UPSC मुख्य परीक्षा - सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 2 (GS Paper-2) - विगत 14 वर्षों के प्रश्न (2013-2026) - उत्तर कुंजी

General Studies Paper 2

खण्ड 01 : भारतीय संविधान: आधारभूत ढांचा एवं प्रमुख उपबंध

1. निजता और अपनी लैंगिक पहचान का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। इस संदर्भ में, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन 2026 के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

सर्वोच्च न्यायालय ने **नालसा बनाम भारत संघ (2014)** वाद में यह स्पष्ट किया था कि लैंगिक पहचान का आत्मनिर्णय (Self-determination of Gender Identity) व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा और स्वायत्तता का मूल तत्व है। इसे **के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)** वाद में **अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता)** तथा निजता के मौलिक अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में पुनर्स्थापित किया गया। साथ ही यह **अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार)** और **अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)** से भी प्रत्यक्षतः जुड़ा है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधिक ढांचे के प्रमुख प्रभाव:

1. सकारात्मक प्रभाव (अधिकार एवं समावेशन):

- **कानूनी मान्यता:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग (Third Gender) के रूप में विधिक पहचान और आत्म-पहचान के अधिकार की वैधानिक स्वीकृति।
- **गैर-भेदभाव का सिद्धांत:** शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच में किसी भी प्रकार के भेदभाव पर प्रतिबंध।
- **कल्याणकारी और पुनर्वास उपाय:** समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और लिंग-पुष्टि देखभाल (Gender Affirmative Care) तक पहुंच की व्यवस्था।
- **संस्थागत तंत्र:** ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की निगरानी और नीतिगत सलाह के लिए **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद (NCT)** का सुदृढ़ीकरण।

2. प्रक्रियात्मक सीमाएं एवं चिंताएं (समीक्षात्मक पहलू):

- **प्रमाणीकरण की दोहरी व्यवस्था:** जिला मजिस्ट्रेट (DM) द्वारा पहचान पत्र जारी करने की अनिवार्य प्रक्रिया और पुरुष/महिला के रूप में संशोधित पहचान पत्र हेतु चिकित्सीय प्रमाण पत्र (सर्जरी/दस्तावेजीकरण) की मांग, जो नालसा वाद के 'पूर्ण स्व-पहचान' सिद्धांत के विपरीत है।
- **निजता का उल्लंघन:** चिकित्सीय जांच और प्रशासनिक स्तर पर अत्यधिक दस्तावेजीकरण से अनुच्छेद 21 के तहत निजता और गरिमा का हनन।
- **दंडात्मक विसंगतियां:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध यौन एवं शारीरिक उत्पीड़न के मामलों में दंडात्मक प्रावधानों का अन्य महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होना।
- **आरक्षण का अभाव:** शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के लिए ठोस विधायी अधिदेश का अभाव।

आगे की राह (मूल्य संवर्धन):

- **सरल स्व-घोषणा आधारित प्रक्रिया:** पहचान प्रमाणीकरण को पूर्णतः स्व-घोषणा (Self-declaration) आधारित बनाना तथा चिकित्सा हस्तक्षेप की अनिवार्यता को समाप्त करना।
- **क्षैतिज आरक्षण:** हाशिए पर मौजूद इस समुदाय को सामाजिक-आर्थिक मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में स्पष्ट क्षैतिज आरक्षण प्रदान करना।
- **संवेदीकरण एवं अवसंरचना:** पुलिस, न्यायपालिका, स्वास्थ्यकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों का संवेदीकरण तथा अस्पतालों व सार्वजनिक स्थलों पर लिंग-तटस्थ (Gender-neutral) बुनियादी ढांचे का निर्माण।

निष्कर्ष:

सच्चा समावेश केवल कानूनों के निर्माण से नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 की भावना के अनुरूप ट्रांसजेंडर समुदाय को पूर्ण मानवीय गरिमा, निजता और अवसर की समानता सुनिश्चित करने से ही संभव होगा।

2. 'संवैधानिक नैतिकता' वह धुरी है जो बड़े पदाधिकारियों से लेकर आम नागरिकों तक सभी की मनमानी पर अंकुश लगाती है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के आलोक में बताइए कि न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने में संवैधानिक नैतिकता कैसे काम करती है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) का विचार केवल संविधान के शाब्दिक प्रावधानों का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संविधान के मूल आदर्शों, विधि के शासन, संस्थागत संतुलन और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा को दर्शाता है।

इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट (George Grote) के अनुसार, इसका अर्थ संवैधानिक प्रक्रियाओं के प्रति सर्वोपरि सम्मान है। भारत की संविधान सभा में डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि इसे विकसित करना पड़ता है। यह 'बहुमत की इच्छा' या 'लोकप्रिय नैतिकता' (Popular Morality) के स्थान पर 'संवैधानिक मूल्यों' को प्राथमिकता देकर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तथा नागरिकों की मनमानी पर अंकुश लगाती है।

न्यायिक स्वतंत्रता बनाम न्यायिक जवाबदेही का द्वंद्व

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्य निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना है, जहाँ स्वतंत्रता और जवाबदेही के मध्य एक स्वाभाविक अंतर्विरोध दिखाई देता है:

- **न्यायिक स्वतंत्रता की अनिवार्यता:** संविधान के अनुच्छेद 50 (कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण) और 'मूल संरचना सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) के तहत न्यायिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र का आधार माना गया है, ताकि न्यायाधीश बिना किसी बाह्य या राजनीतिक दबाव के कार्य कर सकें।
- **न्यायिक जवाबदेही की आवश्यकता:** स्वतंत्रता का अर्थ निरंकुशता या अनियंत्रित शक्ति नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया (कॉलेजियम प्रणाली) में अपारदर्शिता, हितों के टकराव, न्यायिक अतिसक्रियता (Judicial Overreach) तथा मुकदमों के लंबित रहने के कारण संस्थागत जवाबदेही की मांग निरंतर उठती रही है।

संतुलन स्थापित करने में संवैधानिक नैतिकता की भूमिका

संवैधानिक नैतिकता न्यायिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली धुरी के रूप में निम्नलिखित माध्यमों से कार्य करती है:

- **लोकप्रिय जनभावना के स्थान पर विधिक औचित्य:** न्यायपालिका को लोकलुभावन दबावों से मुक्त रखकर केवल संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है।
- **न्यायिक आत्म-संयम (Judicial Restraint):** यह न्यायाधीशों को विधायिका एवं कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोकती है तथा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का आदर करना सिखाती है।
- **हितों के टकराव में स्वयं को अलग करना (Recusal):** पूर्वाग्रह रहित सुनवाई और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों द्वारा स्वयं को ऐसे मामलों से अलग करना संवैधानिक नैतिकता का प्रत्यक्ष उदाहरण है।
- **प्रक्रियात्मक पारदर्शिता एवं संस्थागत निष्ठा:** यह न्यायपालिका को बंद कमरे के निर्णयों से बचाकर न्याय-प्रक्रिया में खुलेपन और पारदर्शिता को अपनाने का मार्गदर्शन करती है।
- **आंतरिक आचार संहिता का अनुपालन:** यह बाह्य राजनीतिक नियंत्रण के बजाय आंतरिक आत्म-नियमन (Self-Regulation) को बढ़ावा देती है।

प्रासंगिक न्यायिक दृष्टांत एवं संदर्भ

- **मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014):** सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का आचरण संवैधानिक नैतिकता के मानकों पर खरा उतरना चाहिए।
- **नवतेज सिंह जौहर वाद (2018) एवं सबरीमाला वाद (2018):** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक नैतिकता को सामाजिक या लोकप्रिय रूढ़िवादी नैतिकता पर वरीयता प्राप्त है।
- **सी.पी.आई.ओ. बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (2019):** मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे में लाते हुए न्यायालय ने माना कि "न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।"
- **'रेस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ ज्यूडिशियल लाइफ' (1997):** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत यह आचार संहिता न्यायिक निष्पक्षता, गरिमा और आत्म-जवाबदेही का मूल आधार है।

आगे की राह (निष्कर्ष)

संवैधानिक नैतिकता किसी बाह्य कानून के दबाव से अधिक एक आंतरिक संस्थागत चेतना है। न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही को दो विरोधी छोर मानने के बजाय एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा जाना चाहिए।

जब न्यायाधीश अपने निर्णयों और प्रशासनिक कार्यों में संवैधानिक नैतिकता को मार्गदर्शन का स्रोत बनाते हैं, तो वे न केवल बाह्य हस्तक्षेप से न्यायपालिका को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि जनता में संस्थागत विश्वसनीयता (Institutional Trust) और विधि के शासन को भी सुदृढ़ करते हैं।

3. भारतीय संविधान ने संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति तो दी है, लेकिन उस पर कुछ प्रक्रियात्मक और बुनियादी शर्तें भी लगाई हैं। संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर लगी इन सीमाओं का परीक्षण कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 368** के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति (घटक शक्ति) प्रदान की गई है। भारतीय संविधान न तो ब्रिटेन की तरह अत्यधिक लचीला है और न ही अमेरिका की तरह अत्यधिक कठोर, बल्कि यह दोनों का एक अनूठा समन्वय है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के अनुसार, संविधान संशोधन की शक्ति का उद्देश्य संविधान को एक 'जीवंत दस्तावेज' बनाए रखना है, न कि संसद को निरंकुश संप्रभुता प्रदान करना। अतः संविधान एवं न्यायपालिका ने संसद की इस शक्ति पर स्पष्ट **प्रक्रियात्मक** एवं **बुनियादी (सारभूत)** सीमाएं आरोपित की हैं।

1. संसद की संशोधन शक्ति पर प्रक्रियात्मक सीमाएं (अनुच्छेद 368)

संसद की संशोधन प्रक्रिया सामान्य विधायी प्रक्रिया से भिन्न एवं कठोर है, जिस पर निम्नलिखित प्रक्रियात्मक शर्तें लागू होती हैं:

विशेष बहुमत की अनिवार्यता: अनुच्छेद 368(2) के अंतर्गत अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन हेतु संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई (2/3) बहुमत की आवश्यकता होती है।

संघीय ढांचे से जुड़े प्रावधानों पर राज्यों का अनुसमर्थन: अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के अनुसार, यदि संशोधन संघीय ढांचे (जैसे- राष्ट्रपति का निर्वाचन, सातवीं अनुसूची, संघ-राज्य विधायी संबंध, न्यायपालिका आदि) को प्रभावित करता है, तो उसे संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम **आधे राज्य विधानमंडलों के साधारण बहुमत** द्वारा अनुसमर्थित होना अनिवार्य है।

संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) का पूर्ण अभाव: साधारण विधेयकों के विपरीत, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध होने पर **अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है**। अतः विधेयक का दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) द्वारा पृथक-पृथक पारित होना अनिवार्य है।

साधारण विधायी प्रक्रिया से भिन्नता: संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते (24वें संशोधन, 1971 द्वारा राष्ट्रपति की सहमति बाध्यकारी बनाई गई), किंतु प्रत्येक सदन में कठोर प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।

2. बुनियादी सीमाएं और 'मूल संरचना का सिद्धांत' (सारभूत सीमाएं)

प्रक्रियात्मक नियमों के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की शक्ति पर सारभूत (Substantive) सीमाएं तय की हैं:

मूल संरचना का सिद्धांत (Basic Structure Doctrine): केशवानंद भारती वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए व्यवस्था दी कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग (मूल अधिकारों सहित) में संशोधन तो कर सकती है, परंतु उसके 'मूल ढांचे' या आधारभूत लक्षणों को नष्ट, परिवर्तित या समाप्त नहीं कर सकती।

संसद की संशोधन शक्ति 'सीमित' है: मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "सीमित संशोधन शक्ति स्वयं संविधान के मूल ढांचे का एक अंग है।" अतः संसद अपनी सीमित शक्ति का विस्तार करके इसे असीमित या संप्रभु नहीं बना सकती।

न्यायिक समीक्षा की अक्षुण्ण शक्ति: न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा को संविधान का मूल लक्षण माना है। **आई.आर. कोएल्हो वाद (2007)** में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यदि वह मूल अधिकारों या मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो।

3. विश्लेषणात्मक महत्त्व एवं संवैधानिक संतुलन

संसदीय संप्रभुता बनाम संवैधानिक सर्वोच्चता: भारत में ब्रिटेन जैसी अनियंत्रित संसदीय संप्रभुता नहीं है, बल्कि **संवैधानिक सर्वोच्चता (Constitutional Supremacy)** स्थापित है। संसद स्वयं संविधान की उपज है, अतः वह संविधान से ऊपर नहीं हो सकती।

लचीलेपन और कठोरता के मध्य संतुलन: प्रक्रियात्मक सीमाएं संविधान को आकस्मिक व दलीय स्वार्थों से प्रेरित संशोधनों से बचाती हैं (कठोरता), जबकि आवश्यकता पड़ने पर प्रगतिशील संशोधन की अनुमति देती हैं (लचीलापन)।

बहुमत की निरंकुशता पर रोक: प्रक्रियात्मक व बुनियादी सीमाएं मिलकर किसी भी सत्ताधारी दल को लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, विधि के शासन तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे मूल लोकतांत्रिक आदर्शों को समाप्त करने से रोकती हैं।

निष्कर्ष

संविधान संशोधन शक्ति पर आरोपित प्रक्रियात्मक एवं बुनियादी सीमाएं संसद की शक्ति को संकुचित नहीं करतीं, बल्कि वे भारत में विधि के शासन, शक्तियों के पृथक्करण और संघीय संतुलन की रक्षा करती हैं। ये सीमाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि भारतीय संविधान समय के साथ प्रासंगिक व गतिशील रहते हुए भी अपनी मूल लोकतांत्रिक आत्मा और संप्रभु पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखे।

4. निजता का अधिकार (Right to Privacy) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का ही एक आंतरिक हिस्सा है। इस संदर्भ में समझाइए कि बच्चे के असली पिता की पहचान तय करने के लिए गर्भ में पल रहे बच्चे का डीएनए (DNA) टेस्ट कराना कानूनी रूप से कहाँ तक सही है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

सर्वोच्च न्यायालय ने **के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)** वाद में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए **अनुच्छेद 21** के अंतर्गत निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक एवं अविभाज्य अंग घोषित किया। इसके तहत व्यक्ति की 'शारीरिक स्वायत्तता' (Bodily Autonomy) और 'सूचनात्मक निजता' (Informational Privacy) संरक्षित हैं। पितृत्व विवादों में गर्भस्थ शिशु का डीएनए (DNA) परीक्षण माँ की शारीरिक स्वायत्तता, बच्चे के अधिकारों और साक्ष्य विधि के मध्य एक जटिल विधिक एवं नैतिक द्वंद्व उत्पन्न करता है।

1. संवैधानिक एवं वैधानिक परिप्रेक्ष्य

शारीरिक स्वायत्तता और निजता: किसी महिला को उसकी सहमति के बिना गर्भस्थ शिशु के परीक्षण हेतु आक्रामक चिकित्सीय प्रक्रिया से गुजरने के लिए विवश करना अनुच्छेद 21 के तहत उसकी शारीरिक अखंडता और निजता का सीधा उल्लंघन है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 (वैधता की उपधारणा): धारा 112 के अनुसार, वैध विवाह के दौरान जन्मे बच्चे की वैधता का अकाट्य प्रमाण (Conclusive Proof) माना जाता है, जब तक कि 'अगम्यता' (Non-access) सिद्ध न हो जाए। अदालतें किसी बच्चे को अवैधता (Bastardy) के सामाजिक कलंक से बचाने के लिए डीएनए परीक्षण को अंतिम उपाय मानती हैं।

2. डीएनए परीक्षण पर न्यायिक दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों में गर्भस्थ व नवजात शिशु के डीएनए परीक्षण पर सख्त विधिक सीमाएँ तय की हैं:

गौतम कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1995): न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डीएनए परीक्षण का आदेश नियमित प्रक्रिया (Routine Enquiry) या वादी की केवल मांग पर नहीं दिया जा सकता।

भवानी प्रसाद जेना बनाम उड़ीसा राज्य महिला आयोग (2010): न्यायालय ने दोहराया कि जब तक मामले में 'पुख्ता प्रथम दृष्टया आधार' (Strong Prima Facie Case) और 'अत्यधिक अपरिहार्य आवश्यकता' (Eminent Need) सिद्ध न हो, तब तक डीएनए जांच का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए।

अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया वाद (2023): न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि डीएनए परीक्षण केवल वहीं अनुमत है जहाँ यह अनिवार्य हो, तथा इसका उपयोग किसी साथी द्वारा व्यभिचार के सामान्य आरोपों की पुष्टि के लिए 'तथ्य-खोज अभियान' (Roving Inquiry) के रूप में नहीं किया जा सकता।

3. नैतिक, चिकित्सीय एवं नियामक चुनौतियाँ

गर्भस्थ शिशु और माँ को चिकित्सीय जोखिम: गर्भस्थ शिशु का डीएनए परीक्षण करने हेतु 'एमनियोसेंटेसिस' (Amniocentesis) या 'कोरियोनिक विलस सैंपलिंग' (CVS) जैसी आक्रामक प्रक्रियाएँ अपनानी पड़ती हैं, जिनसे गर्भपात और संक्रमण का गंभीर चिकित्सीय जोखिम होता है।

पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 (PCPNDT Act): प्रसव पूर्व आक्रामक आनुवंशिक परीक्षणों पर कठोर विधिक प्रतिबंध हैं ताकि भ्रूण के लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जा सके।

बच्चे के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत (Welfare of the Child): कानून बच्चे के मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सर्वोपरि मानता है ताकि उसे पितृत्व विवाद के कारण 'अवैधता' के कलंक का सामना न करना पड़े।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

गर्भस्थ शिशु का डीएनए परीक्षण कानूनी रूप से केवल अत्यंत दुर्लभ व असाधारण परिस्थितियों (जैसे- बलात्कार के मामलों में आपराधिक साक्ष्य संकलन) में ही उचित ठहराया जा सकता है, वह भी तब जब माँ की पूर्ण सहमति हो और चिकित्सीय सुरक्षा सुनिश्चित हो। दीवानी या वैवाहिक विवादों में बच्चे के जन्म तक प्रतीक्षा करना विधिक, नैतिक एवं चिकित्सीय दृष्टि से सर्वाधिक संतुलित मार्ग है, जिससे माँ की निजता व शारीरिक स्वायत्तता तथा बच्चे के सर्वोत्तम हित की रक्षा हो सके।

5. 'भारत का संविधान एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज है, जो एक प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया है।' जीने के अधिकार (अनुच्छेद 21) के लगातार बढ़ते दायरे का उदाहरण देते हुए इस बात को समझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत का संविधान केवल एक स्थिर विधिक संहिता नहीं, बल्कि एक **'जीवंत एवं गतिशील दस्तावेज' (Living and Dynamic Document)** है। यह **परिवर्तनकारी संविधानवाद (Transformative Constitutionalism)** के सिद्धांत पर आधारित है, जो समाज के क्रमिक विकास, बदलती आकांक्षाओं तथा नवीन चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की अंतर्निहित क्षमता रखता है। संविधान की इस गतिशीलता का सर्वाधिक प्रखर प्रमाण **अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार)** के न्यायिक विस्तार में परिलक्षित होता है।

अनुच्छेद 21 का क्रमिक न्यायिक विकास: संकीर्ण दृष्टिकोण से व्यापक आयाम तक

सर्वोच्च न्यायालय की प्रगतिशील व्याख्या ने अनुच्छेद 21 को केवल 'जैविक अस्तित्व' से उठाकर 'मानवीय गरिमा' के स्तर पर स्थापित किया है:

ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) — संकीर्ण व शाब्दिक दृष्टिकोण:

न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की अत्यंत सीमित व्याख्या करते हुए 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (*Procedure established by law*) को केवल कार्यपालिका की मनमानी के विरुद्ध सुरक्षा माना, विधायिका की मनमानी के विरुद्ध नहीं।
मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19, 21) को एक-दूसरे से पृथक एवं असंबद्ध माना गया।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) — ऐतिहासिक मोड़:
न्यायालय ने गोपालन वाद के संकीर्ण दृष्टिकोण को पलटते हुए यह व्यवस्था दी कि जीवन का अधिकार केवल पशुवत अस्तित्व नहीं, बल्कि **मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार** है।
प्रक्रिया केवल विधिक ही नहीं, बल्कि 'न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित' (*Just, Fair and Reasonable*) होनी चाहिए, जिसने वस्तुतः भारतीय विधि में **'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (*Due Process of Law*)** के सिद्धांत को समाहित किया।
स्वर्णिम त्रिभुज (Golden Triangle): न्यायालय ने अनुच्छेद 14 (समानता), 19 (स्वतंत्रता) और 21 (जीवन) के मध्य अटूट अंतर्संबंध स्थापित किया।

न्यायिक विकास का प्रवाहचित्र (Flowchart):
ए.के. गोपालन वाद (1950): संकीर्ण व्याख्या → केवल दैहिक स्वतंत्रता
मेनका गांधी वाद (1978): गरिमापूर्ण जीवन → स्वर्णिम त्रिभुज की अवधारणा
आधुनिक युग (2017+): बहुआयामी विस्तार → निजता, पर्यावरण व डिजिटल अधिकार

जीने के अधिकार के विस्तृत आधुनिक आयाम एवं प्रमुख न्यायिक वाद
प्रगतिशील समाज की आवश्यकताओं को समाहित करते हुए न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्नलिखित मूल अधिकारों को मान्यता दी है:

निजता का अधिकार (*Right to Privacy*):
न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निजता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया, जो डिजिटल युग में व्यक्तिगत स्वायत्तता और डेटा सुरक्षा का आधार बना।

स्वच्छ एवं प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण का अधिकार:
सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) तथा *एम.सी. मेहता वाद* में न्यायालय ने माना कि प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का उपभोग करना जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है।

आजीविका का अधिकार (*Right to Livelihood*):
ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985) में निर्धारित किया गया कि किसी व्यक्ति को उसकी आजीविका से वंचित करना अप्रत्यक्ष रूप से उसके जीवन के अधिकार का हनन है।

त्वरित विचारण एवं निःशुल्क विधिक सहायता:
हुसैनआरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार (1979) वाद में विचाराधीन कैदियों के त्वरित न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया।

गरिमापूर्ण मृत्यु एवं निष्क्रिय इच्छामृत्यु (*Passive Euthanasia*):
कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018) में न्यायालय ने असाध्य रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए गरिमापूर्ण मृत्यु को अनुच्छेद 21 का अंग मानते हुए 'लिविंग विल' (अग्रिम चिकित्सा निर्देश) को वैध ठहराया।

शिक्षा का अधिकार:
मोहिनी जैन (1992) एवं *उन्नीकृष्णन (1993)* वादों में इसे जीवन के अधिकार से जोड़ा गया, जिसकी परिणति 86वें संविधान संशोधन (अनुच्छेद 21A) में हुई।

निष्कर्ष
अनुच्छेद 21 का निरंतर विस्तृत होता क्षितिज यह सिद्ध करता है कि भारतीय संविधान जड़ या अपरिवर्तनीय नहीं है। न्यायपालिका ने गतिशील व्याख्या के माध्यम से इसे बिना अनगिनत औपचारिक संशोधनों के भी 21वीं सदी के लोकतांत्रिक एवं प्रगतिशील समाज की आकांक्षाओं का सशक्त माध्यम बनाए रखा है।

6. संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और अदालती फैसलों की मदद से समझाइए कि भारतीय संविधान महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का न्याय (जेंडर जस्टिस) दिलाने के लिए क्या व्यवस्था करता है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना
भारतीय संविधान की उद्देशिका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की गारंटी देकर 'लैंगिक न्याय' (जेंडर जस्टिस) की आधारशिला रखती है। संविधान निर्माताओं ने भारत को केवल पुरुषों के प्रभुत्व वाले समाज से मुक्त कर एक समतामूलक समाज

बनाने के लिए 'रूपांतरणकारी संविधानवाद' (ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलइज़्म) का मार्ग अपनाया, जिसके तहत संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों के बीच न्यायसंगत संतुलन स्थापित किया गया है।

लैंगिक न्याय से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

1. मौलिक अधिकार (समानता और गरिमा की गारंटी):

अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार देकर लिंग-आधारित मनमाने भेदभाव को रोकता है।

अनुच्छेद 15(1): केवल लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव का निषेध करता है।

अनुच्छेद 15(3) (सकारात्मक विभेद): राज्य को महिलाओं और बच्चों के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान (आरक्षण, कल्याणकारी नीतियां आदि) बनाने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 16: सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है और केवल लिंग के आधार पर रोजगार में विभेद को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 21: गरिमापूर्ण जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसका न्यायपालिका ने महिलाओं के शारीरिक व प्रजनन स्वायत्तता के पक्ष में विस्तार किया है।

2. राज्य के नीति निर्देशक तत्व (सामाजिक-आर्थिक न्याय):

अनुच्छेद 39(a): पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार।

अनुच्छेद 39(d): पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था।

अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करने तथा मातृत्व सहायता (प्रसूति प्रसुविधा) का उपबंध।

3. मौलिक कर्तव्य (सामाजिक चेतना):

अनुच्छेद 51A(e): प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी कुप्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

4. राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं सशक्तीकरण:

अनुच्छेद 243D एवं 243T (73वां व 74वां संविधान संशोधन): पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित की गईं।

106वां संविधान संशोधन अधिनियम (अनुच्छेद 334A - नारी शक्ति वंदन अधिनियम): लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया।

न्यायिक निर्णयों द्वारा लैंगिक न्याय का विस्तार

भारतीय न्यायपालिका ने संवैधानिक अनुच्छेदों की प्रगतिशील व्याख्या करते हुए औपचारिक समानता को 'सारभूत समानता' (सब्सटेंटिव इक्वालिटी) में बदला है:

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाद (1997): सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत ऐतिहासिक 'विशाखा दिशानिर्देश' जारी किए, जिससे आगे चलकर 2013 का कानून (पॉश एक्ट) बना।

शायरा बानो बनाम भारत संघ वाद (2017): न्यायालय ने 'तीन तलाक' (तलाक-ए-बिद्दत) को असंवैधानिक घोषित करते हुए मुस्लिम महिलाओं की व्यक्तिगत गरिमा और लैंगिक समानता (अनुच्छेद 14 और 21) को धार्मिक रूढ़ियों से ऊपर रखा।

सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया वाद (2020): न्यायालय ने रूढ़िवादी मानसिकता और शारीरिक सीमाओं के तर्कों को खारिज करते हुए थल सेना में महिला अधिकारियों को 'स्थायी कमीशन' (परमानेंट कमीशन) और कमान पद देने का आदेश दिया।

विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा वाद (2020): हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों को जन्म से ही बेटों के समान पैतृक संपत्ति में 'सहदायिकी' (कोपार्सनरी) अधिकार प्रदान कर आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया।

विश्लेषणात्मक मूल्यांकन एवं चुनौतियाँ

औपचारिक बनाम वास्तविक समानता: संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपलब्ध होने के बावजूद समाज में गहरी पितृसत्तात्मक संरचना, सुरक्षा की चिंताएं, तथा अवैतनिक देखभाल कार्यों का बोझ लैंगिक न्याय में मुख्य बाधा हैं।

श्रम बल भागीदारी: शिक्षा में सुधार के बावजूद महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) का अपेक्षाकृत कम होना आर्थिक स्वावलंबन को सीमित करता है।

'प्रधान पति' की समस्या: स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण के बावजूद वास्तविक निर्णयकारी शक्तियां अक्सर परिवार के पुरुषों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं।

आगे की राह

जेंडर बजटिंग का प्रभावी क्रियान्वयन: योजनाओं के निर्माण से लेकर मूल्यांकन तक जेंडर संवेदनशीलता अनिवार्य की जाए।

सामाजिक व व्यवहारगत परिवर्तन: शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में लैंगिक समानता को शामिल कर समाज में रूढ़िवादिता को समाप्त करना।

संस्थागत जवाबदेही: कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाना तथा त्वरित न्याय प्रणाली विकसित करना।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान ने लैंगिक न्याय को केवल एक सिद्धांत न मानकर एक अपरिवर्तनीय मूल्य बनाया है। विधायी सुधारों, न्यायिक सक्रियता और सामाजिक संचेतना के समन्वय से ही संवैधानिक न्याय 'कागजी अधिकारों' से निकलकर महिलाओं के 'जीवंत यथार्थ' में परिणत हो सकता है।

7. 101वें संविधान संशोधन अधिनियम (GST लागू करने वाला संशोधन) का क्या महत्व है? यह केंद्र और राज्यों के बीच मिलजुलकर काम करने की संघवादी भावना को कितना दर्शाता है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्ष 2016 में पारित **101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम** भारत के राजकोषीय इतिहास में एक युगांतरकारी कदम है। इसने 1 जुलाई 2017 से 'एक राष्ट्र, एक कर, एक साझा बाज़ार' के विज़न के साथ **वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)** प्रणाली की नींव रखी तथा केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों को पुनर्गठित किया।

101वें संविधान संशोधन का महत्व

1. संवैधानिक महत्व:

अनुच्छेद 246A: इसने केंद्र और राज्यों दोनों को वस्तु एवं सेवा कर लगाने की समवर्ती कराधान शक्ति (Simultaneous Taxing Power) प्रदान की।

अनुच्छेद 269A: अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर वस्तु एवं सेवा कर (IGST) के आरोपण तथा केंद्र-राज्यों के मध्य इसके विभाजन का प्रावधान किया।

अनुच्छेद 279A: एक संवैधानिक निकाय के रूप में **जीएसटी परिषद (GST Council)** की स्थापना की, जो राजकोषीय नीति-निर्माण का सर्वोच्च मंच है।

2. आर्थिक महत्व:

करों के कैस्केडिंग प्रभाव (कर पर कर) की समाप्ति: इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की निर्बाध श्रृंखला से उत्पादों की उत्पादन लागत में कमी आई।

एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण: राज्यों के मध्य चेक-पोस्टों और विभिन्न अप्रत्यक्ष करों (वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि) के विलोपन से लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ी।

कर अनुपालन एवं राजस्व उछाल (Tax Buoyancy): डिजिटलीकरण (ई-वे बिल, जीएसटीएन पोर्टल) से कर आधार का विस्तार हुआ तथा राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि हुई।

सहकारी संघवाद की भावना का प्रकटीकरण: आलोचनात्मक विश्लेषण

क. संघवादी भावना को सुदृढ़ करने वाले सकारात्मक पक्ष:

साझा संप्रभुता (Pooled Sovereignty): केंद्र और राज्यों ने राष्ट्रीय हित में अपने अप्रत्यक्ष कराधान की संप्रभु शक्तियों को साझा किया।

जीएसटी परिषद की संरचना व लोकतांत्रिक प्रक्रिया: परिषद में राज्यों को **दो-तिहाई (2/3)** और केंद्र को **एक-तिहाई (1/3)** मताधिकार प्राप्त है। कोई भी निर्णय **तीन-चौथाई (3/4) भारित बहुमत** से लिया जाता है, जिससे दोनों पक्षों की सहमति अनिवार्य हो जाती है।

सर्वसम्मति की परंपरा: परिषद की अधिकांश बैठकों में निर्णय मतदान के बजाय सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

जीएसटी परिषद मतदान संरचना:

केंद्र सरकार: 1/3 मत भार (33.33%)

समस्त राज्य सरकारें: 2/3 मत भार (66.67%)

निर्णय हेतु आवश्यक बहुमत: 3/4 मत भार (75%)

ख. संघवादी चिंताएँ एवं सीमाएँ:

राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता में संकुचन: राज्य अब आपात स्थिति या राजस्व आवश्यकता में स्वतंत्र रूप से कर दरें तय करने में असमर्थ हैं।

केंद्र का प्रभावी वीटो: 33.33% मत भार होने के कारण केंद्र की सहमति के बिना कोई भी प्रस्ताव 75% बहुमत तक नहीं पहुँच सकता।

उपकर एवं अधिभार का अत्यधिक उपयोग: केंद्र सरकार द्वारा विभाज्य पूल से इतर उपकर/अधिभार बढ़ाने से राज्यों का राजस्व हिस्सा प्रभावित हुआ।

क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था की समाप्ति: जून 2022 में पाँच-वर्षीय राजस्व क्षतिपूर्ति समाप्त होने के बाद राज्यों में वित्तीय तनाव बढ़ा है।

न्यायिक परिप्रेक्ष्य एवं मूल्य संवर्धन

मोहित मिनरल्स वाद (2022): उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र व राज्यों के लिए बाध्यकारी न होकर 'सलाहकारी' हैं। न्यायालय ने भारतीय संघवाद को 'सहयोगी एवं असहमति-युक्त संघवाद' (Collaborative and Uncooperative Federalism) का संतुलित रूप माना।

आगे की राह

विवाद समाधान तंत्र: अनुच्छेद 279A(11) के तहत एक निष्पक्ष संस्थागत न्यायिक विवाद निवारण तंत्र शीघ्र गठित किया जाना चाहिए।
कर आधार का विस्तार: पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस और रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने हेतु राज्यों के साथ आम सहमति बनाई जाए।
वित्तीय सुरक्षा कवच: राज्यों की राजकोषीय स्थिरता हेतु राजस्व प्रोत्साहन का नया पारदर्शी ढांचा तैयार किया जाए।

निष्कर्ष

101वाँ संविधान संशोधन 'सहकारी संघवाद' का एक अनूठा प्रयोग है। यद्यपि इसने राजकोषीय एकीकरण को साकार किया है, तथापि राज्यों की स्वायत्तता की चिंताओं को दूर करके और निरंतर संवाद बनाए रखकर ही इसे वास्तविक 'परस्पर विश्वास आधारित संघवाद' का प्रतीक बनाया जा सकता है।

8. 'भारत के नागरिकों को पूरे देश में कहीं भी घूमने और बसने की आजादी है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है और इस पर जरूरी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।' टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

भारतीय संविधान का भाग-3 नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान निर्माताओं ने एक संयुक्त, एकीकृत और बंधुत्वपूर्ण राष्ट्र के निर्माण के उद्देश्य से नागरिकों को संपूर्ण भारत में अबाध संचलन एवं निवास का अधिकार प्रदान किया है।

संवैधानिक प्रावधान एवं महत्व:

अनुच्छेद 19(1)(d): भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचलन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
अनुच्छेद 19(1)(e): भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
महत्व: ये दोनों अधिकार प्रांतीयता व संकीर्णता की भावना को समाप्त कर राष्ट्रीय एकीकरण, बंधुत्व तथा एकल नागरिकता के विचार को सुदृढ़ करते हैं।

अनुच्छेद 19(5) के तहत युक्तियुक्त प्रतिबंध:

यह अधिकार आत्यंतिक (असीमित) नहीं है। राज्य निम्नलिखित दो संवैधानिक आधारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है:

(क) **साधारण जनता के हित में:**

क. **सार्वजनिक स्वास्थ्य:** संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए आवागमन को सीमित करना (जैसे- महामारी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंध)।
ख. **सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा:** कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपराधियों पर जिला-बदर (तड़ीपार) की कार्रवाई।
ग. **नैतिकता व शिष्टाचार:** अनैतिक व्यापार अथवा सार्वजनिक सदाचार की रक्षा हेतु संचलन पर प्रतिबंध।

(ख) **अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण हेतु:**

क. जनजातीय समाज की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति-रिवाजों का संरक्षण करना।
ख. बाहरी व्यक्तियों द्वारा जनजातीय भूमि के शोषण व हस्तांतरण को रोकना (जैसे- 5वीं व 6वीं अनुसूची क्षेत्रों में भूमि खरीद पर रोक एवं पूर्वोत्तर राज्यों में 'इनर लाइन परमिट' व्यवस्था)।

न्यायिक दृष्टिकोण एवं व्यावहारिक आयाम:

मेनका गांधी वाद (1978): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संचलन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(d)) और दैहिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) परस्पर अंतर-संबंधित हैं, तथा किसी भी प्रतिबंध को न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए।
खड़क सिंह वाद एवं अजय कानू वाद: न्यायालय ने दोहराया कि राज्य लोकहित में सुरक्षात्मक निगरानी व संचलन पर वैध सीमाएं तय कर सकता है, बशर्ते वह प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित हो।

निष्कर्ष:

घूमने और बसने की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र का प्राण है, परंतु यह 'आनुपातिकता के सिद्धांत' के अधीन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक लोकहित के मध्य संतुलन बनाए रखना ही एक सुदृढ़ संवैधानिक व्यवस्था का आधार है।

9. 'संवैधानिक नैतिकता' संविधान के भीतर ही रची-बसी है। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए समझाइए कि संवैधानिक नैतिकता का यह सिद्धांत क्या है? *10*

उत्तर:

संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) का आशय केवल संविधान के लिखित प्रावधानों का पालन करना मात्र नहीं है, बल्कि उसके अंतर्निहित दर्शन, लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यक्ति की गरिमा और विधि के शासन के प्रति निष्ठा रखना है।

ऐतिहासिक उत्पत्ति एवं वैचारिक पृष्ठभूमि:

जॉर्ज ग्रोट का विचार: इस अवधारणा की उत्पत्ति ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट के विचारों से जुड़ी है, जिन्होंने इसे संवैधानिक रूपों के प्रति गहरी निष्ठा और स्वतंत्रता के सह-अस्तित्व के रूप में देखा।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का दृष्टिकोण: संविधान सभा (4 नवंबर 1948) में डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि इसे विकसित करना पड़ता है। भारत में जहां समाज पारंपरिक रूप से अलोकतांत्रिक था, वहां संविधान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक नैतिकता अनिवार्य शर्त थी।

संवैधानिक संरचना में अंतर्निहितता:

संवैधानिक नैतिकता संविधान के मूल तत्वों में गहराई से रची-बसी है:

(क) **प्रस्तावना के आदर्श:** न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना।

(ख) **मौलिक अधिकार (भाग III):** अनुच्छेद 14 (समता), अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति) और अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता) के माध्यम से व्यक्ति की स्वायत्तता का संरक्षण।

(ग) **राज्य के नीति निर्देशक तत्व (भाग IV):** एक कल्याणकारी और समतामूलक राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना।

(घ) **विधि का शासन एवं शक्तियों का पृथक्करण:** सत्ता की मनमानी पर रोक और संस्थागत मर्यादा का पालन।

सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों में अनुप्रयोग:

न्यायालय ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि **'सामाजिक या बहुसंख्यकवादी नैतिकता'** पर सदैव **'संवैधानिक नैतिकता'** को वरीयता दी जाएगी:

1. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018):

न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए कहा कि एलजीबीटीक्यू+ (LGBTQ+) समुदाय के अधिकार बहुसंख्यक समाज की धारणाओं के अधीन नहीं हो सकते। व्यक्तिगत स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा ही संवैधानिक नैतिकता है।

2. इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (सबरीमाला वाद, 2018):

न्यायालय ने व्यवस्था दी कि धार्मिक रूढ़िवादिता और पितृसत्तात्मक प्रथाओं को संवैधानिक नैतिकता (अनुच्छेद 14, 15 और 25) के आलोक में समाप्त किया जाना चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता लैंगिक न्याय के अधीन है।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाम भारत संघ (2018):

न्यायालय ने इसे 'संस्थागत नैतिकता' से जोड़ते हुए उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच सहयोगात्मक संघवाद, संवैधानिक विश्वास और लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने का निर्देश दिया।

4. जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018):

व्यभिचार से संबंधित धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करते हुए न्यायालय ने महिलाओं की लैंगिक समानता और व्यक्तिगत स्वायत्तता को रूढ़िवादी सामाजिक नैतिकता से ऊपर रखा।

संतुलन एवं निष्कर्ष:

संवैधानिक नैतिकता प्रगतिशील समाज के निर्माण और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण का एक सशक्त माध्यम है। यद्यपि, इसकी अस्पष्ट परिभाषा के कारण न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) और व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या की आशंका बनी रहती है। अतः आवश्यक है कि न्यायपालिका संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग केवल संविधान के मूल दर्शन, संतुलन और संस्थागत मर्यादाओं के दायरे में रहकर ही करे।

10. देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को ज्यादा ताकतवर बनाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और हालिया कृषि कानूनों के संदर्भ में इसे स्पष्ट कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के प्रारूपकारों ने ऐतिहासिक परिस्थितियों, विभाजन की विभीषिका तथा देश की विविधता को देखते हुए 'एकता और अखंडता' की रक्षा हेतु एक सशक्त केंद्र वाले संघीय ढांचे की रचना की। प्रोफेसर के. सी. व्हीयर ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की इसी एकात्मक प्रवृत्ति के कारण इसे **'अर्ध-संघीय' (Quasi-Federal)** व्यवस्था कहा है।

संवैधानिक प्रावधान एवं एकात्मक झुकाव का सैद्धांतिक ढांचा

संविधान में राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक व्यापक शक्तियां दी गई हैं:

सातवीं अनुसूची का शक्ति-विभाजन: संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के 100 विषय शामिल हैं, जिनका दायरा राज्य सूची (61 विषय) से कहीं अधिक व्यापक है।

अनुच्छेद 248 (अवशिष्ट शक्तियां): अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार केवल संसद को प्राप्त है।

अनुच्छेद 249 एवं 250: राज्य सभा द्वारा राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित करने पर (अनुच्छेद 249) तथा आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 250) संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।

प्रशासनिक नियंत्रण (अनुच्छेद 256 और 257): केंद्र सरकार राज्यों को कार्यकारी निर्देश दे सकती है, जिनका अनुपालन राज्यों के लिए अनिवार्य है।

अनुच्छेद 356: संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान।

निर्दिष्ट अधिनियमों के संदर्भ में व्यावहारिक एवं विधिक अनुप्रयोग

1. महामारी अधिनियम, 1897 (Epidemic Diseases Act, 1897):

क्षेत्राधिकार का द्वंद्व: संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता' राज्य सूची (प्रविष्टि 6) का विषय है।

केंद्रीय हस्तक्षेप: कोविड-19 संकट के समय केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम, 1897 तथा इसके 2020 के संशोधन के तहत सीमाओं पर आवागमन, क्वारंटीन नियमों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा हेतु देशव्यापी दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे स्वास्थ्य प्रशासन पर केंद्र का सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ।

2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005):

कानूनी तंत्र: यद्यपि 'आपदा प्रबंधन' का स्पष्ट उल्लेख सातवीं अनुसूची में नहीं है, केंद्र ने इसे समवर्ती सूची की 'सामाजिक सुरक्षा' (प्रविष्टि 23) और अपनी अवशिष्ट शक्ति (अनुच्छेद 248) से संचालित किया।

बाध्यकारी केंद्रीय निर्देश: इस अधिनियम की **धारा 6** (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण - NDMA की शक्तियां) एवं **धारा 10** (राष्ट्रीय कार्यकारी समिति - NEC) का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशव्यापी लॉकडाउन तथा आर्थिक व स्वास्थ्य गतिविधियों पर ऐसे निर्देश जारी किए, जिनका पालन सभी राज्यों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य था।

3. हालिया कृषि कानून (2020):

विषयगत टकराव: 'कृषि' (प्रविष्टि 14) और 'बाजार एवं मेले' (प्रविष्टि 28) स्पष्ट रूप से **राज्य सूची** के विषय हैं।

केंद्रीय हस्तक्षेप का आधार: केंद्र ने समवर्ती सूची की **प्रविष्टि 33** (खाद्य पदार्थों, कृषि उपज के व्यापार एवं वाणिज्य का नियंत्रण) के अंतर्गत तीनों कृषि कानून पारित किए।

संघीय प्रभाव: राज्यों ने इसे अपने कृषि विपणन (APMC) और राजस्व क्षेत्राधिकार में केंद्र का अतिक्रमण माना, जिससे विधायी शक्तियों के बंटवारे को लेकर संघीय तनाव उत्पन्न हुआ।

आलोचनात्मक विश्लेषण एवं न्यायिक दृष्टिकोण

मूल संरचना के रूप में संघवाद: एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद को संविधान का 'मूल ढांचा' घोषित किया और स्पष्ट किया कि केंद्र की अधिक शक्तियां राज्यों के संवैधानिक अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकतीं।

सरकारीया आयोग (1987) एवं पुंछी आयोग (2010): दोनों आयोगों ने संस्तुति की कि केंद्र को समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले राज्यों से व्यापक विमर्श करना चाहिए और अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग अत्यंत संयम से होना चाहिए।

सहकारी बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद: संकट के समय एकीकृत केंद्रीय नेतृत्व आवश्यक है, किंतु सामान्य परिस्थितियों में राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान नीति-निर्माण की प्रभावशीलता बढ़ाता है।

आगे की राह (निष्कर्ष)

भारत की विविधता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए सशक्त केंद्र अपरिहार्य है, किंतु इसे एकात्मक सत्ता में बदलने से बचाना आवश्यक है। इसके लिए **अनुच्छेद 263** के तहत 'अंतर-राज्यीय परिषद' (Inter-State Council) और नीति आयोग जैसे मंचों को सक्रिय कर **सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)** को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि केंद्र की शक्ति और राज्यों की स्वायत्तता में संतुलन बना रहे।

11. 'संसद की संविधान बदलने की शक्ति सीमित है और वह इसे असीमित नहीं बना सकती।' इस कथन के आधार पर बताइए कि क्या संसद अनुच्छेद 368 का दायरा बढ़ाकर संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को खत्म कर सकती है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

प्रश्न में उल्लिखित कथन **मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)** के ऐतिहासिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ द्वारा दिया गया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि संविधान द्वारा संसद को प्रदत्त संशोधन शक्ति एक **'सीमित शक्ति'** है, और संसद अपनी इस सीमित शक्ति का उपयोग करके स्वयं को **'असीमित शक्ति'** प्रदान नहीं कर सकती।

अतः संसद अनुच्छेद 368 का विस्तार करके भी संविधान के **'मूल ढांचे' (Basic Structure)** को समाप्त या विकृत नहीं कर सकती।

अनुच्छेद 368 की प्रकृति एवं संवैधानिक सीमाएं

संविधान की सर्वोच्चता बनाम संसदीय संप्रभुता: ब्रिटेन के विपरीत, जहाँ संसद संप्रभु है, भारत में **संविधान सर्वोच्च** है। संसद अपनी शक्तियाँ संविधान से ही प्राप्त करती है।

सीमित संशोधन शक्ति: अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया तो प्रदान करता है, परंतु यह शक्ति असीमित या निरंकुश नहीं है। संसद को संविधान में संशोधन (Amending Power) का अधिकार है, संविधान को नष्ट करने या नया संविधान लिखने (Original Constituent Power) का नहीं।

संविधान की रचना के रूप में संसद: संसद संविधान द्वारा सृजित एक संस्था है। कोई भी सृजित संस्था अपने निर्माता (संविधान) से ऊपर नहीं हो सकती।

न्यायिक विकास एवं मूल ढांचा सिद्धांत का क्रमिक विकास

संविधान संशोधन शक्ति की सीमाओं को स्पष्ट करने में भारतीय न्यायपालिका की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक यात्रा रही है:

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 'मूल ढांचे के सिद्धांत' का प्रतिपादन किया। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु वह उसके आधारभूत ढांचे या मूल विशेषताओं को समाप्त या नष्ट नहीं कर सकती।

42वां संविधान संशोधन अधिनियम (1976): संसद ने केशवानंद भारती निर्णय के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए अनुच्छेद 368 में खंड (4) और खंड (5) जोड़े।

खंड (4) ने संविधान संशोधनों को किसी भी न्यायालय में चुनौती देने पर रोक लगाई।

खंड (5) ने घोषित किया कि संसद की संशोधन शक्ति पर कोई सीमा नहीं होगी।

मिनर्वा मिल्स वाद (1980): सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 368 के खंड (4) और (5) को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया। न्यायालय ने तर्क दिया कि:

"सीमित संशोधन शक्ति स्वयं संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है।"

यदि संसद अपनी शक्ति की सीमा तय करने का अधिकार स्वयं ले ले, तो सीमित शक्ति असीमित शक्ति में बदल जाएगी, जो संविधानवाद के विरुद्ध है।

वामन राव वाद (1981) एवं आई. आर. कोएल्हो वाद (2007): न्यायालय ने पुनः दोहराया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वह मूल ढांचे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो।

सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक तर्क: संसद मूल ढांचे को क्यों समाप्त नहीं कर सकती?

(क) **सीमित संशोधन शक्ति का मूल ढांचा होना:** संविधान निर्माताओं ने संसद को जानबूझकर सीमित संशोधन शक्ति दी थी ताकि लोकतांत्रिक मर्यादाएं सुरक्षित रहें। अतः संशोधन शक्ति की यह सीमा स्वयं में मूल ढांचा है जिसे छीना नहीं जा सकता।

(ख) **संविधान सभा बनाम संसद का अंतर:** मूल संविधान का निर्माण संप्रभु 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। संसद केवल संविधान के अधीन कार्य करने वाली एक विधायी संस्था है। अतः संसद संविधान के आधारभूत चरित्र को नहीं बदल सकती।

(ग) **संविधानवाद एवं शक्ति पृथक्करण:** सीमित शासन ही संविधानवाद की आत्मा है। यदि संसद को असीमित संशोधन शक्ति मिल जाए, तो विधि का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और नागरिकों के मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे।

(घ) **न्यायिक समीक्षा की अनिवार्यता:** न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का भाग है। संसद कोई ऐसा कानून या संशोधन पारित नहीं कर सकती जो न्यायपालिका से संविधान की रक्षा का अधिकार छीन ले।

निष्कर्ष

भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संतुलन का मूल आधार यह है कि संसद कानून और संविधान संशोधन की सर्वोच्च संस्था होते हुए भी संविधान के नियंत्रण में है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है—एक सीमित शक्ति का उपयोग करके शक्ति को असीमित नहीं बनाया जा सकता क्योंकि एक संकीर्ण जलमार्ग अपने स्वयं के तटबंधों को तोड़कर पूरे संविधान को जलमग्न नहीं कर सकता।

अतः, संसद अनुच्छेद 368 का विस्तार करके भी संविधान के 'मूल ढांचे' को समाप्त नहीं कर सकती। यह प्रतिबंध भारतीय लोकतंत्र, विधि के शासन और संविधान की सर्वोच्चता की अंतिम गारंटी है।

12. राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में देश में वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) लगा सकते हैं? जब ऐसा आपातकाल लागू रहता है तो इसके क्या परिणाम होते हैं? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय संविधान के **भाग XVIII** के तहत **अनुच्छेद 360** में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जो देश की वित्तीय संप्रभुता और साख की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को असाधारण वित्तीय अधिकार प्रदान करता है।

वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की परिस्थितियाँ एवं आधार:

राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं:

संवैधानिक आधार: जब राष्ट्रपति को यह समाधान (संतुष्टि) हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे **भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता (Financial Stability) या साख (Credit)** संकट में है।

संसदीय अनुमोदन:

उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा एवं राज्यसभा) द्वारा **2 माह के भीतर साधारण बहुमत** से अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।

यदि इस दौरान लोकसभा विघटित हो, तो यह उद्घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक से **30 दिनों** तक प्रभावी रहेगी, बशर्ते राज्यसभा ने इसे नियत समय में अनुमोदित कर दिया हो।

अवधि: एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद यह अनिश्चित काल तक जारी रहता है जब तक कि राष्ट्रपति इसे वापस न ले लें।

वित्तीय आपातकाल के संवैधानिक प्रभाव एवं परिणाम:

लागू होने की स्थिति में इसके प्रमुख परिणाम निम्नलिखित होते हैं:

(क) **केंद्रीय कार्यकारी निर्देश:** केंद्र सरकार किसी भी राज्य को **वित्तीय औचित्य/मर्यादा (Financial Propriety)** के निर्धारित सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकती है।

(ख) **राज्य विधेयकों का आरक्षण:** राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी **धन विधेयकों (Money Bills)** एवं अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्यपाल द्वारा **राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित** रखना अनिवार्य किया जा सकता है।

(ग) **राज्य सेवाओं के वेतन में कटौती:** राज्य के अधीन सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों तथा **उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायाधीशों** के वेतन एवं भत्तों में कटौती का निर्देश दिया जा सकता है।

(घ) **संघीय सेवाओं के वेतन में कटौती:** राष्ट्रपति संघ के अधीन सेवारत सभी कर्मचारियों तथा **उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीशों** के वेतन व भत्तों में कमी का निर्देश दे सकते हैं।

संवैधानिक संदर्भ एवं विश्लेषणात्मक मूल्यांकन (मूल्य संवर्धन):

44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978: 38वें संशोधन (1975) द्वारा राष्ट्रपति की संतुष्टि को गैर-न्यायिक बनाया गया था, जिसे 44वें संशोधन ने समाप्त कर उद्घोषणा को **न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)** के अधीन ला दिया।

वित्तीय संघवाद पर प्रभाव: आपातकाल के दौरान भारत का वित्तीय ढाँचा पूर्णतः एकात्मक (Unitary) हो जाता है और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाती है।

ऐतिहासिक तथ्य: स्वतंत्र भारत के इतिहास में (1991 के गंभीर भुगतान संतुलन संकट के दौरान भी) आज तक **एक बार भी अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं** किया गया है।

निष्कर्ष:

अनुच्छेद 360 एक ऐसा असाधारण सुरक्षा उपाय है जो गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति में देश की वित्तीय साख को पुनर्स्थापित करने का माध्यम बनता है, किंतु संघवाद की रक्षा के लिए इसका उपयोग केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जाना अभीष्ट है।

13. 101वें संविधान संशोधन अधिनियम (GST) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्या आपको लगता है कि यह टैक्स पर टैक्स लगने की व्यवस्था को खत्म करके पूरे देश को एक साझा बाजार बनाने में पूरी तरह सफल रहा है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार करते हुए **101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016** द्वारा 1 जुलाई 2017 से 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) लागू किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य **"एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार"** के सिद्धांत पर पूर्ववर्ती खंडित कर संरचना, कर-पर-कर (Cascading Effect/सोपानी प्रभाव) तथा अंतर-राज्यीय व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करना था।

101वें संविधान संशोधन अधिनियम (GST) की मुख्य संवैधानिक एवं संरचनात्मक विशेषताएं

यह संशोधन भारतीय सहकारी राजकोषीय संघवाद (Cooperative Fiscal Federalism) में एक युगांतरकारी कदम था, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

समवर्ती कराधान शक्ति (अनुच्छेद 246A): इसने केंद्र और राज्य विधानसभाओं को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक साथ कर लगाने की समवर्ती विधायी शक्ति प्रदान की, जिसने कराधान में संघ और राज्यों के पारंपरिक अनन्य क्षेत्राधिकार को साझा मंच में बदल दिया।

अंतर-राज्यीय व्यापार एवं IGST (अनुच्छेद 269A): अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) लगाने और संग्रह करने का अधिकार केंद्र को दिया गया। इस प्रकार संगृहीत राजस्व को GST परिषद की सिफारिशों के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है।

GST परिषद का गठन (अनुच्छेद 279A): राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त/कराधान मंत्रियों को मिलाकर GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। इसमें निर्णय **तीन-चौथाई (75%) भारित बहुमत** से होते हैं, जिसमें केंद्र का वोट भार एक-तिहाई (33.3%) और सभी राज्यों का संयुक्त वोट भार दो-तिहाई (66.7%) है।

अनेक अप्रत्यक्ष करों का समावेशन: इसने केंद्र के प्रमुख करों (केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क/CVD आदि) तथा राज्यों के करों (वैट/बिक्री कर, प्रवेश कर, चुंगी, विलासिता कर, मनोरंजन कर आदि) को एकल कर प्रणाली में समाहित किया।

राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र (धारा 18): GST लागू होने से राज्यों को होने वाले किसी भी संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए प्रारंभिक 5 वर्षों (2017–2022) तक क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) के माध्यम से पूर्ण वित्तीय भरपाई की संवैधानिक गारंटी दी गई।

गंतव्य-आधारित उपभोग कर (Destination-based Tax): GST मूल स्थान पर लगने वाले कर के स्थान पर उस राज्य में देय होता है जहाँ वस्तु या सेवा का अंतिम उपभोग होता है।

सोपानी प्रभाव की समाप्ति एवं 'साझा बाजार' के निर्माण का समालोचनात्मक मूल्यांकन

क्या GST कर-पर-कर की व्यवस्था को समाप्त कर पूरे देश को एक साझा बाजार बनाने में **पूरी तरह सफल** रहा है? इसका संतुलित विश्लेषण निम्नलिखित पक्षों के आलोक में किया जा सकता है:

1. सफलता के पक्ष में तर्क:

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की निर्बाध श्रृंखला: उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोग तक प्रत्येक चरण पर दिए गए कर का क्रेडिट मिलने से कराधान पर कर (Tax on Tax) का प्रभाव वस्तुतः समाप्त हुआ है।

लॉजिस्टिक्स दक्षता एवं सीमाओं का उन्मूलन: राज्य सीमाओं पर स्थापित वाणिज्यिक चेक-पोस्टों और चुंगी (Octroi) के समाप्त होने से माल ढुलाई के समय और लागत में भारी कमी आई है, जिसने पूरे देश को एक एकीकृत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर में बदला है।

ई-वे बिल (E-Way Bill) एवं ई-इनवॉइसिंग: देशव्यापी डिजिटल प्रणाली ने अंतर-राज्यीय व्यापार को पारदर्शी और सुगम बनाया है, जिससे 'साझा बाजार' की अवधारणा मूर्त रूप ले सकी है।

कर आधार का विस्तार एवं उछाल: मासिक GST संग्रह का नियमित रूप से 1.7–1.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक होना अनुपालन और बाजार एकीकरण में सुधार को प्रमाणित करता है।

2. कमियाँ एवं अधूरी सफलता के पक्ष में तर्क (क्यों यह "पूरी तरह" सफल नहीं है):

प्रमुख राजस्व मदों का बाहर होना: पेट्रोलियम उत्पाद (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, ATF, प्राकृतिक गैस), विद्युत, रियल एस्टेट तथा मानव उपभोग हेतु अल्कोहल को GST से बाहर रखा गया है। इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट की निर्बाध श्रृंखला टूट जाती है और इन क्षेत्रों में कर का सोपानी प्रभाव अब भी विद्यमान है।

जटिल एवं एकाधिक कर स्लैब: विजय केलकर समिति और डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम समिति द्वारा सुझाई गई एकल या सीमित 'राजस्व तटस्थ दर' (RNR) के विपरीत, भारत में 5 मुख्य स्लैब (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) तथा सोने/रत्नों पर विशेष दरें हैं। इससे वस्तुओं के वर्गीकरण विवाद (Classification Disputes) और मुकदमों में वृद्धि हुई है।

उलटा शुल्क ढांचा (Inverted Duty Structure): कई क्षेत्रों (जैसे वस्त्र, उर्वरक, फुटवियर) में तैयार माल की तुलना में कच्चे माल/इनपुट पर उच्च कर की दर होने से कार्यशील पूंजी अवरुद्ध होती है और रिफंड की जटिलताएं बढ़ती हैं।

फर्जी बिलिंग और तकनीकी अनुपालन बाधाएं: बोगस इनवॉइसिंग और अवैध ITC दावों की समस्या अब भी बनी हुई है। छोटे व्यापारियों एवं MSMEs के लिए जटिल अनुपालन और पोर्टल की तकनीकी त्रुटियां व्यापार सुगमता में बाधा डालती हैं।

राजकोषीय संघवाद एवं भावी सुधार (आगे की राह)

स्लैब का युक्तिकरण (Slab Rationalisation): वर्तमान 4-5 स्लैबों को मिलाकर मानक 3-स्तरीय दर संरचना (जैसे- मेरिट, स्टैंडर्ड और डिमेरिट दरें) में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

चरणबद्ध समावेशन: पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस और बिजली को GST के दायरे में लाकर ITC श्रृंखला को पूर्ण रूप से निर्बाध बनाया जाए।

अपीलीय अधिकरण की सक्रियता: विवादों के त्वरित निपटारे के लिए 'वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण' (GSTAT) का देशव्यापी संचालन प्रभावी किया जाए।

विश्वास-आधारित संघवाद: जून 2022 में क्षतिपूर्ति व्यवस्था समाप्त होने के बाद राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता की चिंताओं को दूर करने के लिए GST परिषद में राजनीतिक व नीतिगत सहमति को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

निष्कर्ष

101वां संविधान संशोधन भारतीय कराधान प्रणाली का सबसे क्रांतिकारी संरचनात्मक सुधार है, जिसने कर सोपानी प्रभाव को काफी हद तक समाप्त कर एक विशाल राष्ट्रीय साझा बाजार की मजबूत नींव रखी है। यद्यपि इसे 'पूरी तरह सफल' कहना अभी जल्दबाजी होगी, किंतु पेट्रोलियम के

समावेशन, दरों के सरलीकरण और प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से इसे एक आदर्श एवं त्रुटिहीन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में रूपांतरित किया जा सकता है।

14. सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाले फैसले (पुट्टास्वामी केस) के बाद आम जनता के मौलिक अधिकारों के दायरे में क्या बड़ा विस्तार हुआ है? परीक्षण कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने **न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)** वाद में सर्वसम्मति से ऐतिहासिक निर्णय देते हुए **निजता के अधिकार** (Right to Privacy) को संविधान के **अनुच्छेद 21** (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) के तहत एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार घोषित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निजता का अधिकार संविधान के भाग-III में प्रदत्त स्वतंत्रताओं और **अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 के 'स्वर्ण त्रिकोण' (Golden Triangle)** से संपुष्ट व अनुप्राणित है।

मौलिक अधिकारों के दायरे में बहुआयामी विस्तार:

पुट्टास्वामी निर्णय ने नागरिक अधिकारों की पारंपरिक परिभाषा को बदलते हुए इसे निम्नलिखित प्रमुख आयामों में विस्तृत किया:

(क) **शारीरिक एवं व्यक्तिगत स्वायत्तता (Bodily & Personal Autonomy):**

- क. प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर, लैंगिक पहचान तथा शारीरिक अखंडता (Bodily Integrity) पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार मिला।
- ख. इसमें महिलाओं के प्रजनन विकल्प चुनने का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन की स्वायत्तता शामिल है।

(ख) **सूचनात्मक निजता व डिजिटल अधिकार (Informational Privacy):**

- क. डिजिटल युग में नागरिकों का अपने व्यक्तिगत डेटा, बायोमेट्रिक्स और ऑनलाइन गतिविधियों पर आत्मनिर्णय का अधिकार स्थापित हुआ।
- ख. इसने राज्य और निजी कंपनियों द्वारा नागरिकों के अनियंत्रित डेटा संग्रहण व प्रोफाइलिंग को प्रतिबंधित करने तथा व्यापक 'डेटा संरक्षण कानून' की नींव रखी।

(ग) **निर्णयगत स्वायत्तता (Decisional Autonomy):**

- क. व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों—जैसे जीवनसाथी का चयन, विवाह, खान-पान की आदतें और जीवन शैली—में राज्य के अनुचित हस्तक्षेप से सुरक्षा प्राप्त हुई।

(घ) **राज्य की निगरानी व मनमाने डेटा संग्रहण पर रोक:**

- क. नागरिकों को राज्य की अनियंत्रित निगरानी (Surveillance State) के विरुद्ध संरक्षण मिला।
- ख. पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों द्वारा फोन टैपिंग, लोकेशन ट्रैकिंग या तलाशी पर संवैधानिक सीमाएं तय की गईं।

आनुपातिकता का परीक्षण (Test of Proportionality) एवं न्यायिक प्रभाव:

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निजता का अधिकार आत्यंतिक (Absolute) नहीं है, किंतु राज्य द्वारा इसमें किसी भी हस्तक्षेप को निम्नलिखित **त्रि-स्तरीय परीक्षण (Three-fold Test)** को पास करना अनिवार्य है:

वैधता (Legality): राज्य की कार्रवाई के पीछे एक वैधानिक कानून का अस्तित्व हो।

वैध राज्य उद्देश्य (Legitimate State Aim): कानून राज्य के किसी वैध और तर्कसंगत उद्देश्य की पूर्ति करता हो।

आनुपातिकता (Proportionality): अपनाए गए साधन और साध्य के बीच आनुपातिक संतुलन हो तथा नागरिक अधिकारों का न्यूनतम हनन हो।

पुट्टास्वामी निर्णय से प्रेरित प्रमुख परवर्ती न्यायिक विस्तार:

नवतेज सिंह जौहर वाद (2018): धारा 377 को आंशिक रूप से निरस्त कर वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों को निजता और गरिमा का हिस्सा माना गया।

जोसेफ शाइन वाद (2018): आईपीसी की धारा 497 (व्यभिचार) को असंवैधानिक घोषित किया गया, जिससे महिलाओं की यौन व वैवाहिक स्वायत्तता की पुष्टि हुई।

आधार वाद (2018): बैंक खातों और मोबाइल सिम को अनिवार्य रूप से आधार से जोड़ने जैसी मनमानी शर्तों को असंवैधानिक करार दिया गया।

शफीन जहां (हादिया) वाद (2018): अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को निजता और स्वतंत्रता का अभिन्न अंग माना गया।

निष्कर्ष:

पुट्टास्वामी निर्णय भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र में एक युगांतकारी मोड़ है, जिसने राज्य-केंद्रित व्यवस्था के स्थान पर **व्यक्ति-केंद्रित अधिकारों** को

पुनर्स्थापित किया है। भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की अनिवार्यताओं तथा नागरिक निजता के मध्य संतुलन साधते हुए 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम' का प्रभावी व पारदर्शी क्रियान्वयन इस अधिकार को वास्तविक अर्थों में सुरक्षित रखेगा।

15. जम्मू और कश्मीर के लिए बने संविधान के अनुच्छेद 370 पर लिखा था कि यह एक 'अस्थायी उपबंध' है। यह किस हद तक अस्थायी था और भारतीय राजनीति में इसके भविष्य पर चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भारतीय संविधान के **भाग XXI ('अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध')** के अंतर्गत अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया था। इसका मूल उद्देश्य तत्कालीन परिस्थितियों में जम्मू और कश्मीर के भारत संघ में पूर्ण संवैधानिक एकीकरण तक एक अंतरिम और संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रदान करना था।

'अस्थायी' स्वरूप का संवैधानिक एवं विधिक परीक्षण:

अनुच्छेद 370(3) और संविधान सभा की भूमिका: अनुच्छेद 370(3) के अनुसार, राष्ट्रपति राज्य की संविधान सभा की अनुशंसा पर ही इस उपबंध को निरस्त या संशोधित कर सकते थे।

'स्थायी बनाम अस्थायी' का विधिक द्वंद्व:

वर्ष 1957 में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा बिना किसी स्पष्ट अनुशंसा के भंग हो गई। इसके आधार पर *संपत प्रकाश वाद (1969)* में यह तर्क उभरा कि संविधान सभा के अभाव में यह उपबंध व्यावहारिक रूप से स्थायी हो गया है।

इसके विपरीत, *प्रेम नाथ कौल वाद (1959)* और भाग XXI का मूल शीर्षक इसके अस्थायी चरित्र की पुष्टि करते थे।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2023): पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने *'इन री अनुच्छेद 370'* मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 370 सदैव एक **अस्थायी उपबंध** था, जो युद्धोपरांत परिस्थितियों और एकीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए बनाया गया था।

भारतीय राजनीति में प्रभाव एवं भविष्य का राजनीतिक विश्लेषण:

राष्ट्रीय एकीकरण एवं असममित संघवाद: 'एक विधान, एक निशान, एक प्रधान' के विचार को साकार करते हुए राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूती मिली। इसके साथ ही, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुच्छेद 371 जैसे विशेष प्रावधानों के संरक्षण के साथ भारतीय **असममित संघवाद (Asymmetric Federalism)** के स्वरूप में संतुलन स्थापित हुआ।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पुनर्बहाली: 2019 के संवैधानिक पुनर्गठन (संविधान आदेश 272 एवं 273) के पश्चात त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, परिसीमन तथा हालिया विधानसभा चुनावों से जमीनी स्तर पर चुनावी राजनीति व लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ है।

राज्य के दर्जे (Statehood) की बहाली का विमर्श: भविष्य की राजनीति का मुख्य केंद्र केंद्र शासित प्रदेश से 'पूर्ण राज्य के दर्जे' की समयबद्ध बहाली और क्षेत्रीय जन-आकांक्षाओं का समायोजन रहेगा।

सुरक्षा एवं सीमा-पार आयाम: पथराव और सीमा-पार समर्थित अलगाववादी राजनीति पर अंकुश लगा है तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की आंतरिक संप्रभुता सुदृढ़ हुई है।

निष्कर्ष:

अनुच्छेद 370 की समाप्ति संवैधानिक एकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम थी। भारतीय राजनीति में इसका भविष्य अब जम्मू-कश्मीर के तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास, विश्वास-निर्माण, पूर्ण राज्यत्व की बहाली और सहकारी संघवाद के पोषण पर निर्भर करता है।

16. संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में 'गणराज्य' शब्द से पहले जुड़े शब्दों (संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक) की चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में इन्हें सही ठहराया जा सकता है? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना: भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार

भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्शन, आदर्श और उसका मूल उद्देश्य स्पष्ट करती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा इसमें संशोधन कर 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए। 'गणराज्य' (Republic) शब्द से पूर्व प्रयुक्त चार प्रमुख आदर्श—संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक—भारतीय राजव्यवस्था की प्रकृति को परिभाषित करते हैं।

---

1. चारों प्रमुख शब्दों की संवैधानिक एवं दार्शनिक व्याख्या

संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न (Sovereign):

इसका अर्थ है कि भारत आंतरिक रूप से सर्वोच्च और बाह्य नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र है। यह किसी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है तथा अपनी आंतरिक एवं विदेश नीतियां तय करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है।

समाजवादी (Socialist - 42वां संशोधन, 1976):

भारतीय समाजवाद 'मार्क्सवादी' या साम्यवादी न होकर 'लोकतांत्रिक समाजवाद' है। इसका उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है (डी. एस. नकारा वाद, 1983)।

पंथनिरपेक्ष (Secular - 42वां संशोधन, 1976):

पश्चिमी नकारात्मक पंथनिरपेक्षता (धर्म और राज्य का पूर्ण अलगाव) के विपरीत, भारतीय मॉडल 'सर्वधर्म समभाव' (सभी धर्मों के प्रति समान आदर एवं राज्य की तटस्थता) पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।

लोकतंत्रात्मक (Democratic):

यह 'जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए' शासन की संकल्पना पर आधारित है। भारत में अप्रत्यक्ष/प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया है, जो वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326), विधि का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा संचालित होता है।

---

2. वर्तमान परिस्थितियों में इनकी सार्थकता एवं समालोचनात्मक मूल्यांकन

वर्तमान भू-राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य में इन आदर्शों का औचित्य निम्नलिखित रूप से सिद्ध होता है:

संप्रभुता (Sovereignty):

चुनौतियां: तीव्र वैश्वीकरण, बहुपक्षीय संधियों की बाध्यताएं और अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्थाओं का प्रभाव। साथ ही, सीमा-पार साइबर हमले और बिग-टेक कंपनियों के एकाधिकार से डेटा संप्रभुता को खतरा।

औचित्य/सार्थकता: भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) बनाए रखी है (जैसे रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान स्वतंत्र विदेश नीति) और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act) के माध्यम से डिजिटल संप्रभुता को सुदृढ़ किया है।

समाजवाद (Socialism):

चुनौतियां: 1991 के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) सुधारों के बाद आर्थिक असमानता में वृद्धि (ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार आय विषमता)।

औचित्य/सार्थकता: एक्सेल वियर वाद (1978) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समाजवाद का अर्थ निजी संपत्ति का पूर्ण उन्मूलन नहीं है। वर्तमान में राज्य कल्याणकारी नीतियों—प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), और आयुष्मान भारत—के माध्यम से वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है (अनुच्छेद 38 और 39 का क्रियान्वयन)।

पंथनिरपेक्षता (Secularism):

चुनौतियां: समकालीन समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, पहचान की राजनीति तथा समान नागरिक संहिता (UCC) पर वैचारिक मतभेद।

औचित्य/सार्थकता: एस. आर. बोम्मई वाद (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान का 'मूल ढांचा' (Basic Structure) घोषित किया। भारत की बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक विविधता के संरक्षण और सामाजिक सौहार्द के लिए यह सिद्धांत आज भी अनिवार्य है।

लोकतंत्र (Democracy):

चुनौतियां: चुनावी राजनीति में धन-बल का बढ़ता प्रभाव, संस्थागत स्वायत्तता पर दबाव और सोशल मीडिया आधारित भ्रामक सूचनाएं।

औचित्य/सार्थकता: भारत प्रतिनिधि लोकतंत्र से आगे बढ़कर डिजिटल माध्यमों (MyGov, जनसुनवाई), स्थानीय स्वशासन (73वां व 74वां संशोधन) और चुनावी सहभागिता के विस्तार द्वारा सहभागी एवं सुदृढ़ लोकतंत्र के रूप में विकसित हो रहा है।

---

3. प्रमुख न्यायिक निर्णय एवं संवैधानिक संदर्भ

केशवानंद भारती वाद (1973): प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसके मूलभूत आदर्शों को संशोधित करके नष्ट नहीं किया जा सकता।

एस. आर. बोम्मई वाद (1994): पंथनिरपेक्षता और संघवाद संविधान के मूल ढांचे के अपरिवर्तनीय स्तंभ हैं।

डी. एस. नकारा वाद (1983): भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनूठा सम्मिश्रण है, जिसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर है।

निष्कर्ष

संविधान की प्रस्तावना में निहित ये चारों आदर्श केवल ऐतिहासिक या सैद्धांतिक शब्द नहीं हैं, बल्कि समकालीन चुनौतियों के बीच भारत को समावेशी विकास, अखंडता और वैश्विक प्रतिष्ठा की ओर अग्रसर करने वाले मार्गदर्शक प्रकाशस्तंभ हैं। बदलती वैश्विक एवं घरेलू परिस्थितियों में इनका स्वरूप गतिशील हुआ है, किंतु इनका मूल दार्शनिक औचित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक और अनिवार्य है।

17. आई.आर. कोएल्हो केस (2007) में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था? क्या इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कानूनों की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा है? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) वाद, जिसे **'नौवीं अनुसूची केस'** भी कहा जाता है, में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय देकर संसद की संविधान संशोधन शक्ति और न्यायिक समीक्षा के मध्य ऐतिहासिक संतुलन स्थापित किया। इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 31(ख) के तहत 9वीं अनुसूची को प्राप्त सुरक्षा असीमित नहीं है।

आई.आर. कोएल्हो वाद (2007) के प्रमुख निर्णय एवं वैधानिक सिद्धांत

(क) **कट-ऑफ तिथि (24 अप्रैल 1973) का निर्धारण:**

क. न्यायालय ने **वामन राव वाद (1981)** के सिद्धांत की पुष्टि करते हुए व्यवस्था दी कि **24 अप्रैल 1973** (केशवानंद भारती निर्णय की तिथि) के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए सभी केंद्रीय व राज्य कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

(ख) **पूर्ण उन्मुक्ति (Blanket Immunity) की समाप्ति:**

क. 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण या पूर्णकालिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों या मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

(ग) **'अधिकारों का सार' परीक्षण (Essence of Rights Test):**

क. न्यायालय ने कानून की वैधता परखने के लिए केवल उसके स्वरूप (Form) के स्थान पर उसके **प्रभाव और परिणाम (Direct Impact and Effect)** को जांचने का सिद्धांत दिया।

ख. **अनुच्छेद 14, 19 और 21** (मौलिक अधिकारों का 'स्वर्ण त्रिभुज') के मूल सार को नष्ट करने वाला कोई भी 9वीं अनुसूची का कानून मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर खारिज किया जाएगा।

क्या न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का अनिवार्य हिस्सा है? (विश्लेषण एवं दृष्टांत)

कोएल्हो निर्णय तथा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर यह पूर्णतः अकाट्य है कि **न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य व अभिन्न अंग है**:

संवैधानिक सर्वोच्चता एवं शक्ति पृथक्करण:
न्यायिक समीक्षा संविधान की सर्वोच्चता और विधि के शासन (Rule of Law) को बनाए रखने का प्राथमिक साधन है। यह कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर संविधान प्रदत्त नियंत्रण स्थापित करती है।

अनुच्छेद 32 और 226 की अहस्तांतरणीय प्रकृति:
सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) की न्यायिक समीक्षा की शक्ति संसद की अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्ति से परे है।

प्रासंगिक न्यायिक दृष्टांत:

केशवानंद भारती वाद (1973): मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसमें न्यायिक समीक्षा को अंतर्निहित माना गया।

मिनर्वा मिल्स वाद (1980): न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीमित संशोधन शक्ति और स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा स्वयं मूल ढांचे के अंग हैं।

एल. चंद्र कुमार वाद (1997): 7-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का अपरिवर्तनीय हिस्सा है, जिसे छीना नहीं जा सकता।

निष्कर्ष

आई.आर. कोएल्हो निर्णय ने 9वीं अनुसूची को विधायी मनमानेपन के 'सुरक्षित आश्रय स्थल' (Safe Haven) बनने से रोककर यह स्थापित किया कि न्यायिक समीक्षा से कोई भी संवैधानिक प्रावधान या कानून परे नहीं हो सकता। यह निर्णय विधायी शक्तियों और नागरिक अधिकारों के संरक्षण के बीच एक अग्रगामी संतुलन स्थापित करते हुए संवैधानिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है।

18. क्या 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने सचमुच एक संघीय (फेडरल) संविधान की व्यवस्था की थी? चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारतीय संवैधानिक विकास का एक मील का पत्थर था, जिसमें पहली बार औपचारिक रूप से एक 'संघीय प्रणाली' की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। यद्यपि इसने सैद्धांतिक रूप से संघीय ढांचे के आवश्यक अवयवों को समाहित किया, किंतु व्यवहार में औपनिवेशिक नियंत्रण, असाधारण एकात्मक शक्तियों तथा अंतर्निहित सीमाओं के कारण यह "सचमुच" एक वास्तविक संघीय संविधान स्थापित नहीं कर सका।

1935 के अधिनियम में संघीय विशेषताएं एवं प्रावधान

अधिनियम ने एक संघीय व्यवस्था की औपचारिक नींव रखते हुए निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान किए:

अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव: ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्य आयुक्त के प्रांतों तथा स्वेच्छा से शामिल होने वाली देशी रियासतों को मिलाकर एक 'अखिल भारतीय संघ' (All India Federation) गठित करने का प्रस्ताव किया गया।

शक्तियों का त्रि-स्तरीय विभाजन: विधायी शक्तियों को तीन सूचियों में स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया—

संघीय सूची (59 विषय - जैसे रक्षा, वैदेशिक मामले, मुद्रा आदि)
प्रांतीय सूची (54 विषय - जैसे पुलिस, शिक्षा, प्रांतीय लोक सेवा आदि)
समवर्ती सूची (36 विषय - जैसे आपराधिक कानून, नागरिक प्रक्रिया आदि)

संघीय न्यायालय की स्थापना: केंद्र और इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों के निपटारे के लिए 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक 'संघीय न्यायालय' (Federal Court) की स्थापना की गई।

प्रांतीय स्वायत्तता एवं द्विसदनीय व्यवस्था: प्रांतों में 1919 के अधिनियम द्वारा लागू द्वैध शासन को समाप्त कर 'प्रांतीय स्वायत्तता' प्रदान की गई और केंद्र में दो सदनों (संघीय सभा और राज्य परिषद) वाली विधायिका का प्रावधान किया गया।

एकात्मक प्रवृत्तियां एवं औपनिवेशिक सीमाएं (वास्तविक संघ न होने के कारण)

संवैधानिक प्रावधानों के गहन परीक्षण से स्पष्ट होता है कि यह ढांचा वास्तविक संघवाद की कसौटी पर खरा नहीं उतरा:

संघ का कभी अस्तित्व में न आना: देशी रियासतों के लिए संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था। आवश्यक संख्या में रियासतों द्वारा विलय-पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर न करने के कारण प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ कभी धरातल पर उतर ही नहीं सका।

अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रीकरण: संघीय सिद्धांतों के विपरीत अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) न तो संघीय विधायिका को दी गईं और न ही प्रांतीय विधायिका को, बल्कि वे पूर्णतः वायसराय/गवर्नर-जनरल के विवेकाधीन रखी गईं।

केंद्र में द्वैध शासन एवं विशेषाधिकार: केंद्र में द्वैध शासन लागू कर प्रतिरक्षा, विदेश मामले और धार्मिक विषय वायसराय के 'आरक्षित' नियंत्रण में रखे गए। साथ ही गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को वीटो, अध्यादेश निर्माण तथा विधेयकों को रोकने की असीमित शक्तियां प्राप्त थीं।

प्रांतीय स्वायत्तता पर आघात (धारा 93): अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत गवर्नर को संवैधानिक तंत्र विफल होने पर प्रांतीय मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर शासन अपने हाथ में लेने का अधिकार था, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता औपचारिक मात्र रह गई।

आलोचनात्मक विश्लेषण एवं मूल्य संवर्धन

समकालीन प्रतिक्रियाएं:

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना करते हुए इसे *"अनेक ब्रेकों वाली पर बिना इंजन की गाड़ी"* (a machine with all brakes and no engine) कहा।

मोहम्मद अली जिन्ना ने इस योजना को *"पूरी तरह सड़ा हुआ, बुनियादी तौर पर खराब और सर्वथा अस्वीकार्य"* बताया।

संवैधानिक प्रभाव: प्रो. के. सी. व्हीयर के दृष्टिकोण के अनुरूप यह व्यवस्था औपनिवेशिक नियंत्रण बनाए रखने वाला 'अर्ध-संघीय' प्रयास थी। इसके बावजूद, 1950 के स्वतंत्र भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका और शक्तियों के विभाजन जैसे लगभग 70-75% संरचनात्मक प्रावधान इसी अधिनियम से ग्रहण किए गए।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, 1935 का भारत सरकार अधिनियम सच्चे अर्थों में एक संघीय संविधान नहीं था, क्योंकि इसका अंतिम उद्देश्य भारतीय आकांक्षाओं को पूरा करना नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की रक्षा और केंद्र में औपनिवेशिक पकड़ को सुदृढ़ रखना था। तथापि, इसकी कमियों के बावजूद इसने भारतीय राजव्यवस्था को एकात्मक ढांचे से संघीय ढांचे की ओर मोड़ने में एक अनिवार्य ऐतिहासिक व संस्थागत आधारशिला की भूमिका निभाई।

19. नीति निदेशक तत्वों (DPSP) में समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रावधान होने के बावजूद भारत में अब तक इसे पूरे देश में लागू करने में कौन-सी रुकावटें और चुनौतियाँ आ रही हैं? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के भाग-IV में राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत **अनुच्छेद 44** में राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक **समान नागरिक संहिता (UCC)** सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू करने का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और लैंगिक समानता की स्थापना करना है। इसके बावजूद, स्वतंत्रता के सात दशकों से अधिक समय बाद भी इसे राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने में कई जटिल संवैधानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और विधिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

1. संवैधानिक एवं विधिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ी बाधाएं

गैर-न्यायसंगत प्रकृति (Non-justiciable): अनुच्छेद 37 के अनुसार, नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (enforceable) नहीं हैं, जिससे राज्य पर इसे तुरंत लागू करने की कोई विधिक बाध्यता नहीं है।

मौलिक अधिकारों के साथ अंतर्निहित द्वंद्व: अनुच्छेद 44 का सीधा टकराव **अनुच्छेद 25-28** (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) तथा **अनुच्छेद 29** (अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार) से होता है। आलोचकों का तर्क है कि व्यक्तिगत कानून धार्मिक स्वतंत्रता का अभिन्न अंग हैं।

संघीय ढांचा एवं विधायी क्षेत्राधिकार: संविधान की **7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5** में विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार शामिल हैं। केंद्र और राज्यों के बीच इस विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण संघीय संतुलन के लिए चुनौती उत्पन्न करते हैं।

2. बहुआयामी रुकावटें एवं चुनौतियाँ

धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता: भारत में विभिन्न धर्मों (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि) के अपने संहिताबद्ध और गैर-संहिता व्यक्तिगत कानून हैं। एक ही धर्म के भीतर भी क्षेत्रीय व संप्रदाय आधारित व्यापक विविधताएं हैं।

जनजातीय स्वायत्तता एवं प्रथागत कानून: पूर्वोत्तर राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों को संविधान की **5वीं और 6वीं अनुसूची** तथा **अनुच्छेद 371 (विशेष रूप से 371A-नागालैंड और 371G-मिजोरम)** के तहत अपने पारंपरिक और प्रथागत कानूनों को बनाए रखने की संवैधानिक स्वायत्तता प्राप्त है। इन पर समान कानून थोपने से सामाजिक असंतोष की आशंका रहती है।

अल्पसंख्यक समुदाय की आशंकाएं एवं पहचान का संकट: अल्पसंख्यकों में यह भय व्याप्त है कि समान नागरिक संहिता के नाम पर बहुसंख्यकवादी परंपराओं को उन पर थोप दिया जाएगा, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान क्षीण हो सकती है।

एकरूपता बनाम लैंगिक न्याय का भ्रम: यह वैचारिक द्वंद्व बना हुआ है कि क्या प्राथमिकता केवल 'एकरूपता' (Uniformity) को दी जाए या 'समानता और लैंगिक न्याय' (Gender Justice) को। केवल एकरूपता स्वतः लैंगिक समानता की गारंटी नहीं देती।

राजनीतिक आम सहमति का अभाव: विभिन्न राजनीतिक दलों के भिन्न दृष्टिकोणों और वोट-बैंक की राजनीति के कारण इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति नहीं बन पाई है।

3. न्यायिक दृष्टिकोण एवं विधि आयोग की सिफारिशें

प्रमुख न्यायिक निर्णय:

शाह बानो मामला (1985) और **सरला मुद्गल मामला (1995):** सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत कानूनों में लैंगिक असमानता को दूर करने और अनुच्छेद 44 को प्रभावी बनाने के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया।

सायरा बानो मामला (2017): न्यायालय ने 'तीन तलाक' को असंवैधानिक घोषित कर व्यक्तिगत कानूनों को मौलिक अधिकारों की कसौटी पर परखा।

जोस पाउलो कॉटिन्हो मामला (2019): न्यायालय ने गोवा के पुर्तगाली नागरिक संहिता (1867) की सराहना करते हुए पूरे देश के लिए यूसीसी के अभाव को रेखांकित किया।

21वें विधि आयोग का परामर्श पत्र (2018): विधि आयोग ने स्पष्ट किया था कि *"समान नागरिक संहिता इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय।"* आयोग ने सुझाव दिया कि विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद भेदभावपूर्ण और महिला-विरोधी प्रावधानों में आंतरिक सुधार करना अधिक व्यावहारिक कदम है।

आगे की राह (संतुलित समाधान)

(क) **आंतरिक और क्रमिक सुधार:** सीधे एकरूप कानून थोपने के बजाय सभी व्यक्तिगत कानूनों के भीतर सुधार (जैसे उत्तराधिकार, विवाह की न्यूनतम आयु और भरण-पोषण में लैंगिक समानता) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(ख) **हितधारकों के साथ संवाद एवं आम सहमति:** अल्पसंख्यक समुदायों, जनजातीय प्रतिनिधियों और महिला अधिकार संगठनों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर विश्वास का माहौल बनाना आवश्यक है।

(ग) **'एकरूपता' के स्थान पर 'समानता':** प्राथमिकता सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने की होनी चाहिए, न कि सांस्कृतिक विविधता को समाप्त करने की।

निष्कर्ष

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विविधता को मिटाना नहीं, बल्कि संवैधानिक नैतिकता और लैंगिक न्याय की रक्षा करना होना चाहिए। इसे सामाजिक परिपक्वता, विधि आयोग के सुझावों और लोकतांत्रिक आम सहमति के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना ही भारत के बहुलवादी ताने-बाने के अनुकूल होगा।

20. क्या स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार दिवाली पर पटाखे जलाने पर कानूनी पाबंदी लगाने की मांग करता है? अनुच्छेद 21 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार' केवल जैविक अस्तित्व तक सीमित न होकर गरिमापूर्ण जीवन, स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भी समाहित करता है। त्योहारों (विशेषकर दिवाली) पर पटाखों से उत्पन्न होने वाले गंभीर वायु और ध्वनि प्रदूषण ने 'स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार' तथा 'धार्मिक एवं व्यावसायिक स्वतंत्रता' के मध्य संवैधानिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण विमर्श खड़ा किया है।

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य एवं अधिकारों का टकराव

पटाखों पर कानूनी पाबंदी या नियमन की मांग विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्संबंध और संतुलन पर आधारित है:

अनुच्छेद 21 (स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार): जीवन के अधिकार का अनिवार्य पहलू स्वच्छ वायु और स्वास्थ्य है। जहरीले धुएं से होने वाला प्रदूषण नागरिकों, विशेषकर बच्चों और वृद्धों के जीवन के अधिकार का सीधा उल्लंघन करता है।

अनुच्छेद 48A एवं 51A(g): संविधान का अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निदेशक तत्व) राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का निर्देश देता है, वहीं अनुच्छेद 51A(g) के तहत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का 'मौलिक कर्तव्य' है।

अनुच्छेद 25 बनाम अनुच्छेद 21 (धार्मिक स्वतंत्रता बनाम सार्वजनिक स्वास्थ्य): अनुच्छेद 25(1) के तहत अंतःकरण और धर्म के आचरण की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है; यह स्पष्ट रूप से **'लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य'** के अधीन है। अतः धार्मिक रीति-रिवाजों के नाम पर ऐसा आचरण मान्य नहीं हो सकता जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डाले।

अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यापार एवं आजीविका का अधिकार): पटाखा निर्माताओं एवं लाखों श्रमिकों (विशेषकर शिवकाशी, तमिलनाडु) की आजीविका अनुच्छेद 19(1)(g) से संरक्षित है, किंतु अनुच्छेद 19(6) के तहत राज्य 'साधारण जनता के हित' में इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टिकोण एवं प्रमुख वाद

उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों में स्वच्छ पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए **'आनुपातिकता के सिद्धांत'** (Doctrine of Proportionality) और **'एहतियाती सिद्धांत'** (Precautionary Principle) को लागू किया है:

सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991): न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त जल और वायु का उपभोग करना जीवन के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है।

नॉइज़ पॉल्यूशन (ध्वनि प्रदूषण) वाद (2005): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी नागरिक को दूसरों को सुनने के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच अत्यधिक शोर करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया।

अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ (2018): इस ऐतिहासिक वाद में न्यायालय ने पूर्ण प्रतिबंध के स्थान पर एक संतुलित नियमन प्रस्तुत किया:

- अत्यधिक विषैले **बेरियम साल्ट (Barium Salts)** युक्त पारंपरिक पटाखों और लड़ी पटाखों (joined crackers) के निर्माण एवं बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध।
- केवल **'हरित पटाखों' (Green Crackers)** के निर्माण और बिक्री की अनुमति।
- दिवाली पर पटाखे जलाने के लिए **2 घंटे की निश्चित समय-सीमा** (रात 8:00 से 10:00 बजे) और सामुदायिक आतिशबाजी (Community Cracker-bursting) को प्रोत्साहन।

एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle): *वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम वाद (1996)* के अनुरूप राज्य और न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि वे पर्यावरण को गंभीर क्षति होने से पहले ही एहतियाती कदम उठाएं।

पूर्ण कानूनी पाबंदी बनाम नियमन: तार्किक विश्लेषण

1. पाबंदी के पक्ष में तर्क:

गंभीर स्वास्थ्य संकट: दिवाली के समय उत्तरी भारत में मौसमी कारकों (तापमान व्युत्क्रमण/Inversion) के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' (400+) श्रेणी में पहुँच जाता है, जिससे श्वसन व हृदय रोग बढ़ते हैं।

बाल अधिकारों की रक्षा: बच्चे वायु प्रदूषण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं।

2. पूर्ण पाबंदी के विपक्ष में चुनौतियाँ:

प्रवर्तन की विफलता एवं कालाबाजारी: पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर अवैध बिक्री और अवैध उपयोग को रोक पाना अत्यधिक कठिन सिद्ध होता है।

आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव: शिवकाशी में पटाखा उद्योग पर निर्भर लगभग 8-10 लाख श्रमिकों की आजीविका संकट में पड़ती है, तथा इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देखा जाता है।

आगे की राह (संतुलित समाधान)

हरित पटाखों को बढ़ावा: सीएसआईआर-नीरी (CSIR-NEERI) द्वारा विकसित कम उत्सर्जन वाले हरित पटाखे—जैसे **स्वास (SWAS), स्टार (STAR) और सफल (SAFAL)**—का बड़े पैमाने पर उत्पादन और मानकीकरण सुनिश्चित किया जाए, जो पार्टिकुलेट मैटर (PM 2.5/10) में 30% तक कमी लाते हैं।

सामुदायिक आतिशबाजी (Community Bursting): शहरों में खुले मैदानों में निर्धारित समय पर सामूहिक आतिशबाजी को अनिवार्य बनाया जाए ताकि व्यक्तिगत और अनियंत्रित प्रदूषण रुके।

कठोर विनियामक प्रवर्तन: पटाखों में बेरियम और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर अवैध बिक्री के विरुद्ध शून्य-सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जाए।

जन-जागरूकता: बच्चों और नागरिकों में पर्यावरण-अनुकूल त्योहार मनाने के प्रति व्यवहारिक बदलाव (Behavioral Change) को प्रेरित किया जाए।

निष्कर्ष

संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में सांस लेने का अधिकार देता है, किंतु यह अंधाधुंध पूर्ण कानूनी पाबंदी की मांग करने के बजाय **'सतत नियमन और आनुपातिक संतुलन'** की मांग करता है। सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण भी पूर्ण पाबंदी के स्थान पर हरित पटाखों के उपयोग, समय-सीमा निर्धारण और जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा के बीच एक सुदृढ़ संतुलन स्थापित करने का रहा है।

21. 'भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' से आप क्या समझते हैं? क्या इसमें नफरती भाषण (Hate Speech) भी शामिल है? भारत में फिल्मों पर सामान्य अभिव्यक्ति से अलग सेंसरशिप और पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 19(1)(क)** सभी नागरिकों को 'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसका आशय अपने विचारों, मतों, विश्वासों और दृष्टिकोण को शब्दों, लेखन, मुद्रण, चित्रों, कला या किसी अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम से निर्बाध रूप से व्यक्त एवं प्रसारित करने की स्वतंत्रता से है।

हालाँकि, यह अधिकार आत्यंतिक (निरपेक्ष) नहीं है। **अनुच्छेद 19(2)** के तहत राज्य इस पर आठ आधारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन (उचित प्रतिबंध) आरोपित कर सकता है:

भारत की संप्रभुता एवं अखंडता
राज्य की सुरक्षा
विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
लोक व्यवस्था
शिष्टाचार या सदाचार (नैतिकता)
न्यायालय की अवमानना
मानहानि
अपराध के लिए उद्दीपन

नफरती भाषण (Hate Speech) की संवैधानिक स्थिति:

नफरती भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है।

(क) **संवैधानिक मर्यादा:** नफरती भाषण लोक व्यवस्था, सदाचार और अपराध उद्दीपन के विरुद्ध होने के कारण अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है।

(ख) **न्यायिक दृष्टिकोण:**

क. **प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ वाद** तथा **अमीश देवगन बनाम भारत संघ वाद** में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि घृणास्पद भाषण समानता (अनुच्छेद 14) और गरिमापूर्ण जीवन (अनुच्छेद 21) के अधिकार का हनन करता है।

(ग) **विधिक प्रावधान एवं सिफारिशें:** भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएँ (पूर्ववर्ती आईपीसी 153A, 295A) सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले भाषणों को दंडनीय बनाती हैं। **विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट** ने भी नफरती भाषण को लोकतंत्र और सामाजिक समरसता के लिए गंभीर खतरा माना है।

फिल्मों पर सामान्य अभिव्यक्ति से अलग सेंसरशिप/पूर्व-प्रतिबंध का औचित्य:

भारत में चलचित्र अधिनियम, 1952 के तहत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा फिल्मों पर प्रदर्शन से पूर्व सेंसरशिप (Prior Restraint) लगाई जाती है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

दृश्य-श्रव्य माध्यम का गहरा प्रभाव: प्रिंट या सामान्य भाषण की तुलना में चलचित्र मानव के चेतन और अवचेतन मन पर अत्यधिक तीव्र, सजीव और स्थायी मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं।

सार्वभौमिक व व्यापक पहुँच: फिल्में साक्षर और निरक्षर, बच्चों और वयस्कों—सभी वर्गों तक समान रूप से आसानी से पहुँचती हैं, जिससे भावनाओं के भड़कने की संभावना अधिक होती है।

तात्कालिक जन-उत्तेजना का जोखिम: उत्तेजक दृश्यों या संवादों से तत्काल कानून-व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बिगड़ने का खतरा रहता है।

न्यायिक समर्थन:

के. ए. अब्बास बनाम भारत संघ (1970) वाद: सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय में माना कि चलचित्रों की विशिष्ट प्रकृति और उनकी त्वरित जन-ग्राह्यता के कारण फिल्मों पर पूर्व-सेंसरशिप लगाना संवैधानिक और न्यायोचित है।

एस. रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम वाद: न्यायालय ने अभिव्यक्ति और प्रतिबंध के बीच 'समीपवर्ती एवं प्रत्यक्ष संबंध' (स्पार्क इन ए पाउडर केग) की आवश्यकता को रेखांकित किया।

निष्कर्ष:
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जीवंत लोकतंत्र की रीढ़ है, किंतु यह सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं हो सकती। फिल्मों के संदर्भ में **न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल समिति** और **श्याम बेनेगल समिति** की अनुशंसाओं के अनुरूप राज्य को दमनकारी 'सेंसरशिप' की जगह 'आयु-आधारित वर्गीकरण एवं प्रमाणन' पर अधिक बल देना चाहिए, ताकि रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलित समन्वय स्थापित हो सके।

22. सूचना प्रौद्योगिकी कानून (IT Act) की धारा 66A को संविधान के अनुच्छेद 19 (बोलने की आजादी) का उल्लंघन क्यों माना गया? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000 की धारा 66A कंप्यूटर या डिजिटल माध्यम से "आपत्तिजनक" या "अप्रिय" संदेश भेजने पर दंडात्मक प्रावधान करती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद (2015)** में इसे संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(क)** (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का असंवैधानिक उल्लंघन घोषित करते हुए निरस्त कर दिया।

अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के प्रमुख विधिक एवं संवैधानिक आधार:

अस्पष्टता का सिद्धांत (Doctrine of Vagueness): धारा 66A में प्रयुक्त शब्द जैसे *'आपत्तिजनक'* (offensive), *'झुंझलाहट'* (annoyance) और *'असुविधा'* (inconvenience) विधि में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थे। स्पष्ट परिभाषा के अभाव में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इसका मनमाना और व्यक्तिपरक प्रयोग किया गया।

अनुच्छेद 19(2) के दायरे से बाहर: संविधान का अनुच्छेद 19(2) केवल विशिष्ट आधारों (जैसे राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना आदि) पर ही 'युक्तियुक्त निर्बंधन' लगाने की अनुमति देता है। धारा 66A इन वैध सीमाओं का अतिक्रमण करती थी।

अत्यधिक व्यापकता का सिद्धांत (Doctrine of Overbreadth): यह प्रावधान इतना व्यापक था कि इसने अपराधों के साथ-साथ निर्दोष अभिव्यक्ति, रचनात्मक व्यंग्य और वैध राजनीतिक असहमति को भी अपने दायरे में ले लिया।

चिलिंग इफ़ेक्ट (Chilling Effect): कठोर दंड और गिरफ्तारी के भय से नागरिकों में आत्म-नियंत्रण (self-censorship) की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसने स्वतंत्र चर्चा व लोकतंत्र की भावना को कुंद किया।

'विचार-विमर्श/वकालत' बनाम 'उकसावा' (Advocacy vs Incitement): न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल किसी विचार की वकालत या चर्चा करना अपराध नहीं है, जब तक कि वह हिंसा या अशांति के लिए प्रत्यक्ष उकसावे (क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर) का रूप न ले ले।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:
यद्यपि धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया गया, किंतु इसके बाद भी कई मामलों में इसके तहत मुकदमे दर्ज होना इसे **'ज़ॉम्बी लॉ' (Zombie Law)** बनाता है, जिस पर न्यायालय ने गहरी चिंता जताई है। अतः डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा, घृणास्पद भाषण (Hate Speech) के नियमन तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच एक सूक्ष्म व न्यायसंगत संतुलन स्थापित करना अनिवार्य है।

23. नागालैंड में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नए निर्देशों को स्थानीय नागा लोग अपने विशेषाधिकारों पर हमला क्यों मान रहे हैं? अनुच्छेद 371A के विशेष प्रावधानों के आलोक में समझाइए। *10*

उत्तर:
भूमिका:
नागालैंड में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तेल एवं गैस अन्वेषण तथा पट्टा आवंटन से संबंधित केंद्रीय दिशानिर्देशों को स्थानीय नागा समुदाय अपनी संवैधानिक स्वायत्तता और पारंपरिक अधिकारों पर अतिक्रमण मान रहा है। यह विवाद संविधान के **अनुच्छेद 371A** के तहत प्रदत्त विशेष दर्जे और केंद्र के अधिकार क्षेत्र के मध्य टकराव से उत्पन्न हुआ है।

अनुच्छेद 371A के संवैधानिक प्रावधान एवं स्वायत्तता:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: वर्ष 1960 के **'16-सूत्रीय समझौते'** के आधार पर 13वें संविधान संशोधन (1962) द्वारा अनुच्छेद 371A जोड़ा गया, जो नागालैंड को असममित संघवाद (Asymmetric Federalism) के तहत विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 371A(1)(a)(iv) का संरक्षण: इसके अनुसार, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून नागालैंड में **"भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व तथा अंतरण"** (Ownership and transfer of land and its resources) पर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि नागालैंड विधानसभा एक संकल्प पारित करके इसे स्वीकार न करे।

प्रथागत कानूनों की सर्वोच्चता: नागा प्रथागत कानून और प्रक्रियाएं (Customary laws) भूमि व खनिजों पर सामुदायिक तथा कुल (Clan) के मालिकाना हक को मान्यता देती हैं।

नागा असंतोष के प्रमुख कारण:

संघीय अधिकार क्षेत्र का टकराव: केंद्र सरकार संघ सूची की **प्रविष्टि 53** (पेट्रोलियम और तेल क्षेत्रों का विनियमन) के तहत संपूर्ण अधिकार का दावा करती है, जबकि राज्य अनुच्छेद 371A के तहत "भूमि के संसाधनों" पर राज्य विधानसभा की अनन्य विधायी शक्ति मानता है।

'NPNG नियम, 2012' की अनदेखी: नागालैंड विधानसभा ने वर्ष 2012 में *'नागालैंड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (NPNG) विनियम'* पारित किए थे, जिसके तहत अन्वेषण व दोहन के पट्टे देने का अधिकार राज्य को दिया गया था। केंद्र के नए निर्देश इन नियमों को दरकिनार करते हैं।

सामुदायिक स्वामित्व की उपेक्षा एवं बाहरी कंपनियों का भय: नागालैंड में भूमि का स्वामित्व सरकार के पास न होकर समुदायों/व्यक्तियों के पास होता है। केंद्र द्वारा बाहरी सार्वजनिक या निजी कंपनियों को सीधे पट्टे देने के प्रयास को स्थानीय लोग अपनी पहचान, भूमि-अधिकार और आजीविका के लिए खतरा मानते हैं।

आगे की राह (संतुलित समाधान):

सहकारी संघवाद: केंद्र और राज्य के बीच टकराव के स्थान पर सांविधिक संवाद स्थापित कर एक साझा नियामक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

लाभ-साझाकरण मॉडल (Revenue-sharing Mechanism): अन्वेषण से प्राप्त रॉयल्टी और लाभ में स्थानीय जनजातीय परिषदों (नागा होहो) और भूमि स्वामियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

ऊर्जा सुरक्षा बनाम स्वायत्तता का संतुलन: राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए जनजातीय स्वायत्तता और अनुच्छेद 371A की मूल भावना का पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए।

24. 'सुप्रीम कोर्ट संसद को संविधान में अपनी मनमर्जी से और मनमाने तरीके से संशोधन करने से रोकता है।' इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान में ब्रिटेन की 'संसदीय संप्रभुता' के स्थान पर 'संवैधानिक सर्वोच्चता' को अपनाया गया है। यद्यपि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों और **'मूल ढांचा सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine)** के माध्यम से संसद की मनमानी संशोधन शक्ति पर प्रभावी अंकुश लगाया है।

मनमानी संशोधन शक्ति पर अंकुश: संवैधानिक एवं न्यायिक विकास

(क) **अनुच्छेद 13 बनाम अनुच्छेद 368 का अंतर्संबंध:**

क. *शंकरी प्रसाद वाद (1951)* और *सज्जन सिंह वाद (1965)* में न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन सामान्य विधि (अनुच्छेद 13) के अंतर्गत नहीं आता।

ख. *गोलकनाथ वाद (1967)* में न्यायालय ने निर्णय पलटते हुए कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती।

(ख) **मूल ढांचा सिद्धांत का उद्भव:**

क. **केशवानंद भारती वाद (1973):** सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संशोधन को वैध ठहराते हुए ऐतिहासिक 'मूल ढांचा सिद्धांत' प्रतिपादित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु उसके 'मूल ढांचे' (जैसे- लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, विधि का शासन आदि) को नष्ट नहीं कर सकती।

(ग) **सीमित संशोधन शक्ति का संरक्षण:**

क. **मिनर्वा मिल्स वाद (1980):** 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 368(4) एवं 368(5) (जो संसद को असीमित संशोधन शक्ति देते थे) को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद की *'सीमित संशोधन शक्ति'* स्वयं संविधान का मूल ढांचा है।

ख. **आई. आर. कोएल्हो वाद (2007):** 9वीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल किए गए कानूनों को भी मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन लाया गया।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण: न्यायिक समीक्षा बनाम संसदीय संप्रभुता

यद्यपि न्यायालय का हस्तक्षेप संविधान की रक्षा करता है, किंतु इसकी निम्नलिखित आधारों पर आलोचना भी की जाती है:

मूल ढांचे की अस्पष्ट परिभाषा: संविधान में मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है। यह न्यायपालिका के व्यक्तिपरक विवेक पर निर्भर करता है, जिससे संवैधानिक अनिश्चितता उत्पन्न होती है।

अनिर्वाचित न्यायपालिका का वीटो: लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद जनता की संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। आलोचकों का मानना है कि अनिर्वाचित न्यायाधीशों द्वारा विधायी इच्छा पर वीटो लगाना 'न्यायिक अतिक्रमण' (Judicial Overreach) को बढ़ावा देता है।

प्रशासनिक व न्यायिक सुधारों में बाधा: 99वां संविधान संशोधन / एनजेएसी वाद (2015) में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' के उल्लंघन के आधार पर रद्द करना इस तनाव का प्रमुख उदाहरण है, जहाँ संसद के व्यापक सुधार प्रयास को निरस्त कर दिया गया।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संसद की संशोधन शक्ति पर सीमाएं लगाना किसी संस्थागत संघर्ष का विषय न होकर **संविधानवाद (Constitutionalism)** और **नियंत्रण एवं संतुलन (Checks and Balances)** का प्रतीक है। यह सिद्धांत संसद को तानाशाह बनने से रोकता है, किंतु न्यायपालिका को भी 'न्यायिक संयम' बरतते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान की रक्षा के नाम पर जनता के प्रतिनिधियों की वैध विधायी शक्ति बाधित न हो।

खण्ड 02 : केंद्र-राज्य संबंध एवं संघवाद

25. 'महिलाएं न तो कोई धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समूह हैं और न ही वे पिछड़ा वर्ग हैं।' इस बात को ध्यान में रखते हुए पंचायतों और नगरपालिकाओं से लेकर संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने के सफर पर चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

महिलाएं कुल जनसंख्या का लगभग आधा (लगभग 48.5%) हिस्सा हैं। वे किसी एक जाति, धर्म, भाषा या वर्ग तक सीमित न होकर समाज के प्रत्येक स्तर में उपस्थित एक 'क्रॉस-कटिंग जनसांख्यिकीय' (समग्र-समावेशी समूह) हैं। अतः उनका राजनीतिक बहिष्करण पारंपरिक सामाजिक पिछड़ेपन की तुलना में गहरा एवं संस्थागत पितृसत्तात्मक संरचनाओं का परिणाम है। इस संदर्भ में महिलाओं का आरक्षण केवल पारंपरिक सामाजिक न्याय (अनुच्छेद 15/16) तक सीमित न होकर, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक समावेशन और समानता का विषय है।

1. स्थानीय निकायों से सशक्तिकरण की शुरुआत (तृणमूल स्तर)

स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु संविधान में युगांतरकारी संशोधन किए गए:

73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992:

अनुच्छेद 243D (पंचायतों में) और **अनुच्छेद 243T (नगरपालिकाओं में)** के माध्यम से महिलाओं के लिए न्यूनतम **33% (एक-तिहाई)** सीटें और अध्यक्ष पद आरक्षित किए गए।

राज्यों द्वारा विस्तार: बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड सहित लगभग 20 राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण को बढ़ाकर **50%** कर दिया।

परिणाम: स्थानीय निकायों में 14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (EWRs) चुनकर आईं, जिससे नीति-निर्माण में स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसे जमीनी मुद्दे प्राथमिकता बने।

2. संसद एवं विधानसभाओं तक विधायी संघर्ष की यात्रा

स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय/राज्य स्तर तक आरक्षण का विस्तार एक लंबा और चुनौतीपूर्ण संघर्ष रहा:

शुरुआती प्रयास (1996–2008): सर्वप्रथम 1996 में **81वां संविधान संशोधन विधेयक** पेश किया गया। इसके बाद 1998, 1999 और 2003 में प्रयास किए गए, किंतु राजनीतिक आम सहमति के अभाव में विधेयक पारित नहीं हो सके।

108वां संविधान संशोधन विधेयक (2008): यह विधेयक 2010 में राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन 15वीं लोक सभा के विघटन के कारण निष्प्रभावी (Lapse) हो गया।

106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम): लगभग तीन दशकों के प्रयास के बाद ऐतिहासिक रूप से पारित हुआ:

अनुच्छेद 330A: लोक सभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण।

अनुच्छेद 332A: राज्य विधान सभाओं में एक-तिहाई आरक्षण।

अनुच्छेद 239AA में संशोधन: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में आरक्षण।

अनुच्छेद 334A (सूर्यास्त खंड एवं शर्तें): यह आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना और उसके पश्चात परिसीमन (Delimitation) के बाद प्रभावी होगा तथा 15 वर्षों तक लागू रहेगा।

3. चुनौतियाँ एवं विश्लेषणात्मक मूल्यांकन

प्रॉक्सी राजनीति ('सरपंच पति' सिंड्रोम): स्थानीय स्तर पर वास्तविक निर्णय-प्रक्रिया पुरुष परिजनों द्वारा नियंत्रित होने से आरक्षण का उद्देश्य प्रभावित होता है।

क्रियान्वयन में विलंब: 106वें संशोधन को आगामी जनगणना और परिसीमन से जोड़ने के कारण इसके 2029 या उसके बाद ही लागू होने की संभावना है।

वैश्विक तुलना में निम्न प्रतिनिधित्व: अंतर-संसदीय संघ (IPU) की वैश्विक रैंकिंग में भारत महिला प्रतिनिधित्व के मामले में काफी पीछे (वर्तमान में 18वीं लोक सभा में महिला प्रतिनिधित्व लगभग 13.6% ही) है।

आंतरिक आरक्षण (Quotas within Quota) का अभाव: ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए पृथक कोटे की मांग को लेकर राजनीतिक मतभेद।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

पंचायतों से लेकर संसद तक महिला आरक्षण की यात्रा भारत के 'प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र' को 'सहभागितामूलक एवं समावेशी लोकतंत्र' में बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। भविष्य में इस आरक्षण को प्रतीकात्मक से वास्तविक बनाने के लिए राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र, महिलाओं की क्षमता निर्माण, वित्तीय स्वायत्तता और पितृसत्तात्मक मानसिकता में परिवर्तन आवश्यक है।

26. भारत के संघीय ढांचे में राज्यपाल के पद और उसकी भूमिका की चर्चा कीजिए। राज्य विधानसभा द्वारा पास किए गए किसी बिल पर मंजूरी देने के मामले में राज्यपाल के पास क्या शक्तियां होती हैं? क्या वह अपने सभी फैसलों में राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के भाग VI में **अनुच्छेद 153** के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है तथा **अनुच्छेद 154** के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। भारत के संघीय ढांचे में राज्यपाल केंद्र और राज्य के मध्य एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सेतु की भूमिका निभाता है।

संघीय ढांचे में राज्यपाल का पद एवं दोहरी भूमिका

राज्यपाल का पद एकात्मक और संघीय विशेषताओं के संतुलन पर आधारित है, जिसकी दोहरी प्रकृति निम्नलिखित है:

राज्य का संवैधानिक प्रमुख: संसदीय प्रणाली के अनुरूप राज्यपाल राज्य का नाममात्र (औपचारिक) प्रमुख होता है, जो सामान्य परिस्थितियों में राज्य मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' पर कार्य करता है।

केंद्र सरकार का प्रतिनिधि: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति (केंद्र) द्वारा होती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है (अनुच्छेद 156)। इस रूप में वह केंद्र और राज्य के बीच संवाद और राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनता है।

संघीय तनाव का बिंदु: केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की कथित 'अति-सक्रियता' अथवा पक्षपातपूर्ण आचरण अक्सर राज्य की स्वायत्तता और सहकारी संघवाद के साथ टकराव उत्पन्न करता है।

विधेयकों पर सहमति संबंधी शक्तियां (अनुच्छेद 200 एवं 201)

राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनने के लिए राज्यपाल की सहमति अनिवार्य है। **अनुच्छेद 200** के तहत राज्यपाल के पास चार विकल्प उपलब्ध हैं:

(क) **सहमति देना:** राज्यपाल विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, जिसके पश्चात वह अधिनियम बन जाता है।

(ख) **सहमति रोकना (Withhold Assent):** राज्यपाल विधेयक पर सहमति रोक सकता है, जिससे विधेयक समाप्त हो जाता है।

(ग) **पुनर्विचार हेतु लौटाना:** धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयकों को वह संदेश सहित विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि विधानमंडल संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को पुनः पारित कर देता है, तो राज्यपाल सहमति देने के लिए **बाध्य** होता है।

(घ) **राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना (अनुच्छेद 201):** उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाले विधेयक को आरक्षित करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महत्व या संविधान-विरोधी विषयों से जुड़े विधेयकों को भी आरक्षित किया जा सकता है।

'यथाशीघ्र' की व्याख्या एवं पॉकेट वीटो का मुद्दा: राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोके रखने पर सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया निर्णयों में स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 200 में उल्लिखित **"यथाशीघ्र" (as soon as possible)** शब्द का अर्थ है कि राज्यपाल बिना किसी संवैधानिक कारण के विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते।

क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है?

अनुच्छेद 163(1) के अनुसार, राज्यपाल अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर अन्य सभी कार्यों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। अतः वह **सभी फैसलों में सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है**। उसके विवेकाधिकार को दो भागों में बांटा जा सकता है:

संवैधानिक विवेकाधिकार (Constitutional Discretion):

अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना।

अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की रिपोर्ट भेजना।

छठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित स्वायत्त जिला परिषदों के प्रशासन संबंधी अधिकार।

परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार (Situational Discretion):

त्रिशंकु विधानसभा में स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति।

विश्वास मत खो चुकी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना।

सदन में बहुमत खो चुके मंत्रिमंडल द्वारा विधानसभा भंग करने की सिफारिश को अस्वीकार करना।

न्यायिक निर्णय एवं आयोगों की सिफारिशें

शमशेर सिंह वाद (1974) व एस. आर. बोम्मई वाद (1994): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा है और उसका विवेकाधिकार असाधारण परिस्थितियों तक ही सीमित है।

नबाम रेबिया वाद (2016): न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यपाल का विवेकाधिकार अनुच्छेद 163(1) के कड़े दायरे में है और वह समानांतर सत्ता केंद्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता।

सरकारिया आयोग (1988) एवं पुंछी आयोग (2010): राज्यपाल को निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए तथा विधेयकों पर निर्णय लेने हेतु अधिकतम 6 माह की समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए।

निष्कर्ष

राज्यपाल का पद भारतीय संघवाद की धुरी है। लोकतांत्रिक जनादेश और सहकारी संघवाद को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक है कि राज्यपाल संविधान के 'सद्भावनापूर्ण संरक्षक' के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, न कि सक्रिय राजनीतिक अभिकर्ता के रूप में।

27. भारतीय संघीय व्यवस्था देश की क्षेत्रीय और भाषाई विविधताओं को साथ लेकर चलने में कितनी कामयाब रही है? कुछ राज्यों को दिए गए विशेष दर्जे (असममित संघवाद) की भूमिका बताइए और राज्यों के बीच विवाद सुलझाने के उपायों पर सुझाव दीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संघवाद का स्वरूप 'एक साथ जुड़े रहने' (होल्डिंग टुगेदर) वाले मॉडल पर आधारित है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 1 में 'राज्यों का संघ' कहा गया है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने इसे 'सहकारी संघवाद' की संज्ञा दी थी। भारत की असीम सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और भाषाई विविधता के प्रभावी प्रबंधन में भारतीय संघीय प्रणाली ने एक सशक्त लोकतांत्रिक माध्यम की भूमिका निभाई है।

1. क्षेत्रीय एवं भाषाई विविधताओं के समायोजन का समालोचनात्मक मूल्यांकन

सफलताएँ एवं उपलब्धियाँ:

भाषाई पुनर्गठन (1956): फजल अली आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956) के तहत राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया, जिसने क्षेत्रीय अस्मिता को राष्ट्रीय पहचान से जोड़कर अलगाववादी प्रवृत्तियों को शांत किया।

संवैधानिक भाषा नीति: संविधान की 8वीं अनुसूची का विस्तार (मूल 14 से वर्तमान 22 भाषाएँ), राजभाषा अधिनियम (1963) द्वारा गैर-हिंदी भाषी राज्यों की चिंताओं का निवारण तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 'त्रि-भाषा सूत्र' का समावेश भाषाई सह-अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रहा है।

स्थानीय स्वायत्तता: संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से पूर्वोत्तर के जनजातीय समुदायों को विधायी व प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की गई।

राष्ट्रीय अखंडता का संरक्षण: भारत ने भाषा या क्षेत्र के आधार पर विघटनकारी आंदोलनों को लोकतंत्र की मुख्यधारा में समाहित किया है।

विद्यमान चुनौतियाँ व सीमाएँ:

भावी परिसीमन की चिंताएँ: जनसांख्यिकी नियंत्रण में सफल रहे दक्षिणी राज्यों में यह आशंका है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से लोकसभा में उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।

भाषाई राजनीति: गैर-हिंदी भाषी राज्यों में राजभाषा नीति को लेकर 'भाषा थोपने' की आशंकाएँ और राजनीतिक तनाव।

प्रवासन एवं क्षेत्रीयतावाद: अंतर्देशीय प्रवासन के कारण स्थानीय बनाम बाहरी ('भूमिपुत्र सिद्धांत') का तनाव, विशेषकर औद्योगिक और महानगरीय क्षेत्रों में।

क्षेत्रीय आर्थिक असमानता: पूर्वी व पूर्वोत्तर राज्यों तथा पश्चिमी/दक्षिणी राज्यों के बीच निरंतर बढ़ता क्षेत्रीय विकास अंतराल।

2. असममित संघवाद (विशेष दर्जे) की भूमिका

भारतीय संविधान ने सभी इकाइयों के साथ समान व्यवहार के बजाय उनकी विशिष्ट ऐतिहासिक, भू-रणनीतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप 'असममित संघवाद' (असीमित/विशिष्ट व्यवस्था) को अपनाया है:

अनुच्छेद 371 से 371-J के विशिष्ट प्रावधान:

अनुच्छेद 371-A (नागालैंड) एवं 371-G (मिजोरम): नगा व मिजो धार्मिक/सामाजिक प्रथाओं और प्रथागत कानूनों को संसद के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से संरक्षण प्रदान किया गया।

अनुच्छेद 371 (महाराष्ट्र व गुजरात) एवं 371-J (कर्नाटक): विदर्भ, मराठवाड़ा और हैदराबाद-कर्नाटक जैसे पिछड़े क्षेत्रों के संतुलित विकास हेतु अलग विकास बोर्ड और राज्यपाल को विशेष दायित्व।

अनुच्छेद 371-B, C, D, F: असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश तथा सिक्किम के लिए विशेष सुरक्षात्मक उपाय।

5वीं व 6वीं अनुसूची: जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक रीति-रिवाजों, भूमि अधिकारों और संस्कृति के संरक्षण हेतु स्वायत्तशासी प्रशासनिक ढांचा।

वित्तीय असममितता: कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों को विशेष अनुदान, वित्त आयोग के क्षैतिज कर अंतरण फॉर्मूले में 'वनावरण' व 'क्षेत्रफल' को वरीयता देना।

भूमिका का महत्व: इस व्यवस्था ने अलगाववाद को रोककर सीमांत क्षेत्रों को भारतीय राष्ट्र-राज्य में भावनात्मक रूप से एकीकृत किया तथा 'विविधता में एकता' के सिद्धांत को व्यवहारिक धरातल प्रदान किया।

3. राज्यों के बीच विवाद सुलझाने के संस्थागत उपाय एवं सुझाव

भारत में अंतर-राज्यीय सीमा विवाद (जैसे असम-मिजोरम, महाराष्ट्र-कर्नाटक) तथा जल विवाद (जैसे कावेरी, सतलुज-यमुना लिंक नहर) संघवाद के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इनके समाधान हेतु निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं:

संवैधानिक मंचों का पुनरुद्धार (अनुच्छेद 263): सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप 'अंतर-राज्यीय परिषद' (आईएससी) को एक स्थायी, सक्रिय और अनिवार्य विचार-विमर्श मंच बनाया जाए तथा इसकी वर्ष में कम से कम तीन बैठकें सुनिश्चित हों।

क्षेत्रीय परिषदों (जोनल काउंसिल्स) का सुदृढ़ीकरण: गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत 5 क्षेत्रीय परिषदों और पूर्वोत्तर परिषद को केवल सलाहकारी न रखकर विवादों के पूर्व-निवारण (कॉन्फ्लिक्ट प्रीवेंशन) का प्रभावी माध्यम बनाया जाए।

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम में सुधार:

विवादों के समयबद्ध निस्तारण हेतु सभी जल विवादों के लिए एक स्थायी, एकल 'अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिकरण' का गठन।

तकनीकी एवं वैज्ञानिक डाटा साझाकरण के लिए पारदर्शी संस्थागत तंत्र की स्थापना।

न्यायिक तंत्र का प्रभावी उपयोग: राज्यों के मध्य विधिक विवादों में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का त्वरित एवं मध्यस्थता-उन्मुख उपयोग।

नीति आयोग की भूमिका: नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल को राज्यों के मध्य वित्तीय, विकासात्मक और नीतिगत समन्वय का सशक्त मंच बनाया जाए।

सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद: अंतर-राज्यीय व्यापार, प्रवासन और पुलिस समन्वय के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं (बेस्ट प्रैक्टिसेज) के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद को संविधान का 'मूल ढांचा' घोषित किया था। भारत का संघवाद एक गतिशील प्रक्रिया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के सम्मान, असममित सुरक्षा उपायों के संरक्षण और संस्थागत संवाद को सुदृढ़ करके ही भारत एक मजबूत, समावेशी और अखंड संघीय राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सकता है।

28. भारत में योजनाबद्ध विकास के दौर में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में क्या बदलाव आए हैं? हाल के टैक्स और वित्तीय सुधारों ने राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता को कितना प्रभावित किया है? *15*

उत्तर:

भारतीय संविधान के भाग बारह (अनुच्छेद 264–300) में केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विस्तृत ढांचा निर्धारित किया गया है। भारत में नियोजन काल (1950) से लेकर समकालीन सुधारों तक केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंध निरंतर रूपांतरित हुए हैं।

1. योजनाबद्ध विकास के दौर में वित्तीय संबंधों का क्रमिक विकास (1950-2014 एवं उपरांत)

योजना आयोग बनाम वित्त आयोग का द्वंद्व: मूल संवैधानिक व्यवस्था में **अनुच्छेद 280** के तहत गठित वित्त आयोग को संसाधन हस्तांतरण की प्राथमिक संस्था माना गया था (**अनुच्छेद 275** के तहत सांविधिक अनुदान)। किंतु, योजना आयोग की स्थापना के बाद वित्तीय हस्तांतरण का बड़ा हिस्सा योजना आयोग के माध्यम से होने लगा, जिससे वित्त आयोग की भूमिका सीमित होकर 'गैर-योजनागत राजस्व घाटे' तक सिमट गई।

अनुच्छेद 282 के तहत विवेकाधीन अनुदानों का प्रभुत्व: संविधान के अनुच्छेद 282 (जो मूलतः एक आकस्मिक उपबंध था) का व्यापक उपयोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) और केंद्रीय योजना सहायता के लिए किया गया। इससे केंद्र सरकार की विवेकाधीन शक्तियां बढ़ीं और राज्यों की वित्तीय निर्भरता में वृद्धि हुई।

गाडगिल-मुखर्जी फॉर्मूला: राज्यों को दी जाने वाली योजना सहायता में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता लाने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में **गाडगिल फॉर्मूला** (1969) तथा आठवीं योजना में **गाडगिल-मुखर्जी संशोधित फॉर्मूला** लागू किया गया। इसमें जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, वित्तीय प्रदर्शन और विशेष समस्याओं को भार दिया गया।

योजनागत बनाम गैर-योजनागत व्यय का विभाजन: इस कृत्रिम वर्गीकरण से परिसंपत्तियों के सृजन (योजनागत) को रखरखाव (गैर-योजनागत) की तुलना में अनुचित प्राथमिकता मिली, जिसे वर्ष 2017-18 में बजट सुधारों के तहत समाप्त किया गया।

योजना आयोग की समाप्ति एवं नीति आयोग: 2014 के बाद योजना आयोग के विलोपन और **14वें वित्त आयोग** की सिफारिश (राज्यों को कर हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर **42%** करना, जो 15वें वित्त आयोग में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद **41%** हुई) से राजकोषीय हस्तांतरण का औपचारिक केंद्र पुनः संवैधानिक वित्त आयोग बन गया।

2. हालिया कर एवं वित्तीय सुधार तथा राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता पर प्रभाव

वस्तु एवं सेवा कर (GST) और अनुच्छेद 279A:

साझा संप्रभुता (सहकारी संघवाद): **101वें संविधान संशोधन** के माध्यम से स्थापित **GST परिषद (अनुच्छेद 279A)** ने 'एक राष्ट्र, एक कर' के अंतर्गत केंद्र और राज्यों को संयुक्त निर्णय-प्रक्रिया का मंच दिया।

स्वायत्तता का संकुचन: राज्यों ने बिक्री कर (VAT), प्रवेश कर, मनोरंजन कर आदि पर अपनी स्वायत्त कर-दर निर्धारण की शक्ति खो दी। पेट्रोलियम, शराब और रियल एस्टेट को छोड़कर राज्यों के पास राजस्व जुटाने के स्वतंत्र साधन सीमित हो गए।

उपकर एवं अधिभार (Cesses and Surcharges) का प्रसार:

अनुच्छेद 270 के अंतर्गत केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले उपकर और अधिभार विभाज्य पूल (Divisible Pool) का हिस्सा नहीं होते हैं। केंद्र के सकल कर राजस्व में उपकर व अधिभार का अनुपात पिछले एक दशक में बढ़कर लगभग 15-18% हो गया है, जिससे राज्यों को मिलने वाले कुल राजस्व का प्रभावी हिस्सा घट जाता है।

उधारी नियंत्रण एवं राजकोषीय अनुशासन (अनुच्छेद 293(3)):

केंद्र ने **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम** के मानकों के तहत राज्यों की शुद्ध उधारी सीमा (Net Borrowing Ceiling - NBC) को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3-3.5% पर कड़ाई से नियंत्रित किया है।

राज्यों द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों (SPVs) के माध्यम से ली जाने वाली **ऑफ-बजट उधारी (Off-budget borrowings)** को राज्य की प्रत्यक्ष उधारी सीमा में शामिल करने से राज्यों की अल्पकालिक पूंजीगत गतिशीलता सीमित हुई है।

पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) एवं CSS की शर्तें:

केंद्र द्वारा राज्यों को 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त पूंजीगत ऋण (SASCI) प्रदान किया जा रहा है, किंतु इसके कई हिस्से विशिष्ट सुधारों (जैसे- शहरी भूमि सुधार, डिजिटल भुगतान, ऊर्जा क्षेत्र सुधार) की पूर्व-शर्तों से जुड़े हैं, जिससे राज्यों की योजनागत प्राथमिकताओं में केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ता है।

3. संस्थागत सुधार एवं आगे की राह

सरकारीया आयोग (1988) एवं पुंछी आयोग (2010) की सिफारिशों के अनुसार उपकर व अधिभारों की अधिकतम सीमा तय की जानी चाहिए और इन्हें एक निश्चित अवधि के बाद विभाज्य पूल में समाहित किया जाना चाहिए।

अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) को नियमित रूप से सक्रिय कर व्यापक आर्थिक नीतियों पर केंद्र-राज्य सहमति बनाई जाए।

GST परिषद में मतदान भार और विवाद समाधान तंत्र को अधिक संतुलित किया जाए ताकि राजकोषीय संघवाद 'बलपूर्वक संघवाद' (Coercive Federalism) के बजाय 'सहयोगी राजकोषीय संघवाद' (Collaborative Fiscal Federalism) का वास्तविक रूप ले सके।

निष्कर्ष:

योजनाबद्ध विकास से बाजार-आधारित आर्थिक व्यवस्था तक भारत का राजकोषीय संघवाद एक गतिशील दौर से गुजरा है। राष्ट्रीय आर्थिक एकता और समष्टिगत स्थायित्व बनाए रखते हुए राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता का संरक्षण ही भारतीय संघीय ढांचे की सुदृढ़ता की कुंजी है।

29. 'आज के विकास मॉडल में फैसले लेने और समस्याओं को हल करने वाले लोग जमीनी हकीकत और जनता से बहुत दूर बैठे हैं, जिससे विकास का असली मकसद ही खत्म हो रहा है।' इस कथन की समीक्षा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

अमर्त्य सेन के अनुसार, "विकास का वास्तविक अर्थ मानव क्षमताओं का विस्तार और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि है।" वर्तमान विकास विमर्श में यह चिंता प्रमुखता से उभरी है कि शीर्ष-स्तरीय (Top-down) नीति-निर्माण प्रक्रिया में निर्णयकर्ता जमीनी वास्तविकताओं से कटे हुए हैं, जिससे विकास प्रक्रिया जन-केंद्रित न रहकर केवल आर्थिक व ढांचागत आंकड़ों तक सीमित होती जा रही है।

शीर्ष-स्तरीय विकास मॉडल की सीमाएँ एवं जन-अलगाव

'सबके लिए एक समान' (One-size-fits-all) दृष्टिकोण: केंद्रीयकृत योजनाएँ स्थानीय भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं की अनदेखी करती हैं। उदाहरणार्थ, जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के स्थान पर बाहरी विकास मानकों को थोपना।

नौकरशाहीय संवेदनहीनता एवं जवाबदेही की कमी: वातानुकूलित कमरों में बैठे योजनाकारों का ग्रामीण व हाशिए के वर्गों के दैनिक संघर्षों से सीधा संपर्क नहीं होता, जिससे नीतियां जन-अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं बन पातीं।

विकास प्रेरित विस्थापन और विषमता: बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स में स्थानीय आबादी के विस्थापन, आजीविका के नुकसान और पर्यावरणीय गिरावट को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे 'वृद्धि बिना विकास' (Growth without development) की स्थिति बनती है।

स्थानीय ज्ञान और जन-भागीदारी की उपेक्षा: विकास योजनाओं के निर्धारण में स्थानीय हितधारकों की राय न लेने से योजनाओं में 'स्वामित्व भाव' (Sense of Ownership) का अभाव रहता है।

समीक्षात्मक परीक्षण: क्या केंद्रीय स्तर के निर्णय पूर्णतः व्यर्थ हैं?

यद्यपि जमीनी जुड़ाव आवश्यक है, किंतु विकास के व्यापक आयामों के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अनिवार्य है:

वृहद राष्ट्रीय प्राथमिकताएं: राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक ऊर्जा गलियारे, अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतर्राज्यीय जल प्रबंधन और उच्च-तकनीकी विनिर्माण जैसी पहलों के लिए केंद्रीय समन्वय, विशेषज्ञता और वृहद वित्तीय पूंजी की आवश्यकता होती है।

मानकीकरण और राष्ट्रीय लक्ष्य: सतत विकास लक्ष्य (SDGs), राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के क्रियान्वयन में केंद्रीय ढांचा एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

अतः समस्या 'निर्णय लेने के स्तर' में नहीं, बल्कि 'नीचे से ऊपर' (Bottom-up) फीडबैक और विकेंद्रीकरण के अभाव में है।

सुधारात्मक उपाय एवं आगे की राह

सच्चा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम सभाओं और जिला योजना समितियों (DPCs) को 'Funds, Functions, Functionaries' (3-Fs) के साथ वास्तविक अधिकार सौंपे जाएं।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) की अनिवार्यता: योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'सामाजिक अंकेक्षण' को संस्थागत रूप दिया जाए।

आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम: नीति आयोग के आकांक्षी जिला/ब्लॉक मॉडल की तर्ज पर स्थानीय आंकड़ों, अभिसरण (Convergence) और जन-भागीदारी पर आधारित नीतियां लागू हों।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की अनुशंसाएँ: नागरिक-केंद्रित प्रशासन के तहत अधिकारियों की कार्यप्रणाली में संवेदनशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

निष्कर्ष

विकास का असली मकसद केवल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति की गरिमा और सशक्तिकरण (अंत्योदय) है। इसके लिए 'शीर्ष-स्तरीय रणनीतिक मार्गदर्शन' और 'जमीनी-स्तरीय सहभागी लोकतंत्र' के बीच सुदृढ़ सामंजस्य स्थापित करना समय की मांग है।

30. जमीनी स्तर पर सुशासन देने में स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) की क्या भूमिका है? गाँव और शहर के स्थानीय निकायों को आपस में मिलाने के क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना कर पंचायतों और नगरपालिकाओं को 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' और 'जमीनी सुशासन' (Grassroots Governance) का प्रमुख आधार बनाया गया।

जमीनी स्तर पर सुशासन देने में स्थानीय निकायों की भूमिका

(क) **सक्रिय जन-भागीदारी:** ग्राम सभा (अनुच्छेद 243A) एवं शहरी वार्ड समितियाँ (अनुच्छेद 243S) नागरिकों को नीति-निर्माण और विकासात्मक प्राथमिकताओं के निर्धारण में प्रत्यक्ष भागीदारी का मंच प्रदान करती हैं।

(ख) **पारदर्शिता एवं जवाबदेही:** सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit), नागरिक अधिकार पत्र (Citizen Charter) और ई-ग्राम स्वराज जैसी डिजिटल पहलों के माध्यम से जन-निधियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगता है।

(ग) **सामाजिक न्याय एवं समावेशिता:** महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई (कई राज्यों में 50%) तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आनुपातिक आरक्षण से वंचित वर्गों का सशक्तिकरण सुनिश्चित होता है।

(घ) **प्राथमिक सेवाओं का कुशल वितरण:** 11वीं और 12वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी अनिवार्य नागरिक सेवाओं की त्वरित एवं सुलभ आपूर्ति संभव होती है।

गाँव और शहर के स्थानीय निकायों के विलय (Rural-Urban Merger) का मूल्यांकन

लाभ (फायदे):

पेरी-अर्बन (उपनगरीय) क्षेत्रों का सुचारू प्रबंधन: तीव्र शहरीकरण से निर्मित संक्रमणकालीन क्षेत्रों (अर्ध-शहरी क्षेत्रों) में अनियंत्रित विकास और बुनियादी ढांचे की कमी को दूर किया जा सकता है।

साझा संसाधनों की दक्षता (इकोनॉमीज ऑफ स्केल): परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, जल संचयन और स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास में लागत की बचत और संयुक्त उपयोग संभव होता है।

समेकित क्षेत्रीय नियोजन: आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से अंतर-निर्भर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए एकीकृत विकास योजनाएं तैयार की जा सकती हैं।

हानियाँ (चुनौतियाँ):

शहरी पूर्वाग्रह (अर्बन बायस): विलय से संसाधन आवंटन और नीतिगत निर्णयों में शहरी मुद्दों को प्राथमिकता मिलने से ग्रामीण कृषि व विकास की उपेक्षा की आशंका रहती है।

ग्राम सभा की स्वायत्तता का क्षरण: प्रत्यक्ष जनतंत्र की सबसे सशक्त इकाई (ग्राम सभा) का प्रभाव कमजोर हो सकता है, जिससे स्थानीय निर्णय-प्रक्रिया नौकरशाही-केंद्रित हो सकती है।

कर संरचना व राजस्व असमानता: ग्रामीण आबादी पर उच्च शहरी कर (जल कर, संपत्ति कर आदि) का बोझ बढ़ सकता है, जबकि उनकी आय के स्रोत सीमित होते हैं।

प्रशासनिक जटिलता: ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की कार्य-प्रकृति, प्राधिकार तथा कानूनी ढांचे अलग-अलग होने के कारण समन्वय संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह

पूर्ण विलय के स्थान पर कार्यात्मक अभिसरण (Functional Convergence): जैसा कि **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC)** ने अनुशंसा की है, पूर्ण प्रशासनिक विलय के बजाय संयुक्त सेवा वितरण प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।

संवैधानिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण: अनुच्छेद 243ZD (जिला योजना समिति - DPC) और **अनुच्छेद 243ZE (महानगरीय योजना समिति - MPC)** को व्यावहारिक रूप से सक्रिय कर ग्रामीण-शहरी समेकित नियोजन सुनिश्चित किया जाए।

रूर्बन दृष्टिकोण का प्रसार: श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM) की तर्ज पर ग्रामीण परिवेश की आत्मा को बनाए रखते हुए वहाँ शहरी स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएं।

निष्कर्ष

गाँव और शहर के निकायों का पूर्ण विलय करने के बजाय दोनों के मध्य रणनीतिक समन्वय और सुदृढ़ नियोजन ढांचा स्थापित करना ही समावेशी, पारदर्शी और प्रभावी जमीनी सुशासन का सर्वोत्तम मार्ग है।

31. हाल के वर्षों में केंद्र सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों में क्या नए बदलाव किए हैं? केंद्र और राज्यों के बीच आपसी भरोसा बढ़ाने और संघवाद को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों का संघ' घोषित करता है। भारतीय संघवाद सहयोगात्मक संघवाद (Cooperative Federalism) के सिद्धांत पर आधारित है। किंतु हाल के वर्षों में केंद्र-राज्य संबंधों में राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव देखे गए हैं, जिनसे संघवाद के समक्ष नई चुनौतियाँ और विमर्श उभरे हैं।

हाल के वर्षों में केंद्र-राज्य संबंधों में प्रमुख बदलाव:

1. वित्तीय आयाम:

उपकर एवं अधिभार (Cess & Surcharge) में वृद्धि: विभाज्य कर पूल (Divisible Pool) के बाहर उपकरों और अधिभारों की हिस्सेदारी बढ़ने से राज्यों को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 41% कर हस्तांतरण का वास्तविक लाभ कम प्राप्त हो रहा है।

जीएसटी व्यवस्था एवं क्षतिपूर्ति: वस्तु एवं सेवा कर (अनुच्छेद 279A) ने साझा निर्णय-प्रक्रिया दी, परंतु कोविड काल में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान में विलंब और जून 2022 में क्षतिपूर्ति अवधि समाप्त होने से राज्यों के राजस्व पर दबाव बढ़ा।

सशर्त केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (CSS): 'सिंगल नोडल एजेंसी' (SNA) प्रणाली और योजनाओं में केंद्र द्वारा तय कड़ी शर्तों से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता सीमित हुई है।

2. प्रशासनिक एवं संस्थागत आयाम:

राज्यपाल एवं उपराज्यपाल की भूमिका: अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपालों द्वारा अनिश्चितकाल तक रोके रखने तथा दिल्ली व पुदुचेरी में उपराज्यपालों की शक्तियों को लेकर विवाद बढ़े हैं।

केंद्रीय एजेंसियों का कार्यक्षेत्र: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के अधिकार क्षेत्र के विस्तार और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र को सीमावर्ती राज्यों में 50 किमी तक बढ़ाने से पुलिस एवं कानून-व्यवस्था (राज्य सूची) के अतिक्रमण का मुद्दा उठा।

अखिल भारतीय सेवा नियमावली संशोधन प्रस्ताव: आईएएस (कैडर) नियमावली 1954 में केंद्र द्वारा प्रतिनियुक्ति पर एकतरफा निर्णय लेने के प्रस्तावित प्रावधानों पर राज्यों ने आपत्ति दर्ज की।

3. विधायी एवं नीतिगत आयाम:

समवर्ती सूची पर केंद्रीयकरण: कृषि, सहकारिता, बिजली और पर्यावरण जैसे समवर्ती (Concurrent List) व राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय विधानों के निर्माण से पहले राज्यों से अपर्याप्त पूर्व-परामर्श की शिकायतें रहीं।

आपसी विश्वास बहाली एवं संघवाद को मजबूत करने हेतु उपाय:

1. संवैधानिक एवं संस्थागत मंचों का पुनरुद्धार:

अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263): सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष में कम से कम तीन अनिवार्य बैठकें आयोजित की जाएं और इसे नियमित संवाद मंच बनाया जाए।

क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils): क्षेत्रीय समस्याओं के त्वरित निपटारे हेतु इनकी बैठकों की आवृत्ति बढ़ाई जाए।

2. वित्तीय स्वायत्तता एवं पारदर्शिता:

केंद्र सरकार उपकर एवं अधिभार को विभाज्य पूल में शामिल करने अथवा इनके अनुपात को सीमित करने पर विचार करे।

राज्यों के लिए केंद्रीय योजनाओं (CSS) के डिजाइन और कार्यान्वयन में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लचीलापन (Flexibility) प्रदान किया जाए।

3. राज्यपाल के पद का युक्तिकरण:

पुंछी आयोग (2010) और **सरकारिया आयोग (1988)** की सिफारिशों के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अनिवार्य परामर्श हो तथा अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों के निपटारे की समय-सीमा निर्धारित की जाए (उच्चतम न्यायालय के *शमशेर सिंह* व *एस.आर. बोम्मई* वाद के निर्देशों का पालन हो)।

4. विधायी पूर्व-परामर्श तंत्र:

समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पूर्व केंद्र-राज्य परामर्श अनिवार्य बनाया जाए ताकि *सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद* (Cooperative & Competitive Federalism) का संतुलन बना रहे।

निष्कर्ष:

भारत की विविधता, संप्रभुता और आर्थिक विकास की आधारशिला सुदृढ़ संघवाद है। जैसा कि डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने रेखांकित किया था कि संविधान उतना ही 'संघीय' है जितना कि 'एकात्मक'। अतः केंद्र और राज्यों के मध्य सतत संवाद, वित्तीय न्यायसंगतता और संस्थागत सम्मान के माध्यम से ही 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के विजन को यथार्थ रूप दिया जा सकता है।

32. 'भारत में राज्य सरकारें अपने शहरों की नगरपालिकाओं को न तो पूरे अधिकार देना चाहती हैं और न ही उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत होने देना चाहती हैं।' इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संवैधानिक दर्जा देकर त्रि-स्तरीय शासन की नींव रखी गई थी। किंतु व्यवहार में, राज्यों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक अनिच्छा के कारण '3Fs' (कार्य - Functions, वित्त - Funds, कर्मी - Functionaries) का वास्तविक हस्तांतरण बाधित रहा है।

1. प्रशासनिक एवं कार्यात्मक शक्तियों के हस्तांतरण में बाधाएं:

12वीं अनुसूची के विषयों का अधूरा हस्तांतरण: संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित 18 विषयों का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्तांतरण राज्यों द्वारा अधिकांशतः नहीं किया गया है।

समानांतर संस्थाओं (Parastatals) का प्रभुत्व: राज्य सरकारों द्वारा विकास प्राधिकरण (उदा. DDA/BDA), जल बोर्ड तथा स्मार्ट सिटी SPVs जैसी समानांतर संस्थाएं बनाकर नगरपालिकाओं के मूल कार्यों व योजना शक्तियों को छीन लिया गया है।

नौकरशाही बनाम निर्वाचित नेतृत्व: अधिकांश राज्यों में कार्यकारी शक्तियां राज्य द्वारा नियुक्त **नगर आयुक्त (Municipal Commissioner)** में निहित हैं, जबकि निर्वाचित **महापौर (Mayor)** नाममात्र का प्रधान बनकर रह जाता है।

कर्मियों पर राज्य का नियंत्रण: नगरपालिकाओं के पास स्वयं का समर्पित कैडर नहीं है; वरिष्ठ पदों पर राज्य सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से स्थानीय जवाबदेही कमजोर होती है।

2. वित्तीय स्वायत्तता एवं आर्थिक कमजोरी की स्थिति:

राज्य वित्त आयोगों (SFCs) की उपेक्षा: अनुच्छेद 243Y/243I के तहत SFCs के गठन में राज्यों द्वारा भारी देरी की जाती है और उनकी संसाधन-साझाकरण सिफारिशों को अक्सर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

संकीर्ण स्थानीय कर आधार: चुंगी (Octroi) की समाप्ति तथा GST लागू होने के बाद नगरपालिकाओं की कर स्वायत्तता घटी है। इसके अलावा, संपत्ति कर (Property Tax) के मूल्यांकन व संग्रहण में राजनीतिक हस्तक्षेप से 'स्वयं का राजस्व' (Own Source Revenue) कुल राजस्व का अत्यंत अल्प भाग रह गया है।

विवेकाधीन अनुदानों पर निर्भरता: नगरपालिकाओं को अपने पूंजीगत और परिचालन व्यय के लिए राज्य के विवेकाधीन व अनिश्चित अनुदानों पर आश्रित रहना पड़ता है।

सुधार एवं आगे की राह:

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC): आयोग की सिफारिश के अनुरूप कार्यकारी अधिकारों से युक्त **'सशक्त महापौर प्रणाली' (Strong Mayor Model)** लागू की जाए।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें: केंद्रीय अनुदानों को पारदर्शी ऑडिटेड खातों तथा संपत्ति कर सुधारों से जोड़ना अनिवार्य किया जाए।

वैकल्पिक वित्तीय स्रोत: बड़े शहरों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु **म्युनिसिपल बॉन्ड (Municipal Bonds)** व क्रेडिट रेटिंग को बढ़ावा दिया जाए।

निष्कर्ष:

नगरपालिकाएं केवल सेवा-प्रदाता संस्थाएं नहीं, बल्कि आर्थिक संवृद्धि के इंजन हैं। राज्यों को शक्ति-साझाकरण को राजनीतिक नुकसान के रूप में न देखकर, सशक्त एवं आत्मनिर्भर स्थानीय शासन के निर्माण हेतु अनिवार्य मानना चाहिए।

33. 1990 के दशक के मध्य के बाद से केंद्र सरकारों द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लगाने की घटनाओं में भारी कमी क्यों आई है? इसके कानूनी और राजनीतिक कारण बताइए। *15*

उत्तर:

भूमिका

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। संविधान सभा में डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने इसे एक "मृत-पत्र" (Dead Letter) बने रहने की आशा व्यक्त की थी, किंतु 1990 के दशक से पूर्व यह केंद्र-राज्य राजनीति में राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का एक राजनीतिक हथियार बन गया था (1950 से 1994 के बीच 100 से अधिक बार प्रयोग)। हालांकि, 1990 के दशक के मध्य के बाद इसके प्रयोग में नाटकीय और भारी गिरावट आई है। इसके पीछे प्रमुख कानूनी, न्यायिक एवं राजनीतिक कारण निम्नलिखित हैं:

---

1. कानूनी एवं न्यायिक कारण

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद (1994) का ऐतिहासिक निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 356 के मनमाने प्रयोग पर कठोर न्यायिक अंकुश लगाया:

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review): न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। न्यायालय यह जांच कर सकता है कि सामग्री प्रासंगिक और दुर्भावना (Mala fide) से मुक्त है या नहीं।

सदन के पटल पर शक्ति-परीक्षण (Floor Test) की अनिवार्यता: बहुमत का निर्धारण राजभवन के बंद कमरों में नहीं, बल्कि केवल विधानसभा के पटल पर ही होगा।

संसदीय अनुमोदन तक निलंबन: संसद के दोनों सदनों द्वारा दो महीने के भीतर उद्घोषणा को मंजूरी मिलने से पूर्व राज्य विधानसभा को केवल 'निलंबित' रखा जा सकता है, उसे सीधे 'भंग' नहीं किया जा सकता।

सरकार की पुनर्बहाली (Status Quo Ante): यदि उद्घोषणा को असंवैधानिक या दुर्भावनापूर्ण पाया जाता है, तो न्यायालय को बर्खास्त सरकार और भंग विधानसभा को पुनर्बहाल करने का पूरा अधिकार है।

रामेश्वर प्रसाद वाद (2006): सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा को चुनाव बाद बिना बैठक के भंग करने को असंवैधानिक ठहराया और स्पष्ट किया कि राज्यपाल की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर्याप्त नहीं है।

सक्रिय राष्ट्रपति की भूमिका [अनुच्छेद 74(1)]: राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने 1997 (उत्तर प्रदेश) और 1998 (बिहार) में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुच्छेद 356 लागू करने की सिफारिश को पुनर्विचार हेतु वापस लौटा दिया, जिससे कार्यपालिका के मनमाने कदमों पर संवैधानिक अवरोध लगा।

---

2. राजनीतिक एवं संघीय कारक

गठबंधन सरकारों का युग (Coalition Era): 1989 के बाद और विशेष रूप से 1996 से केंद्र में राष्ट्रीय दलों (कांग्रेस एवं भाजपा) की एकदलीय सरकारें समाप्त होकर बहुदलीय गठबंधन (जैसे संयुक्त मोर्चा, राजग, संप्रग) का दौर शुरू हुआ। केंद्र सरकार का अस्तित्व क्षेत्रीय दलों के समर्थन पर निर्भर होने के कारण राज्यों में क्षेत्रीय सरकारों को बर्खास्त करना राजनीतिक रूप से आत्मघाती हो गया।

क्षेत्रीय दलों का सशक्त उभार एवं संघीय सौदेबाजी: राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दलों (जैसे द्रमुक, अन्नाद्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, बीजद, सपा, राजद आदि) के उदय ने राज्यों की सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि की।

एकदलीय प्रभुत्व का अंत: 1960-80 के दशक के 'कांग्रेस प्रणाली' वाले प्रभुत्व के समाप्त होने से केंद्र-राज्य संबंधों में राजनीतिक एकरूपता खत्म हुई और संघीय बहुलता को स्वीकार्यता मिली।

संस्थागत मंच व जनमत/मीडिया की निगरानी: अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) की बैठकों, 24x7 समाचार मीडिया और सजग नागरिक समाज ने केंद्र के किसी भी मनमाने हस्तक्षेप पर त्वरित जन-दबाव निर्मित करना शुरू किया।

---

3. आयोगों की अनुशंसाएं एवं संरचनात्मक सुधार (मूल्य संवर्धन)

सरकारिया आयोग (1988): आयोग ने सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अत्यंत दुर्लभ मामलों में केवल "अंतिम विकल्प" (Ultima Ratio) के रूप में होना चाहिए।

पुंछी आयोग (2010): आयोग ने संपूर्ण राज्य में शासन लागू करने के बजाय अशांत क्षेत्रों के लिए 'स्थानीयकृत आपातकाल' (Localized Emergency) की अवधारणा और राज्यपालों के विवेकाधिकार को सीमित करने का सुझाव दिया।

ऐतिहासिक रुझान प्रवाह-चित्र:

1950–1994: व्यापक दुरुपयोग ("डेथ ब्लो" का काल) ➔ 1994: बोम्मई निर्णय व गठबंधन युग (विभाजक रेखा) ➔ 1995 से वर्तमान: अत्यधिक सीमित प्रयोग (सहकारी संघवाद का पुनरुत्थान)।

निष्कर्ष

1990 के दशक के मध्य के बाद अनुच्छेद 356 के अनुप्रयोग में आई कमी भारतीय लोकतंत्र के एकात्मक झुकाव से 'सहकारी एवं सौदेबाजी वाले संघवाद' की ओर संक्रमण को दर्शाती है। न्यायपालिका की सजगता और गठबंधन राजनीति के दबाव ने मिलकर संविधान निर्माताओं के इस संकल्प को पुनर्जीवित किया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल अपवाद स्वरूप ही होना चाहिए।

34. आपकी राय में, 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को सत्ता सौंपने से गाँव और जमीनी स्तर की शासन व्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आया है? *10*

उत्तर:

1992 के **73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम** ने संविधान में **भाग IX एवं IX-A** तथा **अनुच्छेद 243** को जोड़कर भारत में त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन की एक युगांतकारी नींव रखी। इसने सत्ता को रायसीना हिल्स से सीधे ग्राम व वार्ड स्तर तक पहुँचाया है।

जमीनी स्तर पर आए सकारात्मक परिवर्तन एवं लोकतांत्रिक सशक्तीकरण

समावेशी राजनीतिक सशक्तीकरण:

महिलाओं के लिए न्यूनतम **33% आरक्षण** (बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में 50%) के कारण आज 14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (EWRs) जमीनी राजनीति का नेतृत्व कर रही हैं।

अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) को जनसंख्या के अनुपात में अनिवार्य प्रतिनिधित्व मिलने से सदियों से हाशिए पर रहे वर्गों को निर्णय-निर्माण की शक्ति मिली।

सहभागी लोकतंत्र का विस्तार:

ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख मंच के रूप में मान्यता मिली, जिससे स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण (Bottom-up Planning) और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) संभव हुआ।

बुनियादी सेवाओं के वितरण में सुधार:

11वीं अनुसूची (29 विषय) एवं **12वीं अनुसूची (18 विषय)** के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और ग्रामीण सड़कों का प्रबंधन स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप सुगम हुआ।

प्रमुख संरचनात्मक बाधाएं एवं कमियां (3Fs की चुनौती)

3Fs का अधूरा हस्तांतरण:

निधि (Funds): पंचायतों का आंतरिक राजस्व (Own Source Revenue) कुल बजट का 5% से भी कम है; वे पूरी तरह राज्य व केंद्र के विवेकाधीन अनुदानों पर निर्भर हैं। राज्य वित्त आयोगों (SFCs) की सिफारिशों को राज्यों द्वारा गंभीरता से लागू नहीं किया जाता।

कार्य (Functions): अधिकांश राज्यों ने विषयों का केवल औपचारिक अंतरण किया है; व्यावहारिक 'गतिविधि मानचित्रण' (Activity Mapping) का घोर अभाव है।

कार्यकर्ता (Functionaries): स्थानीय निकायों के पास तकनीकी विशेषज्ञों (इंजीनियर, लेखाकार) एवं स्थायी कर्मचारियों की भारी कमी है।

सामाजिक एवं प्रशासनिक बाधाएं:

'सरपंच पति' / प्रॉक्सी नेतृत्व: पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण निर्वाचित महिलाओं के स्थान पर उनके पुरुष परिजनों द्वारा सत्ता का वास्तविक उपभोग।

अत्यधिक नौकरशाही नियंत्रण (Bureaucratic Paternalism): बीडीओ (BDO) और जिलाधिकारियों का पंचायतों के प्रस्तावों और वित्तीय स्वीकृतियों पर अत्यधिक हस्तक्षेप।

सुधार एवं आगे की राह (Way Forward)

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की अनुशंसाएं: राज्यों द्वारा विषयों का स्पष्ट 'गतिविधि मानचित्रण' (Activity Mapping) अनिवार्य किया जाए ताकि शक्तियों का दोहराव समाप्त हो।

सुमित बोस समिति के सुझाव: पंचायतों की क्षमता निर्माण (Capacity Building), वित्तीय जवाबदेही और परिसंपत्ति प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाए।

वित्तीय स्वायत्तता: 15वें वित्त आयोग की तर्ज पर स्थानीय निकायों को प्रत्यक्ष व गैर-शर्त अनुदान बढ़ाना तथा स्थानीय कर (संपत्ति कर आदि) लगाने व वसूलने के अधिकार को प्रभावी बनाना।

डिजिटल गवर्नेंस: ई-ग्राम स्वराज (e-Gram Swaraj) और **स्वामित्व योजना** के माध्यम से वित्तीय पारदर्शिता, संपत्ति अधिकारों के अभिलेख और प्रत्यक्ष निगरानी को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

73वें और 74वें संशोधनों ने गाँव स्तर पर राजनीतिक लोकतंत्र को तो भली-भांति स्थापित कर दिया है, किंतु इसे वास्तविक 'प्रशासनिक व वित्तीय लोकतंत्र' में बदलना अभी शेष है। जब तक पंचायतें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनतीं, तब तक महात्मा गांधी के **'ग्राम स्वराज'** का आदर्श पूर्णतः साकार नहीं हो सकता।

35. 'भारत में राष्ट्रीय पार्टियाँ ज्यादा से ज्यादा ताकत केंद्र के हाथों में रखना चाहती हैं, जबकि क्षेत्रीय पार्टियाँ राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता और अधिकार देने की वकालत करती हैं।' टिप्पणी कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान ने 'एकात्मक झुकाव वाले संघीय ढांचे' (अर्ध-संघीय प्रणाली) की स्थापना की है। देश में दलीय व्यवस्था का विकास सीधे तौर पर संघवाद की प्रकृति से जुड़ा रहा है। जहाँ राष्ट्रीय दल प्रायः अखिल भारतीय दृष्टिकोण के तहत केंद्रीकरण की वकालत करते हैं, वहीं क्षेत्रीय दल 'राज्यों की स्वायत्तता' और 'विषम संघवाद' (Asymmetric Federalism) के प्रमुख पैरोकार रहे हैं।

1. राष्ट्रीय दलों द्वारा शक्तियों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के कारण

राष्ट्रीय पार्टियाँ पूरे देश में शासन और नीतिगत एकरूपता स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्र को अधिक अधिकार देने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करती हैं:

राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता व सामरिक सुरक्षा: अलगाववादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने, सीमा सुरक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा (जैसे- सीएपीएफ, यूएपीए, एनआईए) के प्रभावी संचालन हेतु केंद्र का मजबूत होना अनिवार्य माना जाता है।

अखिल भारतीय नीतियां एवं वृहद आर्थिक स्थिरता: पूरे देश में एक समान आर्थिक और संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए नीतियां लाई जाती हैं (जैसे- 'एक राष्ट्र, एक कर' अर्थात् जीएसटी, 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड')।

संवैधानिक व वित्तीय औजारों का प्रयोग:

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के माध्यम से राज्यों के बजटीय प्राथमिकताओं पर प्रभाव डालना।

अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) और राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग कर राज्य सरकारों पर निगरानी रखना।

समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्रीय विधानों को प्राथमिकता (अनुच्छेद 254) देना।

2. क्षेत्रीय दलों की स्वायत्तता की मांग व संघवाद का परिप्रेक्ष्य

क्षेत्रीय दल अपने अस्तित्व और राजनीतिक जनाधार के कारण विकेंद्रीकरण और अधिक राज्यीय अधिकारों की मांग करते हैं:

क्षेत्रीय पहचान एवं भाषाई/सांस्कृतिक आकांक्षाएं: क्षेत्रीय दल स्थानीय भाषाई, सांस्कृतिक और जातीय पहचान की रक्षा के लिए केंद्र के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं (जैसे- द्रविड़ राजनीति या पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय दल)।

राजकोषीय स्वायत्तता (Fiscal Federalism) की मांग:

विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग।

केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले 'उपकर और अधिभार' (Cess & Surcharge) का विरोध, क्योंकि इन्हें राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता।

प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय खनिजों पर राज्य के नियंत्रण की पैरवी।

संवैधानिक अतिक्रमण का विरोध: राज्यपाल की पक्षपातपूर्ण भूमिका, अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग तथा समवर्ती सूची के विषयों पर राज्यों से बिना परामर्श कानून बनाने का कड़ा विरोध।

सौदाकारी संघवाद से मजबूत संघवाद: 1989 से 2014 के गठबंधन युग में क्षेत्रीय दलों के उभार ने केंद्र के निरंकुश केंद्रीकरण को सीमित कर संघवाद को गहराई प्रदान की।

3. आलोचनात्मक विश्लेषण एवं सूक्ष्म दृष्टिकोण

यह विभाजन पूरी तरह निरपेक्ष या स्थायी नहीं है, बल्कि इसमें कई विरोधाभासी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं:

स्थिति-आधारित राजनीतिक अवसरवादिता: राष्ट्रीय दल भी जब किसी राज्य में विपक्ष में होते हैं (या गैर-केंद्रीय शासित राज्यों में), तो वे राज्यों के अधिकारों की वकालत करते हैं। इसके विपरीत, क्षेत्रीय दल जब केंद्र की गठबंधन सरकार में शामिल होते हैं, तो वे अक्सर केंद्रीय शक्तियों के उपयोग पर मौन रहते हैं।

स्थानीय निकायों (तीसरे स्तर) के प्रति उपेक्षा: राज्यों के लिए स्वायत्तता की मांग करने वाले क्षेत्रीय दल प्रायः स्वयं अपने राज्यों में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को पर्याप्त '3F' (Funds, Functions, Functionaries) सौंपने में हिचकिचाते हैं।

संस्थागत एवं न्यायिक संदर्भ:

राजमन्नार समिति (1969) और **आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973)** ने अत्यधिक स्वायत्तता की मांग की थी।

एस. आर. बोम्मई वाद (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद को संविधान का 'मूल ढांचा' घोषित कर अनुच्छेद 356 के मनमाने प्रयोग पर रोक लगाई।

सरकारिया आयोग (1983) और **एम.एम. पुंछी आयोग (2007)** ने 'मजबूत केंद्र के साथ मजबूत राज्य' का संतुलनकारी मॉडल सुझाया।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

भारत की विविधता को सुरक्षित रखने के लिए न तो अति-केंद्रीकरण व्यावहारिक है और न ही अत्यधिक क्षेत्रीय विघटन। वर्तमान संदर्भ में **'सौदाकारी संघवाद' (Bargaining Federalism)** से आगे बढ़कर **'सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद' (Cooperative & Competitive Federalism)** को अपनाना आवश्यक है। इसके लिए **अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263)** को पुनर्जीवित करना, **नीति आयोग** के गवर्निंग काउंसिल में व्यापक विचार-विमर्श तथा **जीएसटी परिषद** में सर्वसम्मति की परंपरा को बनाए रखना आवश्यक है, जिससे राष्ट्रीय अखंडता और क्षेत्रीय स्वायत्तता में संतुलन बना रहे।

36. कई राज्यों द्वारा सीबीआई (CBI) को अपने राज्य में जांच करने की दी गई सामान्य सहमति वापस ली जा रही है। लेकिन क्या राज्यों के पास सीबीआई को रोकने का असीमित अधिकार है? भारत के संघीय ढांचे के संदर्भ में समझाइए। *15*

उत्तर:

भूमिका

हाल के वर्षों में कई राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को दी गई 'सामान्य सहमति' (General Consent) वापस लेने की घटनाएं बढ़ी हैं। यह कदम भारतीय संघवाद में केंद्र-राज्य संबंधों, राज्यों की स्वायत्तता तथा राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र के बीच एक नए संवैधानिक विमर्श को जन्म देता है।

1. सांविधिक पृष्ठभूमि एवं सामान्य सहमति वापसी के कारण

वैधानिक स्वरूप (DPSE अधिनियम, 1946):

सीबीआई एक सांविधिक निकाय है, जो अपनी शक्तियां **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DPSE) अधिनियम, 1946** से प्राप्त करती है।

धारा 5: केंद्र सरकार को किसी राज्य में सीबीआई के अधिकार क्षेत्र के विस्तार की शक्ति देती है।

धारा 6: यह अनिवार्य बनाती है कि राज्य के भीतर जांच करने के लिए संबंधित **राज्य सरकार की सहमति (Consent)** अनिवार्य है।

सहमति के दो रूप होते हैं: **सामान्य सहमति** (प्रत्येक मामले में अनुमति की आवश्यकता नहीं) और **विशिष्ट/तदर्थ सहमति** (मामला-दर-मामला आधार पर)।

सहमति वापस लेने के प्रमुख कारण:

संवैधानिक अधिकार क्षेत्र: संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सूची (सूची-II, प्रविष्टि 1 व 2) के अनन्य विषय हैं।

राज्य स्वायत्तता की रक्षा: राज्यों द्वारा अपने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में केंद्र के अनपेक्षित हस्तक्षेप का विरोध।

राजनीतिक प्रतिशोध की आशंका: विपक्षी शासित राज्यों द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के चयनात्मक व राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप।

2. क्या राज्यों के पास सीबीआई को रोकने का असीमित अधिकार है? (अधिकार की सीमाएं एवं न्यायिक दृष्टिकोण)

राज्यों का सहमति वापस लेने का अधिकार **अत्यंत सीमित है, असीमित (Absolute) नहीं**। इसके प्रमुख संवैधानिक व न्यायिक आधार निम्नलिखित हैं:

संवैधानिक न्यायालयों का असाधारण क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32 एवं 226):
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण तथा निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने हेतु राज्य की सहमति के बिना भी सीबीआई जांच का निर्देश दे सकते हैं।

न्यायिक मिसाल:
'पश्चिम बंगाल राज्य बनाम लोकतंत्र संरक्षण समिति वाद (2010)' में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायिक समीक्षा संविधान का मूल ढांचा है, अतः न्यायालय द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश पर DPSE अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य की सहमति का प्रतिबंध लागू नहीं होता।

गैर-भूतलक्षी प्रभाव (Non-retroactive Effect):
सहमति वापस लिए जाने से पूर्व दर्ज (FIR) मामलों की जांच पर कोई रोक नहीं होती; वह पूर्ववत जारी रहती है।

केंद्रीय प्रतिष्ठानों व कर्मचारियों पर क्षेत्राधिकार:
सहमति न होने पर भी राज्य में स्थित केंद्र सरकार के कर्मचारियों या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सीबीआई को जांच का सीमित अधिकार प्राप्त है।

अंतर-राज्यीय अपराध (Trans-state Impact):
यदि अपराध का प्रभाव या साजिश किसी अन्य राज्य में फैली है (जहां सहमति प्राप्त है), तो जांच राज्य की सीमा से बाहर विस्तृत हो सकती है।

3. संघीय ढांचे के संदर्भ में विश्लेषण एवं संस्थागत संतुलन

सहकारी बनाम टकरावपूर्ण संघवाद: सामान्य सहमति को रद्द करना 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) के स्थान पर 'टकरावपूर्ण संघवाद' (Confrontational Federalism) को दर्शाता है, जिससे अंतर-राज्यीय एवं संगठित अपराधों की निष्पक्ष जांच बाधित होती है।

शक्तियों का संतुलन: राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान आवश्यक है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय घोटालों और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन के राष्ट्रीय हित को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

आगे की राह / संस्थागत सुधार

पुंछी आयोग (2010) एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC): अंतर-राज्यीय और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों की जांच हेतु केंद्र व राज्यों के बीच सहमति-आधारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) विकसित की जाए।

स्वतंत्र नया अधिनियम: 1946 के पुराने DPSE अधिनियम के स्थान पर सीबीआई को एक आधुनिक, पारदर्शी और वैधानिक स्वायत्तता देने वाला नया स्वतंत्र कानून बनाया जाना चाहिए।

संस्थागत विश्वसनीयता: सीबीआई की कार्यप्रणाली में निष्पक्षता, तटस्थता और पेशेवर स्वतंत्रता सुनिश्चित कर 'विश्वास की कमी' (Trust Deficit) को दूर करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारतीय संघवाद की सुदृढ़ता केंद्र और राज्यों के पारस्परिक विश्वास तथा शक्तियों के संतुलन में निहित है। यद्यपि राज्यों को सामान्य सहमति वापस लेने का विधिक अधिकार है, परंतु यह असीमित नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका, सहकारी संघवाद और निष्पक्ष संस्थागत तंत्र ही इस द्वंद्व के समाधान का सर्वोत्तम मार्ग हैं।

37. सहयोग, स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा और आपसी टकराव—इन तीनों ने मिलकर भारत के संघवाद को कैसे गढ़ा है? अपनी बात को साबित करने के लिए हाल के उदाहरण दीजिए। *10*

उत्तर:

भारतीय संघवाद ग्रेनविले ऑस्टिन के 'सहकारी संघवाद' की पारंपरिक अवधारणा से आगे बढ़कर एक गतिशील स्वरूप ले चुका है, जिसमें **सहयोग, स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा और आपसी टकराव**—ये तीनों आयाम परस्पर क्रिया करते हुए भारतीय संघीय ढांचे को निरंतर नया आकार दे रहे हैं।

1. सहकारी संघवाद (सहयोग एवं संयुक्त निर्णय):

संस्थागत सर्वसम्मति: केंद्र और राज्यों के बीच साझा हितों पर आम सहमति बनाने के लिए संस्थागत मंच विकसित हुए हैं।
उदाहरण: **वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद**, जहाँ केंद्र और राज्य राजस्व निर्णयों पर मतदान और सहमति से कार्य करते हैं।

आपदा व संकट प्रबंधन: महामारी या प्राकृतिक आपदाओं के समय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (एनडीएमए) के तहत केंद्र-राज्य का साझा समन्वय।

2. प्रतिस्पर्द्धी संघवाद (विकास व निवेश हेतु स्वस्थ होड़):

संसाधनों व सुधारों हेतु प्रतिस्पर्धा: राज्य बेहतर शासन, निवेश आकर्षण और जनकल्याण के लिए एक-दूसरे के साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

उदाहरण: **नीति आयोग** द्वारा जारी विभिन्न रैंकिंग व सूचकांक, जैसे *सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई)* तथा *व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)* रैंकिंग।

3. टकराववादी संघवाद (क्षेत्राधिकार व वित्तीय असंतुलन पर संघर्ष):

संवैधानिक पदों एवं विधायी शक्तियों को लेकर गतिरोध: राज्यपालों द्वारा राज्य विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोके रखने का मुद्दा।

उदाहरण: **पंजाब, तमिलनाडु और केरल राज्य बनाम राज्यपाल मामले** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत समयबद्ध कार्य करने की स्पष्ट व्याख्या।

वित्तीय एवं प्रशासनिक विवाद: विभाज्य कर पूल में उपकर (सेस) व अधिभार की बढ़ती हिस्सेदारी को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंताएँ तथा केंद्रीय जांच एजेंसियों (जैसे सीबीआई/ईडी) के क्षेत्राधिकार को लेकर राज्यों द्वारा 'सामान्य सहमति' वापस लेना।

आगे की राह (समाधानपरक दृष्टिकोण):

संघीय टकराव लोकतंत्र की विफलता नहीं, बल्कि उसकी जीवंतता का प्रतीक हैं। इसके समाधान हेतु:

अनुच्छेद 263 के अंतर्गत **अंतर-राज्य परिषद** का नियमित संचालन व पुनरोद्धार किया जाना चाहिए।

सरकारिया एवं पुंछी आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्यपाल पद के दुरुपयोग की रोकथाम और वित्तीय हस्तांतरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

निष्कर्ष:

सहयोग, प्रतिस्पर्द्धा और टकराव का यह त्रिपक्षीय संतुलन भारत के संघवाद को लचीला और परिपक्व बनाता है। निरंतर संस्थागत संवाद के माध्यम से टकरावों को स्वस्थ विमर्श में बदलकर भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर सकता है।

38. भारत में पंचायतों और नगरपालिकाओं की चुनौती अब सिर्फ कानून में अधिकार और बजट पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि असली चुनौती उनकी वास्तविक कार्यप्रणाली और क्षमता (Functionality) की है। समझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों ने भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर औपचारिक विकेंद्रीकरण की नींव रखी। हालांकि, तीन दशकों के पश्चात स्थानीय स्वशासन का संकट केवल 11वीं व 12वीं अनुसूची के विषयों या वित्तीय आवंटन (Funds, Functions, Functionaries) तक सीमित नहीं है, बल्कि 'प्रथम-पीढ़ी के सुधारों' (वैधानिक अधिकार) से आगे बढ़कर 'द्वितीय-पीढ़ी के सुधारों'—अर्थात **वास्तविक कार्यप्रणाली, संस्थागत दक्षता और कार्यान्वयन क्षमता (Functionality & Capacity)** पर केंद्रित हो चुका है।

वास्तविक कार्यप्रणाली और क्षमता संबंधी प्रमुख चुनौतियाँ

1. प्रशासनिक एवं तकनीकी क्षमता का अभाव (Human & Technical Deficit):

ग्रामीण स्तर: अधिकांश ग्राम पंचायतों में समर्पित पंचायत सचिवों, तकनीकी सहायकों एवं लेखाकारों की भारी कमी है, जिससे डिजिटल पहलों (जैसे ई-ग्राम स्वराज) का प्रभावी क्रियान्वयन बाधित होता है।

शहरी स्तर: नगरपालिकाओं में प्रशिक्षित नगर नियोजक (Town Planners), डाटा विश्लेषक तथा अपशिष्ट व जल प्रबंधन विशेषज्ञों की भारी कमी है। नीति आयोग के अनुसार, 65% से अधिक भारतीय शहरों के पास कोई मास्टर प्लान ही नहीं है।

2. वित्तीय अक्षमता एवं 'स्वयं के राजस्व' (OSR) की विफलता:

स्थानीय निकाय वित्तीय रूप से केंद्र व राज्य के हस्तांतरणों पर अत्यधिक निर्भर (लगभग 80-90%) हैं।

राजनीतिक अनिच्छा: स्थानीय स्तर पर संपत्ति कर (Property Tax), उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges) और जल कर लगाने व वसूलने में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है, जिससे वे 'वित्तीय रूप से पंगु' बने हुए हैं।

3. संस्थागत अतिक्रमण एवं पैरास्टेटल (Parastatal) संस्थाओं का प्रभाव:

समानांतर एजेंसियाँ: शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण (जैसे DDA, BDA), जल बोर्ड और स्मार्ट सिटी SPVs जैसी नौकरशाही-नियंत्रित समानांतर संस्थाएँ चुनी हुई नगरपालिकाओं के अधिकारों व कार्यों का अतिक्रमण करती हैं।

अत्यधिक नौकरशाही नियंत्रण: पंचायतों में भी बीडीओ (BDO) और जिला कलेक्टर स्तर पर अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्वायत्तता को सीमित करता है।

4. जवाबदेही तंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र की शिथिलता:

निष्क्रिय संस्थाएँ: ग्राम सभाओं और शहरी वार्ड समितियों की बैठकें प्रायः केवल कागजी औपचारिकता बनकर रह गई हैं।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) की दुर्बलता: प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था और जन-निगरानी के अभाव के कारण भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा 'सरपंच-पति' प्रथा जैसी विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं।

संस्थागत सुधार एवं मूल्य संवर्धन (समितियों की सिफारिशें)

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC - 6वीं रिपोर्ट): आयोग ने स्पष्ट कार्य-विभाजन (Activity Mapping), पैरास्टेटल संस्थाओं को स्थानीय निकायों के अधीन लाने तथा स्थानीय स्तर पर अलग कैडर (Local Cadre) बनाने की सिफारिश की।

15वें वित्त आयोग की सशर्तताएँ: अनुदान प्राप्ति हेतु ऑनलाइन अंकेक्षित खातों (Audited Accounts) का अनिवार्य प्रकाशन और राज्यों द्वारा संपत्ति कर की जीडीपी-सापेक्ष वृद्धि दर सुनिश्चित करना आवश्यक बनाया गया है।

सुमित बोस समिति: ग्राम पंचायतों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण और पंचायत स्तर पर जवाबदेह वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू करने पर बल।

मिशन कर्मयोगी व RGSA: 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (RGSA) तथा 'मिशन कर्मयोगी' के सिद्धांतों को जमीनी स्तर के जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों के क्षमता निर्माण (Capacity Building) हेतु विस्तारित किया जाना।

आगे की राह

कार्यात्मक हस्तांतरण (Activity Mapping): विषयों के बजाय विशिष्ट दायित्वों और उत्तरदायित्वों का राज्यों द्वारा स्पष्ट सीमांकन किया जाए।

डिजिटल क्षमता और बुनियादी ढाँचा: जीआईएस-आधारित मैपिंग (GIS-based Property Mapping) और पारदर्शी ई-गवर्नेंस टूल्स से स्वयं का राजस्व संग्रह सुदृढ़ किया जाए।

स्थानीय संवर्ग (Local Government Cadre): स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, योजना और वित्त के लिए समर्पित व जवाबदेह स्थानीय कार्मिक तंत्र का गठन हो।

निष्कर्ष

सच्चा विकेंद्रीकरण केवल संसद या विधानसभाओं द्वारा शक्ति सौंपने से नहीं, बल्कि स्थानीय निकायों की 'डिलीवरी क्षमता' और संस्थागत स्वायत्तता से सिद्ध होता है। जब तक पंचायतों और नगरपालिकाओं की कार्यात्मक कार्यप्रणाली व क्षमता का उन्नयन नहीं होगा, तब तक वे स्थानीय स्वशासन की जीवंत इकाइयों के स्थान पर मात्र 'योजनाओं के क्रियान्वयन एजेंट' बनकर रह जाएँगी।

39. केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने के अधिकारों के झगड़े को सुलझाते हुए अदालतों ने 'संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत' और 'सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का नियम' कैसे तय किया है? समझाइए। *10*

उत्तर:

भारतीय संविधान के भाग XI के तहत अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। विधायी प्रविष्टियों में अतिव्यापन (overlapping) और क्षेत्राधिकार के विवादों को सुलझाने के लिए न्यायपालिका ने **'सामंजस्यपूर्ण व्याख्या के नियम'** और **'संघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत'** का व्यवस्थित ढांचा विकसित किया है।

1. सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का नियम (Rule of Harmonious Construction):

प्राथमिक दृष्टिकोण: जब केंद्रीय और राज्य सूची की प्रविष्टियों के बीच आभासी टकराव उत्पन्न होता है, तो न्यायालय सीधे राज्य विधि को निरस्त करने के बजाय दोनों प्रविष्टियों की उदार व व्यापक व्याख्या (widest amplitude) करते हैं ताकि दोनों का सह-अस्तित्व बना रहे।

सार और तत्व का सिद्धांत (Doctrine of Pith and Substance): विधायी अतिक्रमण की जांच के लिए न्यायालय अधिनियम के वास्तविक स्वरूप व मूल उद्देश्य का परीक्षण करते हैं। यदि कानून मुख्यतः अपने अधिकार-क्षेत्र में आता है, तो दूसरे क्षेत्र में होने वाला आनुषंगिक अतिक्रमण (incidental encroachment) उसे अवैध नहीं बनाता।

प्रमुख न्यायिक वाद:

इन री सेंट्रल प्रोविंसेज एंड बेरार एक्ट वाद (1939): संघीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि टकराव टालने के लिए विभिन्न प्रविष्टियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

एफ.एन. बलसारा बनाम बॉम्बे राज्य वाद: न्यायालय ने राज्य द्वारा शराबबंदी कानून को वैध ठहराते हुए सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण को पुष्ट किया।

2. संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत (Doctrine of Federal Supremacy):

संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 246 का गैर-बाधाकारी खंड (Non-obstante clause): अनुच्छेद 246(1) में प्रयुक्त शब्दावली *"किसी बात के होते हुए भी"* (Notwithstanding) संघ सूची को सर्वोच्चता देती है, जबकि अनुच्छेद 246(3) में राज्य सूची को संघ सूची के *"अधीन"* (Subject to) रखा गया है।

अनुच्छेद 254 (असंगतता/Repugnancy): समवर्ती सूची के विषय पर यदि राज्य विधि और संघ विधि में प्रत्यक्ष विरोध हो, तो संघ विधि प्रभावी होती है और राज्य विधि असंगतता की सीमा तक शून्य हो जाती है (*एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ वाद* एवं *होचस्ट फार्मास्यूटिकल्स वाद*)।

अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग: न्यायालयों ने निर्धारित किया है कि संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत केवल एक **'अंतिम उपाय' (last resort)** है। इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब सामंजस्यपूर्ण व्याख्या के सभी प्रयास विफल हो जाएं और दोनों कानूनों में अपरिहार्य व प्रत्यक्ष टकराव मौजूद हो।

निष्कर्ष:

न्यायपालिका ने इन सिद्धांतों के माध्यम से संविधान के एकात्मक झुकाव का सम्मान करते हुए राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा की है। सामंजस्यपूर्ण व्याख्या को प्राथमिकता देकर और संघीय सर्वोच्चता को केवल अंतिम उपाय बनाकर अदालतों ने भारतीय राजव्यवस्था में **सहकारी संघवाद** की नींव को सुदृढ़ किया है।

40. 'पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने के बाद भी भारतीय राजनीति के पुरुष प्रधान चरित्र पर इसका बहुत सीमित असर ही पड़ा है।' टिप्पणी कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के **73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** के माध्यम से क्रमशः **अनुच्छेद 243D** तथा **अनुच्छेद 243T** के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% (एक-तिहाई) स्थान आरक्षित किए गए। वर्तमान में 20 से अधिक राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया है, जिससे स्थानीय स्तर पर 14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (EWRs) कार्यरत हैं। यद्यपि इसने जमीनी लोकतंत्र में संख्यात्मक समावेश को बढ़ावा दिया है, तथापि भारतीय राजनीति की समग्र पितृसत्तात्मक संरचना पर इसका प्रभाव अब भी सीमित बना हुआ है।

पुरुष-प्रधान चरित्र के बने रहने की सीमाएं व चुनौतियां

'सरपंच पति' / 'प्रधान पति' की संस्कृति: आरक्षण के कारण निर्वाचित होने के बावजूद कई क्षेत्रों में वास्तविक प्रशासनिक व वित्तीय निर्णय महिला प्रतिनिधियों के पति, ससुर या अन्य पुरुष रिश्तेदारों द्वारा लिए जाते हैं, जिससे महिला प्रतिनिधि मात्र 'मुखौटा' (Proxy) बनकर रह जाती हैं।

उच्च विधायी स्तरों पर सीमित प्रतिनिधित्व: स्थानीय स्तर पर तीन दशकों से अधिक समय तक आरक्षण लागू रहने के बावजूद यह जमीनी नेतृत्व संसद और राज्य विधानसभाओं में स्वतः हस्तांतरित नहीं हो सका। 18वीं लोकसभा में महिला सांसदों की भागीदारी लगभग 13.6% तथा अधिकांश राज्य विधानसभाओं में 10% से भी कम है।

राजनीतिक दलों का पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण: प्रमुख राजनीतिक दलों में संगठनात्मक संरचना एवं टिकट आवंटन में 'जीतने की क्षमता' (Winnability) के नाम पर पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है।

वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता का अभाव: स्थानीय निकायों में वित्तीय विकेंद्रीकरण की कमी तथा नौकरशाही के पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रह के कारण महिला प्रतिनिधि अपने स्वतंत्र विकास एजेंडे को पूर्णतः लागू करने में बाधा महसूस करती हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं: पितृसत्ता, पर्दा प्रथा, घरेलू दायित्वों का दोहरा बोझ और राजनीतिक हिंसा व चरित्र-हनन का भय महिलाओं के सक्रिय राजनीतिक उत्थान को रोकता है।

सकारात्मक रूपांतरण एवं मूल्य-संवर्धन

इन सीमाओं के बावजूद इस आरक्षण ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव भी किए हैं:

नीतिगत प्राथमिकताओं में बदलाव: नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री एस्थर डुफ्लो और अभिजीत बनर्जी के अध्ययनों के अनुसार, महिला प्रतिनिधियों ने प्राथमिक शिक्षा, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिक बजटीय आवंटन व ध्यान केंद्रित किया है।

सामाजिक चेतना एवं रोल मॉडल प्रभाव: जमीनी स्तर पर महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में आने से ग्रामीण बालिकाओं की आकांक्षाओं में वृद्धि हुई है तथा बाल विवाह व घरेलू हिंसा के विरुद्ध सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है।

106वां संविधान संशोधन (नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023): स्थानीय स्तर की सफलता ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है, जो इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

आगे की राह

क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण: नव-निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रशासनिक, बजटीय और डिजिटल साक्षरता से जुड़े सतत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

'सरपंच पति' प्रथा पर दंडात्मक रोक: राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की तर्ज पर सरकारी बैठकों में प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिजनों के भाग लेने पर कड़ी प्रशासनिक व कानूनी कार्रवाई हो।

आंतरिक दलीय लोकतंत्र: राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं के लिए संगठनात्मक पदों और टिकट वितरण में अनिवार्य आंतरिक कोटा निर्धारित किया जाए।

निष्कर्ष

स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण एक 'संख्यात्मक प्रतिनिधित्व' (Descriptive Representation) से 'वास्तविक एवं नीतिगत सशक्तिकरण' (Substantive Empowerment) की ओर बढ़ने की यात्रा का पहला चरण था। 106वें संविधान संशोधन के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामाजिक-सांस्कृतिक मानसिकता में रूपांतरण के माध्यम से ही भारतीय राजनीति के पुरुष-प्रधान चरित्र को पूर्णतः समावेशी एवं समतामूलक बनाया जा सकता है।

41. क्या जुलाई 2018 में दिल्ली के उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार के अधिकारों को लेकर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों के बीच की राजनीतिक लड़ाई को हमेशा के लिए सुलझा सकता है? परीक्षण कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

4 जुलाई 2018 को उच्चतम न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने **'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ'** मामले में दिल्ली के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र और उपराज्यपाल (एलजी) तथा निर्वाचित सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस निर्णय का उद्देश्य दिल्ली की अनोखी 'अर्ध-राज्य' संवैधानिक स्थिति के कारण उत्पन्न शक्ति संघर्ष को समाप्त करना था, किंतु व्यावहारिक और राजनीतिक कारणों से यह विवाद को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सका।

2018 के फैसले के मुख्य संवैधानिक पहलू

संविधान पीठ ने संविधान के **अनुच्छेद 239एए** की विशद व्याख्या करते हुए निम्नलिखित मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित किए:

'सहायता और सलाह' की बाध्यता: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' (Aid and Advice) से बंधे हैं।

उपराज्यपाल की स्वतंत्र शक्ति का अभाव: उपराज्यपाल के पास कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है और वे एक स्वतंत्र प्रशासक (Titular Head) नहीं हैं।

तीन आरक्षित विषयों का स्पष्ट सीमांकन: उपराज्यपाल का विशेष और प्रत्यक्ष नियंत्रण केवल तीन विषयों—**लोक व्यवस्था (Public Order), पुलिस और भूमि (Land)**—तक सीमित है। अन्य सभी राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर विधायी और प्रशासनिक अधिकार चुनी हुई सरकार के पास हैं।

सहमति की अनिवार्यता नहीं: उपराज्यपाल के पास फाइलों को केवल 'अवगत कराने' (Convey) के लिए भेजा जाना चाहिए, उनकी पूर्व 'सहमति' आवश्यक नहीं है।

अनुच्छेद 239एए(4) के परंतुक का सीमित प्रयोग: मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल द्वारा मामलों को राष्ट्रपति को संदर्भित करने की शक्ति का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं, बल्कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है।

फैसले से समाधान के पक्ष में तर्क (सकारात्मक प्रभाव)

प्रतिनिधिक लोकतंत्र की सर्वोच्चता: न्यायालय ने माना कि लोकतंत्र में वास्तविक प्रशासनिक शक्ति जनता द्वारा चुनी गई मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिससे जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

सहयोगात्मक संघवाद (Collaborative Federalism): फैसले ने केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बीच टकराव के स्थान पर समन्वय और सामंजस्य को रेखांकित किया।

संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality): न्यायालय ने संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को व्यक्तिगत व राजनीतिक आग्रहों से ऊपर उठकर संवैधानिक मर्यादा का पालन करने का निर्देश दिया।

फैसला विवाद को "हमेशा के लिए" क्यों नहीं सुलझा सका? (अंतर्निहित सीमाएँ एवं चुनौतियाँ)

संवैधानिक स्पष्टता के बावजूद, यह निर्णय राजनीतिक व प्रशासनिक खींचतान को स्थायी रूप से हल करने में असमर्थ रहा:

'सेवाओं' (नौकरशाही) के मुद्दे का अनसुलझा रहना: 2018 के फैसले में अधिकारियों के स्थानांतरण, पदस्थापना और अनुशासनात्मक नियंत्रण ('Services') का मुद्दा स्पष्ट नहीं हुआ था, जो आगे चलकर नए विवाद का कारण बना (जिस पर 2019 में खंडित फैसला आया और अंततः 2023 में संविधान पीठ ने निर्णय दिया)।

केंद्र-राज्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: दिल्ली में दोहरे शासन (संघीय और स्थानीय) तथा परस्पर विरोधी राजनीतिक दलों की उपस्थिति के कारण संस्थागत अविश्वास बना रहा।

संसदीय कानून के माध्यम से परिवर्तन: संविधान के तहत केंद्र की सर्वोच्च विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021 एवं 2023** पारित किए, जिससे उपराज्यपाल को पुनः व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गईं और टकराव फिर बढ़ गया।

परंतुक (Proviso) की व्यक्तिपरक व्याख्या: 'असाधारण मामले' की कोई निश्चित विधिक परिभाषा न होने के कारण उपराज्यपाल द्वारा फाइलों को रोके रखने या राष्ट्रपति को संदर्भित करने का दायरा व्यावहारिक रूप से खुला रहा।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

सुप्रीम कोर्ट का 2018 का फैसला अधिकारों के सीमांकन की दिशा में एक युगांतरकारी न्यायिक हस्तक्षेप था, किंतु कोई भी न्यायिक निर्णय केवल संवैधानिक पाठ के आधार पर राजनीतिक अविश्वास को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता।

स्थायी समाधान के लिए **सहकारी संघवाद, संस्थागत विश्वास, शक्तियों के पृथक्करण और संवैधानिक नैतिकता** का व्यावहारिक पालन आवश्यक है। दिल्ली की जनता के प्रभावी शासन और कल्याण के लिए केंद्र और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को टकराव के बजाय संवैधानिक सहयोग का मार्ग अपनाना होगा।

42. भारत की स्थानीय शासन व्यवस्था में पंचायत प्रणाली का क्या महत्व है? सरकारी अनुदानों और खैरात के अलावा पंचायतें अपने विकास कार्यों के लिए खुद पैसे कहाँ से जुटा सकती हैं? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारतीय संविधान के **भाग-IX** और **11वीं अनुसूची** के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के सपने को साकार करने और सत्ता को जमीनी स्तर तक पहुँचाने की दिशा में एक युगांतरकारी कदम था।

1. स्थानीय शासन व्यवस्था में पंचायत प्रणाली का महत्व:

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं सहभागी शासन: शासन की शक्ति को शीर्ष नौकरशाही से हटाकर सीधे जन-समुदाय को सौंपा गया, जिससे प्रत्यक्ष लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ।

वंचित वर्गों का राजनीतिक सशक्तिकरण: अनुच्छेद 243D के तहत महिलाओं (न्यूनतम 33% से 50% तक कई राज्यों में), अनुसूचित जातियों (SC) एवं अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए अनिवार्य आरक्षण से नीति-निर्माण में समावेशिता आई।

'बॉटम-अप' (नीचे से ऊपर) नियोजन: अनुच्छेद 243A के अंतर्गत ग्राम सभा को सर्वोच्च संस्था बनाकर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के माध्यम से स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाएं तय की जाती हैं।

पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सामाजिक अंकेक्षण: ग्राम सभाओं के माध्यम से योजनाओं (जैसे मनरेगा) का सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) होता है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है।

जन-केंद्रित सेवा वितरण: 11वीं अनुसूची के 29 विषयों (पेयजल, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण सड़कें आदि) पर स्थानीय स्तर पर त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन।

2. पंचायतों द्वारा आंतरिक वित्तीय संसाधन (स्वयं का राजस्व - OSR) जुटाने के स्रोत:

वर्तमान में भारतीय पंचायतों के कुल बजट में स्वयं के राजस्व (OSR) की हिस्सेदारी 5% से भी कम (लगभग 1.5%) है। सरकारी अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता समाप्त करने हेतु पंचायतें निम्नलिखित स्रोतों से आंतरिक वित्त जुटा सकती हैं:

(क) प्रत्यक्ष कर राजस्व (अनुच्छेद 243H के तहत):

संपत्ति एवं गृह कर: ग्रामीण पक्के मकानों, वाणिज्यिक गोदामों और इमारतों पर युक्तिसंगत कर।

व्यवसाय एवं व्यापार कर: स्थानीय दुकानों, लघु उद्योगों, ईंट-भट्ठों और मोबाइल टॉवरों पर कर।

स्वच्छता एवं प्रकाश कर: गलियों की रोशनी और कचरा प्रबंधन हेतु कर।

(ख) गैर-कर राजस्व एवं शुल्क:

हाट-बाजार एवं मेला शुल्क: ग्रामीण साप्ताहिक हाट, वार्षिक मेलों, पशु मंडियों और त्योहार बाजारों से पथकर/दुकान किराया।

कांजी हाउस एवं अर्थदंड: आवारा पशुओं के प्रबंधन शुल्क तथा स्थानीय नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना।

प्रमाण-पत्र एवं पंजीकरण शुल्क: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुमति और व्यापार अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) शुल्क।

(ग) साझा ग्रामीण परिसंपत्तियों (CPRs) का मुद्रीकरण:

तालाब एवं जल निकाय: मत्स्य पालन (मछली पालन) हेतु पट्टा और सिंघाड़ा उत्पादन की नीलामी।

सामुदायिक भूमि एवं चारागाह: सामाजिक वानिकी (इमारती लकड़ी/बांस), बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र और फलदार वृक्षारोपण से आय।

सामुदायिक भवन/मैरिज हॉल: विवाह और सांस्कृतिक आयोजनों हेतु किराए पर देना।

(घ) उपयोगकर्ता प्रभार (User Charges):

'जल जीवन मिशन' के तहत हर घर नल-जल योजना के रखरखाव हेतु जल उपभोग शुल्क।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) हेतु डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण शुल्क।

(ङ) गैर-पारंपरिक स्रोत एवं अभिसरण (Convergence):

सीएसआर (CSR) निधि: स्थानीय उद्योगों व कॉर्पोरेट प्रतिष्ठानों से सामुदायिक विकास निधि आकर्षित करना।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): ग्रामीण पर्यटन, कोल्ड स्टोरेज और एग्री-लॉजिस्टिक्स हब का विकास।

पंचायती राज वित्त की सुदृढ़ीकरण संरचना:

संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 243I (राज्य वित्त आयोग) + अनुच्छेद 243H (करारोपण शक्ति)

आयोग अनुशंसाएं: 15वें वित्त आयोग की शर्त (राजस्व प्रदर्शन से जुड़े अनुदान) + द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की वित्तीय स्वायत्तता की सिफारिश।

आगे की राह एवं निष्कर्ष:

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) के अनुसार, जब तक पंचायतों को **3Fs—कार्य (Functions), निधि (Funds), और कर्मी (Functionaries)** की वास्तविक स्वायत्तता नहीं मिलती, तब तक वे आत्मनिर्भर 'स्थानीय सरकार' नहीं बन सकतीं। अतः राज्य सरकारों को डिजिटल कर संग्रह प्रणालियों को बढ़ावा देकर तथा राज्य वित्त आयोग (SFC) की सिफारिशों को प्रभावी रूप से लागू करके पंचायतों को 'याचक' से 'सशक्त प्रवर्तक' बनाना चाहिए।

43. 'भारत में पंचायती राज व्यवस्था सुशासन देने का एक प्रभावी जरिया साबित नहीं हो पाई है।' इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और इसमें सुधार के उपाय सुझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (अनुच्छेद 243) द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा देकर सत्ता के विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक सुशासन की आधारशिला रखी गई। यद्यपि इसने ग्रामीण प्रशासन का लोकतांत्रीकरण किया है, किंतु तीन दशकों के बाद भी यह पूर्णतः प्रभावी सुशासन का माध्यम बनने में कई ढांचागत चुनौतियों से जूझ रहा है।

पंचायती राज व्यवस्था की सीमाएँ एवं विफलताएँ

3Fs (Funds, Functions, Functionaries) की कमी: राज्यों द्वारा 11वीं अनुसूची के 29 विषयों का प्रभावी हस्तांतरण नहीं किया गया है। पंचायतों के पास समर्पित तकनीकी व प्रशासनिक कर्मचारियों (Functionaries) का भारी अभाव है।

वित्तीय निर्भरता (Funds): आंतरिक राजस्व सृजन (Own Source Revenue) नगण्य (5% से भी कम) है। पंचायतें राज्य व केंद्र के अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता बाधित होती है।

'सरपंच-पति' और छद्म प्रतिनिधित्व: महिला आरक्षण (33%–50%) के बावजूद पितृसत्तात्मक संरचना के कारण वास्तविक निर्णय पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं, जिससे महिला नेतृत्व का उद्देश्य प्रभावित होता है।

ग्राम सभाओं की निष्क्रियता: ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं होतीं और कोरम के अभाव व पारदर्शिता की कमी के कारण वे मात्र औपचारिकता बनकर रह गई हैं।

अत्यधिक नौकरशाही नियंत्रण: बीडीओ (BDO) और अन्य ब्लॉक-स्तरीय अधिकारियों का निर्वाचित प्रतिनिधियों पर प्रशासनिक वर्चस्व स्थानीय स्वायत्तता को सीमित करता है।

पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 का लचर क्रियान्वयन: जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को दिए गए पारंपरिक अधिकारों का राज्य स्तर पर समुचित अनुपालन नहीं हो पाया है।

पंचायती राज की उपलब्धियाँ एवं सकारात्मक पक्ष (प्रति-तर्क)

जमीनी लोकतंत्र एवं राजनीतिक समावेशन: 31 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकतंत्र की जड़ें सुदृढ़ हुई हैं, जिनमें लगभग 14 लाख महिलाएँ तथा पर्याप्त संख्या में SC/ST प्रतिनिधि शामिल हैं।

नीचे से ऊपर (Bottom-up) योजना निर्माण: 'सबकी योजना सबका विकास' (जन योजना अभियान) के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जा रही है।

कल्याणकारी योजनाओं का अंतिम छोर तक वितरण: मनरेगा, पीएम आवास योजना तथा कोविड-19 महामारी के दौरान राहत वितरण और क्वारंटीन प्रबंधन में पंचायतों ने सराहनीय कार्य किया।

सुशासन की स्थापना हेतु सुधारात्मक उपाय (आगे की राह)

वित्तीय स्वायत्तता का सुदृढ़ीकरण: 15वें वित्त आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की अनुशंसा के अनुसार राज्य वित्त आयोगों (SFCs) को सशक्त किया जाए तथा पंचायतों को स्थानीय संपत्ति कर/जल कर लगाने व वसूलने के अधिकार दिए जाएं।
प्रशासनिक व क्षमता निर्माण: पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम रोजगार सहायकों/सचिवों का नियमित डिजिटल व प्रशासनिक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए।
सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) की अनिवार्यता: मेघालय मॉडल की तर्ज पर सभी विकास कार्यों का अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं द्वारा कराया जाए।
ई-गवर्नेंस एवं पारदर्शिता: 'ई-ग्राम स्वराज' और 'स्वामित्व' योजना के पूर्ण क्रियान्वयन से भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाए।
सक्रिय ग्राम सभा: ग्राम सभा को वित्तीय अनुमोदन और निगरानी के वास्तविक अधिकार देकर 'प्रत्यक्ष लोकतंत्र' के केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए।

निष्कर्ष

पंचायती राज व्यवस्था को मात्र 'योजनाओं की क्रियान्वयन एजेंसी' से आगे बढ़ाकर 'स्व-शासन की सक्षम इकाई' बनाने की आवश्यकता है। प्रशासनिक इच्छाशक्ति, वास्तविक वित्तीय विकेंद्रीकरण और नागरिक भागीदारी के समन्वय से ही गांधीजी के 'ग्राम स्वराज' और सुशासन की परिकल्पना साकार हो सकेगी।

44. दिल्ली के प्रशासन के लिए 69वें संविधान संशोधन के मुख्य नियम क्या थे और किन कमियों के कारण चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल (LG) के बीच लगातार टकराव होते रहते हैं? चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के **69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991** ने **एस. बालकृष्णन समिति** की सिफारिशों के आधार पर संविधान में **अनुच्छेद 239AA** और **अनुच्छेद 239AB** जोड़कर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया। इसके माध्यम से दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' (NCT) का दर्जा देकर लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया।

69वें संविधान संशोधन (अनुच्छेद 239AA एवं 239AB) के मुख्य प्रावधान

(क) **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा (अनुच्छेद 239AA(1)):** दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को औपचारिक रूप से 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' (NCT of Delhi) नाम दिया गया और इसके प्रशासक को **उपराज्यपाल (LG)** पदनाम प्रदान किया गया।

(ख) **विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद का गठन (अनुच्छेद 239AA(2) एवं (4)):** दिल्ली के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधानसभा तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई, जो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

(ग) **विधायी शक्तियां एवं आरक्षित विषय (अनुच्छेद 239AA(3)(a)):** दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार दिया गया; किंतु राज्य सूची के तीन महत्वपूर्ण विषयों—
  क. **लोक व्यवस्था (Public Order)**,
  ख. **पुलिस (Police)**, तथा
  ग. **भूमि (Land)**—को दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर केंद्र सरकार/उपराज्यपाल के अधीन सुरक्षित रखा गया।

(घ) **'सहायता और सलाह' का नियम (अनुच्छेद 239AA(4)):** उपराज्यपाल को उन मामलों को छोड़कर (जहां उन्हें कानूनन विवेकाधिकार प्राप्त है) अपने कार्यों का निर्वहन निर्वाचित मंत्रिपरिषद की **'सहायता और सलाह'** पर करना अनिवार्य किया गया।

(ङ) **मतभेद की स्थिति में संदर्भ का परंतुक (Proviso to 239AA(4)):** यदि किसी विषय पर उपराज्यपाल और मंत्रियों के बीच गंभीर मतभेद उत्पन्न होता है, तो उपराज्यपाल उस मामले को अंतिम निर्णय हेतु **राष्ट्रपति** को संदर्भित कर सकते हैं।

(च) **संवैधानिक तंत्र की विफलता (अनुच्छेद 239AB):** यदि राजधानी का प्रशासन अनुच्छेद 239AA के अनुसार न चल सके, तो राष्ट्रपति शासन लागू करने का विशेष प्रावधान किया गया।

संवैधानिक कमियां एवं चुनी हुई सरकार बनाम उपराज्यपाल (LG) के बीच टकराव के कारण

(क) **संकर (Sui Generis) प्रशासनिक ढांचा और सत्ता के दोहरे केंद्र:** दिल्ली न तो पूर्ण राज्य है और न ही विशुद्ध केंद्र शासित प्रदेश। यह अनूठा मॉडल एक तरफ चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार और दूसरी तरफ केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के रूप में दोहरे शक्ति-केंद्र निर्मित करता है।

(ख) **अनुच्छेद 239AA(4) के परंतुक में 'किसी भी विषय' (Any Matter) की अस्पष्टता:** परंतुक में प्रयुक्त शब्दावली की अस्पष्ट व्याख्या के कारण उपराज्यपाल द्वारा नियमित प्रशासनिक निर्णयों एवं फाइलों को भी राष्ट्रपति को संदर्भित करने या रोके रखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे कार्यकारी शक्तियों का टकराव होता है।

(ग) **'सेवाओं' (Services - राज्य सूची प्रविष्टि 41) और नौकरशाही पर नियंत्रण का विवाद:** सिविल सेवकों के स्थानांतरण, पदस्थापन और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर नियंत्रण को लेकर स्पष्टता के अभाव ने प्रशासन में गतिरोध पैदा किया। इससे चुनी हुई सरकार के प्रति नौकरशाही की जवाबदेही क्षीण होती है।

(घ) **लोकतांत्रिक जवाबदेही बनाम प्रशासनिक निगरानी का असंतुलन:** निर्वाचित सरकार सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होती है, किंतु नीति क्रियान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों पर उपराज्यपाल की पूर्व-सहमति की बाध्यता से नीतिगत पंगुता की स्थिति बनती है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं आगे की राह (मूल्य संवर्धन)

सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का निर्णय (NCT दिल्ली बनाम भारत संघ): संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि उपराज्यपाल दिल्ली के समानांतर शक्ति-केंद्र या स्वतंत्र प्रशासक नहीं हैं। उपराज्यपाल हर सामान्य मामले को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते तथा अधिकांश मामलों में मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' उन पर बाध्यकारी है।

2023 का संविधान पीठ निर्णय: न्यायालय ने रेखांकित किया कि लोकतंत्र में **'जवाबदेही की त्रिपक्षीय श्रृंखला'** (नौकरशाही → मंत्रिपरिषद → विधायिका → जनता) को बनाए रखने के लिए लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अतिरिक्त 'सेवाओं' (Services) पर कार्यकारी नियंत्रण चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए।

आगे की राह:

(क) **सहयोगी संघवाद (Collaborative Federalism):** केंद्र और दिल्ली सरकार को टकराव के बजाय सहयोगात्मक संघवाद की भावना से कार्य करना चाहिए।

(ख) **संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality):** उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद दोनों को संवैधानिक मर्यादाओं और संस्थागत संतुलन का सम्मान करना चाहिए।

(ग) **संस्थागत संवाद तंत्र:** एस. बालकृष्णन समिति की मूल भावना के अनुरूप विवादों के त्वरित समाधान हेतु एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनयिक संवेदनशीलता महत्वपूर्ण हैं, किंतु लोकतांत्रिक अधिदेश की अनदेखी नहीं की जा सकती। प्रशासनिक स्पष्टता, शक्तियों के पारदर्शी विभाजन और संवैधानिक नैतिकता के अनुपालन से ही दिल्ली में 'सुशासन' और 'सहकारी संघवाद' की स्थापना संभव है।

45. हाल के वर्षों में 'सहकारी संघवाद' (केंद्र और राज्यों का मिलकर काम करना) पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हमारे मौजूदा ढांचे में क्या कमियां हैं और सहकारी संघवाद उन्हें कैसे दूर कर सकता है? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के संदर्भ में ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को **'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism)** के रूप में परिभाषित किया था। इसका मूल मंतव्य केंद्र और राज्यों के बीच प्रभुत्व के बजाय आपसी सहयोग, समन्वय और सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रीय विकास को गति देना है।

मौजूदा संघीय ढांचे की प्रमुख कमियां

(क) **वित्तीय केंद्रीकरण एवं राजकोषीय असंतुलन:**

क. **सेस एवं सरचार्ज में वृद्धि:** केंद्र द्वारा विभाज्य कर पूल (Divisible Pool) के बाहर उपकर और अधिभार लगाने से 15वें वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) द्वारा अनुशंसित कर हस्तांतरण का वास्तविक लाभ राज्यों को पूरी तरह नहीं मिल पाता।

ख. **केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) की कठोर शर्तें:** राज्यों की विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी करते हुए 'वन-साइज-फिट्स-ऑल' दृष्टिकोण अपनाना।

(ख) **प्रशासनिक टकराव एवं संस्थागत असंतुलन:**

क. **राज्यपाल पद का राजनीतिकरण:** विधेयकों को अनुच्छेद 200 के तहत अनिश्चितकाल तक रोके रखना तथा राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप।

ख. **केंद्रीय जांच एजेंसियों का क्षेत्राधिकार:** सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर राज्यों द्वारा 'सामान्य सहमति' (General Consent) वापस लेने जैसी स्थितियां।

(ग) **विधायी अतिलंघन एवं परामर्श का अभाव:**

क. समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची) के विषयों (जैसे कृषि, विद्युत आदि) पर राज्यों से व्यापक परामर्श किए बिना केंद्रीय कानून पारित करना।

(घ) **संवैधानिक मंचों की उपेक्षा:**

क. **अनुच्छेद 263** के अंतर्गत गठित 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) और क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) की नियमित बैठकों का अभाव।

सहकारी संघवाद द्वारा कमियों का समाधान

(क) **संस्थागत संवाद का पुनरुद्धार:**

क. **सरकारिया आयोग (1988)** और **पुंछी आयोग (2010)** की सिफारिशों के अनुरूप अंतर-राज्य परिषद को एक स्थायी व सक्रिय विचार-विमर्श मंच बनाना ताकि नीतिगत टकराव कम हों।

(ख) **सहमत आधारित वित्तीय मॉडल:**

क. **अनुच्छेद 279A** के तहत स्थापित **जीएसटी परिषद (GST Council)** की तर्ज पर प्रत्यक्ष कर सुधार, जल विवाद और ऊर्जा क्षेत्र में भी केंद्र-राज्य सर्वसम्मति आधारित संयुक्त निर्णय निकाय बनाना।

(ग) **विकेंद्रीकृत नीति निर्माण एवं 'टीम इंडिया' दृष्टिकोण:**

क. **नीति आयोग** द्वारा राज्यों को केवल कार्यान्वयनकर्ता मानने के बजाय नीति निर्माण का सक्रिय भागीदार बनाना (बॉटम-अप दृष्टिकोण)।

(घ) **सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद का संतुलन:**

क. **'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' (Aspirational Districts Programme)** तथा विभिन्न सूचकांकों (जैसे एसडीजी इंडिया इंडेक्स) के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ क्षमता संवर्धन में केंद्र का सहयोग।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) के अनुसार एक मजबूत संघ के लिए स्वायत्त और सशक्त राज्यों का होना अपरिहार्य है। 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को राजनीतिक मतभेदों से परे हटकर 'सच्चे साझेदार' की भूमिका निभानी होगी।

46. गाँवों में अच्छी शिक्षा और मजबूत प्रशासनिक ढांचे के अभाव में पंचायतें और पंचायत समितियां केवल राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गई हैं, विकास का जरिया नहीं बन पाईं। समीक्षा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

73वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 243G** एवं **11वीं अनुसूची** के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को स्थानीय स्वशासन और समावेशी विकास का प्रमुख माध्यम बनाया गया। यद्यपि ग्रामीण अशिक्षा और प्रशासनिक दुर्बलताओं के कारण इनके 'राजनीति का अखाड़ा' बनने की आलोचना होती है, किंतु यह दृष्टिकोण आंशिक है क्योंकि पंचायतों ने विपरीत परिस्थितियों में भी उल्लेखनीय विकास कार्य किए हैं।

पंचायतों के 'राजनीतिक अखाड़ा' बनने के प्रमुख कारक:

(क) **ग्रामीण अशिक्षा एवं सामाजिक-राजनीतिक चेतना की कमी:**

क. **छद्म प्रतिनिधित्व (सरपंच-पति प्रथा):** महिलाओं के लिए 33% से 50% आरक्षण के बावजूद वास्तविक शक्ति का प्रयोग पुरुष परिजनों द्वारा किया जाना, जिससे नीतिगत निर्णयों की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

ख. **अभिजात वर्ग का वर्चस्व (Elite Capture):** स्थानीय स्तर पर जातिगत समीकरणों, धनबल और बाहुबल के कारण योजनाओं का लाभ वंचित वर्गों के बजाय प्रभावी जातियों व परिवारों तक सीमित रह जाता है।

ग. **जातिगत व दलीय गुटबाजी:** ग्राम सभाओं में रचनात्मक विकास विमर्श के स्थान पर चुनावी रंजिश और दलीय गुटबाजी हावी हो जाती है, जिससे जनसहभागिता घटती है।

(ख) **सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचे का अभाव:**

क. **समर्पित संवर्ग (Dedicated PRI Cadre) की अनुपस्थिति:** अधिकांश पंचायतों में स्वतंत्र सचिव, तकनीकी इंजीनियर एवं लेखाकारों की कमी है, जिसके कारण योजनाओं की योजना और क्रियान्वयन प्रभावित होता है।

ख. **अत्यधिक नौकरशाही नियंत्रण:** बीडीओ (BDO) और जिला स्तर के अधिकारियों पर अत्यधिक निर्भरता स्थानीय स्वायत्तता को बाधित करती है।

ग. **3Fs (Funds, Functions, Functionaries) की कमी:** राज्यों द्वारा 11वीं अनुसूची के 29 विषयों और वित्तीय अधिकारों का अपूर्ण हस्तांतरण पंचायतों को केवल औपचारिक संस्था बना देता है।

समीक्षात्मक पक्ष: विकास का जरिया बनने के ठोस प्रमाण

यह निष्कर्ष निकालना एकांगी होगा कि पंचायतें केवल राजनीति का अखाड़ा हैं; इन्होंने कई क्षेत्रों में विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है:

जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण: देश में लगभग 14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (EWRs) स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जमीनी नेतृत्व प्रदान कर रही हैं।

आजीविका एवं परिसंपत्ति निर्माण: मनरेगा (MGNREGA) के तहत ग्रामीण सड़कों, जल संरक्षण संरचनाओं और कृषि अधोसंरचना के निर्माण में पंचायतों की केंद्रीय भूमिका रही है।

सहभागी नियोजन एवं पारदर्शिता: ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) और **सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)** ने स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप योजना निर्माण को बढ़ावा दिया है।

संकट प्रबंधन: कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए क्वारंटीन केंद्रों की व्यवस्था, राशन वितरण और टीकाकरण में पंचायतों ने अग्रणी प्रशासनिक भूमिका निभाई।

आगे की राह एवं सुधार के उपाय:

सुमित बोस समिति व द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की अनुशंसाओं के अनुरूप पंचायतों के लिए स्वतंत्र प्रशासनिक व तकनीकी संवर्ग का गठन किया जाए।

ई-ग्राम स्वराज और डिजिटल तकनीकों का विस्तार कर वित्तीय जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों (विशेषकर महिलाओं व वंचित वर्गों) का सघन क्षमता निर्माण (Capacity Building) किया जाए।

पंचायतों के 'स्वयं के राजस्व स्रोत' (Own Source Revenue) बढ़ाने हेतु कर व शुल्क लगाने की स्वायत्तता दी जाए।

निष्कर्ष:

पंचायती राज व्यवस्था में मौजूद विसंगतियाँ तंत्र की विफलता नहीं, बल्कि संक्रमणकालीन चुनौतियाँ हैं। प्रशासनिक संवर्ग के सुदृढ़ीकरण, वित्तीय स्वायत्तता और व्यापक नागरिक शिक्षा के माध्यम से पंचायतों को केवल चुनावी राजनीति से मुक्त कर वास्तविक 'ग्राम स्वराज' और समावेशी विकास का स्थायी माध्यम बनाया जा सकता है।

47. यद्यपि संघवाद हमारे संविधान का मूल ढांचा है, फिर भी हमारे संविधान का झुकाव हमेशा एक ताकतवर केंद्र की तरफ ज्यादा रहता है, जो मजबूत संघवाद की भावना के विपरीत लगता है। चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को "राज्यों का संघ" (Union of States) कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने **एस. आर. बोम्मई वाद (1994)** तथा **केशवानंद भारती वाद (1973)** में स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि **संघवाद भारतीय संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का अभिन्न अंग है**। यद्यपि संविधान एक संघीय संरचना की स्थापना करता है, किंतु इसमें राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

---

1. संविधान में संघवाद के प्रमुख आधार (संघीय विशेषताएं)

शक्तियों का स्पष्ट विभाजन: संविधान की **7वीं अनुसूची** के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के माध्यम से विधायी व प्रशासनिक शक्तियों का त्रि-स्तरीय विभाजन किया गया है।

लिखित व सर्वोच्च संविधान: संविधान ही देश की सर्वोच्च विधि है, जिसके प्रावधानों में महत्वपूर्ण संशोधन हेतु राज्यों की सहमति (अनुच्छेद 368) आवश्यक होती है।

स्वतंत्र न्यायपालिका: केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के समाधान हेतु एक निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका (अनुच्छेद 131 - सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार) की व्यवस्था है।

द्विसदनीय व्यवस्था: संसद का उच्च सदन (राज्यसभा) राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और संघीय संतुलन बनाए रखता है।

---

2. एकात्मक झुकाव एवं मजबूत केंद्र के संवैधानिक प्रावधान

संविधान के कई प्रावधान केंद्र के पक्ष में झुके हुए हैं, जो प्रथम दृष्टया कठोर संघवाद की भावना के विपरीत प्रतीत होते हैं:

राज्यों की प्रादेशिक अखंडता की कमी (अनुच्छेद 3): संसद किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्रफल या नाम में राज्य की सहमति के बिना भी परिवर्तन कर सकती है। अतः भारत को "विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ" कहा जाता है।

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356): राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर केंद्र द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिसका अतीत में राजनीतिक दुरुपयोग भी देखा गया है।

राज्यपाल का पद एवं विवेकाधीन शक्तियां: राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि (एजेंट) के रूप में कार्य करते हैं तथा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित (अनुच्छेद 200/201) कर सकते हैं।

अखिल भारतीय सेवाएं (अनुच्छेद 312): भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों की भर्ती व नियमन केंद्र द्वारा होता है, जबकि वे राज्यों में शीर्ष प्रशासनिक पदों पर कार्यरत होते हैं।

वित्तीय निर्भरता: कराधान के प्रमुख और लोचदार स्रोत केंद्र के पास हैं, जिससे राज्य राजस्व और अनुदान (अनुच्छेद 275 व 282) के लिए केंद्र पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं।

आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352, 356, 360): राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संपूर्ण संघीय ढांचा औपचारिक संशोधन के बिना ही पूरी तरह एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है।

एकीकृत न्यायपालिका एवं एकल नागरिकता: अमेरिकी संघवाद के विपरीत भारत में दोहरी नागरिकता व दोहरी न्यायपालिका का अभाव है।

3. विश्लेषणात्मक मूल्यांकन: क्या यह संघवाद के विपरीत है या एक सामरिक आवश्यकता?

के. सी. व्हीयर ने भारतीय संविधान को **'अर्ध-संघीय' (Quasi-federal)** कहा है, जबकि **ग्रैनविल ऑस्टिन** ने इसे **'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism)** के रूप में परिभाषित किया।

ऐतिहासिक एवं विकासात्मक अपरिहार्यता: देश के विभाजन की त्रासदी, 500 से अधिक रियासतों का एकीकरण, भाषाई-सांस्कृतिक विविधता तथा अलगाववादी प्रवृत्तियों से निपटने हेतु संविधान निर्माताओं (विशेषकर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर) ने एक मजबूत केंद्र की स्थापना को अनिवार्य माना।

अत: यह व्यवस्था राज्यों को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि **"सशक्त राज्यों के साथ एक सुदृढ़ संघ"** के निर्माण के उद्देश्य से बनाई गई थी।

4. सुधार के प्रयास एवं आयोगों की प्रमुख सिफारिशें

सरकारिया आयोग (1983):

अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल 'अंतिम विकल्प' (Last Resort) के रूप में किया जाना चाहिए।

राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श अनिवार्य हो।

पुंछी आयोग (2007):

समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पूर्व राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए।

अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) को विवाद समाधान का एक सक्रिय और नियमित मंच बनाया जाए।

समकालीन तंत्र: नीति आयोग (NITI Aayog) और वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद केंद्र-राज्य आम सहमति और सहकारी-प्रतिस्पर्धी संघवाद को सुदृढ़ कर रहे हैं।

निष्कर्ष

भारतीय संघवाद कोई जड़ या अपरिवर्तनीय अवधारणा नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाली एक गतिशील व्यवस्था है। मजबूत केंद्र का झुकाव संघवाद की भावना को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता व एकता की रक्षा हेतु किया गया था। वर्तमान युग में 'सहकारी एवं सहयोगी संघवाद' (Cooperative and Collaborative Federalism) को अपनाकर तथा अंतर-राज्य परिषद और वित्तीय विकेंद्रीकरण को सशक्त बनाकर इस एकात्मक झुकाव के बीच एक स्वस्थ संघीय संतुलन बनाए रखा जा सकता है।

48. कई राज्य सरकारें बेहतर प्रशासन के लिए अपने जिलों और तहसीलों को बांटकर छोटे जिले बना रही हैं। क्या इसी तर्क के आधार पर देश में और ज्यादा छोटे राज्य बनाना भी सही ठहराया जा सकता है? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

हाल के वर्षों में कई राज्य सरकारों (जैसे राजस्थान, आंध्र प्रदेश) द्वारा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, सुगम निगरानी और त्वरित जनसुनवाई के उद्देश्य से नए छोटे जिलों का गठन किया गया है। भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 3** के तहत संसद को नए राज्यों के निर्माण का अधिकार है, किंतु जिलों के विखंडन के प्रशासनिक तर्क को सीधे तौर पर नए राज्यों के गठन का आधार बनाना एक बहुआयामी बहस का विषय है।

छोटे राज्यों के पक्ष में प्रशासनिक तर्क:

प्रशासनिक पहुंच एवं प्रभावी सेवा वितरण: छोटे भौगोलिक आकार से शासन की जनता तक पहुंच सुगम होती है तथा कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी बेहतर होती है।

क्षेत्रीय असंतुलन का निवारण: उपेक्षित क्षेत्रों की विकास संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थानीय जन-आकांक्षाओं को प्राथमिकता मिलती है (उदा. छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना का तीव्र आर्थिक विकास)।

त्वरित निर्णय प्रक्रिया: सत्ता के विकेंद्रीकरण से लालफीताशाही में कमी आती है और जन-शिकायतों का त्वरित निवारण संभव होता है।

सीमाएं एवं चुनौतियां (छोटे जिलों का तर्क छोटे राज्यों पर सीधे लागू न होने के कारण):

राजकोषीय अव्यवहार्यता: नया राज्य बनाने पर विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय जैसे व्यापक संस्थागत ढांचे के निर्माण में भारी गैर-योजनागत व्यय होता है, जिससे नवसृजित राज्य वित्तीय घाटे में फंस सकते हैं।

राजनीतिक अस्थिरता: छोटी विधानसभाओं में विधायकों की कम संख्या के कारण राजनीतिक अस्थिरता, दलबदल और अवसरवादी राजनीति को बढ़ावा मिलता है।

अंतर-राज्यीय विवाद: नए राज्यों के बनने से नदी-जल बंटवारे, परिसंपत्तियों के विभाजन और सीमा विवादों में वृद्धि होती है।

राज्य पुनर्गठन आयोग (1955) एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नए राज्यों के अनियंत्रित गठन के स्थान पर उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय अखंडता को प्राथमिक शर्त माना है।

आगे की राह:

समस्या का स्थायी समाधान केवल नए राज्यों के निर्माण में नहीं, बल्कि **73वें और 74वें संविधान संशोधन** की भावना के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को वास्तविक वित्तीय, प्रशासनिक और कार्यात्मक शक्तियां (3Fs: Funds, Functions, Functionaries) सौंपकर 'तृतीय-स्तरीय सुशासन' को सशक्त बनाने में निहित है।

49. 13वें वित्त आयोग ने पंचायतों और नगरपालिकाओं की माली हालत सुधारने के लिए पुराने आयोगों से हटकर कौन-सी नई सिफारिशें की थीं? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से **अनुच्छेद 280(3)(bb)** तथा **280(3)(c)** जोड़कर केंद्रीय वित्त आयोग को पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्यों की संचित निधि के संवर्धन का संवैधानिक दायित्व सौंपा गया। डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता वाले **13वें वित्त आयोग (2010-15)** ने स्थानीय निकायों की माली हालत सुधारने के लिए पूर्ववर्ती आयोगों की तुलना में एक युगांतरकारी नीतिगत बदलाव किया।

1. पूर्ववर्ती आयोगों से आधारभूत नीतिगत बदलाव:

तदर्थ (Ad-hoc) से विभाज्य पूल से जुड़ाव: 10वें, 11वें और 12वें वित्त आयोग द्वारा दिए जाने वाले एकमुश्त/तदर्थ अनुदान दृष्टिकोण को समाप्त करते हुए, पहली बार स्थानीय निकायों के अनुदान को **केंद्रीय विभाज्य कर पूल (Divisible Tax Pool) के वैधानिक प्रतिशत (2.25%)** से सीधे जोड़ा गया।

पूर्वानुमेयता एवं कर उत्तोलन (Predictability & Buoyancy): विभाज्य कर पूल से जुड़ने के कारण केंद्रीय कर संग्रह में वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय निकायों को मिलने वाली राशि में स्वतः वृद्धि और वित्तीय निश्चितता सुनिश्चित हुई।

2. 13वें वित्त आयोग की प्रमुख एवं विशिष्ट सिफारिशें:

द्वि-स्तरीय अनुदान ढांचा (Two-tier Grant Structure):

मूल अनुदान (Basic Grant): कुल अनुदान का निश्चित हिस्सा (पंचायतों के लिए 1.5% तथा नगरपालिकाओं के लिए विभाज्य पूल का हिस्सा), जो बिना किसी पूर्व शर्त के सभी स्थानीय निकायों को नियमित रूप से जारी किया गया।

निष्पादन अनुदान (Performance Grant): शेष हिस्सा (0.75%), जिसे प्राप्त करने के लिए राज्यों और स्थानीय निकायों को विशिष्ट सुधार शर्तों को पूरा करना अनिवार्य किया गया।

निष्पादन अनुदान से जुड़ी प्रमुख सुधार शर्तें:

लेखांकन एवं लेखापरीक्षा सुधार: सीएंडएजी (C&AG) द्वारा निर्धारित प्रारूप में खातों का मानकीकरण तथा लेखापरीक्षा रिपोर्टों का सार्वजनिक प्रकाशन।

संस्थागत जवाबदेही: स्थानीय निकायों में प्रशासनिक व वित्तीय भ्रष्टाचार की जांच के लिए स्वतंत्र **लोकपाल (Ombudsman)** की स्थापना।

सेवा स्तर मानक (Service Level Benchmarks - SLBs): जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा जल निकासी के लिए न्यूनतम सेवा मानकों को अधिसूचित व लागू करना।

राजस्व संवर्धन (संपत्ति कर सुधार): नगरपालिकाओं में संपत्ति कर प्रणाली में सुधार और जीआईएस आधारित मैपिंग।

राज्य वित्त आयोगों (SFCs) का सुदृढ़ीकरण:

राज्यों द्वारा समय पर राज्य वित्त आयोगों का गठन तथा उनकी सिफारिशों पर छह माह के भीतर विधानमंडल में कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने की अनिवार्यता।

बहिष्कृत एवं जनजातीय क्षेत्रों हेतु विशेष अनुदान:

5वीं एवं 6वीं अनुसूची के तहत आने वाले गैर-पंचायती/जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी पृथक विशेष विकास अनुदान की व्यवस्था की गई।

निष्कर्ष एवं दूरगामी प्रभाव:

13वें वित्त आयोग ने स्थानीय वित्तीय हस्तांतरण को केवल 'वित्तीय सहायता' से बदलकर 'जवाबदेही, पारदर्शिता और परिणामोन्मुखी सुधारों' (Outcomes) से जोड़ा। इस सुधारवादी दृष्टिकोण ने भारतीय राजकोषीय संघवाद में तीसरे स्तर (Third Tier) को वास्तविक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की, जिसकी रूपरेखा को आगे 14वें और 15वें वित्त आयोग ने और अधिक सुदृढ़ किया।

खण्ड 03 : शक्तियों का पृथक्करण एवं विवाद निवारण

50. 'न्यायिक कानून-निर्माण' (जब अदालत खुद कानून जैसे नियम तय करने लगे) क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा असाध्य रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' (Passive Euthanasia) और 'लिविंग विल' की मंजूरी देने के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

'न्यायिक कानून-निर्माण' (Judicial Law-Making) से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें न्यायपालिका, विधायिका द्वारा निर्मित कानून के अभाव या 'विधायी शून्यता' (Legislative Vacuum) की स्थिति में, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे बाध्यकारी दिशानिर्देश या नियम निर्धारित करती है जो कानून के समान प्रभावी होते हैं।

संवैधानिक आधार और प्रकृति

भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers - अनुच्छेद 50 की मूल भावना) के तहत कानून बनाने का प्राथमिक दायित्व विधायिका का है। हालांकि, न्यायपालिका निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों के तहत कानून-निर्माण जैसी भूमिका निभाती है:

अनुच्छेद 141: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है।

अनुच्छेद 142: सर्वोच्च न्यायालय को किसी वाद में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) प्रदान करने के लिए आवश्यक डिक्री या आदेश पारित करने की असाधारण शक्ति प्राप्त है।

अनुच्छेद 32: मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु और लिविंग विल के संदर्भ में न्यायिक हस्तक्षेप का विकास

भारत में असाध्य रूप से बीमार और स्थायी अचेतन अवस्था (Persistent Vegetative State - PVS) के रोगियों के लिए विधिक शून्यता की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने क्रमिक रूप से कानून रूपी दिशानिर्देश तय किए:

(क) **अरुणा शौनबाग वाद (2011):**

क. न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 'सक्रिय इच्छामृत्यु' (Active Euthanasia) को अस्वीकार कर दिया, किंतु 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' (जीवन रक्षक प्रणाली को हटाना) को सशर्त वैधानिक मान्यता दी।

ख. इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्च न्यायालय की स्वीकृति और मेडिकल बोर्ड की समीक्षा की अनिवार्य प्रक्रिया तय की गई।

(ख) **कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018):**

क. संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि **अनुच्छेद 21** के अंतर्गत 'गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार' (Right to Life with Dignity) असाध्य रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए 'गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार' (Right to Die with Dignity) को भी समाहित करता है।

ख. न्यायालय ने **'लिविंग विल' या अग्रिम चिकित्सा निर्देश (Advance Medical Directive)** को मान्यता दी, जिसके तहत कोई व्यक्ति स्वस्थ मानसिक स्थिति में यह तय कर सकता है कि भविष्य में असाध्य स्थिति में उसे जीवन रक्षक प्रणाली दी जाए या नहीं।

(ग) **दिशानिर्देशों का सरलीकरण (2023):**

क. 2018 के जटिल नियमों को सरल बनाते हुए प्राथमिक और समीक्षा मेडिकल बोर्डों के गठन व निर्णय की समय-सीमा निर्धारित की गई, जिससे प्रक्रिया व्यावहारिक बन सके।

संवैधानिक निहितार्थ एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन

न्यायपालिका की इस कानून-निर्माणकारी भूमिका के दो प्रमुख पहलू हैं:

सकारात्मक पक्ष (विशाखा मॉडल की निरंतरता):

संवैधानिक शून्यता की भरपाई: जिस प्रकार *विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)* और *डी.के. बसु वाद* में न्यायालय ने कानून बनने तक बाध्यकारी दिशानिर्देश दिए, उसी प्रकार इच्छामृत्यु के मामले में नागरिकों को पीड़ादायक और अमानवीय जीवन से सुरक्षा प्रदान की गई।

मूल अधिकारों का व्यावहारिक संरक्षण: जीवन के अधिकार के मानवीय और दार्शनिक विस्तार को क्रियान्वित किया गया।

नकारात्मक पक्ष व चिंताएँ:

शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन: आलोचकों के अनुसार यह 'न्यायिक सक्रियता' (Judicial Activism) से आगे बढ़कर 'न्यायिक अतिक्रमण' (Judicial Overreach) का रूप ले लेता है।

विधायिका की संस्थागत श्रेष्ठता: नैतिक, चिकित्सीय और सामाजिक रूप से संवेदनशील विषयों पर व्यापक सार्वजनिक विमर्श और जवाबदेही के साथ कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। अदालतें नीतिगत जटिलताओं की स्थायी विशेषज्ञ नहीं हो सकतीं।

आगे की राह / निष्कर्ष

अदालत द्वारा तय किए गए दिशानिर्देश केवल 'तदर्थ या अंतरिम उपाय' (Interim Measures) हैं, जिनका उद्देश्य विधायी शून्यता को तात्कालिक रूप से भरना है। स्थायी समाधान हेतु आवश्यक है कि भारतीय संसद चिकित्सा विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं और नागरिक समाज के परामर्श से

'असाध्य रोगियों की देखभाल एवं इच्छामृत्यु' पर एक व्यापक, संतुलित और प्रगतिशील केंद्रीय विधान (Comprehensive Legislation) पारित करे।

51. 'संविधान द्वारा न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखने की गारंटी देना ही लोकतंत्र की पहली और सबसे जरूरी शर्त है।' टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

लोकतंत्र की सफलता और स्थायित्व के लिए एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका आधारशिला का कार्य करती है। यह न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग को रोककर 'विधि के शासन' को स्थापित करती है।

लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका की अनिवार्यता के सैद्धांतिक आधार:

विधि के शासन एवं अधिकारों का संरक्षण: यह कार्यपालिका व विधायिका की मनमानी से नागरिकों के मूल अधिकारों (अनुच्छेद 32 एवं 226) की रक्षा करती है।

शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण-संतुलन: सरकार के विभिन्न अंगों को अपने संवैधानिक दायरे में सीमित रखती है।

संविधान एवं संघवाद का संरक्षक: केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति-विभाजन तथा विवादों का निष्पक्ष निपटारा सुनिश्चित करती है।

न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले प्रमुख संवैधानिक प्रावधान:

कार्यपालिका से पृथक्करण: अनुच्छेद 50 राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है।

कार्यकाल की सुरक्षा: अनुच्छेद 124 एवं 217 के तहत न्यायाधीशों को केवल 'सिद्ध कदाचार या अक्षमता' के आधार पर संसद के विशेष बहुमत द्वारा ही हटाया जा सकता है।

वित्तीय स्वायत्तता: अनुच्छेद 125 एवं 221 के अंतर्गत न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते भारत/राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर विधायिका में मतदान नहीं होता।

अवमानना पर दंड देने की शक्ति: अनुच्छेद 129 (सर्वोच्च न्यायालय) एवं अनुच्छेद 215 (उच्च न्यायालय) को अभिलेख न्यायालय बनाते हुए अपनी अवमानना पर दंडित करने का अधिकार प्राप्त है।

आचरण पर चर्चा पर रोक: संसद या राज्य विधानमंडल में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती (अनुच्छेद 121 व 211)।

विश्लेषण, वाद संदर्भ एवं समकालीन चुनौतियाँ:

मूल ढाँचे का अंग: *केशवानंद भारती वाद (1973)* तथा *एनजेएसी वाद (चतुर्थ न्यायाधीश वाद, 2015)* में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान के **'मूल ढाँचे'** (Basic Structure) का अभिन्न अंग माना गया है।

स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही: न्यायिक स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं हो सकती; न्यायपालिका में कॉलेजियम प्रणाली की अपारदर्शिता, लंबित मामलों का भारी बोझ तथा सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी पद स्वीकारने जैसी प्रवृत्तियाँ संस्थागत शुचिता पर प्रश्न खड़े करती हैं।

न्यायिक अति-सक्रियता (Judicial Overreach): कभी-कभी नीतिगत मामलों में अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप से शक्तियों के पृथक्करण का संतुलन प्रभावित होता है।

निष्कर्ष:

स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का सजग प्रहरी है। अतः न्यायिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ-साथ संस्थागत पारदर्शिता, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) के गठन तथा आचार संहिता के माध्यम से स्वतंत्रता और जवाबदेही में संतुलन स्थापित करना अनिवार्य है।

52. संविधान में कानून बनाने, उसे लागू करने और न्याय करने की शक्तियां अलग-अलग बांटी गई हैं। ऐसे में सरकारी अफसरों को नीतियां बनाने के आदेश देने के लिए अदालतों में लगातार दायर होने वाली जनहित याचिकाओं (PIL) को आप कहाँ तक सही मानते हैं? *15*

उत्तर:

भारतीय संविधान में शासन के तीनों अंगों—विधायिका (विधि-निर्माण), कार्यपालिका (विधि-क्रियान्वयन) तथा न्यायपालिका (न्याय-प्रशासन)—के मध्य **'शक्ति पृथक्करण' (अनुच्छेद 50 एवं संविधान का मूल ढांचा)** और **'नियंत्रण एवं संतुलन' (Checks and Balances)** का स्पष्ट सिद्धांत अंतर्निहित है। इसके बावजूद, जनहित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से नीति-निर्माण और प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए न्यायालयों में जाने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ी है।

नीति-निर्माण में न्यायिक हस्तक्षेप का द्विपक्षीय मूल्यांकन

1. पक्ष में तर्क (न्यायिक सक्रियता का औचित्य):

कार्यपालिका की निष्क्रियता व नीतिगत शून्यता: जब कार्यपालिका सार्वजनिक हित के गंभीर मुद्दों पर निष्क्रिय रहती है या कानून बनाने में विलंब करती है, तब न्यायालय संविधान के **अनुच्छेद 32, 226 और 142** के तहत हस्तक्षेप कर संवैधानिक शून्यता को भरते हैं।

उदाहरण: **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाद (1997)** में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु तब तक के लिए दिशानिर्देश बनाए गए जब तक संसद ने कानून नहीं बना लिया।

मौलिक अधिकारों का प्रभावी संरक्षण: अनुच्छेद 21 (जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) के व्यापक विस्तार (स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य, गरिमापूर्ण जीवन) को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों ने नीतिगत निर्देश दिए हैं।

उदाहरण: **एम. सी. मेहता वाद** में दिल्ली में सीएनजी वाहनों और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नीतिगत निर्देश।

हाशिए के वर्गों का सशक्तिकरण: असहाय, बंधुआ मजदूर, कैदी और वंचित वर्ग जो राजनीतिक व्यवस्था तक सीधी पहुंच नहीं रखते, उनके अधिकारों की रक्षा पीआईएल के जरिए ही संभव हो सकी है।

संस्थागत एवं प्रशासनिक सुधार: जहां विधायिका राजनीतिक कारणों से अनिच्छुक रही, वहां न्यायालय ने सुधारों को गति दी।

उदाहरण: **प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ वाद (2006)** में पुलिस सुधारों हेतु राज्यों को स्पष्ट नीतिगत निर्देश दिए गए।

2. विपक्ष में तर्क (न्यायिक अतिक्रमण की चिंताएं):

शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन: नीति-निर्माण कार्यपालिका और विधायिका का अनन्य क्षेत्र है। न्यायालयों द्वारा नीतियां तय करना 'न्यायिक अतिक्रमण' (Judicial Overreach) कहलाता है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: **राम जवाया कपूर वाद (1955)** तथा **आसिफ हमीद वाद (1989)** में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका कार्यपालिका के नीतिगत निर्णयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि वे असंवैधानिक या मनमाने न हों।

विशेषज्ञता और वित्तीय सीमाओं का अभाव: न्यायाधीश विधि विशेषज्ञ होते हैं, नीतिगत, तकनीकी या आर्थिक विशेषज्ञ नहीं। नीतियों के व्यापक वित्तीय, सामाजिक और व्यावहारिक प्रभावों का आकलन न्यायालय के दायरे से बाहर होता है।

लोकतांत्रिक जवाबदेही का क्षरण: कार्यपालिका जनता और संसद के प्रति जवाबदेह होती है, जबकि न्यायपालिका निर्वाचित नहीं होती। यदि अदालतें नीतियां बनाएंगी, तो नीतिगत विफलता की स्थिति में लोकतांत्रिक जवाबदेही तय करना कठिन हो जाएगा।

संसाधनों का व्यय एवं तुच्छ याचिकाएं: प्रचार पाने (प्रचार हित याचिका) या राजनीतिक लाभ साधने के लिए दायर याचिकाओं से अदालतों का बहुमूल्य समय नष्ट होता है और वास्तविक लंबित मामलों का बोझ बढ़ता है।

आगे की राह (संतुलित समाधान)

(क) **न्यायिक संयम (Judicial Restraint) का पालन:** न्यायालयों को केवल उन्हीं मामलों में सीमित दिशा-निर्देश देने चाहिए जहां मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा हो। पूर्ण नीतियां गढ़ने से बचना चाहिए।

(ख) **तुच्छ याचिकाओं पर कठोर नियंत्रण:** आधारहीन और नीतिगत मामलों में बिना ठोस आधार वाली याचिकाओं पर जुर्माना लगाया जाए।

(ग) **कार्यपालिका की सक्रियता व जवाबदेही:** कार्यपालिका को जनसमस्याओं के समाधान हेतु अग्रसक्रिय (Proactive) होना चाहिए, ताकि नागरिकों को नीतिगत राहत के लिए न्यायालय की शरण न लेनी पड़े।

निष्कर्ष

जनहित याचिकाएं (PIL) लोकतंत्र में पीड़ितों की आवाज बनने का एक सशक्त साधन हैं। किंतु न्यायालय द्वारा नीति-निर्माण का कार्य स्वयं अपने हाथ में लेना संविधान की मूल भावना के विपरीत है। एक परिपक्व लोकतंत्र में **'न्यायिक सक्रियता' और 'न्यायिक संयम' के मध्य संतुलन** ही शक्ति पृथक्करण और सुशासन को अक्षुण्ण रख सकता है।

53. क्या आपको लगता है कि भारत का संविधान शक्तियों के कड़े और सख्त बंटवारे को नहीं मानता, बल्कि यह एक-दूसरे पर नजर रखने और संतुलन बनाने (नियंत्रण और संतुलन / Checks and Balances) पर काम करता है? समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय संविधान में फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू के **'सख्त शक्ति पृथक्करण सिद्धांत' (Strict Separation of Powers)** को अमेरिकी मॉडल की तरह अक्षरशः लागू नहीं किया गया है। इसके विपरीत, भारत ने ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर प्रणाली के अनुरूप **'कार्यात्मक समन्वय' (Functional Overlap)** और **'नियंत्रण एवं संतुलन' (Checks and Balances)** की एक व्यावहारिक व्यवस्था को अपनाया है, ताकि सत्ता के किसी भी अंग में निरंकुशता न पनप सके।

1. सख्त पृथक्करण बनाम कार्यात्मक समन्वय:

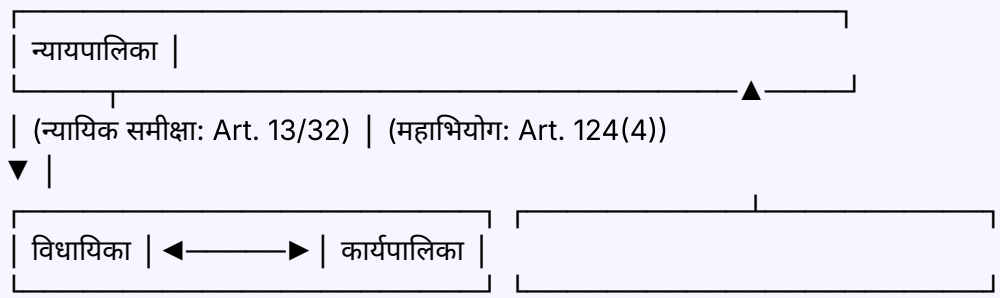
अमेरिकी मॉडल बनाम भारतीय मॉडल: अमेरिका में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट व सख्त विभाजन है, जबकि भारतीय संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ समन्वय व अतिव्यापन पाया जाता है।

संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 75(3): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा (विधायिका) के प्रति उत्तरदायी होती है।

अनुच्छेद 50: राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का निर्देश दिया गया है, जो केवल कार्यात्मक स्वायत्तता को सुनिश्चित करता है।

2. 'नियंत्रण और संतुलन' का त्रिपक्षीय तंत्र:



न्यायपालिका द्वारा अन्य अंगों पर नियंत्रण:

न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 13, 32, 226): विधायिका द्वारा पारित असंवैधानिक कानूनों और कार्यपालिका के अवैध आदेशों को अमान्य घोषित करने की शक्ति।

विधायिका द्वारा अन्य अंगों पर नियंत्रण:

कार्यपालिका पर नियंत्रण: प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संसदीय समितियों और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करना।

न्यायपालिका पर नियंत्रण: न्यायाधीशों को हटाने (महाभियोग) की प्रक्रिया (अनुच्छेद 124(4)) और विधि निर्माण की शक्ति।

कार्यपालिका द्वारा अन्य अंगों पर नियंत्रण:

विधायिका पर नियंत्रण: संसद का सत्र आहूत/सत्रावसान करना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करना (अनुच्छेद 123/213)।

न्यायपालिका पर नियंत्रण: न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रशासनिक भूमिका एवं अनुच्छेद 72/161 के तहत क्षमादान की शक्ति।

संसदीय बहस पर सीमा: अनुच्छेद 121 और 122 विधायिका और न्यायपालिका को एक-दूसरे के आंतरिक कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप से रोकते हैं।

3. न्यायिक दृष्टिकोण एवं मूल्यवर्धन:

राम जावाइया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि भारतीय संविधान शक्तियों के सख्त पृथक्करण को स्वीकार नहीं करता, फिर भी विभिन्न अंगों के कार्य स्पष्ट रूप से विभेदित हैं।

केशवानंद भारती वाद (1973) एवं इंदिरा गांधी वाद (1975): न्यायालय ने निर्धारित किया कि 'नियंत्रण और संतुलन' तथा 'विधि का शासन' संविधान के बुनियादी ढांचे (Basic Structure) का अभिन्न अंग हैं।

निष्कर्ष:

इस प्रकार, भारतीय संविधान शक्तियों के कठोर जलरोधी (Water-tight) विभाजन के स्थान पर **जैविक सामंजस्य, सहकारिता और पारस्परिक निगरानी** पर आधारित है। यह व्यवस्था शासन के तीनों अंगों के बीच संतुलन बनाकर लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवैधानिक सर्वोच्चता की रक्षा करती है।

54. क्या आपको लगता है कि ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण जैसे NGT, CAT) बनने से आम अदालतों के अधिकारों में कटौती हुई है? भारत में ट्रिब्यूनल की संवैधानिक वैधता और उनकी क्षमता पर चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय न्याय व्यवस्था में मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करने तथा तकनीकी व विशिष्ट विषयों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से प्रशासनिक एवं विषय-विशिष्ट न्यायाधिकरणों (जैसे—राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT)) की स्थापना की गई। इस प्रक्रिया को 'न्याय का न्यायाधिकरणकरण' (Tribunalisation of Justice) कहा जाता है, जिसने नियमित न्यायालयों और अर्ध-न्यायिक निकायों के मध्य अधिकार क्षेत्र के संतुलन पर एक महत्वपूर्ण विमर्श को जन्म दिया है।

1. सामान्य अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर प्रभाव का विश्लेषण

ट्रिब्यूनल के गठन का पारंपरिक अदालतों पर प्रभाव दोहरे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है:

अधिकार क्षेत्र का संकुचन (अदालतों का बाईपास होना):

प्राथमिक क्षेत्राधिकार का अपवर्जन: विशिष्ट अधिनियमों (जैसे—राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 और प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985) के तहत दीवानी (Civil) एवं अधीनस्थ न्यायालयों से पर्यावरण, सेवा मामलों आदि से संबंधित मूल क्षेत्राधिकार समाप्त कर ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया है।

समानांतर न्यायिक प्रणाली का निर्माण: कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों के अपीलीय अधिकार क्षेत्र को सीधे सर्वोच्च न्यायालय से जोड़कर उच्च न्यायालयों को बाईपास करने का प्रयास किया गया, जिससे पारंपरिक पदानुक्रम में व्यवधान उत्पन्न हुआ।

पूरक एवं सहयोगी भूमिका (अदालतों के लिए राहत):

मुकदमों के बोझ में कमी: लाखों लंबित दीवानी एवं सेवा मामलों को ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित करने से नियमित न्यायालयों का भार काफी कम हुआ है।

विषय-विशेषज्ञता (Domain Expertise): पर्यावरण, कर, कंपनी कानून और दूरसंचार जैसे तकनीकी विषयों में सामान्य अदालतों की तुलना में विशेषज्ञ सदस्यों युक्त ट्रिब्यूनल अधिक सटीक और व्यावहारिक समाधान प्रदान करते हैं।

अतः ट्रिब्यूनल सामान्य अदालतों के प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि उनके पूरक के रूप में कार्य करते हैं।

---

2. भारत में ट्रिब्यूनल की संवैधानिक वैधता एवं प्रमुख न्यायिक निर्णय

ट्रिब्यूनल की संवैधानिक नींव और उनके न्यायिक नियंत्रण को संविधान एवं न्यायपालिका के ऐतिहासिक निर्णयों द्वारा स्पष्ट किया गया है:

संवैधानिक प्रावधान:

42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976: इसके माध्यम से संविधान में 'भाग XIV-A' जोड़ा गया, जिसमें **अनुच्छेद 323A** (प्रशासनिक अधिकरण) तथा **अनुच्छेद 323B** (अन्य विषयों जैसे कराधान, श्रम, भूमि सुधार आदि के लिए अधिकरण) का उपबंध किया गया।

ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय:

एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997): सर्वोच्च न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 226/227 (उच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान का **'मूल ढांचा' (Basic Structure)** है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रिब्यूनल नियमित अदालतों के 'पूरक' (Supplemental) हैं, 'प्रतिस्थापक' (Substitutional) नहीं। ट्रिब्यूनल के निर्णयों को सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ (Division Bench) के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

मद्रास बार एसोसिएशन मामले (2010, 2014, 2020 एवं 2021): इन निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को असंवैधानिक ठहराया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सदस्यों के कार्यकाल की सुरक्षा, पारदर्शी चयन प्रक्रिया (Search-cum-Selection Committee) और योग्यता के उच्च मानक स्थापित किए।

---

3. ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली, क्षमता और व्यावहारिक चुनौतियाँ

ट्रिब्यूनल प्रणाली के संचालन में सकारात्मक पक्षों के साथ-साथ गंभीर व्यावहारिक बाधाएं भी विद्यमान हैं:

सकारात्मक पक्ष (क्षमता व लाभ):

त्वरित व अनौपचारिक प्रक्रिया: ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) और साक्ष्य अधिनियम की जटिलताओं से बंधे नहीं होते, बल्कि वे 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' पर कार्य करते हैं।

विशेषज्ञता आधारित निर्णय: न्यायिक सदस्यों के साथ तकनीकी/प्रशासनिक सदस्यों की उपस्थिति (जैसे NGT में पर्यावरण विशेषज्ञ) से सटीक तकनीकी विश्लेषण संभव होता है।

प्रमुख चुनौतियाँ व सीमाएँ:

व्यापक रिक्तियाँ एवं नियुक्तियों में देरी: विधि आयोग की 272वीं रिपोर्ट तथा सर्वोच्च न्यायालय की बारंबार टिप्पणियों के अनुसार, ट्रिब्यूनल में पीठासीन अधिकारियों व तकनीकी सदस्यों के पद लंबे समय तक रिक्त रहते हैं, जिससे मामलों का बैकलॉग बढ़ता है।

कार्यपालिका का प्रशासनिक नियंत्रण: अधिकांश ट्रिब्यूनल प्रशासनिक एवं वित्तीय संसाधनों के लिए उन्हीं मंत्रालयों पर निर्भर हैं, जिनके खिलाफ वे निर्णय देते हैं, जो हितों के टकराव (Conflict of Interest) को जन्म देता है।

मुकदमेबाजी की अतिरिक्त परत (Litigation Layer): एल. चंद्र कुमार निर्णय के बाद ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं की बाढ़ आ जाती है, जिससे त्वरित न्याय के मूल उद्देश्य में देरी होती है।

बुनियादी ढाँचे का अभाव: कई क्षेत्रीय पीठों (Regional Benches) में डिजिटल कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है।

---

4. आगे की राह (सुधार के उपाय)

राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (National Tribunals Commission - NTC) का गठन: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय (NTC) बनाया जाए, जो सभी अधिकरणों की नियुक्तियों, बजट, प्रशासन और बुनियादी ढांचे की निगरानी करे।
पारदर्शी एवं समयबद्ध नियुक्तियाँ: चयन प्रक्रिया में न्यायपालिका के वर्चस्व वाले पैनल के माध्यम से समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित हो।
स्वायत्तता एवं निश्चित कार्यकाल: सदस्यों के लिए कम से कम 5 से 7 वर्ष का कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाए ताकि न्यायिक स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे।

निष्कर्ष

ट्रिब्यूनल प्रणाली ने सामान्य अदालतों के अधिकारों में कटौती करने के बजाय विशेषज्ञता आधारित न्याय की आवश्यकता को पूरा किया है। यदि प्रशासनिक निर्भरता, रिक्तियों की समस्या और बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर कर लिया जाए, तो ट्रिब्यूनल भारतीय न्याय प्रणाली को सुदृढ़, तीव्र और प्रभावी बनाने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाते रहेंगे।

55. संसद का सत्र न चलने पर सरकार द्वारा अध्यादेश (Ordinance) जारी करने से विधायिका के अधिकारों पर चोट पहुंचती है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने सरकारों द्वारा अध्यादेश के बार-बार इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है? क्या अध्यादेश लाने की शक्ति को खत्म कर देना चाहिए? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 123** (राष्ट्रपति) तथा **अनुच्छेद 213** (राज्यपाल) के तहत कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। संविधान निर्माताओं की मंशा इसे आपातकालीन एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए एक 'असाधारण शक्ति' बनाने की थी, न कि नियमित विधायिका के विकल्प के रूप में।

विधायिका के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रभाव:

अध्यादेश का अनियंत्रित उपयोग शक्ति पृथक्करण और संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को प्रभावित करता है:

संसदीय विमर्श का क्षरण: अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने पर संसद में होने वाली विस्तृत बहस, विपक्ष के संशोधन और संसदीय स्थायी समितियों (DRSCs) की गहन समीक्षा की प्रक्रिया छूट जाती है।
शक्ति पृथक्करण का हनन: विधि निर्माण विधायिका का अनन्य क्षेत्र है। कार्यपालिका द्वारा इसका बार-बार प्रयोग 'अध्यादेश राज' (Ordinance Raj) को जन्म देता है, जिससे कार्यपालिका विधायी शक्तियों का अतिक्रमण करती है।
लोकतांत्रिक जवाबदेही में कमी: कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के सत्र को दरकिनार कर कानून लागू करना जनता के प्रति जवाबदेही को कमजोर करता है।

क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने इसके उपयोग को बढ़ावा दिया है?

यह धारणा सटीक नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों ने इसके दुरुपयोग को बढ़ावा दिया है। इसके विपरीत, न्यायपालिका ने ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से कार्यपालिका की इस शक्ति पर कड़े संवैधानिक अंकुश लगाए हैं:

आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970): न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की 'संतुष्टि' (Satisfaction) को दुर्भावना (Mala fide) के आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विधानमंडल के समक्ष अध्यादेश को पेश किए बिना बार-बार 'पुनः प्रख्यापित' (Re-promulgate) करना संविधान के साथ एक 'धोखाधड़ी' (Fraud on the Constitution) है।
कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017): 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि:
- अध्यादेश को संसद/विधानमंडल के पटल पर रखना अनिवार्य संवैधानिक दायित्व है।
- अध्यादेशों का पुनः प्रख्यापन असंवैधानिक है।
- राष्ट्रपति/राज्यपाल की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे में आती है।

क्या अध्यादेश लाने की शक्ति को समाप्त कर देना चाहिए?

शक्ति समाप्त करने के पक्ष में तर्क:

- यह कार्यपालिका को अधिनायकवादी बनने और राजनीतिक सुविधा के लिए कानून थोपने का अवसर देता है।
- ब्रिटेन और अमेरिका जैसे परिपक्व लोकतंत्रों में कार्यपालिका के पास ऐसी विधायी शक्ति नहीं है।

शक्ति बनाए रखने के पक्ष में तर्क:

अप्रत्याशित आपात स्थिति: महामारी, प्राकृतिक आपदा या बाह्य सुरक्षा संकट के समय जब संसद का सत्र न चल रहा हो, त्वरित विधायी कार्रवाई आवश्यक होती है।
संवैधानिक शून्यता से बचाव: सत्र के अभाव में किसी तात्कालिक कानूनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह एक सुरक्षा कवच है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

अध्यादेश की शक्ति को पूर्णतः समाप्त करने के बजाय इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए संस्थागत संतुलन आवश्यक है:

(क) अध्यादेश जारी करने के कारणों और 'तात्कालिक आवश्यकता' की व्याख्या करने वाला श्वेत-पत्र अनिवार्य किया जाए।

(ख) पुनः प्रख्यापन पर पूर्ण संवैधानिक प्रतिबंध का कड़ाई से पालन हो।

(ग) संसद का विशेष सत्र बुलाने के नियमों को सरल बनाया जाए ताकि अध्यादेश की आवश्यकता ही न्यूनतम रहे।

56. राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके मध्यस्थता और सुलह कानून 1996 में क्या बड़े बदलाव किए गए थे और क्या इनसे भारत में व्यापारिक विवादों को जल्दी निपटाने में मदद मिलेगी? चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भारत में व्यापारिक सुगमता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा **मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015** (जो बाद में 2015 अधिनियम बना) प्रख्यापित किया गया था। यह संशोधन **विधि आयोग की 246वीं रिपोर्ट** की सिफारिशों पर आधारित था।

अध्यादेश/संशोधन द्वारा किए गए प्रमुख बदलाव:

(क) **पंचाट (Award) हेतु वैधानिक समय-सीमा:**

- क. मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भ की तिथि से **12 माह** के भीतर निर्णय देना अनिवार्य किया गया (आपसी सहमति से अधिकतम 6 माह का विस्तार संभव)।

(ख) **फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया (Fast-Track Procedure):**

- क. पक्षों की सहमति से **6 माह** के भीतर केवल लिखित दलीलों के आधार पर विवाद निपटान का विशेष प्रावधान जोड़ा गया।

(ग) **मध्यस्थों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता:**

- क. मध्यस्थों के संभावित हितों के टकराव को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों (आईबीए दिशानिर्देश) के अनुरूप **5वीं और 7वीं अनुसूचियाँ** जोड़ी गईं।

(घ) **स्वतः रोक (Automatic Stay) की समाप्ति:**

- क. धारा 34 के तहत पंचाट को चुनौती देने मात्र से उसके निष्पादन पर स्वतः रोक नहीं लगेगी; इसके लिए अदालत से विशिष्ट आदेश प्राप्त करना अनिवार्य किया गया।

(ङ) **मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अंतरिम शक्तियाँ (धारा 17):**

- क. मध्यस्थ न्यायाधिकरण को दीवानी अदालत के समकक्ष अंतरिम राहत (Interim Relief) देने की शक्तियाँ प्रदान की गईं, जिससे अदालतों पर निर्भरता कम हुई।

(च) **मध्यस्थों की नियुक्ति प्रक्रिया (धारा 11) का सरलीकरण:**

- क. अदालतों द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रक्रिया को अधिकतम **60 दिनों** के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

व्यापारिक विवादों के त्वरित निपटान पर प्रभाव: विश्लेषणात्मक मूल्यांकन

सकारात्मक प्रभाव:

'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में सुधार: अनुबंध प्रवर्तन (Enforcing Contracts) तंत्र मजबूत हुआ, जिससे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के लिए अनुकूल माहौल बना।

अदालती हस्तक्षेप में कमी: धारा 9 और धारा 34 के दुरुपयोग पर अंकुश लगने से मुकदमों के लंबित रहने की अवधि घटी।

लागत व समय की बचत: निश्चित समय-सीमा और फास्ट-ट्रैक मोड से वाणिज्यिक परियोजनाओं में गतिरोध कम हुआ।

अंतर्निहित चुनौतियाँ व सीमाएँ:

संस्थागत मध्यस्थता का अभाव: भारत में अधिकांश विवाद अभी भी तदर्थ (Ad-hoc) मध्यस्थता पर निर्भर हैं, जो समय पर प्रक्रिया पूरी करने में अक्षम सिद्ध होते हैं।

धारा 34 के तहत अत्यधिक मुकदमेबाजी: पंचाट को सार्वजनिक नीति (Public Policy) और 'पेटेंट अवैधता' के आधार पर अदालतों में चुनौती देने की उच्च दर।

प्रशिक्षित मध्यस्थों की कमी: पेशेवर और विषय-विशेषज्ञ मध्यस्थों का सीमित पूल होना।

कठोर समय-सीमा का जोखिम: 12 माह की कठोर सीमा से जटिल वाणिज्यिक विवादों में साक्ष्य परीक्षण और प्राकृतिक न्याय प्रभावित होने की आशंका।

आगे की राह (Way Forward)

न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप भारत में संस्थागत मध्यस्थता (Institutional Arbitration) को बढ़ावा दिया जाए।

सिंगापुर (SIAC) और लंदन (LCIA) की तर्ज पर भारतीय मध्यस्थता परिषद (ACI) के माध्यम से मध्यस्थों की पेशेवर ग्रेडिंग और मान्यता प्रणाली सुदृढ़ की जाए।
न्यायपालिका द्वारा मध्यस्थता पंचाटों में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि भारत वैश्विक मध्यस्थता केंद्र (Global Arbitration Hub) के रूप में स्थापित हो सके।

57. 'मूल ढांचे के सिद्धांत' की खोज से लेकर आज तक भारतीय न्यायपालिका ने लोकतंत्र को जिंदा और मजबूत बनाए रखने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। इस संदर्भ में 'न्यायिक सक्रियता' (Judicial Activism) का मूल्यांकन कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संवैधानिक विकास में **'केशवानंद भारती वाद (1973)'** एक युगांतरकारी मोड़ था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने **'मूल ढांचे के सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine)** का प्रतिपादन कर संसद की अनियंत्रित संविधान संशोधन शक्ति (अनुच्छेद 368) पर अंकुश लगाया। इस सिद्धांत ने स्पष्ट किया कि संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। इसके उपरांत, भारतीय न्यायपालिका ने मात्र एक मूक व्याख्याकार की पारंपरिक भूमिका को त्यागकर **'न्यायिक सक्रियता' (Judicial Activism)** के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण में एक अग्रणीय भूमिका निभाई है।

1. मूल ढांचे का सिद्धांत और लोकतंत्र का संरक्षण

मूल ढांचे के सिद्धांत ने भारतीय लोकतंत्र की आधारशिलाओं को अक्षुण्ण बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है:

संसदीय संप्रभुता पर संवैधानिक सर्वोच्चता की स्थापना: *मिनर्वा मिल्स वाद (1980)* में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद के पास संशोधन की सीमित शक्ति है, और यह सीमित शक्ति स्वयं मूल ढांचे का हिस्सा है।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की रक्षा: *इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण वाद (1975)* में 39वें संविधान संशोधन को खारिज कर यह स्थापित किया गया कि स्वतंत्र चुनाव और विधि का शासन लोकतंत्र के अनिवार्य अंग हैं।

पंथनिरपेक्षता एवं संघवाद का संरक्षण: *एस. आर. बोम्मई वाद (1994)* में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाते हुए पंथनिरपेक्षता और संघवाद को मूल ढांचे का अभिन्न अंग घोषित किया गया।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता: *एनजैक (NJAC) निर्णय (2015)* में 99वें संविधान संशोधन को निरस्त कर स्वतंत्र न्यायपालिका को लोकतंत्र की अनिवार्य पूर्वशर्त माना गया।

2. न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक प्रभाव एवं अधिकार विस्तार

न्यायिक सक्रियता ने कार्यपालिका व विधायिका की निष्क्रियता की स्थिति में जनसरोकारों को स्वर दिया है:

जनहित याचिका (PIL) का प्रादुर्भाव: न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और वी. आर. कृष्णा अय्यर द्वारा शुरू की गई 'पीआईएल' व्यवस्था ने *'लोकस स्टैंडाई' (Locus Standi)* के नियम को शिथिल कर आम व वंचित नागरिकों के लिए न्याय के द्वार खोले (उदा. *हुसैनआरा खातून वाद* - विचाराधीन कैदियों के लिए त्वरित न्याय; *बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाद* - बंधुआ मजदूरी उन्मूलन)।

अनुच्छेद 21 का व्यापक विस्तार:

मेनका गांधी वाद (1978) के माध्यम से 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (Due Process of Law) के रूप में विकसित किया गया।

एम. सी. मेहता वाद द्वारा स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त जीवन का अधिकार।

के. एस. पुट्टास्वामी वाद (2017) के तहत 'निजता के अधिकार' (Right to Privacy) को मौलिक अधिकार का दर्जा।

विधायी एवं प्रशासनिक शून्यता को भरना: संसद द्वारा कानून न बनाए जाने की स्थिति में न्यायालय ने मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए, जैसे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु *विशाखा दिशानिर्देश (1997)*।

हाशिए के वर्गों और सामाजिक सुधार को गति: *नालसा (NALSA) वाद (2014)* में ट्रांसजेंडर अधिकारों की मान्यता तथा *नवतेज सिंह जौहर वाद (2018)* में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना।

3. न्यायिक सक्रियता की सीमाएं एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन (न्यायिक अतिसक्रियता)

जहाँ न्यायिक सक्रियता ने लोकतंत्र को जीवंत रखा है, वहीं इसकी कुछ गंभीर सीमाएं और चिंताएं भी उजागर हुई हैं:

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन: संविधान के *अनुच्छेद 50* और लोकतांत्रिक संतुलन के विपरीत, न्यायपालिका पर कई बार कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप के आरोप लगे हैं।

न्यायिक अतिसक्रियता (Judicial Overreach):

सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने की अनिवार्यता।

राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री पर प्रतिबंध।

ऐसे निर्णयों से नीति-निर्माण और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रभावित होती है।

विशेषज्ञता एवं प्रशासनिक क्षमता की कमी: तकनीकी, आर्थिक और वित्तीय नीतियों के सूक्ष्म पहलुओं (उदा. स्पेक्ट्रम व कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द करना) के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने हेतु न्यायपालिका के पास विशेषज्ञता का अभाव होता है।

लोकतांत्रिक जवाबदेही का अभाव: न्यायपालिका निर्वाचित संस्था नहीं है, अतः जनता के प्रति उसकी प्रत्यक्ष जवाबदेही नहीं होती, जिससे निर्णयों की लोकतांत्रिक वैधता पर प्रश्न उठते हैं।

मुकदमों की बढ़ती पेंडेंसी: गैर-पारंपरिक जनहित मुद्दों में उलझने के कारण न्यायालयों के मूल कार्यों में विलंब होता है, जिससे देश में लंबित मामलों की संख्या कई करोड़ तक पहुँच चुकी है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह (Way Forward)

न्यायिक सक्रियता भारतीय लोकतंत्र के लिए एक जीवन रक्षक औषधि (Life-saving Drug) के समान है, जिसका अत्यधिक प्रयोग इसे विष बना सकता है।

न्यायिक संयम (Judicial Restraint): न्यायपालिका को यह समझना होगा कि सक्रियता का उद्देश्य कार्यपालिका का 'विकल्प' बनना नहीं, बल्कि उसकी 'जवाबदेही' सुनिश्चित करना है।

संवैधानिक नैतिकता एवं संस्थागत संतुलन: शासन के तीनों अंगों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) को अपनी संवैधानिक सीमाओं में रहकर परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना से कार्य करना चाहिए।

संक्षेप में, 'मूल ढांचे के सिद्धांत' से लेकर आज तक सक्रिय न्यायपालिका ने भारत को एक निरंकुश राज्य बनने से बचाया है, किंतु भविष्य में लोकतंत्र की मजबूती के लिए 'सक्रियता' और 'संयम' के मध्य सामंजस्य बनाए रखना ही सर्वोत्तम मार्ग है।

58. राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे के झगड़ों को सुलझाने में संवैधानिक व्यवस्थाएं क्यों नाकाम रही हैं? क्या यह नाकामी कानूनी ढांचे की कमी है या राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद सहकारी संघवाद के समक्ष सबसे जटिल चुनौतियों में से एक रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने इन विवादों के समाधान हेतु विशेष संवैधानिक व विधिक तंत्र की व्यवस्था की थी, परंतु व्यवहार में कावेरी, सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल), महादायी तथा कृष्णा-गोदावरी जैसे विवाद दशकों से अनसुलझे हैं।

---

1. संवैधानिक एवं संस्थागत व्यवस्थाएं तथा उनकी विफलता के कारण

संवैधानिक प्रावधान एवं विरोधाभास:

7वीं अनुसूची का दोहरा अधिकार-क्षेत्र: राज्य सूची की प्रविष्टि 17 जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरों पर राज्यों को अधिकार देती है, जबकि संघ सूची की प्रविष्टि 56 संसद को लोकहित में अंतर-राज्यीय नदियों के नियमन और विकास का अधिकार देती है। इस अस्पष्टता से अधिकार-क्षेत्रीय टकराव उत्पन्न होता है।

अनुच्छेद 262 की सीमाएं: यह संसद को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु विधि बनाने और उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित करने की शक्ति देता है।

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की सीमाएं:

अधिकरणों (Tribunals) के गठन व निर्णयों में अत्यधिक विलंब: अधिकरणों के गठन में वर्षों का समय लगता है और उनके अंतिम निर्णय (Award) आने में दशकों लग जाते हैं (जैसे कावेरी अधिकरण को निर्णय देने में 17 वर्ष लगे)।

अनुच्छेद 136 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा: यद्यपि अनुच्छेद 262(2) उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप को रोकता है, परंतु राज्य अनुच्छेद 136 (विशेष अनुमति याचिका - SLP) के तहत सर्वोच्च न्यायालय चले जाते हैं, जिससे अधिकरणों के निर्णय अंतिम नहीं रह पाते।

प्रवर्तन तंत्र का अभाव: अधिकरण के निर्णयों को राज्यों पर बाध्यकारी रूप से लागू करने के लिए किसी प्रभावी केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसी का अभाव है।

---

2. विफलता का विश्लेषण: कानूनी ढांचे की कमी बनाम राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी

यह नाकामी विधिक-संरचनात्मक कमियों और राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव का सम्मिश्रण है:

(क) कानूनी व संरचनात्मक ढांचे की कमियां:

मानकीकृत जल-वैज्ञानिक (Hydrological) डेटा का अभाव: राज्यों के बीच जल उपलब्धता, प्रवाह और मौसमी बदलाव के विश्वसनीय एवं तटस्थ वैज्ञानिक आंकड़ों का अभाव रहता है, जिससे हर राज्य अपने आंकड़े प्रस्तुत करता है।

प्रारंभिक विवाद समाधान समिति की अनुपस्थिति: विवाद गहराने से पहले बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने हेतु कोई स्थायी 'विवाद समाधान तंत्र' नहीं रहा है।

राष्ट्रीय जल नीति की गैर-बाध्यकारी प्रकृति: वर्तमान राष्ट्रीय जल नीति केवल परामर्शकारी है, जिसे लागू करने हेतु कानूनी अनिवार्यता का अभाव है।

(ख) राजनीतिक इच्छाशक्ति और संकीर्ण राजनीति की भूमिका:

वोट बैंक एवं चुनावी लाभ की राजनीति: जल को क्षेत्रीय अस्मिता और चुनावी लाभ का साधन बना दिया जाता है, जिससे राज्य सरकारें किसी भी प्रकार के समझौते या अधिकरण के आदेश को मानने से इनकार कर देती हैं।

आदेशों की खुली अवहेलना: पंजाब द्वारा 2004 में 'पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट' पारित कर सतलुज-यमुना लिंक समझौते को एकतरफा निरस्त करना तथा कर्नाटक-तमिलनाडु के बीच कावेरी जल को लेकर लगातार टकराव राजनीतिक हठधर्मिता का प्रमाण हैं।

सहकारी संघवाद की भावना की उपेक्षा: अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) जैसे मंचों का नदी जल विवादों के पूर्व-निवारण हेतु प्रभावी उपयोग नहीं किया गया।

---

3. आगे की राह एवं संस्थागत सुधार

सरकारीया एवं पंछी आयोग की सिफारिशें:

जल अधिकरणों के निर्णयों को स्वतः 1 वर्ष के भीतर अधिसूचित किया जाए और उन्हें उच्चतम न्यायालय के डिक्री के समान प्रभावी बनाया जाए।

राज्यों के बीच सहमति निर्माण हेतु अंतर-राज्यीय परिषद को सक्रिय मंच के रूप में उपयोग में लाया जाए।

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक के प्रावधानों का क्रियान्वयन:

विभिन्न अधिकरणों के स्थान पर **एकल स्थायी अधिकरण (Single Permanent Tribunal)** की स्थापना तथा उसकी विभिन्न शाखाओं द्वारा समयबद्ध (अधिकतम 3 वर्ष) निर्णय।

विवाद को अधिकरण भेजने से पहले 1 वर्ष की निश्चित समय-सीमा वाली **विवाद समाधान समिति (Dispute Resolution Committee - DRC)** का गठन।

एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन (IRBM):

प्रशासनिक सीमाओं के बजाय भौगोलिक बेसिन को इकाई मानकर स्थायी 'नदी बेसिन प्राधिकरणों' का गठन किया जाए।

पारदर्शी डेटाबैंक:

राष्ट्रीय स्तर पर इसरो और केंद्रीय जल आयोग के सहयोग से वास्तविक समय पर आधारित पारदर्शी जल डेटाबेस तैयार किया जाए।

निष्कर्ष

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद केवल विधिक चुनौती नहीं हैं, बल्कि यह सीमित प्राकृतिक संसाधन के वितरण से जुड़ी राजनीतिक और सामाजिक समस्या है। अतः समाधान केवल कानूनों में संशोधन से नहीं, बल्कि सहकारी संघवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय हित को क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर रखने की राजनीतिक इच्छाशक्ति से ही संभव है।

खण्ड 04 : विश्व के प्रमुख संविधानों से तुलना

59. अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली के सख्त शक्ति-बंटवारे की तुलना में भारत की संसदीय प्रणाली में शक्तियों का बंटवारा कैसे काम करता है? इस संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की वास्तविक ताकतों की तुलना कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

शक्ति-पृथक्करण का सिद्धांत शासन की शक्तियों को विधि-निर्माण (विधायिका), क्रियान्वयन (कार्यपालिका) तथा न्याय-निर्णयन (न्यायपालिका) में विभाजित करने पर बल देता है। अमेरिकी शासन प्रणाली जहाँ मोंटेस्क्यू के 'सख्त शक्ति-पृथक्करण' (Strict Separation of Powers) पर आधारित है, वहीं भारत की संसदीय प्रणाली में शक्ति-पृथक्करण के बजाय विधायिका और कार्यपालिका के मध्य 'शक्तियों के संलयन' (Fusion of Powers) तथा सुदृढ़ 'नियंत्रण और संतुलन' (Checks and Balances) का मॉडल अपनाया गया है।

---

१. शक्ति-पृथक्करण मॉडल: अमेरिका बनाम भारत

अमेरिकी सख्त शक्ति-पृथक्करण (संस्थागत एवं व्यक्तिगत अलगाव):

संवैधानिक ढाँचा: अमेरिकी संविधान के **अनुच्छेद I** के तहत विधायी शक्तियाँ कांग्रेस में, **अनुच्छेद II** के तहत कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में, तथा **अनुच्छेद III** के तहत न्यायिक शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं।

व्यक्तिगत अलगाव: कोई भी व्यक्ति एक ही समय में कार्यपालिका और विधायिका दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। राष्ट्रपति या उनका कोई सचिव कांग्रेस का सदस्य नहीं होता और न ही वे उसकी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं।

कार्यात्मक स्वतंत्रता: राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं और न ही कांग्रेस को समय से पूर्व भंग कर सकते हैं।

भारतीय मॉडल (शक्तियों का संलयन एवं नियंत्रण-संतुलन):

विधायिका और कार्यपालिका का संलयन: भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 75(3)** के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। **अनुच्छेद 75(5)** के अनुसार मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है।

न्यायिक स्थिति: राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान ने कठोर शक्ति-पृथक्करण को नहीं, बल्कि कार्यपालिका और विधायिका के संलयन को मान्यता दी है। इसके अतिरिक्त, **केशवानंद भारती वाद (1973)** में शक्ति-पृथक्करण और स्वतंत्र न्यायपालिका को संविधान का 'मूल ढाँचा' घोषित किया गया।

अनुच्छेद 50: यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का निर्देश देता है, न कि कार्यपालिका को विधायिका से।

२. भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों की तुलना

संवैधानिक प्रावधानों और राजनीतिक गतिशीलता के आधार पर दोनों पदों की वास्तविक ताकतों का तुलनात्मक विश्लेषण निम्नलिखित आयामों में देखा जा सकता है:

तुलनात्मक आयाम	भारत के प्रधानमंत्री	अमेरिका के राष्ट्रपति
विधायी प्रभुत्व एवं विधि-निर्माण	लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के कारण प्रधानमंत्री का विधायिका पर पूर्ण नियंत्रण होता है। दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) के कारण वे अपने विधायी एजेंडे को सुगमता से पारित करा लेते हैं।	राष्ट्रपति कांग्रेस पर सीधे नियंत्रण नहीं रखते। प्रायः 'विभाजित सरकार' (जब कांग्रेस के किसी एक या दोनों सदनों में विपक्षी दल का बहुमत हो) के कारण विधायी अवरोधों का सामना करना पड़ता है।
मंत्रिमंडल पर नियंत्रण	सैद्धांतिक रूप से 'समानों में प्रथम' (Primus inter pares) हैं। मंत्रियों का चयन अपनी पार्टी/गठबंधन से ही करना होता है और वे सामूहिक उत्तरदायित्व (**अनुच्छेद 75**) से बंधे होते हैं।	मंत्रिमंडल (कैबिनेट) राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी 'सचिवों' का समूह होता है। राष्ट्रपति किसी भी विशेषज्ञ को सचिव नियुक्त कर सकते हैं तथा उन्हें हटाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं।
असाधारण कार्यकारी शक्तियाँ	**अनुच्छेद 123** के तहत संसद के सत्रावसान में 'अध्यादेश' जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिसका प्रभाव संसदीय कानून जैसा होता है।	अध्यादेश की शक्ति नहीं है; नीतिगत निर्णयों के लिए 'कार्यकारी आदेश' (Executive Orders) जारी करते हैं, किंतु वे मौजूदा कानूनों के दायरे में ही होने चाहिए।
दलीय नियंत्रण एवं दलीय अनुशासन	प्रधानमंत्री दल के सर्वोच्च नेता होते हैं और व्हिप के माध्यम से सांसदों की निष्ठा सुनिश्चित करते हैं।	राष्ट्रपति अपनी पार्टी के सदस्यों पर दलीय व्हिप जैसा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखते; कांग्रेस सदस्य स्वतंत्र मतदान के लिए स्वतंत्र होते हैं।
संसदीय भंग करने की शक्ति	प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, जिससे नए चुनावों का मार्ग प्रशस्त होता है।	राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकते; दोनों सदनों का कार्यकाल निश्चित होता है।
संधि और नियुक्तियों पर सीमाएँ	अंतरराष्ट्रीय संधियों और उच्च पदों की नियुक्तियों पर प्रधानमंत्री की कैबिनेट को संसद से पूर्व-पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती।	राष्ट्रपति द्वारा की गई अंतरराष्ट्रीय संधियों और शीर्ष नियुक्तियों (न्यायाधीश, राजदूत) के लिए सीनेट की 'सहमति और सलाह' (2/3 बहुमत) अनिवार्य है।

३. वास्तविक राजनीतिक शक्ति की गतिशीलता

पूर्ण बहुमत बनाम गठबंधन सरकार: जब भारत में एकल पार्टी का पूर्ण बहुमत होता है, तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ वस्तुतः अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक निरंकुश और प्रभावी हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास कार्यपालिका और विधायिका दोनों की सम्मिलित शक्ति होती है। हालांकि, गठबंधन सरकारों में सहयोगियों के दबाव के कारण यह शक्ति सीमित हो जाती है।

वैश्विक प्रभाव एवं वीटो: अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख हैं तथा सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में वैश्विक स्तर पर अत्यधिक भू-राजनीतिक शक्ति रखते हैं। साथ ही, कांग्रेस के विधेयकों पर उनके पास सशक्त वीटो (नियमित एवं पॉकेट वीटो) की शक्ति होती है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, अमेरिकी राष्ट्रपति 'अध्यक्षीय प्रणाली' के तहत संस्थागत रूप से स्वतंत्र परंतु विधायी रूप से कांग्रेस के कड़े नियंत्रण और संतुलन में कार्य करते हैं। इसके विपरीत, भारत के प्रधानमंत्री संसदीय संलयन के कारण विधायी दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। अमेरिकी मॉडल शासन की

निरंकुशता को रोकने के लिए 'सख्त अलगाव' को प्राथमिकता देता है, जबकि भारतीय मॉडल लोकतंत्र में कार्यपालिका की विधायिका के प्रति निरंतर जवाबदेही और 'सहयोगात्मक संतुलन' को सुनिश्चित करता है।

60. भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की अपराधियों को क्षमादान देने की शक्तियों में क्या अंतर है? क्या दोनों देशों में इस पर कोई कानूनी सीमाएं हैं? अमेरिका में 'प्री-एम्प्टिव पार्डन' (आरोप सिद्ध होने से पहले ही माफी देना) क्या होता है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्षमादान की शक्ति न्यायपालिका की त्रुटियों को सुधारने और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का कार्यपालिका का एक संप्रभु अधिकार है। भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 72** के तहत राष्ट्रपति को तथा अमेरिकी संविधान के **अनुच्छेद II, धारा 2** के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है।

1. क्षमादान शक्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण

आधार	भारत के राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72)	अमेरिका के राष्ट्रपति (अनुच्छेद II, धारा 2)
मंत्रिपरिषद् की सलाह	राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद् (गृह मंत्रालय) की सलाह पर ही कार्य करने हेतु बाध्य हैं (अनुच्छेद 74)।	यह राष्ट्रपति का पूर्ण व्यक्तिगत विवेकाधिकार है; वे किसी की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।
संघीय बनाम राज्य कानून	संघ सूची के विषयों तथा मृत्युदंड के सभी मामलों (चाहे राज्य विधि के तहत हों) में क्षमादान दे सकते हैं।	केवल संघीय अपराधों (Federal Crimes) में क्षमादान दे सकते हैं; राज्य कानूनों (State Crimes) में यह अधिकार संबंधित गवर्नर के पास है।
सैन्य न्यायालय (कोर्ट मार्शल)	कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए सभी दंडों पर क्षमादान देने का स्पष्ट संवैधानिक अधिकार है।	अमेरिकी राष्ट्रपति को भी कमांडर-इन-चीफ के रूप में सैन्य न्यायालयों के दंड पर क्षमादान की शक्ति प्राप्त है।
महाभियोग का मामला	भारत में महाभियोग केवल पद से हटाने की प्रक्रिया है, अतः क्षमादान का प्रश्न नहीं उठता।	संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि महाभियोग (Impeachment) के मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान नहीं दे सकते।

2. दोनों देशों में कानूनी एवं संवैधानिक सीमाएं

भारत में सीमाएं एवं न्यायिक समीक्षा:

भारत में यह शक्ति निरंकुश नहीं है। **मारू राम बनाम भारत संघ (1980)**, **केहर सिंह वाद (1989)** तथा **एपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2006)** में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि क्षमादान मनमाना, राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित, धर्म/जाति पर आधारित या अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित हो, तो उसकी **सीमित न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)** की जा सकती है।

अमेरिका में सीमाएं:

यह शक्ति केवल संघीय अपराधों तक सीमित है, राज्य-स्तरीय अपराधों पर लागू नहीं होती।

महाभियोग के मामलों में क्षमादान पूर्णतः वर्जित है।

राष्ट्रपति भविष्य में किए जाने वाले अपराधों के लिए अग्रिम अनुमति नहीं दे सकते।

'स्व-क्षमा' (Self-Pardon): राष्ट्रपति स्वयं को क्षमा कर सकते हैं या नहीं, यह संविधान में अस्पष्ट और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (*कोई भी अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता*) के प्रतिकूल है।

3. अमेरिका में 'प्री-एम्प्टिव पार्डन' (Pre-emptive Pardon)

अवधारणा: प्री-एम्प्टिव पार्डन का तात्पर्य किसी व्यक्ति को उसके संभावित अपराध के लिए औपचारिक आरोप तय होने, मुकदमा चलने या अदालत द्वारा दोषसिद्धि से पहले ही अग्रिम रूप से पूर्ण क्षमादान देना है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने **एक्स पार्टे गारलैंड (1866)** वाद में इसे संवैधानिक रूप से वैध माना था।

प्रमुख उदाहरण: वर्ष 1974 में राष्ट्रपति **जेराल्ड फोर्ड** द्वारा पूर्व राष्ट्रपति **रिचर्ड निक्सन** को वाटरगेट कांड से संबंधित सभी संभावित संघीय अपराधों के लिए आरोप तय होने से पूर्व ही दिया गया क्षमादान।

भारत में स्थिति: भारतीय संवैधानिक परंपरा में राष्ट्रपति दोषसिद्धि और दंडादेश (Conviction & Sentencing) के पश्चात ही क्षमादान शक्ति का प्रयोग करते हैं; भारत में 'प्री-एम्प्टिव पार्डन' की कोई संवैधानिक मान्यता या परंपरा नहीं है।

निष्कर्ष

यद्यपि दोनों देशों में क्षमादान का मूल उद्देश्य न्याय की कठोरता को कम करना है, किंतु भारत में यह शक्ति संसदीय जवाबदेही और न्यायिक समीक्षा के दायरे में बंधी है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति को इस संदर्भ में अधिक व्यापक एवं व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त हैं।

61. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश कैसे है और भारत के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न हैं? तुलना कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र का एक मूलभूत आधारस्तंभ है। पश्चिमी अवधारणा के विपरीत, जहाँ धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव माना जाता है, भारत में धर्मनिरपेक्षता **'सर्वधर्म समभाव'** (सभी धर्मों के प्रति समान आदर) और **सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता** के दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है।

भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप: संवैधानिक एवं दार्शनिक आधार

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसकी पुष्टि निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों से होती है:

प्रस्तावना: 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा 'पंथनिरपेक्ष' शब्द को औपचारिक रूप से जोड़ा गया।

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14, 15, 16): धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध तथा लोक नियोजन में समान अवसर।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28): अंत:करण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण व प्रचार करने का अधिकार (अनुच्छेद 25), धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार (अनुच्छेद 26), तथा धार्मिक करों के संदाय से मुक्ति (अनुच्छेद 27)।

सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30): धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का विशेष अधिकार।

सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता: राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखते हुए समाज सुधार (जैसे- अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन और अनुच्छेद 25(2)(b) द्वारा सामाजिक कल्याण हेतु हिंदू धार्मिक संस्थाओं को खोलना) के लिए धार्मिक मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है।

भारतीय एवं अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता का तुलनात्मक विश्लेषण:

तुलना का आयाम	भारतीय धर्मनिरपेक्षता	अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता
राज्य और धर्म का संबंध	**'सैद्धांतिक दूरी' (प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस):** राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव नहीं है; राज्य तटस्थ रहकर न्यायसंगत आधार पर हस्तक्षेप या सहयोग कर सकता है।	**'अलगाव की दीवार' (वॉल ऑफ सेपरेशन):** राज्य और धर्म एक-दूसरे के मामलों में कतई हस्तक्षेप नहीं करते (परस्पर निषेध)।
समाज सुधार हेतु हस्तक्षेप	राज्य सामाजिक सुधारों (जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, सबरीमाला व तीन तलाक संबंधी सुधार) हेतु धर्म में वैधानिक हस्तक्षेप कर सकता है।	अमेरिकी संविधान के **प्रथम संशोधन** के तहत राज्य धर्म के मामलों में किसी भी प्रकार का सुधारात्मक हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
अधिकारों की प्रकृति	व्यक्तिगत धार्मिक अधिकारों के साथ-साथ **सामुदायिक/अल्पसंख्यक अधिकार** (अनुच्छेद 29-30) भी संरक्षित हैं।	केवल **व्यक्तिगत स्वतंत्रता** (फ्री एक्सरसाइज क्लॉज) पर बल दिया गया है; अल्पसंख्यक समूहों को पृथक सामूहिक अधिकार नहीं हैं।
वित्तीय सहायता एवं नियमन	राज्य सभी धार्मिक शिक्षण संस्थानों को गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से वित्तीय सहायता या अनुदान दे सकता है।	राज्य द्वारा किसी भी धार्मिक संस्था को वित्तीय सहायता देना **'एस्टैब्लिशमेंट क्लॉज'** के तहत पूर्णतः प्रतिबंधित है।

न्यायिक दृष्टिकोण एवं सैद्धांतिक मूल्य संवर्धन:

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के **'आधारभूत ढांचे' (मूल संरचना)** का अभिन्न अंग है।

सैद्धांतिक अवधारणा: राजनीतिक सिद्धांतकार प्रो. राजीव भार्गव के अनुसार, भारतीय मॉडल पश्चिमी 'कठोर अलगाव' से भिन्न 'सकारात्मक सह-अस्तित्व' तथा 'सैद्धांतिक दूरी' की व्यवस्था करता है।

अमेरिकी प्रथम संशोधन: यह स्पष्ट रूप से राज्य को कोई राजधर्म स्थापित करने से रोकता है और अंत:करण की पूर्ण स्वायत्तता देता है।

निष्कर्ष:

अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता जहाँ व्यक्ति-केंद्रित और निषेधात्मक (नकारात्मक) अलगाव पर टिकी है, वहीं भारतीय धर्मनिरपेक्षता भारत की बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय सामाजिक जटिलताओं को संतुलित करने वाली एक समावेशी और सकारात्मक व्यवस्था है जो विविधता में एकता को सुदृढ़ करती है।

62. संसद की सर्वोच्चता (सॉवरेनिटी) को लेकर ब्रिटेन और भारत के दृष्टिकोण में क्या अंतर है? (ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, जबकि भारत में संविधान संप्रभु है)। तुलना कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

ब्रिटेन और भारत दोनों ने लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली को अपनाया है, किंतु संप्रभुता के अधिष्ठान को लेकर दोनों के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर है। ब्रिटेन में **'संसदीय संप्रभुता' (Parliamentary Sovereignty)** का सिद्धांत लागू है, जबकि भारत में **'संवैधानिक सर्वोच्चता' (Constitutional Supremacy)** तथा 'सीमित शासन' की अवधारणा को अपनाया गया है।

सैद्धांतिक एवं अवधारणात्मक अंतर

ब्रिटेन (ए.वी. डायसी का दृष्टिकोण): ब्रिटिश न्यायविद् ए.वी. डायसी के अनुसार, ब्रिटिश संसद कानूनी रूप से संप्रभु एवं सर्वशक्तिमान है। वह किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, संशोधित कर सकती है अथवा निरस्त कर सकती है। ब्रिटिश व्यवस्था में ऐसा कोई विधिक निकाय नहीं है जो संसद द्वारा पारित विधि को असंवैधानिक घोषित कर सके।

भारत (सीमित सरकार व संवैधानिक सर्वोच्चता): भारत में संसद की शक्तियां संविधान द्वारा सृजित, परिभाषित और सीमित हैं। संसद संविधान के अधीन कार्य करने वाला एक निकाय है, संप्रभु सत्ता स्वयं 'भारत के लोग' हैं और सर्वोच्च 'भारत का संविधान' है।

बहुआयामी तुलनात्मक विश्लेषण

आयाम / आधार	ब्रिटेन (संसदीय संप्रभुता)	भारत (संवैधानिक सर्वोच्चता)
१. संविधान की प्रकृति	**अलिखित एवं लचीला संविधान:** संसद साधारण बहुमत से किसी भी संवैधानिक नियम को परिवर्तित कर सकती है।	**लिखित एवं विस्तृत संविधान:** संविधान राज्य के सभी अंगों (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) का मूल स्रोत है।
२. शासन का स्वरूप	**एकात्मक व्यवस्था (Unitary):** संसद पूरे देश के लिए सर्वोच्च विधायिका है। शक्तियों का कोई कठोर संघीय विभाजन नहीं है।	**संघीय व्यवस्था (Federal): अनुच्छेद 246** एवं सातवीं अनुसूची के तहत केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है।
३. न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)	**सीमित/अनुपस्थित:** न्यायपालिका संसद द्वारा निर्मित विधियों को असंवैधानिक या शून्य घोषित नहीं कर सकती।	**व्यापक न्यायिक समीक्षा: अनुच्छेद 13, 32 एवं 226** के तहत न्यायपालिका संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी संसदीय कानून को अधिकारातीत (Ultra Vires) एवं शून्य घोषित कर सकती है।
४. नागरिकों के अधिकार	**संसदीय विधियों पर आधारित:** नागरिक अधिकार संसद की इच्छा पर निर्भर हैं; संसद विधि बनाकर अधिकारों को सीमित या समाप्त कर सकती है।	**गारंटीकृत मौलिक अधिकार: भाग-III** द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का संसद मनमाना हनन नहीं कर सकती।
५. संशोधन शक्ति पर सीमाएं	**असीमित शक्ति:** संसद किसी भी कानून या परंपरा को सामान्य प्रक्रिया से बदल सकती है। कोई आंतरिक सीमा नहीं है।	**सीमित संशोधन शक्ति: अनुच्छेद 368** के तहत संशोधन शक्ति असीमित नहीं है; यह 'मूल संरचना के सिद्धांत' द्वारा मर्यादित है।

प्रमुख संवैधानिक प्रावधान एवं न्यायिक निर्णय (मूल्य संवर्धन)

अनुच्छेद 13(2): राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग-III में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो।

केशवानंद भारती वाद (1973): सर्वोच्च न्यायालय ने **'मूल संरचना का सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine)** प्रतिपादित कर संसद की संशोधन शक्ति को सीमित किया।

मिनर्वा मिल्स वाद (1980): न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान सर्वोच्च है तथा संसद की संशोधन की शक्ति सीमित है; सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदला जा सकता।

आई. आर. कोएल्हो वाद (2007): नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया यदि वे मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।

निष्कर्ष

भारत ने एक बहु-सांस्कृतिक, बहु-धार्मिक तथा विशाल विविधता वाले देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों, संघीय संतुलन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु ब्रिटेन की अनियंत्रित 'संसदीय सर्वोच्चता' के स्थान पर 'संवैधानिक सर्वोच्चता' और 'विधि के शासन' को चुना, जिससे बहुमत की निरंकुशता पर अंकुश बना रहे।

63. भारत के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रियाओं का आलोचनात्मक परीक्षण और तुलना कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन शासन प्रणाली के स्वरूप और शक्ति संतुलन को निर्धारित करता है। भारत में संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक/संवैधानिक प्रमुख (नाममात्र कार्यपालिका) होता है, जिसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। इसके विपरीत, फ्रांस के पंचम गणराज्य (1958 का संविधान) में अर्ध-अध्यक्षीय प्रणाली के तहत राष्ट्रपति वास्तविक एवं अत्यंत शक्तिशाली कार्यपालिका प्रमुख होता है, जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा किया जाता है।

1. भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 54, 55 एवं 71** के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है:

निर्वाचक मंडल (अनुच्छेद 54):

संसद के दोनों सदनों (लोकसभा एवं राज्यसभा) के केवल निर्वाचित सदस्य।

राज्यों की विधानसभाओं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुडुचेरी (70वें संशोधन द्वारा) के केवल निर्वाचित सदस्य। (मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते)।

मत मूल्य निर्धारण एवं संघ-राज्य संतुलन (अनुच्छेद 55):

एक विधायक (MLA) का मत मूल्य: $\frac{\text{राज्य की कुल जनसंख्या (1971 की जनगणना)}}{\text{विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य}} \times \frac{1}{1000}$

एक सांसद (MP) का मत मूल्य: $\frac{\text{सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के निर्वाचित विधायकों के कुल मत मूल्यों का योग}}{\text{संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}}$

मतदान पद्धति: गुप्त मतदान द्वारा **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली** के तहत **एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote)** द्वारा।

निर्वाचक कोटा (Electoral Quota): विजयी होने हेतु न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है:

$$\text{कोटा} = \left(\frac{\text{कुल वैध मत}}{1+1}\right) + 1 = 50\% + 1 \text{ मत}$$

प्रत्याशिता की शर्तें: कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक तथा ₹15,000 की जमानत राशि।

2. फ्रांस के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया

फ्रांसीसी संविधान के **अनुच्छेद 6 और 7 (1962 में संशोधित)** के अनुसार:

प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार: फ्रांस के सभी वयस्क नागरिक (18 वर्ष या अधिक) सीधे मतदान करते हैं।

प्रायोजन नियम (Parrainages): उम्मीदवार बनने हेतु कम से कम 500 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (मेयर, सांसद, क्षेत्रीय पार्षद आदि) का आधिकारिक समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य है, जो कम से कम 30 विभिन्न विभागों/विदेशी क्षेत्रों से होने चाहिए।

दो-चरणीय मतदान प्रणाली (Two-Round / Run-off System):

प्रथम चरण: सभी मान्य उम्मीदवार भाग लेते हैं। यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का स्पष्ट बहुमत (50% + 1) प्राप्त कर लेता है, तो वह सीधे निर्वाचित हो जाता है।

द्वितीय चरण (रन-ऑफ): यदि प्रथम चरण में किसी को स्पष्ट बहुमत न मिले, तो शीर्ष दो उम्मीदवारों के मध्य 14 दिनों के भीतर पुनः सीधा मुकाबला होता है, जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला विजयी घोषित होता है।

3. दोनों प्रणालियों का तुलनात्मक विश्लेषण

तुलना का आधार	भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन	फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन
शासन प्रणाली व पद की प्रकृति	संसदीय गणराज्य; औपचारिक/नाममात्र संवैधानिक प्रमुख।	अर्ध-अध्यक्षीय प्रणाली; वास्तविक व सशक्त कार्यपालिका प्रमुख।
निर्वाचन का स्वरूप	अप्रत्यक्ष निर्वाचन (प्रतिनिधियों के माध्यम से)।	प्रत्यक्ष निर्वाचन (जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान)।
निर्वाचक मंडल	संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।	संपूर्ण देश के पंजीकृत वयस्क नागरिक।
मतदान विधि	एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (वरीयता आधारित)।	प्रत्यक्ष बहुमत आधारित दो-चरणीय (Run-off) मतदान प्रणाली।
जनादेश (Mandate)	संघीय संतुलन एवं राज्यों व संघ के बीच समरूपता।	प्रत्यक्ष राष्ट्रीय जन-जनादेश (Direct Popular Mandate)।

तुलना का आधार	भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन	फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन
उम्मीदवारी की अनिवार्यता	50 प्रस्तावक + 50 अनुमोदक (सांसद/विधायक)।	कम से कम 30 विभागों से 500 निर्वाचित पदाधिकारियों का प्रायोजन।
कार्यकाल व सीमा	5 वर्ष; पुनर्निर्वाचन की कोई संवैधानिक सीमा नहीं।	5 वर्ष (क्विनक्वेनियम); लगातार अधिकतम 2 कार्यकाल।
विवाद समाधान	केवल भारत का उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 71)।	फ्रांस की संवैधानिक परिषद (Conseil Constitutionnel)।

4. आलोचनात्मक परीक्षण

भारतीय प्रणाली की सीमाएं एवं चुनौतियां:

जनसांख्यिकीय असंतुलन: 84वें संविधान संशोधन द्वारा मत मूल्य हेतु 1971 की जनगणना को 2026 के बाद तक स्थिर किया गया है, जिससे वर्तमान वास्तविक जनसंख्या का यथार्थ प्रतिनिधित्व बाधित होता है।

दलीय व्हिप का अभाव एवं क्रॉस-वोटिंग: गुप्त मतदान में दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) लागू न होने से राजनीतिक सौदेबाजी की संभावना बनी रहती है।

जटिल गणना प्रक्रिया: वरीयता क्रम व मत मूल्य की गणना अत्यधिक तकनीकी एवं जटिल है।

सकारात्मक पक्ष: यह प्रणाली विशाल विविधता वाले देश में राज्यों और केंद्र के मध्य उत्कृष्ट 'संघीय संतुलन' स्थापित करती है तथा प्रत्यक्ष चुनाव के भारी वित्तीय व्यय से बचाती है।

फ्रांसीसी प्रणाली की सीमाएं एवं चुनौतियां:

राजनीतिक ध्रुवीकरण एवं लोकलुभावनवाद: दो-चरणीय प्रणाली में चरमपंथी या ध्रुवीकरण करने वाले उम्मीदवार आसानी से दूसरे दौर में पहुंच जाते हैं, जिससे मुख्यधारा के दलों को 'गणतांत्रिक मोर्चा' (Republican Front) बनाना पड़ता है।

प्रशासनिक व वित्तीय बोझ: दो चरणों में राष्ट्रव्यापी प्रत्यक्ष मतदान आयोजित करना अत्यधिक खर्चीला और समय-साध्य है।

'सह-अस्तित्व' (Cohabitation) का संकट: यदि राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली में अलग-अलग दलों का बहुमत हो, तो शासन में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

सकारात्मक पक्ष: प्रत्यक्ष निर्वाचन से राष्ट्रपति को मजबूत लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त होती है, जो संकट काल में त्वरित निर्णय लेने में सहायक है।

निष्कर्ष

भारत और फ्रांस की राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रियाएं उनके संबंधित राजनीतिक दर्शन एवं संवैधानिक आवश्यकताओं के सर्वथा अनुकूल हैं। भारत ने कार्यपालिका के दोहरे शक्ति-केंद्रों से बचने और संघीय विविधता को समाहित करने हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया, जबकि फ्रांस ने राजनीतिक स्थिरता एवं मजबूत नेतृत्व सुनिश्चित करने हेतु प्रत्यक्ष जनादेश पर आधारित रन-ऑफ प्रणाली को वरीयता दी। दोनों प्रणालियां अपनी विशिष्ट सीमाओं के बावजूद अपने-अपने लोकतांत्रिक ढांचे में प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

64. अमेरिका के संविधान और भारत के संविधान में दिए गए 'समानता के अधिकार' (Right to Equality) की प्रमुख विशेषताओं और अंतरों का विश्लेषण कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

समानता का अधिकार आधुनिक लोकतांत्रिक संविधानों का मूल आधार है। जहाँ अमेरिकी संविधान में समानता की अवधारणा मूलतः व्यक्तिवादी, नकारात्मक तथा 'प्रक्रियात्मक समानता' पर आधारित है, वहीं भारतीय संविधान ऐतिहासिक सामाजिक विषमताओं के निवारण हेतु 'तात्विक (Substantive) एवं सामाजिक न्याय' पर आधारित परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाता है।

संवैधानिक प्रावधान एवं मूल विशेषताएँ

1. अमेरिकी संविधान:

मूल पाठ में अभाव: 1787 के मूल अमेरिकी संविधान तथा 'बिल ऑफ राइट्स' (प्रथम 10 संशोधन) में समानता का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं था।

14वां संविधान संशोधन (1868): गृहयुद्ध के पश्चात 'समान संरक्षण खंड' (Equal Protection Clause) जोड़ा गया, जो राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधियों के समान संरक्षण से वंचित करने से रोकता है।

5वां संविधान संशोधन: संघीय सरकार पर 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (Due Process of Law) के माध्यम से समानता की बाध्यता आरोपित करता है।

दृष्टिकोण: यह राज्य के अनुचित हस्तक्षेप को रोकने वाली नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देता है।

2. भारतीय संविधान:

समग्र संवैधानिक ताना-बाना (अनुच्छेद 14 से 18):

अनुच्छेद 14: 'विधि के समक्ष समता' (ब्रिटिश नकारात्मक संकल्पना) तथा 'विधियों का समान संरक्षण' (अमेरिकी सकारात्मक संकल्पना)।

अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।

अनुच्छेद 16: लोक नियोजन के अवसरों में समानता।

अनुच्छेद 17 व 18: अस्पृश्यता तथा उपाधियों का उन्मूलन।

सकारात्मक एवं सुधारात्मक दृष्टिकोण: भारतीय दृष्टिकोण केवल औपचारिक समानता तक सीमित न रहकर सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के उत्थान हेतु विशेष प्रावधानों (अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4)) को समाहित करता है।

समानता के अधिकार का तुलनात्मक विश्लेषण: प्रमुख अंतर

तुलना का आधार	अमेरिकी संविधान	भारतीय संविधान
1. समानता का स्वरूप	**औपचारिक/प्रक्रियात्मक समानता:** अवसर की समानता तथा राज्य के गैर-हस्तक्षेप पर बल।	**तात्विक/सुरक्षात्मक समानता:** परिणामों की वास्तविक समानता व ऐतिहासिक अन्याय के प्रतिकार पर बल।
2. प्रवर्तनीयता का दायरा (क्षैतिज बनाम ऊर्ध्वाधर)	**'स्टेट एक्शन डॉक्ट्रिन' (State Action Doctrine):** अधिकार केवल राज्य की कार्रवाइयों के विरुद्ध लागू होते हैं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं।	**क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर अनुप्रयोग:** राज्य के विरुद्ध तो लागू हैं ही, साथ ही निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रवर्तनीय हैं (उदा. अनु. 15(2) सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश तथा अनु. 17 अस्पृश्यता निषेध)।
3. सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action)	जाति/नस्ल आधारित निश्चित कोटा या संख्यात्मक आरक्षण असंवैधानिक है। नस्ल केवल एक सीमित कारक हो सकती थी (हाल ही में इसे भी प्रतिबंधित किया गया)।	संविधान स्वयं अनु. 15(4), 15(6), 16(4) आदि के तहत आनुपातिक प्रतिनिधित्व व सकारात्मक आरक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था प्रदान करता है।
4. न्यायिक परीक्षण के पैमाने (Judicial Standards)	तीन-स्तरीय संवीक्षा: (i) 'सख्त संवीक्षा' (Strict Scrutiny) - नस्ल/नागरिकता हेतु, (ii) मध्यम संवीक्षा, (iii) तर्कसंगत आधार परीक्षण।	(i) **तर्कसंगत वर्गीकरण का सिद्धांत:** 'सुस्पष्ट भिन्नता' (Intelligible Differentia) तथा विधायी उद्देश्य से तार्किक संबंध (Rational Nexus)। (ii) **मनमानेपन के विरुद्ध नया सिद्धांत**।

न्यायिक सिद्धांत एवं ऐतिहासिक वाद-विधिशास्त्र

1. अमेरिकी वाद-विधिशास्त्र:

ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन (1954): 'पृथक परंतु समान' (Separate but Equal) के सिद्धांत को असंवैधानिक घोषित करते हुए स्कूलों में नस्लीय अलगाव को समाप्त किया गया।

रीजेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बनाम बाके (1978): विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु कठोर संख्यात्मक नस्लीय कोटा को अवैध ठहराया गया।

एस.एफ.एफ.ए. बनाम हार्वर्ड (2023): उच्च शिक्षा प्रवेश में सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) के तहत नस्ल-आधारित वरीयता को असंवैधानिक घोषित किया गया।

2. भारतीय वाद-विधिशास्त्र:

ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974): न्यायमूर्ति भगवती ने समानता का गतिशील दृष्टिकोण प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट किया कि *"समानता एक गतिशील अवधारणा है और यह मनमानेपन की विरोधी है।"*

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978): अनुच्छेद 14, 19 और 21 के बीच 'स्वर्ण त्रिकोण' (Golden Triangle) स्थापित कर प्रक्रियागत एवं तात्विक न्याय को सुदृढ़ किया गया।

इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992): पिछड़े वर्गों हेतु 27% आरक्षण को वैध ठहराते हुए 'क्रीमी लेयर' का सिद्धांत दिया और स्पष्ट किया कि समानता केवल समान व्यवहार नहीं, बल्कि असमानों के साथ विशेष व्यवहार द्वारा समानता लाना है।

निष्कर्ष

अमेरिकी मॉडल जहाँ 'राज्य के हस्तक्षेप से मुक्ति' (नकारात्मक अधिकार) पर केंद्रित है, वहीं भारतीय मॉडल संविधान को सामाजिक क्रांति का माध्यम बनाते हुए 'राज्य द्वारा सकारात्मक हस्तक्षेप' को अनिवार्य मानता है। भारतीय संविधान का 'समानता का अधिकार' परिवर्तनकारी संविधानवाद

(Transformative Constitutionalism) का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो औपचारिक समानता से आगे बढ़कर वास्तविक सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है।

65. हाल के समय में भारत और ब्रिटेन की अदालती व्यवस्थाएं कुछ मामलों में एक जैसी हो रही हैं और कुछ मामलों में अलग। दोनों देशों की अदालती प्रक्रियाओं के मुख्य समान और भिन्न बिंदुओं को समझाइए। *10*

उत्तर:

भारत की विधिक एवं न्यायिक व्यवस्था का ऐतिहासिक उद्गम ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से जुड़ा है। यद्यपि दोनों देशों की न्यायिक प्रणालियाँ 'कॉमन लॉ' परंपरा पर आधारित हैं, किंतु समकालीन समय में लोकतांत्रिक विकास, संवैधानिक ढांचे और तकनीकी सुधारों के कारण इनमें महत्वपूर्ण समानताएँ (अभिसरण) और भिन्नताएँ (विचलन) परिलक्षित होती हैं।

समानता के मुख्य बिंदु (समकालीन अभिसरण):

कॉमन लॉ परंपरा एवं विधिक नज़ीर (Precedents): दोनों न्याय प्रणालियाँ 'स्टेयर डिसाइसिस' (Stare Decisis) के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, जहाँ उच्च अदालतों के निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी पूर्वोदाहरण होते हैं।

प्रतिपक्षी न्याय प्रणाली (Adversarial System) एवं विधि का शासन: दोनों देशों में निष्पक्ष सुनवाई, साक्ष्य आधारित प्रक्रिया तथा डाइसी के 'विधि के शासन' का कड़ाई से पालन किया जाता है।

खुली अदालत प्रणाली और तकनीकी आधुनिकीकरण: दोनों देशों की शीर्ष अदालतों ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग (जैसे भारत में 'स्वप्निल त्रिपाठी वाद' के बाद) और वर्चुअल अदालतों (डिजिटलीकरण) को व्यापक रूप से अपनाया है।

मानवाधिकारों का संरक्षण: मानवाधिकारों के उल्लंघन पर कार्यपालिका की ज्यादतियों को रोकने में दोनों देशों की न्यायपालिका अत्यंत सतर्क और सक्रिय रही है।

भिन्नता के मुख्य बिंदु (संरचनात्मक विचलन):

आयाम	भारत	ब्रिटेन
संवैधानिक आधार	**संवैधानिक सर्वोच्चता:** लिखित संविधान सर्वोच्च है।	**संसदीय संप्रभुता:** संसद सर्वोच्च है, कोई भी अलिखित कानून संसद को सीमित नहीं करता।
न्यायिक समीक्षा की शक्ति	**अत्यंत व्यापक:** सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 13 एवं 'मूल संरचना सिद्धांत' के तहत असंवैधानिक विधियों को शून्य (रद्द) घोषित कर सकता है।	**सीमित:** मानवाधिकार अधिनियम 1998 (HRA 1998) के तहत अदालतें केवल 'असंगति की घोषणा' (Declaration of Incompatibility) कर सकती हैं, कानून रद्द नहीं कर सकतीं।
न्यायिक नियुक्तियाँ	**कॉलेजियम प्रणाली:** न्यायपालिका स्वयं न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण तय करती है (अनुच्छेद 124)।	**स्वतंत्र आयोग:** 'संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005' के तहत गठित स्वतंत्र 'न्यायिक नियुक्ति आयोग' (JAC) द्वारा पारदर्शी चयन।
वाद दायर करने का अधिकार	**जनहित याचिका (PIL) व स्वतः संज्ञान:** 'लोकस स्टैंडाई' को शिथिल कर कमजोर वर्गों के लिए न्याय सुलभ बनाया गया (अनुच्छेद 32, 142)।	**पारंपरिक लोकस स्टैंडाई:** केवल पीड़ित या प्रत्यक्ष प्रभावित पक्ष ही सामान्यतः याचिका दायर कर सकता है।
शीर्ष न्यायालय की संरचना	1950 से स्वतंत्र एकल एकीकृत शीर्ष अदालत (सर्वोच्च न्यायालय)।	'संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005' द्वारा 2009 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स (लॉ लॉर्ड्स) से अलग कर 'यूके सुप्रीम कोर्ट' स्थापित हुआ।

निष्कर्ष:

भारत और ब्रिटेन की न्याय प्रणालियाँ स्वतंत्रता, निष्पक्षता और न्याय तक जन-पहुंच के समान लक्ष्यों को साझा करती हैं। जहाँ ब्रिटेन भारत से जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक न्याय के प्रसार की सीख ले सकता है, वहीं भारत ब्रिटेन के स्वतंत्र 'न्यायिक नियुक्ति आयोग' (JAC) के मॉडल से अपनी नियुक्ति प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और संतुलन ला सकता है।

66. फ्रांस अपने सख्त सेक्युलरिज्म (लाइसिते) को सुधारने के लिए भारतीय संविधान के सर्वधर्म समभाव वाले धर्मनिरपेक्षता मॉडल से क्या सीख ले सकता है? *10*

उत्तर:

फ्रांस का 'लाइसिते' बनाम भारतीय 'सर्वधर्म समभाव'

फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता (**लाइसिते**) राज्य और धर्म के पूर्ण व कठोर अलगाव (नकारात्मक मॉडल) पर आधारित है, जहाँ धर्म को केवल व्यक्तिगत दायरे तक सीमित रखा जाता है। इसके विपरीत, भारतीय संविधान (प्रस्तावना, **एस. आर. बोम्मई वाद**) में धर्मनिरपेक्षता को 'सर्वधर्म समभाव' तथा

राजनीतिक विचारक प्रो. राजीव भार्गव के अनुसार **'सैद्धांतिक दूरी' (Principled Distance)** के रूप में अपनाया गया है।

दोनों मॉडलों की तुलनात्मक रूपरेखा:

फ्रांसीसी मॉडल (कठोर अलगाव): सार्वजनिक जीवन, विद्यालयों व संस्थाओं में किसी भी प्रकार के धार्मिक प्रतीक (जैसे हिजाब, पगड़ी, क्रॉस आदि) के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध।

भारतीय मॉडल (सकारात्मक समावेशन): अनुच्छेद 25 से 28 के तहत अंत:करण एवं धर्म को मानने/आचरण की स्वतंत्रता, तथा अनुच्छेद 29-30 के तहत अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों का संरक्षण।

फ्रांस के लिए भारतीय मॉडल से प्रमुख सीख:

(क) **धार्मिक बहुलतावाद और प्रतीकों का सकारात्मक समावेशन:**

क. फ्रांस में सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक प्रतीकों (हेडस्कार्फ/बुर्का प्रतिबंध) के अंधाधुंध विरोध से प्रवासी व अल्पसंख्यक समुदायों में सामाजिक अलगाव (Ghettoization) बढ़ा है।

ख. फ्रांस भारत से सीख सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक पहचान को स्वीकार कर सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

(ख) **अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा:**

क. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 की तरह अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण देकर फ्रांस अपने बहुसांस्कृतिक संकट और तनाव को कम कर सकता है।

(ग) **सुधारवादी हस्तक्षेप की गुंजाइश (अनुच्छेद 25(2)(b)):**

क. फ्रांस का मॉडल धर्म से पूरी तरह तटस्थ रहता है, जबकि भारतीय मॉडल सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और कुप्रथाओं के उन्मूलन हेतु राज्य को धर्म के क्षेत्र में सकारात्मक व प्रगतिशील हस्तक्षेप की शक्ति देता है।

(घ) **सैद्धांतिक दूरी का व्यावहारिक अनुप्रयोग:**

क. राज्य धर्म से आँख मूँदने (अंध-अलगाव) के बजाय सभी धर्मों को समान दूरी पर रखते हुए समान आदर दे सकता है, जिससे राष्ट्रीय एकता और विविधता का संतुलन बना रहे।

निष्कर्ष:

फ्रांस को अपने ऐतिहासिक गणतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह छोड़े बिना, समकालीन बहुसांस्कृतिक समाज की स्थिरता हेतु भारतीय मॉडल के **लचीलेपन, सह-अस्तित्व और समावेशी दृष्टिकोण** को अनुकूलित करना चाहिए।

खण्ड 05 : संसद एवं राज्य विधायिका: कार्यप्रणाली व शक्तियां

67. क्या दल-बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा अध्यक्ष का पद पक्षपातपूर्ण राजनीति का शिकार हो गया है? बंटे हुए और हंगामेदार सदन को निष्पक्ष रूप से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पूरी तरह तटस्थ बनाने हेतु क्या सुधार जरूरी हैं? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 93** के तहत लोकसभा अध्यक्ष का पद विधायी व्यवस्था की रीढ़ है। पंडित नेहरू के अनुसार, "अध्यक्ष सदन की स्वतंत्रता और गरिमा का प्रतीक होता है।" संविधान की **10वीं अनुसूची (52वाँ संविधान संशोधन, 1985)** के तहत अध्यक्ष को दल-बदल संबंधी अयोग्यता पर निर्णय लेने का **अर्ध-न्यायिक अधिकार** सौंपा गया है। यद्यपि हाल के वर्षों में इस पद पर पक्षपातपूर्ण आचरण के गंभीर आरोप लगे हैं।

दल-बदल कानून के तहत अध्यक्ष पद पर पक्षपात के प्रमुख कारण एवं साक्ष्य

(क) **समय-सीमा का अभाव और चयनात्मक विलंब:**

10वीं अनुसूची में निर्णयों के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं है। इसका लाभ उठाकर अध्यक्ष सत्ताधारी दल के अनुकूल दलबदलुओं पर निर्णय वर्षों तक लटकाए रखते हैं, जबकि विपक्ष के मामलों में त्वरित अयोग्यता की कार्यवाही की जाती है।

(ख) **दलीय निष्ठा का त्याग न करना:**

भारतीय परंपरा में अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद भी अपनी मूल राजनीतिक पार्टी की सदस्यता से औपचारिक त्यागपत्र नहीं देते, जिससे व्यावहारिक रूप से उनका झुकाव सत्तारूढ़ दल की ओर बना रहता है।

(ग) **सदन के संचालन में असंतुलन:**

विपक्षी सदस्यों के निलंबन, कार्यस्थगन प्रस्तावों की अनदेखी और बिना बहस के विधेयकों को पारित कराने की प्रवृत्तियों ने अध्यक्ष की तटस्थता पर प्रश्नचिह्न लगाया है।

(घ) **न्यायिक हस्तक्षेप एवं मिसालें:**

क. ***किहोटो होलोहन वाद (1992):*** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष का निर्णय 'न्यायिक समीक्षा' के दायरे में आता है, क्योंकि वे एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हैं।

ख. ***केशम मेघचंद्र सिंह वाद (2020):*** मणिपुर विधानसभा के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर अधिकतम **3 माह** की 'उचित अवधि' के भीतर निर्णय लेना चाहिए।

अध्यक्ष को पूर्णतः तटस्थ बनाने हेतु आवश्यक सुधार

1. ब्रिटिश मॉडल को अपनाना ('Once a Speaker, Always a Speaker'):
अध्यक्ष चुने जाने पर सदस्य को अपने राजनीतिक दल से औपचारिक त्यागपत्र देना अनिवार्य किया जाए। साथ ही, अगले आम चुनाव में उनकी सीट से किसी अन्य दल द्वारा प्रत्याशी न उतारने की स्वस्थ संसदीय परंपरा स्थापित हो।

2. स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण का गठन:
सर्वोच्च न्यायालय (*केशम मेघचंद्र सिंह वाद*) तथा **दिनेश गोस्वामी समिति (1990)** के सुझाव के अनुसार, दल-बदल संबंधी अयोग्यता याचिकाओं का फैसला अध्यक्ष के बजाय सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले एक स्वतंत्र 'स्थायी न्यायाधिकरण' को सौंपा जाना चाहिए।

3. निर्वाचन आयोग की भूमिका (2nd ARC एवं NCRWC की सिफारिश):
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) और **संविधान समीक्षा राष्ट्रीय आयोग (NCRWC)** की अनुशंसा के अनुसार, दल-बदल का निर्णय राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा **केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ECI)** की बाध्यकारी सलाह पर (अनुच्छेद 103/192 की तर्ज पर) लिया जाना चाहिए।

4. वैधानिक समय-सीमा का निर्धारण:
संविधान में संशोधन कर 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं के निपटारे के लिए अधिकतम **60 से 90 दिन** की बाध्यकारी समय-सीमा तय की जाए।

5. अध्यक्ष के चुनाव में सर्वसम्मति की अनिवार्यता:
अध्यक्ष के चयन में केवल सत्ता पक्ष का बहुमत न होकर, विपक्ष के नेता की सहमति से एक व्यापक आम सहमति बनाई जानी चाहिए।

निष्कर्ष

संसदीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता और 'सदन की गरिमा' निष्पक्ष संचालन पर ही टिकी है। दल-बदल के मामलों में अध्यक्ष की भूमिका को सीमित कर संस्थागत सुधार लागू करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि अध्यक्ष का पद दलीय हितों से ऊपर उठकर वास्तव में 'संवैधानिक नैतिकता' और लोकतांत्रिक संतुलन का संरक्षक बन सके।

68. 2019 में बने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का स्वरूप कैसा है? इस नई विधानसभा की शक्तियों और कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के माध्यम से पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों—'जम्मू-कश्मीर' और 'लद्दाख' में पुनर्गठित किया गया। संविधान के **अनुच्छेद 239A** (पुडुचेरी मॉडल) के तहत जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हेतु एक विधानसभा का प्रावधान किया गया है।

विधानसभा का स्वरूप एवं संरचनात्मक ढांचा

एकसदनीय व्यवस्था: पूर्व की द्विसदनीय व्यवस्था (विधानसभा व विधान परिषद) को समाप्त कर **एकसदनीय विधानमंडल** स्थापित किया गया।

सीटों की स्थिति (परिसीमन 2022 के पश्चात):

कुल **90 प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटें** (जम्मू संभाग: 43 सीटें, कश्मीर संभाग: 47 सीटें)।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoJK) के लिए **24 सीटें** रिक्त रखी गई हैं (कुल प्रभावी सीटें: 114)।

आरक्षण व्यवस्था: अनुसूचित जातियों (SC) के लिए **7 सीटें** तथा अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए पहली बार **9 सीटें** आरक्षित की गई हैं।

उपराज्यपाल द्वारा मनोनयन: उपराज्यपाल को **2 महिलाओं**, **2 कश्मीरी प्रवासी विस्थापितों** (जिसमें 1 महिला अनिवार्य) और **1 PoJK विस्थापित** को नामित करने का अधिकार है।

कार्यकाल: विधानसभा का कार्यकाल पूर्व के 6 वर्ष से घटाकर अब **5 वर्ष** निर्धारित किया गया है।

विधानसभा की शक्तियां एवं कार्य

विधायी शक्तियां: राज्य सूची (सूची-II) और समवर्ती सूची (सूची-III) के अधिकांश विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।

वित्तीय शक्तियां: वार्षिक बजट (वित्तीय विवरण) पारित करना, धन विधेयकों को स्वीकृति देना तथा संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि पर वित्तीय नियंत्रण रखना।

कार्यकारी नियंत्रण: मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है; प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण।

प्रमुख संवैधानिक सीमाएं

अपवर्जित विषय: 'लोक व्यवस्था' (Public Order) और **'पुलिस' (Police)** के विषय विधानसभा के विधायी दायरे से बाहर हैं, जो सीधे उपराज्यपाल/केंद्र सरकार के अधीन हैं।

उपराज्यपाल की पूर्व अनुमति: वित्तीय विधेयकों और कतिपय विशिष्ट कानूनों के लिए उपराज्यपाल की पूर्व संस्तुति अनिवार्य है तथा वे किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

नई विधानसभा की यह संरचना राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासनिक दक्षता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के मध्य एक सुविचारित संतुलन स्थापित करती है, जो सहकारी संघवाद और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को सशक्त बनाती है।

69. 'कैबिनेट प्रणाली के बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाने के कारण संसद की सर्वोच्चता और उसका महत्व हाशिए पर चला गया है।' इस कथन को स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान ने ब्रिटिश 'वेस्टमिंस्टर मॉडल' के अनुरूप संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, जिसमें कार्यपालिका (कैबिनेट) विधायिका (संसद) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी (अनुच्छेद 75(3)) होती है। किंतु व्यावहारिक राजनीति में कैबिनेट की शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण ने 'संसदीय सरकार' को 'कैबिनेट सरकार' या रिचर्ड क्रॉसमेन के शब्दों में 'प्रधानमंत्रित्व सरकार' (Prime Ministerial Government) में रूपांतरित कर दिया है, जिससे संसद का महत्व और उसकी सर्वोच्चता हाशिए पर प्रतीत होती है।

संसदीय व्यवस्था से 'कैबिनेट की तानाशाही' की ओर झुकाव

राजनीतिक विचारक रामजे मुइर (Ramsay Muir) ने कैबिनेट के इस अत्यधिक प्रभुत्व को **'मंत्रिमंडल की तानाशाही'** (Dictatorship of the Cabinet) कहा है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली का यह सैद्धांतिक संतुलन व्यवहार में तब बिगड़ जाता है जब कार्यपालिका विधायी कार्यों को नियंत्रित करने लगती है।

संसद के हाशिए पर जाने के प्रमुख संस्थागत एवं प्रक्रियात्मक कारण

कठोर पार्टी व्हिप एवं 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून): दल-बदल विरोधी प्रावधानों और कठोर व्हिप प्रणाली ने व्यक्तिगत सांसदों की स्वतंत्र सोच, विवेक और रचनात्मक बहस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया है। सांसद अपनी अंतरात्मा के बजाय पार्टी लाइन पर मतदान करने को बाध्य हैं।

अध्यादेशों और प्रदत्त विधायन (Delegated Legislation) का अत्यधिक प्रयोग: कार्यपालिका द्वारा अनुच्छेद 123 (अध्यादेश जारी करने की शक्ति) का नियमित सहारा लेकर विधायी प्रक्रिया को उपेक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रदत्त विधायन के तहत व्यापक नियम और उपनियम संसद के बाहर नौकरशाही और कैबिनेट द्वारा तय किए जाते हैं।

विभागीय स्थायी समितियों (DRSCs) की उपेक्षा: पूर्व में अधिकांश जटिल विधेयकों को गहन संवीक्षा हेतु स्थायी समितियों को भेजा जाता था, किंतु हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना समिति संवीक्षा के पारित कराया गया, जिससे विधायी गुणवत्ता प्रभावित हुई है।

बैठक दिवसों में गिरावट एवं 'गिलोटिन' (Guillotine) का नियमित प्रयोग: संसद के वार्षिक कार्य दिवसों में निरंतर कमी आई है। समय के अभाव और हंगामे के कारण बजट व मंत्रालयों की अनुदान मांगों को बिना विस्तृत चर्चा के 'गिलोटिन' प्रक्रिया द्वारा एक साथ पारित कर दिया जाता है।

स्पष्ट बहुमत और विधायी विमर्श की कमी: कार्यपालिका को प्राप्त प्रचंड विधायी बहुमत के कारण विपक्षी विमर्श, संशोधन प्रस्तावों और व्यापक विचार-विमर्श को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे संसद मात्र औपचारिकता (Rubber Stamp) बनकर रह जाती है।

संतुलित दृष्टिकोण: संसद अभी भी पूर्णतः शक्तिहीन नहीं

यद्यपि कैबिनेट का प्रभाव बढ़ा है, फिर भी संसद की भूमिका समाप्त नहीं हुई है:

संसदीय नियंत्रण के उपकरण: प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की जवाबदेही तय की जाती है।

वित्तीय समितियाँ: लोक लेखा समिति (PAC) और प्राक्कलन समिति कैग (CAG) की रिपोर्टों के आधार पर कार्यपालिका के वित्तीय आचरण की कठोर जांच करती हैं।

आगे की राह (सुधार हेतु सुझाव)

न्यूनतम बैठक दिवस अनिवार्य करना: राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (NCRWC) की सिफारिश के अनुसार संसद के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 100-120 कार्य दिवस अनिवार्य किए जाने चाहिए।

समिति प्रणाली का सशक्तिकरण: सभी प्रमुख एवं नीतिगत विधेयकों को पारित करने से पूर्व संसदीय स्थायी समितियों को भेजना अनिवार्य बनाया जाए।

दलबदल कानून में सुधार: दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों के अनुरूप व्हिप की बाध्यता को केवल सरकार के स्थायित्व (अविश्वास प्रस्ताव या बजट) से जुड़े मामलों तक सीमित किया जाए, ताकि सामान्य विधेयकों पर सांसदों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिले।

विपक्षी भूमिका का विस्तार: ब्रिटेन की तर्ज पर विपक्षी दलों के लिए विशिष्ट विधायी दिवस और 'छाया मंत्रिमंडल' (Shadow Cabinet) जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं पर विचार होना चाहिए।

निष्कर्ष

लोकतंत्र की जीवंतता के लिए कार्यपालिका की दक्षता और संसद की निगरानी के मध्य शक्ति-संतुलन अनिवार्य है। कैबिनेट को शक्तिशाली होना चाहिए, किंतु यह शक्ति संसद की अवहेलना की कीमत पर नहीं, बल्कि उसकी जवाबदेही और सशक्त निगरानी के दायरे में होनी चाहिए।

70. राज्य विधानसभाओं में शांति और निष्पक्षता बनाए रखने तथा विधायी कामकाज को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने में विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) की क्या भूमिका होती है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संसदीय लोकतंत्र में राज्य विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) सदन की गरिमा, मर्यादा एवं निष्पक्षता का सर्वोच्च संरक्षक होता है। संविधान का **अनुच्छेद 178** प्रत्येक राज्य विधानसभा के लिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान करता है।

1. शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने में संवैधानिक व प्रक्रियात्मक भूमिका:

सदन में व्यवस्था एवं गरिमा: अध्यक्ष सदन की कार्यवाहियों का अंतिम व्याख्याकार होता है। अव्यवस्था की स्थिति में वह कार्यवाही को स्थगित या निलंबित कर सकता है।

अनुशासनात्मक शक्तियाँ: असंसदीय आचरण करने वाले सदस्यों को चेतावनी देना, सदन से निष्कासित करना या नामोद्दिष्ट (निलंबित) करने का अधिकार।

गणपूर्ति (कोरम) व मतदान: अनुच्छेद 189(3) के तहत कोरम न होने पर बैठक स्थगित करना तथा **अनुच्छेद 189(1)** के अंतर्गत मत बराबर होने की स्थिति में निष्पक्ष निर्णायक मत (Casting Vote) देना।

विशेषाधिकारों का संरक्षण: सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा करना।

2. विधायी कामकाज का लोकतांत्रिक संचालन एवं निष्पक्षता:

संसदीय प्रक्रियाओं का प्रबंधन: प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा अविश्वास/स्थगन प्रस्तावों को बिना दलगत भेदभाव के स्वीकार कर कार्यपालिका की जवाबदेही तय करना।

विपक्ष को यथोचित अवसर: लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप विपक्ष को विधायी चर्चाओं एवं नीतिगत मुद्दों पर पर्याप्त समय और मंच उपलब्ध कराना।

समितियों का गठन: विभिन्न वित्तीय एवं विधायी समितियों के गठन व उनके कामकाज का निष्पक्ष पर्यवेक्षण।

10वीं अनुसूची के तहत अर्ध-न्यायिक भूमिका: दल-बदल निरोधक कानून के तहत सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेना।

3. चुनौतियाँ एवं न्यायिक दृष्टिकोण:

दलगत पूर्वाग्रह की चुनौती: सत्तारूढ़ दल से संबंध के कारण दल-बदल याचिकाओं में अनिश्चितकालीन विलंब या पक्षपात की समस्या देखी जाती है।

प्रमुख न्यायिक निर्णय:

किहोतो होलोहन वाद (1992): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष का निर्णय 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) के दायरे में आता है।

नबाम रेबिया वाद (2016): जब स्वयं अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लंबित हो, तब वह अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर निर्णय नहीं ले सकते।

केशम मेघचंद्र सिंह वाद (2020): न्यायालय ने दल-बदल याचिकाओं का निस्तारण अधिकतम 3 माह में करने तथा अयोग्यता के मामलों के लिए एक स्वतंत्र स्थायी न्यायाधिकरण (Independent Tribunal) बनाने का सुझाव दिया।

आगे की राह व सुधार के सुझाव:

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) व सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार अध्यक्ष को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए।

ब्रिटिश परंपरा ('Once a Speaker, Always a Speaker') को अपनाते हुए पद ग्रहण के बाद राजनीतिक दल से त्यागपत्र देने की व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए ताकि पद की तटस्थता अक्षुण्ण रहे।

निष्कर्ष

विधानसभा अध्यक्ष का पद केवल एक पीठासीन अधिकारी का नहीं, बल्कि 'संवैधानिक नैतिकता' का प्रतीक है। अध्यक्ष की निष्पक्षता ही विधायी संस्थाओं में जनता के विश्वास और जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला है।

71. संसदीय समितियों का ढांचा कैसा होता है? लोक लेखा समिति (PAC) और प्राक्कलन समिति जैसी वित्तीय समितियों ने संसद को मजबूत बनाने में क्या मदद की है? *15*

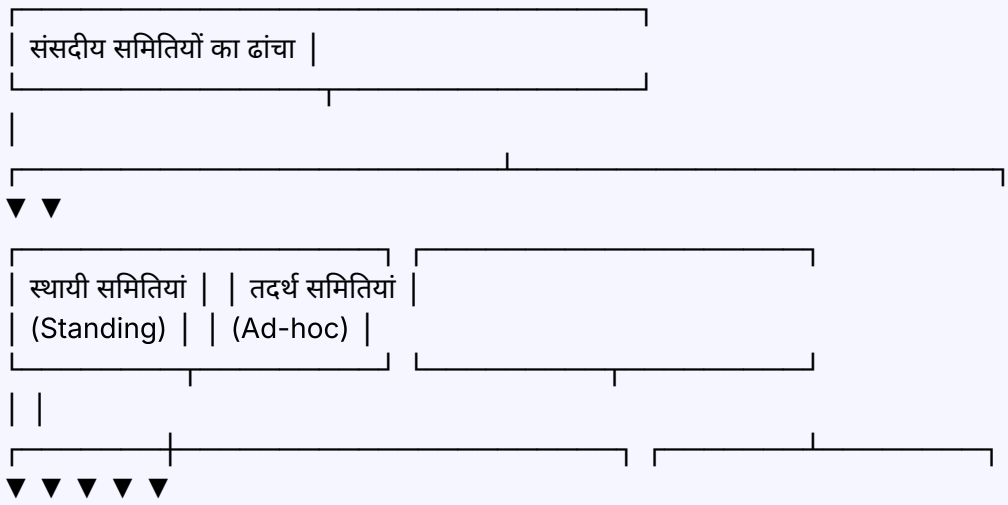
उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 105** (संसदीय विशेषाधिकार) एवं **अनुच्छेद 118** (सदन की प्रक्रिया व कार्य-संचालन नियम) के अंतर्गत संसदीय समितियों की व्यवस्था की गई है। संसद के विशाल आकार, समय की कमी और तकनीकी जटिलताओं के समाधान हेतु ये समितियां "लघु संसद" (Mini-Parliament) के रूप में कार्यपालिका की विधायिका के प्रति वित्तीय व प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं।

1. संसदीय समितियों का ढांचा एवं संस्थागत वर्गीकरण

संसदीय समितियों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:



(क) स्थायी समितियां (Standing Committees): ये स्थायी प्रकृति की होती हैं, जिनका गठन प्रतिवर्ष अथवा समय-समय पर नियमानुसार होता है।

वित्तीय समितियां: लोक लेखा समिति (PAC), प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU)।

विभागीय संबंधित स्थायी समितियां (DRSCs): कुल 24 समितियां (16 लोकसभा + 8 राज्यसभा), जो मंत्रालयों के अनुदान मांगों व विधेयकों की जांच करती हैं।

अन्य प्रशासनिक/जांच समितियां: विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, अधीनस्थ विधान समिति आदि।

(ख) तदर्थ समितियां (Ad-hoc Committees): ये किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु गठित की जाती हैं तथा कार्य पूर्ण होते ही स्वतः समाप्त हो जाती हैं (जैसे- प्रवर/संयुक्त समितियां या विशिष्ट जांच समितियां)।

संरचनात्मक व संगठनात्मक नियम:

सदस्यों का चयन: सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली** से होता है।

सदनों का प्रतिनिधित्व अनुपात: संयुक्त समितियों में प्रायः 2:1 (लोकसभा : राज्यसभा) का अनुपात रहता है।

मंत्रियों का बहिष्करण: कार्यपालिका पर स्वतंत्र विधायी नियंत्रण बनाए रखने हेतु कोई भी **मंत्री इन समितियों का सदस्य नहीं बन सकता**।

2. वित्तीय समितियों की भूमिका एवं संसद का सशक्तीकरण

वित्तीय समितियां सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोककर वित्तीय अनुशासन स्थापित करती हैं:

आयाम	लोक लेखा समिति (PAC)	प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)
स्थापना वर्ष	1921 (भारत सरकार अधिनियम, 1919)	1950 (जॉन मथाई की सिफारिश पर)
सदस्य संख्या	22 (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)	30 (केवल लोकसभा से)
अध्यक्ष	1967 से स्थापित परंपरा अनुसार **विपक्ष का सदस्य**	लोकसभा अध्यक्ष द्वारा **सत्तारूढ़ दल** से नामित
मुख्य कार्य	कैग (CAG) की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों (अनुच्छेद 151) की गहन संवीक्षा करना।	बजट अनुमानों की जांच तथा प्रशासन में दक्षता व मितव्ययिता के वैकल्पिक उपाय सुझाना।

संसद को मजबूत बनाने में इनका विशिष्ट योगदान:

'सतत मितव्ययिता समिति' के रूप में: प्राक्कलन समिति यह सुनिश्चित करती है कि नीतियां कम-से-कम वित्तीय भार के साथ प्रभावी रूप से लागू हों।

कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही: लोक लेखा समिति (PAC) वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और सरकारी अपव्यय को उजागर कर संसद के वित्तीय नियंत्रण को प्रभावी बनाती है।

दलीय सीमाओं से परे निष्पक्ष जांच: बंद कमरों (In-camera) में होने वाली बैठकों के कारण दलीय अनुशासन/व्हिप का प्रभाव नहीं रहता, जिससे सांसद निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर पाते हैं।

समय व विशेषज्ञता की कमी की भरपाई: बजट और जटिल वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच संसद के पटल पर संभव नहीं होती; वित्तीय समितियां कैग (CAG) की सहायता (मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक) से यह तकनीकी कार्य पूर्ण करती हैं।

---

3. सीमाएं एवं विश्लेषणात्मक चुनौतियां

सलाहकारी प्रकृति: समितियों की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं; सरकार उन्हें मानने के लिए विवश नहीं है।

'शव-परीक्षा' (Post-mortem) स्वरूप: PAC धन के व्यय हो जाने के बाद जांच करती है, जिससे नुकसान की पूर्व रोकथाम नहीं हो पाती।

नीतिगत प्रश्नों पर प्रतिबंध: समितियां संसद द्वारा स्वीकृत मूल नीतियों के औचित्य पर सवाल नहीं उठा सकतीं।

स्वतंत्र शोध अमले का अभाव: कैग (CAG) पर अत्यधिक निर्भरता रहती है और समितियों के पास अपना स्वतंत्र तकनीकी अनुसंधान स्टाफ नहीं होता।

निष्कर्ष एवं आगे की राह (मूल्य संवर्धन)

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (**2nd ARC**) तथा संविधान के कामकाज की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (**NCRWC**) की अनुशंसाओं के अनुरूप:

(क) समितियों की प्रमुख सिफारिशों पर सरकार द्वारा **'की गई कार्रवाई रिपोर्ट' (Action Taken Report - ATR)** अनिवार्य रूप से तय समय-सीमा में पेश की जानी चाहिए।

(ख) वित्तीय समितियों की रिपोर्टों पर संसद के दोनों सदनों में **विशेष बहस (Dedicated Debates)** का प्रावधान होना चाहिए।

अतः संसदीय वित्तीय समितियां 'वॉचडॉग' की भूमिका निभाकर लोकतांत्रिक शासन में संसद की सर्वोच्चता और सार्वजनिक धन की शुचिता को सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं।

72. राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका और जिम्मेदारियों की चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 64** और **अनुच्छेद 89(1)** के तहत भारत का उपराष्ट्रपति 'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' यानी **राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman)** होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते भी उपराष्ट्रपति पद के नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होते हैं।

राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं:

1. विधायी एवं प्रक्रियात्मक भूमिका:

सदन का संचालन व व्यवस्था: सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना, कार्य-सूची निर्धारित करना और सदन में व्यवस्था व संसदीय मर्यादा बनाए रखना।

संसदीय प्रस्तावों पर निर्णय: कार्यस्थगन प्रस्ताव, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की ग्राह्यता (Admissibility) तय करना।

निर्णायक मत (Casting Vote): अनुच्छेद 100(1) के तहत सामान्यतः मतदान नहीं करते, किंतु पक्ष और विपक्ष के मत बराबर (Tie) होने की स्थिति में 'निर्णायक मत' देते हैं।

2. अर्ध-न्यायिक भूमिका (Quasi-Judicial Role):

दल-बदल विरोधी कानून: संविधान की **10वीं अनुसूची** के तहत राज्यसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं पर निर्णय देने का न्यायिक अधिकार सभापति के पास होता है।

3. प्रशासनिक एवं समिति संबंधी शक्तियाँ:

समितियों का गठन व अध्यक्षता: सभापति **कार्य मंत्रणा समिति (Business Advisory Committee)**, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा विभिन्न विभागीय स्थायी समितियों का पुनर्गठन करते हैं।

अनुशासनात्मक कार्रवाई: सदन में अशोभनीय आचरण करने वाले सदस्यों पर राज्यसभा संचालन नियमावली के **नियम 255 एवं 256** के तहत निष्कासन या निलंबन की कार्रवाई का नियमन करते हैं।

निष्कर्ष:

राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका दलीय राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्षता, तटस्थता और उच्च सदन की गरिमा की रक्षा करने की है, जो भारत के जीवंत संसदीय लोकतंत्र और सहकारी संघवाद को सशक्त बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

73. राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने के लिए किन शर्तों का पूरा होना जरूरी है? विधानसभा के सामने रखे बिना बार-बार पुराने अध्यादेश को ही दोबारा लागू करते रहने की कानूनी वैधता क्या है? *15*

उत्तर:

भूमिका

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 213** के अंतर्गत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांतिकाल में असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए अध्यादेश (Ordinance) प्रख्यापित करने की विधायी शक्ति प्रदान की गई है। यह शक्ति विधायिका के समानांतर नहीं, बल्कि आपातकालीन और तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अपवादात्मक व्यवस्था है।

---

1. राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की अनिवार्य संवैधानिक शर्तें (अनुच्छेद 213)

राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने के लिए निम्नलिखित संवैधानिक शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है:

विधानमंडल का सत्र में न होना: राज्य विधानमंडल (एकसदनीय व्यवस्था में विधानसभा अथवा द्विसदनीय व्यवस्था में दोनों सदनों या दोनों में से किसी एक सदन) का सत्र में न होना अनिवार्य है।

तात्कालिक आवश्यकता एवं राज्यपाल की संतुष्टि: राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हों कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उनके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। यह संतुष्टि दुर्भावनापूर्ण नहीं होनी चाहिए तथा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह: यह शक्ति राज्यपाल का व्यक्तिगत विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि वे इसका प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह (अनुच्छेद 163) पर ही करते हैं।

विधायी क्षमता की सीमाएं: अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों (राज्य सूची एवं समवर्ती सूची) पर जारी किया जा सकता है, जिन पर राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। यह मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता।

राष्ट्रपति का पूर्व निर्देश (अनुच्छेद 213(1) का परंतुक): निम्नलिखित मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकते:

(क) यदि समान प्रावधानों वाले विधेयक को विधानमंडल में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती।

(ख) यदि राज्यपाल ऐसे प्रावधानों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना आवश्यक समझते।

(ग) यदि समान प्रावधानों वाला राज्य अधिनियम तब तक अमान्य होता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की सहमति न मिली हो।

---

2. विधानसभा के समक्ष रखे बिना बार-बार पुनः प्रख्यापन (Re-promulgation) की कानूनी वैधता

विधानसभा के पटल पर रखे बिना या उसकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना बार-बार अध्यादेश को पुनः लागू करना **पूर्णतः असंवैधानिक, अवैध एवं संवैधानिक कपट (Constitutional Fraud)** है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायिक निर्णय निम्नलिखित हैं:

डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य मामला (1987):

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने माना कि विधायिका के समक्ष अध्यादेश को रखे बिना बार-बार उसका पुनः प्रख्यापन करना कार्यपालिका द्वारा विधायिका की शक्तियों को हथियाना है।

न्यायालय ने इसे संविधान का खुला उल्लंघन और 'संवैधानिक कपट' (Colorable Legislation) घोषित किया।

कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य मामला (2017 - 7 सदस्यीय संविधान पीठ):

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करना एक **अनिवार्य संवैधानिक दायित्व** है।

यदि किसी अध्यादेश को विधानमंडल के पटल पर नहीं रखा जाता, तो यह संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है और ऐसा अध्यादेश स्वतः प्रभावहीन तथा अमान्य हो जाता है।

पुनः प्रख्यापन की परिपाटी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर प्रहार करती है।

3. लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संवैधानिक सिद्धांतों पर प्रभाव

शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers) का हनन: कानून बनाने का प्राथमिक अधिकार जनता द्वारा चुनी गई विधायिका का है। बार-बार अध्यादेश जारी करने से 'अध्यादेश राज' (Ordinance Raj) स्थापित होता है।

विधायी जवाबदेही (Legislative Oversight) का क्षरण: अध्यादेश का पुनः प्रख्यापन विधानमंडल की जांच, बहस और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को दरकिनार करता है।

कार्यपालिका की मनमानी: यह प्रक्रिया कार्यपालिका को विधायी नियंत्रण से मुक्त कर निरंकुश बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

अध्यादेश निर्माण शक्ति आपातकालीन स्थिति के लिए एक जीवन रक्षक उपाय है, न कि नियमित कानून निर्माण का विकल्प। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए **संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality)** का पालन, विधानमंडल के नियमित सत्रों का आयोजन तथा कार्यपालिका द्वारा अध्यादेशों का पुनः प्रख्यापन रोकने के न्यायिक दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अत्यंत आवश्यक है।

74. आपकी राय में, भारत की संसद सरकार और मंत्रियों (कार्यपालिका) की जवाबदेही तय करने में आज कितनी सफल हो पा रही है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संसदीय लोकतंत्र में **अनुच्छेद 75(3)** के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद विभिन्न विधायी, वित्तीय तथा प्रक्रियागत साधनों के माध्यम से कार्यपालिका की निरंतर जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

जवाबदेही तय करने में संसदीय तंत्र की सफलताएं

दैनिक विधायी निगरानी: प्रश्नकाल और शून्यकाल के माध्यम से सांसद सरकार की नीतियों, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक विचलनों पर मंत्रियों से सीधे जवाब मांगते हैं।

संसदीय समितियां: लोक लेखा समिति (PAC) और विभागीय स्थायी समितियां (DRSCs) दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वित्तीय अनियमितताओं (जैसे 2G, कोल ब्लॉक रिपोर्ट) की जांच करती हैं तथा बजटीय आवंटन पर सूक्ष्म निगरानी रखती हैं।

बहस और अविश्वास प्रस्ताव: ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव कार्यपालिका को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर सदन में स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य करते हैं।

वर्तमान चुनौतियां एवं प्रभावशीलता में सीमाएं

बैठकों के दिनों में गिरावट: पीआरएस (PRS) डेटा के अनुसार, संसद के वार्षिक कार्यदिवसों में निरंतर कमी आई है (1950 के दशक में वार्षिक ~120 दिन से घटकर वर्तमान में लगभग 60-65 दिन)।

समिति प्रणाली का क्षरण: 17वीं लोकसभा में 20% से भी कम विधेयकों को स्थायी समितियों के पास समीक्षा हेतु भेजा गया, जिससे विधायी जांच कमजोर हुई है।

सदन में व्यवधान एवं गिलोटिन का प्रयोग: बार-बार होने वाले व्यवधानों के कारण बजट मांगों का बड़ा हिस्सा बिना किसी विस्तृत बहस के 'गिलोटिन' द्वारा पारित हो जाता है।

व्हिप प्रणाली और दल-बदल कानून (10वीं अनुसूची): सख्त दलीय व्हिप के कारण सांसद दल की लाइन से अलग हटकर आलोचनात्मक प्रश्न पूछने में असमर्थ हो जाते हैं।

अध्यादेशों पर निर्भरता: संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों के बार-बार प्रयोग से संसदीय जांच को दरकिनार किया जाता है।

सुधार हेतु व्यावहारिक सुझाव (आगे की राह)

न्यूनतम बैठक दिवस: संविधान समीक्षा आयोग (NCRWC) की सिफारिश के अनुसार संसद के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 120 बैठक दिवस अनिवार्य किए जाएं।

ब्रिटिश मॉडल पर 'विपक्षी दिवस' (Opposition Days): संसद में विपक्ष को विशिष्ट नीतियों पर बहस और एजेंडा तय करने के लिए समर्पित दिन दिए जाएं।

समितियों की अनिवार्यता: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) के अनुरूप सभी प्रमुख विधेयकों की स्थायी समितियों द्वारा पूर्व-विधायी जांच अनिवार्य बनाई जाए।

निष्कर्ष

संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण का सर्वोच्च मंच बनी हुई है, किंतु संस्थागत कमजोरियों के कारण इसकी सक्रियता प्रभावित हुई है। जवाबदेही को पुनः सुदृढ़ करने हेतु विधायी प्रक्रियाओं में संरचनात्मक सुधार और स्वस्थ संसदीय परिपाटी का विकास अनिवार्य है।

75. किन संवैधानिक नियमों के तहत राज्यों में विधान परिषद (Legislative Council) बनाई या खत्म की जाती है? वर्तमान में चल रही विधान परिषदों के कामकाज की उदाहरण सहित समीक्षा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के भाग-6 में राज्य विधायिका के गठन का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार, राज्य विधानमंडल एकसदनीय अथवा द्विसदनीय हो सकता है। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों—**उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना** में द्विसदनीय व्यवस्था (विधानसभा एवं विधान परिषद) कार्यरत है।

विधान परिषद के सृजन एवं उत्सादन (बनाने एवं समाप्त करने) के संवैधानिक नियम

संविधान के **अनुच्छेद 169** के तहत किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन (Creation) अथवा उत्सादन (Abolition) की एक स्पष्ट दोहरी प्रक्रिया निर्धारित है:

राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प: संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा एक ऐसा संकल्प पारित किया जाना अनिवार्य है, जिसे सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई (2/3) बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

संसद द्वारा साधारण बहुमत से विधि निर्माण: राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होने पर संसद साधारण बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत) से एक अधिनियम पारित कर उस राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्सादन कर सकती है।

अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर: अनुच्छेद 169(3) के अनुसार, संसद द्वारा बनाई गई इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाता है।

सदस्य संख्या का निर्धारण (अनुच्छेद 171): विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के **एक-तिहाई (1/3) से अधिक नहीं** हो सकती, तथा किसी भी स्थिति में यह संख्या **न्यूनतम 40 से कम नहीं** होनी चाहिए।

वर्तमान विधान परिषदों के कामकाज की समीक्षा

1. सकारात्मक पहलू (उपयोगिता):

जल्दबाजी वाले कानूनों पर रोक: यह विधानसभा द्वारा पारित भावुक या अपरिपक्व विधेयकों पर पुनर्विचार का अवसर देती है तथा विधायी गुणवत्ता में सुधार करती है।

विशेषज्ञों एवं बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व: अनुच्छेद 171(5) के तहत साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन एवं समाज सेवा से जुड़े विशेषज्ञों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति से दूर रहते हैं।

विधायी कार्यभार का बंटवारा: गैर-विवादास्पद विधेयकों को पहले विधान परिषद में प्रस्तुत कर विधानसभा के समय की बचत की जा सकती है।

2. नकारात्मक पहलू एवं सीमाएं:

सीमित विधायी शक्तियां (केवल विलंबकारी सदन): विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह (पहली बार में 3 माह और दूसरी बार में 1 माह) ही रोक सकती है; इसके पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। धन विधेयक को यह केवल 14 दिनों तक रोक सकती है।

पराजित राजनेताओं का पुनर्वास केंद्र: अक्सर राजनीतिक दल चुनावों में हारे हुए नेताओं या पार्टी समर्थकों को पिछले दरवाजे (बैकडोर) से मंत्री या विधायक बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं।

राजकोष पर वित्तीय बोझ: सीमित शक्तियों के बावजूद इसके संचालन, सदस्यों के वेतन-भत्ते आदि पर राज्य के सीमित संसाधनों का भारी व्यय होता है।

राजनीतिक अवसरवादिता एवं विवाद: दलगत लाभ के अनुसार इसके गठन या समाप्ति के प्रयास किए जाते हैं (जैसे आंध्र प्रदेश द्वारा 2020 में परिषद समाप्ति का प्रस्ताव पारित करना या पश्चिम बंगाल द्वारा पुनर्गठन की मांग)।

सुधार एवं आगे की राह

राष्ट्रीय स्तर पर एक समान नीति (Uniform National Policy): द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) एवं संसदीय समितियों के अनुसार, विधान परिषदों के गठन और विलोपन के लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय मानक तय होना चाहिए ताकि राज्यों की मनमानी रोकी जा सके।

नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता: राज्यपाल द्वारा किए जाने वाले मनोनयन में राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त कर निष्पक्ष विशेषज्ञों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

सार्थक विधायी भूमिका: विधान परिषद को स्थायी समितियों और नीति-समीक्षा की विशेष जिम्मेदारी देकर अधिक उत्पादक बनाया जाए।

निष्कर्ष

विधान परिषद को न तो पूर्णतः अनावश्यक मानकर समाप्त किया जाना चाहिए और न ही इसे राजनीतिक स्वार्थ का साधन बनने देना चाहिए। यदि उचित सुधारों के साथ इसके विमर्शकारी और विशेषज्ञ स्वरूप को सशक्त बनाया जाए, तो यह राज्य स्तर पर सुशासन और संतुलित कानून-निर्माण में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकती है।

76. क्या विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी स्थायी संसदीय समितियां (DRSCs) सरकारी अफसरों को चुस्त-दुरुस्त रखती हैं और संसद के नियंत्रण को प्रभावी बनाती हैं? उदाहरण देकर इनके कामकाज का मूल्यांकन कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्ष 1993 में गठित 24 विभाग-संबंधित स्थायी संसदीय समितियां (DRSCs) विधायिका की ओर से कार्यपालिका पर निरंतर और सूक्ष्म वित्तीय व प्रशासनिक निगरानी रखने का प्रमुख साधन हैं। संसद के सीमित समय और अत्यधिक कार्यभार के बीच ये समितियां 'लघु संसद' (Mini-Parliament) के रूप में कार्य करते हुए नौकरशाही को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाती हैं।

1. सरकारी अफसरों और कार्यपालिका पर DRSCs का नियंत्रण एवं प्रभाव

अधिकारियों को प्रत्यक्ष तलब करना (Direct Summoning): समितियां मंत्रालयों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों को साक्ष्य देने तथा नीतिगत व वित्तीय विचलनों पर स्पष्टीकरण हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य करती हैं, जिससे नौकरशाही में ढिलाई की गुंजाइश कम होती है।

अनुदान मांगों (Demands for Grants) की गहन संवीक्षा: बजट सत्र के अवकाश के दौरान मंत्रालयों की बजटीय मांगों का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। इससे अधिकारियों को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और अप्रयुक्त निधियों का औचित्य सिद्ध करने के लिए सजग रहना पड़ता है।

बंद कमरे में गैर-पक्षपातपूर्ण विचार-विमर्श (In-Camera Proceedings): कैमरों और दलीय व्हिप के दबाव से मुक्त माहौल होने के कारण सांसद दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं तथा अधिकारियों से तीखे सवाल पूछते हैं।

कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Reports - ATRs): समितियां अपनी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई प्रगति का नियमित अनुवर्तन करती हैं, जिससे प्रशासन में अनुपालन की संस्कृति सुदृढ़ होती है।

2. उदाहरण एवं मूल्य संवर्धन (Case Studies)

रक्षा संबंधी DRSC: इस समिति ने रक्षा बजट में आधुनिकीकरण एवं पूंजीगत व्यय में कमी तथा थलसेना के पुराने उपकरणों (Vintage Equipments) पर कई बार नौकरशाही की निष्क्रियता को उजागर किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी DRSC: कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति, आवश्यक दवाओं के मूल्य नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना की खामियों पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से जवाबदेही तय की।

वित्त संबंधी DRSC: बैंकों के गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) संकट, ऋण समाधान प्रक्रियाओं और जीएसटी कार्यान्वयन की जटिलताओं पर अधिकारियों की व्यापक समीक्षा की।

3. DRSCs के कामकाज की सीमाएं एवं चुनौतियां

सिफारिशों की केवल सलाहकारी प्रकृति: इनकी रिपोर्टें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं; मंत्रालयों द्वारा कई बार ATR केवल औपचारिकता मात्र के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

विधेयकों के प्रेषण में भारी गिरावट: पीआरएस (PRS) के आंकड़ों के अनुसार, 14वीं एवं 15वीं लोकसभा में जहां 60-70% विधेयक समितियों को भेजे जाते थे, वहीं 17वीं लोकसभा में यह आंकड़ा गिरकर 20% से भी कम रह गया।

विशेषज्ञता एवं स्वतंत्र अनुसंधान का अभाव: समितियों के पास जटिल तकनीकी व नीतिगत विषयों के स्वतंत्र विश्लेषण हेतु समर्पित संस्थागत अनुसंधान विंग (Research Staff) की कमी है।

सांसदों की अनियमित उपस्थिति: सदस्यों की कम उपस्थिति और अल्पकालिक कार्यकाल (एक वर्ष) के कारण विषय-वस्तु में विशेषज्ञता और निरंतरता का अभाव रहता है।

आगे की राह (सुधार के उपाय)

विधेयकों की अनिवार्य संवीक्षा: ब्रिटेन की तर्ज पर सभी महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने से पहले स्थायी समितियों के पास भेजना अनिवार्य किया जाए।

सदन में बहस की अनिवार्यता: DRSC की प्रमुख सिफारिशों और असहमति पर संसद के दोनों सदनों में अनिवार्य रूप से चर्चा का समय निर्धारित होना चाहिए।

संस्थागत विशेषज्ञता: प्रत्येक समिति को विषय-विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का समर्पित सचिवालय उपलब्ध कराया जाए।

निष्कर्ष

यद्यपि DRSCs ने नौकरशाही को कई स्तरों पर चुस्त-दुरुस्त और उत्तरदायी बनाया है, किंतु संस्थागत सीमाओं के कारण यह नियंत्रण पूर्णतः प्रभावी नहीं हो पाया है। यदि इन समितियों को पर्याप्त तकनीकी संसाधन और प्रक्रियात्मक अनिवार्यता प्रदान की जाए, तो वे भारतीय संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की जवाबदेही का सबसे सशक्त स्तंभ बन सकती हैं।

77. 'एक बार स्पीकर, तो हमेशा के लिए स्पीकर' (ब्रिटेन की तरह चुनाव जीतते ही पार्टी से पूरी तरह इस्तीफा देना)! क्या यह प्रथा भारत में भी लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जानी चाहिए? इसके क्या नतीजे होंगे? *10*

उत्तर:

ब्रिटेन में **'एक बार स्पीकर, तो हमेशा के लिए स्पीकर'** (*Once a Speaker, always a Speaker*) की स्थापित परिपाटी है, जिसके तहत अध्यक्ष चुने जाने पर व्यक्ति अपने राजनीतिक दल से औपचारिक त्यागपत्र दे देता है और अगले आम चुनावों में प्रमुख दल उसके विरुद्ध प्रत्याशी नहीं उतारते हैं।

भारतीय संदर्भ और संवैधानिक स्थिति:

अनुच्छेद 93: लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान करता है।

10वीं अनुसूची (पैरा 5): अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को पद ग्रहण करने के बाद दल की सदस्यता छोड़ने पर दलबदल कानून के तहत अयोग्यता से छूट देता है, किंतु भारतीय राजनीति में दलीय त्यागपत्र की यह परंपरा विकसित नहीं हो सकी।

वर्तमान चुनौतियाँ: 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय में पक्षपात (विलंब या चयनात्मक फुर्ती) तथा 'धन विधेयक' (अनुच्छेद 110) के प्रमाणीकरण को लेकर अध्यक्ष की निष्पक्षता पर बार-बार प्रश्न उठते रहे हैं।

प्रथा अपनाने के पक्ष में तर्क:

(क) **संस्थागत निष्पक्षता:** अध्यक्ष दलीय व्हिप और दलगत निष्ठा से मुक्त होकर सदन का तटस्थ संचालन कर सकेंगे।

(ख) **विपक्ष का विश्वास:** विधायी प्रक्रियाओं व कार्यसूची निर्धारण में पारदर्शिता आएगी, जिससे सदन में व्यवधान कम होंगे।

(ग) **समितियों की सिफारिशें: पेज समिति (1967)** तथा **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC)** ने भी अध्यक्ष पद की निष्पक्षता हेतु पद पर रहते हुए दलीय गतिविधियों से औपचारिक अलगाव की वकालत की थी।

प्रथा अपनाने के विपक्ष एवं व्यावहारिक सीमाएँ:

(क) **अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बहुदलीय व्यवस्था:** ब्रिटेन की द्विदलीय व्यवस्था के विपरीत, भारत के बहुदलीय और क्षेत्रीय स्तर पर विभाजित चुनावी परिदृश्य में किसी सीट को निर्विरोध छोड़ना व्यावहारिक रूप से अत्यंत कठिन है।

(ख) **राजनीतिक भविष्य व सुरक्षा:** भारतीय राजनीतिज्ञों की भविष्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं (जैसे मंत्री पद या सक्रिय राजनीति) उन्हें दल से स्थायी अलगाव करने से रोकती हैं।

संभावित नतीजे (Consequences):

सकारात्मक परिणाम: संसदीय गरिमा व लोकतांत्रिक मर्यादाओं की पुनर्स्थापना होगी और विधायी संस्थाओं की स्वायत्तता सुदृढ़ होगी।

नकारात्मक/जटिल परिणाम: गठबंधन राजनीति में अध्यक्ष की सीट को लेकर आम सहमति न बनना, तथा निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर अन्य क्षेत्रीय दलों द्वारा राजनीतिक शून्यता को भरने हेतु विरोध दर्ज करना।

न्यायिक परिप्रेक्ष्य एवं आगे की राह:

किहोतो होलोहन वाद (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष के निर्णयों को न्यायिक समीक्षा के अधीन माना।

केशम मेघचंद्र सिंह वाद (2020) में न्यायालय ने सुझाव दिया कि दलबदल याचिकाओं पर निर्णय के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक **स्वतंत्र स्थायी न्यायाधिकरण (Independent Tribunal)** गठित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

यद्यपि ब्रिटिश परिपाटी को पूर्णतः भारत में लागू करना चुनावी वास्तविकताओं के कारण चुनौतीपूर्ण है, तथापि अध्यक्ष द्वारा पद पर रहते हुए सक्रिय दलीय गतिविधियों से दूरी बनाने की स्वस्थ परंपरा विकसित करना और अर्ध-न्यायिक शक्तियों को स्वतंत्र निकाय को सौंपना भारतीय संसदीय लोकतंत्र को अधिक सुदृढ़ बनाएगा।

78. राज्यसभा पिछले कुछ दशकों में सिर्फ एक बेकार 'अतिरिक्त पहिया' (स्टेपनी टायर) न रहकर कानून बनाने में एक बेहद उपयोगी और संतुलनकारी सदन बन गई है। उन कारणों और क्षेत्रों को रेखांकित कीजिए जहाँ यह बदलाव साफ दिखता है। *15*

उत्तर:

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 80** के अंतर्गत स्थापित राज्यसभा को ऐतिहासिक रूप से प्रायः लोकसभा की छाया, विधायी प्रक्रिया में विलंबकारी संस्था या केवल एक 'अतिरिक्त पहिया' (स्टेपनी टायर) मानकर आलोचना का शिकार होना पड़ा था। हालाँकि, पिछले कुछ दशकों में भारतीय दलीय व्यवस्था और संघवाद के विकास के साथ राज्यसभा ने स्वयं को कार्यकारी जल्दबाजी पर अंकुश लगाने वाले एक **परिपक्व, विचारशील और अनिवार्य संतुलनकारी सदन** के रूप में पुनः स्थापित किया है।

राज्यसभा की भूमिका में आए रूपांतरण के प्रमुख कारण:

दलीय विविधता और गठबंधन युग का प्रभाव: केंद्र में एकदलीय प्रभुत्व की समाप्ति तथा राज्यों में क्षेत्रीय दलों के उभार से राज्यसभा में सत्ताधारी दल के एकतरफा बहुमत पर स्वाभाविक नियंत्रण स्थापित हुआ। इससे लोकसभा के संख्याबल के आधार पर बनने वाले जनलुभावन

व जल्दबाजी वाले कानूनों पर प्रभावी रोक लगी।

शीतलन कक्ष (Cooling-off Chamber) के रूप में कार्य: लोकसभा चुनावी दबावों व कार्यकारी जल्दबाजी में कई बार अपरिपक्व विधेयक पारित कर देती है। राज्यसभा द्वितीय सदन के रूप में ऐसे विधेयकों पर गहन व शांत पुनर्विचार सुनिश्चित करती है।

विशेषज्ञता और तकनीकी विमर्श: संविधान के **अनुच्छेद 80(3)** के तहत साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत सदस्यों तथा विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी विशेषज्ञों की उपस्थिति से बहसों की गुणवत्ता और तकनीकी समझ में अत्यधिक संवर्धन हुआ है।

संघीय हितों का संरक्षण: राज्यसभा प्रत्यक्ष रूप से राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यों के वित्तीय, प्रशासनिक और विधायी अधिकारों की रक्षा करके यह सहकारी एवं संतुलनकारी संघवाद को सुदृढ़ करती है।

विशिष्ट क्षेत्र जहाँ यह संतुलनकारी बदलाव स्पष्ट परिलक्षित होता है:

विधायी संशोधन एवं प्रवर समितियाँ (Select Committees): राज्यसभा ने कई प्रमुख विधेयकों (जैसे *भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक, रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम (RERA), तथा मोटर वाहन संशोधन विधेयक*) में व्यापक संशोधन प्रस्तावित किए अथवा उन्हें प्रवर समिति को भेजकर सर्वसम्मत व जनहितैषी स्वरूप प्रदान करवाया।

विभागीय स्थायी समितियों (DRSCs) में प्रभावी संवीक्षा: राज्यसभा के अधीन कार्यरत स्थायी समितियों ने बिना किसी दलीय पूर्वाग्रह के विधेयकों और बजटीय आवंटनों की सूक्ष्म पड़ताल कर शासन में जवाबदेही बढ़ाई है।

विशिष्ट संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग:

अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद को विधि बनाने का अधिकार देना।

अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की अनन्य शक्ति।

लोकसभा भंग होने की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला एकमात्र निरंतर विधायी मंच।

न्यायिक एवं आयोगों का समर्थन: कुलदीप नायर बनाम भारत संघ (2006) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा द्विसदनीय व्यवस्था में संघवाद और विधायी संतुलन का अभिन्न स्तंभ है। इसी प्रकार **सरकारिया आयोग** और **संविधान समीक्षा आयोग (NCRWC)** ने भी इसकी संतुलनकारी उपयोगिता को अपरिहार्य माना।

विद्यमान चुनौतियाँ:

महत्वपूर्ण व नीतिगत विधेयकों को **धन विधेयक (Money Bill - अनुच्छेद 110)** के रूप में वर्गीकृत कर राज्यसभा की संवीक्षा शक्ति को दरकिनार करने की प्रवृत्ति।

बार-बार होने वाले राजनीतिक गतिरोध और सदनीय व्यवधान के कारण विधायी उत्पादकता में कमी।

निष्कर्ष:

राज्यसभा कोई निरर्थक 'स्टेपनी' न होकर भारतीय लोकतंत्र का वह 'सुरक्षा वाल्व' और संतुलन चक्र है जो बहुमत की निरंकुशता को रोकता है। धन विधेयक संबंधी अस्पष्टताओं को दूर करके तथा स्थायी समितियों की अनुशंसाओं को प्राथमिकता देकर राज्यसभा की विधायी प्रासंगिकता को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।

79. संसद में कानून बनाने में व्यक्तिगत सांसदों की आजादी और भूमिका घटती जा रही है, जिससे संसद में होने वाली बहसों की गुणवत्ता और उनके नतीजों पर बुरा असर पड़ा है। चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 105** के तहत सांसदों को संसद में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, ताकि वे बिना किसी भय के जनहित में कानून-निर्माण कर सकें। यद्यपि, हाल के दशकों में दलीय अनुशासन की कठोरता और संस्थागत बाधाओं के कारण व्यक्तिगत सांसदों की विधायी स्वायत्तता सीमित हुई है, जिसका प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव संसदीय बहसों की गुणवत्ता और विधायी परिणामों पर पड़ा है।

व्यक्तिगत सांसदों की घटती स्वायत्तता और भूमिका के प्रमुख कारक

(क) **दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) और व्हिप का अंधाधुंध प्रयोग:**

क. **52वें संविधान संशोधन (1985)** द्वारा जोड़ी गई 10वीं अनुसूची के तहत पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर सदस्यता रद्द होने का प्रावधान है।

ख. सामान्य एवं गैर-विवादास्पद विधेयकों पर भी राजनीतिक दलों द्वारा **'तीन-पंक्ति व्हिप' (Three-line Whip)** जारी कर दिया जाता है, जिससे सांसद अपनी अंतरात्मा या स्थानीय प्राथमिकताओं के बजाय अनिवार्य रूप से पार्टी लाइन पर मतदान करने को बाध्य हो जाते हैं।

(ख) **विधायी कार्यसूची पर कार्यपालिका का एकाधिकार:**

क. संसद में कौन-सा विधेयक कब और कितनी देर के लिए प्रस्तुत होगा, इसका निर्धारण मुख्यतः कार्यपालिका (सरकार) और कार्य मंत्रणा समिति करती है। व्यक्तिगत सांसद केवल मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं।

(ग) **गैर-सरकारी विधेयकों (प्राइवेट मेंबर बिल्स) की उपेक्षा:**

क. वर्ष 1970 के बाद से संसद में एक भी गैर-सरकारी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सका है। इनके लिए आवंटित समय (शुक्रवार दोपहर) बहुत सीमित होता है और प्रायः चर्चा के बिना ही समाप्त हो जाता है।

(घ) **संस्थागत शोध एवं विशेषज्ञ परामर्श का अभाव:**

क. भारतीय सांसदों के पास अमेरिकी संसद (कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस) जैसी सुदृढ़ स्वतंत्र संस्थागत शोध सहायता का अभाव है, जिससे वे तकनीकी एवं जटिल विधेयकों पर गहन व साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप नहीं कर पाते।

बहसों की गुणवत्ता और विधायी परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव

दलीय ध्रुवीकरण और व्यवधान की संस्कृति: विचार-विमर्श आधारित लोकतंत्र का स्थान दलीय टकराव और 'शोर-शराबे' ने ले लिया है, जिससे उत्पादक बहसें बाधित होती हैं।

क्षेत्रीय चिंताओं की अनदेखी: सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र की विशेष जरूरतों या जनसांख्यिकीय प्रभावों को पार्टी नेतृत्व की सहमति के बिना सदन में प्रभावी रूप से उठाने में असमर्थ रहते हैं।

संसदीय समितियों की उपेक्षा: पूर्व में अधिकांश विधेयकों को विस्तृत समीक्षा हेतु **विभागीय स्थायी समितियों (DRSCs)** या प्रवर समितियों को भेजा जाता था, किंतु हाल के वर्षों में यह दर घटकर नगण्य रह गई है।

जल्दबाजी में कानून पारित होना और कानूनी खामियां: विधेयकों पर बिना गहन विमर्श अथवा **'गिलोटिन'** के माध्यम से सीधे मतदान कराने के कारण प्रारूपण (ड्राफ्टिंग) संबंधी खामियां रह जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप कानूनों को बार-बार न्यायिक समीक्षा में चुनौती मिलती है अथवा जनाक्रोश (जैसे कृषि कानून प्रकरण) के कारण निरस्त करना पड़ता है।

सुधार हेतु आवश्यक कदम एवं समिति सिफारिशें

(क) **10वीं अनुसूची में संशोधन एवं व्हिप का सीमित प्रयोग:**

क. **दिनेश गोस्वामी समिति (1990)**, **विधि आयोग की 170वीं एवं 255वीं रिपोर्ट** तथा **संविधान समीक्षा राष्ट्रीय आयोग (NCRWC - 2002)** की अनुशंसा के अनुसार, व्हिप के प्रयोग को केवल सरकार के स्थायित्व (विश्वास मत, अविश्वास प्रस्ताव और धन/बजट विधेयक) तक ही सीमित किया जाना चाहिए।

(ख) **'फ्री वोट' (मुक्त मतदान) की व्यवस्था:**

क. ब्रिटिश संसद की परंपरा की तर्ज पर सामाजिक, नैतिक और गैर-नीतिगत विधेयकों पर सांसदों को पार्टी व्हिप से मुक्त होकर मतदान करने की छूट दी जानी चाहिए।

(ग) **गैर-सरकारी सदस्यों के कामकाज का सशक्तिकरण:**

क. गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों के लिए अधिक संसदीय समय निर्धारित किया जाए तथा श्रेष्ठ विधेयकों पर मतदान को अनिवार्य बनाया जाए।

(घ) **स्वतंत्र संस्थागत शोध तंत्र की स्थापना:**

क. सभी सांसदों के लिए संस्थागत स्तर पर समर्पित शोधकर्ता (जैसे 'लैंप फेलोशिप' का औपचारिक विस्तार) और तकनीकी सलाहकार उपलब्ध कराए जाएं।

(ङ) **अनिवार्य पूर्व-विधायी विमर्श:**

क. प्रत्येक महत्वपूर्ण विधेयक को सदन में पेश करने से पूर्व जन-परामर्श और पेश होने के बाद स्थायी समितियों की जांच से गुजरना अनिवार्य किया जाए।

निष्कर्ष

संसदीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति सांसदों की दलीय निष्ठा से अधिक उनकी विधायी स्वतंत्रता और जन-जवाबदेही में निहित है। जब तक व्यक्तिगत सांसदों को अंतरात्मा की आवाज और निर्वाचन क्षेत्र के हितों के अनुसार बोलने व मतदान करने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक संसद अपनी मूल पहचान—**'विमर्श की सर्वोच्च संस्था'**—को पुनः प्राप्त नहीं कर सकती।

80. संसदीय कामकाज के लिए समितियां इतनी उपयोगी क्यों मानी जाती हैं? इस संदर्भ में सरकारी खर्च की किफायत जांचने वाली 'प्राक्कलन समिति' (Estimates Committee) की भूमिका बताइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संसदीय प्रणाली में संसदीय समितियां संसद की कार्यक्षमता की आधारशिला हैं। संसद के विशाल आकार, समय की कमी और विधायी कार्यों की जटिलता के कारण ये समितियां **'लघु संसद' (Mini-Parliament)** के रूप में कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण और सतत निगरानी सुनिश्चित करती हैं।

संसदीय समितियों की उपयोगिता एवं औचित्य

समय और तकनीकी विशेषज्ञता की पूर्ति: संसद का सत्र सीमित समय के लिए चलता है। समितियां पूरे वर्ष जटिल, तकनीकी और नीतिगत विषयों पर गहन अध्ययन करती हैं।

विधेयकों की विस्तृत व गहन समीक्षा: विधेयकों के प्रत्येक खंड की बारीकी से जांच की जाती है, जिससे कानून निर्माण की गुणवत्ता बढ़ती है।

दलीय पूर्वाग्रहों से मुक्त विचार-विमर्श: बंद कमरों (*In-camera*) में बैठकें होने के कारण दलगत राजनीति और व्हिप के प्रभाव से परे होकर आम सहमति और स्वतंत्र दृष्टिकोण से निर्णय लिए जाते हैं।

हितधारकों एवं विशेषज्ञों से परामर्श: ये समितियां नीति निर्माण में नागरिक समाज, विषय विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों के साक्ष्य व विचार दर्ज करती हैं।

कार्यपालिका की सतत जवाबदेही: ये संसद के प्रति प्रशासनिक और वित्तीय उत्तरदायित्व को निरंतर बनाए रखती हैं।

प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) की भूमिका एवं मितव्ययिता परीक्षण

स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री **जॉन मथाई (1950)** की सिफारिश पर गठित प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति है।

संरचना: इसमें कुल **30 सदस्य** होते हैं और ये सभी केवल **लोकसभा** से एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं (राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता)।

सतत मितव्ययिता समिति (Continuous Economy Committee): यह समिति बजट में शामिल प्राक्कलनों (अनुमानों) की निरंतर जांच करती है तथा सरकारी व्यय में किफायत लाने के उपायों की संस्तुति करती है।

व्यय एवं नीतिगत समीक्षा: यह सुनिश्चित करती है कि नीतियां निर्धारित वित्तीय सीमाओं के भीतर लागू हों और जनता के धन का अपव्यय न हो।

प्रशासनिक व संगठनात्मक सुधार: यह प्रशासन में कार्यकुशलता बढ़ाने तथा वित्तीय मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों व पुनर्गठन के सुझाव देती है।

प्राक्कलन समिति की सीमाएं (मूल्यांकन)

सलाहकारी स्वरूप: समिति की सिफारिशें सरकार के लिए केवल परामर्शदात्री हैं, बाध्यकारी नहीं।

मरणोपरांत जांच (Post-mortem): यह संसद द्वारा बजट पर मतदान के बाद प्राक्कलनों की जांच करती है, जिससे व्यय पर पूर्व-नियंत्रण संभव नहीं हो पाता।

तकनीकी सहायता का अभाव: लोक लेखा समिति (PAC) के विपरीत, प्राक्कलन समिति को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की सीधी सहायता प्राप्त नहीं होती।

निष्कर्ष

यद्यपि प्राक्कलन समिति की शक्तियां सलाहकार प्रकृति की हैं, फिर भी यह सरकारी अपव्यय को रोकने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में सशक्त प्रहरी का कार्य करती है। समितियों की सिफारिशों को समयबद्ध रूप से लागू करके कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।

81. सरकारी पैसे के पाई-पाई के सही इस्तेमाल की जांच करके जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही तय करने में 'लोक लेखा समिति' (PAC) की क्या भूमिका है? *10*

उत्तर:

लोक लेखा समिति (PAC) और वित्तीय जवाबदेही

लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) भारतीय संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है (स्थापना 1921), जिसे कार्यपालिका के वित्तीय आचरण पर विधायी नियंत्रण का 'सजग प्रहरी' माना जाता है। इसमें 22 सदस्य (15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा) होते हैं। 1967 से चली आ रही सुदृढ़ परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता या कोई वरिष्ठ विपक्षी सदस्य होता है।

1. वित्तीय जांच एवं संवीक्षा में भूमिका:

कैग (CAG) की रिपोर्टों की संवीक्षा: यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा प्रस्तुत विनियोग लेखे, वित्त लेखे और सार्वजनिक उपक्रमों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की गहन पड़ताल करती है। कैग को समिति का 'मित्र, दार्शनिक एवं पथ-प्रदर्शक' कहा जाता है।

वित्तीय औचित्य और मितव्ययिता की जांच: यह केवल कानूनी अनुपालन ही नहीं, बल्कि 'वित्तीय औचित्य के सिद्धांत' (Principles of Financial Propriety) की जांच करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जनता के धन का व्यय बुद्धिमानी, निष्ठा और मितव्ययिता से हुआ है तथा किसी प्रकार का अपव्यय या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है।

2. जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने का तंत्र:

संसदीय पटल पर रिपोर्ट: समिति अपनी जांच रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है, जिससे सार्वजनिक बहस को बढ़ावा मिलता है और मीडिया तथा नागरिक समाज के माध्यम से सरकार की सीधी सार्वजनिक जवाबदेही तय होती है।

कार्यपालिका की संवीक्षा: वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों (मंत्रालयों के सचिवों) को समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर व्यय का ब्योरा देना पड़ता है।

प्रमुख घोटालों का अनावरण: समिति ने ऐतिहासिक रूप से 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन, कोयला ब्लॉक आवंटन तथा रक्षा खरीद जैसे मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर लोक-धन के दुरुपयोग को उजागर किया है।

3. संस्थागत सीमाएं व चुनौतियां:

मरणोपरांत जांच (Post-mortem Nature): यह व्यय हो जाने के बाद की स्थिति की जांच करती है, अतः यह हुए नुकसान की रोकथाम करने में असमर्थ है।

सलाहकारी प्रकृति: समिति की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं; सरकार इन्हें मानने के लिए कानूनी रूप से विवश नहीं है।

दंडात्मक शक्तियों का अभाव: यह केवल वित्तीय अनियमितताओं को उजागर कर सकती है, किसी दोषी अधिकारी को सीधे दंडित नहीं कर सकती।

तकनीकी व समय संबंधी सीमाएं: कैग की रिपोर्टों में अत्यधिक विलंब और समिति के पास स्वतंत्र तकनीकी जांच विंग का अभाव इसकी प्रभावशीलता को सीमित करता है।

सुधार के उपाय एवं आगे की राह:

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की सिफारिशों के अनुरूप, समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा 'कार्रवाई की गई रिपोर्ट' (Action Taken Report - ATR) पर समयबद्ध (अधिकतम 6 माह में) संसद में बहस अनिवार्य की जानी चाहिए।

समिति को जटिल वित्तीय लेन-देन की जांच हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञों और एक समर्पित तकनीकी प्रकोष्ठ की सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण और वृहद परियोजनाओं में समकालीन (Real-time) ऑडिट की व्यवस्था कर समिति के पर्यवेक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

समिति भले ही एक 'सलाहकारी प्रहरी' हो, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में वित्तीय पारदर्शिता, शासन की शुचिता और करदाताओं के पैसे की पाई-पाई के संरक्षण में इसकी भूमिका अपरिहार्य और केंद्रीय है।

82. भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Session) बुलाने का प्रावधान है। किन मामलों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है और किन मामलों (जैसे धन विधेयक, संविधान संशोधन) में इसे बिल्कुल नहीं बुलाया जा सकता? कारण बताइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 108** के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों (लोकसभा एवं राज्यसभा) के मध्य किसी साधारण अथवा वित्त विधेयक पर उत्पन्न विधायी गतिरोध (Deadlock) को दूर करने हेतु दोनों सदनों की **संयुक्त बैठक (Joint Sitting)** का विशेष प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, जिसका मूल उद्देश्य विधायी प्रक्रिया में अनावश्यक रुकावट को समाप्त कर सुशासन एवं नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित करना है।

---

1. संयुक्त बैठक बुलाने की संवैधानिक स्थितियां (अनुच्छेद 108)

जब कोई विधेयक (साधारण या वित्त विधेयक श्रेणी-1 व 2) एक सदन द्वारा पारित होकर दूसरे सदन को भेजा जाता है, तो निम्नलिखित **तीन अनिवार्य गतिरोध स्थितियों** में भारत के राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आहूत करने की अपनी मंशा अधिसूचित कर सकते हैं:

विधेयक की अस्वीकृति: यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को पूरी तरह खारिज (Rejection) कर दिया गया हो।

संशोधनों पर असहमति: यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के विषय में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों।

6 माह का गतिरोध: यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक प्राप्त होने की तिथि से **6 महीने से अधिक समय** बीत चुका हो और उसने विधेयक पारित न किया हो।

(विशेष नियम: इस 6 माह की अवधि की गणना करते समय उन दिनों को नहीं गिना जाता जिनमें सदन लगातार 4 से अधिक दिनों के लिए सत्रावसान या स्थगित रहा हो।)

अध्यक्षता एवं प्रक्रियागत नियम (अनुच्छेद 118(4)):

राष्ट्रपति केवल बैठक की अधिसूचना जारी करते हैं, परंतु वे स्वयं इसकी अध्यक्षता नहीं करते।

अध्यक्षता पदानुक्रम:

(क) लोकसभा अध्यक्ष (Speaker)

(ख) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)

(ग) उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति (Deputy Chairman)

(विशेष ध्यातव्य: राज्यसभा के सभापति/उपराष्ट्रपति इस बैठक की अध्यक्षता कभी नहीं करते क्योंकि वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते।)

संयुक्त बैठक में विधेयक दोनों सदनों के कुल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के **साधारण बहुमत** से पारित होता है।

2. वे मामले जिनमें संयुक्त बैठक वर्जित है (अपवाद)

भारतीय संविधान में दो प्रमुख प्रकार के विधेयकों पर संयुक्त बैठक बुलाना पूर्णतः प्रतिबंधित है:

(क) धन विधेयक (Money Bill - अनुच्छेद 110 एवं 109):

धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

अनुच्छेद 109 के अनुसार, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक पर राज्यसभा को केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिशें देने का अधिकार है। यदि राज्यसभा 14 दिनों में इसे पारित न करे या इसकी सिफारिशें लोकसभा अस्वीकार कर दे, तब भी यह विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा स्वतः पारित मान लिया जाता है। अतः यहाँ विधायी गतिरोध की कोई स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती।

(ख) संविधान संशोधन विधेयक (Constitutional Amendment Bill - अनुच्छेद 368):

संविधान संशोधन विधेयक को संसद के **दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग (Separately) विशेष बहुमत** (प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत) से पारित होना अनिवार्य है।

यदि एक भी सदन इसे अस्वीकार कर दे, तो विधेयक समाप्त हो जाता है; इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

(अतिरिक्त मूल्य संवर्धन: राज्य विधानमंडलों के स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था (विधानसभा और विधानपरिषद) होने पर भी संयुक्त बैठक का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।)

3. अनुमति एवं निषेध के अंतर्निहित संवैधानिक व राजनीतिक कारण

विधेयक का प्रकार	संयुक्त बैठक की स्थिति	अंतर्निहित कारण / संवैधानिक तर्क
साधारण विधेयक	**अनुमति**	• **विधायी गतिरोध का समाधान:** लोक कल्याणकारी और आवश्यक नीतियों के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब रोकना। • **नीतिगत संतुलन:** दोनों सदनों के मध्य आम सहमति और स्वस्थ चर्चा को प्रोत्साहन देना।
धन विधेयक	**निषेध**	• **लोकप्रिय संप्रभुता व प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व:** 'प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं' (*No Taxation Without Representation*) के लोकतांत्रिक सिद्धांत के तहत जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन (लोकसभा) को वित्तीय सर्वोच्चता दी गई है। • **कार्यपालिका की जवाबदेही:** सरकार का दैनिक वित्तीय संचालन लोकसभा के प्रति उसकी जवाबदेही पर निर्भर करता है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यसभा द्वारा अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए।
संविधान संशोधन विधेयक	**निषेध**	• **संविधान की सर्वोच्चता एवं संघीय संतुलन:** भारत एक परिसंघीय राज्य है। राज्यसभा राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। यदि संयुक्त बैठक की अनुमति दी जाए, तो लोकसभा अपने प्रचंड संख्या बल (Numerical Superiority) के आधार पर राज्यसभा की सहमति के बिना मूल संवैधानिक ढांचे और राज्यों की स्वायत्तता में एकतरफा परिवर्तन कर सकती है। • **कठोर संशोधन प्रक्रिया:** संविधान के मूल दर्शन की रक्षा के लिए दोनों सदनों के पृथक विशेष बहुमत की मर्यादा को बनाए रखना अनिवार्य है।

4. ऐतिहासिक उदाहरण (मूल्य संवर्धन)

भारतीय संसदीय इतिहास में अब तक केवल तीन बार संयुक्त बैठक के माध्यम से विधेयक पारित किए गए हैं:

(क) **दहेज निषेध विधेयक, 1961 (Dowry Prohibition Bill, 1961)** – दोनों सदनों में संशोधनों को लेकर मतभेद के कारण।

(ख) **बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1978 (Banking Service Commission Repeal Bill, 1978)** – राज्यसभा द्वारा विधेयक को खारिज कर दिए जाने के कारण।

(ग) **आतंकवाद निवारण विधेयक / पोटा, 2002 (POTA - Prevention of Terrorism Bill, 2002)** – राज्यसभा द्वारा अस्वीकार किए जाने के पश्चात।

निष्कर्ष

संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का परिचायक है। यह जहां एक ओर साधारण कानूनों के निर्माण में गतिरोध मिटाकर शासन की गतिशीलता सुनिश्चित करता है, वहीं दूसरी ओर धन विधेयक और संविधान संशोधन के मामलों में निषेध लागू करके वित्तीय उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे की संप्रभुता और शक्ति संतुलन की रक्षा करता है।

83. 'यदि संसद में पेश व्हिसलब्लोअर संशोधन विधेयक पास हो गया, तो भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले लोगों को बचाने के लिए शायद कोई सुरक्षा नहीं बचेगी।' इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014' पारित किया गया था। यद्यपि, इसमें प्रस्तावित 'व्हिसलब्लोअर संरक्षण (संशोधन) विधेयक' ने व्यापक सार्वजनिक और नीतिगत बहस को जन्म दिया है। आलोचकों का मानना है कि यह संशोधन कानून के मूल उद्देश्य को कमजोर करता है, जबकि सरकार का तर्क है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीय सूचनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है।

कथन के पक्ष में तर्क: संशोधन विधेयक के चिंताजनक प्रावधान

प्रस्तावित संशोधनों से व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा और पारदर्शिता व्यवस्था पर निम्नलिखित गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है:

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम की धारा 8(1) की 10 श्रेणियों का अध्यारोपण: संशोधन के अनुसार, व्हिसलब्लोअर ऐसी कोई भी शिकायत या सूचना नहीं दे सकते जो आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) के तहत छूट प्राप्त 10 श्रेणियों में आती हो (जैसे—भारत की संप्रभुता व अखंडता, सामरिक हित, कैबिनेट दस्तावेज, विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं, वाणिज्यिक गोपनीयता एवं बौद्धिक संपदा आदि)।

सार्वजनिक हित परीक्षण (Public Interest Test) का अभाव: मूल आरटीआई अधिनियम में धारा 8(2) के तहत जनहित में छूट प्राप्त सूचना को भी उजागर करने का प्रावधान है, किंतु प्रस्तावित संशोधन में व्हिसलब्लोअर्स के लिए ऐसा कोई 'पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट' नहीं रखा गया है।

शासकीय गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act, 1923) का कठोर प्रभाव: यदि कोई शिकायतकर्ता किसी अनपेक्षित या संवेदनशील दस्तावेज का उपयोग करता है, तो उसे व्हिसलब्लोअर संरक्षण मिलने के बजाय शासकीय गोपनीयता अधिनियम (OSA) के तहत दंडात्मक अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है।

सक्षम प्राधिकारी (जैसे CVC) के अधिकार क्षेत्र का संकुचन: संशोधन विधेयक सक्षम प्राधिकारी (केंद्रीय सतर्कता आयोग) को यह निर्देश देता है कि यदि कोई सूचना वर्जित श्रेणी में आती है, तो वह सरकार के नामित प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र पर निर्भर रहे। इससे निष्पक्ष जांच और पूर्व-सत्यापन की प्रक्रिया बाधित होती है।

आलोचनात्मक संतुलन: राष्ट्रीय सुरक्षा एवं प्रशासनिक औचित्य (जवाबी तर्क)

कथन का यह कहना कि 'कोई सुरक्षा नहीं बचेगी' अत्यधिक निराशावादी प्रतीत होता है, क्योंकि विधायी संशोधनों के पीछे कुछ वैध प्रशासनिक एवं रणनीतिक कारण भी हैं:

संवेदनशील व सामरिक सूचनाओं का संरक्षण: रक्षा, विदेशी मामलों और परमाणु ऊर्जा जैसे अति-संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा का मुखौटा पहनकर राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डालने वाले रिसाव (Leaks) को रोकना संप्रभु राष्ट्र की पहली प्राथमिकता है।

दुर्भावनापूर्ण एवं प्रतिशोधात्मक शिकायतों पर रोक: प्रशासनिक तंत्र को पंगु बनाने वाली तुच्छ (frivolous), ब्लैकमेलिंग अथवा आधारहीन शिकायतों से ईमानदार अधिकारियों के मनोबल की रक्षा करना आवश्यक है।

आर्थिक व वाणिज्यिक गोपनीयता का संरक्षण: वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में व्यापारिक रहस्य, बौद्धिक संपदा और सरकारी निविदाओं से जुड़ी सूचनाओं का दुरुपयोग प्रतिस्पर्धी कंपनियों द्वारा न किया जा सके।

मूल्य संवर्धन एवं संस्थागत संदर्भ:

ऐतिहासिक संदर्भ: सत्येंद्र दुबे (NHAI प्रकरण) और एस. मंजूनाथ (IOCL प्रकरण) जैसे साहसी अधिकारियों की शहादत ने भारत में व्हिसलब्लोअर सुरक्षा तंत्र की अपरिहार्यता को रेखांकित किया था।

विधि आयोग की 179वीं रिपोर्ट (2001): विधि आयोग ने सार्वजनिक हित में सूचना का खुलासा करने वालों के लिए एक व्यापक और सशक्त सुरक्षा कानून की पुरजोर सिफारिश की थी।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC): 2nd ARC की चौथी रिपोर्ट (*'शासन में नैतिकता'*) में व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा को एक मजबूत आंतरिक लोकपाल और सतर्कता तंत्र से जोड़ने पर बल दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं:

यूके का पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एक्ट (PIDA, 1998): यह जनहित में किए गए खुलासों को अभियोजन से कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

यूएस व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन ढांचा: अमेरिकी कानून गोपनीय खुलासे के लिए सुरक्षित चैनल और प्रतिशोध के विरुद्ध व्यापक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराता है।

आगे की राह (सुझाव):

(क) **संतुलनकारी 'जनहित परीक्षण':** राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को संबोधित करते हुए एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय को यह तय करने का अधिकार मिले कि भ्रष्टाचार का खुलासा राष्ट्रीय गोपनीयता से अधिक व्यापक जनहित में है या नहीं।

(ख) **सख्त पहचान सुरक्षा तंत्र:** शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखने के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड और स्वतंत्र पोर्टल स्थापित किया जाए।

(ग) **झूठी शिकायतों पर संतुलित दंड:** दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के लिए दंड का स्पष्ट प्रावधान हो, परंतु यह वास्तविक खुलासे करने वालों में भय का माहौल न बनाए।

निष्कर्ष:

व्हिसलब्लोअर किसी भी जीवंत लोकतंत्र की अंतरात्मा के संरक्षक होते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है, फिर भी विधायी संतुलन ऐसा होना चाहिए जो भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों को संरक्षण दे, न कि उन्हें दंडित करे। अतः 2014 के अधिनियम को पूरी तरह निष्प्रभावी बनाने के बजाय एक संतुलित, पारदर्शी और जवाबदेह सुरक्षा ढांचा लागू करना ही समय की मांग है।

84. संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों और विधायकों को मिलने वाले विशेषाधिकारों (Privileges) की कोई लिखित कानूनी सीमा तय नहीं है। इस विशेषाधिकार कानून के न होने के क्या कारण हैं और इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 105** (संसद एवं सांसदों के लिए) तथा **अनुच्छेद 194** (राज्य विधानमंडलों एवं विधायकों के लिए) के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों को सदन के भीतर निर्बाध, स्वतंत्र और प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने हेतु संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने इन विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध होने तक **ब्रिटिश 'हाउस ऑफ कॉमन्स'** की परंपराओं एवं अभिसमयों से जोड़ा था। यह एक **अस्थायी व्यवस्था** थी, जिसे संसद द्वारा विधि बनाकर परिभाषित किया जाना था, किंतु स्वतंत्रता के सात दशकों बाद भी इसका संहिताबद्धीकरण (Codification) नहीं हो सका है।

विशेषाधिकार कानून (संहिताबद्धीकरण) के न होने के प्रमुख कारण

(क) **न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का भय:**

क. यदि संसद विशेषाधिकारों को कानून का रूप देती है, तो संविधान के **अनुच्छेद 13(2)** के तहत वह 'विधि' के दायरे में आ जाएगा।

ख. इसके परिणामस्वरूप, विशेषाधिकारों को मौलिक अधिकारों (विशेषकर अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21) के उल्लंघन के आधार पर न्यायपालिका द्वारा रद्द किए जाने की आशंका बनी रहती है।

(ख) **विधायी संप्रभुता एवं स्वायत्तता सीमित होने की चिंता:**

क. विधायिका अपनी आंतरिक कार्यवाही और अवमानना पर निर्णय लेने का अनन्य क्षेत्राधिकार अपने पास रखना चाहती है। कानून बनने पर न्यायिक हस्तक्षेप से विधायिका की सर्वोच्चता प्रभावित होने की चिंता रहती है।

(ग) **आवश्यक लचीलेपन (Flexibility) का अभाव:**

क. असंहिताबद्ध विशेषाधिकार संसद को अप्रत्याशित बाधाओं, आचरण और अवमानना से निपटने के लिए व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करते हैं। कानून में निश्चित परिभाषा तय होने से यह लचीलापन समाप्त हो सकता है।

(घ) **राजनीतिक आम सहमति एवं विधायी इच्छाशक्ति की कमी:**

क. विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच अपनी ही शक्तियों को कानूनी सीमाओं में बांधने को लेकर राजनीतिक अनिच्छा और आम सहमति का अभाव रहा है।

न्यायिक दृष्टिकोण एवं प्रमुख वाद

केशव सिंह वाद (1965): उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसदीय विशेषाधिकार पूरी तरह निरंकुश नहीं हैं और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय समीक्षा कर सकता है।

राजा राम पाल वाद (2007): न्यायालय ने माना कि सांसदों के निष्कासन और विशेषाधिकारों के प्रयोग की प्रक्रियागत अवैधता या मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर न्यायिक समीक्षा संभव है।

सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2024): सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए व्यवस्था दी कि सदन में भाषण या मतदान के लिए रिश्वत लेने वाले जनप्रतिनिधियों को अनुच्छेद 105 या 194 के तहत अभियोजन से कोई विशेषाधिकार या छूट प्राप्त नहीं है।

समस्या का समाधान एवं आगे की राह

(क) **चरणबद्ध संहिताबद्धीकरण (Phased Codification):**

क. **ऑस्ट्रेलिया के 'पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक्ट, 1987'** की तर्ज पर भारत को भी विशेषाधिकारों और संसद की अवमानना की स्पष्ट परिभाषा तय करनी चाहिए ताकि शक्तियों का दुरुपयोग रोका जा सके।

(ख) **मौलिक अधिकारों के साथ संतुलन:**

क. विशेषाधिकारों को नागरिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) तथा प्रेस एवं वाक्-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से संतुलित किया जाना चाहिए।

(ग) **आयोगों की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन:**

क. **संविधान समीक्षा राष्ट्रीय आयोग (NCRWC)** और **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC)** ने विशेषाधिकारों को परिभाषित करने तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु दिशानिर्देश तय करने की सिफारिश की है, जिसे लागू किया जाना चाहिए।

(घ) **विशेषाधिकार व आचार समितियों का मानकीकरण:**

क. विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee) और आचार समिति (Ethics Committee) की जांच प्रक्रिया में **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice)** और निष्पक्षता का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

निष्कर्ष

संसदीय विशेषाधिकार जनप्रतिनिधियों के कार्य संपादन के लिए एक 'ढाल' हैं, न कि उत्तरदायित्व और विधि के शासन से बचने की 'तलवार'। अतः एक जीवंत लोकतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत संतुलन बनाए रखने के लिए विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करना समय की मांग है।

85. सांसदों की अपनी स्वतंत्र सोच और भूमिका कमजोर हुई है, जिससे संसद में नीतियों पर स्वस्थ बहसें कम देखने को मिलती हैं। इसके लिए दल-बदल विरोधी कानून कहाँ तक जिम्मेदार है, जिसे बनाया तो अच्छी मंशा से गया था? *10*

उत्तर:

भूमिका:

भारतीय संविधान के **52वें संशोधन (1985)** द्वारा **10वीं अनुसूची** (दल-बदल विरोधी कानून) को 'आया राम, गया राम' की प्रवृत्ति पर रोक लगाने और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने की मंशा से लाया गया था। किंतु इसके कठोर क्रियान्वयन ने सांसदों की व्यक्तिगत स्वायत्तता और विधायी विमर्श को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

दल-बदल विरोधी कानून की भूमिका (सांसदों की स्वायत्तता पर प्रभाव):

दलीय व्हिप (Whip) का अनियंत्रित उपयोग: साधारण और नीतिगत विधेयकों पर भी अनिवार्य व्हिप जारी होने से सांसद अपनी अंतरात्मा या क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के बजाय पार्टी लाइन पर मतदान करने को विवश होते हैं।

अनुच्छेद 105 की वाक-स्वतंत्रता का संकुचन: अयोग्यता के भय से सांसद सदन में पार्टी के रुख के विपरीत तर्कसंगत आलोचना नहीं कर पाते, जिससे वे 'स्वतंत्र जनप्रतिनिधि' से घटकर 'पार्टी की रबर स्टैंप' बनकर रह गए हैं।

नीतिगत बहसों में स्वतंत्र मत का अभाव: विभिन्न मतों (dissent) के दमन से संसद 'विचार-विमर्श का मंच' न रहकर मात्र संख्या-बल के प्रदर्शन का साधन बन गई है।

स्वस्थ बहसों के ह्रास के अन्य संस्थागत व राजनीतिक कारक:

संसदीय बैठकों में निरंतर कमी: संसद के कार्य-दिवसों की घटती संख्या गहन चर्चा के अवसर सीमित करती है।

समिति प्रणाली का क्षरण: विधेयकों को स्थायी अथवा प्रवर समितियों (Standing Committees) में जांच हेतु भेजने की प्रवृत्ति में भारी गिरावट आई है।

राजनीतिक ध्रुवीकरण व व्यवधान: सदन में नीतिगत विमर्श के स्थान पर राजनीतिक गतिरोध और बहिर्गमन का बढ़ता चलन।

दलीय हाई-कमान संस्कृति व शोध का अभाव: दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी तथा सांसदों के पास गुणवत्तापूर्ण नीतिगत अनुसंधान (Research/PRS Support) की सीमित उपलब्धता।

आगे की राह व समिति सिफारिशें:

व्हिप के दायरे का सीमितिकरण: दिनेश गोस्वामी समिति (1990), **विधि आयोग (170वीं एवं 255वीं रिपोर्ट)** और **संविधान समीक्षा आयोग (NCRWC-2002)** की सिफारिशों के अनुरूप व्हिप को केवल सरकार के अस्तित्व से जुड़े मामलों (जैसे- अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास मत एवं धन विधेयक) तक सीमित किया जाए।

मुक्त मतदान (Free Voting): ब्रिटेन की तर्ज पर गैर-नीतिगत एवं सामाजिक-आर्थिक विधेयकों पर सांसदों को अंतरात्मा की आवाज पर 'फ्री वोटिंग' की छूट दी जाए।

निर्णय प्रक्रिया का सुधार: दल-बदल मामलों का निर्णय स्पीकर के स्थान पर निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा एक निश्चित समय-सीमा में किया जाए।

निष्कर्ष:

यद्यपि दल-बदल कानून राजनीतिक स्थिरता हेतु आवश्यक था, किंतु स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्थायित्व और स्वतंत्र विधायी अभिव्यक्ति में संतुलन आवश्यक है ताकि सांसद सच्चे अर्थों में 'जनता के प्रतिनिधि' बने रहें।

खण्ड 06 : कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं दबाव समूह

86. दबाव समूह, जन-आंदोलन और कॉर्पोरेट लॉबियां किस हद तक वंचित तबकों की आवाज उठाकर भारत के लोकतंत्र को गहरा बनाती हैं? क्या कॉर्पोरेट घरानों के पैसे और राजनीतिक ताकत की बढ़ती सांठगांठ से हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ रही है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय लोकतंत्र केवल आवधिक चुनावों तक सीमित न रहकर एक जीवंत और सहभागितामूलक व्यवस्था है, जिसमें नागरिक समाज, दबाव समूह, जन-आंदोलन और कॉर्पोरेट लॉबियां नीति-निर्माण तथा जनमत को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण अनौपचारिक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।

1. वंचित तबकों की आवाज और लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण: तुलनात्मक विश्लेषण

जन-आंदोलन एवं नागरिक समाज संगठन:

अधिकार-आधारित दृष्टिकोण: सूचना का अधिकार (MKSS), महात्मा गांधी नरेगा, वनाधिकार अधिनियम (FRA, 2006) और भूमि अधिग्रहण कानूनों में संशोधन जैसे मील के पत्थर जन-आंदोलनों और जमीनी दबाव समूहों के सतत संघर्ष का परिणाम हैं।

हाशिए के वर्गों का सशक्तिकरण: कृषक संगठन (जैसे भारतीय किसान यूनियन), श्रमिक संघ (AITUC, BMS), जनजातीय अधिकार समूह और महिला मंच नीति-निर्माण में 'नीचे से ऊपर' (Bottom-up) दृष्टिकोण स्थापित कर लोकतंत्र को अधिक समावेशी और जवाबदेह बनाते हैं।

कॉर्पोरेट लॉबियां (जैसे FICCI, CII, ASSOCHAM):

सीमित सरोकार: कॉर्पोरेट लॉबियों का प्राथमिक उद्देश्य उद्योग-अनुकूल नीतियां, कर छूट, श्रम कानूनों का लचीलापन और व्यापारिक सुगमता सुनिश्चित करना होता है।

वंचित वर्गों से दूरी: यद्यपि ये निवेश और रोजगार सृजन के माध्यम से अप्रत्यक्ष आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं, किंतु ये वंचित तबकों (दलित, आदिवासी, भूमिहीन किसान) के बुनियादी अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रश्नों से प्रायः तटस्थ या कई बार विरोधाभासी स्थिति में रहती हैं (उदा. पर्यावरणीय मंजूरी बनाम विस्थापन का मुद्दा)।

2. कॉर्पोरेट-राजनीतिक सांठगांठ एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर संकट

पूंजी और राजनीतिक शक्ति के बढ़ते गठजोड़ (Crony Capitalism) से लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता निम्नलिखित रूपों में प्रभावित हो रही है:

अपारदर्शी चुनावी वित्तपोषण (Opaque Electoral Financing): चुनाव में भारी पूंजी की आवश्यकता राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट दानदाताओं पर निर्भर बनाती है, जिससे 'क्विड प्रो क्वो' (लेन-देन की राजनीति) को बढ़ावा मिलता है।

नियामक कैप्चर (Regulatory Capture): दूरसंचार, खनन, विमानन और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरणों (जैसे SEBI, CCI, TRAI) के निर्णयों पर कॉर्पोरेट हितों का अनुचित प्रभाव देखा जाता है।

नीतिगत पक्षपात एवं विधायी प्राथमिकताओं का क्षरण: जनहित की प्राथमिकताओं (स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा) की तुलना में बड़े व्यापारिक घरानों के अनुकूल वित्तीय छूटों और सब्सिडी को वरीयता मिलने से विधायी जवाबदेही कमजोर होती है।

स्वतंत्र मीडिया और जन-विमर्श पर नियंत्रण: मुख्यधारा के मीडिया घरानों के कॉर्पोरेट अधिग्रहण से निष्पक्ष पत्रकारिता और जनता की वास्तविक समस्याओं पर विमर्श सीमित होता है।

3. संस्थागत सुधार एवं आगे की राह (मूल्य संवर्धन)

लॉबिंग का विनियमन एवं पारदर्शिता: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की अनुशंसा के अनुसार लॉबिंग गतिविधियों को कानूनी दायरे में लाकर इसका पंजीकरण और प्रकटीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए (अमेरिका के 'लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट' और OECD दिशानिर्देशों की तर्ज पर)।

चुनावी फंडिंग में पूर्ण पारदर्शिता: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनावी बॉण्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए नागरिकों के 'जानने के अधिकार' (अनुच्छेद 19(1)(a)) को सर्वोपरि माना गया है। विधि आयोग (255वीं रिपोर्ट) और इंद्रजीत गुप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर 'राज्य द्वारा आंशिक चुनावी वित्तपोषण' (State Funding of Elections) पर विचार होना चाहिए।

नियामकों की स्वायत्तता की सुरक्षा: विनियामक आयोगों के प्रमुखों की नियुक्ति प्रक्रिया को बहु-सदस्यीय पारदर्शी कॉलेजियम प्रणाली के अधीन किया जाए तथा 'कूलिंग-ऑफ पीरियड' का कठोर अनुपालन सुनिश्चित हो।

परामर्शदात्री लोकतंत्र (Deliberative Democracy): नीति-निर्माण में 'प्री-लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी' का अनिवार्य पालन हो, ताकि कॉर्पोरेट समूहों के साथ-साथ वंचित वर्गों और नागरिक समाज को भी समान मंच प्राप्त हो सके।

निष्कर्ष:

दबाव समूह और जन-आंदोलन भारतीय लोकतंत्र के आवश्यक सुरक्षा-वाल्व हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को 'अल्पतंत्र' (Oligarchy) में बदलने से रोकने के लिए कॉर्पोरेट लॉबिंग में विधिक पारदर्शिता, चुनावी वित्त में शुचिता तथा जमीनी जन-आंदोलनों के लोकतांत्रिक स्पेस की रक्षा करना

अनिवार्य है।

87. भारत में जजों की नियुक्ति के लिए 'कॉलेजियम प्रणाली' कैसे विकसित हुई? भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के तरीके और अमेरिका में राष्ट्रपति/सीनेट द्वारा जजों की नियुक्ति के तरीके के नफा-नुकसान की तुलना कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 के तहत उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समय के साथ न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से भारत में 'कॉलेजियम प्रणाली' (स्व-चयन मॉडल) का विकास हुआ, जो अमेरिका की 'राष्ट्रपति नामांकन एवं सीनेट पुष्टिकरण' प्रणाली से मौलिक रूप से भिन्न है।

कॉलेजियम प्रणाली का उद्भव एवं क्रमिक विकास

भारत में कॉलेजियम प्रणाली का विकास चार प्रमुख न्यायिक वादों के माध्यम से हुआ:

(क) **प्रथम न्यायाधीश वाद (एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, 1981):** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 124(2) में उल्लिखित 'परामर्श' (Consultation) का अर्थ 'सहमति' (Concurrence) नहीं है। इसने न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्रधानता दी।

(ख) **द्वितीय न्यायाधीश वाद (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन, 1993):** न्यायालय ने पूर्व निर्णय को पलटते हुए व्यवस्था दी कि 'परामर्श' का वास्तविक अर्थ 'सहमति' है। इसके साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से 'कॉलेजियम प्रणाली' की नींव रखी गई।

(ग) **तृतीय न्यायाधीश वाद (राष्ट्रपति संदर्भ, 1998):** अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति संदर्भ पर न्यायालय ने कॉलेजियम का विस्तार करते हुए इसे मुख्य न्यायाधीश तथा चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों (1+4) का बहुलवादी निकाय बना दिया।

(घ) **99वां संविधान संशोधन अधिनियम व NJAC (2014) तथा चतुर्थ न्यायाधीश वाद (2015):** संसद द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का गठन किया गया, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने 'न्यायिक स्वतंत्रता' को संविधान का मूल ढांचा मानते हुए NJAC को असंवैधानिक घोषित कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया।

भारत बनाम अमेरिका: नियुक्ति प्रक्रिया की तुलना

तुलना का आधार	भारत (कॉलेजियम प्रणाली)	संयुक्त राज्य अमेरिका (कार्यपालिका + विधायिका मॉडल)
नामांकन एवं चयन	न्यायपालिका द्वारा स्व-चयन (CJI + 4 वरिष्ठतम जज)।	राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश का औपचारिक नामांकन।
पुष्टिकरण/ अनुमोदन	कार्यपालिका केवल औपचारिक संस्तुति और आईबी जांच करती है; कॉलेजियम की पुनर्प्रस्तुति बाध्यकारी है।	अमेरिकी सीनेट (न्यायिक समिति) द्वारा सार्वजनिक सुनवाई, विस्तृत जांच और मतदान से पुष्टिकरण।
प्रणाली का स्वरूप	न्यायिक प्रधानता (Judicial Primacy) आधारित बंद प्रणाली।	कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच नियंत्रण व संतुलन (Checks & Balances)।

दोनों प्रणालियों के नफा-नुकसान का समालोचनात्मक मूल्यांकन

1. भारत (कॉलेजियम प्रणाली):

नफा (गुण):

न्यायिक स्वतंत्रता: कार्यपालिका के राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव से न्यायपालिका की पूर्ण स्वायत्तता सुनिश्चित होती है।

दक्षता की समझ: साथी न्यायाधीशों की विधिक योग्यता और निष्ठा का सर्वोत्तम मूल्यांकन स्वयं न्यायपालिका कर सकती है।

नुकसान (दोष):

अपारदर्शिता व बंद कमरा संस्कृति: चयन के स्पष्ट मानदंड और मिनट-टू-मिनट कार्यवाही सार्वजनिक नहीं होती।

भाई-भतीजावाद: 'अंकल जज सिंड्रोम' और पक्षपात के आरोप।

जवाबदेही का अभाव: नियंत्रण और संतुलन के लोकतांत्रिक सिद्धांत का उल्लंघन।

2. संयुक्त राज्य अमेरिका (राष्ट्रपति-सीनेट प्रणाली):

नफा (गुण):

लोकतांत्रिक वैधता एवं जवाबदेही: जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों (राष्ट्रपति व सीनेट) की सीधी भागीदारी।

सार्वजनिक पारदर्शिता: सीनेट द्वारा उम्मीदवार के पुराने निर्णयों, योग्यता व चरित्र की खुली व सार्वजनिक जांच।

नुकसान (दोष):

घोर राजनीतिकरण: जजों की नियुक्ति वैचारिक आधार (रूढ़िवादी बनाम उदारवादी) पर होना।
प्रक्रियागत गतिरोध: राजनीतिक मतभेदों के कारण नियुक्तियों में अत्यधिक विलंब होना।

आगे की राह

प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) का पुनरीक्षण: नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र और न्यायपालिका के बीच नवीन MoP को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
सर्च-कम-इवैल्यूएशन कमेटी: ब्रिटेन के स्वतंत्र न्यायिक नियुक्ति आयोग (JAC) की तर्ज पर एक स्थायी सचिवालय व निष्पक्ष मूल्यांकन समिति गठित की जाए, जिसमें नागरिक समाज व विधिक विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व हो।

निष्कर्ष

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संस्थागत जवाबदेही एक-दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। अतः भारत को कॉलेजियम की पूर्ण गोपनीयता और अमेरिका के अत्यधिक राजनीतिकरण दोनों से बचते हुए एक संतुलित, पारदर्शी एवं उत्तरदायी हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए।

88. पर्यावरण से जुड़े दबाव समूह क्या होते हैं? भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियां बनवाने, जनजागरण फैलाने और कानूनी लड़ाई लड़ने में उनकी क्या भूमिका रही है? *15*

उत्तर:

पर्यावरणीय दबाव समूह: अवधारणा एवं भारत में उनकी भूमिका

1. पर्यावरणीय दबाव समूह: अर्थ एवं अवधारणा

पर्यावरणीय दबाव समूह (Environmental Pressure Groups) नागरिक समाज के ऐसे संगठित एवं गैर-दलीय (Non-partisan) समूह होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक सत्ता प्राप्त किए बिना पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन और सतत विकास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी नीतियों, कानूनों तथा प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

मुख्य विशेषताएं:

गैर-राजनीतिक स्वरूप: ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि नीतिगत सुधारों के लिए शासन पर बाहरी प्रभाव डालते हैं।
जनहितैषी चरित्र: ये संकीर्ण स्वार्थों के स्थान पर स्वच्छ पर्यावरण (अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार) और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं।
नागरिक समाज से जुड़ाव: ये स्थानीय समुदायों, आदिवासियों, वैज्ञानिकों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और नीति-विशेषज्ञों के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं।

2. नीतियां बनवाने (नीति निर्माण) में भूमिका

पर्यावरणीय दबाव समूह साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, पैरवी (Lobbying) और जन-दबाव के माध्यम से राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण तथा संशोधन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं:

शोध-आधारित नीतिगत इनपुट: 'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट' (CSE) जैसी संस्थाओं ने वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण पर शोध कर दिल्ली में सीएनजी (CNG) सार्वजनिक परिवहन प्रणाली लागू कराने और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को दिशा देने में मदद की।
कानूनी एवं विधिक मसौदों में योगदान:
वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA): 'अभियान' एवं 'कल्पवृक्ष' जैसे समूहों के दबाव ने वनवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को कानूनी मान्यता दिलाई।
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम: नागरिक संगठनों ने EIA मसौदों और ई-कचरा/प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में जन-परामर्श को अनिवार्य बनाने पर बल दिया।
नीतियों की निरंतर निगरानी: विकास परियोजनाओं की पारिस्थितिक लागत का वैज्ञानिक मूल्यांकन कर सरकार को हरित नीतियों की ओर उन्मुख करना।

3. कानूनी लड़ाई (विधिक एवं न्यायिक संघर्ष) में भूमिका

भारत में 'पर्यावरणीय न्यायशास्त्र' (Environmental Jurisprudence) को विकसित करने में दबाव समूहों और पर्यावरणविदों की अग्रणी भूमिका रही है:

अनुच्छेद 32 एवं 226 के तहत जनहित याचिकाएं (PIL):
एम. सी. मेहता वाद: 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करे' (Polluter Pays Principle) और 'सतत विकास' के सिद्धांतों को लागू करवाया; गंगा प्रदूषण मामला, दिल्ली में सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग आदि इसके उदाहरण हैं।
ताज ट्रेपेजियम मामला: ताज महल को औद्योगिक धुएं से बचाने के लिए 'ताज ट्रेपेजियम जोन' (TTZ) की स्थापना कराई गई।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में वाद:

एनजीटी में गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समूहों द्वारा अवैध रेत खनन, जंगलों की अवैध कटाई और तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के उल्लंघनों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है।
'गोदावर्मन थिरुमुलपाद वाद' के माध्यम से जंगलों की परिभाषा का विस्तार और उनके संरक्षण के कड़े नियम तय किए गए।

4. जनजागरण और जन-आंदोलनों में भूमिका

दबाव समूहों ने पर्यावरणीय मुद्दों को जमीनी स्तर पर एक जन-आंदोलन का रूप दिया है:

ऐतिहासिक जन-आंदोलन:

चिपको आंदोलन (1973) एवं अप्पिको आंदोलन (1983): वनों की व्यावसायिक कटाई के विरुद्ध स्थानीय ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को लामबंद किया।

साइलेंट वैली आंदोलन (केरल): 'केरल शास्त्र साहित्य परिषद' (KSSP) ने जन-जागरूकता फैलाकर दुर्लभ वर्षावनों को जलविद्युत परियोजना से बचाया।

नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA): मेधा पाटकर के नेतृत्व में बड़े बांधों से विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास और मानवाधिकारों को वैश्विक विमर्श में लाया गया।

आधुनिक माध्यम एवं संस्थागत प्रयास:

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS): वन्यजीव एवं पक्षी संरक्षण हेतु नागरिक साक्षरता अभियान।

सोशल मीडिया एवं नागरिक विज्ञान: 'आरे वन बचाओ' (मुंबई) जैसे अभियानों में युवाओं और सोशल मीडिया के माध्यम से त्वरित जन-लामबंदी की गई।

5. सीमाएं एवं चुनौतियां (संतुलित दृष्टिकोण)

यद्यपि दबाव समूहों की भूमिका सराहनीय रही है, फिर भी इनके समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं:

विकास बनाम पर्यावरण का गतिरोध: अवसंरचना और औद्योगिक परियोजनाओं में अत्यधिक कानूनी बाधाओं से आर्थिक विकास धीमा होने की चिंता।

पारदर्शिता और विदेशी फंडिंग: 'विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम' (FCRA) के अंतर्गत कुछ एनजीओ पर विदेशी वित्तीय पोषण और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य करने के आरोप।

स्थानीय बनाम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का टकराव: जमीनी जरूरतों और शहरी पर्यावरणविदों की प्राथमिकताओं में कभी-कभी असंतुलन देखा जाता है।

निष्कर्ष

पर्यावरणीय दबाव समूह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में 'सतर्क प्रहरी' (Watchdog) की भूमिका निभाते हैं। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन साधने के लिए आवश्यक है कि सरकार इन समूहों के साथ रचनात्मक संवाद स्थापित करे, जिससे समावेशी, पारदर्शी और पारिस्थितिक रूप से सतत 'विकसित भारत' का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

89. भारत में जनहित याचिका (PIL) के इतना तेजी से बढ़ने के क्या कारण हैं? क्या जनहित याचिकाओं के दम पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट दुनिया की सबसे ताकतवर न्यायपालिका बनकर उभरा है? *15*

उत्तर:

भूमिका

भारत में **जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL)** की अवधारणा 1970 के दशक के उत्तरार्ध और 1980 के दशक के आरंभ में न्यायमूर्ति **वी. आर. कृष्णा अय्यर** और न्यायमूर्ति **पी. एन. भगवती** के दूरदर्शी प्रयासों से अस्तित्व में आई। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना तथा समाज के वंचित, शोषित और निर्धन वर्गों को न्याय दिलाना था। भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 32** (सर्वोच्च न्यायालय) और **अनुच्छेद 226** (उच्च न्यायालय) के अंतर्गत विकसित यह विधिक नवाचार भारतीय न्यायशास्त्र का एक युगांतरकारी अध्याय बन चुका है।

भारत में जनहित याचिका (PIL) के तेजी से प्रसार के प्रमुख कारण

(क) **'अधिकारिता' (Locus Standi) के पारंपरिक नियम में ढील:**
पारंपरिक एंग्लो-सैक्सन न्यायप्रणाली के अनुसार केवल पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने **एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981)** वाद में इस नियम को शिथिल करते हुए व्यवस्था दी कि सार्वजनिक हित में कार्य करने वाला कोई भी नागरिक, संगठन या पत्र-तार के माध्यम से भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है (एपिसटोलरी क्षेत्राधिकार)।

(ख) **कार्यपालिका व विधायिका की अक्षमता एवं नीतिगत शून्यता:**
जब विधायिका और कार्यपालिका जनसमस्याओं के निवारण, कानून निर्माण और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में विफल रहीं, तब उत्पन्न 'शासन शून्यता' (Governance Vacuum) को भरने के लिए नागरिकों ने न्यायपालिका की शरण ली।

(ग) **वंचित एवं हाशिए के वर्गों के मानवाधिकारों का संरक्षण:**
गरीब, बंधुआ मजदूर, विचाराधीन कैदी और बाल श्रमिक स्वयं न्यायालय नहीं पहुंच सकते थे।
क. **हुसैनआरा खातून वाद (1979):** इसके माध्यम से हजारों विचाराधीन कैदियों की रिहाई संभव हुई तथा त्वरित न्याय को अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग माना गया।
ख. **बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाद (1984):** अमानवीय परिस्थितियों में फंसे बंधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाई गई।

(घ) **नवीन सामाजिक व पर्यावरणीय सरोकारों का उभार:**
औद्योगीकरण और अनियंत्रित विकास से उपजे संकटों के समाधान के लिए PIL का व्यापक उपयोग हुआ। **एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ** जैसे वादों के माध्यम से गंगा प्रदूषण, दिल्ली में वायु प्रदूषण (सीएनजी की शुरुआत), और ताजमहल के संरक्षण जैसे व्यापक पर्यावरणीय मुद्दों पर ऐतिहासिक आदेश पारित किए गए।

(ङ) **सक्रिय नागरिक समाज और स्वतंत्र मीडिया की भूमिका:**
जागरूक गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), सामाजिक कार्यकर्ताओं और खोजी पत्रकारिता ने व्यवस्थागत खामियों को उजागर कर उन्हें न्यायिक मंच पर प्रस्तुत करने में उत्प्रेरक का कार्य किया।

क्या PIL के दम पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय दुनिया की सबसे ताकतवर न्यायपालिका बनकर उभरा?

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को अक्सर वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक शक्तिशाली अदालतों में गिना जाता है। इसका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन निम्नलिखित दो पक्षों में देखा जा सकता है:

1. 'सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायपालिका' के पक्ष में तर्क:

मौलिक अधिकारों का अभूतपूर्व विस्तार: सर्वोच्च न्यायालय ने PIL के माध्यम से **अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता)** की परिधि में स्वच्छ पर्यावरण, निजता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और त्वरित विचारण जैसे अधिकारों को समाहित किया।

अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियां: 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय को प्राप्त असीमित विवेकाधिकार इसे नीतिगत और प्रशासनिक क्षेत्रों में सीधे निर्देश देने की शक्ति प्रदान करते हैं।

विधायी शून्यता को भरना: संसद द्वारा कानून न बनाए जाने की स्थिति में न्यायालय ने दिशा-निर्देश जारी कर विधि का रूप दिया; जैसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु **विशाखा दिशा-निर्देश (1997)**।

सतत परमादेश (Continuing Mandamus): जटिल मामलों (उदा. कोयला ब्लॉक आवंटन या 2G स्पेक्ट्रम) में न्यायालय जांच एजेंसियों की सीधे निगरानी करता रहा है, जिससे कार्यपालिका पर उसकी पकड़ अत्यंत मजबूत हुई है।

2. आलोचनात्मक/विपरीत पक्ष (सीमाएं एवं चिंताएं):

न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) व शक्ति पृथक्करण का क्षरण: नीति निर्माण और कर व्यवस्था जैसे विशुद्ध प्रशासनिक मामलों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप से संविधान प्रदत्त **शक्ति पृथक्करण सिद्धांत** (Doctrine of Separation of Powers) प्रभावित हुआ है।

प्रचार एवं दुर्भावनापूर्ण याचिकाएं (PIL से 'PIL - Publicity/Paisa Interest Litigation'): निजी प्रतिशोध, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा या राजनीतिक लाभ हेतु PIL का व्यापक दुरुपयोग हुआ है।

मुकदमों का भारी बोझ (Pendency of Cases): PILs की बाढ़ के कारण सामान्य दीवानी व फौजदारी अपीलों के निपटारे में अत्यधिक विलंब हुआ है।

क्रियान्वयन के लिए कार्यपालिका पर निर्भरता: न्यायालय केवल आदेश दे सकता है; उनका वास्तविक क्रियान्वयन अंततः कार्यपालिका की इच्छाशक्ति और संसाधनों पर निर्भर करता है।

दुरुपयोग रोकने हेतु न्यायिक दिशा-निर्देश

न्यायालय ने समय-समय पर इसके दुरुपयोग को रेखांकित किया है। **उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल (2010)** वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट दिशानिर्देश तय किए कि वास्तविक जनहित की पुष्टि के बाद ही याचिका स्वीकार की जाए और तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण याचिकाओं पर भारी जुर्माना लगाया जाए।

निष्कर्ष

जनहित याचिका ने भारतीय लोकतंत्र को संभ्रांतवादी दायरे से निकालकर जनोन्मुखी और समावेशी बनाया है तथा सर्वोच्च न्यायालय को 'जनता की अदालत' के रूप में स्थापित किया है। फिर भी, न्यायालय की वास्तविक शक्ति केवल न्यायिक सक्रियता में नहीं, बल्कि **न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम (Judicial Restraint)** के बीच संतुलन साधने में निहित है, ताकि संविधान की मर्यादा और संस्थागत संतुलन अक्षुण्ण बना रहे।

90. 'आधुनिक भारतीय कानून की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्रदूषण को संविधान के तहत मौलिक अधिकारों से जोड़ दिया है।' महत्वपूर्ण अदालती फैसलों की मदद से इस बात को समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से संविधान के भाग-III (मौलिक अधिकार) का रचनात्मक विस्तार कर स्वच्छ पर्यावरण को जीवन के मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया है। यह आधुनिक भारतीय न्यायशास्त्र की युगांतरकारी उपलब्धि है।

संवैधानिक प्रावधान एवं अंतर्संबंध

सर्वोच्च न्यायालय ने 'समग्र दृष्टिकोण' अपनाते हुए पर्यावरण संरक्षण को निम्नलिखित अनुच्छेदों के समन्वय से मौलिक अधिकारों का अभिन्न अंग बनाया:

अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता): जीवन का अधिकार मात्र 'जैविक अस्तित्व' नहीं, बल्कि 'मानवीय गरिमा' और प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण में जीने का अधिकार है।

अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार): राज्य द्वारा मनमाने पर्यावरणीय निर्णयों या प्रदूषण नियंत्रण में विफलता को विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन माना गया।

नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य से समन्वय: अदालत ने राज्य के कर्तव्य (**अनुच्छेद 48A** - पर्यावरण संरक्षण) और नागरिकों के मूल कर्तव्य (**अनुच्छेद 51A(g)** - वनों, झीलों, नदियों व वन्यजीवों की रक्षा) को अनुच्छेद 21 के साथ जोड़कर एक सुदृढ़ विधिक आधारशिला तैयार की।

महत्वपूर्ण अदालती निर्णय एवं विधिक सिद्धांत

(क) **सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991):** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण-मुक्त जल और वायु का उपभोग करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

(ख) **एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस रिसाव मामला, 1987):** खतरनाक उद्योगों के लिए **'पूर्ण दायित्व का सिद्धांत' (Absolute Liability Principle)** प्रतिपादित किया गया।

(ग) **वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (1996):** न्यायालय ने **'पूर्वोपायात्मक सिद्धांत' (Precautionary Principle)** और **'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' (Polluter Pays Principle)** को पर्यावरण न्यायशास्त्र का आवश्यक अंग बनाया।

(घ) **एम. सी. मेहता (कमल नाथ मामला, 1997):** प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु **'लोक न्यास सिद्धांत' (Public Trust Doctrine)** लागू किया गया।

(ङ) **एम. के. रंजीतसिंह बनाम भारत संघ (2024):** सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायशास्त्र को आगे बढ़ाते हुए **'जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार'** को अनुच्छेद 21 एवं 14 के तहत मान्यता दी।

निष्कर्ष

यद्यपि न्यायालय ने पर्यावरणीय अधिकारों को संवैधानिक दर्जा देकर उत्कृष्ट न्यायशास्त्र का निर्माण किया है, किंतु इसकी वास्तविक सफलता प्रशासनिक इच्छाशक्ति, जमीनी क्रियान्वयन और 'सतत विकास' (पर्यावरण संरक्षण बनाम आर्थिक प्रगति) के मध्य संतुलन स्थापित करने पर निर्भर करती है।

91. न्यायपालिका में विविधता, बराबरी और संवेदनशीलता लाने के लिए देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत पर चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूप से सीमित रहा है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी लगभग 10% से कम तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में मात्र 13-14% के आसपास है। यह असंतुलन न्याय प्रणाली में समावेशिता की कमी को दर्शाता है।

महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता:

विविधता (व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व): देश की लगभग 50% आबादी का उच्च न्यायपालिका में समुचित प्रतिनिधित्व न्यायिक निर्णयों में विभिन्न सामाजिक अनुभवों और दृष्टिकोणों को समाहित करता है, जिससे न्यायपालिका की जन-विश्वसनीयता बढ़ती है।

बराबरी (संवैधानिक समानता): संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और विशेष रूप से 15(3) के अंतर्गत लैंगिक न्याय और अवसर की समानता के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए 'बेंच' पर महिलाओं की समान भागीदारी अनिवार्य है।

संवेदनशीलता (रूढ़िवादिता-मुक्त दृष्टिकोण): लैंगिक हिंसा, यौन उत्पीड़न, वैवाहिक विवाद और बाल अधिकारों से जुड़े संवेदनशील मामलों में रूढ़िवादिता से परे अधिक सहानुभूतिपूर्ण एवं यथार्थपरक न्यायिक दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है (जैसे 'हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स' की भावना के अनुरूप)।

प्रतिनिधित्व की कमी के प्रमुख कारण एवं चुनौतियाँ:

अपारदर्शी चयन प्रणाली: कोलेजियम प्रणाली में वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी चयन मानकों का अभाव, जिससे अनौपचारिक 'ओल्ड बॉयज क्लब' जैसी कार्य-संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

कमजोर 'बार-टू-बेंच' पाइपलाइन: विधिक पेशे में वरिष्ठ अधिवक्ताओं (Senior Advocates) के रूप में महिलाओं का कम अनुपात न्यायिक पदोन्नति की संभावनाओं को सीमित करता है।

संस्थागत सहयोग की कमी: न्यायालय परिसरों में शिशु-देखभाल (क्रेच), मातृत्व अवकाश के दौरान कार्य-संरक्षण और सुरक्षित व गरिमापूर्ण कार्य-वातावरण का अभाव।

आगे की राह:

कोलेजियम में पारदर्शिता व विविधता नीति: उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों हेतु कोलेजियम प्रणाली में लैंगिक विविधता को एक स्पष्ट एवं सकारात्मक मानदंड के रूप में शामिल किया जाए, जैसा कि संसदीय स्थायी समिति ने भी अनुशंसित किया है।

अधिवक्ता स्तर पर सशक्तिकरण: राज्य बार काउंसिलों में महिला अधिवक्ताओं के लिए मेंटरशिप, विधिक सहायता कार्य और वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम में समान अवसर दिए जाएं।

जेंडर-न्यूट्रल बुनियादी ढांचा: सभी न्यायालय परिसरों का आधुनिकीकरण करते हुए महिला-अनुकूल कार्य-परिवेश और क्रेच सुविधाएं अनिवार्य की जाएं।

निष्कर्ष:

न्यायपालिका में महिला जजों की पर्याप्त उपस्थिति केवल संख्यात्मक वृद्धि नहीं, बल्कि एक अधिक निष्पक्ष, संवेदनशील और समतामूलक न्याय प्रणाली के निर्माण की अनिवार्य पूर्व-शर्त है।

92. 'भारत में नीतियां और कानून बनवाने में दबाव समूह बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।' समझाइए कि उद्योगपतियों के संगठन (जैसे फिक्की, सीआईआई) सरकारी नीतियों को अपने पक्ष में कैसे प्रभावित करते हैं। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

दबाव समूह ऐसे संगठित समूह होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में शामिल हुए बिना अपने सदस्यों के साझा हितों की पूर्ति के लिए सरकारी नीतियों और विधायी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद **फिक्की (FICCI)**, **सीआईआई (CII)** और **एसोचैम (ASSOCHAM)** जैसे औद्योगिक संगठन संस्थागत दबाव समूहों के रूप में नीति-निर्माण प्रक्रिया में अत्यंत प्रभावशाली हितधारक बनकर उभरे हैं।

औद्योगिक संगठनों द्वारा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के प्रमुख तंत्र/कार्यविधियां:

(क) **बजट-पूर्व परामर्श एवं आधिकारिक बैठकें (Pre-budget Consultations):**

क. वित्त मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा आयोजित वार्षिक बजट-पूर्व बैठकों में भाग लेकर कॉरपोरेट कर में कटौती, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियमों में ढील और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) जैसी योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष पैरवी करना।

(ख) **अनुसंधान रिपोर्ट, साक्ष्य एवं श्वेत पत्र (White Papers):**

क. आर्थिक डेटा, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और श्वेत पत्र प्रस्तुत कर सरकार को नीतिगत विकल्पों के तकनीकी इनपुट प्रदान करना, जिससे नीतियों की रूपरेखा उनके अनुकूल तय हो सके।

(ग) **संसदीय स्थायी समितियों (Parliamentary Standing Committees) के समक्ष साक्ष्य:**

क. कराधान (जैसे GST), श्रम संहिता (Labour Codes) और व्यापार सुधारों से संबंधित विधेयकों पर संसदीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत होकर कानूनों के प्रावधानों में संशोधन का दबाव बनाना।

(घ) **शिखर सम्मेलन एवं प्रत्यक्ष नेटवर्किंग:**

क. 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' और 'पार्टनरशिप समिट' जैसे आयोजनों में शीर्ष मंत्रियों व नौकरशाहों को आमंत्रित कर प्रत्यक्ष संवाद व सहमति निर्मित करना।

(ङ) **थिंक-टैंक, मीडिया प्रबंधन व जनमत निर्माण:**

क. थिंक-टैंकों के वित्तपोषण और मीडिया अभियानों के माध्यम से 'व्यापार सुगमता' (Ease of Doing Business) के पक्ष में अनुकूल बौद्धिक व सार्वजनिक विमर्श तैयार करना।

आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं चुनौतियाँ:

सकारात्मक पक्ष: ये संगठन औद्योगिक नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, पूंजी निवेश और नीति निर्माण में तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ावा देते हैं।

नकारात्मक पक्ष / जोखिम: इनके अत्यधिक प्रभाव से 'सांठगांठ वाले पूंजीवाद' (Crony Capitalism) और 'विनियामक अधिगृहण' (Regulatory Capture) का खतरा रहता है, जिससे श्रम अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और छोटे व्यापारियों (MSME) के हितों की अनदेखी हो सकती है।

निष्कर्ष व आगे की राह

औद्योगिक दबाव समूह आर्थिक विकास के अनिवार्य उत्प्रेरक हैं; तथापि नीतिगत असमानता से बचने के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत में लॉबिंग प्रक्रिया का संस्थागत व पारदर्शी विनियमन होना चाहिए, ताकि नीति-निर्माण समावेशी और जनहितकारी बना रहे।

93. किसान संगठन अपनी मांगों को मनवाने के लिए किन तरीकों (जैसे धरना, चक्का जाम, बातचीत) का सहारा लेते हैं और नीतियां बदलवाने में ये तरीके कितने असरदार साबित होते हैं? *10*

उत्तर:

लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसान संगठन एक महत्वपूर्ण **दबाव समूह (Pressure Group)** के रूप में कार्य करते हैं। वे किसानों के सामाजिक-आर्थिक हितों की रक्षा तथा नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष, संस्थागत और आधुनिक रणनीतियों का प्रयोग करते हैं।

किसान संगठनों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रमुख तरीके

(क) **प्रत्यक्ष विरोध एवं जन-प्रदर्शन:**

क. **धरना व अनिश्चितकालीन पड़ाव:** दिल्ली सीमाओं (सिंघू, टीकरी) पर ऐतिहासिक 'दिल्ली चलो' आंदोलन की तर्ज पर दीर्घकालिक घेराबंदी।

ख. **चक्का जाम व रेल रोको:** राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल मार्गों को अवरुद्ध कर सरकार पर त्वरित प्रतिक्रिया का दबाव बनाना।

ग. **आर्थिक नाकेबंदी:** शहरों में दूध, सब्जी तथा खाद्यान्न की आपूर्ति रोककर आर्थिक दबाव सृजित करना।

(ख) **संस्थागत एवं लोकतांत्रिक माध्यम:**

क. **द्विपक्षीय वार्ता एवं ज्ञापन:** मंत्रियों, नीति निर्माताओं और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपना व वार्ताओं में भाग लेना।

ख. **संसदीय लॉबिंग:** सांसदों/विधायकों पर संसद व विधानसभाओं में प्रश्न उठाने तथा नीतिगत समर्थन देने का दबाव डालना।

(ग) **न्यायिक एवं कानूनी मार्ग:**

क. सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में जनहित याचिकाएं (PIL) दायर कर असंवैधानिक या प्रतिकूल कानूनों/अधिसूचनाओं को चुनौती देना।

(घ) **आधुनिक जन-लामबंदी एवं डिजिटल अभियान:**

क. **किसान महापंचायतें:** क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक लामबंदी और जनमत तैयार करना।

ख. **सोशल मीडिया व वैश्विक आउटरीच:** ट्विटर (X), यूट्यूब और अंतरराष्ट्रीय मंचों के जरिए वैश्विक समर्थन जुटाना।

नीतियां बदलवाने में प्रभावशीलता का मूल्यांकन

१. सकारात्मक प्रभाव (सफलताएं):

कानूनों की वापसी: ऐतिहासिक आंदोलन के परिणामस्वरूप तीन विवादित कृषि कानूनों (2020) की औपचारिक वापसी (2021)।

आर्थिक राहत: विभिन्न राज्यों (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब) में कृषि ऋण माफी योजनाओं की घोषणा।

एम.एस.पी. (MSP) में वृद्धि: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वार्षिक वृद्धि और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों (C2+50% लागत) को लागू करने पर विमर्श तेज होना।

२. सीमाएं एवं चुनौतियां:

सार्वजनिक असुविधा एवं आर्थिक क्षति: लंबे समय तक मार्ग अवरुद्ध रहने से आम जनजीवन बाधित होता है और व्यापारिक-आर्थिक नुकसान होता है।

नीतिगत गतिरोध (Policy Paralysis): कृषि क्षेत्र के दीर्घकालिक ढांचागत सुधारों में रुकावट आती है।

क्षेत्रीय असंतुलन: अधिकांश बड़े आंदोलनों का प्रभाव उत्तर-पश्चिम भारत (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी) तक सीमित रहता है, जिससे छोटे व सीमांत किसानों की अखिल भारतीय समस्याएं पृष्ठभूमि में चली जाती हैं।

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य एवं न्यायिक संतुलन

संवैधानिक प्रावधान: संविधान का **अनुच्छेद 19(1)(a)** (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) तथा **अनुच्छेद 19(1)(b)** (शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार) नागरिकों को विरोध करने का मूल अधिकार प्रदान करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण: *शाहीन बाग निर्णय* एवं *कृषि कानून याचिकाओं* में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "विरोध का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह असीमित नहीं है; सार्वजनिक मार्गों को अनिश्चितकाल के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता।"

निष्कर्ष एवं आगे की राह

किसान संगठनों के आंदोलन नीतियों को जवाबदेह और संवेदनशील बनाने में प्रभावी औजार हैं। हालांकि, लोकतंत्र में टकराव के बजाय **संस्थागत संवाद (Institutional Dialogue), कृषि मूल्य आयोग (CACP) की स्वायत्तता** और नीति निर्माण में किसानों की पूर्व-सहमति (Pre-legislative Consultation) सुनिश्चित करना एक संतुलित समाधान है।

94. सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC Act, 2014) को रद्द करके जजों की नियुक्ति का अधिकार फिर से कॉलेजियम के पास रखने के फैसले का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

वर्ष 2015 में **'सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ' (चतुर्थ न्यायाधीश मामला)** में सर्वोच्च न्यायालय की 4:1 की संविधान पीठ ने **99वें संविधान संशोधन अधिनियम** तथा **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम, 2014** को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया और पूर्ववर्ती **कॉलेजियम प्रणाली** को पुनः बहाल कर दिया।

निर्णय का संवैधानिक आधार एवं औचित्य:

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मूल ढांचा सिद्धांत: न्यायालय ने माना कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का अभिन्न अंग है, जिसमें कार्यपालिका का अनुचित हस्तक्षेप अस्वीकार्य है।

संविधान का अनुच्छेद 50: राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के सिद्धांत का संरक्षण।

वीटो शक्ति का दुरुपयोग: एनजेएसी में 6 सदस्यों (भारत के मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, विधि मंत्री एवं 2 प्रबुद्ध व्यक्ति) का प्रावधान था। किन्हीं भी 2 सदस्यों की असहमति किसी भी नियुक्ति को रोक सकती थी, जिससे कार्यपालिका या प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा न्यायिक नियुक्तियों में वीटो के दुरुपयोग की आशंका थी।

कॉलेजियम की बहाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन (कमियां एवं चुनौतियां):

यद्यपि इस निर्णय ने न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा की, किंतु कॉलेजियम प्रणाली को यथावत बनाए रखने से कई गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं:

लोकतांत्रिक जवाबदेही और शक्ति संतुलन का अभाव: कॉलेजियम विश्व की एकमात्र ऐसी प्रणाली है जहां न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, जिससे संविधान का 'नियंत्रण और संतुलन' (Checks and Balances) का सिद्धांत कमजोर होता है।

अपारदर्शिता (Closed-door Process): चयन प्रक्रिया के निश्चित मापदंड, विचार-विमर्श के ब्योरे तथा नामों के चयन या अस्वीकृति के कारणों का सार्वजनिक न होना।

पक्षपात एवं भाई-भतीजावाद: चयन में वरिष्ठता बनाम योग्यता के स्पष्ट मानकों के अभाव से 'अंकल जज सिंड्रोम' और भाई-भतीजावाद के आरोप लगते रहे हैं।

संविधान में उल्लेख का अभाव: कॉलेजियम मूल संविधान का भाग नहीं है, बल्कि यह न्यायिक निर्णयों (विशेषकर 1993 के द्वितीय और 1998 के तृतीय न्यायाधीश मामले) की उपज है।

सुधार के उपाय एवं आगे की राह (Way Forward):

प्रक्रिया ज्ञापन (Memorandum of Procedure - MoP) को अंतिम रूप देना: स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने एनजेएसी निर्णय के बाद पारदर्शिता, पात्रता मानदंड और शिकायतों के निवारण के लिए एक नया प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) तैयार करने का निर्देश दिया था, जिसे शीघ्रता से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

विधि आयोग की अनुशंसाएं: विधि आयोग की **214वीं रिपोर्ट** के अनुसार, न्यायिक नियुक्तियों में व्यापक परामर्श, निष्पक्षता और क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सीख: यूनाइटेड किंगडम (UK) के 'न्यायिक नियुक्ति आयोग' (JAC) की भांति एक ऐसा स्वतंत्र आयोग गठित किया जा सकता है, जिसमें न्यायिक वर्चस्व सुरक्षित रहते हुए नागरिक समाज और कार्यपालिका का संतुलित प्रतिनिधित्व हो।

निष्कर्ष:

न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना अनिवार्य है, किंतु यह स्वतंत्रता लोकतांत्रिक जवाबदेही और पारदर्शिता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को मिलकर आम सहमति से एक पारदर्शी, संस्थागत और जवाबदेह नियुक्ति तंत्र विकसित करना चाहिए।

95. दबाव समूह भारत की राजनीतिक प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या आपको लगता है कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह (जैसे सोशल मीडिया कैंपेन, भीड़) औपचारिक संगठनों से ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे हैं? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

दबाव समूह (हित समूह) ऐसे व्यक्तियों या संगठनों के संगठित/असंगठित समूह होते हैं, जो सरकार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए बिना अपनी विशिष्ट मांगों एवं हितों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक नीतियों और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में ये नागरिकों और शासन के मध्य सेतु का कार्य करते हैं।

भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया पर दबाव समूहों का प्रभाव

दबाव समूह विभिन्न माध्यमों से राजनीतिक एवं नीतिगत व्यवस्था को प्रभावित करते हैं:

नीति निर्माण एवं विधायी प्रक्रिया में इनपुट: व्यापारिक और व्यावसायिक संगठन (जैसे **फिक्की - FICCI**, **सीआईआई - CII**) बजट-पूर्व परामर्शों और संसदीय स्थायी समितियों के समक्ष विशेषज्ञ साक्ष्य एवं मसौदा सुझाव प्रस्तुत कर कानूनों को आकार देते हैं।

चुनावी प्रक्रिया एवं राजनीतिक दलों को समर्थन: विभिन्न समूह (जैसे श्रमिक संघ—**बीएमएस**, **इंटक** या जातिगत संगठन) मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं, प्रत्याशियों के चयन पर दबाव बनाते हैं तथा चुनावी चंदा प्रदान करते हैं।

जनमत निर्माण एवं सामाजिक लामबंदी: किसान संगठन (जैसे **संयुक्त किसान मोर्चा**) अथवा पर्यावरण समूह जनचेतना जागृत कर किसी मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाते हैं।

न्यायिक मार्ग एवं जनहित याचिकाएं (PIL): नागरिक अधिकार समूह और गैर-सरकारी संगठन (जैसे **पीयूसीएल**, **सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट**) जनहित याचिकाओं के माध्यम से कानूनों की समीक्षा और नीतिगत सुधार सुनिश्चित कराते हैं (उदा. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण हेतु विशाखा दिशा-निर्देश)।

कार्यपालिका पर दबाव एवं विरोध प्रदर्शन: धरना, हड़ताल, पदयात्रा एवं लॉबिंग के माध्यम से प्रशासनिक निर्णयों को वापस लेने या संशोधित करने के लिए विवश करना (उदा. तीन कृषि कानूनों की वापसी)।

क्या अनौपचारिक समूह औपचारिक संगठनों से अधिक शक्तिशाली बनकर उभरे हैं?

हाल के वर्षों में सोशल मीडिया अभियानों, नागरिक आंदोलनों और स्वतःस्फूर्त भीड़ जैसी **अनौपचारिक लामबंदी** का प्रभाव तेजी से बढ़ा है, किंतु इसका तुलनात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित है:

1. अनौपचारिक दबाव समूहों की उभरती ताकत:

तीव्र गति एवं विकेंद्रीकृत प्रसार: सोशल मीडिया हैशटैग और डिजिटल अभियानों (उदा. **#मीटू अभियान**, **आरे जंगल बचाओ आंदोलन**, **निर्भया आंदोलन**) ने बिना किसी औपचारिक पदानुक्रम के लाखों लोगों को त्वरित रूप से लामबंद किया।

सार्वजनिक जवाबदेही का तात्कालिक दबाव: डिजिटल लामबंदी सरकार एवं कार्यपालिका को त्वरित प्रतिक्रिया देने और नीतिगत/विधिक संशोधन करने के लिए बाध्य करती है।

2. अनौपचारिक समूहों की सीमाएं:

नेतृत्वहीनता एवं दिशाहीनता: औपचारिक संगठन के अभाव में ये आंदोलन अक्सर हिंसा या भटकाव की ओर अग्रसर हो जाते हैं।

अल्पकालिक प्रभाव (क्षणिकता): इनकी प्रकृति तात्कालिक होती है; जन-आक्रोश शांत होते ही आंदोलन समाप्त हो जाता है, जिससे दीर्घकालिक संस्थागत परिवर्तन कठिन होता है।

गलत सूचना एवं ध्रुवीकरण का जोखिम: सोशल मीडिया संचालित भीड़ कई बार तथ्यों के स्थान पर भावनात्मक ध्रुवीकरण पर आधारित होती है।

3. औपचारिक संगठनों की निरंतर प्रासंगिकता:

संस्थागत पहुंच एवं विशेषज्ञता: सीआईआई, **एसोचैम** और **विधि आयोग/नीति आयोग** से जुड़े औपचारिक थिंक टैंक निरंतर रूप से जटिल आर्थिक एवं विधिक नीतियों का मसौदा तैयार करने में अपरिहार्य बने हुए हैं।

स्थायित्व एवं कानूनी मान्यता: औपचारिक श्रमिक और व्यापारिक संघों के पास कानूनी ढांचा, निरंतर वार्ता तंत्र और संस्थागत स्मृति होती है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (**2nd ARC**) ने भी स्वीकार किया है कि सहभागी शासन (Participatory Governance) के लिए दबाव समूहों का पारदर्शी विनियमन आवश्यक है। यद्यपि अनौपचारिक समूह तात्कालिक मुद्दों पर जन-विमर्श तय करने में अधिक मुखर व आक्रामक प्रतीत होते हैं, तथापि दीर्घकालिक नीतिगत निरंतरता और विधायी सुधारों के लिए औपचारिक संगठनों की संस्थागत शक्ति आज भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बनी हुई है। लोकतंत्र की सुदृढ़ता हेतु इन दोनों रूपों का संतुलित और उत्तरदायी सह-अस्तित्व आवश्यक है।

96. 'भारत की दलीय व्यवस्था आज एक ऐसे बदलाव के दौर से गुजर रही है जो विरोधाभासों और अजीबोगरीब गठबंधनों से भरा हुआ दिखता है।' चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय दलीय व्यवस्था रजनी कोठारी की 'कांग्रेस प्रणाली' (एकदलीय प्रभुत्व) से लेकर 1989-2014 के बहुदलीय गठबंधन युग से गुजरते हुए वर्तमान में 'पुनः एक प्रभावी दल प्रणाली' के दौर में पहुँच चुकी है। समकालीन राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता के बावजूद यह व्यवस्था गहरे वैचारिक विचलन, अंतर्विरोधों और अवसरवादी गठबंधनों के संक्रमण काल से गुजर रही है।

दलीय व्यवस्था के प्रमुख अंतर्विरोध:

केंद्रीकरण बनाम क्षेत्रीय विखंडन: राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ एक शक्तिशाली दल का प्रभुत्व और राजनीतिक केंद्रीकरण बढ़ा है, वहीं राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव एवं उप-क्षेत्रीय अस्मिताएं और अधिक मुखर व विखंडित हुई हैं।

कल्याणकारी राजनीति बनाम पहचान-आधारित ध्रुवीकरण: एक ओर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और सार्वभौमिक कल्याणकारी योजनाओं पर प्रतिस्पर्धा है, वहीं दूसरी ओर जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय और धार्मिक अस्मिताओं के इर्द-गिर्द ध्रुवीकरण का द्वंद्व बना हुआ है।

लोकतांत्रिक दावों के बीच आंतरिक लोकतंत्र का अभाव: दल स्वयं को जनहित और संविधान का रक्षक बताते हैं, किंतु अधिकांश दलों में आंतरिक चुनाव, पारदर्शी निर्णय-प्रक्रिया और कैडर-आधारित संरचना के स्थान पर वंशवाद तथा व्यक्ति-केंद्रित नेतृत्व हावी है।

अजीबोगरीब एवं अवसरवादी गठबंधनों का उभार:

वैचारिक विचलन एवं संविदात्मक राजनीति: चुनावी लाभ और सत्ता-प्राप्ति के लिए परस्पर विरोधी विचारधारा वाले दलों का एक मंच पर आना आम हो चुका है (जैसे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, पूर्व में जम्मू-कश्मीर में पीडीपी-भाजपा गठबंधन अथवा बिहार में निरंतर बदलते गठबंधन)।

चुनाव-पूर्व बनाम चुनाव-पश्चात गठबंधन: चुनाव-पूर्व गठबंधन जनादेश के अनुरूप माने जाते हैं, जबकि चुनाव-पश्चात के अनैतिक गठबंधन जनमत की अनदेखी कर केवल सत्ता के अंकगणित पर टिके होते हैं।

क्षेत्रीय दलों की सौदेबाजी एवं दल-बदल: गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दलों की सौदेबाजी क्षमता नीतिगत पंगुता लाती है। साथ ही, 10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) की कानूनी कमियों के कारण सरकार के स्थायित्व पर निरंतर खतरा बना रहता है।

सुधार एवं आगे की राह:

विधि आयोग की 170वीं एवं 255वीं रिपोर्ट की सिफारिशें: राजनीतिक दलों के भीतर अनिवार्य आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शी सांगठनिक चुनाव तथा चुनाव-पूर्व गठबंधनों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के सुझाव लागू किए जाएं।

संविधान समीक्षा राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) के सुझाव: चुनाव-पश्चात बने अवसरवादी गठबंधनों और अविश्वास प्रस्ताव के दुरुपयोग को रोकने हेतु 'रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव' की व्यवस्था अपनाई जाए।

गठबंधन धर्म एवं न्यूनतम साझा कार्यक्रम: गठबंधनों को केवल सत्ता-साझेदारी तक सीमित न रखकर एक स्पष्ट 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' (सीएमपी) और आचार संहिता पर आधारित किया जाना चाहिए।

दलीय वित्तपोषण में शुचिता: चुनावी बांड्स की शून्यता के बाद दलों के वित्तपोषण में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

निष्कर्ष:

भारतीय दलीय व्यवस्था का वर्तमान संक्रमण लोकतंत्र के विस्तार को तो दर्शाता है, किंतु इसमें वैचारिक प्रतिबद्धता का क्षरण चिंताजनक है। स्वस्थ बहुदलीय लोकतंत्र के लिए दलों को सत्ता-केंद्रित अवसरवाद से ऊपर उठकर संस्थागत शुचिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी होगी।

97. खाप पंचायतें अक्सर संविधान से ऊपर जाकर फैसले सुनाने और मानवाधिकारों का हनन करने के लिए खबरों में रहती हैं। इस पर रोक लगाने के लिए संसद, सरकार और अदालतों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भूमिका:

खाप पंचायतें पारंपरिक रूप से उत्तर भारत (विशेषकर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान) में सक्रिय जातिगत या गोत्र-आधारित अनौपचारिक संगठन हैं। हाल के दशकों में इन्होंने स्वयं को एक समानांतर व गैर-संवैधानिक न्याय प्रणाली के रूप में स्थापित कर मनमाने फरमान जारी किए हैं, जो विधि के शासन और नागरिकों के मानवाधिकारों पर गंभीर प्रहार करते हैं।

खाप पंचायतों की प्रकृति एवं मानवाधिकारों का हनन:

खाप पंचायतों द्वारा दिए जाने वाले फरमान संविधान प्रदत्त कई मूल अधिकारों का सीधा उल्लंघन करते हैं:

अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार): विशेषकर महिलाओं पर एकतरफा पितृसत्तात्मक प्रतिबंध थोपना।

अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार): आवागमन, पहनावे, व्यवसाय और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाना।

अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता): अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने के अधिकार का हनन, तथाकथित 'इज्जत के नाम पर हत्या' (*ऑनर किलिंग*), सामाजिक बहिष्कार (*हुक्का-पानी बंद करना*), भारी जुर्माना और जबरन गांव निकाला देना।

रोकथाम हेतु न्यायपालिका द्वारा उठाए गए कदम:

न्यायपालिका ने खाप पंचायतों के हस्तक्षेप को असंवैधानिक और शून्य घोषित करते हुए कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं:

शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (2018): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दो वयस्कों द्वारा अपनी पसंद से विवाह करना अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। अदालत ने इस बुराई से निपटने के लिए विस्तृत त्रिपक्षीय दिशानिर्देश जारी किए:

(क) *निवारक उपाय (Preventive):* खाप बैठकों पर खुफिया निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों में धारा 144 लगाना तथा गैरकानूनी जमावड़े पर रोक।

(ख) *उपचारात्मक उपाय (Remedial):* नवविवाहित जोड़ों को 'सुरक्षित गृह' (*Safe Houses*) और तत्काल पुलिस सुरक्षा प्रदान करना।

(ग) *दंडात्मक उपाय (Punitive):* आदेशों का उल्लंघन करने वाले खाप सदस्यों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई तथा कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों पर विभागीय व दंडात्मक कार्रवाई।

लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006): शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि बालिग होने पर अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करने वाले व्यक्तियों को किसी भी संस्था या रिश्तेदार द्वारा प्रताड़ित या हिंसा का शिकार नहीं बनाया जा सकता।

संसद एवं कार्यपालिका (सरकार) द्वारा किए गए प्रयास:

विधायी प्रयास:

विधि आयोग की 242वीं रिपोर्ट (2012): आयोग ने 'विवाह की स्वतंत्रता के संवर्धन में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक' का मसौदा तैयार किया, जिसमें खाप सभाओं द्वारा वैवाहिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने की सिफारिश की गई।

दंडात्मक प्रावधान: वर्तमान में 'भारतीय न्याय संहिता' (पूर्व में आईपीसी) के तहत हत्या (धारा 103), गैरकानूनी जमावड़ा (धारा 189) और आपराधिक धमकी के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

कार्यपालिका/प्रशासनिक उपाय:

अंतरजातीय/अंतरगोत्रीय जोड़ों की सुरक्षा के लिए जिला स्तर पर 'सुरक्षित गृह' (*Safe Homes*) और 24x7 हेल्पलाइन की व्यवस्था। संवेदनशील जिलों में नोडल पुलिस अधिकारियों (डीएसपी स्तर) की नियुक्ति तथा त्वरित विचारण के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का संचालन।

कदमों की समीक्षा एवं चुनौतियाँ:

विशिष्ट पृथक कानून का अभाव: ऑनर किलिंग व खाप हिंसा के विरुद्ध अब तक कोई व्यापक केंद्रीय कानून पारित नहीं हो सका है।

प्रशासनिक शिथिलता व सामाजिक दबाव: स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन अक्सर सामाजिक व चुनावी/वोट बैंक दबाव के कारण खाप नेताओं पर सख्त कार्रवाई करने से हिचकिचाते हैं।

पितृसत्तात्मक जड़ता: कानून के बावजूद ग्रामीण समाज में गहराई से समाई रूढ़िवादिता और जातिगत निष्ठाएं इन पंचायतों को सामाजिक वैधता देती हैं।

आगे की राह:

(क) संसद द्वारा विधि आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एक समर्पित व कठोर केंद्रीय कानून का निर्माण किया जाए।

(ख) खाप हिंसा को रोकने में विफल रहने वाले स्थानीय अधिकारियों की संस्थागत जवाबदेही तय की जाए।

(ग) ग्राम स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर 'संवैधानिक नैतिकता' और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाए।

निष्कर्ष:

किसी भी लोकतांत्रिक समाज में परंपरा या संस्कृति के नाम पर जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन स्वीकार्य नहीं हो सकता। अतः खाप पंचायतों की गैर-संवैधानिक गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगाने के लिए न्यायिक आदेशों के कड़ाई से क्रियान्वयन के साथ-साथ विधायी और सामाजिक सुधारों का समन्वय अनिवार्य है।

98. फांसी की सजा पाए कैदियों की दया याचिका पर राष्ट्रपति द्वारा फैसला लेने में सालों की देरी को न्याय से वंचित करना माना गया है। क्या राष्ट्रपति के लिए ऐसी याचिकाओं पर फैसला लेने की कोई समय-सीमा तय होनी चाहिए? विश्लेषण कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भारतीय संविधान में दया याचिका जीवन और मृत्यु से जुड़ा अंतिम संवैधानिक उपचार है। दया याचिकाओं के निस्तारण में अत्यधिक और अकारण विलंब कैदी के मानवीय अधिकारों और न्याय व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

संवैधानिक प्रावधान एवं विलंब का प्रभाव:

अनुच्छेद 72 एवं अनुच्छेद 74: अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, किंतु अनुच्छेद 74(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद (गृह मंत्रालय) की सहायता और सलाह पर ही करते हैं। अतः निर्णय में होने वाला विलंब वस्तुतः कार्यपालिका की प्रशासनिक प्रक्रिया का परिणाम होता है।

अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को 'गरिमापूर्ण जीवन और त्वरित न्याय' का अधिकार देता है।

डेथ रो सिंड्रोम (Death Row Syndrome): फांसी की अनिश्चितता के साए में वर्षों तक एकांत कारावास में रहने से कैदी गंभीर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना (डेथ रो फिनॉमिना/सिंड्रोम) से ग्रसित हो जाता है, जो अमानवीय और क्रूर दंड के समान है।

समय-सीमा तय करने के पक्ष में तर्क:

मानवाधिकार व मानवीय गरिमा का संरक्षण: अनिश्चितकालीन प्रतीक्षा मानसिक यातना को बढ़ाती है। समय-सीमा तय होने से कैदी के मौलिक अधिकारों का हनन रुकेगा।

कार्यपालिका की जवाबदेही: गृह मंत्रालय और संबंधित प्रशासनिक तंत्र पर फाइलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने का दबाव बनेगा, जिससे प्रशासनिक शिथिलता समाप्त होगी।

पीड़ितों के लिए न्याय: लंबे समय तक फैसला न आने से पीड़ित पक्ष को भी समय पर पूर्ण न्याय और मानसिक संबल नहीं मिल पाता।

समय-सीमा तय करने के विपक्ष में तर्क:

शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत: राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख हैं। उन पर या उनके संवैधानिक विशेषाधिकार पर कठोर समय-सीमा थोपना शक्ति पृथक्करण की मूल भावना के प्रतिकूल हो सकता है।

मामलों की जटिलता व संवेदनशीलता: आतंकवाद, देशद्रोह या अत्यंत जटिल आपराधिक मामलों में नई परिस्थितियों, सामाजिक प्रभाव व अंतरराष्ट्रीय आयामों के विस्तृत परीक्षण हेतु अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है।

याचिकाकर्ता द्वारा दुरुपयोग की संभावना: कठोर समय-सीमा होने पर कैदी अंतिम समय में बार-बार नए तथ्य प्रस्तुत कर कानूनी पेचीदगियां उत्पन्न कर सकते हैं।

न्यायिक दृष्टिकोण एवं मूल्य संवर्धन:

शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि दया याचिका के निपटारे में अकारण और अत्यधिक विलंब अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है तथा यह मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का एक वैध आधार है।

त्रिवेणीबेन वाद (1989) एवं केहर सिंह वाद (1989): न्यायालय ने माना कि यद्यपि क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह मुक्त नहीं है, किंतु इस शक्ति के प्रयोग में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट: आयोग ने भी दया याचिकाओं के निपटारे की प्रक्रिया को पारदर्शी, तीव्र एवं मानवाधिकारों के अनुकूल बनाने की सिफारिश की है।

आगे की राह:

राष्ट्रपति के संवैधानिक पद पर कोई कठोर समय-सीमा लागू करने के बजाय केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्तर पर एक **मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** और आंतरिक समय-सीमा (जैसे 3 से 6 माह) तय की जानी चाहिए। इससे राष्ट्रपति की संवैधानिक गरिमा को आहत किए बिना प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी और त्वरित न्याय की अवधारणा साकार होगी।

99. मंत्रिमंडल (कैबिनेट) का आकार उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना काम जरूरी हो और जितने को प्रधानमंत्री एक टीम की तरह संभाल सकें। क्या बहुत बड़ा मंत्रिमंडल बनने से सरकार के काम की रफ्तार और गुणवत्ता घट जाती है? चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल शासन की धुरी होता है, जहाँ प्रधानमंत्री 'समानों में प्रथम' (प्राइमस इंटर पेयर्स) तथा मंत्रिपरिषद के 'टीम लीडर' के रूप में कार्य करते हैं। एक दक्ष एवं उत्तरदायी शासन के लिए मंत्रिमंडल का आकार प्रशासनिक आवश्यकताओं और प्रधानमंत्री के प्रभावी 'नियंत्रण के दायरे' (स्पैन ऑफ कंट्रोल) के अनुकूल होना आवश्यक है।

संवैधानिक प्रावधान एवं सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003: इसके द्वारा संविधान के **अनुच्छेद 75(1A)** को अंत:स्थापित कर मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक सीमित किया गया, ताकि विशाल 'जंबो कैबिनेट' पर अंकुश लगाया जा सके।

सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75(3)): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि मंत्रिमंडल का आकार अत्यधिक बड़ा हो, तो सामूहिक निर्णय-निर्माण और आम सहमति बनाना अत्यंत जटिल हो जाता है।

बड़े मंत्रिमंडल से कार्य की गति और गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव

विभागीय अलगाव (साइलो कल्चर) व समन्वय का अभाव: अत्यधिक मंत्रियों के कारण विभागों का अवांछित विखंडन होता है, जिससे अंतर्विभागीय समन्वय कमजोर पड़ता है और नीतियां टुकड़ों में बनती हैं।

अधिकार-क्षेत्र का टकराव (टर्फ वॉर्स) व नीतिगत विलंब: कई मंत्रालयों के बीच कार्यक्षेत्र के ओवरलैप होने से अधिकार-क्षेत्र की लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, जिससे फाइलें विभिन्न मंत्रालयों में लटकी रहती हैं और नीतिगत पक्षाघात (पॉलिसी पैरालिसिस) की स्थिति बनती है।

अत्यधिक केंद्रीकरण एवं 'किचन कैबिनेट' का उभार: जब औपचारिक कैबिनेट बहुत बड़ी हो जाती है, तो वास्तविक निर्णय-निर्माण प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) या अनौपचारिक 'आंतरिक कैबिनेट/किचन कैबिनेट' के हाथों में केंद्रित हो जाता है, जिससे कैबिनेट की मूल संस्थागत गरिमा कमजोर होती है।

राजकोषीय बोझ: प्रत्येक नए मंत्री पद के साथ सचिवीय अमला, भत्ते और प्रशासनिक ढांचा बढ़ता है, जिससे अनुत्पादक प्रशासनिक व्यय में भारी वृद्धि होती है।

बड़े मंत्रिमंडल की व्यावहारिक अनिवार्यताएं

विविधता व सामाजिक-क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व: भारत जैसे बहुलवादी और संघीय देश में सभी राज्यों, धर्मों, जातियों और महिलाओं को शासन में समुचित भागीदारी देने के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है।

गठबंधन राजनीति का स्थायित्व: बहुदलीय गठबंधन सरकारों में राजनीतिक संतुलन व स्थायित्व बनाए रखने हेतु विभिन्न सहयोगी दलों को समायोजित करना पड़ता है।

प्रशासनिक दक्षता हेतु समाधान एवं आगे की राह

मंत्रालयों का युक्तिकरण: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की अनुशंसा के अनुसार समरूप कार्यों वाले मंत्रालयों (जैसे ऊर्जा, कोयला और नवीन ऊर्जा) का एकीकृत संकुलों में विलय किया जाना चाहिए।

समिति प्रणाली का प्रभावी उपयोग: महत्वपूर्ण व जटिल विषयों के त्वरित निस्तारण के लिए कैबिनेट समितियों (जैसे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति - सीसीएस, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति - सीसीईए) तथा मंत्रियों के समूह (जीओएम/ईजीओएम) को सशक्त किया जाए।

'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन': डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर शासन के आकार को चुस्त-दुरुस्त और प्रक्रियाओं को परिणामोन्मुखी बनाया जाए।

निष्कर्ष

मंत्रिमंडल का आकार केवल राजनीतिक गणित पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक उत्पादकता पर आधारित होना चाहिए। एक सुगठित, सुव्यवस्थित और तार्किक आकार वाला मंत्रिमंडल ही प्रधानमंत्री को प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने और 'गतिशील एवं गुणवत्तापूर्ण शासन' के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

100. दबाव समूहों की राजनीति को अक्सर राजनीति का अनौपचारिक चेहरा माना जाता है। इस संदर्भ में भारत में विभिन्न दबाव समूहों के ढांचे और उनके काम करने के तरीकों का आकलन कीजिए। *10*

उत्तर:

दबाव समूह नागरिकों के ऐसे संगठित समूह होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक सत्ता प्राप्त किए बिना सरकार की नीतियों, विधियों और प्रशासनिक निर्णयों को अपने विशिष्ट हितों के अनुकूल प्रभावित करते हैं। संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(c)** के तहत संघ बनाने की स्वतंत्रता से पोषित यह व्यवस्था राजनीतिक प्रक्रिया में **'राजनीति का अनौपचारिक चेहरा'** (अदृश्य सरकार या हित-अभिव्यक्ति का माध्यम) कहलाती है।

भारत में दबाव समूहों का संरचनात्मक ढांचा (वर्गीकरण):

व्यापारिक एवं औद्योगिक समूह: फिक्की (FICCI), सीआईआई (CII), एसोचैम—नीति-निर्माण, कराधान और व्यापार संवर्धन हेतु प्रभावी लॉबिंग करते हैं।

कृषक संगठन: भारतीय किसान यूनियन (BKU), अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS)—न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और कृषि सुधारों के संदर्भ में सक्रिय।

श्रमिक संगठन (Trade Unions): भारतीय मजदूर संघ (BMS), इंटक (INTUC), सीटू (CITU)—श्रम संहिता, वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु कार्यशील।

नागरिक समाज एवं पेशेवर निकाय: मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS—सूचना के अधिकार हेतु), सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट (CSE), इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA)।

पहचान/सामाजिक-सांस्कृतिक समूह: विभिन्न जातिगत व क्षेत्रीय संगठन (उदा. आरक्षण व सांस्कृतिक अधिकारों हेतु)।

कार्यप्रणाली के तौर-तरीके (तकनीकें):

प्रत्यक्ष विधियां: नीतिगत लॉबिंग, मंत्रालयों व संसदीय समितियों को ज्ञापन और विशेषज्ञ नीति-आगत (Policy Inputs) देना।

अप्रत्यक्ष जन-भागीदारी: हड़ताल, शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन, सोशल मीडिया एवं डिजिटल अभियानों द्वारा जनमत निर्माण।

न्यायिक सक्रियता: जनहित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से नीतिगत सुधार व नागरिक अधिकारों का संरक्षण।

प्रभावशीलता का आलोचनात्मक आकलन:

सकारात्मक पक्ष: यह लोकतंत्र को सहभागी बनाता है, हाशिए के वर्गों की चिंताओं को मुख्यधारा में लाता है (उदा. आरटीआई, मनरेगा, वन अधिकार कानून) तथा सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाता है।

नकारात्मक पक्ष: शक्तिशाली व्यापारिक समूहों द्वारा धनबल का अनुचित प्रभाव, कभी-कभी संकीर्ण/जातिगत हितों के कारण नीतिगत पक्षाघात (Policy Paralysis) तथा राष्ट्रीय हित की अनदेखी।

आगे की राह:

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की अनुशंसाओं के अनुसार, नीति-निर्माण में 'पूर्व-विधायी सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया' को अनिवार्य बनाकर और लॉबिंग के पारदर्शी विनियमन के माध्यम से दबाव समूहों को सहभागी शासन का सशक्त माध्यम बनाया जा सकता है।

खण्ड 07 : जनप्रतिनिधित्व अधिनियम एवं चुनाव सुधार

101. क्या वोट देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या केवल कानूनी अधिकार? वोटर लिस्ट तैयार करने और सुधारने में चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है? क्या चुनाव आयोग किसी वोटर की नागरिकता की जांच भी कर सकता है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता का मूल आधार है। संविधान का भाग XV और निर्वाचन संबंधी कानून इस अधिकार तथा इसके क्रियान्वयन हेतु भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की शक्तियों को परिभाषित करते हैं।

1. मताधिकार की संवैधानिक एवं विधिक प्रकृति:

मौलिक अधिकार नहीं: भारत में वोट देने का अधिकार संविधान के **भाग III** के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है।

संवैधानिक एवं सांविधिक अधिकार:

अनुच्छेद 326: यह वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्थापित करता है, जिसके अनुसार प्रत्येक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का भारतीय नागरिक (जो अनिर्हक न हो) निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने का पात्र है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62: यह वैधानिक रूप से मतदान का अधिकार प्रदान करती है तथा इसके प्रयोग की शर्तें व सीमाएं तय करती है।

न्यायिक दृष्टिकोण:

पी.यू.सी.एल. बनाम भारत संघ वाद तथा *कुलदीप नायर बनाम भारत संघ वाद (2006)* में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मतदान का अधिकार एक **सांविधिक/संवैधानिक अधिकार (Statutory/Constitutional Right)** है, न कि मौलिक अधिकार।

2. मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) तैयार करने और सुधारने में निर्वाचन आयोग की भूमिका:

संविधान के **अनुच्छेद 324(1)** के तहत निर्वाचन नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत आयोग निम्नलिखित भूमिका निभाता है:

प्रशासनिक ढांचा:

जिला स्तर पर **जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO)**, निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर **निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO)** तथा मतदान केंद्र स्तर पर **बूथ स्तर अधिकारी (BLO)** घर-घर जाकर सत्यापन करते हैं।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR): आयोग प्रतिवर्ष अर्हता तिथियों (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर) के आधार पर मतदाता सूची को अद्यतन करता है।

विशिष्ट प्रपत्रों (Forms) का प्रयोग:

प्रपत्र 6: नए मतदाता के रूप में नाम जोड़ने हेतु।

प्रपत्र 7: किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करने या नाम हटाने हेतु।

प्रपत्र 8: पते में परिवर्तन, प्रविष्टियों में सुधार या दिव्यांग चिन्हांकन हेतु।

तकनीकी नवाचार: आयोग ने पारदर्शिता हेतु **ईआरओ-नेट (ERO-Net)**, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप जैसी डिजिटल व्यवस्थाएं लागू की हैं।

3. मतदाता की नागरिकता सत्यापन संबंधी शक्तियां और सीमाएं:

संक्षिप्त जांच की शक्ति (Summary Verification):

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की **धारा 16** एवं संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, केवल 'भारत का नागरिक' ही मतदाता बन सकता है।

अतः ईआरओ (ERO) को मतदाता सूची में नाम शामिल करते समय नागरिकता के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मांगने और 'संक्षिप्त सत्यापन' करने का अधिकार है।

अधिकार क्षेत्र की सीमा (विधिक सीमा):

चुनाव आयोग नागरिकता का अंतिम या न्यायिक निर्धारण करने वाला प्राधिकार नहीं है।

नागरिकता निर्धारण का अनन्य क्षेत्राधिकार **नागरिकता अधिनियम, 1955** के तहत गृह मंत्रालय अथवा 'विदेशी अधिकरण' (Foreigners Tribunal) के पास है।

न्यायिक निर्णय (*लाल बाबू हुसैन बनाम ईआरओ, 1995*):

सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि ईआरओ संदेह होने पर नागरिकता का साक्ष्य मांग सकता है, परंतु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है और मतदाता सूची से नाम केवल संदिग्धता के आधार पर मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता।

निष्कर्ष:
वोट देने का अधिकार एक सांविधिक/संवैधानिक अधिकार है। चुनाव आयोग स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए शुद्ध मतदाता सूची तैयार करता है तथा मतदाता सूची के संदर्भ में सीमित प्रशासनिक सत्यापन करता है, जबकि नागरिकता का अंतिम विधिक निर्धारण संबंधित सक्षम कानूनी प्राधिकरणों के अधीन ही रहता है।

102. जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत 'भ्रष्ट चुनावी आचरण' क्या होता है? यदि किसी नेता या उसके करीबियों की संपत्ति आमदनी के ज्ञात स्रोतों से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या इसे मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव और भ्रष्ट आचरण माना जाएगा? *10*

उत्तर:
लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951** में चुनावी शुचिता के विधिक प्रावधान किए गए हैं।

1. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' (धारा 123):
धारा 123 के अंतर्गत निम्नलिखित कृत्यों को भ्रष्ट चुनावी आचरण (Corrupt Practices) माना गया है:

रिश्वतखोरी (धारा 123(1)): मतदाताओं को किसी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने या न करने हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन देना।

अनुचित प्रभाव (धारा 123(2)): किसी मतदाता या प्रत्याशी के चुनावी अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग में किसी भी प्रकार का सीधा या परोक्ष हस्तक्षेप करना अथवा भय/धमकी दिखाना।

धार्मिक, जातीय या भाषाई आधार पर अपील (धारा 123(3)): वोट प्राप्त करने या चुनाव प्रभावित करने के लिए धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील करना या शत्रुता को बढ़ावा देना।

मिथ्या प्रचार एवं चरित्र हनन (धारा 123(4)): किसी प्रत्याशी के व्यक्तिगत आचरण या उम्मीदवारी के संबंध में जानबूझकर झूठे तथ्य प्रकाशित करना।

शासकीय तंत्र का दुरुपयोग (धारा 123(7)): चुनाव प्रचार या परिणाम को प्रभावित करने के लिए सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता प्राप्त करना।

---

2. आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति वृद्धि: 'अनुचित प्रभाव' एवं 'भ्रष्ट आचरण' का विश्लेषण:
यदि किसी प्रत्याशी या उसके आश्रितों की संपत्ति ज्ञात स्रोतों से अत्यधिक बढ़ जाती है और उसका उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, तो इसे विधिक रूप से **अनुचित प्रभाव और भ्रष्ट आचरण** माना जाएगा:

मतदाताओं के 'जानने के अधिकार' का उल्लंघन: संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(क)** के तहत मतदाताओं को प्रत्याशी की पृष्ठभूमि, आय और संपत्ति के स्रोतों को जानने का मौलिक अधिकार प्राप्त है।

धारा 123(2) के तहत अनुचित प्रभाव: आय के स्रोत छिपाना या भ्रामक जानकारी देना मतदाता के स्वतंत्र और विवेकपूर्ण निर्णय को दूषित करता है। इसे चुनावी प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप (Undue Influence) माना जाता है।

चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता का हनन: ज्ञात स्रोतों से परे संपत्ति का संचय भ्रष्टाचार और अनुचित धन-बल (Money Power) के उपयोग की संभावना को जन्म देता है, जिससे समान अवसर का सिद्धांत (Level Playing Field) प्रभावित होता है।

---

3. प्रासंगिक न्यायिक निर्णय एवं संस्थागत सुधार:

लोक प्रहरी बनाम भारत संघ (2018): सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निर्देश दिया कि प्रत्याशियों के लिए स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रितों की संपत्ति के साथ-साथ **'आय के ज्ञात स्रोतों'** का प्रकटीकरण अनिवार्य है। न्यायालय के अनुसार संपत्ति के स्रोत का गैर-प्रकटीकरण या अपूर्ण विवरण धारा 123(2) के तहत **'अनुचित प्रभाव'** और **'भ्रष्ट आचरण'** है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) वाद (2002): सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्याशियों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक योग्यता और परिसंपत्तियों की अनिवार्य घोषणा के लिए **शपथ पत्र (फॉर्म 26)** का नियम लागू किया।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:
प्रत्याशियों की आय और संपत्ति में अस्वाभाविक वृद्धि का समयबद्ध सत्यापन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) तथा चुनाव आयोग के समन्वय से होना चाहिए। चुनावी राजनीति में पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के लिए झूठे या अपूर्ण शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उम्मीदवारी रद्द करने तथा जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

103. विभिन्न सरकारी समितियों द्वारा सुझाए गए चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए, विशेषकर 'एक राष्ट्र - एक चुनाव' (One Nation One Election) के सिद्धांत के संदर्भ में। *10*

उत्तर:

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं। भारतीय चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता, सुशासन और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न सरकारी समितियों द्वारा व्यापक सुधारों की अनुशंसा की गई है।

प्रमुख समितियां एवं चुनाव सुधारों की आवश्यकता:

दिनेश गोस्वामी समिति (1990): चुनाव में धनबल और बाहुबल के प्रभाव को सीमित करने, फर्जी मतदान रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के उपयोग और चुनावी कदाचार पर सख्त दंडात्मक प्रावधानों की सिफारिश।

इंद्रजीत गुप्त समिति (1998): राजनीति में काले धन के प्रवेश को रोकने तथा सभी दलों को समान अवसर देने के लिए **राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण (State Funding)** की अनुशंसा।

विधि आयोग की 170वीं एवं 255वीं रिपोर्ट: चुनावी खर्च की सीमा तय करने, राजनीति के अपराधीकरण को रोकने (दोषी व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर अयोग्यता) तथा बार-बार होने वाले चुनावों की जगह एक साथ चुनाव कराने का सुझाव।

प्रशासनिक व्यय व नीतिगत गतिरोध: वर्षभर चलने वाले चुनावी चक्र से सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है तथा सुरक्षा बलों व प्रशासनिक तंत्र की नियमित तैनाती बाधित होती है।

'एक राष्ट्र - एक चुनाव' (One Nation One Election) का विश्लेषणात्मक परीक्षण:

1. पक्ष में तर्क (सकारात्मक पक्ष):

वित्तीय एवं प्रशासनिक बचत: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने से अरबों रुपये के सार्वजनिक व्यय, लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा बलों की बार-बार तैनाती के खर्च में कमी आएगी।

नीतिगत निरंतरता एवं सुशासन: बार-बार आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने से विकास परियोजनाओं पर लगने वाले 'नीतिगत पक्षाघात' (Policy Paralysis) से मुक्ति मिलेगी।

मतदाता भागीदारी: निरंतर चुनावों के कारण होने वाली 'मतदाता थकान' दूर होगी और मतदान प्रतिशत में सुधार होगा।

2. विपक्ष में तर्क एवं संवैधानिक चुनौतियाँ:

संघीय ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव: एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं, जिससे स्थानीय व क्षेत्रीय मुद्दे तथा क्षेत्रीय दलों का प्रभाव गौण होने का जोखिम रहता है।

संवैधानिक जटिलताएँ: इसके क्रियान्वयन हेतु संविधान के कई अनुच्छेदों—**अनुच्छेद 83** (संसद के सदनों की अवधि), **अनुच्छेद 85** (संसद का विघटन), **अनुच्छेद 172** (विधानमंडलों की अवधि), **अनुच्छेद 174** (विधानसभा का विघटन) तथा **अनुच्छेद 356** (राष्ट्रपति शासन)—में संशोधन और कम से कम आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होगी।

मध्यावधि पतन की चुनौती: यदि केंद्र या किसी राज्य में अविश्वास प्रस्ताव, त्रिशंकु विधानसभा या गठबंधन टूटने से सरकार गिरती है, तो 5 वर्ष का चक्र बनाए रखने के लिए स्थायी समाधान की कमी।

संसाधनों की तात्कालिक मांग: एक साथ चुनाव हेतु भारी संख्या में ईवीएम, वीवीपैट तथा सुरक्षा बलों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।

आगे की राह:

रामनाथ कोविंद उच्च स्तरीय समिति (2024) की सिफारिशों के अनुरूप पहले चरण में लोकसभा व विधानसभा चुनाव तथा दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने के चरणबद्ध मॉडल पर विचार किया जाए।

सरकार के समय पूर्व गिरने की स्थिति में जर्मनी के **'रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव' (Constructive Vote of No-Confidence)** जैसे नवाचारों को अपनाया जाए, जहाँ अविश्वास प्रस्ताव के साथ नए नेता का चयन अनिवार्य होता है।

व्यापक **सर्वदलीय राजनीतिक सहमति** और राज्यों के विश्वास को ध्यान में रखकर ही इसे लागू किया जाए, ताकि प्रशासनिक दक्षता और लोकतांत्रिक संघवाद के मध्य संतुलन बना रहे।

104. जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत किसी सांसद या विधायक के चुनाव के झगड़ों को सुलझाने की क्या प्रक्रिया है? किन आधारों पर किसी जीते हुए उम्मीदवार का चुनाव रद्द घोषित किया जा सकता है? *15*

उत्तर:

लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 329(b)** तथा **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 का भाग VI** सांसदों एवं विधायकों के चुनावी विवादों के निपटारे के लिए एक सुदृढ़ वैधानिक तंत्र प्रदान करता है।

1. चुनावी विवाद समाधान की वैधानिक प्रक्रिया:

याचिका का माध्यम (धारा 80 एवं 81): किसी भी चुनाव को केवल एक **'चुनाव याचिका' (Election Petition)** के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 329(b) के तहत नियमित दीवानी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित है। यह याचिका किसी पराजित उम्मीदवार या उस निर्वाचन क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा दायर की जा सकती है।

सक्षम प्राधिकार (एकमात्र मूल क्षेत्राधिकार): 1966 के 19वें संविधान संशोधन के बाद चुनाव याचिकाओं की सुनवाई का एकमात्र मूल क्षेत्राधिकार संबंधित राज्य के **उच्च न्यायालय (High Court)** के पास है।

समय-सीमा (परिसीमा): चुनाव याचिका परिणाम घोषित होने की तिथि से **45 दिनों के भीतर** उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है।

सुनवाई की समय-सीमा (धारा 86(7)): अधिनियम की धारा 86(7) के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा याचिका की सुनवाई को प्रस्तुत किए जाने की तिथि से **6 माह के भीतर** पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

अपील का अधिकार (धारा 116A): उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के विरुद्ध **30 दिनों के भीतर** उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में अपील की जा सकती है।

2. चुनाव रद्द/शून्य घोषित करने के वैधानिक आधार (धारा 100 एवं 123):

उच्च न्यायालय RPA, 1951 की **धारा 100** के तहत निम्नलिखित आधारों पर किसी निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव शून्य घोषित कर सकता है:

संवैधानिक या वैधानिक अयोग्यता [धारा 100(1)(a)]: चुनाव की तिथि पर उम्मीदवार का संसद या विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु अयोग्य होना (यथा अनुच्छेद 102/191 के तहत लाभ का पद, मानसिक अस्वस्थता अथवा RPA की धारा 8 व 8A के तहत दोषसिद्धि)।

भ्रष्ट आचरण [धारा 100(1)(b) एवं धारा 123]: उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा धारा 123 के तहत परिभाषित 'भ्रष्ट आचरण' में लिप्त पाया जाना, जैसे:

- मतदाताओं को रिश्वत या अनुचित प्रभाव (डराना-धमकाना)।
- धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना।
- सती प्रथा या छुआछूत जैसी कुरीतियों का महिमामंडन।
- बूथ कैप्चरिंग या फर्जी मतदान को बढ़ावा देना।

नामांकन पत्र की त्रुटि [धारा 100(1)(c) व 100(1)(d)(i)]: किसी नामांकन पत्र का अनुचित रूप से अस्वीकार किया जाना (जिससे चुनाव स्वतः रद्द हो जाता है) अथवा किसी अपात्र उम्मीदवार का नामांकन अनुचित रूप से स्वीकार किया जाना।

हलफनामे में जानकारी छिपाना: नामांकन के समय दाखिल हलफनामे (फॉर्म 26) में आपराधिक मामलों, संपत्तियों या शैक्षिक योग्यता की जानकारी जानबूझकर छिपाना या गलत जानकारी देना।

कानून या नियमों का उल्लंघन [धारा 100(1)(d)(iv)]: संविधान, RPA 1951 अथवा चुनाव संचालन नियम, 1961 के प्रावधानों का ऐसा गंभीर उल्लंघन जिससे चुनाव परिणाम वास्तविक रूप से प्रभावित हुआ हो।

3. प्रासंगिक न्यायिक निर्णय एवं व्यावहारिक चुनौतियां:

प्रमुख न्यायिक निर्णय:

इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण वाद (1975): इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्ट आचरण के आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द किया गया, जिसने स्वतंत्र न्यायपालिका की महत्ता को स्थापित किया।

अभिरम सिंह वाद (2017): उच्चतम न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि धर्म, जाति या भाषा के आधार पर वोट मांगना धारा 123(3) के तहत भ्रष्ट आचरण है।

ADR बनाम भारत संघ वाद: मतदाताओं के 'जानने के अधिकार' के तहत आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी छिपाना चुनाव रद्द करने का आधार माना गया।

व्यावहारिक चुनौतियां: यद्यपि धारा 86(7) में 6 माह की समय-सीमा तय है, परंतु व्यवहार में चुनाव याचिकाओं के निस्तारण में वर्षों लग जाते हैं। कई बार विधायक या सांसद का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निर्णय आता है, जिससे याचिका का औचित्य ही समाप्त हो जाता है।

सुधार एवं निष्कर्ष:

चुनावी न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए **विधि आयोग (255वीं रिपोर्ट)** की सिफारिशों के अनुरूप उच्च न्यायालयों में समर्पित **फास्ट-ट्रैक चुनावी बेंच (Dedicated Election Benches)** का गठन किया जाना आवश्यक है, जिससे चुनावी सत्यनिष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों की समयबद्ध रक्षा हो सके।

105. चुनावों में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के विकास और इसे सख्ती से लागू कराने में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका की चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct - MCC) राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु दिशा-निर्देशों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 324** के तहत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जो व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, एमसीसी उनका एक सशक्त नैतिक एवं प्रशासनिक माध्यम है।

आदर्श आचार संहिता का ऐतिहासिक विकास एवं प्रमुख चरण

एमसीसी किसी संसदीय कानून द्वारा निर्मित न होकर राजनीतिक सर्वसम्मति और न्यायिक समर्थन से क्रमिक रूप से विकसित हुई है:

1960 (केरल राज्य चुनाव): केरल विधानसभा चुनाव में पहली बार राजनीतिक दलों के आचरण को विनियमित करने हेतु एक लघु आचार संहिता लागू की गई।

1962 एवं 1968 (लोकसभा व राज्य चुनाव): 1962 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया तथा 1968 तक सभी राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से इसे व्यापक रूप दिया गया।

1979 (सत्तारूढ़ दल पर नियंत्रण): सत्तारूढ़ दल द्वारा राज्य मशीनरी, आधिकारिक वाहनों और लोक निधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए संहिता में सातवां खंड जोड़ा गया, जिससे 'समान अवसर' (Level Playing Field) की नींव मजबूत हुई।

2013-2014 (चुनावी घोषणापत्रों का नियमन): सर्वोच्च न्यायालय के *एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य (2013)* वाद के निर्णय के उपरांत, 2014 में घोषणापत्रों में वित्तीय वादों और मुफ्त उपहारों के नियमन हेतु दिशा-निर्देशों को एमसीसी का आठवां खंड बनाया गया।

आधुनिक चरण (डिजिटल एवं सोशल मीडिया नियमन): 2019 के आम चुनावों से 'साइलेंस पीरियड' के दौरान सोशल मीडिया पोस्ट, भ्रामक प्रचार और हाल ही में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/डीपफेक' के दुरुपयोग को रोकने हेतु नए नियम जोड़े गए।

सख्ती से प्रवर्तन में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका एवं तंत्र

निर्वाचन आयोग एमसीसी को प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित तंत्रों और शक्तियों का प्रयोग करता है:

अनुच्छेद 324 के अंतर्गत सर्वसमावेशी शक्तियां (Plenary Powers): *मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त (1978)* वाद में न्यायालय ने पुष्टि की कि जहां चुनावी विधि मौन हो, वहां आयोग अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र चुनाव कराने हेतु असीमित प्रशासनिक शक्तियां रखता है।

समान अवसर (Level Playing Field) का निर्माण:

चुनाव घोषणा के साथ ही नए नीतिगत निर्णयों, वित्तीय मंजूरियों, सरकारी विज्ञापनों और लोकलुभावन शिलान्यासों पर पूर्ण रोक लगाना।

मंत्रियों द्वारा आधिकारिक दौरों के साथ चुनावी रैलियों के घालमेल पर प्रतिबंध।

दंडात्मक एवं सुधारात्मक उपाय:

आचार संहिता उल्लंघन पर नेताओं के प्रचार पर 24 से 72 घंटे का अस्थायी प्रतिबंध (प्रचारबंदी)।

पक्षपाती या संदिग्ध अधिकारियों का 24 घंटे के भीतर स्थानांतरण।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 एवं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एफआईआर (FIR) दर्ज कराना।

तकनीक-आधारित निगरानी तंत्र:

सी-विजिल (cVIGIL) ऐप: आम नागरिकों द्वारा फोटो/वीडियो अपलोड कर एमसीसी उल्लंघन की शिकायत करने पर 100 मिनट के भीतर फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित करना।

मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समितियां (MCMC): विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणीकरण, पेड न्यूज और सोशल मीडिया पर अनैतिक प्रचार की निरंतर जांच।

क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियाँ एवं विश्लेषणात्मक मूल्यांकन

वैधानिक स्थिति (Statutory Backing) का अभाव बनाम प्रशासनिक लचीलापन:

एमसीसी को वैधानिक दर्जा न होने से इसके उल्लंघन पर तत्काल दंडात्मक जेल की सजा नहीं दी जा सकती।

यद्यपि, इसे कानून का रूप देने से हर मामला अदालतों में लंबित हो जाएगा, जिससे आयोग की 'त्वरित सुधारात्मक क्षमता' समाप्त हो जाएगी।

डिजिटल युग की विकृतियां: चुनावी 48 घंटे के साइलेंस पीरियड में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एआई-जनित डीपफेक वीडियो का प्रसार रोकना आयोग के लिए गंभीर तकनीकी चुनौती है।

विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट की सिफारिशें: रिपोर्ट में चुनावी घोषणापत्रों में वित्तीय व्यवहार्यता दर्शाने और हेट स्पीच पर आयोग को और अधिक स्वायत्त दंडात्मक अधिकार देने की बात कही गई है।

निष्कर्ष / आगे की राह

आदर्श आचार संहिता भारतीय लोकतंत्र की नैतिक रीढ़ है। यद्यपि इसके पास प्रत्यक्ष कानूनी डंडा नहीं है, फिर भी जनमत की शक्ति और चुनाव आयोग के साहसिक प्रशासनिक कदमों ने इसे अत्यंत प्रभावी बनाया है। भविष्य में डिजिटल दुष्प्रचार और चुनावी धनबल से निपटने के लिए एमसीसी में तकनीकी ऑडिट, सोशल मीडिया जवाबदेही और विधि आयोग की सिफारिशों के अनुरूप प्रक्रियागत सुधार लागू करना अनिवार्य है ताकि लोकतंत्र की शुचिता अक्षुण्ण बनी रहे।

106. 'जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट चुनावी तरीकों के दोषी पाए जाने वाले नेताओं को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने (डिसक्वालीफिकेशन) के नियमों को और सरल व सख्त बनाने की जरूरत है।' टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

भारतीय लोकतंत्र की सुचिता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' (RPA) के तहत अयोग्यता के प्रावधान तय किए गए हैं। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण और भ्रष्ट चुनावी आचरण (Corrupt Electoral Practices) के मद्देनजर इन नियमों को अधिक प्रभावी, सरल और सख्त बनाने की मांग लगातार उठ रही है।

1. मौजूदा वैधानिक प्रावधान और उनकी कमियाँ:

वैधानिक संरचना:

धारा 123: भ्रष्ट चुनावी आचरण (जैसे रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, घृणा भाषण, धनबल का प्रयोग) को परिभाषित करती है।

धारा 8A: चुनाव याचिका (Election Petition) के माध्यम से भ्रष्ट आचरण सिद्ध होने पर अधिकतम 6 वर्ष तक की अयोग्यता का प्रावधान करती है।

धारा 8: गंभीर आपराधिक मामलों में न्यूनतम दो वर्ष की सजा होने पर सजा पूरी होने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाती है।

मौजूदा तंत्र की मुख्य कमियाँ:

न्यायिक प्रक्रियाओं में अत्यधिक विलंब: चुनाव याचिकाओं (Election Petitions) के निस्तारण में वर्षों लग जाते हैं, जिससे जनप्रतिनिधि अयोग्य सिद्ध होने से पूर्व ही अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं।

आरोप तय (Framing of Charges) होने पर छूट: वर्तमान में केवल 'अंतिम दोषसिद्धि' पर ही अयोग्यता लागू होती है; गंभीर आरोपों में आरोप पत्र दाखिल होने के बावजूद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है।

अयोग्यता की सीमित अवधि: वर्तमान में अयोग्यता केवल सीमित समय (6 वर्ष) के लिए होती है, आजीवन प्रतिबंध नहीं है।

2. नियमों को सरल व सख्त बनाने के पक्ष में तर्क:

राजनीति का गैर-अपराधीकरण: दागी और भ्रष्ट पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को विधायिका में प्रवेश से रोकना।

चुनावी शुचिता एवं जनविश्वास: धनबल और बाहुबल पर अंकुश लगाकर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक गारंटी को सुदृढ़ करना।

संसदीय मर्यादा की रक्षा: विधि निर्माताओं की नैतिक शुचिता सुनिश्चित करना।

3. संबद्ध व्यावहारिक एवं संवैधानिक चुनौतियाँ:

राजनीतिक प्रतिशोध (Political Vendetta): केवल आरोप तय होने या प्राथमिकी के आधार पर अयोग्यता लागू करने से सत्ताधारी दल द्वारा विपक्षी नेताओं के विरुद्ध फर्जी मामलों का दुरुपयोग हो सकता है।

संवैधानिक सिद्धांत: 'जब तक दोष सिद्ध न हो, तब तक व्यक्ति निर्दोष है' (Presumption of Innocence) तथा प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के अधिकार का हनन।

जनता के मताधिकार की स्वायत्तता: अत्यधिक कड़े नियम कभी-कभी लोकप्रिय नेताओं को चुनावी प्रक्रिया से अनुचित रूप से बाहर कर सकते हैं।

4. मूल्य संवर्धन: न्यायिक निर्णय एवं आयोगों की सिफारिशें:

लिली थॉमस वाद (2013): सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित करते हुए सांसदों/विधायकों की दोषसिद्धि के तत्काल बाद अयोग्यता का नियम अनिवार्य किया।

पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वाद (2018): राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया गया।

विधि आयोग की 244वीं एवं 255वीं रिपोर्ट: आयोग ने जघन्य अपराधों में अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने पर अयोग्यता और त्वरित न्याय तंत्र की सिफारिश की।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का रुख: दोषी पाए गए नेताओं पर आजीवन चुनाव प्रतिबंध तथा चुनावी याचिकाओं के समयबद्ध निपटान हेतु स्थायी विशेष अदालतों की स्थापना का समर्थन।

निष्कर्ष एवं आगे की राह (Way Forward):

अयोग्यता नियमों को सख्त बनाने के साथ-साथ संस्थागत सुधार आवश्यक हैं। इसके लिए सांसद/विधायक से जुड़े मामलों के निस्तारण हेतु 'फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालयों' को 6 से 12 माह की समय-सीमा में सुनवाई पूरी करने का वैधानिक दायित्व सौंपा जाना चाहिए। इससे प्राकृतिक न्याय की रक्षा के साथ-साथ भ्रष्ट आचरण पर त्वरित एवं प्रभावी रोक सुनिश्चित हो सकेगी।

107. जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत किन आधारों पर किसी सांसद या विधायक की सदस्यता छीनी जा सकती है? अयोग्य ठहराए जाने पर उस जनप्रतिनिधि के पास अदालत जाने के क्या कानूनी रास्ते होते हैं? *15*

उत्तर:

भूमिका

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 102(1)(e)** (संसदीय सदस्यता) एवं **अनुच्छेद 191(1)(e)** (विधानसभा/विधानपरिषद सदस्यता) के अनुसार, संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के अधीन किसी व्यक्ति को सांसद या विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके क्रियान्वयन हेतु संसद ने **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA, 1951)** पारित किया, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायी शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत सदस्यता समाप्त (अयोग्यता) के विधिक आधार

अधिनियम के अध्याय-III के अंतर्गत निम्नलिखित आधारों पर किसी सांसद या विधायक की सदस्यता समाप्त की जा सकती है:

(क) **आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि (धारा 8):**

- क. **धारा 8(1) व 8(2):** विशिष्ट अपराधों (जैसे धर्म/जाति के आधार पर शत्रुता फैलाना, चुनावी रिश्वतखोरी, जमाखोरी, अस्पृश्यता, आतंकवाद, सती प्रथा आदि) में दोषसिद्ध होने पर अर्थदंड या कारावास की अवधि के साथ-साथ रिहाई के बाद अगले 6 वर्षों के लिए अयोग्यता।
- ख. **धारा 8(3):** किसी भी अन्य गैर-सूचीबद्ध अपराध में **2 वर्ष या उससे अधिक** के कारावास की सजा पाने पर तत्काल प्रभाव से अयोग्यता और रिहाई के बाद अगले **6 वर्षों** तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध।

(ख) **भ्रष्ट चुनावी आचरण (धारा 8A):**

- क. उच्च न्यायालय या चुनाव याचिका के निर्णय द्वारा चुनाव में भ्रष्ट आचरण (जैसे मतदाताओं को रिश्वत, धर्म के नाम पर वोट मांगना) का दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा (चुनाव आयोग की सलाह पर) अधिकतम 6 वर्षों के लिए अयोग्य ठहराया जाना।

(ग) **भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता के आधार पर सरकारी सेवा से बर्खास्तगी (धारा 9):**

- क. केंद्र या राज्य सरकार के अधीन पद से भ्रष्टाचार अथवा राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के आरोप में बर्खास्त व्यक्ति 5 वर्ष तक अयोग्य रहेगा।

(घ) **सरकारी अनुबंधों में संलिप्तता (धारा 9A):**

- क. यदि कोई प्रतिनिधि संबंधित सरकार को माल आपूर्ति या किसी सार्वजनिक कार्य के निष्पादन के अनुबंध (Contract) में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार है।

(ङ) **सरकारी कंपनियों में धारित पद/हिस्सेदारी (धारा 10):**

- क. ऐसी किसी कंपनी या निगम में प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या सचिव का पद धारण करना, जिसमें सरकारी पूंजी 25% या अधिक हो।

(च) **चुनावी खर्च का लेखा-जोखा न देना (धारा 10A):**

- क. निर्धारित समय-सीमा और रीति से चुनाव व्यय का विवरण भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहने पर 3 वर्षों के लिए अयोग्यता।

अयोग्यता के विरुद्ध उपलब्ध कानूनी व न्यायिक उपचार

जब किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जाता है, तो उसके पास न्यायपालिका के समक्ष निम्नलिखित कानूनी रास्ते उपलब्ध होते हैं:

(क) **दोषसिद्धि पर रोक (Stay of Conviction) की याचिका:**

- क. आपराधिक दोषसिद्धि के विरुद्ध प्रतिनिधि उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की **धारा 389** (अथवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - BNSS) के तहत अपील दायर कर केवल सजा के निलंबन के बजाय **दोषसिद्धि पर पूर्ण रोक (Stay on Conviction)** की मांग कर सकता है।
- ख. **लोक प्रहरी बनाम भारत संघ (2018)** वाद के अनुसार, यदि उच्चतर न्यायालय दोषसिद्धि पर रोक लगा देता है, तो धारा 8(3) के तहत अयोग्यता तुरंत निष्प्रभावी हो जाती है और सदस्यता बहाल हो सकती है।

(ख) **चुनाव याचिका (Election Petition):**

- क. संविधान के **अनुच्छेद 329(b)** तथा आरपीए 1951 के **भाग VI (धारा 80-84)** के तहत निर्वाचन की वैधता अथवा अयोग्यता के प्रश्न को केवल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी जा सकती है।

(ग) **सर्वोच्च न्यायालय में वैधानिक अपील:**

- क. आरपीए 1951 की **धारा 116A** के अंतर्गत चुनाव याचिका पर उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 30 दिनों के भीतर प्रत्यक्ष अपील का अधिकार प्राप्त है।

(घ) **संवैधानिक असाधारण क्षेत्राधिकार (Writ & SLP):**

- क. **अनुच्छेद 226** (उच्च न्यायालय) एवं **अनुच्छेद 32** (सर्वोच्च न्यायालय) के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के हनन या प्रक्रियात्मक अवैधता के आधार पर रिट याचिका दायर की जा सकती है।
- ख. **अनुच्छेद 136** के तहत सर्वोच्च न्यायालय में **विशेष अनुमति याचिका (SLP)** दायर कर अंतरिम राहत प्राप्त की जा सकती है।

प्रासंगिक न्यायिक निर्णय एवं मूल्य संवर्धन

लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013): सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दिया (जो सांसदों/विधायकों को अपील दायर करने पर 3 महीने तक अयोग्यता से संरक्षण देती थी), जिससे दोषसिद्धि के क्षण से ही सदस्यता तुरंत समाप्त होने का नियम स्थापित हुआ।

पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वाद (2018): राजनीति के अपराधीकरण को रोकने तथा उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल दिया गया।

निष्कर्ष

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अयोग्यता संबंधी प्रावधान भारतीय राजनीति के अपराधीकरण को रोकने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए एक सशक्त ढाल हैं। साथ ही, भारतीय विधिक प्रणाली प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त न्यायिक उपचार भी प्रदान करती है, जिससे राजनीति में शुचिता और विधिक अधिकारों के बीच संतुलन बना रहता है।

108. ईवीएम (EVM) पर उठने वाले सवालों और विवादों को देखते हुए देश में चुनावों की निष्पक्षता और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं? *10*

उत्तर:

लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जन-विश्वास की आधारशिला हैं। भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 324** के तहत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया है। हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की कार्यप्रणाली, सोर्स कोड की गोपनीयता, चिप प्रोग्रामिंग और 100% पर्चियों के मिलान को लेकर उठ रहे राजनीतिक व तकनीकी संशयों ने आयोग के समक्ष जन-विश्वास बनाए रखने की गंभीर चुनौती खड़ी की है।

EVM और VVPAT से जुड़े प्रमुख विवाद एवं संशय:

तकनीकी पारदर्शिता व सोर्स कोड: EVM स्टैंडअलोन मशीनें हैं, फिर भी सॉफ्टवेयर मैनिपुलेशन, माइक्रोकंट्रोलर चिप में 'वन-टाइम प्रोग्रामेबल' (OTP) स्थिति और ओपन-सोर्स कोड की अनुपलब्धता पर सवाल उठाए जाते हैं।

VVPAT ऑडिट सीमाएं: वर्तमान में प्रति विधानसभा क्षेत्र केवल 5 चयनित मतदान केंद्रों की VVPAT पर्चियों का भौतिक मिलान किया जाता है, जबकि राजनीतिक दलों द्वारा 100% मिलान की मांग की जाती रही है।

लॉजिस्टिक्स एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल: मतदान पूर्व मशीनों के परिवहन, स्ट्रॉन्ग रूम में भंडारण और मतगणना के दौरान सुरक्षा विसंगतियों को लेकर समय-समय पर संशय व्यक्त किए जाते हैं।

चुनाव आयोग के समक्ष प्रमुख बहुआयामी चुनौतियां:

1. तकनीकी सुरक्षा बनाम पूर्ण पारदर्शिता का द्वंद्व:

ECI के अनुसार EVM किसी भी बाहरी नेटवर्क या इंटरनेट से नहीं जुड़ी हैं, जिससे हैकिंग असंभव है। हालांकि, तकनीकी समुदाय और नागरिक समाज को यह समझाना कि स्वामित्व वाला (प्रॉपराइटरी) सॉफ्टवेयर सुरक्षित है और इसे ओपन-सोर्स किए बिना भी छेड़छाड़-मुक्त रखा जा सकता है, एक बड़ी चुनौती है।

100% VVPAT गणना की लॉजिस्टिक बाधाएं: 100% पर्चियों की हाथ से गिनती करने पर चुनाव परिणामों में 5-6 दिनों का अत्यधिक विलंब, मानवीय त्रुटियों की आशंका और विशाल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है।

2. धारणा एवं संचार प्रबंधन की चुनौती:

चुनावी अविश्वास व राजनीतिक विमर्श: चुनावी हार के बाद EVM पर दोषारोपण एक सामान्य राजनीतिक प्रवृत्ति बन गई है, जिससे मतदाताओं के मन में भ्रम उत्पन्न होता है।

सोशल मीडिया दुष्प्रचार (फेक नैरेटिव): डीपफेक, भ्रामक वीडियो और गलत सूचनाओं का तीव्र प्रसार होता है। आयोग के लिए आवश्यक है कि वह बिना समय गंवाए 'तथ्य-जांच' (Fact-Checking) और प्रभावी रणनीतिक संचार के माध्यम से इनका समयबद्ध खंडन करे।

3. संस्थागत तटस्थता और विश्वसनीयता की रक्षा:

आदर्श आचार संहिता (MCC) के सख्त और गैर-पक्षपातपूर्ण प्रवर्तन के साथ-साथ आयोग की कार्यप्रणाली में प्रशासनिक स्वायत्तता की सार्वजनिक धारणा को बनाए रखना।

मतदान के प्रतिशत संबंधी डेटा जारी करने में लगने वाले समय और पारदर्शिता को लेकर उठने वाले सवालों का निवारण करना।

4. मतदाता जागरूकता एवं तकनीकी समझ का अभाव:

ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के मतदाताओं को VVPAT पर्ची के 7-सेकंड दृश्य सत्यापन और मॉक पोल जैसी प्रक्रियाओं के प्रति पूरी तरह जागरूक करना।

न्यायिक परिप्रेक्ष्य एवं सुरक्षात्मक प्रक्रियाएं:

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम ECI वाद (2013): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पेपर ट्रेल (VVPAT) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक अनिवार्य घटक है, जिसके बाद इसे अनिवार्य किया गया।

एडीआर बनाम भारत संघ वाद (2024): सर्वोच्च न्यायालय ने EVM की विश्वसनीयता पर पुनः मुहर लगाते हुए 100% VVPAT मिलान की याचिका को खारिज किया, किंतु सुरक्षा बढ़ाने हेतु सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) को सील करने और शीर्ष 5% मशीनों की बर्न मेमोरी के तकनीकी सत्यापन का निर्देश दिया।

वर्तमान सुरक्षा तंत्र: प्रथम स्तरीय जांच (FLC), मशीनों का द्विस्तरीय रैंडमाइजेशन, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मॉक पोल तथा पिंक पेपर सील की व्यवस्था।

विश्वास बहाली हेतु आगे की राह (समाधान):

स्वतंत्र ऑडिट व्यवस्था: प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों (जैसे IITs) के स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा नियमित अंतराल पर सार्वजनिक साइबर एवं हार्डवेयर ऑडिट कराना।

सर्वदलीय तकनीकी संवाद: तकनीकी संशयों को दूर करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित 'ओपन-डेमो' और तकनीकी कार्यशालाएं आयोजित करना।

VVPAT सुधार: उच्च गुणवत्ता वाली स्याही, बारकोड युक्त पर्चियों का प्रयोग और स्वचालित पर्ची गणना मशीनों (VVPAT Counting Machines) की व्यवहार्यता की जांच करना।

सक्रिय जन-संचार: आयोग द्वारा एक त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र (Rapid Response Mechanism) स्थापित कर गलत सूचनाओं का तुरंत प्रभावी खंडन करना।

निष्कर्ष:

स्वस्थ लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और जनता के अडिग विश्वास से संचालित होता है। आयोग को प्रशासनिक सतर्कता, उन्नत तकनीकी सुधारों और पारदर्शी संवाद के माध्यम से 'सुधार, संवाद और पारदर्शिता' के मार्ग पर चलकर जन-विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखना होगा।

109. 'लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से चुनाव का समय और अरबों रुपये तो बचेंगे, लेकिन इससे जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी।' इस पर चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (समकालिक चुनाव) की अवधारणा भारत में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था है। भारत में वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में यह व्यवस्था लागू थी, किंतु विधानसभाओं के समयपूर्व विघटन और अनुच्छेद 356 के प्रयोग के कारण यह क्रम टूट गया। वर्तमान में इस व्यवस्था को पुनः लागू करने के आर्थिक व प्रशासनिक लाभों के साथ-साथ लोकतांत्रिक जवाबदेही पर पड़ने वाले प्रभावों पर व्यापक विमर्श जारी है।

समकालिक चुनावों के पक्ष में तर्क (समय, वित्तीय व प्रशासनिक लाभ)

वित्तीय व्यय में भारी कमी: बार-बार चुनाव कराने से सरकारी खजाने और राजनीतिक दलों का भारी राजकोषीय व्यय होता है। एक साथ चुनाव कराने से अरबों रुपये की बचत होगी।

नीतिगत पंगुता (Policy Paralysis) की समाप्ति: बार-बार आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू होने से नई विकासात्मक योजनाओं और नीतियों की घोषणा रुक जाती है। समकालिक चुनाव निरंतर शासन (Continuous Governance) सुनिश्चित करेंगे।

सुरक्षा बलों और प्रशासनिक मशीनरी का अनुकूलतम उपयोग: चुनावों के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और शिक्षकों/कर्मचारियों की बार-बार तैनाती से आंतरिक सुरक्षा व नियमित प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं, जिसे टाला जा सकेगा।

मतदाता थकान (Voter Fatigue) में कमी: बार-बार मतदान के कारण होने वाली उदासीनता समाप्त होगी तथा मतदान प्रतिशत में वृद्धि की संभावना बनेगी।

जनता के प्रति जवाबदेही और संघवाद पर प्रभाव (समालोचनात्मक विश्लेषण)

जन-दबाव और निरंतर जवाबदेही का ह्रास: वर्तमान व्यवस्था में लगातार होने वाले उप-चुनाव व प्रांतीय चुनाव सरकारों पर जनता की नब्ज पहचानने और जनहितकारी नीतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का निरंतर दबाव बनाए रखते हैं। पाँच वर्ष में केवल एक बार चुनाव होने पर जनप्रतिनिधि पाँच वर्षों तक जन-जवाबदेही से बेफिक्र हो सकते हैं।

राष्ट्रीय विमर्श द्वारा स्थानीय मुद्दों का दबना: समकालिक चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय आख्यान (National Narrative) हावी हो जाते हैं, जिससे राज्यों के स्थानीय, सामाजिक व क्षेत्रीय मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं।

संघीय संतुलन का क्षरण: राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को संसाधन एवं प्रचार के स्तर पर बढ़त मिलती है, जिससे क्षेत्रीय दल असमान प्रतिस्पर्धा का शिकार होते हैं। यह भारतीय संघवाद की बहुलतावादी भावना के प्रतिकूल हो सकता है।

मतदाता व्यवहार पर प्रभाव: अध्ययनों के अनुसार, एक साथ मतदान होने पर मतदाता द्वारा केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही दल को वोट देने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे विधायी विविधता घटती है।

संवैधानिक-संस्थागत चुनौतियाँ

संवैधानिक संशोधन: इसके लिए अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि), अनुच्छेद 85 (सत्र एवं विघटन), अनुच्छेद 172 (विधानसभाओं की अवधि), अनुच्छेद 174 (विधानसभा विघटन) तथा अनुच्छेद 356 में संशोधन आवश्यक होगा।

त्रिशंकु संसद या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति: यदि किसी सदन में सरकार अल्पमत में आ जाए, तो शेष कार्यकाल के लिए सरकार के संचालन की व्यवस्था जटिल है।

आगे की राह

रामनाथ कोविंद समिति (उच्च स्तरीय समिति) की सिफारिशें: समिति ने पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं तथा दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की त्रि-स्तरीय योजना सुझाई है।

रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव (Constructive Vote of No-Confidence): जर्मन मॉडल की तर्ज पर अविश्वास प्रस्ताव लाते समय ही वैकल्पिक नेता/सरकार का चयन अनिवार्य किया जाए, ताकि सदन का समयपूर्व विघटन न हो।

अवशिष्ट कार्यकाल (Unexpired Term) की व्यवस्था: विधि आयोग के अनुसार, मध्यावधि चुनाव होने की स्थिति में नई सरकार का कार्यकाल केवल पूर्ववर्ती सरकार के शेष समय तक ही सीमित रखा जाए।

निष्कर्ष

समकालिक चुनाव वित्तीय बचत और प्रशासनिक दक्षता की दृष्टि से आकर्षक हैं, किंतु लोकतांत्रिक जवाबदेही और संघीय ढांचे की कीमत पर इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों, राज्यों और नागरिक समाज के बीच व्यापक सर्वसम्मति बनाकर चरणबद्ध तरीके से सुधारों को लागू करना ही व्यावहारिक मार्ग है।

110. देश में लोकतंत्र को और ज्यादा स्वच्छ बनाने के लिए चुनाव आयोग ने 2016 में कौन-से बड़े चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया था और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में ये कितने महत्वपूर्ण हैं? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 324** के तहत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का संवैधानिक दायित्व सौंपा गया है। भारतीय चुनावी प्रक्रिया में बढ़ते धनबल, बाहुबल और नैतिक क्षरण को दूर करने तथा लोकतंत्र को अधिक स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने **दिसंबर 2016 में 47 प्रमुख चुनावी सुधारों का एक व्यापक श्वेत-पत्र (प्रस्ताव संग्रह)** सरकार को सौंपा था। यह प्रस्ताव **विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015)** तथा **दिनेश गोस्वामी समिति (1990)** की सिफारिशों के अनुरूप चुनावी व्यवस्था के व्यापक कायाकल्प पर केंद्रित था।

निर्वाचन आयोग (2016) के प्रमुख चुनावी सुधार प्रस्ताव

1. राजनीति के अपराधीकरण पर प्रभावी रोक:

आरोप तय होने पर अयोग्यता: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 8 में संशोधन कर यह प्रावधान करना कि यदि किसी प्रत्याशी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा 5 वर्ष या उससे अधिक कारावास वाले जघन्य अपराधों में आरोप तय (Framing of Charges) हो चुके हों, तो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए।

झूठे हलफनामे पर कठोर दंड: नामांकन के समय **धारा 125A** के तहत झूठा हलफनामा प्रस्तुत करने या जानकारी छिपाने पर सजा को 6 माह से बढ़ाकर न्यूनतम **2 वर्ष का कारावास** किया जाए ताकि यह अपराध धारा 8(3) के तहत स्वतः अयोग्यता का आधार बन सके।

2. चुनावी वित्तपोषण एवं चंदे में पारदर्शिता:

अनाम नकद चंदे की सीमा में कटौती: RPA, 1951 की **धारा 29C** के तहत राजनीतिक दलों को मिलने वाले अनाम (Anonymous) नकद चंदे की सीमा ₹20,000 से घटाकर **₹2,000** की जाए।

कर छूट (आयकर अधिनियम धारा 13A) पर सख्ती: आयकर छूट केवल उन्हीं पंजीकृत दलों को मिले जो आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनावों में सीटें जीतते हैं, ताकि फर्जी दलों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और कर वंचना पर रोक लगे।

डिजिटल लेनदेन एवं अनिवार्य ऑडिट: ₹2,000 से अधिक के सभी चंदों को चेक/डिजिटल माध्यम से अनिवार्य करना तथा दलों के खातों की सीएजी (CAG) द्वारा अनुमोदित सीए से अनिवार्य जांच कराना।

3. अक्रिय राजनीतिक दलों के अपंजीकरण (Deregistration) की शक्ति:

वर्तमान में आयोग के पास RPA की धारा 29A के तहत दलों को पंजीकृत करने की शक्ति तो है किंतु अपंजीकरण की नहीं। आयोग ने निष्क्रिय/फर्जी दलों को समाप्त करने हेतु **धारा 29A में संशोधन कर अपंजीकरण की विधिक शक्ति** मांगी।

4. पेड न्यूज एवं सरकारी विज्ञापनों को चुनावी अपराध बनाना:

पेड न्यूज का अपराधीकरण: RPA, 1951 में **धारा 127B** जोड़कर पेड न्यूज को 'भ्रष्ट आचरण' तथा संज्ञेय चुनावी अपराध घोषित करना और न्यूनतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान करना।

सरकारी विज्ञापनों पर रोक: चुनाव अधिसूचना से 6 माह पूर्व सरकारी धन से सत्तारूढ़ दल की उपलब्धियों का प्रचार करने वाले विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध (धारा 126 का विस्तार)।

5. निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वायत्तता एवं सुरक्षा:

संवैधानिक संरक्षण (अनुच्छेद 324(5)): मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) की भांति दोनों चुनाव आयुक्तों (ECs) को भी पद से हटाने के विरुद्ध समान संवैधानिक सुरक्षा (महाभियोग जैसी प्रक्रिया) प्रदान करना।

स्वतंत्र सचिवालय: संसद और सर्वोच्च न्यायालय की तर्ज पर आयोग का स्वतंत्र सचिवालय स्थापित करना तथा इसका व्यय **भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित** करना।

6. अन्य तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक सुधार:

टोटलाइज़र (Totalizer) मशीनों का प्रयोग: बूथ-वार मतदान रुझान को छिपाने के लिए एक साथ 14 EVMs के मतों की गणना करना ताकि चुनाव बाद मतदाताओं को प्रताड़ित न किया जा सके।

दो सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक: RPA की **धारा 33(7)** में संशोधन कर एक प्रत्याशी के एक साथ दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना (अथवा उपचुनाव का व्यय प्रत्याशी से वसूलना)।

लोकतंत्र के सशक्तीकरण में सुधारों का महत्व (विश्लेषणात्मक मूल्यांकन)

समान अवसर (Level Playing Field) का निर्माण: चुनावी चंदे में पारदर्शिता और काले धन पर अंकुश से बाहुबल और धनबल का अनुचित वर्चस्व टूटता है, जिससे सामान्य पृष्ठभूमि के योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर मिलता है।

संसदीय शुचिता एवं विधि का शासन: दागी और गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के विधानमंडलों में प्रवेश पर रोक लगने से कानून निर्माताओं की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनविश्वास बढ़ता है (**पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ, 2018** का दर्शन)।

मतदाता की सुरक्षा व निजता: टोटलाइज़र मशीन के उपयोग से किसी विशेष मतदान केंद्र/समुदाय के मतदान पैटर्न का पता नहीं चलता, जिससे चुनाव-पश्चात होने वाली राजनीतिक प्रतिशोध की हिंसा और उपेक्षा पर रोक लगती है।

संस्थागत निष्पक्षता: आयुक्तों को पूर्ण संवैधानिक सुरक्षा मिलने से निर्वाचन आयोग बिना किसी कार्यपालिकीय दबाव के निर्भीक होकर निर्णय ले सकता है।

व्यावहारिक सीमाएं एवं चुनौतियां

विधायी अनिच्छा: अधिकांश सुधारों के लिए संसद द्वारा RPA, 1951 में विधिक संशोधन आवश्यक है, किंतु राजनीतिक सर्वसम्मति के अभाव में ये प्रस्ताव दशकों से लंबित हैं।

न्यायिक बनाम विधायी क्षेत्राधिकार: आरोप तय होने पर अयोग्यता के बिंदु पर 'दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष' के न्यायशास्त्र का तर्क देकर राजनीतिक दलों द्वारा इसका विरोध किया जाता रहा है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

2016 के निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र को 'धन-बल और बाहुबल' की गिरफ्त से मुक्त कराकर 'विचार एवं नीति आधारित लोकतंत्र' की ओर ले जाने वाले परिवर्तनकारी कदम हैं। इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए **तारकुंडे समिति**, **इंद्रजीत गुप्त समिति (राज्य वित्तपोषण)** और निर्वाचन आयोग की अनुशंसाओं के समन्वय के साथ एक दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है, ताकि भारत का निर्वाचन तंत्र संविधान के बुनियादी ढांचे के रूप में और अधिक सुदृढ़ हो सके।

खण्ड 08 : संवैधानिक पद एवं आयोग

111. भारत का महान्यायवादी (Attorney General) केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने और शासन को कानून के दायरे में चलाने में अहम भूमिका निभाता है। इस संबंध में उनकी जिम्मेदारियों, अधिकारों और सीमाओं की चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 76** के तहत भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का **सर्वोच्च विधि अधिकारी** होता है, जो केंद्र सरकार को जटिल कानूनी मामलों में विधिक सलाह प्रदान कर शासन में 'विधि के शासन' (Rule of Law) और संवैधानिक मर्यादा को सुनिश्चित करता है।

---

1. संवैधानिक स्थिति एवं अर्हता:

नियुक्ति एवं कार्यकाल: महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of the President)** पद धारण करते हैं।

योग्यता: उनमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए (अर्थात भारत का नागरिक, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या 10 वर्ष तक वकालत, या राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेत्ता)।

2. महान्यायवादी की प्रमुख जिम्मेदारियां (कर्तव्य):

विधिक सलाह देना: राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर संदर्भित विधिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना।

न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व:

भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में **सर्वोच्च न्यायालय** में सरकार की ओर से उपस्थित होना।

केंद्र सरकार से संबंधित मामलों में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी **उच्च न्यायालय** में सरकार का पक्ष रखना।

अनुच्छेद 143 के तहत प्रतिनिधित्व: राष्ट्रपति द्वारा **अनुच्छेद 143** (सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदात्री अधिकारिता) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को भेजे गए किसी भी संदर्भ (Reference) में केंद्र सरकार का पक्ष रखना।

संवैधानिक कृत्यों का निर्वहन: संविधान या किसी अन्य समकालीन विधि द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी कर्तव्यों का निष्पादन करना।

3. अधिकार एवं विशेषाधिकार:

सुनवाई का अधिकार (Right of Audience - अनुच्छेद 76(3)): अपने कार्य-कर्तव्यों के निष्पादन हेतु भारत के राज्यक्षेत्र के **सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार** प्राप्त है।

संसदीय कार्यवाहियों में भागीदारी (अनुच्छेद 88): संसद के दोनों सदनों, उनकी संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी समिति (जिसमें उनका नाम सदस्य के रूप में हो) की कार्यवाही में **बोलने और भाग लेने का अधिकार** है।

संसदीय विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105(4)): संसद की कार्यवाहियों में भाग लेते समय उन्हें एक **संसद सदस्य (MP) के समान सभी विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां** प्राप्त होती हैं।

4. सीमाएं एवं प्रतिबंध:

मतदान का अधिकार नहीं: अनुच्छेद 88 के तहत संसद की कार्यवाही में भाग लेने के बावजूद उन्हें **मतदान (Vote) का अधिकार नहीं** होता।

हितों का टकराव रोकना: वे भारत सरकार के विरुद्ध न तो कोई सलाह दे सकते हैं और न ही सरकार के विरुद्ध कोई ब्रीफ या मुकदमा स्वीकार कर सकते हैं।

आपराधिक मामलों पर प्रतिबंध: भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वे किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त का बचाव नहीं कर सकते।

निदेशक पद पर रोक: केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी में निदेशक (Director) का पद स्वीकार नहीं कर सकते।

पूर्णकालिक सरकारी सेवक नहीं: महान्यायवादी सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं, अतः उन पर **निजी विधिक प्रैक्टिस (Private Legal Practice) पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं** है, बशर्ते वह सरकार के हितों के प्रतिकूल न हो।

5. विश्लेषणात्मक मूल्यांकन एवं मूल्य संवर्धन:

संवैधानिक बनाम संविधिक स्थिति: महान्यायवादी का पद संवैधानिक (अनुच्छेद 76) है, जबकि उनकी सहायता हेतु नियुक्त **सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General)** और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद केवल संविधिक/प्रशासनिक हैं।

ब्रिटिश व्यवस्था से भिन्नता: ब्रिटेन में अटॉर्नी जनरल राजनीतिक कार्यपालिका (कैबिनेट) का सदस्य होता है, जबकि भारत का महान्यायवादी **गैर-राजनीतिक एवं गैर-कैबिनेट सदस्य** होता है। भारत में राजनीतिक स्तर पर कानूनी मामलों के प्रबंधन हेतु अलग से केंद्रीय विधि मंत्री (Law Minister) का पद होता है।

न्याय मित्र व संवैधानिक प्रहरी: महान्यायवादी केवल सरकार के वकील ही नहीं हैं, बल्कि न्यायालय के अधिकारी के रूप में 'न्याय मित्र' (Amicus Curiae) की भांति संविधान के मूल ढांचे और न्याय के संवर्धन में सेतु की भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष:

भारत का महान्यायवादी कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संतुलन स्थापित करने वाला एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। शासन को संविधान की परिधि में संचालित रखने तथा सार्वजनिक नीतियों को कानूनी वैधता प्रदान करने में महान्यायवादी की भूमिका अत्यंत अपरिहार्य और गरिमापूर्ण है।

112. 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का काम केवल यह देखना नहीं है कि पैसा कानून के मुताबिक खर्च हुआ या नहीं, बल्कि यह देखना भी है कि खर्च उचित, समझदारी भरा और बिना बर्बादी के हुआ है या नहीं।' टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 148 से 151** के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली तथा 'सार्वजनिक धन का संरक्षक' (Guardian of the Public Purse) नियुक्त किया गया है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के अनुसार, कैग संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पद है।

1. संवैधानिक अधिदेश एवं विधिक/नियामकीय लेखापरीक्षा (Regulatory Audit):

कैग (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत कैग की प्राथमिक विधिक जिम्मेदारी यह जांचना है कि:

संचित निधि से निकाला गया धन संसद/विधानमंडल द्वारा पारित **विनियोग अधिनियम (Appropriation Act)** के प्राधिकार के अनुसार ही खर्च हुआ है या नहीं।

व्यय निर्धारित नियमों, उप-नियमों एवं कानूनी सीमाओं (Legality & Regularity) के दायरे में हुआ है।

यह लेखापरीक्षा अनिवार्य प्रकृति की होती है तथा औपचारिक एवं तकनीकी अनुपालन पर केंद्रित रहती है।

2. औचित्य एवं निष्पादन लेखापरीक्षा (Propriety and Performance Audit):

कथन में उल्लिखित 'उचित, समझदारी भरा और बिना बर्बादी' का आयाम कैग की **औचित्य लेखापरीक्षा (Propriety Audit)** और **निष्पादन लेखापरीक्षा (Performance Audit)** को व्यक्त करता है:

विवेक और औचित्य की जांच: इसमें कैग यह देखता है कि क्या सार्वजनिक व्यय करते समय अधिकारियों ने सामान्य विवेक, समझदारी और निष्ठा का प्रयोग किया है, जैसा कोई व्यक्ति अपने निजी धन के व्यय में करता है।

3Es (थ्री-ई) का सिद्धांत:

मितव्ययिता (Economy): संसाधनों की खरीद और उपयोग में न्यूनतम लागत सुनिश्चित करना।

दक्षता (Efficiency): न्यूनतम इनपुट से अधिकतम आउटपुट (परिणाम) प्राप्त करना।

प्रभावशीलता (Effectiveness): सरकारी योजनाओं/व्यय से लक्षित सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की वास्तविक प्राप्ति।

अपव्यय और फिजूलखर्ची पर रोक: कोई खर्च भले ही कानूनी रूप से सही हो, लेकिन यदि वह अत्यधिक, अनावश्यक या फिजूलखर्ची से भरा है, तो कैग अपनी रिपोर्ट में उस पर आपत्ति दर्ज करता है।

3. व्यावहारिक संदर्भ एवं लोक लेखा समिति (PAC) से संबंध:

कैग अपनी रिपोर्टें संसद में **लोक लेखा समिति (PAC)** के समक्ष रखता है और समिति के 'मित्र, दार्शनिक एवं पथ-प्रदर्शक' (Friend, Philosopher & Guide) के रूप में कार्य करता है।

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं (जैसे मनरेगा, स्वास्थ्य मिशन) तथा रक्षा खरीद से जुड़ी निष्पादन रिपोर्टों के माध्यम से कैग ने नीतिगत परिणामों का गहन मूल्यांकन प्रस्तुत किया है।

4. सीमाएं एवं चुनौतियां:

शव-परीक्षा (Post-Mortem) की प्रकृति: कैग की जांच सामान्यतः व्यय हो जाने के बाद होती है।

नीतिगत पक्षाघात (Policy Paralysis): औचित्य लेखापरीक्षा के अत्यधिक विस्तार से प्रशासनिक निर्णयों में हिचकिचाहट और नीतिगत ठहराव का जोखिम रहता है।

कैग केवल अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है; सुधारात्मक कार्रवाई लागू करने की बाध्यकारी शक्ति उसके पास नहीं है।

निष्कर्ष:

कैग केवल नियमों का पालन जांचने वाला औपचारिक 'मुनीम' (Bookkeeper) नहीं है, बल्कि वित्तीय जवाबदेही, सुशासन और पारदर्शिता का मजबूत स्तंभ है। डिजिटल युग में 'डेटा एनालिटिक्स' और वास्तविक समय लेखापरीक्षा के माध्यम से कैग की इस भूमिका को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

113. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को सामान्य कानूनी दर्जे से हटाकर संवैधानिक दर्जा (102वां संशोधन) मिलने के बाद इसकी ताकत और भूमिका में क्या बदलाव आया है? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्ष 1993 में 'इंद्रा साहनी वाद' के निर्णय के पश्चात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। **102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018** द्वारा भारतीय संविधान में **अनुच्छेद 338B** और **अनुच्छेद 342A** जोड़कर NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिससे यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC - अनुच्छेद 338) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST - अनुच्छेद 338A) के समकक्ष अधिकार संपन्न संस्था बन गया।

NCBC की शक्तियों और भूमिका में आए प्रमुख बदलाव: पूर्व बनाम वर्तमान स्थिति

आयाम	पूर्व स्थिति (सांविधिक निकाय - 1993)	वर्तमान स्थिति (संवैधानिक दर्जा - 102वां संशोधन)
जनादेश एवं कार्यक्षेत्र	इसका कार्य मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची में जातियों के समावेशन या बहिष्करण की सिफारिश करने तक सीमित था।	अनुच्छेद 338B(5) के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के अधिकारों के संरक्षण, कल्याण और विकास की निगरानी का व्यापक जनादेश प्राप्त हुआ।

आयाम	पूर्व स्थिति (सांविधिक निकाय - 1993)	वर्तमान स्थिति (संवैधानिक दर्जा - 102वां संशोधन)
शिकायतों की जांच एवं सिविल कोर्ट शक्तियां	शिकायतों के निवारण और जांच की प्रत्यक्ष न्यायिक शक्तियां प्राप्त नहीं थीं।	शिकायतों की जांच करते समय **दीवानी न्यायालय (Civil Court)** की शक्तियां प्राप्त हैं—जैसे किसी व्यक्ति को समन जारी करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना और सार्वजनिक दस्तावेजों की मांग करना।
नीति निर्माण में भूमिका	सरकार के नीतिगत निर्णयों में औपचारिक एवं अनिवार्य भागीदारी नहीं थी।	अनुच्छेद 338B(9) के तहत केंद्र एवं सभी राज्य सरकारों के लिए पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से **अनिवार्य परामर्श** करना आवश्यक है।
विकास योजना प्रक्रिया	सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाओं में प्रत्यक्ष सहभागिता का अभाव था।	सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी तथा संघ और राज्यों के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने का अधिकार है।
रिपोर्टिंग व्यवस्था	आयोग अपनी रिपोर्ट सीधे केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय को सौंपता था।	आयोग अपनी वार्षिक/विशेष रिपोर्ट सीधे **भारत के राष्ट्रपति** को प्रस्तुत करता है, जिसे संसद और संबंधित राज्य विधानमंडलों के समक्ष रखा जाता है।

समकालीन संदर्भ, चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021: मराठा आरक्षण मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, 105वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 342A और 338B में संशोधन कर राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी राज्य सूची स्वयं तैयार करने और बनाए रखने की शक्ति को पुन: बहाल किया गया।

सिफारिशों की गैर-बाध्यकारी प्रकृति: आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं; सरकार उनके क्रियान्वयन के लिए बाध्य नहीं है (यद्यपि अस्वीकृति का कारण संसद/विधानसभा में स्पष्ट करना अनिवार्य है)।

संस्थागत एवं ढांचागत बाधाएं: पर्याप्त मानव संसाधन, बजट की कमी तथा राज्यों में आयोग के विस्तार की सीमितता के कारण शिकायतों का समयबद्ध निवारण चुनौतीपूर्ण बना रहता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

102वें संविधान संशोधन ने NCBC को एक केवल सलाहकार निकाय से बदलकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारों के प्रभावी रक्षक के रूप में रूपांतरित किया है। इस संवैधानिक मंच की सार्थकता को बनाए रखने के लिए आयोग को पर्याप्त बजटीय सहायता, स्वतंत्र जांच अवसंरचना और नियमित रूप से रिक्तियों को भरने की आवश्यकता है, जिससे पिछड़े वर्गों का सर्वांगीण और समावेशी सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके।

114. 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों (राज्यों को टैक्स का 42% हिस्सा देने) ने राज्यों की वित्तीय स्थिति को सुधारने में कैसे मदद की? *10*

उत्तर:

भूमिका:

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 280** के तहत गठित **14वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: डॉ. वाई. वी. रेड्डी)** ने वर्ष 2015-20 की अवधि के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल (Divisible Pool) में राज्यों की हिस्सेदारी को **32% से बढ़ाकर ऐतिहासिक रूप से 42%** करने की सिफारिश की। यह 10% की अभूतपूर्व वृद्धि भारतीय राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) में एक महत्वपूर्ण युगांतकारी कदम था।

राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार के प्रमुख आयाम:

(क) **राजकोषीय स्वायत्तता और बिना शर्त हस्तांतरण (Untied Devolution):**

क. आयोग ने सशर्त व तदर्थ अनुदानों के स्थान पर **बिना शर्त कर हस्तांतरण** पर बल दिया।

ख. इससे राज्यों को 'वन-साइज-फिट्स-ऑल' (सभी के लिए एक समान दृष्टिकोण) की बाध्यता से मुक्ति मिली और उन्हें अपनी स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार नीतियां बनाने की वास्तविक वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त हुई।

(ख) **विकासात्मक एवं पूंजीगत व्यय में लचीलापन:**

क. करों के बढ़े हुए हिस्से से राज्यों के राजस्व खाते में अप्रतिबंधित तरलता (Liquidity) बढ़ी।

ख. इसके परिणामस्वरूप राज्यों को स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा स्थानीय अवसंरचना जैसे विकासात्मक और पूंजीगत मदों में व्यय बढ़ाने का लचीलापन मिला।

(ग) **विवेकाधीन अनुदानों पर निर्भरता में कमी एवं बजटीय निश्चितता:**

क. योजना आयोग के विवेकाधीन (Discretionary) व राजनीतिक प्राथमिकताओं पर आधारित अनुदानों के स्थान पर **संवैधानिक व सांविधिक हस्तांतरण** में वृद्धि हुई।

ख. इससे राज्यों को अपने मध्यम-अवधि बजटीय नियोजन में वित्तीय निश्चितता और पूर्वानुमेयता (Predictability) प्राप्त हुई।

(घ) **ऋण वहनीयता और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण:**

क. राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि से राज्यों को अपने राजस्व घाटे को नियंत्रित करने, ऋण वहनीयता (Debt Sustainability) बनाए रखने तथा **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM)** लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिली।

(ङ) **स्थानीय निकायों को सुदृढ़ वित्तीय सहयोग:**

क. आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को प्रत्यक्ष अनुदान (Direct Grants) देने की अनुशंसा की, जिससे जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचागत सेवाओं की वित्तीय स्थिति सुधरी।

व्यावहारिक चुनौतियाँ एवं आलोचनात्मक विश्लेषण:

उपकर एवं अधिभार (Cess and Surcharges) में वृद्धि: केंद्र सरकार द्वारा उपकर और अधिभार में वृद्धि की गई (जो विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं होते), जिससे 42% हिस्सेदारी का वास्तविक लाभ राज्यों को पूरी तरह नहीं मिल सका।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) का पुनर्गठन: केंद्र ने कई योजनाओं में राज्यों के हिस्से (Matching Grant) को बढ़ा दिया (जैसे 60:40 या 50:50 अनुपात), जिससे राज्यों पर अतिरिक्त व्यय भार पड़ा।

शुद्ध हस्तांतरण में सीमित वृद्धि: कर हस्तांतरण में वृद्धि के साथ-साथ योजनागत अनुदानों में कटौती होने से राज्यों को प्राप्त होने वाले 'कुल निवल हस्तांतरण' में वृद्धि उतनी बड़ी नहीं रही जितना कि 42% का आँकड़ा दर्शाता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों ने राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाकर **सहकारी राजकोषीय संघवाद (Cooperative Fiscal Federalism)** को व्यावहारिक धरातल प्रदान किया। भविष्य में विभाज्य पूल में उपकर व अधिभार को आनुपातिक रूप से शामिल करके तथा राज्यों की क्षमता-निर्माण को बढ़ावा देकर भारत के संघीय वित्तीय ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

115. 'महान्यायवादी (Attorney General) भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और सर्वोच्च वकील होता है।' इस पद के महत्व की चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय संविधान के भाग-5 के तहत **अनुच्छेद 76** में भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी (First Law Officer) होता है, जो संघ सरकार को जटिल कानूनी मामलों में परामर्श देने तथा देश की शीर्ष अदालतों में सरकार का पक्ष रखने के लिए उत्तरदायी है।

संवैधानिक आधार एवं विधिक स्थिति:

अनुच्छेद 76:

नियुक्ति एवं योग्यता: महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें वही योग्यताएँ होनी अनिवार्य हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं (भारतीय नागरिक, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश या 10 वर्ष वकालत का अनुभव)।

कार्यकाल एवं पारिश्रमिक: संविधान द्वारा इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है; यह राष्ट्रपति के **प्रसादपर्यंत (Pleasure of the President)** पद धारण करता है तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है।

अनुच्छेद 88: महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही तथा किसी संसदीय समिति (जिसका वह सदस्य नामित हो) में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, किंतु **मतदान (Voting) का अधिकार नहीं** होता।

अनुच्छेद 105(4): संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय महान्यायवादी को संसद सदस्यों के समान सभी **विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ (Privileges & Immunities)** प्राप्त होती हैं।

विधि अधिकारियों का पदानुक्रम (प्रवाह-चित्र):

भारत का महान्यायवादी (संवैधानिक पद - अनुच्छेद 76)

↓ *सहायता हेतु*

भारत का सॉलिसिटर जनरल (वैधानिक पद)

↓ *सहायता हेतु*

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (वैधानिक पद)

मुख्य कानूनी सलाहकार एवं सर्वोच्च वकील के रूप में महत्व:

1. मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में:

विधिक परामर्श: राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए जटिल विधिक व संवैधानिक मामलों पर केंद्र सरकार को निष्पक्ष विधिक राय प्रदान करना।

अनुच्छेद 143 के तहत भूमिका: राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए किसी विधिक या तथ्यात्मक परामर्श (Presumed Advisory Jurisdiction) में केंद्र सरकार का विधिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना।

अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर-राज्यीय विवाद: अंतरराष्ट्रीय संधियों, पंचाटों (Arbitrations) तथा अंतर-राज्यीय जल या सीमा विवादों में सरकार को नीतिगत व विधिक मार्गदर्शन देना।

2. सर्वोच्च वकील (Chief Litigator) के रूप में:

सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व: संघ सरकार से जुड़े सभी मामलों (अनुच्छेद 131 के तहत मूल क्षेत्राधिकार, रिट याचिकाएं, तथा वृहद संविधान पीठों) में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होना।

उच्च न्यायालयों में पैरवी: अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार (Right of Audience) प्राप्त है; आवश्यकता पड़ने पर वह उच्च न्यायालयों में भी सरकार का पक्ष रखता है।

पद की सीमाएं एवं समकालीन चुनौतियां:

पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं: महान्यायवादी सरकारी सेवक (Civil Servant) की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए इसे निजी विधिक वकालत (Private Legal Practice) से पूरी तरह वंचित नहीं किया गया है।

निजी वकालत पर प्रतिबंध: वह भारत सरकार के विरुद्ध किसी मामले में न तो सलाह दे सकता है और न ही पैरवी कर सकता है। साथ ही, बिना सरकार की अनुमति के आपराधिक मामलों में अभियुक्तों का बचाव नहीं कर सकता।

ब्रिटिश व्यवस्था से भिन्नता: ब्रिटेन में महान्यायवादी कैबिनेट का राजनीतिक सदस्य होता है, जबकि भारत में महान्यायवादी कैबिनेट का सदस्य नहीं होता; भारत में विधिक मामलों के लिए अलग से केंद्रीय विधि मंत्री (Law Minister) होता है।

कार्यकाल की अनिश्चितता एवं राजनीतिक प्रभाव: सरकार बदलने पर पारंपरिक रूप से महान्यायवादी द्वारा त्यागपत्र देने की परिपाटी से पद की संस्थागत स्वायत्तता प्रभावित होती है।

निष्कर्ष:

महान्यायवादी केवल सरकार का पैरोकार नहीं, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था में 'विधि के शासन' (Rule of Law) और 'संविधान की सर्वोच्चता' का प्रमुख संरक्षक है। सरकार के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में इस पद की निष्पक्षता एवं विधिक सत्यनिष्ठा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के सुचारु संचालन हेतु अपरिहार्य है।

116. 'कैग (CAG) देश की तिजोरी का सबसे बड़ा पहरेदार है।' समझाइए कि कैग की नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा की शर्तें और उसे दी गई शक्तियां उसकी इस निष्पक्ष भूमिका को कैसे दर्शाती हैं? *10*

उत्तर:

संविधान के **अनुच्छेद 148 से 151** के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) का प्रावधान किया गया है। संविधान सभा में **डॉ. बी. आर. अंबेडकर** ने कहा था कि *"कैग संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा।"* कैग देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली (केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर) का नियंत्रण एवं परीक्षण करता है और 'राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक' तथा 'लोक वित्त का सजग प्रहरी' कहलाता है।

1. नियुक्ति प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों द्वारा निष्पक्षता की सुरक्षा:

कैग को कार्यपालिका के किसी भी प्रकार के राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव से मुक्त रखने के लिए संविधान में कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं:

संवैधानिक नियुक्ति (अनुच्छेद 148(1)): कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (वारंट) द्वारा की जाती है।

निश्चित कार्यकाल: कैग का कार्यकाल **6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु** (जो भी पहले हो) तक सुरक्षित रहता है।

पदमुक्ति की कठोर प्रक्रिया: कैग को केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों (साबित कदाचार या असमर्थता) पर हटाया जा सकता है, जैसे **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश** को (संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित समावेदन पर)।

पुनर्नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध (अनुच्छेद 148(4)): पदमुक्त होने के बाद कैग भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद का पात्र नहीं होता, जिससे वह निष्पक्ष होकर कार्य कर सके।

वेतन एवं संचित निधि पर भारित व्यय (अनुच्छेद 148(3) एवं 148(6)): कैग का वेतन और प्रशासनिक व्यय **भारत की संचित निधि पर भारित** होते हैं (संसद में मतदान के अधीन नहीं) तथा नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों व भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

2. शक्तियां, लेखापरीक्षा दायरा एवं पहरेदार के रूप में भूमिका:

कैग (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 तथा संवैधानिक अनुच्छेदों के तहत कैग को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं:

लेखापरीक्षा का व्यापक दायरा (अनुच्छेद 149): केंद्र और राज्यों की संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से होने वाले प्रत्येक व्यय की लेखापरीक्षा करना।

वैधानिक एवं औचित्य लेखापरीक्षा (Regulatory & Propriety Audit): कैग केवल यह नहीं देखता कि धन कानूनी रूप से अधिकृत था या नहीं, बल्कि वह यह भी जांचता है कि व्यय में **बुद्धिमत्ता, निष्ठा और मितव्ययिता** का पालन किया गया या नहीं और कहीं सार्वजनिक धन की बर्बादी तो नहीं हुई।

अभिलेखों तक निर्बाध पहुंच: कैग को किसी भी सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम या अनुदान प्राप्त संस्था के वित्तीय अभिलेखों, पुस्तकों और दस्तावेजों की मांग व निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार है।

संसदीय उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 151): कैग अपनी वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति/राज्यपाल को सौंपता है, जिसे संसद व राज्य विधानमंडलों के समक्ष रखा जाता है।

3. मूल्यवर्धन एवं व्यावहारिक सीमाएं:

लोक लेखा समिति (PAC) के साथ संबंध: कैग संसद की लोक लेखा समिति के **'मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक'** के रूप में कार्य करता है, जिससे कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

व्यावहारिक सीमाएं: कैग की लेखापरीक्षा मुख्य रूप से **'मरणोपरांत जांच' (Post-mortem)** की प्रकृति की होती है (व्यय होने के बाद)। इसके अतिरिक्त, कैग के पास फिजूलखर्ची को प्रत्यक्ष रूप से रोकने या दोषी अधिकारियों पर स्वयं अधिभार (Surcharge) लगाने की दंडात्मक शक्ति नहीं होती। वर्तमान में पीपीपी (PPP) परियोजनाओं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के बढ़ते दायरे के कारण नए लेखापरीक्षा तंत्र की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

स्पष्ट संवैधानिक सुरक्षा उपायों, स्वतंत्र नियुक्ति प्रक्रिया और व्यापक लेखापरीक्षा शक्तियों के कारण कैग बिना किसी भय या पक्षपात के देश के वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता एवं कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को बनाए रखता है, जिससे वह वास्तव में 'देश की तिजोरी का सबसे बड़ा पहरेदार' सिद्ध होता है।

117. भारत के वित्त आयोग का गठन कैसे किया जाता है और हाल ही में गठित वित्त आयोग के मुख्य विचारणीय विषय (Terms of Reference) क्या हैं? चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 280** के अंतर्गत एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में **वित्त आयोग (Finance Commission)** के गठन का प्रावधान है। यह भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय असंतुलनों को दूर करने तथा राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) के 'संतुलनकारी चक्र' (Balancing Wheel) के रूप में कार्य करता है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा **16वें वित्त आयोग** का गठन डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में किया गया है।

वित्त आयोग का संवैधानिक आधार एवं गठन प्रक्रिया

संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 280(1) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या आवश्यकतानुसार उससे पूर्व वित्त आयोग का गठन किया जाता है।

आयोग की संरचना: इसमें **एक अध्यक्ष** तथा **चार अन्य सदस्य** होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

संसदीय विधान: संविधान के अनुच्छेद 280(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने **'वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951'** पारित किया, जो सदस्यों की अर्हताओं एवं चयन प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

अध्यक्ष एवं सदस्यों की विहित योग्यताएँ:

(क) **अध्यक्ष:** सार्वजनिक मामलों (Public Affairs) का पर्याप्त अनुभव रखने वाला व्यक्ति।

(ख) **सदस्य 1:** उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अथवा इस पद के लिए योग्य व्यक्ति (न्यायिक अनुभव)।

(ग) **सदस्य 2:** सरकार के वित्त एवं लेखा (Finances and Accounts) का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति।

(घ) **सदस्य 3:** वित्तीय मामलों और प्रशासन (Financial Matters and Administration) का व्यापक अनुभव रखने वाला व्यक्ति।

(ङ) **सदस्य 4:** अर्थशास्त्र (Economics) का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति।

हालिया (16वें) वित्त आयोग के मुख्य विचारणीय विषय (Terms of Reference - ToR)

राष्ट्रपति द्वारा 16वें वित्त आयोग के लिए अधिसूचित प्रमुख विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं:

(क) **करों के शुद्ध आगमों का विभाजन (अनुच्छेद 280(3)(a)):**

क. संघ और राज्यों के बीच विभाज्य कर-पूल (Divisible Pool) का ऊर्ध्वाधर वितरण (Vertical Devolution)।

ख. विभिन्न राज्यों के मध्य उनके संबंधित अंशों का क्षैतिज आवंटन (Horizontal Devolution)।

(ख) **राजस्व सहायता अनुदान (अनुच्छेद 280(3)(b) एवं अनुच्छेद 275):**

क. राज्यों की संचित निधि में से सहायता अनुदान (Grants-in-Aid) को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का निर्धारण तथा राज्यों की राजस्व आवश्यकताओं की पूर्ति।

(ग) **स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों का संवर्धन (अनुच्छेद 280(3)(bb) और (c)):**

क. राज्य वित्त आयोगों (SFC) की सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्यों की संचित निधि के संवर्धन के उपाय सुझाना।

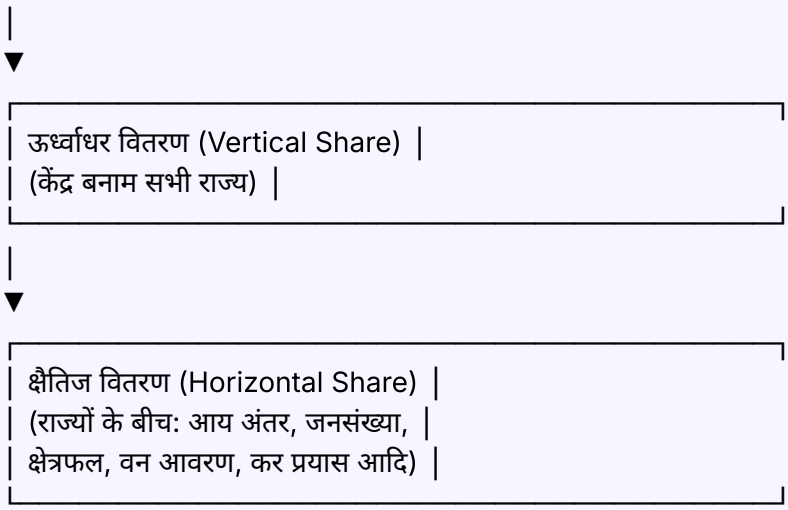
(घ) **आपदा प्रबंधन वित्तपोषण की समीक्षा:**

क. **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** के तहत गठित निधियों (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष - NDRF एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष - SDRF) के माध्यम से आपदा प्रबंधन पहलों के वर्तमान वित्तपोषण तंत्र की समीक्षा एवं सिफारिशें।

(ङ) **राजकोषीय समेकन एवं निष्पादन आधारित प्रोत्साहन:**

क. वृहद-आर्थिक स्थिरता और राजकोषीय उत्तरदायित्व (FRBM लक्ष्यों) के अनुरूप दोनों स्तरों पर घाटे व ऋण प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाना।

राजकोषीय वितरण व्यवस्था एवं समसामयिक चुनौतियाँ



उपकर और अधिभार (Cess and Surcharges) में वृद्धि: केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाने वाले उपकर/अधिभार विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं होते, जिससे राज्यों को मिलने वाले वास्तविक हस्तांतरण में संकुचन होता है।

समता बनाम दक्षता (Equity vs Efficiency): 2011 की जनगणना के आधार पर आवंटन से उन दक्षिणी राज्यों में असंतोष की स्थिति बनती है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक विकास में बेहतर प्रदर्शन किया है।

राजकोषीय घाटा व ऋण स्थिरता: कोविड-19 उपरांत राज्यों पर बढ़ते ऋण भार और गैर-मेरिट सब्सिडी के बीच संतुलन स्थापित करना आयोग के समक्ष एक मुख्य चुनौती है।

निष्कर्ष / आगे की राह

वित्त आयोग भारतीय संघ में राजकोषीय स्वायत्तता और अंतर-क्षेत्रीय समता का आधार स्तंभ है। 16वें वित्त आयोग से यह अपेक्षा है कि वह 'सहकारी राजकोषीय संघवाद' (Cooperative Fiscal Federalism) को बढ़ावा देते हुए आर्थिक वृद्धि, राजकोषीय अनुशासन तथा जनकल्याणकारी प्राथमिकताओं में संतुलित समन्वय स्थापित करेगा।

118. संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत कैग (CAG) को केंद्र और राज्यों के खातों की जांच करने की शक्ति मिली है। लेकिन क्या सरकारी योजनाओं के लागू होने के नतीजों की जांच करना कैग के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाना माना जाएगा? *12.5*

उत्तर:

भूमिका

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 संसद को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने का अधिकार देता है। इसके तहत संसद ने **'कैग (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971'** पारित किया। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैग की भूमिका केवल पारंपरिक बही-खातों की जांच तक सीमित न रहकर सरकारी योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक परिणामों और प्रभाव के मूल्यांकन तक विस्तृत हो चुकी है।

संवैधानिक एवं वैधानिक अधिदेश: लेखापरीक्षा का बदलता स्वरूप

वित्तीय एवं अनुपालन लेखापरीक्षा (Financial & Compliance Audit): इसका उद्देश्य यह देखना है कि धन प्राधिकृत मदों में, नियमों के अनुरूप तथा विधायी स्वीकृति के अनुसार ही व्यय हुआ है या नहीं।

प्रदर्शन एवं परिणाम लेखापरीक्षा (Performance & Outcome Audit): अधिनियम, 1971 की धारा 13, 16 और 17 के व्यापक अधिदेश के तहत कैग यह जांचता है कि किसी योजना पर व्यय किए गए धन से अभीष्ट उद्देश्य व परिणाम प्राप्त हुए या नहीं।

योजना परिणामों की जांच का द्विपक्षीय विश्लेषण

1. परिणामों की जांच के पक्ष में तर्क (यह अधिकार क्षेत्र के भीतर है):

3-ई (3Es) का सिद्धांत: कैग का दायित्व व्यय में मितव्ययिता (Economy), दक्षता (Efficiency) और प्रभावशीलता (Effectiveness) सुनिश्चित करना है। प्रभावशीलता का आकलन योजना के अंतिम नतीजों की जांच के बिना संभव नहीं है।

धन के बदले मूल्य (Value for Money): करदाताओं के पैसे का वास्तविक उपयोग जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने में हुआ या नहीं, यह सुनिश्चित करना कैग का मूल लोकतांत्रिक दायित्व है।

संसदीय जवाबदेही: विधायिका को कार्यपालिका की वित्तीय नीतियों के वास्तविक असर की जानकारी देना, जिससे लोक लेखा समिति (PAC) के माध्यम से जवाबदेही तय हो सके।

2. अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण से जुड़ी चिंताएं (विपक्ष में तर्क):

नीति निर्माण बनाम नीति कार्यान्वयन: आलोचकों के अनुसार, नीतियों के औचित्य या राजनीतिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठाना कैग के तकनीकी क्षेत्राधिकार से बाहर है; नीति निर्माण निर्वाचित सरकार का विशेषाधिकार है।

नीतिगत जड़ता (Policy Paralysis): अत्यधिक आक्रामक परिणाम-लेखापरीक्षा से नौकरशाही में जोखिम लेने से बचने की प्रवृत्ति बढ़ती है और त्वरित निर्णय लेने में संकोच उत्पन्न होता है।

पश्च-दृष्टि पूर्वाग्रह (Hindsight Bias): परिस्थितियों के बदलने पर पूर्व में लिए गए निर्णयों का बाद में मूल्यांकन करना व्यावहारिक जटिलताओं की अनदेखी कर सकता है।

न्यायिक दृष्टिकोण एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक

सर्वोच्च न्यायालय का रुख: शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि कैग सरकार की नीति की 'अंतर्निहित राजनीतिक बुद्धिमत्ता' की समीक्षा नहीं कर सकता, किंतु वह नीति के क्रियान्वयन में हुई वित्तीय अनियमितताओं, अपव्यय और उससे उत्पन्न परिणामों की पूर्ण समीक्षा करने का वैधानिक अधिकार रखता है।

इंटोसाई (INTOSAI) मानक: सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (INTOSAI) के दिशा-निर्देश भी सार्वजनिक संस्थानों में प्रदर्शन एवं परिणाम लेखापरीक्षा को अनिवार्य और मानक अभ्यास मानते हैं।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

सरकारी योजनाओं के नतीजों की जांच करना कैग के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक वित्तीय जवाबदेही का स्वाभाविक विस्तार है। आवश्यकता इस बात की है कि कैग 'दंडात्मक या छिद्रान्वेषी' दृष्टिकोण के स्थान पर **'रचनात्मक लेखापरीक्षा' (Constructive Auditing)** अपनाए, ताकि नीतिगत जड़ता लाए बिना योजनाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सतत सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

119. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तभी सबसे ज्यादा असरदार हो सकता है जब सरकार और पुलिस भी उसकी सिफारिशों को गंभीरता से लागू करें। मानवाधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका के साथ मिलकर काम करने में NHRC की भूमिका का आकलन कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में मानवाधिकारों का प्रमुख प्रहरी है। यद्यपि इसे नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, किंतु व्यावहारिक रूप से इसकी प्रभावशीलता कार्यपालिका एवं पुलिस के सहयोग तथा न्यायपालिका के साथ इसकी सहक्रियात्मक (Synergistic) साझेदारी पर निर्भर करती है।

1. कार्यपालिका एवं पुलिस पर NHRC की निर्भरता एवं चुनौतियाँ:

सलाहकारी प्रकृति (धारा 18): अधिनियम की धारा 18 के तहत NHRC की सिफारिशें प्रकृति में केवल परामर्शकारी (गैर-बाध्यकारी) हैं। आयोग के पास अपने निर्णयों को स्वतः लागू करवाने या सीधे दंडित करने की शक्तियाँ नहीं हैं।

जांच हेतु बाह्य तंत्र पर निर्भरता व हितों का टकराव: आयोग के पास पर्याप्त स्वतंत्र जांच संवर्ग (Cadre) का अभाव है। मानवाधिकार उल्लंघन (जैसे हिरासत में यातना, फर्जी मुठभेड़) की जांच के लिए आयोग को उसी पुलिस/प्रशासनिक तंत्र के अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनके विरुद्ध आरोप होते हैं, जिससे 'हितों का टकराव' उत्पन्न होता है।

कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) में शिथिलता व उपेक्षा: सरकारों और पुलिस प्रशासन द्वारा अनुपालन रिपोर्ट (Action Taken Report) भेजने में अत्यधिक विलंब किया जाता है या कई मामलों में इसकी पूर्णतः उपेक्षा की जाती है।

अभियोजन शक्ति का अभाव: आयोग स्वयं किसी दोषी अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन चलाने या सीधे मुआवजा वसूलने में असमर्थ है, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने इसे **'दंतविहीन बाघ' (Toothless Tiger)** तक कहा है।

2. न्यायपालिका के साथ NHRC की सहक्रियात्मक भूमिका:

न्यायपालिका और NHRC एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे आयोग की कमजोरियों की भरपाई होती है:

तथ्यान्वेषी (Fact-Finding) तंत्र के रूप में: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय गंभीर मामलों (जैसे गुजरात दंगे, मणिपुर हिंसा, फर्जी मुठभेड़ मामले) में निष्पक्ष जांच और वस्तुस्थिति रिपोर्ट तैयार करने का कार्य NHRC को सौंपते हैं।

संवैधानिक उपचारों (अनुच्छेद 32 एवं 226) को सुदृढ़ीकरण: NHRC की रिपोर्टें एवं साक्ष्य न्यायपालिका के लिए न्यायिक सक्रियता एवं जनहित याचिकाओं (PIL) के त्वरित निस्तारण का ठोस विधिक आधार बनते हैं।

न्याय मित्र (Amicus Curiae) की भूमिका: मानवाधिकारों से जुड़े जटिल विधिक प्रश्नों पर NHRC न्यायालयों में न्याय मित्र के रूप में हस्तक्षेप कर नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है।

न्यायिक निगरानी से प्रवर्तन: जब कार्यपालिका NHRC की सिफारिशों की उपेक्षा करती है, तब न्यायपालिका अपने आदेशों व अवमानना शक्तियों के माध्यम से इन सिफारिशों को लागू करवाती है।

3. प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु सुधारपरक सुझाव:

विधिक सशक्तिकरण: डी.के. बसु वाद (1997) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हिरासत में मानवाधिकारों के संरक्षण को कठोरता से लागू किया जाए तथा NHRC की सिफारिशों को खारिज करने के लिए सरकारों हेतु लिखित औचित्य अनिवार्य किया जाए।

स्वतंत्र जांच कैडर: पुलिस पर निर्भरता समाप्त करने हेतु NHRC को अपनी समर्पित व स्वतंत्र फोरेंसिक तथा अन्वेषण टीम दी जानी चाहिए।

पुलिस सुधारों का क्रियान्वयन: प्रकाश सिंह वाद (2006) में दिए गए निर्देशों (जैसे जांच व कानून-व्यवस्था का पृथक्करण, पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण) का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है ताकि पुलिस तंत्र मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बन सके।

निष्कर्ष:

NHRC और न्यायपालिका का तालमेल मानवाधिकारों के संरक्षण का सुरक्षा कवच है। किंतु, आयोग को वास्तविक अर्थों में प्रभावी बनाने के लिए कार्यपालिका की राजनीतिक इच्छाशक्ति, पुलिस जवाबदेही तथा आयोग को सीमित दंडात्मक अधिकार प्रदान करना समय की मांग है।

खण्ड 09 : सांविधिक, विनियामक एवं अर्ध-न्यायिक निकाय

120. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) जैसी संवैधानिक संस्थाओं के पास दलितों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए पर्याप्त कानूनी ताकत है? इन्हें और ज्यादा असरदार बनाने के उपाय सुझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 338** के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) तथा **89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003** द्वारा अंत:स्थापित **अनुच्छेद 338A** के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की स्थापना की गई है। इन संवैधानिक निकायों का मुख्य अधिदेश अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के संवैधानिक व विधिक सुरक्षा उपायों की निगरानी, सामाजिक-आर्थिक विकास प्रक्रिया में सहभागिता तथा अधिकारों के हनन की जांच करना है।

आयोगों की कानूनी शक्तियां एवं उनका स्वरूप

संविधान के अनुच्छेद 338(8) एवं 338A(8) के अनुसार, किसी शिकायत की जांच या जांच-पड़ताल करते समय दोनों आयोगों को **दीवानी न्यायालय (Civil Court)** की निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं:

भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन जारी करना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

किसी दस्तावेज की खोज एवं प्रस्तुति की मांग करना।

शपथ-पत्रों (Affidavits) पर साक्ष्य ग्रहण करना।

किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना।

क्या ये कानूनी शक्तियां पर्याप्त हैं? (शक्तियों की सीमाएं एवं चुनौतियां)

विद्यमान कानूनी शक्तियां दलितों और आदिवासियों को त्वरित व पूर्ण सामाजिक न्याय दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जिसकी प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं:

सिफारिशों की गैर-बाध्यकारी प्रकृति: आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशें केवल परामर्शदात्री (Advisory) हैं। सरकार या प्रशासन इन्हें मानने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं है।

दंडात्मक एवं अंत:कालीन राहत की शक्ति का अभाव: आयोग किसी दोषी को सीधे दंडित नहीं कर सकते और न ही कोई अंतरिम/स्थगन आदेश (Stay Order/Injunction) पारित कर सकते हैं।

अवमानना (Contempt) की शक्ति का अभाव: निर्देशों का अनुपालन न होने पर आयोग के पास न्यायालयों की भांति अवमानना की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है।

स्वतंत्र जांच तंत्र की कमी: आयोग मामलों की वास्तविक जांच के लिए राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक मशीनरी पर निर्भर रहते हैं।

न्यायिक परिप्रेक्ष्य एवं मूल्य संवर्धन

सर्वोच्च न्यायालय ने **ऑल इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक एससी/एसटी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन वाद (1996)** में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 338(8) के तहत दीवानी अदालत की शक्तियां केवल साक्ष्य जुटाने और जांच तक सीमित हैं; आयोगों के पास कोई व्यादेश (Injunction) या अंतरिम राहत देने का न्यायिक अधिकार नहीं है। इसी कारण संसदीय स्थायी समितियों और **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC)** ने भी इन्हें अधिक सशक्त बनाने की अनुशंसा की है।

आयोगों को अधिक असरदार व सशक्त बनाने के व्यावहारिक उपाय

बाध्यकारी उत्तरदायित्व एवं समयबद्ध ATR: आयोग की रिपोर्ट पर संसद और राज्य विधानमंडलों में अनिवार्य रूप से समयबद्ध (3 से 6 माह के भीतर) 'कार्रवाई की गई रिपोर्ट' (Action Taken Report - ATR) प्रस्तुत की जाए। यदि सिफारिश अस्वीकार की जाती है, तो उसके स्पष्ट कारण दर्ज करना अनिवार्य हो।

अर्ध-न्यायिक शक्तियों का विस्तार: गंभीर मानवाधिकार हनन और उत्पीड़न के मामलों में आयोग को सीमित दंडात्मक आदेश जारी करने तथा अंतरिम राहत देने की कानूनी शक्ति प्रदान की जाए।

स्वतंत्र जांच विंग (Independent Investigative Cadre): स्थानीय पुलिस पर निर्भरता समाप्त करने हेतु आयोगों का अपना स्वतंत्र व प्रशिक्षित जांच दस्ता स्थापित किया जाए।

वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता: आयोगों को वित्तीय स्वायत्तता दी जाए ताकि वे अपने बजट और प्राथमिकताओं का स्वतंत्र प्रबंधन कर सकें।

रिक्तियों का समयबद्ध भराव एवं पारदर्शी चयन: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के पदों को रिक्त न रहने दिया जाए और नियुक्तियों में निष्पक्षता हेतु चयन समिति में विपक्ष के नेता तथा न्यायपालिका के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

निष्कर्ष

NCSC और NCST केवल 'दंतविहीन संस्थाएं' (Toothless Tigers) बनकर न रहें, इसके लिए आवश्यक है कि इन्हें केवल परामर्श देने वाले मंच से आगे बढ़ाकर एक सशक्त विधिक व प्रवर्तनकारी संस्था का रूप दिया जाए। संस्थागत सुधार और प्रशासनिक जवाबदेही से ही हाशिए पर खड़े दलित एवं आदिवासी समुदायों को संविधान प्रदत्त सामाजिक न्याय की वास्तविक गारंटी मिल सकेगी।

121. सामान्य अदालतों के मुकाबले विशेष प्रशासनिक न्यायाधिकरणों (Administrative Tribunals) की जरूरत क्यों है? 2021 में कई ट्रिब्यूनल बंद करने और उनके सुधार के लिए लाए गए कानून के क्या प्रभाव पड़े हैं? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए **अनुच्छेद 323A और 323B** के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरणों (Administrative Tribunals) की स्थापना पारंपरिक न्यायिक प्रणाली के विकल्प और सहायक के रूप में की गई थी।

सामान्य अदालतों की तुलना में न्यायाधिकरणों की आवश्यकता:

अदालतों पर मुकदमों का भार कम करना: न्यायपालिका में लंबित लाखों मुकदमों के बीच विशिष्ट मामलों का त्वरित और समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना।

विषय-विशेषज्ञता (Domain Expertise): कर, सेवा, पर्यावरण जैसे तकनीकी मामलों में न्यायिक सदस्यों के साथ प्रशासनिक व तकनीकी विशेषज्ञों की उपस्थिति से गुणवत्तापूर्ण निर्णय।

प्रक्रियात्मक लचीलापन: कठोर नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों** पर कार्य करना।

सुलभ एवं लागत-प्रभावी न्याय: कम अदालती शुल्क और सरल प्रक्रियाओं के कारण आम नागरिकों व सरकारी कर्मचारियों के लिए किफायती न्याय।

न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के बहुआयामी प्रभाव:

वर्ष 2021 के अधिनियम द्वारा लगभग आठ न्यायाधिकरणों (जैसे IPAB, FCAT) को समाप्त कर उनके अधिकार क्षेत्र को पारंपरिक अदालतों/उच्च न्यायालयों को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं:

सकारात्मक प्रभाव:

प्रक्रियाओं का सुव्यवस्थीकरण: निष्क्रिय और अनावश्यक न्यायाधिकरणों को समाप्त कर प्रशासनिक व्यय और दोहराव में कमी।

संसाधनों का इष्टतम उपयोग: मुकदमों के प्रत्यक्ष समाधान से 'अपील पर अपील' की बहुस्तरीय व्यवस्था पर अंकुश।

नकारात्मक एवं संस्थागत प्रभाव:

उच्च न्यायालयों पर अतिरिक्त बोझ: पहले से मुकदमों के भारी दबाव से जूझ रहे उच्च न्यायालयों पर बौद्धिक संपदा और अपीलीय मामलों का नया भार।

विषय-विशेषज्ञता की कमी: नियमित अदालतों में विशिष्ट तकनीकी ज्ञान वाले सदस्यों की अनुपस्थिति से निर्णय प्रक्रिया की गति प्रभावित।

न्यायिक स्वतंत्रता बनाम कार्यपालिका का गतिरोध: सदस्यों के 4 वर्ष के छोटे कार्यकाल और न्यूनतम 50 वर्ष की आयु सीमा जैसे प्रावधानों पर कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य मतभेद।

न्यायिक निर्णय एवं आगे की राह:

न्यायिक दृष्टिकोण: *एल. चंद्र कुमार वाद (1997)* में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरणों के निर्णयों को उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 226/227) के अधीन माना। वहीं *मद्रास बार एसोसिएशन वादों* में ट्रिब्यूनल की न्यायिक स्वतंत्रता, सदस्यों के पर्याप्त कार्यकाल व निष्पक्ष चयन प्रक्रिया पर बल दिया गया।

आगे की राह: रिक्तियों को समयबद्ध रूप से भरना तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार एक स्वतंत्र **राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (National Tribunals Commission)** का गठन करना आवश्यक है, जो नियुक्तियों, वित्तपोषण और प्रशासन का निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित कर सके।

निष्कर्ष:

विशेष न्यायाधिकरणों का तर्कसंगत पुनर्गठन आवश्यक है, किंतु यह अदालतों के अत्यधिक भार और न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

122. लोक अदालतों और मध्यस्थता न्यायाधिकरणों (Arbitration Tribunals) में क्या अंतर है? क्या इन दोनों में दीवानी (सिविल) और फौजदारी (आपराधिक) दोनों तरह के मामले निपटाए जा सकते हैं? *10*

उत्तर:

भूमिका:

भारतीय न्याय प्रणाली में मुकदमों के भारी बोझ को कम करने और त्वरित, सुलभ व किफायती न्याय सुनिश्चित करने के लिए **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR)** तंत्र के अंतर्गत 'लोक अदालत' तथा 'मध्यस्थता न्यायाधिकरण (Arbitration Tribunal)' दो अत्यंत महत्वपूर्ण मंच हैं।

1. लोक अदालत बनाम मध्यस्थता न्यायाधिकरण: मुख्य अंतर

तुलना का आधार	लोक अदालत	मध्यस्थता न्यायाधिकरण (Arbitration Tribunal)
वैधानिक आधार	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (NALSA Act) के तहत सांविधिक दर्जा प्राप्त है।	मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act) द्वारा शासित होता है।
विवाद निपटान की प्रकृति	यह मुख्यतः **सुलह, परामर्श एवं आपसी सहमति** पर आधारित समझौता मंच है। यहाँ कोई पक्ष 'जीतता' या 'हारता' नहीं है।	यह एक **अधिनिर्णायक (Adjudicatory)** प्रक्रिया है, जिसमें मध्यस्थ साक्ष्यों व तर्कों के आधार पर अंतिम निर्णय (पंचाट/Award) देता है।
प्रक्रियात्मक औपचारिकताएँ	नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) या साक्ष्य अधिनियम के कठोर नियम लागू नहीं होते। प्रक्रिया अत्यधिक अनौपचारिक, सरल और त्वरित होती है।	प्रक्रिया अपेक्षाकृत औपचारिक होती है तथा मध्यस्थता समझौते की शर्तों व अधिनियम के निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित होती है।
लागत व शुल्क	इसमें कोई न्यायालयी शुल्क (Court Fee) नहीं लगता; यदि न्यायालय से मामला भेजा गया हो, तो जमा शुल्क भी वापस मिल जाता है।	यह अपेक्षाकृत खर्चीला मंच है, जिसमें मध्यस्थों का शुल्क व प्रशासनिक व्यय दोनों पक्षों द्वारा वहन किया जाता है।
निर्णय की बाध्यकारिता व अपील	इसका निर्णय दीवानी अदालत की डिक्री माना जाता है। यह अंतिम व बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध **कोई अपील नहीं** की जा सकती।	मध्यस्थता पंचाट (Award) बाध्यकारी होता है, किंतु इसे अधिनियम की धारा 34 के तहत विधिक आधारों पर न्यायालय में **चुनौती/अपील दी जा सकती है**।

2. दीवानी (सिविल) और फौजदारी (आपराधिक) मामलों का क्षेत्राधिकार:

क्या दोनों में दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामले निपटाए जा सकते हैं? इसका विधिक विश्लेषण निम्नलिखित है:

लोक अदालत का क्षेत्राधिकार:

दीवानी मामले: लोक अदालत सभी प्रकार के दीवानी, वैवाहिक, पारिवारिक, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना दावा और वाणिज्यिक विवादों का निपटारा कर सकती है।

फौजदारी मामले: लोक अदालत में **केवल कानूनन शमनीय (Compoundable) आपराधिक मामले** (जैसे- चेक बाउंस, मामूली मारपीट, गाली-गलौज आदि) ही आपसी सुलह से निपटाए जा सकते हैं।

अपवाद: किसी भी **गैर-शमनीय (Non-compoundable)** गंभीर आपराधिक मामले का निपटारा लोक अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

मध्यस्थता न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार:

दीवानी मामले: मध्यस्थता का दायरा केवल दीवानी, संविदात्मक (Contractual) और वाणिज्यिक (Commercial) विवादों तक सीमित है।

फौजदारी मामले: मध्यस्थता न्यायाधिकरण में **किसी भी प्रकार के आपराधिक/फौजदारी मामले नहीं निपटाए जा सकते**।

विधिक सिद्धांत: सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय (*बूज़ एलन हैमिल्टन बनाम एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड*) के अनुसार, अपराध राज्य के विरुद्ध माने जाते हैं (Right in Rem), अतः सभी आपराधिक मामले **गैर-मध्यस्थता योग्य (Non-arbitrable)** होते हैं।

निष्कर्ष:

संक्षेप में, जहाँ लोक अदालत आम जनता के लिए निःशुल्क, जनसुलभ और शमनीय अपराधों सहित व्यापक विवादों के समाधान का मंच है, वहीं मध्यस्थता न्यायाधिकरण मुख्य रूप से दीवानी एवं वाणिज्यिक अनुबंधों के विशेषज्ञता-आधारित समाधान का साधन है। दोनों ही मंच भारत में 'सबके लिए सुलभ एवं त्वरित न्याय' की संवैधानिक संकल्पना को साकार करने में पूरक भूमिका निभाते हैं।

123. भारत में गूगल, अमेज़न जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) द्वारा अपने बाजार के दबदबे का गलत फायदा उठाने और छोटे व्यापारियों को दबाने से रोकने में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की क्या भूमिका है? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI), **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002** के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाज़ार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों को रोकना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) और छोटे व्यापारियों के हितों का संरक्षण करना है।

---

1. सीसीआई का विनियामक अधिदेश एवं प्रभुत्व के दुरुपयोग की पहचान

प्रतिस्पर्धा अधिनियम की **धारा 3** (प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौते) और **धारा 4** (प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग) के तहत सीसीआई बहुराष्ट्रीय टेक दिग्गजों (गूगल, अमेज़न आदि) के निम्नलिखित अनुचित आचरणों पर निगरानी रखता है:

शिकारी मूल्य निर्धारण एवं अत्यधिक छूट (Predatory Pricing & Deep Discounting): लागत से भी कम मूल्य पर उत्पाद बेचकर स्थानीय भौतिक दुकानों और स्वतंत्र विक्रेताओं को बाज़ार से बाहर करना।

स्वयं को प्राथमिकता देना (Self-Preferencing) एवं सर्च पूर्वाग्रह: एल्गोरिद्म में हेरफेर करके अपने स्वयं के ब्रांडों या पसंदीदा विक्रेताओं (Preferred Sellers) को खोज परिणामों में शीर्ष स्थान देना।

डेटा एकाधिकार (Data Moat): तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के व्यावसायिक डेटा का उपयोग करके स्वयं प्रतिस्पर्धी उत्पाद तैयार करना और बाज़ार पर नियंत्रण स्थापित करना।

एक्सक्लूसिव टाई-अप्स और बंडलिंग: मोबाइल निर्माताओं और विक्रेताओं के साथ विशेष अनुबंध करके प्रतिस्पर्धी ऐप्स या प्लेटफॉर्मों के प्रवेश को अवरुद्ध करना।

---

2. सीसीआई के प्रमुख हस्तक्षेप एवं केस संदर्भ

गूगल एंड्रॉइड व प्ले स्टोर मामला: सीसीआई ने एंड्रॉइड मोबाइल इकोसिस्टम में प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग पर गूगल पर ₹1,337.76 करोड़ तथा प्ले स्टोर बिलिंग नीतियों में गैर-प्रतिस्पर्धी शर्तों के लिए ₹936.44 करोड़ का अर्थदंड लगाया एवं अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन बंद करने के निर्देश दिए।

अमेज़न व फ्लिपकार्ट जांच: पसंदीदा विक्रेताओं को अनुचित लाभ देने, गहरी छूट और विशेष लॉन्चिंग के विरुद्ध महानिदेशक (DG) स्तर की गहन जांच प्रारंभ की।

ई-कॉमर्स पर मार्केट स्टडी (2020): प्लेटफॉर्मों को सर्च रैंकिंग के मानदंडों में पारदर्शिता बरतने, स्पष्ट छूट नीतियां बनाने तथा तीसरे पक्ष के डेटा का अनुचित उपयोग न करने की एडवाइजरी जारी की।

---

3. विद्यमान चुनौतियाँ

एक्स-पोस्ट (Ex-post) विनियमन की सीमाएं: सीसीआई की कार्रवाई घटना के पश्चात (Ex-post) होती है; लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण निर्णय आने तक छोटे व्यापारी बाज़ार से बाहर हो जाते हैं।

तकनीकी जटिलता: बिग-टेक कंपनियों के 'ब्लैक-बॉक्स' एल्गोरिद्म और बहु-पक्षीय बाज़ार मॉडल की त्वरित जांच हेतु तकनीकी विशेषज्ञों की कमी।

4. आगे की राह एवं डिजिटल सुधार

एक्स-एंते (Ex-ante) फ्रेमवर्क: बाज़ार विकृति से पहले ही रोकथाम हेतु प्रस्तावित **डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (Digital Competition Bill)** को शीघ्र लागू किया जाए।

एसएसडीई (SSDE) का वर्गीकरण: 'सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइज' (SSDE) के रूप में चिह्नित टेक कंपनियों पर पूर्व-निर्धारित आचार संहिता लागू की जाए।

ओएनडीसी (ONDC) को प्रोत्साहन: ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसे खुले और अंतर-संचालनीय नेटवर्क को बढ़ावा देकर प्लेटफॉर्म-केंद्रीकरण को समाप्त किया जाए।

निष्कर्ष

डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक स्तरित खेल का मैदान (Level Playing Field) सुनिश्चित करने के लिए सीसीआई को पारंपरिक जांच के साथ-साथ मजबूत तकनीकी एवं पूर्व-नियामक (Ex-ante) क्षमताओं से सशक्त बनाना अनिवार्य है, जिससे छोटे व्यापारियों का अस्तित्व और उपभोक्ता कल्याण दोनों सुरक्षित रह सकें।

124. भारत में मानवाधिकार आयोगों ने पीड़ितों की मदद तो बहुत की है, लेकिन वे ताकतवर और रसूखदार लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने में अक्सर लाचार दिखते हैं। उनकी ढांचागत कमजोरियों का विश्लेषण करते हुए सुधार के उपाय सुझाइए। *15*

उत्तर:

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 के तहत स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (**NHRC**) एवं राज्य मानवाधिकार आयोगों (**SHRC**) ने भारत में मानवाधिकारों की रक्षा में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आयोगों ने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति में सुधार, हिरासत में हिंसा व मौतों पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने, स्वतः संज्ञान (**Suo Motu**) लेने तथा पीड़ितों को वित्तीय मुआवजा दिलाने जैसे कई सकारात्मक कार्य किए हैं।

किंतु, जब मामला प्रशासनिक तंत्र, शक्तिशाली राजनेताओं या रसूखदार संस्थाओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का होता है, तो ये आयोग अक्सर असहाय नजर आते हैं। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग को **"दंतहीन बाघ" (Toothless Tiger)** की संज्ञा दी थी।

मानवाधिकार आयोगों की ढांचागत कमजोरियाँ

(क) **केवल सलाहकारी प्रकृति (धारा 18):**

क. अधिनियम की धारा 18 के तहत आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं। आयोग के पास अपने निर्णयों या आदेशों को बाध्यकारी रूप से लागू करने या दोषियों को सीधे दंडित करने की अवमानना शक्ति नहीं है।

(ख) **स्वतंत्र जांच तंत्र का अभाव:**

क. आयोग के पास अपना कोई स्थायी व स्वतंत्र जांच संवर्ग (**Investigative Cadre**) नहीं है। जांच के लिए इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्य पुलिस के उन्हीं अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिन पर प्रायः मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप होते हैं।

(ग) **काल-सीमा का प्रतिबंध (धारा 36(2)):**

क. अधिनियम की धारा 36(2) के अनुसार, आयोग किसी भी ऐसी घटना की जांच नहीं कर सकता जो घटित होने की तिथि से **1 वर्ष** के बाद उसके समक्ष लाई गई हो। यह विधिक सीमा कई ऐतिहासिक व गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों को संज्ञान से बाहर कर देती है।

(घ) **सशस्त्र बलों के संदर्भ में सीमित अधिकारिता (धारा 19):**

क. सेना व अर्धसैनिक बलों द्वारा किए गए कथित उल्लंघनों के मामलों में आयोग सीधे स्वतंत्र जांच नहीं कर सकता; वह केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और सिफारिशें कर सकता है।

(ङ) **वित्तीय स्वायत्तता का अभाव:**

क. आयोग वित्तीय आवश्यकताओं एवं बजट आवंटन के लिए कार्यपालिका (सरकार) पर निर्भर हैं। बजट भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता, जिससे इसकी स्वायत्तता प्रभावित होती है।

(च) **नियुक्तियों में राजनीतिक/प्रशासनिक प्रभाव एवं रिक्तियाँ:**

क. चयन समिति का झुकाव प्रायः सत्तारूढ़ कार्यपालिका की ओर रहता है। साथ ही, आयोगों में अध्यक्षों, न्यायिक सदस्यों व विषय-विशेषज्ञों के पद लंबे समय तक रिक्त रहते हैं।

सुधार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रमुख उपाय

(क) **सिफारिशों को अर्द्ध-बाध्यकारी बनाना:**
   क. आयोग की सिफारिशों को सरकार के लिए अनिवार्य रूप से विचारणीय बनाया जाए। यदि सरकार सिफारिश अस्वीकार करती है, तो उसे एक निश्चित समय-सीमा (जैसे 30-60 दिन) के भीतर संसद या संबंधित विधानमंडल में लिखित तर्कसंगत कारण प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

(ख) **स्वतंत्र जांच कैडर का गठन:**
   क. आयोग को पुलिस तंत्र से पूर्णतः पृथक अपना स्थायी और पेशेवर जांच तंत्र दिया जाए, ताकि जांच में निष्पक्षता और पीड़ित का विश्वास सुनिश्चित हो सके।

(ग) **वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करना:**
   क. आयोगों के बजट को **भारत/राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय** घोषित किया जाए, जिससे वित्तीय निर्णयों में कार्यपालिका का अनावश्यक हस्तक्षेप समाप्त हो।

(घ) **धारा 36(2) और धारा 19 में संशोधन:**
   क. गंभीर और व्यवस्थागत मानवाधिकार हनन के मामलों में 1 वर्ष की समय-सीमा में तार्किक छूट प्रदान की जानी चाहिए। सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों में भी आयोग की निगरानी शक्तियों का विस्तार किया जाए।

(ङ) **चयन प्रक्रिया में विविधता व पारदर्शिता:**
   क. **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC)** एवं **विधि आयोग** की सिफारिशों के अनुरूप, चयन समिति में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों, प्रतिष्ठित न्यायविदों एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को शामिल कर इसे अधिक समावेशी बनाया जाए।

(च) **अवमानना एवं दीवानी शक्तियों का सशक्तिकरण:**
   क. आयोग को अपनी अवमानना पर दंडात्मक कार्रवाई करने तथा साक्ष्य पेश न करने वाले अधिकारियों पर प्रत्यक्ष अर्थदंड लगाने का वास्तविक अधिकार दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

मानवाधिकार आयोग लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रताओं के प्रमुख प्रहरी हैं। केवल सांस्थानिक उपस्थिति पर्याप्त नहीं है; आयोगों को विधायी संशोधनों, पर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता और स्वतंत्र जांच शक्तियों से लैस करके एक **"सशक्त व प्रभावी नियामक"** बनाना आवश्यक है, ताकि वे बिना किसी भय या पक्षपात के रसूखदारों के विरुद्ध भी न्याय सुनिश्चित कर सकें।

125. 'सूचना का अधिकार (RTI) कानून में किए गए हालिया संशोधनों से सूचना आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर गहरा असर पड़ेगा।' इस कथन की समीक्षा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता और नागरिक सशक्तिकरण का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। वर्ष 2019 में संसद द्वारा पारित **सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019** ने केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोगों के संस्थागत ढांचे और सेवा शर्तों में मूलभूत बदलाव किए हैं, जिससे सूचना आयोगों की स्वायत्तता पर व्यापक बहस छिड़ गई है।

आरटीआई (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रमुख प्रावधान

कार्यकाल (Tenure): मूल अधिनियम के तहत मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) एवं सूचना आयुक्तों (IC) का कार्यकाल 5 वर्ष (या 65 वर्ष की आयु) निश्चित था। संशोधन के तहत इसे समाप्त कर **केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि** (नियमों के तहत वर्तमान में 3 वर्ष) कर दिया गया है।

वेतन एवं भत्ते (Salaries & Allowances):

पूर्व स्थिति: मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के समान तथा सूचना आयुक्तों का वेतन निर्वाचन आयुक्तों (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश) के समकक्ष था।

संशोधित स्थिति: केंद्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर आयुक्तों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें अब **केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अधीन** होंगी।

राज्य सूचना आयोगों (SICs) पर नियंत्रण: राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों और आयुक्तों की सेवा शर्तें पहले क्रमशः निर्वाचन आयुक्त एवं मुख्य सचिव के समकक्ष थीं, जिन्हें अब केंद्र सरकार द्वारा तय करने का प्रावधान किया गया है।

स्वायत्तता एवं कार्यप्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव (चिंताएं)

कार्यपालिका पर निर्भरता में वृद्धि: निश्चित कार्यकाल और संरक्षित वेतनमान समाप्त होने से आयुक्तों में कार्यपालिका के प्रति 'प्रसादपर्यंत' (Pleasure of Government) की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे उनकी संस्थागत निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

हितों का टकराव (Conflict of Interest): आरटीआई के तहत अधिकांश अपीलों में प्रतिवादी स्वयं सरकार होती है। यदि निर्णायक प्राधिकारी (आयुक्त) का वेतन और सेवाकाल सरकार के नियंत्रण में हो, तो 'जांचकर्ता बनाम प्रतिवादी' के मध्य निष्पक्ष न्यायनिर्णयन की भावना क्षीण होती है।

सहकारी संघवाद पर आघात: राज्य सूचना आयोगों (SICs) के सेवा नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के बजाय केंद्र को सौंपना संविधान के संघीय ढांचे की मूल भावना के प्रतिकूल है।

संस्थागत कद में कमी: निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के समकक्ष दर्जा समाप्त होने से वरिष्ठ नौकरशाहों और मंत्रालयों से सूचना मांगने में आयोग की वैधानिक शक्ति और प्राधिकार सीमित हो जाता है।

संशोधनों के पक्ष में सरकारी दृष्टिकोण

सांविधिक बनाम संवैधानिक असंगति का निवारण: सरकार का तर्क है कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक संस्था है। अतः दोनों के वेतन-दर्जे की समानता विधिक विसंगति थी।

प्रशासनिक लचीलापन: सरकार के अनुसार नियमों के माध्यम से सेवा शर्तों का निर्धारण प्रशासनिक दक्षता एवं समय-समय पर युक्तियुक्तकरण (Rationalization) के लिए आवश्यक है।

मूल्य संवर्धन एवं न्यायिक संदर्भ

अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ (2019): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत एक मौलिक अधिकार है और सूचना आयोगों में पारदर्शिता, समयबद्ध नियुक्तियां तथा स्वायत्तता अनिवार्य रूप से बनी रहनी चाहिए।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC): आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में सूचना आयोगों को अधिक वित्तीय व प्रशासनिक स्वायत्तता देने तथा चयन प्रक्रिया को व्यापक बनाने की सिफारिश की थी।

आगे की राह

पारदर्शी चयन प्रक्रिया: सूचना आयुक्तों की चयन समिति में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए तथा चयन मानदंडों को सार्वजनिक किया जाए।

कार्यालयी सुरक्षा की बहाली: सूचना आयोगों को अर्ध-न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु कार्यकाल एवं सेवा शर्तों में वैधानिक स्थिरता पुनः प्रदान की जानी चाहिए।

बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण: लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिक्त पदों को समयबद्ध रूप से भरा जाना आवश्यक है।

निष्कर्ष

सूचना आयोग लोकतंत्र में नागरिकों की 'सजग प्रहरी' संस्था है। यद्यपि वैधानिक युक्तिकरण आवश्यक हो सकता है, किंतु यह आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। एक सशक्त, पारदर्शी और स्वतंत्र सूचना तंत्र ही सुशासन (Good Governance) और लोक-जवाबदेही को सुनिश्चित कर सकता है।

126. किसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए क्या कदम उठाने पड़ते हैं? क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) को संवैधानिक दर्जा देने से भारत में महिलाओं को ज्यादा न्याय और सुरक्षा मिल सकेगी? कारण बताइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की स्थापना जनवरी 1992 में **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990** के तहत एक संविधिक (वैधानिक) निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 15(3) की भावना के अनुरूप महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना और नीति निर्माण में सरकार को सलाह देना है। आयोग को अधिक सशक्त बनाने के लिए इसे संवैधानिक दर्जा (Constitutional Status) देने की मांग निरंतर उठती रही है।

किसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की विधायी एवं संवैधानिक प्रक्रिया

किसी भी वैधानिक या कार्यकारी आयोग को संवैधानिक निकाय बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य होता है। इसके लिए निम्नलिखित क्रमिक कदम उठाए जाते हैं:

(क) **संविधान संशोधन विधेयक का पुरःस्थापन (Introduction of Bill):**

क. संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में **अनुच्छेद 368** के तहत संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

ख. इसके तहत संविधान में आयोग से संबंधित एक नया अनुच्छेद या भाग जोड़ा जाता है (जैसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के लिए अनुच्छेद 338B जोड़ा गया था)।

(ख) **विशेष बहुमत द्वारा पारित होना:**

क. विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग **विशेष बहुमत** से पारित किया जाना अनिवार्य है:

क. सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत (50% से अधिक), तथा

ख. उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का न्यूनतम दो-तिहाई (2/3) बहुमत।

(ग) **राष्ट्रपति की सहमति (Presidential Assent):**

क. दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 368(2) के तहत राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं (24वें संशोधन, 1971 के अनुसार)।

(घ) **अधिसूचना एवं नियमों का निर्माण:**

क. राष्ट्रपति की सहमति के उपरांत अधिनियम प्रभावी हो जाता है और संबंधित आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है।

क्या NCW को संवैधानिक दर्जा देने से महिलाओं को अधिक न्याय और सुरक्षा मिलेगी?

राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के प्रभाव का विश्लेषण पक्ष और सीमाओं के आलोक में निम्नलिखित है:

1. संवैधानिक दर्जा देने के पक्ष में तर्क (संभावित लाभ):

संवैधानिक स्वायत्तता एवं प्राधिकार: संवैधानिक स्थिति मिलने से आयोग को राजनीतिक और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से अधिक स्वायत्तता मिलेगी।

अनिवार्य वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुति: अनुच्छेद 338 (NCSC) और 338A (NCST) की तर्ज पर आयोग की वार्षिक रिपोर्ट संसद एवं संबंधित राज्य विधानमंडलों के पटल पर 'की गई कार्रवाई रिपोर्ट' (Action Taken Report - ATR) के साथ रखना संवैधानिक रूप से बाध्यकारी होगा।

नीति निर्माण में अनिवार्य परामर्श: केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करने के लिए बाध्य होंगी।

सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रभावी उपयोग: यद्यपि NCW के पास अभी भी सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के तहत कुछ शक्तियां हैं, लेकिन संवैधानिक दर्जा मिलने से समन जारी करने, साक्ष्य मांगने और दस्तावेजों की जांच करने में इसकी संस्थागत साख और प्रभावशीलता बढ़ेगी।

2. संवैधानिक दर्जे की सीमाएं एवं चुनौतियां (यह अकेला पर्याप्त क्यों नहीं है):

दंडात्मक एवं अभियोजन शक्तियों का अभाव: अन्य संवैधानिक निकायों जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुच्छेद 338B) के पास भी केवल सिविल न्यायालय की जांच संबंधी शक्तियां हैं, दंडात्मक (Punitive) या आदेश लागू करने की बाध्यकारी शक्तियां नहीं हैं। अतः यह अभी भी 'सलाहकारी निकाय' ही रहेगा।

वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्भरता: संवैधानिक दर्जा मिलने के बावजूद बजट आवंटन, पर्याप्त जांच अमले और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए आयोग कार्यपालिका पर ही निर्भर रहेगा।

न्यायिक एवं पुलिस प्रणाली की बाधाएं: महिलाओं को वास्तविक न्याय दिलाने में मुख्य बाधा पुलिस जांच में शिथिलता, अदालतों में लंबित मामले और साक्ष्य संकलन की कमजोरियां हैं, जिनका समाधान केवल आयोग के दर्जे से संभव नहीं है।

सामाजिक मानसिकता एवं जमीनी क्रियान्वयन: पितृसत्तात्मक मानसिकता, जागरूकता की कमी और पीड़ित महिलाओं तक संस्थागत पहुंच की कमी जैसी बुनियादी समस्याओं को केवल संवैधानिक संशोधन से हल नहीं किया जा सकता।

मूल्य संवर्धन एवं संस्थागत संदर्भ

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC): 2nd ARC ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि नियामक एवं निगरानी निकायों को केवल संवैधानिक दर्जा देने से प्रभावशीलता नहीं आती, बल्कि उन्हें पर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता, जांच विंग और अपनी सिफारिशों के पालन की समयबद्ध निगरानी की शक्ति मिलनी चाहिए।

तुलनात्मक अनुभव: NCSC और NCST के संवैधानिक निकाय होने के बावजूद वंचित वर्गों के विरुद्ध अपराधों के त्वरित निस्तारण में उनकी सीमाएं यह दर्शाती हैं कि केवल संवैधानिक दर्जा न्याय की पूर्ण गारंटी नहीं है।

आगे की राह (भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण)

केवल संवैधानिक दर्जा देने के स्थान पर एक समग्र संस्थागत सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है:

(क) **अर्ध-न्यायिक एवं प्रवर्तन शक्तियां:** आयोग को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत NHRC की भांति स्वतंत्र जांच दल रखने और राहत/मुआवजे की अंतरिम सिफारिश करने की शक्ति दी जाए।

(ख) **सिफारिशों की जवाबदेही:** सरकारों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि यदि वे आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार करती हैं, तो उसका ठोस कारण 3-6 माह के भीतर संसद/विधानसभा में स्पष्ट करें।

(ग) **पर्याप्त बजटीय एवं अवसंरचनात्मक समर्थन:** आयोग को स्वतंत्र वित्तीय संसाधन और राज्य महिला आयोगों के साथ सशक्त डिजिटल समन्वय नेटवर्क प्रदान किया जाए।

(घ) **जमीनी स्तर पर सहक्रिया (Synergy):** पुलिस, वन-स्टॉप सेंटर, विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और महिला आयोग के बीच एकीकृत समन्वय स्थापित हो ताकि न्याय की प्रक्रिया त्वरित हो सके।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिक दर्जा देना निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम होगा जो इसे नैतिक और संस्थागत भार प्रदान करेगा। तथापि, भारत में महिलाओं को त्वरित न्याय और ठोस सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक दर्जे के साथ-साथ अभियोजन शक्तियों, पर्याप्त संसाधनों, पुलिस-न्यायिक सुधारों और सामाजिक संवेदीकरण का समन्वित प्रयास अपरिहार्य है।

127. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), जिसे सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को निपटाने के लिए बनाया गया था, आज एक स्वतंत्र अदालत की तरह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। व्याख्या कीजिए। *10*

उत्तर:

परिचय:

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की स्थापना **42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** द्वारा अंतःस्थापित **अनुच्छेद 323A** के तहत **प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985** के माध्यम से की गई थी। इसका मूल उद्देश्य संघ के मामलों में लोक सेवकों के सेवा संबंधी विवादों (भर्ती, पदोन्नति, पेंशन, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि) का त्वरित, सुलभ व विशेषज्ञता-आधारित निपटारा करना तथा उच्च न्यायालयों के मुकदमों के बोझ को कम करना था।

एक स्वतंत्र अदालत के रूप में शक्तियों का प्रयोग:

कैट आज केवल एक प्रशासनिक निकाय न रहकर दीवानी अदालत के समकक्ष न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है:

दीवानी अदालत (Civil Court) जैसी शक्तियां: सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के तहत कैट को गवाहों को समन जारी करने, शपथ पर साक्ष्य लेने, दस्तावेजों के प्रकटीकरण एवं निरीक्षण का आदेश देने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है।

अवमानना पर दंड देने का अधिकार: प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की **धारा 17** के अंतर्गत कैट को **'न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971'** के समान अपने आदेशों की अवहेलना पर दंडित करने की शक्ति प्राप्त है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत: यह सीपीसी की कठोर तकनीकी प्रक्रियाओं से बंधा नहीं है, बल्कि **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice)** के अनुसार कार्य करता है।

न्यायिक एवं प्रशासनिक सदस्यों की संयुक्त पीठ: इसमें उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों (न्यायिक सदस्य) एवं वरिष्ठ नौकरशाहों (प्रशासनिक सदस्य) का संतुलन निष्पक्ष व स्वतंत्र निर्णय सुनिश्चित करता है।

'एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)' वाद: सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया कि कैट सेवा संबंधी मामलों में **'प्रथम दृष्टया अदालत' (Court of First Instance)** के रूप में कार्य करता है और पीड़ित कर्मचारी सीधे उच्च न्यायालय न जाकर पहले कैट में ही वाद दायर करेंगे।

स्वतंत्रता की सीमाएं एवं संस्थागत चुनौतियां:

न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन: 'एल. चंद्र कुमार' निर्णय के अनुसार कैट के निर्णय अंतिम नहीं हैं; वे संविधान के **अनुच्छेद 226/227** के तहत संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ के न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन हैं।

कार्यपालिका पर निर्भरता: कैट का प्रशासनिक एवं बजटीय नियंत्रण कार्मिक मंत्रालय (DoPT) के अधीन है, जो स्वयं सेवा मामलों में एक प्रमुख पक्षकार होता है (हितों का टकराव)।

रिक्तियां एवं बुनियादी ढांचा: सदस्यों के चयन में देरी और तकनीकी संसाधनों की कमी इसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है।

आगे की राह:

कैट की स्वतंत्रता और दक्षता को सुदृढ़ करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक स्वायत्त **'राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग' (National Tribunals Commission - NTC)** का गठन किया जाना चाहिए, जो नियुक्तियों, वित्त और प्रशासन का स्वतंत्र प्रबंधन कर सके।

128. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में दलितों (SC) को आरक्षण देने का नियम जबरन लागू करवा सकता है? परीक्षण कीजिए। *10*

उत्तर:

परिचय:

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) संविधान के **अनुच्छेद 338** के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है, जिसका मुख्य कार्य अनुसूचित जातियों (SC) के संवैधानिक सुरक्षा उपायों की निगरानी, जांच और मूल्यांकन करना है। यद्यपि आयोग का दायित्व दलितों के अधिकारों का संरक्षण करना है, परंतु वह धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में एससी आरक्षण का नियम **जबरन लागू नहीं करवा सकता**।

संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों का विश्लेषण:

अनुच्छेद 30(1): यह धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 15(5) (93वां संविधान संशोधन): यह अनुच्छेद सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा एससी/एसटी के लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान (आरक्षण) की अनुमति देता है, परंतु इसमें स्पष्ट रूप से **अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इस दायरे से बाहर (छूट)** रखा गया है।

अतः संवैधानिक रूप से अल्पसंख्यक संस्थानों पर सामान्य आरक्षण व्यवस्था लागू करने की बाध्यता नहीं है।

NCSC की विधिक शक्तियां एवं बाध्यकारिता:

सलाहकारी प्रकृति: NCSC की शक्तियां मुख्य रूप से निगरानी, जांच और सिफारिशी (सलाहकारी) प्रकृति की हैं, न कि अधिनिर्णायक या दंडात्मक।

सीमित दीवानी शक्तियां: संविधान के अनुच्छेद 338(8) के तहत आयोग को किसी मामले की जांच करते समय केवल दीवानी अदालत (Civil Court) की शक्तियां (जैसे समन जारी करना, साक्ष्य मांगना, दस्तावेज प्रस्तुत करवाना) प्राप्त हैं।

बाध्यकारी आदेश का अभाव: आयोग के पास कोई बाध्यकारी आदेश, निषेधाज्ञा (Injunction) या नीतिगत निर्देश जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

न्यायिक निर्णय एवं दृष्टांत:

'ऑल इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक एससी/एसटी एम्प्लॉईज वेलफेयर एसोसिएशन वाद' (1996): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि NCSC के पास अंतरिम या अंतिम रूप से कोई बाध्यकारी निषेधाज्ञा अथवा निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है।

'प्रमाती एजुकेशनल ट्रस्ट वाद' (2014): सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 15(5) की वैधता को बरकरार रखते हुए अल्पसंख्यक संस्थानों को आरक्षण के दायरे से छूट को संवैधानिक माना।

व्यावहारिक विवाद: पूर्व में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) और जामिया मिलिया इस्लामिया में एससी आरक्षण लागू करने के NCSC के प्रयासों को न्यायालय द्वारा विधिक बाध्यता न होने के आधार पर स्वीकार नहीं किया गया था।

निष्कर्ष:

संविधान के अनुच्छेद 15(5) के स्पष्ट अपवाद तथा NCSC की केवल परामर्शदात्री व जांच शक्तियों के मद्देनजर, आयोग अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में एससी आरक्षण लागू करवाने का कोई बाध्यकारी आदेश नहीं दे सकता। आरक्षण व्यवस्था में किसी भी प्रकार का बदलाव संवैधानिक संशोधन या सक्षम न्यायिक निर्णय के माध्यम से ही संभव है, प्रशासनिक दबाव से नहीं।

129. क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) घर की चारदीवारी से लेकर दफ्तर और समाज तक महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली तमाम समस्याओं से निपटने के लिए एक मजबूत रणनीति बना पाया है? अपनी राय दीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की स्थापना **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990** के तहत जनवरी 1992 में एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य अधिदेश महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना तथा नीतिगत सुधारों की अनुशंसा करना है। तीन दशकों की यात्रा में आयोग ने कई सराहनीय प्रयास किए हैं, किंतु संरचनात्मक सीमाओं के कारण इसकी रणनीति की प्रभावशीलता मिश्रित रही है।

तीनों स्तरों पर समस्याओं से निपटने में आयोग का रणनीतिक दृष्टिकोण

1. घर की चारदीवारी के भीतर (निजी क्षेत्र):

पहल व रणनीतियाँ: घरेलू हिंसा अधिनियम (2005) के क्रियान्वयन की निगरानी, वैवाहिक विवादों में परामर्श (Counseling), 'पारिवारिक महिला लोक अदालतों' का संचालन तथा दहेज प्रताड़ना व अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम (ITPA) पर विधिक सुधारों की सिफारिश।

प्रभाव: कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 'घरेलू हिंसा के विरुद्ध व्हाट्सएप हेल्पलाइन' के माध्यम से त्वरित सहायता उपलब्ध कराई गई।

2. कार्यस्थल और दफ्तर (व्यावसायिक क्षेत्र):

पहल व रणनीतियाँ: विशाखा दिशा-निर्देशों से लेकर **कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act)** के अनुपालन हेतु आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) की निगरानी।

समान पारिश्रमिक एवं मातृत्व लाभ: समान वेतन और मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु श्रम मंत्रालयों के साथ समन्वय तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र में संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन।

3. समाज और सार्वजनिक दायरा (सामाजिक व डिजिटल क्षेत्र):

सार्वजनिक सुरक्षा एवं त्वरित संज्ञान: जघन्य अपराधों और एसिड हमलों में आयोग द्वारा **स्वत: संज्ञान (Suo-motu)** लेकर राज्य प्रशासन से त्वरित कार्रवाई रिपोर्ट मांगना।

साइबर सुरक्षा: साइबर अपराधों, ऑनलाइन ट्रोलिंग और ब्लैकमेलिंग से निपटने हेतु **'डिजिटल शक्ति अभियान'** और **24x7 महिला हेल्पलाइन** का संचालन।

कानूनी साक्षरता: ग्रामीण और हाशिए की महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करना।

रणनीतिक प्रभावशीलता का आलोचनात्मक विश्लेषण एवं सीमाएँ

हालाँकि आयोग ने कई रणनीतियाँ बनाई हैं, परंतु वे निम्नलिखित संरचनात्मक और व्यावहारिक कमियों के कारण पूर्णत: सशक्त साबित नहीं हो पाई हैं:

दंडात्मक शक्तियों का अभाव: आयोग की प्रकृति मुख्य रूप से **सलाहकारी (Advisory)** है। यह केवल सिविल कोर्ट की भाँति गवाहों को बुलाने और दस्तावेज मंगाने तक सीमित है; यह न तो सीधे दंड दे सकता है और न ही अपनी सिफारिशों को बाध्यकारी बना सकता है।

संसाधनों एवं जनशक्ति की कमी: देश की विशाल जनसंख्या और प्रतिदिन दर्ज होने वाले हजारों मामलों के अनुपात में आयोग के पास आवश्यक वित्तीय स्वायत्तता और जांच अमले का भारी अभाव है।

राज्य महिला आयोगों (SCWs) के साथ कमजोर समन्वय: केंद्रीय व राज्य आयोगों के बीच डेटा साझाकरण और संयुक्त कार्रवाई के लिए मजबूत संस्थागत तंत्र का अभाव है।

अनुवर्ती कार्रवाई (Follow-up) की कमी: पुलिस व अभियोजन पक्ष द्वारा आयोग की जांच रिपोर्टों पर की जाने वाली कार्रवाई की निगरानी का कोई बाध्यकारी तंत्र नहीं है।

राजनीतिक नियुक्तियों पर निर्भरता: कई बार नियुक्तियों में योग्यता व निष्पक्षता की तुलना में राजनीतिक निकटता को प्राथमिकता मिलने से इसकी स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

सुधार हेतु अग्रगामी राह (Way Forward)

बाध्यकारी अधिकार व स्वायत्तता: न्यायमूर्ति वर्मा समिति तथा संसदीय स्थायी समिति की अनुशंसाओं के अनुसार आयोग को सीमित मामलों में अभियोजन चलाने या अंतरिम राहत देने की दंडात्मक शक्तियाँ दी जानी चाहिए।

बजटीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता: आयोग को पर्याप्त वित्तीय संप्रभुता और स्वतंत्र जांच विंग (Investigative Wing) उपलब्ध कराया जाए।

एकीकृत डिजिटल शिकायत तंत्र: पुलिस, न्यायपालिका, राज्य महिला आयोगों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ रीयल-टाइम ट्रैकिंग तंत्र विकसित किया जाए।

पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया: आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु एक उच्चस्तरीय स्वतंत्र चयन समिति का गठन हो।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के अधिकारों को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाने और आपातकालीन हस्तक्षेप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु दंडात्मक शक्तियों और संसाधनों के अभाव के कारण इसे "दंतविहीन बाघ" (Toothless Tiger) कहा जाता रहा है। यदि आयोग को विधायी सुधारों के जरिए वास्तविक शक्ति, स्वायत्तता और जवाबदेही से लैस किया जाए, तभी यह घर, दफ्तर और समाज के तीनों स्तरों पर महिलाओं की समस्याओं का स्थायी समाधान करने वाली एक पूर्णत: सशक्त संस्था बन सकेगा।

130. अर्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Body) क्या होते हैं (जैसे NGT, सेबी, चुनाव आयोग)? ठोस उदाहरणों की मदद से समझाइए कि ये सामान्य अदालतों से कैसे अलग हैं। *12.5*

उत्तर:

अर्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Bodies) का अभिप्राय

अर्ध-न्यायिक निकाय ऐसे गैर-न्यायिक संस्थान (संवैधानिक, सांविधिक या प्रशासनिक) होते हैं, जिन्हें विधि द्वारा अपने विशेष कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विवादों के समाधान, न्यायनिर्णयन (Adjudication) तथा दंडात्मक या सुधारात्मक आदेश पारित करने की सीमित न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं।

प्रमुख विशेषताएं एवं विधिक आधार:

दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC, 1908) के तहत शक्तियां: इन्हें गवाहों को समन जारी करने, शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत कराने के लिए सिविल कोर्ट के समान अधिकार प्राप्त होते हैं।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principles of Natural Justice): ये निकाय जटिल प्रक्रियात्मक कानूनों के स्थान पर मुख्य रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (*ऑडी अल्टरम पार्टम* यानी दोनों पक्षों की निष्पक्ष सुनवाई) पर कार्य करते हैं।

संवैधानिक/सांविधिक प्रास्थिति: ये या तो संविधान द्वारा (जैसे निर्वाचन आयोग - अनुच्छेद 324) या संसद के अधिनियम द्वारा (जैसे NGT - राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010; सेबी - सेबी अधिनियम, 1992) स्थापित होते हैं।

सामान्य अदालतों और अर्ध-न्यायिक निकायों में तुलनात्मक अंतर

तुलना का आधार	सामान्य अदालतें (Regular Courts)	अर्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Bodies)
1. संरचना एवं विशेषज्ञता	इनमें केवल विधि एवं न्यायिक पृष्ठभूमि के न्यायाधीश होते हैं।	इनमें न्यायिक सदस्यों के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र के प्रशासनिक व तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होते हैं।
2. प्रक्रियात्मक कठोरता	ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 एवं CPC/CrPC के कड़े नियमों से पूर्णतः बाध्य होती हैं।	ये कठोर प्रक्रियात्मक संहिताओं से मुक्त होते हैं और लचीली प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं।
3. क्षेत्राधिकार का दायरा	इनका क्षेत्राधिकार व्यापक (समस्त दीवानी व फौजदारी मामले) होता है।	इनका क्षेत्राधिकार विषय-विशिष्ट (Domain-Specific) और सीमित होता है (जैसे पर्यावरण, प्रतिभूति बाजार आदि)।
4. गति, लागत व सुलभता	जटिल प्रक्रियाओं के कारण न्याय प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी, औपचारिक और अत्यधिक खर्चीली होती है।	त्वरित, अनौपचारिक, सुलभ तथा कम लागत में विवाद निवारण सुनिश्चित करते हैं।
5. अपीलीय ढांचा	पदानुक्रम में निचली अदालत से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील होती है।	इनके निर्णयों के विरुद्ध प्रायः विशेष अपीलीय अधिकरण (जैसे SAT, NCLAT) या उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

प्रमुख उदाहरण एवं उनकी अर्ध-न्यायिक भूमिका

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT): पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन पर सुनवाई करता है, प्रदूषणकर्ताओं पर 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) के तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति व जुर्माना लगाता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI): भेदिया व्यापार (इंसाइडर ट्रेडिंग) और बाजार में धोखाधड़ी की जांच करता है, कंपनियों पर वित्तीय दंड लगाता है तथा डिबारमेंट आदेश पारित करता है।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI): चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत राजनीतिक दलों के विभाजन/चुनाव चिह्न विवादों का न्यायनिर्णयन करता है तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अयोग्यता मामलों पर विचार करता है।

अन्य उदाहरण: प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI - कार्टेलाइजेशन व अनुचित व्यापार प्रथाओं पर जुर्माना) तथा आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT)।

संबद्ध न्यायिक दृष्टिकोण एवं आगे की राह

न्यायिक समीक्षा: *एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)* वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिकरणों के निर्णय उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226/227 के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

सुधार की आवश्यकता: अर्ध-न्यायिक निकायों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सदस्यों की समयबद्ध नियुक्ति, वित्तीय स्वायत्तता, बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण तथा राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (National Tribunals Commission) जैसी स्वतंत्र संस्था के गठन की आवश्यकता है, जिससे न्यायपालिका का बोझ कम हो सके और विशेषज्ञता आधारित त्वरित न्याय संभव हो सके।

131. विभिन्न नियामक संस्थाओं (जैसे सेबी, ट्राई, आरबीआई) के सही काम करने के लिए उनका सरकारी दखल से पूरी तरह आजाद और स्वायत्त होना क्यों जरूरी है? हाल के अनुभवों के आधार पर चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्था में नियामक संस्थाएं (जैसे भारतीय रिजर्व बैंक-RBI, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड-SEBI, तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण-TRAI) बाजार की निष्पक्षता, उपभोक्ता हितों के संरक्षण तथा दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए एक स्वतंत्र 'रेफरी' के रूप में कार्य करती हैं। कार्यपालिका के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से इनकी स्वायत्तता का संरक्षण एक पारदर्शी और विश्वसनीय आर्थिक तंत्र की अनिवार्य शर्त है।

नियामक संस्थाओं की स्वायत्तता की आवश्यकता और औचित्य

लोकलुभावन एवं चुनावी दबावों से मुक्ति: राजनीतिक दल अल्पकालिक चुनावी लाभ के लिए ब्याज दरों में कटौती, शुल्कों में अनुचित छूट या कर्ज माफी जैसे लोकलुभावन निर्णय ले सकते हैं। विनियामक स्वायत्तता दीर्घकालिक मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता और तकनीकी तार्किकता को प्राथमिकता देती है।

हितों के टकराव (Conflict of Interest) का निवारण: कई क्षेत्रों में सरकार स्वयं एक 'बाजार प्रतिभागी' (जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या बीएसएनएल) होने के साथ-साथ नीति निर्माता भी होती है। निष्पक्ष विनियामक तंत्र सरकार के स्वामित्व वाली और निजी कंपनियों के बीच समान अवसर (Level Playing Field) सुनिश्चित करता है।

निवेशकों और उपभोक्ताओं के विश्वास की रक्षा: विदेशी और घरेलू निवेशकों के लिए नीतिगत निरंतरता तथा विधिक शासन (Rule of Law) आवश्यक है। राजनीतिक हस्तक्षेप नियामक अनिश्चितता पैदा करता है, जिससे पूंजी प्रवाह बाधित होता है।

तकनीकी दक्षता और विशेषज्ञता-आधारित निर्णय: आधुनिक वित्तीय और तकनीकी बाजार अत्यंत जटिल हैं। इनके विनियमन के लिए नौकरशाही की सामान्य समझ के स्थान पर डोमेन विशेषज्ञों द्वारा स्वतंत्र निर्णय-प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

हाल के अनुभवों के आधार पर विश्लेषणात्मक परीक्षण

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एवं राजकोषीय दबाव:

वर्ष 2018 में आरबीआई अधिनियम की धारा 7 (सरकार द्वारा सीधे निर्देश देने का अधिकार) के संभावित उपयोग और अधिशेष पूंजी (सरप्लस फंड्स) के हस्तांतरण पर उपजा विवाद विनियामक स्वायत्तता की सीमा को दर्शाता है। हालांकि, जालान समिति की सिफारिशों के माध्यम से एक संस्थागत ढांचा तैयार कर इस विवाद को सुलझाया गया।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) के गठन ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में आरबीआई की संस्थागत स्वतंत्रता को मजबूती प्रदान की है।

सेबी (SEBI) और विनियामक निष्पक्षता:

प्रतिभूति बाजार में हालिया जांच प्रक्रियाओं और शीर्ष नेतृत्व पर हितों के टकराव से संबंधित चिंताओं ने विनियामक पारदर्शिता, कठोर आंतरिक आचार संहिता और स्वतंत्र विनियामक प्रक्रियाओं की आवश्यकता को पुनः रेखांकित किया है।

ट्राई (TRAI) बनाम दूरसंचार विभाग (DoT):

स्पेक्ट्रम आवंटन, उपग्रह संचार (Satcom) लाइसेंसिंग और टैरिफ निर्धारण को लेकर ट्राई की अनुशंसाओं और विभागीय हस्तक्षेप के मध्य निरंतर खिंचाव देखा गया है, जिससे विनियामक स्वायत्तता के वैधानिक संरक्षण की मांग उठी है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI):

डिजिटल एकाधिकार (Big Tech) और गैर-प्रतिस्पर्धी गठजोड़ों के मामलों में सीसीआई की स्वतंत्रता ने निष्पक्ष बाजार प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्वायत्तता बनाम जवाबदेही: संस्थागत संतुलन एवं आगे की राह

स्वायत्तता का अर्थ निरंकुशता या अनियंत्रित अधिकार नहीं है; इसे लोकतांत्रिक जवाबदेही के साथ संतुलित होना चाहिए:

संसदीय निगरानी और न्यायिक समीक्षा: नियामकों के निर्णयों की जवाबदेही संसद की स्थायी समितियों के प्रति होनी चाहिए, और उनके आदेश अपीलीय पंचाटों (जैसे SAT, TDSAT) तथा न्यायपालिका की समीक्षा के दायरे में रहें।

वित्तीय आत्मनिर्भरता एवं कार्यकाल सुरक्षा: नियामक संस्थाओं को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए तथा अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति एक पारदर्शी खोज-सह-चयन समिति (Search-cum-Selection Committee) द्वारा निश्चित कार्यकाल की सुरक्षा के साथ की जानी चाहिए।

सुधार समितियों की अनुशंसाएं: वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC) और दामोदरन समिति की सिफारिशों के अनुरूप विनियामक निर्णयों के लिए सार्वजनिक परामर्श अनिवार्य किया जाना चाहिए तथा 'लागत-लाभ विश्लेषण' (Cost-Benefit Analysis) के आधार पर नियम लागू किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

नियामक संस्थाएं 'चौथे स्तंभ' के रूप में राज्य और बाजार के मध्य संतुलनकारी सेतु हैं। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए इन संस्थाओं को कार्यपालिका के अनावश्यक दबाव से मुक्त, स्वायत्त, सक्षम और पारदर्शी बनाए रखना अनिवार्य है।

132. रेलवे का किराया तय करने के लिए अलग 'रेल टैरिफ अथॉरिटी' बनाने से क्या आम यात्रियों को, रेलवे को या प्राइवेट कंटेनर कंपनियों को फायदा होगा? बिजली क्षेत्र के अनुभवों के आधार पर चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय रेलवे में यात्री किरायों और माल ढुलाई (फ्रेट) दरों का निर्धारण ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक लोकलुभावनवाद (Political Populism) और सामाजिक दायित्वों से प्रभावित रहा है। इस पृष्ठभूमि में, **बिबेक देबरॉय समिति (2015)** और **राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति (NTDPC)** ने एक स्वतंत्र विनियामक निकाय के रूप में **रेल विकास प्राधिकरण (Rail Development Authority - RDA)** या 'रेल टैरिफ अथॉरिटी' के गठन की पुरजोर वकालत की। इसका प्राथमिक उद्देश्य लागत-आधारित, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना है।

विभिन्न हितधारकों पर प्रभाव का संतुलित विश्लेषण

1. आम यात्रियों पर प्रभाव:

किराया युक्तिकरण और लागत-आधारित मूल्य निर्धारण: वर्तमान में रेलवे यात्री सेवाओं पर भारी सब्सिडी देता है (लागत का लगभग 53% ही वसूल हो पाता है)। स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा किरायों के युक्तिकरण से सामान्य और स्लीपर श्रेणियों के किरायों में क्रमिक वृद्धि हो सकती है, जो अल्पकाल में आम यात्रियों की जेब पर बोझ डाल सकती है।

बेहतर सुरक्षा और यात्री सुविधाएं: वास्तविक लागत वसूली से रेलवे की वित्तीय स्थिति सुधरेगी, जिसका सीधा निवेश सुरक्षा उन्नयन (जैसे 'कवच' प्रणाली), समयबद्धता, स्वच्छता और आधुनिक कोचों (जैसे एलएचबी/वंदे भारत) के विस्तार में होगा।

पारदर्शिता और सेवा मानकों की गारंटी: स्वतंत्र निकाय सेवा की गुणवत्ता (Quality of Service) और समयबद्धता के आधार पर किराए का निर्धारण करेगा, जिससे यात्रियों को भुगतान के अनुरूप बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

2. भारतीय रेलवे पर प्रभाव:

क्रॉस-सब्सिडी में कमी: रेलवे वर्षों से यात्री घाटे की भरपाई माल ढुलाई से मिलने वाले लाभ (क्रॉस-सब्सिडी) से करता रहा है। टैरिफ अथॉरिटी माल ढुलाई और यात्री किराए के बीच इस असंतुलन को समाप्त करेगी।

परिचालन अनुपात (Operating Ratio) में सुधार: वर्तमान में रेलवे का परिचालन अनुपात 98% से अधिक रहता है, जिससे आंतरिक पूंजी निर्माण नगण्य हो जाता है। वैज्ञानिक टैरिफ निर्धारण से राजस्व आधार मजबूत होगा और बजटीय निर्भरता घटेगी।

राजनीतिक लोकलुभावनवाद से मुक्ति: किरायों में वृद्धि या समायोजन को राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय निर्णयों से अलग कर विशुद्ध आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता से जोड़ा जा सकेगा।

3. निजी कंटेनर कंपनियों एवं फ्रेट ऑपरेटरों पर प्रभाव:

समान अवसर (Level Playing Field): स्वतंत्र विनियामक यह सुनिश्चित करेगा कि 'कॉनकॉर' (CONCOR) जैसी सार्वजनिक इकाइयों और निजी कंटेनर ऑपरेटरों के बीच ट्रैक एक्सेस चार्ज, टर्मिनल शुल्क और फ्रेट दरों में कोई भेदभाव न हो।

लॉजिस्टिक्स लागत में कमी: फ्रेट दरों के तार्किक होने से भारत में माल ढुलाई की लागत घटेगी, जिससे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 8-9% तक लाने में मदद मिलेगी।

निजी निवेश को प्रोत्साहन: स्पष्ट, स्थिर और पूर्वानुमान योग्य (Predictable) टैरिफ नीति से फ्रेट कॉरिडोर, निजी रोलिंग स्टॉक और लॉजिस्टिक्स पार्कों में निजी पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा।

बिजली क्षेत्र के विनियामकीय अनुभवों से सबक और तुलना

बिजली क्षेत्र में वर्ष 1998/2003 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (**CERC**) और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (**SERC**) का गठन किया गया था। इस क्षेत्र के अनुभव रेल टैरिफ अथॉरिटी के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं:

राजनीतिक हस्तक्षेप और विनियामकीय नियंत्रण (Regulatory Capture): स्वतंत्र आयोगों के बावजूद, राज्य सरकारों के राजनीतिक दबाव के कारण SERC समय पर टैरिफ संशोधन नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) पर संचयी कर्ज और वित्तीय घाटे का गंभीर संकट उत्पन्न हुआ।

सबक: रेल टैरिफ अथॉरिटी को केवल सलाहकारी (Advisory) न बनाकर अर्ध-न्यायिक और बाध्यकारी शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि नीतिगत और राजनीतिक दबाव से टैरिफ को बचाया जा सके।

क्रॉस-सब्सिडी युक्तिकरण की विफलता: विद्युत अधिनियम 2003 के बावजूद औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर कृषि और घरेलू सब्सिडी का बोझ पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका।

सबक: रेलवे में माल ढुलाई से यात्री वर्ग को दी जाने वाली क्रॉस-सब्सिडी को एकाएक खत्म करने के बजाय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) या लक्षित सब्सिडी का मॉडल अपनाया जाना चाहिए।

खुली पहुंच (Open Access) की चुनौतियाँ: बिजली क्षेत्र में ओपन एक्सेस नियमों के बावजूद क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज और ट्रांसमिशन बाधाओं ने प्रतिस्पर्धी बाजार को सीमित किया।

सबक: रेलवे के नेटवर्क में निजी ऑपरेटरों के लिए पारदर्शी ट्रैक एक्सेस और निष्पक्ष विवाद समाधान तंत्र सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

एक पृथक 'रेल टैरिफ अथॉरिटी' का गठन भारतीय रेलवे की वित्तीय आत्मनिर्भरता, अवसंरचना आधुनिकीकरण और लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए अपरिहार्य कदम है। हालांकि, बिजली क्षेत्र के अनुभव यह स्पष्ट करते हैं कि मात्र एक विनियामक संस्था बना देना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए प्राधिकरण को **सच्ची स्वायत्तता, वैधानिक शक्तियां और सामाजिक-आर्थिक संतुलन** साधना होगा—जहां कमजोर वर्गों के लिए 'लक्षित सब्सिडी' (Direct Subsidy from General Budget) बनी रहे और सक्षम यात्रियों तथा माल ढुलाई से वास्तविक लागत वसूल कर एक आधुनिक, प्रतिस्पर्धी एवं सुरक्षित रेल नेटवर्क का निर्माण किया जा सके।

133. बैंकों और बीमा कंपनियों के एक जैसे मिलते-जुलते निवेश प्लान बेचने के कारण क्या वित्तीय बाजार की दो बड़ी नियामक संस्थाओं—सेबी (SEBI) और इरडा (IRDA)—को आपस में मिला देना चाहिए? इस पर अपने तर्क दीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

वित्तीय बाज़ारों में वित्तीय समावेशन और नवाचार के कारण बैंकों एवं बीमा कंपनियों द्वारा समरूप हाइब्रिड उत्पाद जैसे **यूलिप (ULIPs - यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स)** और म्यूचुअल फंड बेचे जा रहे हैं। निवेश और बीमा के इस घालमेल ने **विनियामक अंतरपणन (Regulatory Arbitrage)** और क्षेत्राधिकार टकराव की समस्या को जन्म दिया है, जिसका प्रमुख उदाहरण **2010 का सेबी-इरडा यूलिप विवाद** था।

सेबी (SEBI) और इरडा (IRDAI) के विलय के पक्ष में तर्क

(क) **विनियामक अंतरपणन की समाप्ति:** एक ही प्रकृति के निवेश उत्पादों के लिए अलग-अलग नियमों का लाभ उठाकर संस्थाएं कम कड़े नियमों वाले नियामक के दायरे में उत्पाद बेचने का प्रयास करती हैं। एकीकृत नियामक से यह विसंगति दूर होगी।

(ख) **प्रक्रियागत दोहराव एवं अनुपालन लागत में कमी:** वित्तीय संस्थाओं को दोहरे पंजीकरण, रिपोर्टिंग और अलग-अलग विनियामक अनुपालन से मुक्ति मिलेगी।

(ग) **उपभोक्ता संरक्षण में सुगमता:** निवेशकों के लिए भ्रामक बिक्री (Mis-selling) की रोकथाम और एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र अधिक प्रभावी होगा।

(घ) **प्रणालीगत जोखिम नियंत्रण:** वित्तीय समूहों (Conglomerates) की निगरानी एकल खिड़की से होने पर वित्तीय स्थिरता सुदृढ़ होगी।

विलय के विपक्ष में तर्क

(क) **बाज़ार की प्रकृति में मूलभूत अंतर:**

क. **पूंजी बाज़ार (सेबी):** अल्पकालिक तरलता, मूल्य खोज (Price Discovery), बाज़ार अखंडता और त्वरित जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित है।

ख. **बीमा क्षेत्र (इरडा):** दीर्घकालिक देयताएं (Long-term Liabilities), एक्चुरियल मूल्यांकन, सॉल्वेंसी मार्जिन और मृत्यु दर जोखिम (Mortality Risk) पर आधारित है।

(ख) **डोमेन विशेषज्ञता का ह्रास:** एकल संस्था बनने से दोनों क्षेत्रों के लिए आवश्यक गहन तकनीकी व व्यावहारिक विशेषज्ञता प्रभावित हो सकती है।

(ग) **'टू बिग टू रेगुलेट' (Too Big to Regulate) का जोखिम:** एक विशाल एकीकृत संस्था में नौकरशाही लालफीताशाही बढ़ने तथा विनियामक विफलता की आशंका बढ़ सकती है।

आगे की राह एवं संस्थागत सुधार

एफएसएलआरसी (FSLRC - श्रीकृष्ण समिति) की सिफारिशें: वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग ने यद्यपि एक एकीकृत वित्तीय नियामक (Unified Financial Authority) का प्रस्ताव दिया था, परंतु पूर्ण विलय के स्थान पर कार्यात्मक समन्वय अधिक व्यावहारिक है।

एफएसडीसी (FSDC - वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद): नियामकों के बीच क्षेत्राधिकार विवादों को सुलझाने के लिए **FSDC** के अंतर-विनियामक समन्वय तंत्र (Inter-Regulatory Coordination) को वैधानिक रूप से और अधिक सशक्त किया जाना चाहिए।

ट्विन पीक्स मॉडल (Twin Peaks Model): यूके और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर प्रणालीगत स्थिरता (Prudential Regulation) और उपभोक्ता आचरण (Conduct of Business) के आधार पर विभाजनकारी नियामक संरचना पर विचार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

सेबी और इरडा का पूर्ण विलय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तकनीकी भिन्नताओं के कारण व्यावहारिक नहीं है। इसके स्थान पर दोनों संस्थाओं की स्वायत्तता बनाए रखते हुए **सख्त अंतर-विनियामक समन्वय** और समरूप उत्पादों के लिए **साझा मानक नियमन** लागू करना ही भारतीय वित्तीय बाज़ार के हित में सर्वोत्तम उपाय है।

134. 'देश में कितना भी मजबूत लोकपाल बना दिया जाए, लेकिन वह सरकारी कामकाज और सार्वजनिक जीवन में फैली अनैतिकता और बेईमानी को अकेले खत्म नहीं कर सकता।' इस विचार पर चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

लोकपाल सार्वजनिक जीवन में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सशक्त वैधानिक संस्था है। किंतु भ्रष्टाचार और अनैतिकता एक बहुआयामी सामाजिक-प्रशासनिक समस्या है, जिसका समाधान केवल एक दंडात्मक संस्था के माध्यम से संभव नहीं है।

लोकपाल अकेले अनैतिकता क्यों समाप्त नहीं कर सकता? (सीमाएं):

पश्च-घटनात्मक प्रकृति (Ex-post Facto): लोकपाल की भूमिका मुख्यतः अपराध घटित होने के बाद निवारक/दंडात्मक जांच तक सीमित है, यह अपराध के मूल कारणों को पहले ही नहीं रोक सकता।

जांच एजेंसियों पर निर्भरता: स्वतंत्र जांच तंत्र और पर्याप्त मानव संसाधन के अभाव में यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी अन्य एजेंसियों पर निर्भर रहता है।

भय आधारित नियंत्रण की सीमा: बाह्य भय केवल आचरण को कुछ समय के लिए दबा सकता है; अंतरात्मा और नैतिक मूल्यों के अभाव में व्यक्ति नियम से बचने के नए रास्ते खोज लेता है।

संरचनात्मक कारण: अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियां, लालफीताशाही और अपारदर्शी कार्यप्रणाली जैसे मूल प्रशासनिक दोष लोकपाल के सीधे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

समग्र एवं बहुआयामी समाधान (पारिस्थितिकी तंत्र):

प्रशासनिक व तकनीकी सुधार: ई-गवर्नेंस, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (DBT) से मानवीय हस्तक्षेप और विवेकाधिकार में कमी।

पारदर्शिता व जवाबदेही तंत्र: सूचना का अधिकार (RTI), नागरिक घोषणा पत्र (Citizen Charter) और ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)।

विधिक व संस्थागत सुधार: व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शी चुनावी वित्तपोषण।

नैतिक सुदृढ़ीकरण: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की रिपोर्ट 'शासन में नैतिकता' तथा नोलन समिति के सात सिद्धांतों (सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व आदि) को लोकसेवकों व समाज में अंतर्निहित करना।

निष्कर्ष:

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार, भ्रष्टाचार-मुक्त शासन के लिए 'कानून के प्रवर्तन' के साथ-साथ 'नैतिक मूल्यों के संवर्धन' का समन्वय आवश्यक है। लोकपाल इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो सकता है, परंतु अंतिम समाधान संपूर्ण प्रशासनिक और सामाजिक पारिस्थितिकी तंत्र के नैतिक उत्थान में ही निहित है।

खण्ड 10 : सरकारी नीतियां एवं विकासात्मक हस्तक्षेप

135. पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए हाल ही में बने 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? क्या राज्यों के स्कूल बोर्ड और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में आती हैं? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, सॉल्वर गैंग तथा संगठित धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को रोकने और भर्ती प्रक्रियाओं की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से संसद द्वारा **'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024'** पारित किया गया है। यह कानून राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक विधायी कदम है।

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य

इस कानून के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

संगठित नकल सिंडिकेट व पेपर लीक पर अंकुश लगाना: नकल माफिया, सॉल्वर गिरोहों और संगठित अपराध तंत्र द्वारा पेपर लीक करने या हल कराने के अवैध नेटवर्क को जड़ से समाप्त करना।

परीक्षा सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही तय करना: परीक्षा आयोजित कराने वाली निजी या सार्वजनिक एजेंसियों (सेवा प्रदाताओं) की मिलीभगत, तकनीकी हेराफेरी तथा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) प्रणालियों में सेंधमारी को रोकना।

परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बहाल करना: योग्य एवं परिश्रमी युवाओं के अधिकारों की रक्षा करना तथा परीक्षा प्रणाली में जनसाधारण का विश्वास पुनर्जीवित करना।

वास्तविक परीक्षार्थियों का संरक्षण: इस कानून का उद्देश्य वास्तविक अभ्यर्थियों को अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षित रखना है, जबकि अनुचित साधनों को संगठित रूप से संचालित करने वाले षड्यंत्रकारियों, बिचौलियों और संस्थानों को कठोर दंड का भागी बनाना है।

क्या राज्यों के स्कूल बोर्ड और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं इस कानून के दायरे में आती हैं?

इस कानून के विधिक दायरे की स्थिति निम्नलिखित रूप में स्पष्ट है:

केंद्रीय सार्वजनिक परीक्षाओं तक सीमित दायरा: यह कानून प्राथमिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होता है, जैसे:

- संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)
- कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)
- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए - नीट, जेईई, सीयूईटी आदि)
- रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)
- बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)

राज्य स्कूल बोर्ड और राज्य विश्वविद्यालयों की स्थिति:

राज्यों के स्कूल बोर्ड (जैसे राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) तथा राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों की नियमित शैक्षणिक/वार्षिक परीक्षाएं **सीधे तौर पर इस केंद्रीय कानून के अनिवार्य दायरे में नहीं आती हैं।**

मॉडल/मार्गदर्शक कानून के रूप में भूमिका:

यह अधिनियम राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक (मॉडल) ढांचे के रूप में कार्य करता है।

राज्य सरकारें चाहें तो केंद्र के साथ परामर्श कर इस कानून को अपनी राज्य परीक्षाओं के लिए अंगीकार (अधिसूचित) कर सकती हैं अथवा अपने पृथक राज्य-स्तरीय नकल-रोधी कानून बना सकती हैं (जैसे उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम)।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषणात्मक बिंदु

कठोर दंडात्मक प्रावधान:

संगठित अपराध (पेपर लीक सिंडिकेट) में संलिप्त पाए जाने पर **5 से 10 वर्ष का कठोर कारावास** तथा **न्यूनतम 1 करोड़ रुपये तक का अर्थदंड**।

मिलीभगत में शामिल सेवा प्रदाता कंपनियों पर **1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना** तथा **4 वर्षों के लिए परीक्षा संचालन से प्रतिबंध** (ब्लैकलिस्टिंग)।

अपराध की प्रकृति: सभी अपराध **संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय** बनाए गए हैं।

जांच स्तर: मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) अथवा सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्तर के अधिकारी द्वारा ही की जाएगी।

उच्च स्तरीय तकनीकी समिति: परीक्षा प्रक्रियाओं को तकनीकी रूप से सुरक्षित (फूल-प्रूफ) और डिजिटल सेंधमारी से मुक्त बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति के गठन का प्रावधान है।

निष्कर्ष

लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 संगठित नकल सिंडिकेट के विरुद्ध एक कड़ा निवारक तंत्र प्रस्तुत करता है। यद्यपि यह राज्यों के शैक्षणिक बोर्डों पर प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता, तथापि देश की संपूर्ण परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए केंद्र व राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा सुदृढ़ तकनीकी सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है।

136. देश में सड़कों, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट को आपस में जोड़ने के लिए शुरू की गई 'पीएम गति-शक्ति योजना' को कामयाब बनाने के लिए सरकार और प्राइवेट कंपनियों के बीच बारीक तालमेल क्यों जरूरी है? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान देश में विभिन्न परिवहन माध्यमों (सड़क, रेल, बंदरगाह, जलमार्ग और हवाई अड्डे) को जोड़कर एक निर्बाध **मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी ढांचा** तैयार करने की परिवर्तनकारी पहल है। इसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों के बीच के 'साइलो' (विभागीय अलगाव) को समाप्त कर एकीकृत बुनियादी ढांचा विकसित करना है। इस महत्वाकांक्षी योजना की सफलता सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सूक्ष्म व रणनीतिक तालमेल पर निर्भर करती है।

सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य तालमेल की आवश्यकता के प्रमुख आयाम:

विशाल पूंजी निवेश एवं वित्तीय साझेदारी:

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के ₹111 लाख करोड़ के विशाल लक्ष्य की पूर्ति केवल सरकारी बजट से संभव नहीं है।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) और पीपीपी मॉडलों (जैसे HAM, TOT) के माध्यम से निजी पूंजी आकर्षित करना आवश्यक है।

आधुनिक तकनीक, नवाचार व निष्पादन दक्षता:

निजी क्षेत्र उन्नत इंजीनियरिंग तकनीक, आधुनिक निर्माण सामग्री, ऑटोमेशन तथा वैश्विक परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञता लाता है, जिससे परियोजनाओं में होने वाले 'समय और लागत के विस्तार' (Time and Cost Overrun) को रोका जा सकता है।

डेटा साझाकरण और जीआईएस (GIS) आधारित एकीकृत योजना:

गति-शक्ति का डिजिटल प्लेटफॉर्म (BISAG-N द्वारा विकसित) 500+ स्थानिक परतों (Spatial Layers) पर काम करता है।

सरकारी विभागों और निजी डेवलपरों के बीच वास्तविक समय (Real-time) डेटा का आदान-प्रदान निर्माण कार्यों में दोहराव (Duplication) को समाप्त करता है।

जोखिमों का संतुलित एवं न्यायसंगत बंटवारा (Risk Sharing):

भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण व वन स्वीकृतियों तथा अंतर-मंत्रालयी अनुमतियों का उत्तरदायित्व सरकार वहन करे, जबकि निर्माण, परिचालन और वित्तीय जोखिमों का वहन निजी कंपनियां करें।

अंतिम छोर तक निर्बाध कनेक्टिविटी (Last-mile Connectivity):

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) के अनुरूप देश में लॉजिस्टिक्स लागत को वर्तमान (~13-14%) से घटाकर वैश्विक स्तर (~8-9%) पर लाने के लिए मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स (MMLPs) और वेयरहाउसिंग का संचालन निजी क्षेत्र के सहयोग से ही प्रभावी हो सकता है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

विनियामक अनिश्चितता, भूमि अधिग्रहण में जटिलता तथा स्वतंत्र एवं त्वरित विवाद समाधान तंत्र (Dispute Resolution Mechanism) की धीमी गति।

आगे की राह:

विजय केलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार पीपीपी अनुबंधों का पुनर्गठन,
त्वरित विवाद निवारण हेतु मध्यस्थता तंत्र को मजबूत बनाना, तथा
'विश्वास-आधारित शासन' (Trust-based Governance) के माध्यम से स्थिर विनियामक वातावरण प्रदान करना।

निष्कर्ष:

सरकार द्वारा 'सक्षमकर्ता' (Enabler) और निजी कंपनियों द्वारा 'निष्पादक' (Executor) के रूप में कार्य करने से ही पीएम गति-शक्ति भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

137. सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे गरीबों के बैंक खाते में भेजने की 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (DBT) योजना एक बड़ा सुधार है, लेकिन बायोमेट्रिक फेल होने और नेटवर्क न मिलने जैसी इसकी सीमाएं भी हैं। टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): प्रशासनिक सुधार एवं सीमाएं

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) भारत के लोक कल्याण और शासन तंत्र में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के वित्तीय लाभों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे लक्षित लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित करना है। यह व्यवस्था 'जैम ट्रिनिटी' (जन धन, आधार और मोबाइल) पर आधारित है।

एक प्रमुख प्रशासनिक एवं कल्याणकारी सुधार के रूप में DBT:

बिचौलियों और भ्रष्टाचार का खात्मा: धन के सीधे बैंक खातों में अंतरण से 'भूतिया/फर्जी लाभार्थियों' (Ghost Beneficiaries) और प्रशासनिक दलालों की भूमिका समाप्त हुई है।

राजकोषीय लीकेज में कमी: पहल (PAHAL), पीएम-किसान (PM-KISAN) और मनरेगा जैसी योजनाओं में लीकेज रुकने से सरकार को भारी राजकोषीय बचत हुई है।

लक्षित डिलीवरी और समयबद्ध सहायता: सहायता राशि का बिना किसी देरी के वास्तविक हकदारों तक त्वरित और पारदर्शी प्रवाह सुनिश्चित हुआ है।

वित्तीय समावेशन एवं सशक्तिकरण: बैंकिंग प्रणाली से हाशिए पर खड़े वर्गों का जुड़ाव बढ़ा है, जिससे उनके वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक सुरक्षा में सुधार हुआ है।

तकनीकी सीमाएं एवं बहिष्करण (Exclusion) की चुनौतियां:

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफलता: शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों, किसानों एवं वृद्धजनों के फिंगरप्रिंट घिस जाने या धुंधले होने के कारण मशीनें उनका सत्यापन नहीं कर पाती हैं।

नेटवर्क एवं कनेक्टिविटी का अभाव: सुदूर ग्रामीण, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट व सर्वर डाउन होने से समय पर लेन-देन बाधित होता है।

बहिष्करण त्रुटियां (Exclusion Errors): आधार लिंकिंग में नाम/जन्मतिथि की वर्तनी विसंगति या तकनीकी गड़बड़ी के कारण वास्तविक और पात्र लाभार्थी राशन व वित्तीय सहायता से वंचित हो जाते हैं।

लास्ट-माइल बैंकिंग बाधाएं: बैंक शाखाओं की अत्यधिक दूरी, बैंक मित्रों/बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) की अनुपलब्धता तथा माइक्रो-एटीएम में नकदी की कमी अंतिम छोर पर नकदी निकासी में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है।

आगे की राह (समाधान):

वैकल्पिक प्रमाणीकरण विधियां: बायोमेट्रिक विफलता से निपटने के लिए आइरिस स्कैन (आंखों की पुतली), फेस रिकॉग्निशन तथा ऑफलाइन ओटीपी/मैनुअल सत्यापन का विकल्प अनिवार्य किया जाना चाहिए।

डिजिटल अवसंरचना सुदृढ़ीकरण: 'भारतनेट' परियोजना के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत तक तीव्र गति की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए।

लास्ट-माइल डिलीवरी मॉडल: स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 'बैंक सखी' मॉडल और डोरस्टेप बैंकिंग को बढ़ावा देकर नकदी निकासी को सुगम बनाया जाए।

सशक्त शिकायत निवारण तंत्र: तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से लाभ रुकने पर समयबद्ध समाधान और क्षतिपूर्ति की वैधानिक व्यवस्था हो।

निष्कर्ष:

DBT ने शासन में पारदर्शिता और दक्षता लाकर कल्याणकारी राज्य की नींव को मजबूत किया है। हालांकि, तकनीकी विफलताओं के कारण किसी

भी नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित न होना पड़े, इसके लिए प्रौद्योगिकी को जन-केंद्रित और मानवीय संवेदनशीलता के साथ लागू करना आवश्यक है।

138. हाथ का हुनर सीखने वाले युवाओं के लिए 'पढ़ाई के साथ कमाई' (Earn While You Learn) योजना को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग सचमुच रोजगारपरक बन सके। टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

'पढ़ाई के साथ कमाई' (Earn While You Learn - EWYL) मॉडल व्यावसायिक शिक्षा (वोकेशनल ट्रेनिंग) और आजीविका के मध्य सेतु का कार्य करता है। भारत में हाथ का हुनर सीखने वाले युवाओं के लिए यह योजना न केवल कौशल विकास को व्यावहारिक बनाती है, बल्कि इसे वास्तविक रोजगार से भी जोड़ती है।

व्यावसायिक शिक्षा में EWYL की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता:

आर्थिक बाधाओं और ड्रॉपआउट का निवारण: कौशल प्रशिक्षण लेने वाले अधिकांश युवा आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती है; EWYL मानदेय (Stipend) के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा देकर ड्रॉपआउट दर को रोकता है।

व्यावहारिक 'ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग' (OJT): सैद्धांतिक ज्ञान की तुलना में वास्तविक कार्यस्थल (दुकान, कारखाना या वर्कशॉप) का अनुभव युवाओं को उद्योग की व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुकूल तैयार करता है।

श्रम की गरिमा एवं वित्तीय स्वावलंबन: हाथ के हुनर को सामाजिक रूप से सम्मानजनक दर्जा दिलाने तथा युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण के दौरान ही आय अर्जन अत्यंत प्रभावी है।

योजना को सुदृढ़ करने एवं रोजगारपरकता बढ़ाने हेतु प्रमुख नीतिगत उपाय:

उद्योग-संस्थान साझेदारी एवं एमएसएमई (MSME) की भागीदारी: कुल औद्योगिक रोजगार में एमएसएमई क्षेत्र की अग्रणी भूमिका है। छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रशिक्षुओं को जोड़ने के लिए कर प्रोत्साहन (Tax Incentives) और वित्तीय सब्सिडी दी जानी चाहिए।

सम्मानजनक एवं प्रत्यक्ष मानदेय व्यवस्था: प्रशिक्षुओं के शोषण को रोकने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से एक पारदर्शी और न्यूनतम जीवन-निर्वाह योग्य मानदेय ढांचा अनिवार्य किया जाए।

उद्योग 4.0 एवं हरित कौशल (Green Skills) का समावेशन: पारंपरिक हुनर के साथ-साथ ऑटोमेशन, सोलर तकनीशियन, ई-वाहन (EV) रिपेयरिंग और डिजिटल विनिर्माण जैसे समकालीन पाठ्यक्रमों को जोड़ा जाए।

प्रशिक्षुता (Apprenticeship) एवं 'ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग' (DST): संस्थानों में थ्योरी और उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के समय का 50:50 का विभाजन लागू किया जाए।

एनएसक्यूएफ (NSQF) एवं क्रेडिट ट्रांसफर: राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के तहत व्यावहारिक कार्य-घंटों को अकादमिक क्रेडिट में परिवर्तित किया जाए, जिससे उच्च शिक्षा के रास्ते भी खुले रहें।

नीतिगत संदर्भ एवं वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020: यह नीति स्कूल स्तर से ही वोकेशनल शिक्षा के एकीकरण और व्यावहारिक इंटर्नशिप पर बल देती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) व पीएमकेवीवाई (PMKVY): इन योजनाओं के तहत मानदेय साझाकरण और मांग-आधारित कौशल प्रशिक्षण को सशक्त किया जा रहा है।

जर्मनी का डुअल मॉडल: जर्मनी की 'डुअल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग' (DVET) प्रणाली विश्वभर में सिद्ध मॉडल है, जहाँ उद्योग और वोकेशनल स्कूल मिलकर युवाओं को प्रशिक्षित और रोजगारयुक्त बनाते हैं।

निष्कर्ष:

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) को आर्थिक शक्ति में बदलने के लिए वोकेशनल शिक्षा को मात्र डिग्री/प्रमाणपत्र तक सीमित न रखकर 'पढ़ाई के साथ कमाई' के सशक्त ढाँचे से जोड़ना होगा। यह दृष्टिकोण 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत @2047' के संकल्प को गति प्रदान करेगा।

139. आज की खुली बाजार व्यवस्था में विकास योजनाओं को सफल और किफायती बनाने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों (मल्टी-लेवल प्लानिंग) के बीच तालमेल होना क्यों जरूरी है? चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

आज की खुली बाजार व्यवस्था (ओपन मार्केट इकोनॉमी) में राज्य की भूमिका प्रत्यक्ष नियंत्रक से बदलकर एक 'सुगमकर्ता' (फैसिलिटेटर) और 'नियामक' (रेगुलेटर) की हो गई है। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में सीमित सार्वजनिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और समावेशी विकास

प्राप्त करने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों (पंचायतों एवं नगर पालिकाओं) के बीच त्रितंत्रीय तालमेल अर्थात् बहु-स्तरीय नियोजन (मल्टी-लेवल प्लानिंग) अनिवार्य हो गया है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन की मूल भावना भी विकेंद्रीकृत योजना निर्माण के माध्यम से 'नीचे से ऊपर' (बॉटम-अप) दृष्टिकोण को स्थापित करना है।

योजनाओं को सफल और किफायती बनाने के लिए त्रि-स्तरीय तालमेल की आवश्यकता

खुली बाजार व्यवस्था में विकास योजनाओं की सफलता और लागत-दक्षता (किफायतीपन) सुनिश्चित करने में तीनों स्तरों का समन्वय निम्नलिखित आयामों से महत्वपूर्ण है:

वित्तीय दोहराव और संसाधनों की बर्बादी की रोकथाम:

केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर योजनाओं के समानांतर संचालन से संसाधनों का दोहराव होता है।

अंतर-सरकारी समन्वय से केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और राज्य योजनाओं का प्रभावी अभिसरण (कन्वर्जेंस) संभव होता है, जिससे सार्वजनिक धन का अपव्यय रुकता है और बजटीय दक्षता बढ़ती है।

स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप योजना निर्माण:

शीर्ष स्तर से थोपी गई नीतियां जमीनी वास्तविकताओं (जैसे- भू-जल संकट, स्थानीय कौशल या भौगोलिक विषमता) से मेल नहीं खातीं, जिससे योजनाएं विफल हो जाती हैं।

स्थानीय निकायों की भागीदारी से वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बनती हैं, जिससे विफलता की दर न्यूनतम होती है और सामाजिक स्वीकृति बढ़ती है।

सार्वजनिक निवेश और निजी पूंजी का कुशल अभिसरण:

खुली अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र निवेश के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचा और स्पष्ट नियम चाहता है।

केंद्र (मैक्रो नीतियां), राज्य (भूमि, कानून-व्यवस्था व अनुमतियां) और स्थानीय निकाय (नागरिक सुविधाएं) जब एक तालमेल में कार्य करते हैं, तो सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) अधिक पारदर्शी, तीव्र और कम लागत वाली बनती है।

अंतिम छोर तक आपूर्ति (लास्ट-माइल डिलीवरी) और समयबद्धता:

योजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न स्तरों पर समन्वय के अभाव से परियोजनाओं में देरी होती है, जिससे लागत वृद्धि (कॉस्ट-ओवररन) हो जाती है।

स्थानीय स्तर पर त्वरित निगरानी और प्रशासनिक तालमेल से योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से पहुंचता है।

संस्थागत तंत्र एवं नीतिगत उदाहरण (मूल्य संवर्धन)

नीति आयोग का आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम: यह केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन के बीच अभिसरण, प्रतिस्पर्धा और सहयोग का एक आदर्श मॉडल है, जिसने पिछड़े क्षेत्रों में लागत-प्रभावी विकास को गति दी है।

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच ढांचागत योजनाओं का भू-स्थानिक (जियो-स्पेशियल) समन्वय, जिससे अवसंरचना निर्माण में समय और लागत की भारी बचत हो रही है।

वित्त आयोग के स्थानीय अनुदान: 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को प्रत्यक्ष बद्ध (टाइड) एवं अबद्ध (अनटाइड) अनुदानों की सिफारिश, जिससे स्वच्छता और पेयजल जैसी बुनियादी सेवाओं में वित्तीय स्वायत्तता व दक्षता आई है।

जिला योजना समितियां (डीपीसी - अनुच्छेद 243ZD) एवं सामाजिक अंकेक्षण: जिला स्तर पर ग्रामीण व शहरी योजनाओं का समेकन तथा ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक अंकेक्षण (जैसे- मनरेगा में) वित्तीय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं।

आगे की राह व निष्कर्ष

खुली बाजार व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि के साथ क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए सहकारी संघवाद (कोऑपरेटिव फेडरलिज्म) को जमीनी स्तर तक ले जाना आवश्यक है। इसके लिए स्थानीय निकायों को '3-एफ'—फंड्स (धन), फंक्शंस (कार्य) और फंक्शनरीज (कार्यबल)—से सशक्त बनाना होगा, जिला योजना समितियों को पूर्णतः क्रियाशील करना होगा और डिजिटल तकनीक के माध्यम से अंतर-सरकारी समन्वय को सुदृढ़ करना होगा। केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों का यह सुदृढ़ समन्वय ही आत्मनिर्भर भारत और 'सबका साथ, सबका विकास' के लक्ष्य को किफायती और टिकाऊ बना सकता है।

140. अलग-अलग सरकारी विभागों और विकास परियोजनाओं के बीच आपसी विरोधाभास के कारण पर्यावरण का सही बचाव और नुकसान रोकने में नाकामी हाथ लगी है। उदाहरण देकर समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में सतत विकास की दिशा में सबसे बड़ी बाधा सरकारी विभागों की **'साइलो कार्यप्रणाली' (Silo Working)** और प्राथमिकताओं का टकराव है, जहाँ आर्थिक संवृद्धि और अवसंरचना विकास अक्सर पर्यावरण संरक्षण पर हावी हो जाते हैं।

विभागीय विरोधाभास के प्रमुख कारण:

नीतिगत प्राथमिकताओं का टकराव: सड़क परिवहन, विद्युत व खनन मंत्रालयों का लक्ष्य 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और तीव्र अवसंरचना निर्माण है, जबकि पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) का अधिदेश पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है।

ईआईए (EIA) एवं वन स्वीकृतियों में शिथिलता: विकासात्मक दबाव में पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) को औपचारिकता बना दिया जाता है तथा वन एवं वन्यजीव स्वीकृतियां नियमों में छूट देकर शीघ्र प्रदान की जाती हैं।

नियामक संस्थाओं का कमजोर प्रवर्तन एवं समन्वय का अभाव: अंतर-मंत्रालयी समन्वय की कमी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) की सीमित स्वायत्तता से प्रभावी निगरानी बाधित होती है।

प्रमुख उदाहरण एवं केस स्टडीज:

(क) **चार धाम महामार्ग परियोजना:** सड़क परिवहन मंत्रालय की चौड़ीकरण योजना ने संवेदनशील हिमालयी भू-भाग में व्यापक वनों की कटाई और अवैज्ञानिक कटान को बढ़ावा दिया, जिससे भूस्खलन और आपदाओं में वृद्धि हुई।

(ख) **केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना:** जल शक्ति मंत्रालय की इस महत्त्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व का अत्यधिक महत्वपूर्ण कोर क्षेत्र जलमग्न होने का संकट उत्पन्न हुआ।

(ग) **हसदेव अरण्य (छत्तीसगढ़):** कोयला मंत्रालय द्वारा ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर जैव विविधता संपन्न सघन वन क्षेत्र में खनन आवंटन, जो पर्यावरण संरक्षण के दावों का सीधा उल्लंघन है।

(घ) **ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना:** जहाजरानी एवं बंदरगाह विकास बनाम तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) नियमों में छूट और संवेदनशील जनजातीय व समुद्री पारिस्थितिकी का संकट।

आगे की राह (समाधान):

'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण (Whole-of-Government Approach): विकास और पर्यावरण नीतियों में समग्र सामंजस्य स्थापित करना।

रणनीतिक पर्यावरण मूल्यांकन (SEA): व्यक्तिगत परियोजनाओं के बजाय क्षेत्रीय और नीतिगत स्तर पर संचयी प्रभाव का आकलन।

स्वतंत्र राष्ट्रीय पर्यावरण नियामक प्राधिकरण (NEPA): टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति की अनुशंसा के अनुरूप पर्यावरण स्वीकृतियों व अनुपालन हेतु एक स्वायत्त संस्था का गठन।

निष्कर्ष

आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। विभागों के मध्य संस्थागत समन्वय और पर्यावरण को विकास नियोजन के केंद्र में रखकर ही सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त किया जा सकता है।

141. पानी, साफ-सफाई और स्वच्छता (WASH स्कीम) की सरकारी नीतियों को जमीन पर सफल बनाने के लिए सही जरूरतमंद लोगों की पहचान करना और तय लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाना क्यों जरूरी है? समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

जल, स्वच्छता एवं साफ़-सफ़ाई (WASH) नीतियां जनस्वास्थ्य, मानवीय गरिमा और सतत विकास की रीढ़ हैं। जल जीवन मिशन (JJM) और स्वच्छ भारत मिशन (SBM) जैसी पहलों के सफल व स्थायी क्रियान्वयन के लिए लक्षित दृष्टिकोण और रणनीतिक संरेखण अनिवार्य है।

1. सही जरूरतमंदों की पहचान की आवश्यकता

अपवर्जन एवं समावेशन त्रुटियों का निवारण: सटीक लाभार्थी पहचान से अपात्रों के चयन (समावेशन त्रुटि) पर रोक लगती है तथा वास्तविक वंचित वर्ग (अपवर्जन त्रुटि) नीतिगत लाभों से छूटने से बचते हैं।

सामाजिक-भौगोलिक रूप से सुभेद्य वर्गों तक पहुंच: अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST), विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG), मलिन बस्तियों (Slums) तथा आर्सेनिक व फ्लोराइड प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में समतामूलक जल व स्वच्छता सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

लैंगिक न्याय व सुरक्षा: शुद्ध पेयजल एवं घरेलू शौचालयों की उपलब्धता से महिलाओं व बालिकाओं का जल-संग्रहण का श्रम घटता है, निजता व सुरक्षा बढ़ती है तथा मासिक धर्म स्वच्छता (MHM) में सुधार होता है।

सीमित वित्तीय संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन: सार्वजनिक धन का प्रभावकारी उपयोग सर्वाधिक अभावग्रस्त क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर संभव होता है।

2. तय लक्ष्यों के साथ नीतियों का संरेखण क्यों जरूरी है?

संवहनीयता एवं व्यवहार परिवर्तन (BCC): केवल अवसंरचना निर्माण (शौचालय/नल कनेक्शन) पर्याप्त नहीं है; खुले में शौच मुक्ति स्थायित्व (ODF-Plus) व स्लिपेज (Slippage) रोकने हेतु जन-जागरूकता आवश्यक है।

राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्रतिबद्धताओं की प्राप्ति: नीतियों का राष्ट्रीय लक्ष्यों (हर घर जल) तथा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-6 (SDG-6: स्वच्छ जल और स्वच्छता) के साथ सामंजस्य स्थापित होता है।

बहुक्षेत्रीय अभिसरण (Convergence): स्वच्छ जल व स्वच्छता से डायरिया, स्टंटिंग व कुपोषण में कमी आती है, जो 'पोषण अभियान' और मातृ-शिशु स्वास्थ्य लक्ष्यों को सुदृढ़ करता है।

संस्थागत निगरानी व जनभागीदारी: 'पानी समितियों', ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC), सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) तथा 'आईओटी-आधारित रीयल-टाइम डेटा निगरानी' से जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

आगे की राह / निष्कर्ष

WASH नीतियों की वास्तविक सफलता अंतिम छोर तक सेवा वितरण (Last-mile delivery), डिजिटल डेटा सत्यापन और समुदाय-संचालित विकेंद्रीकृत प्रबंधन में निहित है, जिससे 'कोई भी पीछे न छूटे' का संकल्प साकार हो सके।

142. न्यूज चैनलों और अखबारों में विदेशी निवेश (FDI) की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार लंबे समय से विचार कर रही है। मीडिया में ज्यादा विदेशी पैसा आने के क्या नफा-नुकसान होंगे? समीक्षा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भूमिका व वर्तमान नीतिगत संदर्भ

भारतीय मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वर्तमान नीति के तहत समाचार एवं समसामयिक मामलों (News & Current Affairs) के प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में 26% तथा न्यूज ब्रॉडकास्टिंग (अपलिंकिंग) में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति सरकारी अनुमोदन मार्ग (Government Route) के माध्यम से है। गैर-समाचार मीडिया (मनोरंजन) में 100% एफडीआई अनुमत है। न्यूज मीडिया में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दीर्घकालिक आर्थिक लाभों और संप्रभु सुरक्षा चिंताओं के बीच एक नीतिगत संतुलन की मांग करता है।

विदेशी निवेश (FDI) सीमा बढ़ाने के सकारात्मक प्रभाव (नफा)

वित्तीय सुदृढ़ता एवं तकनीकी आधुनिकीकरण: विज्ञापन राजस्व में गिरावट और डिजिटल रूपांतरण के दौर में एफडीआई से मीडिया घरानों को आवश्यक पूंजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित पत्रकारिता उपकरण, क्लाउड ब्रॉडकास्टिंग तथा अत्याधुनिक मल्टीमीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त होगा।

पत्रकारिता के वैश्विक मानक व अंतरराष्ट्रीय पहुंच: विदेशी पूंजी के साथ अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूहों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां (Best Practices), उन्नत तथ्य-जांच तंत्र (Fact-checking Mechanisms) और खोजी पत्रकारिता की वैश्विक पहुंच भारतीय मीडिया में आएगी।

राजनीतिक एवं कॉर्पोरेट एकाधिकार में कमी: वर्तमान में कई मीडिया संस्थान स्थानीय राजनीतिक दलों या चुनिंदा कॉर्पोरेट घरानों के वित्तीय प्रभाव में हैं। पूंजी के विविधीकरण से 'पेड न्यूज' और स्थानीय वित्तीय दबावों पर निर्भरता घटेगी।

प्रतिस्पर्धा व रोजगार सृजन: वैश्विक कंपनियों के आगमन से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, कंटेंट निर्माण एवं तकनीकी संचालन में उच्च वेतन वाले रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

FDI सीमा बढ़ाने से जुड़े जोखिम एवं चुनौतियाँ (नुकसान)

राष्ट्रीय सुरक्षा व संप्रभुता पर जोखिम: विदेशी आख्यान (Foreign Narrative) और 'सॉफ्ट पावर' युद्ध के माध्यम से भारत की घरेलू नीतियों, सुरक्षा संवेदनशीलताओं और जनमत (Public Opinion) को प्रभावित या ध्रुवीकृत करने का खतरा बढ़ सकता है।

संपादकीय स्वतंत्रता का ह्रास: अत्यधिक विदेशी शेयरधारिता से विदेशी निवेशकों के भू-राजनीतिक एवं कॉर्पोरेट हित संपादकीय नीति पर हावी हो सकते हैं, जिससे निष्पक्ष रिपोर्टिंग प्रभावित हो सकती है।

स्थानीय व भाषाई पत्रकारिता का उपेक्षित होना: बहुराष्ट्रीय पूंजी मुख्य रूप से महानगरीय या व्यावसायिक रूप से आकर्षक कंटेंट की ओर केंद्रित हो सकती है, जिससे जमीनी ग्रामीण मुद्दे और क्षेत्रीय भाषाई मीडिया हाशिए पर जा सकते हैं।

नियामक जटिलता व मुखौटा कंपनियां (Shell Companies): विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अधिकार क्षेत्रों (Tax Havens) के माध्यम से पूंजी के वास्तविक लाभकारी स्वामित्व (Beneficial Ownership) की पहचान करना विनियामकों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा।

आगे की राह (सुझाव)

संपादकीय बोर्ड में भारतीय नियंत्रण: भारतीय प्रेस परिषद (PCI) और ट्राई (TRAI) की सिफारिशों के अनुरूप यह अनिवार्य किया जाए कि मुख्य संपादक, प्रबंधन के तीन-चौथाई निदेशक और संपादकीय नियंत्रण विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के पास ही रहे।

कठोर सुरक्षा मंजूरी (Security Clearance) तंत्र: गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा विदेशी निवेशकों के वास्तविक स्वामित्व की पूर्व एवं गहन सुरक्षा जांच सुनिश्चित की जाए ताकि सीमावर्ती या संवेदनशील देशों से गुप्त निवेश को रोका जा सके।

एकाधिकार-रोधी एवं पारदर्शिता नियम: मीडिया में क्रॉस-मीडिया ओनरशिप (Cross-Media Ownership) और शेयरधारिता के नियमित सार्वजनिक प्रकटीकरण (Disclosure) को अनिवार्य बनाया जाए।

निष्कर्ष

मीडिया में एफडीआई सीमा का विस्तार आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो सकता है, परंतु इसकी शर्त संप्रभुता और संपादकीय स्वायत्तता की सुरक्षा होनी चाहिए। अतः प्रत्यक्ष नियंत्रण के स्थान पर सुदृढ़ विनियामक सुरक्षा तंत्र के साथ एक 'कैलिब्रेटेड' (संतुलित एवं चरणबद्ध) दृष्टिकोण अपनाना ही राष्ट्रहित में होगा।

143. ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों पर करोड़ों के इनामों की बारिश तो होती है, लेकिन क्या सरकार को केवल मेडल जीतने पर इनाम देने के बजाय बचपन से ही प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें तैयार करने पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए? चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

ओलंपिक में पदक विजेताओं को मिलने वाले भारी-भरकम नकद पुरस्कार और सम्मान खेल परिदृश्य में चर्चा का मुख्य विषय रहे हैं। खेल विकास में यह बहस अत्यंत प्रासंगिक है कि क्या राज्य के संसाधनों का प्राथमिक फोकस 'परिणाम-आधारित पुरस्कारों' पर होना चाहिए या 'जमीनी स्तर पर प्रतिभा विकास' पर।

पदक-पश्चात नकद पुरस्कारों का महत्व एवं सीमाएं:

सकारात्मक पक्ष:

वित्तीय सुरक्षा एवं सामाजिक सम्मान: एथलीटों के वर्षों के त्याग और वित्तीय संघर्ष की भरपाई होती है।

रोल मॉडल प्रभाव: नीरज चोपड़ा या पी. वी. सिंधु जैसे खिलाड़ियों की सफलता युवाओं को खेलों को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित करती है।

राज्य प्रतिस्पर्धा: राज्यों के बीच खिलाड़ियों को आकर्षित करने व प्रोत्साहित करने की सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बनती है।

सीमाएं एवं चुनौतियां:

अंतिम परिणाम पर अत्यधिक ध्यान: यह प्रणाली केवल उन गिने-चुने खिलाड़ियों को लाभ देती है जो पहले ही शीर्ष पर पहुंच चुके हैं।

असमान संसाधन आवंटन: खेल बजट का बड़ा हिस्सा पूर्व-निर्मित चैंपियनों के पुरस्कारों में चला जाता है, जिससे प्रारंभिक विकास के लिए धन की कमी हो जाती है।

बचपन से प्रतिभा पहचान ('कैच देम यंग') एवं प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता:

प्रारंभिक प्रतिभा स्काउटिंग: चीन के 'राष्ट्रीय खेल मॉडल' और ऑस्ट्रेलिया के खेल विज्ञान दृष्टिकोण की तरह 6-10 वर्ष की आयु में प्राकृतिक प्रतिभा की वैज्ञानिक पहचान अनिवार्य है।

बुनियादी ढांचा एवं पोषण: भारत के ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में प्रतिभाओं को शुरुआती दौर में उपयुक्त खेल मैदान, आधुनिक उपकरण और प्रोटीन-युक्त पोषण नहीं मिल पाता।

शिक्षा प्रणाली का एकीकरण: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप खेलों को अतिरिक्त गतिविधि न मानकर स्कूली पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाना।

मौजूदा नीतियां एवं सुधार के क्षेत्र:

'खेलो इंडिया' एवं 'टॉप्स' (TOPS): जमीनी स्तर पर प्रतिभा पहचान के लिए 'खेलो इंडिया' और शीर्ष एथलीटों के संवर्धन हेतु 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं, किंतु इनका दायरा ब्लॉक व पंचायत स्तर तक विस्तृत करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय खेल विकास कोष (NSDF) एवं CSR: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) से जिला स्तरीय खेल अकादमियों की स्थापना।

आगे की राह (एकीकृत दृष्टिकोण):

संतुलित द्वि-स्तरीय नीति: पदक विजेताओं का सम्मान और वित्तीय सुरक्षा बंद करने के बजाय, खेल बजट का 70-80% हिस्सा प्राथमिक बुनियादी ढांचे, कोचों के प्रशिक्षण और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं पर खर्च किया जाए।

पारदर्शी खेल प्रशासन: राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) में पेशेवर प्रबंधन, जवाबदेही और चयन प्रक्रियाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के लिए 'पोडियम पर पहुंचने के बाद पुरस्कृत करने' के साथ-साथ 'पोडियम तक पहुंचाने की यात्रा' में निवेश करना अधिक अनिवार्य है।

144. आधार कार्ड (स्वैच्छिक पहचान) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR (अनिवार्य नागरिक रजिस्टर)—इन दो समानांतर योजनाओं को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काफी विवाद और मुकदमेबाजी हुई है। क्या दोनों का एक साथ चलना सही है? परीक्षण कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत में विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) दो समानांतर डेटा संग्रह परियोजनाएं रही हैं। दोनों के उद्देश्य, वैधानिक आधार और कार्यप्रणाली में भिन्नता के कारण इनके सह-अस्तित्व पर प्रशासनिक, वित्तीय और विधिक स्तर पर व्यापक विवाद रहा है।

अवधारणात्मक भेद एवं विवाद की पृष्ठभूमि:

वैधानिक आधार: आधार का विनियमन **आधार अधिनियम, २०१६** के तहत होता है, जबकि एनपीआर **नागरिकता अधिनियम, १९५५** और २००३ के नागरिकता नियमों के अंतर्गत संचालित होता है।

पहचान बनाम नागरिकता: आधार केवल भारत में रहने वाले 'निवासियों' की डिजिटल पहचान और कल्याणकारी योजनाओं (डीबीटी) के लक्षित वितरण का माध्यम है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। इसके विपरीत, एनपीआर देश के सभी सामान्य निवासियों का व्यापक रजिस्टर है, जिसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) तैयार करने का पहला चरण माना गया।

डेटा संग्रह की दोहरी प्रक्रिया: दोनों योजनाओं में नागरिकों से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा समानांतर रूप से एकत्र करने को लेकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) के मध्य क्षेत्राधिकार का टकराव उभरा।

दोनों के सह-अस्तित्व का परीक्षण:

१. सह-अस्तित्व के पक्ष में तर्क (सकारात्मक पहलू):

कार्यात्मक भिन्नता: आधार मुख्य रूप से सेवा वितरण, वित्तीय समावेशन और धोखाधड़ी रोकने के लिए 'पहचान प्रमाणीकरण' का तंत्र है।

नीति निर्माण व सुरक्षा: एनपीआर देश के संपूर्ण जनसांख्यिकीय स्वरूप को रेखांकित कर राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और दीर्घकालिक विकास नीतियों के लिए व्यापक डेटाबेस उपलब्ध कराता है।

२. सह-अस्तित्व के विपक्ष में तर्क (नकारात्मक पहलू):

प्रशासनिक व वित्तीय दोहराव: एक ही आबादी के बायोमेट्रिक और व्यक्तिगत डेटा को दो अलग-अलग एजेंसियों द्वारा जुटाने से राजकोषीय व्यय और प्रशासनिक श्रम का भारी अपव्यय होता है।

निजता और सुरक्षा का जोखिम: संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के कई अलग-अलग रिपॉजिटरी में संचित होने से डेटा उल्लंघन और अनधिकृत निगरानी (सर्विलांस) का जोखिम दोगुना हो जाता है।

नागरिकों में भ्रम व आशंकाएं: दोनों प्रणालियों की अलग-अलग प्रक्रियाओं से नागरिकों में दस्तावेजीकरण और नागरिकता को लेकर भ्रम व बहिष्कार का भय पैदा हुआ।

विधिक संदर्भ एवं आगे की राह:

न्यायिक परिप्रेक्ष्य: सर्वोच्च न्यायालय ने **न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी वाद (२०१७/२०१८)** में निजता को मौलिक अधिकार मानते हुए राज्य की कार्रवाई के लिए **आनुपातिकता** (समानुपातिकता) और **डेटा न्यूनीकरण (डेटा मिनिमाइजेशन)** के सिद्धांतों को अनिवार्य बताया है।

संस्थागत समन्वय: यूआईडीएआई और आरजीआई के बीच डेटा साझाकरण और समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि नागरिकों को बार-बार समान बायोमेट्रिक विवरण न देना पड़े।

डिजिटल डेटा संरक्षण: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत डेटा सुरक्षा ऑडिट और स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित की जाए।

निष्कर्ष:

यद्यपि दोनों के उद्देश्य भिन्न हैं, परंतु पृथक रूप से समानांतर डेटा संग्रह राजकोषीय व निजता की दृष्टि से उचित नहीं है। अत: डेटा न्यूनीकरण और अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से एक एकीकृत, सुरक्षित और नागरिक-हितैषी डेटा प्रबंधन प्रणाली विकसित करना ही तर्कसंगत मार्ग है।

145. सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना देने की 'मिड-डे मील योजना' के दोहरे मकसद (कुपोषण मिटाना और बच्चों को स्कूल खींचना) कितने सफल रहे हैं? इसके नए नियमों और सफलता की समीक्षा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

वर्ष 1995 में शुरू की गई 'मध्याह्न भोजन योजना' (अब 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण' या **पीएम-पोषण**) का मूल उद्देश्य संविधान के **अनुच्छेद 21** (जीवन का अधिकार/भोजन का अधिकार - *पीयूसीएल बनाम भारत संघ वाद, 2001*) और **अनुच्छेद 47** (पोषण स्तर में सुधार) को साकार करते हुए बच्चों में शैक्षिक समावेशन और कुपोषण उन्मूलन को साधना है।

दोहरे उद्देश्यों की सफलता का साक्ष्य-आधारित विश्लेषण:

(क) **शैक्षिक उद्देश्य (नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव):**

क. **नामांकन एवं नियमित उपस्थिति: असर (ASER)** रिपोर्टों के अनुसार, इस योजना ने प्राथमिक विद्यालयों में सकल नामांकन दर (GER) को 100% के करीब पहुँचाने और दैनिक उपस्थिति दर में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

ख. **लैंगिक व सामाजिक समानता:** इसने विशेषकर बालिकाओं, अनुसूचित जातियों (SC) तथा अनुसूचित जनजातियों (ST) के बच्चों के ड्रॉपआउट को कम किया है तथा बालिकाओं की स्कूली शिक्षा अवधि बढ़ाई है।

ग. **सामाजिक समरसता:** विभिन्न जातियों और वर्गों के बच्चों के एक साथ भोजन करने से सामाजिक भेदभाव और छुआछूत जैसी कुरीतियों में कमी आई है।

(ख) **पोषण संबंधी उद्देश्य (कुपोषण मुक्ति व स्वास्थ्य):**

क. **दैनिक पोषक तत्वों की पूर्ति:** प्राथमिक स्तर पर प्रति छात्र न्यूनतम 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन सुनिश्चित किया जाता है।

ख. **अल्पपोषण पर प्रभाव:** मध्याह्न भोजन 'क्लासरूम हंगर' (कक्षा की भूख) को मिटाने और बच्चों की एकाग्रता व संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार करने में अत्यधिक प्रभावी रहा है।

पीएम-पोषण के तहत नवीन नियम एवं व्यवस्थागत सुधार:

बालवाटिका का समावेशन: अब प्राथमिक कक्षाओं से पहले प्री-प्राइमरी (बालवाटिका) के 3-5 वर्ष के बच्चों को भी गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

पोषण वाटिका (किचन गार्डन): ताजी और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर सब्जियाँ उगाने के लिए विद्यालयों में पोषण वाटिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रोत्साहित किया गया है।

'तिथि भोजन' की अवधारणा: समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु त्योहारों, जन्मदिन या विशेष अवसरों पर सामुदायिक भोजन वितरण को बढ़ावा दिया गया है।

फोर्टिफाइड चावल का उपयोग: रक्ताल्पता (एनीमिया) और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए आयरन व विटामिन युक्त फोर्टिफाइड चावल का प्रावधान।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व सामाजिक अंकेक्षण: पारदर्शिता के लिए रसोइयों/सहायकों के मानदेय हेतु डीबीटी तथा जवाबदेही के लिए अनिवार्य **सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)** लागू किया गया है।

प्रमुख चुनौतियाँ एवं कमियाँ:

कुपोषण के निरंतर आंकड़े: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार, भारत में अभी भी 35.5% बच्चे नाटेपन (Stunting) और 32.1% बच्चे अल्पवजन (Underweight) से ग्रस्त हैं, जो पोषण गुणवत्ता के गहरे अंतर को दर्शाता है।

गुणवत्ता व स्वच्छता की समस्या: भोजन में मिलावट, कीट मिलने और फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर घटनाएं स्वच्छता मानकों पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं।

अवसंरचना व मानदेय का अभाव: कई स्कूलों में समर्पित रसोईघर और स्वच्छ पेयजल का अभाव है; साथ ही कुक-कम-हेल्पर्स को मिलने वाला मानदेय अत्यंत न्यून है।

भ्रष्टाचार व लीकेज: खाद्यान्न वितरण में बिचौलियों की उपस्थिति और आपूर्ति श्रृंखला में अनियमितताएं।

आगे की राह (निष्कर्ष):

नीति आयोग की सिफारिशों के अनुरूप योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए मेनू में मौसमी व स्थानीय कृषि उत्पाद (जैसे बाजरा/मोटा अनाज, अंडे, फल) शामिल करने चाहिए। साथ ही, स्वचालित निगरानी प्रणाली (AMS), रसोइयों का उचित मानदेय और ग्राम पंचायतों की नियमित निगरानी से ही यह योजना 'भूख से मुक्ति' के साथ-साथ 'समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व पोषण' के लक्ष्य को पूर्णतः सिद्ध कर सकेगी।

146. गाँवों में शहरों जैसी पक्की सड़कें, इंटरनेट, बाजार और अस्पताल जैसी सुविधाएं पहुंचाने की योजना (PURA) का मूल आधार मजबूत कनेक्टिविटी स्थापित करना है। टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

PURA (Provision of Urban Amenities to Rural Areas) की संकल्पना पूर्व राष्ट्रपति **डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम** द्वारा वर्ष 2003 में दी गई थी। इसका मूल उद्देश्य ग्रामीण-शहरी विभाजन को समाप्त कर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की बुनियादी सुविधाएं एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराना था।

PURA का मूल आधार: चतुर्मुखी कनेक्टिविटी मॉडल

डॉ. कलाम के अनुसार, ग्रामीण क्लस्टरों के समग्र विकास के लिए चार प्रकार की कनेक्टिविटी एक-दूसरे की पूरक हैं:

1. भौतिक कनेक्टिविटी (Physical Connectivity):

बारहमासी पक्की सड़कों (जैसे- PMGSY के माध्यम से), विश्वसनीय परिवहन और विद्युत नेटवर्क द्वारा गांवों को निकटवर्ती कस्बों व मुख्य मार्गों से जोड़ना।

2. इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी (Electronic Connectivity):

दूरसंचार, हाई-स्पीड इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं (जैसे- वर्तमान भारतनेट) का विस्तार, जिससे ई-गवर्नेंस एवं सूचना की निर्बाध पहुंच संभव हो।

3. ज्ञान कनेक्टिविटी (Knowledge Connectivity):

व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, डिजिटल शिक्षा, टेली-मेडिसिन और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं (अस्पताल) की स्थापना कर मानव पूंजी का विकास करना।

4. आर्थिक कनेक्टिविटी (Economic Connectivity):

ग्रामीण उत्पादों हेतु कृषि-बाजार (APMC/e-NAM), बैंकिंग/वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना, जिससे भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक व ज्ञान कनेक्टिविटी मिलकर स्थानीय रोजगार व आय में परिवर्तित हो सकें।

[भौतिक कनेक्टिविटी] + [इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी]
↓
[ज्ञान कनेक्टिविटी]
↓
[आर्थिक कनेक्टिविटी]
↓
(सशक्त, आत्मनिर्भर एवं विकसित गांव)

क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ:

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की विफलता: निजी क्षेत्र द्वारा ग्रामीण अंचलों में लाभ की अनिश्चितता के कारण सीमित निवेश।

प्रशासनिक समन्वय का अभाव: विभिन्न मंत्रालयों (सड़क, दूरसंचार, स्वास्थ्य) के मध्य समन्वित विज़न की कमी।

भूमि अधिग्रहण एवं वित्तीय सीमाएं: क्लस्टर स्तर पर आवश्यक भूमि और प्राथमिक पूंजी की अनुपलब्धता।

वर्तमान प्रासंगिकता एवं रूपांतरण (आगे की राह):

PURA की मूल भावना को वर्तमान में अधिक व्यावहारिक स्वरूप में निम्नलिखित पहलों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है:

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM): 300 ग्रामीण क्लस्टरों में 'रूर्बन' (ग्रामीण आत्मा, शहरी सुविधा) मॉडल का विकास।

एकीकृत डिजिटल व भौतिक अवसंरचना: भारतनेट, पीएम गति शक्ति और पीएम ग्राम सड़क योजना के माध्यम से समग्र कनेक्टिविटी।

निष्कर्ष:

PURA केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के चक्रीय विकास का इंजन है। मजबूत चतुर्मुखी कनेक्टिविटी स्थापित करके ही ग्रामीण पलायन को रोककर 'आत्मनिर्भर भारत' और 'स्मार्ट विलेज' का सपना साकार किया जा सकता है।

खण्ड 11 : विकास प्रक्रिया, स्वयंसेवी संस्थाएं (NGOs) व SHGs

147. आजकल नागरिक समाज संगठनों (NGOs) को देश के विकास में मदद करने वाले साथी के बजाय अक्सर सरकार और विकास-विरोधी मान लिया जाता है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। *10*

उत्तर:

नागरिक समाज संगठन (NGOs): विकास के विरोधी अथवा अपरिहार्य साझेदार

नागरिक समाज संगठन (NGOs) लोकतंत्र के 'तृतीय स्तंभ' के रूप में शासन और नागरिकों के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। यद्यपि वर्तमान में कुछ घटनाओं के कारण इन्हें विकास-विरोधी मान लिया जाता है, परंतु यह धारणा आंशिक एवं अतिसरलीकृत है।

NGOs को विकास-विरोधी माने जाने के प्रमुख कारण:

विकास परियोजनाओं में व्यवधान: ऊर्जा, खनन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (जैसे कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, नर्मदा बांध) के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शनों से परियोजनाओं में देरी और आर्थिक लागत में वृद्धि हुई।

विदेशी वित्तपोषण एवं संप्रभुता संबंधी चिंताएं: कुछ गैर-सरकारी संगठनों पर 'विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम' (FCRA) के प्रावधानों के उल्लंघन, वित्तीय गैर-पारदर्शिता तथा विदेशी निहित स्वार्थों द्वारा राष्ट्रीय आर्थिक विकास को धीमा करने के आरोप लगे हैं।

वित्तीय अनियमितताएं: निर्धारित उद्देश्यों के अतिरिक्त धन का विचलन एवं वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने जैसी कमियों ने अविश्वास पैदा किया है।

विकास में अपरिहार्य सहयोगी के रूप में NGOs की भूमिका:

अंतिम छोर तक सेवा वितरण: स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुँच (जैसे **'प्रथम' (Pratham)** का **ASER** सर्वेक्षण जो नीति-निर्माण में साक्ष्य-आधारित इनपुट देता है)।

हाशिए के वर्गों का सशक्तिकरण: 'सेवा' (SEWA) जैसी संस्थाओं ने असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को आजीविका और वित्तीय समावेशन प्रदान किया है।

जवाबदेही और सामाजिक अंकेक्षण: 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' (MKSS) के आंदोलनों ने सूचना का अधिकार (RTI) और मनरेगा (MGNREGA) के सामाजिक अंकेक्षण को संभव बनाया।

आपदा प्रबंधन: कोविड-19 महामारी एवं प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित मानवीय राहत और टीकाकरण अभियानों में पूरक की भूमिका निभाई।

आगे की राह:

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) के अनुसार, सुशासन के लिए राज्य और नागरिक समाज का सहयोगात्मक संबंध आवश्यक है। इसके लिए:

नीति आयोग के 'NGO दर्पण' पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए।

नियमों का उल्लंघन करने वाले NGOs पर कठोर कार्रवाई हो, किंतु वैधानिक एवं राष्ट्र-हितैषी संगठनों के साथ 'विश्वास आधारित संवाद' स्थापित किया जाए।

नागरिक समाज को विकास का 'अवरोधक' नहीं, बल्कि 'समावेशी और सतत विकास' का आवश्यक 'सह-निर्माता' माना जाना चाहिए।

148. पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट (धर्मार्थ ट्रस्ट) जनता से जुड़े अहम मुद्दों (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत) पर काम करके भारत के विकास को ज्यादा समावेशी बना सकते हैं। टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और समावेशी विकास

पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट (सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट) नागरिक समाज के ऐसे गैर-लाभकारी स्तंभ हैं, जो राज्य (कल्याणकारी योजनाओं) और बाजार (निजी क्षेत्र) की अंतरालों को पाटकर विकास के लाभों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

समावेशी विकास के मुख्य क्षेत्रों में ट्रस्टों की भूमिका:

शिक्षा (पहुंच एवं गुणवत्ता): सुदूर व ग्रामीण क्षेत्रों में रियायती/निःशुल्क विद्यालय संचालित करना, वंचित वर्गों (एससी/एसटी व बालिकाओं) को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना और बुनियादी साक्षरता सुधारना (उदा. 'प्रथम' ट्रस्ट का असर मॉडल)।

सस्ती एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवा: हाशिए पर मौजूद आबादी के लिए रियायती अस्पताल, ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर और निवारक देखभाल (उदा. 'अरविन्द आई केयर' द्वारा नेत्र चिकित्सा मॉडल)।

राहत एवं सामाजिक सुरक्षा: प्राकृतिक आपदाओं, भुखमरी निवारण (उदा. 'अक्षय पात्र' मध्याह्न भोजन) तथा अनाथों, वृद्धों व दिव्यांगों जैसे निराश्रित वर्गों का पुनर्वास।

प्रमुख चुनौतियाँ एवं विनियामक सीमाएँ:

पारदर्शिता व जवाबदेही की कमी: कुछ ट्रस्टों में वित्तीय कुप्रबंधन, कर-अपवंचन और मनी लॉन्ड्रिंग के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है।

विनियामक जटिलताएँ: विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) और आयकर अधिनियम की धारा 12A/80G के तहत सख्त अनुपालन से वास्तविक व छोटे ट्रस्टों की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है।

क्षमता व क्षेत्रीय विषमता: अधिकांश ट्रस्टों का संकेंद्रण शहरी क्षेत्रों में है; उत्तर-पूर्वी और आकांक्षी/पिछड़े जिलों में इनकी उपस्थिति अत्यंत सीमित है। साथ ही इनमें पेशेवर दक्षता का अभाव देखा जाता है।

आगे की राह (सुझाव):

डिजिटल पारदर्शिता एवं पंजीकरण: नीति आयोग के **'एनजीओ-दर्पण' (NGO-Darpan)** पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य ट्रैकिंग और वित्तीय प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जाए।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit): द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (**2nd ARC**) की अनुशंसा के अनुसार, धर्मार्थ ट्रस्टों के कार्यों की सामाजिक जवाबदेही व सार्वजनिक मूल्यांकन तय हो।

स्व-नियमन कोड (Self-Regulation Code): ट्रस्टों के संचालन में सुशासन, पेशेवर प्रबंधन और सरलीकृत एकल-खिड़की विनियामक तंत्र स्थापित किया जाए।

निष्कर्ष:

सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट सतत विकास लक्ष्यों (SDG) और 'सबका साथ, सबका विकास' के विजन को प्राप्त करने में उत्प्रेरक बन सकते हैं, बशर्ते उनकी स्वायत्तता और विनियामक पारदर्शिता के बीच उचित संतुलन स्थापित किया जाए।

149. भारत की राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ाने और उन्हें राजनीति में सार्थक भागीदारी दिलाने में सामाजिक संगठनों (Civil Society) का क्या योगदान रहा है? चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय लोकतंत्र में राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व वर्तमान में लगभग 8% से 10% के बीच है, जो वैश्विक औसत (~26%) की तुलना में अत्यंत कम है। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) द्वारा विधानसभाओं में 33% आरक्षण का

मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस पृष्ठभूमि में, गैर-सरकारी संगठनों, महिला अधिकार समूहों और थिंक टैंकों जैसे नागरिक समाज संगठनों (Civil Society Organizations) ने महिलाओं के संख्यात्मक प्रतिनिधित्व और सार्थक नीतिगत भागीदारी को सुनिश्चित करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है।

1. संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढ़ाने में नागरिक समाज का योगदान:

दलों पर राजनीतिक दबाव एवं वकालत: नागरिक समाज संगठनों ने राजनीतिक दलों पर चुनावों में अधिक टिकट महिला प्रत्याशियों को देने के लिए निरंतर अभियान चलाए हैं।

चुनावी निगरानी और 'जेंडर ऑडिट': *एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)* जैसे संगठनों ने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, धनबल और जेंडर प्रतिनिधित्व का विश्लेषण कर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई है, जिससे दलों में महिलाओं की उम्मीदवारी पर विमर्श तेज हुआ है।

मतदाता जागरूकता व महिला मतदाता गोलबंदी: महिला अधिकार मंचों ने ग्रामीण व उपनगरीय क्षेत्रों में महिलाओं को अपने स्वतंत्र मताधिकार के प्रयोग और महिला उम्मीदवारों के समर्थन हेतु जागरूक किया है।

पंचायती राज से विधानसभा तक नेतृत्व संवर्धन: 73वें और 74वें संशोधन के बाद *द हंगर प्रोजेक्ट* और *सेवा (SEWA)* जैसे संगठनों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज में सफल महिला प्रतिनिधियों (सरपंच/पार्षद) को राज्य विधानसभा स्तर की राजनीति में उतरने के लिए मंच और प्रोत्साहन दिया।

2. राजनीति में सार्थक एवं नीतिगत भागीदारी सुनिश्चित करना:

क्षमता निर्माण एवं विधायी प्रशिक्षण: महिला विधायकों और प्रत्याशियों को बजटीय प्रक्रियाओं, विधायी नियमों और जन-संवाद के लिए कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित करना।

अनुसंधान और डेटा सहायता: *प्रजा फाउंडेशन* जैसे संगठन निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को विधानसभा में प्रश्न पूछने, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने और तारांकित प्रश्नों के निर्माण हेतु तथ्यात्मक शोध सामग्री उपलब्ध कराते हैं।

'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' (सरपंच/विधायक पति संस्कृति) का उन्मूलन: महिलाओं को वास्तविक निर्णयकर्ता बनाने हेतु उनके आत्मविश्वास और कानूनी समझ को सशक्त करना, जिससे पारिवारिक प्रभाव न्यूनतम हो सके।

जेंडर-संवेदी नीतियों का समावेश: *जागोरी* और अन्य महिला नेटवर्कों ने महिला विधायकों के साथ मिलकर विधानसभाओं में 'जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग', कार्यस्थल पर उत्पीड़न रोकथाम और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कानूनों को विधायी एजेंडे के केंद्र में स्थापित कराया है।

3. नागरिक समाज के समक्ष चुनौतियां एवं सीमाएं:

पितृसत्तात्मक दलीय ढांचा: राजनीतिक दलों के आंतरिक ढांचे में टिकट वितरण अब भी पुरुष-प्रधान व धनबल/बाहुबल आधारित नेटवर्क द्वारा नियंत्रित होता है।

संसाधनों की कमी एवं संस्थागत सीमाएं: कई सामाजिक संगठन वित्तीय व प्रशासनिक सीमाओं के कारण दीर्घकालिक राजनीतिक मेंटरशिप नहीं दे पाते।

शहरी पूर्वाग्रह: अधिकांश नागरिक समाज समूहों की सक्रियता शहरी व अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहती है, जिससे दूरदराज की ग्रामीण प्रतिभाएं छूट जाती हैं।

आगे की राह:

नागरिक समाज को अब 106वें संविधान संशोधन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जमीनी स्तर पर महिला नेताओं का 'टैलेंट पूल' तैयार करना होगा। दलीय आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना, गैर-पक्षपातपूर्ण राजनीतिक प्रशिक्षण अकादमियों का गठन तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित चुनावी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण ही भारतीय विधानसभाओं में महिलाओं की वास्तविक और रूपांतरणकारी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है।

150. क्या आपको लगता है कि विकास कार्यों के लिए विदेशी और बड़ी दानदाता संस्थाओं (Donors) के पैसों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने से गाँव के स्थानीय लोगों की अपनी पहल और भागीदारी कमजोर पड़ जाती है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

गांधीवादी विकास दर्शन के अनुसार वास्तविक ग्रामीण विकास 'स्वावलंबन' और 'सामुदायिक सहभागिता' पर आधारित होना चाहिए। वर्तमान समय में ग्रामीण विकास परियोजनाओं में विदेशी एवं बड़ी दानदाता संस्थाओं (Donors) के वित्तीय योगदान में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यद्यपि यह पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परंतु इस पर अत्यधिक निर्भरता प्रायः 'निर्भरता सिंड्रोम' (Dependency Syndrome) को जन्म देती है, जिससे स्थानीय पहल, स्वामित्व और सामुदायिक भागीदारी के कमजोर होने का गंभीर संकट उत्पन्न होता है।

दानदाता वित्त पर अत्यधिक निर्भरता से स्थानीय पहल का क्षरण

(क) **'ऊपर से नीचे' (Top-down) विकास दृष्टिकोण:** बाह्य दानदाताओं के अपने पूर्व-निर्धारित एजेंडे और प्राथमिकताएं होती हैं। इससे 'नीचे से ऊपर' (Bottom-up) दृष्टिकोण बाधित होता है तथा स्थानीय आवश्यकताओं व वास्तविक प्राथमिकताओं की उपेक्षा हो जाती है।

(ख) **सामुदायिक भावना एवं श्रमदान का ह्रास:** जब ग्रामीण समाज यह मान लेता है कि प्रत्येक छोटे-बड़े कार्य के लिए बाह्य वित्तीय सहायता उपलब्ध है, तो सदियों पुरानी 'श्रमदान', सामूहिक जल-संरक्षण और आपसी सहयोग की स्वदेशी परंपराएं समाप्त होने लगती हैं।

(ग) **पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और ग्राम सभा का दुर्बलीकरण:** समानांतर वित्तपोषण संरचनाओं और दानदाता-प्रायोजित गैर-सरकारी संस्थाओं के हस्तक्षेप से ग्राम सभा की योजना निर्माण प्रक्रिया तथा 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त स्थानीय स्वामित्व की भावना क्षीण होती है।

(घ) **दीर्घकालिक निरंतरता (Sustainability) का संकट:** बाह्य वित्तपोषण परियोजना-आधारित (Time-bound) होता है। जैसे ही दानदाता संस्था परियोजना समाप्त कर बाहर निकलती है, स्थानीय स्वामित्व और संसाधनों के अभाव में निर्मित संरचनाएं निष्क्रिय या नष्ट हो जाती हैं।

प्रति-दृष्टिकोण: बाह्य/दानदाता वित्तपोषण की उपादेयता एवं सकारात्मक भूमिका

यद्यपि अति-निर्भरता नकारात्मक है, किंतु दानदाता पूंजी को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता:

प्रारंभिक पूंजी (Seed Capital) और वित्तीय अंतरालों की पूर्ति: सुदूर, जनजातीय एवं अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में, जहाँ सरकारी संसाधन सीमित होते हैं, दानदाता वित्तपोषण उत्प्रेरक (Catalyst) के रूप में कार्य करता है।

आधुनिक तकनीक व क्षमता निर्माण: वैश्विक दानदाता उन्नत तकनीक, आधुनिक डेटा प्रबंधन प्रणालियाँ और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं (Global Best Practices) का स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण करते हैं।

सामाजिक नवाचार और जोखिम-सहनशील पूंजी: नए और प्रयोगात्मक सामाजिक नवाचारों (उदा. सौर ऊर्जा ग्रिड, नवाचारी स्वच्छता मॉडल) के लिए बाह्य पूंजी जोखिम उठाने की स्वतंत्रता प्रदान करती है।

मूल समस्या का स्वरूप: समस्या स्वयं वित्तपोषण में नहीं, बल्कि स्थानीय भागीदारी के अभाव, जवाबदेही की कमी और बिना सोचे-समझे की गई अति-निर्भरता में निहित है।

नीतिगत संदर्भ, मॉडल एवं केस स्टडीज (मूल्य संवर्धन)

सामुदायिक स्वामित्व के सफल उदाहरण: महाराष्ट्र के *रालेगण सिद्धि* (अन्ना हजारे) और *हिवरे बाजार* (पोपटराव पवार) के मॉडल सिद्ध करते हैं कि स्थानीय श्रमदान, जनसहभागिता और स्वदेशी नवाचारों से बिना बाह्य निर्भरता के स्थायी समृद्धि संभव है। इसी प्रकार महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की सूक्ष्म-वित्त पहल सामुदायिक आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट प्रमाण है।

पारदर्शिता एवं विनियामक सुधार: भारत सरकार द्वारा *विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) संशोधन* तथा नीति आयोग के *'दर्पण पोर्टल' (NGO-DARPAN)* जैसी व्यवस्थाओं ने विदेशी व दानदाता निधियों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है।

आयोगों की अनुशंसाएं: *द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC)* ने ग्रामीण विकास में 'सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन' (Participatory Rural Appraisal - PRA) और ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय योजना निर्माण पर बल दिया है।

आगे की राह: संतुलित व व्यावहारिक समाधान

दानदाता-संचालित से समुदाय-स्वामित्व मॉडल: बाह्य परियोजनाओं को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि उनका अंतिम नियंत्रण और परिचालन स्थानीय समुदाय के हाथों में हो।

संस्थाओं की भूमिका का पुनर्निर्धारण: बाह्य दानदाताओं व गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका 'क्रियान्वयनकर्ता' (Implementer) के बजाय केवल 'मार्गदर्शक व सुविधाप्रदाता' (Facilitator) के रूप में सीमित की जानी चाहिए।

आंतरिक संसाधन जुटाना (Local Resource Mobilization): पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय कर संग्रहण, उपकर और जनसहयोग के माध्यम से अपने आंतरिक राजस्व में वृद्धि करनी चाहिए।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) की अनिवार्यता: सभी विकास परियोजनाओं का अनुमोदन और सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाए।

निष्कर्ष

विदेशी और बड़े दानदाताओं का वित्त विकास की गति को त्वरित करने वाला 'सहयोगी साधन' हो सकता है, परंतु यह स्थानीय आत्मनिर्भरता का 'विकल्प' नहीं बन सकता। वास्तविक 'आत्मनिर्भर ग्राम' का निर्माण तभी संभव है जब विकास की बागडोर स्थानीय समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं के हाथों में रहे।

151. क्या गाँव की महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को छोटा-मोटा कर्ज (माइक्रोफाइनेंस) देकर महिला असमानता, गरीबी और बच्चों के कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है? उदाहरण सहित समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

ग्रामीण भारत में **महिला असमानता, गरीबी और बाल कुपोषण** परस्पर जुड़े हुए हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाले दुष्चक्र का निर्माण करते हैं। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रदत्त सूक्ष्म-ऋण (माइक्रोफाइनेंस) इस त्रि-आयामी दुष्चक्र को तोड़ने में एक प्रभावी उत्प्रेरक सिद्ध हुआ है, हालांकि यह अपने आप में पूर्ण समाधान नहीं है।

---

१. त्रि-आयामी दुष्चक्र एवं अंतर्संबंध:

दुष्चक्र का प्रवाह:
गरीबी एवं आय की कमी ➔ महिलाओं की वित्तीय परनिर्भरता व असमानता ➔ मातृ पोषण व स्वास्थ्य की उपेक्षा ➔ अल्पवजनी/कुपोषित बच्चों का जन्म ➔ मानव पूंजी का ह्रास एवं पुनः गरीबी।

२. एसएचजी-माइक्रोफाइनेंस द्वारा दुष्चक्र पर प्रहार:

लैंगिक असमानता में कमी: ऋण तक सीधी पहुँच से महिलाओं की घरेलू निर्णय-निर्माण (शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यय) में भागीदारी बढ़ती है और सामाजिक गतिशीलता में सुधार होता है।

गरीबी निवारण एवं आय सुरक्षा: पशुपालन, सिलाई और कृषि आधारित सूक्ष्म-उद्यमों से पारिवारिक आय में निरंतरता आती है, जिससे निर्धनता रेखा से बाहर निकलने में सहायता मिलती है।

पोषण व बाल स्वास्थ्य संवर्धन: महिला आय का एक बड़ा हिस्सा बच्चों के विविध आहार और स्वास्थ्य पर व्यय होता है। साथ ही, समूहों में स्वास्थ्य व स्तनपान से जुड़ी जागरूकता बढ़ती है।

३. प्रमुख उदाहरण व केस स्टडी:

बिहार का 'जीविका' मॉडल: एसएचजी महिलाओं ने 'पोषण वाटिका' (किचन गार्डन) और पशुधन के माध्यम से आहार विविधता बढ़ाई और बाल कुपोषण की दर में कमी दर्ज की।

केरल का 'कुदुम्बश्री': सामुदायिक रसोई, सूक्ष्म-उद्यम और स्थानीय स्तर पर बच्चों के पूरक पोषण प्रबंधन का सफल उदाहरण।

मध्य प्रदेश का 'तेजस्विनी' कार्यक्रम: महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन द्वारा खाद्य असुरक्षा का समाधान।

४. सीमाएं – केवल माइक्रोफाइनेंस पर्याप्त क्यों नहीं?

ऋण का विचलन (डायवर्जन): कई बार ऋण का नियंत्रण परिवार के पुरुषों के हाथ में चला जाता है।

ऋण-जाल (डेट ट्रैप): अपर्याप्त वित्तीय साक्षरता और अनुत्पादक व्यय के कारण महिलाएं बहु-ऋणग्रस्तता की शिकार हो जाती हैं।

बुनियादी सुविधाओं का अभाव: जब तक सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता (वाश), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और संस्थागत प्रसव सुदृढ़ नहीं होंगे, तब तक केवल आय से कुपोषण समाप्त नहीं हो सकता।

आगे की राह:

नीतिगत अभिसरण (कन्वर्जेंस): एसएचजी को 'पोषण अभियान', आंगनवाड़ी और 'मिशन इंद्रधनुष' से एकीकृत किया जाए।

कौशल विकास व मूल्य संवर्धन: ऋण को केवल उपभोग तक सीमित न रखकर सूक्ष्म-उद्यमिता व स्थानीय बाज़ार संपर्कों (मार्केट लिंकेज) से जोड़ा जाए।

व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी): लैंगिक समानता और संतुलित आहार पर सामुदायिक जागरूकता को प्राथमिकता दी जाए।

152. क्या गैर-सरकारी संगठन (NGOs) आम नागरिकों तक सरकारी सुविधाएं और राशन-दवाएं पहुँचाने का एक बेहतर और ईमानदार विकल्प बन सकते हैं? इस मॉडल के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:
लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत नागरिकों तक राशन, दवाएं और बुनियादी सेवाएं पहुँचाना सरकार का प्राथमिक दायित्व है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और स्वास्थ्य तंत्र में व्याप्त लालफीताशाही व रिसाव के कारण अक्सर गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को एक 'वैकल्पिक वितरण मॉडल' के रूप में देखा जाता है।

सेवा वितरण में एनजीओ की प्रभावशीलता (सकारात्मक पक्ष):

जमीनी पैठ एवं जनविश्वास: एनजीओ स्थानीय स्तर पर सीधे जुड़े होते हैं, जिससे वे लाभार्थियों की वास्तविक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझते हैं।

लचीलापन एवं त्वरित प्रतिक्रिया: आपदाओं एवं महामारी के समय एनजीओ बिना किसी जटिल प्रक्रियात्मक देरी के तुरंत राहत पहुँचाने में सक्षम हैं (जैसे कोविड-19 के दौरान **'अक्षय पात्र'** द्वारा भोजन और **'गूंज'** द्वारा राहत सामग्री का वितरण)।

नवाचार एवं संवेदनशीलता: हाशिए पर मौजूद वर्गों (जैसे प्रवासी मजदूर, बेघर लोग) तक सेवा पहुँचाने में अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हैं।

पूर्ण विकल्प नहीं, बल्कि पूरक की भूमिका:
एनजीओ राज्य का **'पूर्ण विकल्प' (Substitute)** नहीं हो सकते, बल्कि केवल **'पूरक' (Supplementary)** की भूमिका निभा सकते हैं:

सार्वभौमिक दायित्व: संविधान के तहत नागरिकों को खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा देना राज्य की संप्रभु और कानूनी जिम्मेदारी है।

पैमाने (Scale) की सीमा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) जैसी वृहद योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन, भंडारण क्षमता और लॉजिस्टिक्स केवल राज्य तंत्र के पास ही उपलब्ध हैं।

एनजीओ-आधारित वितरण मॉडल के समक्ष प्रमुख चुनौतियां:

वित्तीय अनिश्चितता एवं विनियामक बाधाएं: अधिकांश एनजीओ चंदे और अनुदान पर निर्भर रहते हैं। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के कड़े नियमों और घरेलू फंडिंग की कमी से उनकी निरंतरता प्रभावित होती है।

पारदर्शिता व जवाबदेही का अभाव: कई गैर-सरकारी संगठनों में वित्तीय अनियमितताएं और आंतरिक लोकतंत्र की कमी देखी जाती है। देश में 'कागजी/फर्जी एनजीओ' की उपस्थिति विश्वसनीयता का संकट पैदा करती है।

लॉजिस्टिक्स और पैमाने (Scalability) की कमी: राष्ट्रीय स्तर पर लाखों टन खाद्यान्न या जीवनरक्षक दवाओं के शीत-श्रृंखला (Cold chain) प्रबंधन की क्षमता छोटे एनजीओ के पास नहीं होती।

नौकरशाही के साथ समन्वय व अविश्वास: स्थानीय प्रशासन और एनजीओ के बीच समन्वय की कमी, क्षेत्रीय टकराव और संस्थागत अविश्वास से कार्यकुशलता घटती है।

अभिजात वर्ग का प्रभुत्व (Elite Capture) व राजनीतिक हस्तक्षेप: स्थानीय स्तर पर एनजीओ का संचालन कई बार प्रभावशाली वर्गों या राजनीतिक हितों के अधीन हो जाता है, जिससे वास्तविक वंचित वर्ग उपेक्षित रह जाते हैं।

आगे की राह (सुझाव):

सार्वजनिक-नागरिक समाज साझेदारी: राज्य को संसाधन प्रदाता व नियामक और एनजीओ को अंतिम छोर (Last Mile) तक वितरण भागीदार के रूप में कार्य करना चाहिए।

डिजिटल ट्रैकिंग व एनजीओ-दर्पण: नीति आयोग के **'एनजीओ दर्पण'** पोर्टल के माध्यम से सभी संगठनों की वित्तीय स्थिति और वितरण प्रणाली का पारदर्शी डेटाबेस बने।

समिति सिफारिशों का क्रियान्वयन: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) तथा **विजय कुमार समिति** की सिफारिशों के अनुरूप एक स्वतंत्र 'मान्यता प्रणाली' (Accreditation) और 'स्व-विनियमन' (Self-Regulation) ढांचा लागू किया जाए।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit): वितरण प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने हेतु ग्राम सभाओं के माध्यम से नियमित सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य हो।

निष्कर्ष:

गैर-सरकारी संगठन सरकारी व्यवस्था का प्रतिस्थापन नहीं हैं, किंतु प्रशासनिक पारदर्शिता, डिजिटल तकनीकों और संस्थागत सहयोग के समन्वय से वे एक संवेदनशील और प्रभावी 'सहयोगी तंत्र' अवश्य बन सकते हैं।

153. 'गरीबों को छोटा कर्ज देना गरीबी के खिलाफ टीके की तरह काम करता है, जो उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने और संपत्ति बनाने में मदद करता है।' ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) और स्वयं सहायता समूह (SHG) मॉडल इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि निर्धनों को वित्तीय संसाधनों की सुलभता प्रदान करना गरीबी के दुष्चक्र के विरुद्ध एक 'टीके' (वैक्सीन) की तरह कार्य करता है। यह आकस्मिक आर्थिक झटकों से सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन और स्थायी आजीविका का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत में स्वयं सहायता समूह आंदोलन ने विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है।

१. सूक्ष्म ऋण एवं आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया

साहूकारों के शोषण से मुक्ति: अनौपचारिक व अत्यधिक ब्याज दर वाले ऋण-जाल से मुक्ति दिलाकर SHG महिलाओं को वित्तीय समावेशन के मुख्य प्रवाह से जोड़ते हैं।

बचत संचयन एवं पूँजी निर्माण: नियमित छोटी बचतों के माध्यम से सामूहिक कोष तैयार होता है, जिससे आंतरिक उधारी और बाद में बैंक ऋण (SHG-Bank Linkage) सुलभ होता है।

उत्पादक परिसंपत्ति निर्माण: ऋण सहायता से महिलाएँ अपने नाम पर दुधारू पशु, लघु कृषि उपकरण, सिलाई मशीन तथा सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यशील पूँजी जैसी उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करती हैं।

आजीविका का विविधीकरण: कृषि मजदूरी पर निर्भरता कम कर खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, डेयरी, मुर्गी पालन और खुदरा व्यापार जैसे गैर-कृषि आय स्रोतों में विस्तार होता है।

नियमित आय एवं वित्तीय निर्णय क्षमता: निरंतर आय प्रवाह से परिवार के उपभोग व्यय, पोषण और आपातकालीन आवश्यकताओं पर महिलाओं का नियंत्रण बढ़ता है।

२. सामाजिक, राजनीतिक एवं संस्थागत सशक्तिकरण का बहुआयामी आयाम

सामाजिक सशक्तिकरण:

शिक्षा एवं स्वास्थ्य: महिलाओं की आय बढ़ने से बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर व्यय में प्रत्यक्ष वृद्धि हुई है।

सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन: समूहों ने घरेलू हिंसा, बाल विवाह, शराबबंदी और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संगठित होकर सामाजिक परिवर्तन की अगुवाई की है।

राजनीतिक एवं संस्थागत सशक्तिकरण:

पंचायती राज में नेतृत्व: SHG की सक्रिय महिलाएँ पंचायती राज संस्थाओं में 'सरपंच' और वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर नीति-निर्माण में भागीदारी निभा रही हैं।

ग्राम सभा एवं सामुदायिक लामबंदी: 'PRI-SHG अभिसरण' के माध्यम से महिलाएँ ग्राम सभाओं में ग्राम विकास योजनाओं (GPDP) के निर्माण में सक्रिय हस्तक्षेप करती हैं।

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण:

सार्वजनिक मंचों पर बोलने का आत्मविश्वास, गतिशीलता (Mobility), और परिवार व समाज में मोलभाव करने की क्षमता (Bargaining Power) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

---

३. प्रमुख योजनाएँ एवं सफल मॉडल (केस स्टडीज)

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM): देशव्यापी स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को संस्थागत ऋण, परिक्रामी निधि (Revolving Fund) और सामुदायिक निवेश कोष उपलब्ध करा रहा है।

लखपति दीदी पहल: ग्रामीण SHG महिलाओं की वार्षिक आय न्यूनतम ₹१ लाख तक पहुँचाने हेतु कौशल और वित्तीय सहायता का विशेष कार्यक्रम।

सफल राज्य मॉडल:

कुदुम्बश्री (केरल): गरीबी उन्मूलन और स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी का उत्कृष्ट एकीकृत मॉडल।

मिशन शक्ति (ओडिशा): महिलाओं को सरकारी खरीद और पोषण कार्यक्रमों से जोड़कर सशक्त बनाने का सफल उदाहरण।

डिजिटल सखी एवं बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (BC) सखी: ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर डिजिटल बैंकिंग सुविधा पहुँचाने वाली महिला अग्रदूत।

---

४. चुनौतियाँ एवं सीमाएँ (आलोचनात्मक विश्लेषण)

पितृसत्तात्मक नियंत्रण (Patriarchal Capture): कई मामलों में ऋण महिला के नाम पर लिया जाता है, परंतु उसका वास्तविक उपयोग व नियंत्रण परिवार के पुरुष सदस्यों के हाथ में रहता है।

उद्यमों के विस्तार (Scale-up) की सीमा: अधिकांश SHG प्राथमिक स्तर की गतिविधियों (अचार, पापड़, मोमबत्ती) तक सीमित रहते हैं और बड़े व्यावसायिक उद्यम का रूप नहीं ले पाते।

बाजार लिंकेज और फॉरवर्ड-बैकवर्ड एकीकरण का अभाव: उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और आधुनिक बाजार तक पहुँच में बड़ी बाधाएँ हैं।

क्षेत्रीय असमानता: SHG-बैंक लिंकेज की सफलता दक्षिणी राज्यों (जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल) में अधिक केंद्रित रही है, जबकि उत्तरी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में संस्थागत ढाँचा अभी भी कमजोर है।

डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता की कमी: फिनटेक और डिजिटल लेन-देन के युग में तकनीकी दक्षता का अभाव महिलाओं की स्वायत्तता को सीमित करता है।

---

५. आगे की राह (भविष्योन्मुखी सुझाव)

कौशल उन्नयन एवं मूल्य संवर्धन: महिलाओं को पारंपरिक कार्यों से आगे बढ़ाकर ड्रोन संचालन (जैसे 'ड्रोन दीदी'), सौर ऊर्जा उपकरण प्रबंधन, ई-कॉमर्स और आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देना।

बाजार अभिसरण (Market Linkage): SHG उत्पादों को 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM), ओएनडीसी (ONDC) और बड़े खुदरा ब्रांडों से जोड़ना।

लचीली वित्तीय सेवाएँ: व्यक्तिगत उद्यमों के लिए ऋण सीमा में वृद्धि, संपार्श्विक-मुक्त (Collateral-free) उच्च ऋण और समय पर ब्याज अनुदान सुनिश्चित करना।

व्यापक समावेशन: अत्यंत पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों और सुदूर जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर समूह संरचना में शामिल करना।

निष्कर्ष

स्वयं सहायता समूह केवल ऋण वितरण का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे ग्रामीण सामाजिक ताने-बाने को बदलने वाले सशक्त उत्प्रेरक हैं। 'महिला-विकास' से 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' (Women-led Development) की दिशा में बढ़ते हुए यदि तकनीकी प्रशिक्षण, सशक्त बाजार संपर्क और संस्थागत सुधार किए जाएँ, तो यह सूक्ष्म ऋण रूपी टीका स्थायी रूप से गरीबी का उन्मूलन कर ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है।

154. विकास के लिए सरकारी विभागों, प्राइवेट कंपनियों और समाज सेवा करने वाली संस्थाओं के बीच साझेदारी और 'टीम भावना' होना बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में भारत की विकास प्रक्रिया की समीक्षा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल विकासशील देश में समावेशी एवं सतत विकास केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए **त्रिपक्षीय साझेदारी (Tripartite Synergy)**—अर्थात सरकार (प्रशासन एवं नीति), निजी क्षेत्र (पूंजी, नवाचार व दक्षता) तथा नागरिक समाज/गैर-सरकारी संगठन (अंतिम छोर तक पहुंच व सामाजिक अंकेक्षण)—के मध्य **'टीम भावना'** तथा **4P (पब्लिक-प्राइवेट-पीपल पार्टनरशिप / सार्वजनिक-निजी-जन भागीदारी)** दृष्टिकोण अनिवार्य आधारशिला है।

1. त्रिपक्षीय साझेदारी का अवधारणात्मक ढांचा:

सरकार (सार्वजनिक क्षेत्र): नीतिगत रूपरेखा, विनियामक ढांचा, वित्तपोषण और वृहद अवसंरचना का निर्माण करती है।

निजी क्षेत्र: तकनीकी नवाचार, वित्तीय पूंजी, प्रबंधन कुशलता तथा क्रियान्वयन में गति सुनिश्चित करता है।

नागरिक समाज एवं स्वयंसेवी संस्थाएं (NGOs): जमीनी स्तर पर जन-जागरूकता, वंचित वर्गों की आवाज, अंतिम मील तक सेवा वितरण (Last-mile Delivery) और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) का माध्यम बनते हैं।

2. भारत की विकास प्रक्रिया में सहयोगात्मक सफलताओं के प्रमुख आयाम:

स्वास्थ्य एवं महामारी प्रबंधन:

कोविड-19 टीकाकरण अभियान: सरकार (नीति व वितरण), निजी कंपनियों (सीरम इंस्टीट्यूट/भारत बायोटेक द्वारा टीका निर्माण तथा कोविन प्लेटफॉर्म) और गैर-सरकारी संगठनों (टीकाकरण जागरूकता एवं जमीनी सहायता) का उत्कृष्ट समन्वय।

पल्स पोलियो अभियान: रोटरी इंटरनेशनल, यूनिसेफ तथा स्वास्थ्य विभाग का सफल संयुक्त मॉडल।

स्वच्छता एवं ग्रामीण विकास:

स्वच्छ भारत मिशन: सरकारी प्रोत्साहन, कॉर्पोरेट जगत के सीएसआर (Corporate Social Responsibility) फंड से शौचालयों का निर्माण, तथा स्वयं सहायता समूहों (SHGs) व जमीनी कार्यकर्ताओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन।

स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज (SHG-Bank Linkage): नाबार्ड, वाणिज्यिक बैंकों और गैर-सरकारी संस्थाओं के सहयोग से महिला सशक्तिकरण।

अवसंरचना व वित्तीय समावेशन:

राष्ट्रीय राजमार्गों (हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल/HAM), मेट्रो परियोजनाओं व हवाई अड्डों में **पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी)** की भूमिका।

कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 135 (अनिवार्य CSR)** के माध्यम से शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निजी पूंजी का सामाजिक निवेश।

आपदा प्रबंधन: ओडिशा एवं केरल की बाढ़ तथा चक्रवातों के समय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), स्थानीय कॉरपोरेट्स और स्वयंसेवी संगठनों का एकजुट राहत कार्य।

3. साझेदारी में प्रमुख चुनौतियां व संस्थागत बाधाएं:

संस्थागत साइलो (Silo Mentality): विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय का अभाव और लालफीताशाही, जिससे परियोजनाएं लंबित होती हैं।

विश्वास का संकट (Trust Deficit): सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के मध्य परस्पर संदेह की स्थिति; विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के कड़े विनियामक प्रावधानों से कई रचनात्मक संस्थाओं की कार्यप्रणाली प्रभावित हुई है।

निजी क्षेत्र का लाभ-केंद्रित दृष्टिकोण: सीएसआर को केवल कानूनी औपचारिकता (Tick-box approach) मानना और सामाजिक उत्तरदायित्व की मूल भावना की उपेक्षा।

उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता की कमी: पीपीपी परियोजनाओं में अनुबंधों के पुनर्गठन और वित्तीय अनियमितताओं (Crony Capitalism) का जोखिम।

4. आगे की राह (सुधार के उपाय):

'होल-ऑफ-सोसाइटी' (Whole-of-Society) दृष्टिकोण: विकास योजनाओं के निर्माण से लेकर मूल्यांकन तक तीनों पक्षों को समान भागीदार बनाना।

पारदर्शी विनियामक ढांचा: नीति आयोग के **'एनजीओ दर्पण'** पोर्टल को और अधिक सुदृढ़ बनाकर गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण व निगरानी को सरल एवं पारदर्शी बनाना।

साझा सामाजिक लक्ष्य: सीएसआर व्यय को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और नीति आयोग के 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' के साथ एकीकृत करना।

मजबूत संस्थागत समन्वय तंत्र: प्रत्येक स्तर पर नियमित त्रिपक्षीय संवाद मंच और अनिवार्य 'सामाजिक अंकेक्षण' (Social Audit) की व्यवस्था।

निष्कर्ष

भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के लिए शासन के पुराने एकाकी मॉडल से आगे बढ़कर सहयोगात्मक शासन (Collaborative Governance) को अपनाना होगा। सरकार का 'सुगमकर्ता' (Facilitator), निजी क्षेत्र का 'नवाचारी' (Innovator) और नागरिक समाज का 'प्रहरी व संवाहक' (Enabler) के रूप में एक टीम की भांति कार्य करना ही समावेशी राष्ट्र-निर्माण का वास्तविक मार्ग है।

155. 'हाल के दौर में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का तेजी से उभरना यह दिखाता है कि सरकार अब धीरे-धीरे अपने कल्याणकारी कामों से पीछे हट रही है।' इस कथन का परीक्षण कीजिए और बताइए कि सरकार ने SHGs को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में स्वयं सहायता समूह (SHG) आंदोलन सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण और समावेशी विकास का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। वर्तमान में लगभग 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं 85 लाख से अधिक SHGs से जुड़ी हैं। यह तर्क दिया जाता है कि SHGs का उभार कल्याणकारी राज्य के पीछे हटने का संकेत है, किंतु समग्र रूप से यह राज्य के 'प्रत्यक्ष सेवा प्रदाता' (Provider) से 'सक्षम एवं सुविधा प्रदाता' (Facilitator/Enabler) के रूप में रूपांतरण को दर्शाता है।

कथन का परीक्षण: क्या राज्य कल्याणकारी दायित्वों से पीछे हट रहा है?

1. राज्य के पीछे हटने के पक्ष में तर्क (आलोचनात्मक दृष्टिकोण):

दायित्वों का हस्तांतरण (आउटसोर्सिंग): स्वास्थ्य, पोषण और प्राथमिक स्तर की सेवाओं (जैसे राशन वितरण, मध्याह्न भोजन पकाना) को SHGs पर डालकर राज्य अपने नियमित प्रशासनिक तंत्र के वित्तीय व परिचालन बोझ को कम कर रहा है।

अल्प मानदेय व श्रम का दोहन: जमीनी स्तर पर सेवा वितरण (जैसे बैंक सखी, कृषि सखी) में संलग्न महिलाओं को अक्सर पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और नियमित वेतन के बजाय केवल अल्प प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

सार्वजनिक व्यय का विकल्प: कई क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत विकास और प्रत्यक्ष कल्याणकारी योजनाओं के स्थान पर ऋण-आधारित स्व-रोजगार मॉडल पर अत्यधिक निर्भरता देखी जा रही है।

2. प्रति-तर्क: राज्य पीछे नहीं हट रहा, बल्कि भूमिका का सशक्त रूपांतरण हुआ है:

'प्रदाता' से 'सुविधा प्रदाता' की ओर बदलाव: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) के अनुसार, नागरिक-केंद्रित शासन में सरकार की भूमिका समाज को सशक्त बनाने की है। राज्य SHGs को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और संस्थागत समर्थन देकर सक्षम बना रहा है।

सहभागी एवं विकेंद्रीकृत लोकतंत्र: SHGs के माध्यम से विकास प्रक्रिया 'शीर्ष से तल' (Top-down) के स्थान पर 'तल से शीर्ष' (Bottom-up) दृष्टिकोण में बदली है, जिससे वास्तविक अभिसरण (Convergence) संभव हुआ है।

सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि: राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), खाद्य सुरक्षा (NFSA) और स्वास्थ्य बीमा (आयुष्मान भारत) जैसे प्रत्यक्ष दायित्वों को लगातार विस्तार दे रहा है, न कि उनसे पीछे हट रहा है।

SHGs के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम

संस्थागत एवं वित्तीय सहयोग:

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM): SHGs को सतत आजीविका और वित्तीय समावेशन से जोड़ने वाला विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम।

नाबार्ड का SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SBLP): SHGs को संस्थागत ऋण तक निर्बाध पहुंच प्रदान करना तथा संपार्श्विक-मुक्त (Collateral-free) ऋण सीमा को बढ़ाकर ₹20 लाख करना।

ब्याज उपदान योजनाएं (Interest Subvention Scheme): समय पर ऋण चुकाने वाले महिला SHGs को 7% और अतिरिक्त त्वरित पुनर्भुगतान पर 3% की छूट देकर प्रभावी ब्याज दर 4% तक लाना।

कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण:

लखपति दीदी पहल: ग्रामीण SHG सदस्यों को माइक्रो-उद्यमों के माध्यम से वार्षिक ₹1 लाख से अधिक की स्थायी आय सुनिश्चित करने का लक्ष्य।

नमो ड्रोन दीदी योजना: आधुनिक कृषि के लिए SHG महिलाओं को ड्रोन संचालन और उर्वरक छिड़काव तकनीक में प्रशिक्षित करना।

बाजार एकीकरण और प्रौद्योगिकी:

GeM पोर्टल व सरस (SARAS) मेले: SHG उत्पादों को सीधे सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) और राष्ट्रीय प्रदर्शनियों से जोड़कर व्यापक बाजार उपलब्ध कराना।

पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PM-FME): SHG आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय व तकनीकी सहायता।

सफल मॉडल एवं मूल्य संवर्धन (केस स्टडीज)

कुदुम्बश्री (केरल): स्थानीय स्वशासन के साथ मिलकर गरीबी उन्मूलन, सूक्ष्म-वित्त और महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण।
जीविका (बिहार): स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका विविधीकरण में सुधार कर ग्रामीण परिवर्तन की दिशा तय की।
मिशन शक्ति (ओडिशा): SHGs को सार्वजनिक खरीद (Public Procurement) और राज्य-स्तरीय अनुबंधों से जोड़कर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया।

आगे की राह (निष्कर्ष)

SHGs का विस्तार कल्याणकारी राज्य का संकुचन नहीं, बल्कि 'सहकारी संघवाद' और 'सहभागी शासन' का परिपक्व रूप है। भविष्य में SHGs को सूक्ष्म-वित्त से आगे बढ़ाकर सूक्ष्म-उद्यम (Micro-enterprises) के रूप में विकसित करने, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और मजबूत मूल्य-श्रृंखला (Value Chain) से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में केंद्रीय धुरी बन सकें।

156. 'भारत की शासन व्यवस्था में गैर-सरकारी संगठनों और आम नागरिकों की संस्थाओं (Non-state actors) की भूमिका सिर्फ नाममात्र की रही है।' इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में गैर-सरकारी संगठन (NGOs), नागरिक समाज संगठन (CSOs), स्वयं सहायता समूह (SHGs) और दबाव समूह जैसे **गैर-राज्य अभिकर्ता (Non-state actors)** सरकार और नागरिकों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। यह कहना कि इनकी भूमिका "सिर्फ नाममात्र" की रही है, पूरी तरह सत्य नहीं है, यद्यपि इनके समक्ष कई संरचनात्मक और विनियामक सीमाएं भी विद्यमान हैं।

1. परिवर्तनकारी एवं ठोस भूमिका (कथन के विपरीत प्रमाण):

अधिकार-आधारित विधायी सुधार: नागरिक समाज के दबाव और सक्रियता के परिणामस्वरूप ऐतिहासिक कानून बने; जैसे **मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS)** के जन-आंदोलन से 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI)', 'मनरेगा (MGNREGA)' तथा 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)' का निर्माण हुआ।
पारदर्शिता एवं सामाजिक जवाबदेही: मेघालय जैसे राज्यों में **सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)** को कानूनी रूप दिया गया, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में रिसाव रुका और जन-निगरानी सुदृढ़ हुई।
अंतिम छोर तक सेवा वितरण एवं महिला सशक्तीकरण: केरल का **'कुदुम्बश्री'** मॉडल और **स्वयं सहायता समूह (SHG)** आंदोलन (विशेषकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत) जमीनी स्तर पर समावेशी विकास और आपदा प्रबंधन में सहायक सिद्ध हुए हैं।
पर्यावरण एवं मानवाधिकार संरक्षण: 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' और 'चिपको आंदोलन' जैसे जन-आंदोलनों ने विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय न्याय एवं पुनर्वास के मुद्दों को मुख्यधारा में शामिल कराया।

2. भूमिका के 'सीमित या नाममात्र' रह जाने के प्रमुख कारण एवं चुनौतियाँ:

नीतिगत परामर्श में औपचारिकता (टोकनिज़्म): नीति-निर्माण प्रक्रिया में गैर-राज्य अभिकर्ताओं से परामर्श अक्सर केवल प्रक्रियात्मक या औपचारिक होता है, वास्तविक निर्णयों में उनकी संस्तुतियों की उपेक्षा की जाती है।
कड़े विनियामक प्रतिबंध: विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के कठोर प्रावधानों एवं पंजीकरण रद्द होने से कई वैध और सक्रिय संगठनों की वित्तीय स्वायत्तता और संचालन प्रभावित हुआ है।
आंतरिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही का अभाव: नीति आयोग के 'एनजीओ दर्पण' पोर्टल के बावजूद कई गैर-सरकारी संगठनों में वित्तीय अनियमितताएं, 'एक-व्यक्ति केंद्रित नेतृत्व' और प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी देखी गई है।
विश्वास का संकट (Trust Deficit): राज्य और नागरिक संगठनों के बीच परस्पर अविश्वास की स्थिति, जहाँ कभी-कभी विकासात्मक आलोचना को राष्ट्रीय विकास में बाधा मान लिया जाता है।

आगे की राह (सहयोगात्मक अभिशासन):

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने अपनी **9वीं रिपोर्ट ('सामाजिक पूंजी')** में रेखांकित किया है कि सुशासन केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है।
अतः आवश्यकता है कि:

नागरिक भागीदारी को महज 'परामर्श' से आगे बढ़ाकर 'सह-निर्माता' (Co-creator) के स्तर पर लाया जाए।
विनियामक प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुगम बनाया जाए ताकि वास्तविक जमीनी संगठनों का कार्य बाधित न हो।
नागरिक समाज में स्व-नियमन (Self-regulation) और नैतिक मानकों को बढ़ावा दिया जाए।

निष्कर्ष:

भारत में गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका नाममात्र की नहीं बल्कि लोकतंत्र को जनोन्मुखी बनाने में आधारभूत रही है। 21वीं सदी की जटिल सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के समाधान हेतु राज्य, बाजार और नागरिक समाज के मध्य **'सहयोगात्मक अभिशासन' (Collaborative Governance)** अनिवार्य है।

157. विदेशी अंशदान नियमन कानून (FCRA) के तहत गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को विदेश से मिलने वाले चंदे पर सरकार द्वारा हाल ही में लगाए गए कड़े प्रतिबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। *12.5*

उत्तर:

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (**FCRA**) मूल रूप से 1976 में विदेशी धन के माध्यम से चुनावी प्रक्रियाओं, राजनीतिक दलों एवं जनमत को प्रभावित होने से रोकने हेतु लागू किया गया था। वर्ष 2020 में किए गए संशोधनों तथा हालिया प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के माध्यम से सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को मिलने वाले विदेशी चंदे पर कड़े नियम लागू किए हैं।

प्रमुख हालिया प्रतिबंध:

एसबीआई नई दिल्ली में अनिवार्य खाता: सभी पंजीकृत NGOs के लिए विदेशी अंशदान प्राप्त करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक (SBI), संसद मार्ग, नई दिल्ली शाखा में ही प्राथमिक FCRA खाता खोलना अनिवार्य किया गया।

उप-अनुदान (Sub-granting) पर पूर्ण प्रतिबंध: FCRA पंजीकृत संस्थाएँ अब प्राप्त विदेशी धन को किसी अन्य NGO (भले ही वह FCRA पंजीकृत हो) को हस्तांतरित नहीं कर सकती हैं।

प्रशासनिक व्यय सीमा में कटौती: विदेशी अंशदान से प्रशासनिक खर्चों की अधिकतम सीमा को **50% से घटाकर 20%** कर दिया गया।

आधार एवं पहचान की अनिवार्यता: सभी प्रमुख पदाधिकारियों और निदेशकों के लिए आधार संख्या अथवा विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट/ओसीआई कार्ड अनिवार्य किया गया।

निलंबन एवं रद्दीकरण की शक्तियां: जांच लंबित रहने पर पंजीकरण निलंबन की अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन तक करने का प्रावधान।

प्रतिबंधों का सरकारी औचित्य:

राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता: राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को संभावित विदेशी हस्तक्षेप व दुष्प्रचार से सुरक्षित रखना।

वित्तीय पारदर्शिता व मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक: अवैध वित्तीय लेन-देन, कर वंचना और आतंकवाद के वित्तपोषण (Terror Financing) पर अंकुश लगाना।

विकास परियोजनाओं में व्यवधान रोकना: बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, परमाणु संयंत्र एवं खनन परियोजनाओं में विकास-विरोधी गतिविधियों हेतु विदेशी धन के दुरुपयोग को नियंत्रित करना।

प्रतिबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण एवं सिविल सोसाइटी पर प्रभाव:

जमीनी स्तर के NGOs का संकट: उप-अनुदान पर प्रतिबंध के कारण दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत छोटे NGOs की फंडिंग पूरी तरह ठप हो गई है, जो बड़े NGOs के सहयोग पर निर्भर थे।

शोध एवं विशेषज्ञता पर प्रभाव: 20% प्रशासनिक व्यय की सीमा से कर्मचारियों के वेतन, उच्च-स्तरीय शोध, फील्ड सर्वे और क्षमता निर्माण प्रभावित हुए हैं।

नौकरशाही नियंत्रण एवं अनुपालन बोझ: नई दिल्ली SBI शाखा पर निर्भरता तथा जटिल कागजी प्रक्रियाओं के कारण समय और संसाधनों की भारी बर्बादी हो रही है।

'चिलिंग इफेक्ट' (Chilling Effect): अत्यधिक कड़े नियमों और लाइसेंस रद्द होने के डर से नागरिक समाज में सरकार की नीतियों पर स्वतंत्र आलोचनात्मक विमर्श तथा मानवाधिकारों की वकालत (Advocacy) में संकुचन देखा गया है।

न्यायिक दृष्टिकोण (न्यायिक परिप्रेक्ष्य):

नोएल हार्पर बनाम भारत संघ मामला (2022): उच्चतम न्यायालय ने 2020 के FCRA संशोधनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विदेशी अंशदान प्राप्त करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है तथा राष्ट्रीय संप्रभुता व आंतरिक सुरक्षा के हित में राज्य द्वारा इसे कड़ाई से विनियमित किया जा सकता है।

अग्रगामी राह:

जोखिम-आधारित एवं विभेदित नियमन (Risk-based Regulation): सभी NGOs को एक ही तराजू में तौलने के बजाय उच्च-जोखिम वाले संगठनों पर निगरानी रखी जाए तथा स्वास्थ्य, शिक्षा व आपदा राहत में कार्यरत वास्तविक संस्थाओं को छूट व सरलीकरण मिले।

सुगम एवं डिजिटल अनुपालन: अनुमोदन और नवीनीकरण की प्रक्रियाओं को समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाया जाए।

स्व-नियमन एवं सामाजिक ऑडिट: गैर-सरकारी संगठनों में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु आंतरिक स्व-नियमन तंत्र (Self-regulation) और नियमित सोशल ऑडिट को बढ़ावा दिया जाए।

निष्कर्ष:

एक परिपक्व लोकतंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता की रक्षा जितनी आवश्यक है, उतनी ही जरूरी एक स्वतंत्र व सक्रिय नागरिक समाज की उपस्थिति भी है। अतः कड़े सुरक्षात्मक नियमों और कल्याणकारी सिविल सोसाइटी के संरक्षण के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना समय की मांग है।

158. स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से सीधे जोड़कर आसान कर्ज देने का कार्यक्रम (SHG-Bank Linkage) भारत की अपनी अनूठी खोज है जिसने गरीबी मिटाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में चमत्कार किया है। स्पष्ट कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसएचजी-बैंक लिंकेज) भारत की विकास यात्रा में वित्तीय समावेशन और सामाजिक रूपांतरण का एक युगांतरकारी मॉडल है। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा शुरू की गई यह प्रायोगिक पहल आज विश्व का सबसे बड़ा सूक्ष्म-वित्त कार्यक्रम बन चुकी है, जिसने ग्रामीण भारत में निर्धनता उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।

एसएचजी-बैंक लिंकेज: भारत का अनूठा स्वदेशी नवाचार

एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम भारत का एक विशुद्ध रूप से स्वदेशी वित्तीय नवाचार है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- **'सामाजिक संपार्श्विक' की अवधारणा:** पारंपरिक बैंकिंग में ऋण हेतु भौतिक परिसंपत्तियों (जमीन, मकान) को बंधक रखना अनिवार्य होता है, जिसका निर्धन वर्ग के पास अभाव होता है। इस मॉडल ने भौतिक संपार्श्विक के स्थान पर 'सामाजिक संपार्श्विक' (सोशल कोलेटरल) और पारस्परिक विश्वास को ऋण का आधार बनाया।
- **समूह सह-जिम्मेदारी और दबाव:** समूह के सदस्यों की संयुक्त जवाबदेही और आपसी निगरानी (पीयर प्रेशर) के कारण समय पर ऋण अदायगी सुनिश्चित होती है, जिससे बैंकों का जोखिम न्यूनतम हो जाता है।
- **अनौपचारिक से औपचारिक बैंकिंग का सेतु:** यह मॉडल अनौपचारिक ग्रामीण समूहों को औपचारिक वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से सीधे जोड़ता है।

निर्धनता उन्मूलन एवं वित्तीय समावेशन पर प्रभाव

एसएचजी-बैंक लिंकेज ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुआयामी रूप से सशक्त किया है:

- **साहूकारों के ऋण-जाल से मुक्ति:** ग्रामीण गरीबों को स्थानीय सूदखोरों की अत्यधिक ब्याज दरों और बंधुआ ऋण-जाल से मुक्ति मिली तथा संस्थागत ऋण सुलभ हुआ।
- **अनिवार्य सूक्ष्म-बचत की संस्कृति:** समूह की नियमित बैठकों ने सदस्यों में नियमित छोटी-छोटी बचत करने की आदत विकसित की, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत हुई।
- **आजीविका एवं सूक्ष्म परिसंपत्ति निर्माण:** सुलभ ऋण की सहायता से परिवारों ने दुग्ध उत्पादन, बकरी पालन, जैविक कृषि, सिलाई-कढ़ाई और कुटीर उद्योग जैसे सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर परिसंपत्तियों का सृजन किया।
- **संकटकालीन नकदी और आय विविधीकरण:** बीमारी, अकाल या आपदा जैसी आपात स्थितियों में त्वरित ऋण उपलब्धता ने उपभोग को स्थिर रखा और परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे गिरने से बचाया।

एसएचजी-बैंक लिंकेज प्रवाहचित्र:

नियमित सूक्ष्म बचत → आंतरिक ऋण लेन-देन → बैंक क्रेडिट लिंकेज → सूक्ष्म उद्यम व परिसंपत्ति निर्माण → आय वृद्धि व निर्धनता निवारण

महिला सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता का चमत्कार

इस कार्यक्रम में 85 प्रतिशत से अधिक भागीदारी महिलाओं की रही है, जिससे उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है:

- **आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं वित्तीय साक्षरता:** बैंक खातों का संचालन, लेन-देन और वित्तीय निर्णयों में भागीदारी से महिलाओं की वित्तीय साक्षरता बढ़ी तथा घरेलू निर्णयों में उनका प्रभाव स्थापित हुआ।
- **उद्यमशीलता का विकास:** समूहों के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा मिला है। भारत सरकार की 'लखपति दीदी' जैसी पहलें महिलाओं को प्रतिवर्ष एक लाख रुपये से अधिक की स्थायी आय अर्जित करने में सक्षम बना रही हैं।
- **सामाजिक पूंजी एवं एकजुटता:** समूहों की संगठित शक्ति ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, घरेलू हिंसा और शराबबंदी जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों के विरुद्ध सामूहिक आवाज उठाने का साहस दिया।
- **राजनीतिक एवं नेतृत्व सशक्तीकरण:** स्वयं सहायता समूहों से उभरा नेतृत्व पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी कर रहा है। अनेक 'दीदियां' आज ग्राम प्रधान, सरपंच और ब्लॉक स्तर पर प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर रही हैं।

विद्यमान चुनौतियां

- **क्षेत्रीय विषमता:** इस कार्यक्रम का अधिकांश लाभ दक्षिणी राज्यों (जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल) में केंद्रित रहा है, जबकि उत्तर और उत्तर-पूर्वी राज्यों में इसका प्रसार अपेक्षाकृत कम है।
- **क्षमता निर्माण एवं बाजार पहुंच की कमी:** उत्पादों के मानकीकरण, ब्रांडिंग और आधुनिक बाजारों (ई-कॉमर्स) से जुड़ाव का अभाव।
- **डिजिटल विभाजन:** डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के उपयोग में पर्याप्त साक्षरता की कमी।
- **ऋण स्थिरता:** कुछ क्षेत्रों में अधिक ऋणग्रस्तता और समय पर अदायगी न होने से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) का जोखिम।

आगे की राह

डिजिटल समावेशन: 'डिजिटल सखी' और 'बैंक सखी' जैसी पहलों के माध्यम से ग्राम स्तर पर डिजिटल वित्तीय साक्षरता का तीव्र विस्तार किया जाए।

मूल्य संवर्धन एवं बाजार लिंकेज: उत्पादों की पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) तथा अन्य ई-कॉमर्स मंचों पर एसएचजी उत्पादों की सीधी पहुंच सुनिश्चित की जाए।

क्षेत्रीय संतुलन: मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बैंक शाखाओं के विस्तार और विशेष प्रोत्साहन पैकेजों के माध्यम से लिंकेज को सुदृढ़ किया जाए।

निष्कर्ष

एसएचजी-बैंक लिंकेज केवल एक वित्तीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की एक सामाजिक-आर्थिक क्रांति है। सामाजिक संपार्श्विक और महिला एकजुटता के माध्यम से इसने 'अंत्योदय' की संकल्पना को साकार करते हुए भारत को आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास के पथ पर अग्रसर किया है।

159. पर्यावरण को बचाने और पेड़-जंगल लगाने के विकास कार्यों में भारत के एनजीओ (NGOs) की भूमिका को और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? उनके रास्ते में आने वाली मुख्य रुकावटों पर प्रकाश डालिए। *12.5*

उत्तर:

पर्यावरण संरक्षण एवं वनीकरण कार्यों में गैर-सरकारी संगठन (NGOs) समुदाय और शासन के बीच एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 48A** (राज्य द्वारा पर्यावरण का संरक्षण) तथा **अनुच्छेद 51A(g)** (प्रत्येक नागरिक का प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का मूल कर्तव्य) के लक्ष्यों को प्राप्त करने और **सतत विकास लक्ष्यों (SDG 13: जलवायु कार्रवाई एवं SDG 15: थलीय जैव-विविधता)** की पूर्ति में नागरिक समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पर्यावरण एवं वनीकरण क्षेत्र में NGOs के समक्ष प्रमुख रुकावटें:

वित्तीय सीमाएं एवं विनियामक अनुपालन: विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के कड़े नियमों एवं जटिल अनुपालन तंत्र के कारण अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू वित्तपोषण में बाधाएं आती हैं। लंबी अवधि की परियोजनाओं के लिए निरंतर वित्तीय प्रवाह का अभाव रहता है।

नौकरशाही व प्रशासनिक जटिलताएं: वन भूमि या राजस्व बंजर भूमि पर वृक्षारोपण हेतु विभिन्न विभागों (वन विभाग, राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय) से अनुमतियां प्राप्त करना अत्यंत जटिल और समय लेने वाला होता है।

वैज्ञानिक व तकनीकी समझ की कमी: स्थानीय पारिस्थितिकी (देशी बनाम विदेशी प्रजातियां) की वैज्ञानिक समझ और आधुनिक भू-स्थानिक तकनीकों (GIS, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट मैपिंग) के उपयोग की कमी से वृक्षारोपण की उत्तरजीविता दर (Survival Rate) कम रह जाती है।

स्थानीय समुदायों व पारंपरिक अधिकारों से समन्वय का अभाव: वन अधिकार अधिनियम (FRA, 2006) के तहत स्थानीय जनजातीय और वनाश्रित समुदायों के अधिकारों की अनदेखी या उनके पारंपरिक ज्ञान का समुचित समावेशन न होने से समुदाय-स्तरीय प्रतिरोध उत्पन्न होता है।

सुरक्षा जोखिम एवं हितधारकों का टकराव: अवैध कटाई, वन माफिया और अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाने पर फील्ड कार्यकर्ताओं को सुरक्षा संबंधी खतरों और मुकदमों का सामना करना पड़ता है।

NGOs की भूमिका को सुदृढ़ करने हेतु व्यावहारिक उपाय:

सार्वजनिक-निजी-नागरिक समाज भागीदारी (PPCP) व CSR अभिसरण: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड और कैम्पा (CAMPA) निधियों को NGOs की जमीनी वनीकरण परियोजनाओं के साथ जोड़ना चाहिए।

सुगम विनियामक ढांचा एवं एकल-खिड़की प्रणाली: पर्यावरण और वनीकरण से जुड़े NGOs के लिए पंजीकरण, FCRA नवीनीकरण तथा अंतर-विभागीय अनुमतियों हेतु पारदर्शी 'सिंगल-विंडो क्लियरेंस' प्रणाली स्थापित की जाए।

स्थानीय संस्थाओं के साथ संस्थागत जुड़ाव: ग्राम सभाओं, वन पंचायतों तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (JFMCs) के साथ NGOs की साझेदारी को अनिवार्य और संस्थागत रूप दिया जाए।

वैज्ञानिक क्षमता निर्माण एवं डेटा साझेदारी: भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) तथा वन सर्वेक्षण संस्थान (FSI) जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा NGOs को देशी प्रजातियों के चयन, नर्सरी प्रबंधन और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

नीति निर्माण व EIA प्रक्रिया में औपचारिक परामर्श: पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) और पर्यावरण नीतियों के निर्माण में नागरिक समाज की सहभागिता को विधिक रूप से सशक्त किया जाए।

सफल उदाहरण व केस स्टडीज:

तरुण भारत संघ (राजस्थान): जल-जंगल संरक्षण और जोहड़ निर्माण के माध्यम से शुष्क क्षेत्रों में हरित आवरण का पुनर्जीवन।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) व वन पंचायत मॉडल: पर्यावरणीय नीतिगत अनुसंधान एवं उत्तराखंड में वन पंचायतों की सहभागी वन प्रबंधन प्रणाली।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय वन नीति के तहत देश के 33% भू-भाग पर वनावरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए NGOs को केवल कार्यान्वयन एजेंसी न मानकर रणनीतिक साझेदार बनाना होगा, जिससे धारणीय और समुदाय-आधारित हरित भारत का निर्माण हो सके।

160. गाँवों में सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाने में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को वहाँ की पुरानी सामाजिक-सांस्कृतिक बंदिशों (जैसे पर्दा प्रथा, जातिवाद) का सामना कैसे करना पड़ता है? परीक्षण कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह (SHGs) ग्रामीण भारत में अंतिम छोर तक सरकारी योजनाओं (लास्ट-माइल डिलीवरी) को पहुँचाने वाले प्रमुख साधन के रूप में उभरे हैं। यद्यपि, पितृसत्तात्मक संरचना और पारंपरिक सामाजिक-सांस्कृतिक बंदिशें इस वितरण तंत्र की राह में गंभीर बाधाएं उत्पन्न करती हैं।

---

1. स्वयं सहायता समूहों के समक्ष सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ:

पर्दा प्रथा एवं गतिशीलता पर प्रतिबंध:

ग्रामीण क्षेत्रों में घूंघट/पर्दा प्रथा महिलाओं की सार्वजनिक स्थानों, ग्राम सभा बैठकों, बैंक शाखाओं और फील्ड सर्वेक्षणों में सक्रिय भागीदारी को सीमित करती है।

महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर पारिवारिक व सामाजिक वर्जनाओं के कारण योजनाओं की भौतिक निगरानी और वितरण बाधित होता है।

जातिगत पदानुक्रम और सामाजिक बहिष्कार:

जातियों के आधार पर बंटे ग्रामीण ढाँचे के कारण उच्च जाति बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) महिलाओं का प्रवेश सीमित रहता है।

इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), आवास योजना और मातृत्व लाभ का असमान वितरण होता है तथा वास्तविक वंचित वर्ग मुख्यधारा से छूट जाते हैं।

पितृसत्ता एवं पुरुषों का छद्म नियंत्रण (Proxy Control):

SHG के माध्यम से मिलने वाले वित्तीय ऋण, सब्सिडी और परिसंपत्तियों पर प्रायः घर के पुरुष सदस्यों (पति या ससुर) का अनौपचारिक नियंत्रण रहता है।

महिला सदस्यों को केवल 'हस्ताक्षरकर्ता' तक सीमित कर दिया जाता है, जिससे वास्तविक वित्तीय सशक्तिकरण प्रभावित होता है।

अभिजात वर्ग का वर्चस्व और अंतर-सामुदायिक अविश्वास:

स्थानीय प्रभावशाली वर्गों व बिचौलियों द्वारा SHGs के चयन और लाभ वितरण में दखल दिया जाता है, जिससे समूहों के भीतर परस्पर टकराव और विश्वास की कमी पैदा होती है।

---

2. सरकारी योजनाओं पर प्रभाव एवं व्यावहारिक समाधान:

प्रभाव:

मनरेगा (MGNREGS), जन-धन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि के क्रियान्वयन में लीकेज (रिसाव), चयन में पक्षपात तथा लक्षित लाभार्थियों तक लाभ पहुँचने में देरी।

रणनीतिक समाधान:

SHG-PRI अभिसरण (Convergence): ग्राम पंचायतों और महिला समूहों के बीच संस्थागत समन्वय स्थापित करना ताकि ग्राम विकास योजनाओं में महिलाओं की आवाज शामिल हो सके।

सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (SBCC): समुदाय में लैंगिक समानता और जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाना।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit): योजनाओं के आवंटन और क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु SHGs को सोशल ऑडिट का औपचारिक अधिकार सौंपना।

---

3. मूल्य संवर्धन एवं सफल केस स्टडीज:

बैंक सखी एवं कृषि सखी मॉडल: वित्तीय समावेशन और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को घर-घर पहुँचाने में इन प्रशिक्षित महिलाओं ने सामाजिक बेड़ियों को तोड़ा है।

जीविका (बिहार) एवं कुदुम्बश्री (केरल): सामाजिक समावेशन और 'कम्युनिटी कैडर्स' के माध्यम से हाशिए पर मौजूद वर्गों को एकजुट कर योजनाओं के शत-प्रतिशत वितरण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।

सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs): अन्य गांवों से आई अनुभवी महिला प्रेरकों (CRPs) की सहायता से स्थानीय बंदिशों और सामाजिक झिझक को प्रभावकारी ढंग से समाप्त किया जा रहा है।

निष्कर्ष:

स्वयं सहायता समूह केवल आर्थिक बचत का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक रूपांतरण के वाहक हैं। संस्थागत सुरक्षा, क्षमता निर्माण और सामाजिक-सांस्कृतिक सुधारों के माध्यम से SHGs को सशक्त बनाकर 'सबका साथ, सबका विकास' के लक्ष्य को धरातल पर उतारा जा सकता है।

161. स्वयं सहायता समूहों और उन्हें भारी ब्याज पर कर्ज बांटने वाली माइक्रो-फाइनेंस कंपनियों के कामकाज और ईमानदारी की नियमित जांच क्यों जरूरी है ताकि गरीबों का शोषण न हो सके? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

स्वयं सहायता समूह (SHG) और सूक्ष्म-वित्त संस्थान (MFI) देश के ग्रामीण और वंचित वर्गों के वित्तीय समावेशन के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। यद्यपि, हाल के वर्षों में कई MFIs के 'मिशन ड्रिफ्ट' (कल्याणकारी दृष्टिकोण से लाभ-केंद्रित मॉडल की ओर विचलन) और SHGs में बिचौलियों के बढ़ते दखल के कारण गरीबों के शोषण की गंभीर चिंताएं उभरी हैं।

MFIs और SHGs द्वारा गरीबों के संभावित शोषण के प्रमुख स्वरूप:

अत्यधिक ब्याज दरें और छिपे हुए शुल्क: MFIs द्वारा औपचारिक बैंकों की तुलना में काफी ऊंची प्रभावी ब्याज दरें (20-25% या अधिक) और अपारदर्शी प्रसंस्करण/बीमा शुल्क वसूलना।

बहु-ऋणग्रस्तता (Multiple Lending): आय सृजन के स्थान पर तात्कालिक उपभोग के लिए एक ही परिवार को कई संस्थानों द्वारा बिना शोधन क्षमता जांचे अंधाधुंध ऋण वितरण, जिससे गरीब ऋण-जाल (Debt Trap) में फंस जाते हैं।

दमनकारी वसूली विधियां: आंध्र प्रदेश संकट (2010) के समान कठोर व अपमानजनक वसूली प्रथाएं।

SHGs के कामकाज में अपारदर्शिता: समूहों में नेतृत्व का संकेंद्रण, खातों के रखरखाव में कमी और स्थानीय बिचौलियों द्वारा गरीब सदस्यों के नाम पर ऋण लेकर उसका दुरुपयोग करना।

कामकाज और ईमानदारी की नियमित जांच/ऑडिट की अनिवार्यता:

वित्तीय पारदर्शिता और उचित प्रकटीकरण: ऋण अनुबंध में ब्याज गणना के 'तथ्य पत्रक' (Factsheet/KFS) और वास्तविक वार्षिक लागत की जांच सुनिश्चित करने हेतु।

बहु-ऋणग्रस्तता की रोकथाम: क्रेडिट ब्यूरो (CRIF/Equifax आदि) के साथ नियमित ऑडिट से यह पुष्टि करना कि कुल मासिक ऋण दायित्व परिवार की आय सीमा (50% आय सीमा नियम) के भीतर है।

निष्पक्ष आचार संहिता (Fair Practices Code) का अनुपालन: यह सुनिश्चित करना कि ऋणदाताओं द्वारा किसी भी तरह की धमकी या अनैतिक वसूली पद्धति न अपनाई जाए।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit): SHGs के भीतर आंतरिक लोकतंत्र, समान लाभांश वितरण और जरूरतमंदों तक ऋण पहुंच का पारदर्शी मूल्यांकन।

'मिशन ड्रिफ्ट' पर नियंत्रण: यह जांचना कि MFIs केवल लाभ कमाने वाली वाणिज्यिक संस्थाओं में परिवर्तित होकर अपने मूल सामाजिक उद्देश्य से न भटकें।

नियामक पहल एवं आगे की राह:

आरबीआई का विनियामक ढांचा (2022): भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा मालेगाम समिति की सिफारिशों के अनुरूप संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) ऋण, ब्याज दरों पर लचीलापन किंतु परिवार की सीमा निर्धारण (₹3 लाख तक की वार्षिक आय) तथा पूर्व-भुगतान दंड पर प्रतिबंध लागू किया गया है।

प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र: MFI स्तर पर लोकपाल और त्वरित निवारण की व्यवस्था को मजबूत करना।

SHG-बैंक लिंकेज (SBLP) का सशक्तीकरण: नाबार्ड (NABARD) और NRLM के तहत SHGs की वित्तीय साक्षरता और डिजिटल बहीखाता (जैसे ई-शक्ति पोर्टल) प्रणाली को अनिवार्य बनाना।

निष्कर्ष:

सूक्ष्म-वित्त का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण है, न कि शोषण। अतः समयबद्ध वित्तीय ऑडिट, मजबूत निगरानी और सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित करके ही सूक्ष्म-वित्त क्षेत्र को समावेशी, पारदर्शी और जन-हितैषी बनाए रखा जा सकता है।

खण्ड 12 : कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं एवं संरक्षण

162. क्या भारत सरकार की आदिवासी विकास नीतियां सचमुच जमीन से जुड़ी हैं और आदिवासियों को बराबरी का हक दिलाने के उनके सपनों को पूरा करती हैं? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए। *10*

उत्तर:

भारतीय संविधान और सरकार की नीतियां जनजातीय समुदायों के अधिकारों के संरक्षण और समावेशी विकास पर केंद्रित रही हैं। तथापि, नीतिगत उद्देश्यों और जमीनी क्रियान्वयन के बीच एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है, जिसके कारण आदिवासियों को बराबरी का वास्तविक हक मिलने में कई चुनौतियां बनी हुई हैं।

संवैधानिक व नीतिगत ढांचा और सकारात्मक प्रभाव:

संवैधानिक सुरक्षा उपाय: 5वीं एवं 6वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की गई है।

अधिकार-आधारित कानून: पेसा अधिनियम, 1996 (PESA) द्वारा ग्राम सभाओं को स्वशासन का अधिकार और **वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA)** द्वारा पारंपरिक वनभूमि व लघु वनोपज (MFP) पर व्यक्तिगत व सामुदायिक अधिकार दिए गए।

लक्षित विकास योजनाएं: 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय' (EMRS), 'जनजातीय उप-योजना' (TSP/SCA) तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के समग्र उत्थान हेतु **पीएम-जनमन (PM-JANMAN)** योजना।

जमीनी हकीकत एवं विरोधाभास (आलोचनात्मक विश्लेषण):

अधिकारों की अस्वीकृति: एफआरए (FRA) के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक पट्टों के दावों की अस्वीकृति दर कई राज्यों में 40% से अधिक है।

ग्राम सभाओं की उपेक्षा: खनन एवं अवसंरचना परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान भूरिया समिति और पेसा (PESA) की अनिवार्य सहमति की शर्तों को अक्सर बाईपास किया जाता है।

विकास-प्रेरित विस्थापन: वर्जिनियस खाखा समिति (2014) के अनुसार, भारत में कुल विस्थापितों में आदिवासियों का अनुपात लगभग 40-50% है, जबकि उनका पुनर्वास अत्यंत असंतोषजनक रहा है।

सामाजिक-आर्थिक संकेतक: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, जनजातीय क्षेत्रों में बाल कुपोषण, एनीमिया और मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है।

नौकरशाही का हस्तक्षेप: केंद्रीकृत नीतियां स्थानीय आदिवासी संस्कृति, स्वायत्तता और पारंपरिक ज्ञान के अनुकूल नहीं हो पातीं।

आगे की राह:

ग्राम सभा का वास्तविक सशक्तिकरण: वन संसाधनों और विकास योजनाओं के निर्णय में ग्राम सभा को अंतिम अधिकार दिया जाए।

नेहरूवादी 'जनजातीय पंचशील' का पुनरुद्धार: आदिवासियों पर बाहरी विकास मॉडल थोपने के बजाय उनकी अपनी प्रतिभा और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर विकास सुनिश्चित हो।

संस्थागत सुधार: खाखा समिति की सिफारिशों के अनुरूप विस्थापन पर शून्य-सहिष्णुता, भूमि हस्तांतरण पर सख्त रोक तथा 'ट्राइबल-फर्स्ट' दृष्टिकोण अपनाना।

निष्कर्ष:

यद्यपि भारत सरकार की नीतियां मंशा के स्तर पर प्रगतिशील हैं, किंतु नौकरशाही की जड़ता और कॉर्पोरेट-केंद्रित विकास के कारण वे पूर्णतः जमीन से नहीं जुड़ पाई हैं। आदिवासियों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए अधिकारों की रक्षा, न्यायसंगत पुनर्वास और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।

163. सरकारी विभागों में आपसी तालमेल की भारी कमी और समाज कल्याण पर बहुत कम सरकारी बजट खर्च होने के कारण क्या गरीबों को उनका संवैधानिक हक दिलाया जा सकता है? परीक्षण कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित सामाजिक-आर्थिक न्याय की स्थापना तथा एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण का संकल्प गरीबों के बुनियादी अधिकारों के संरक्षण पर आधारित है। किंतु प्रशासनिक स्तर पर विभागीय समन्वय की कमी (विभागीय साइलो) और सामाजिक क्षेत्र में सीमित बजटीय आवंटन गरीबों के संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति में प्रमुख बाधा बने हुए हैं।

1. गरीबों के संवैधानिक अधिकार एवं राज्य का दायित्व

भारतीय संविधान नागरिकों, विशेषकर निर्धनों को निम्नलिखित संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है:

अनुच्छेद 21: मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार (आहार, स्वास्थ्य, आवास और स्वच्छ पर्यावरण)।

अनुच्छेद 38: लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना।

अनुच्छेद 39 (ख) व (ग): भौतिक संसाधनों का समान वितरण तथा धन व उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम।
अनुच्छेद 41 एवं 47: बेकारी, वृद्धावस्था व बीमारी की स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार तथा पोषण स्तर, जीवन स्तर व जनस्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य।

2. वर्तमान बाधाओं का विश्लेषणात्मक परीक्षण

(क) अंतर-विभागीय समन्वय का अभाव (Departmental Silos):

योजनाओं का दोहराव व विखंडन: स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, तथा ग्रामीण विकास विभागों द्वारा पृथक-पृथक योजनाएं चलाने से संसाधनों का अपव्यय होता है।
डेटा साझाकरण का अभाव: विभिन्न मंत्रालयों के डेटाबेस में एकीकरण न होने से पात्र लाभार्थी लक्षित लाभ से वंचित रह जाते हैं।
जवाबदेही का अभाव: योजनाओं के संयुक्त क्रियान्वयन में किसी एक विभाग की अंतिम जिम्मेदारी तय न होना।

(ख) सामाजिक कल्याण पर सीमित बजटीय आवंटन:

जीडीपी का कम अनुपात: भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय जीडीपी का लगभग 1.3%-1.5% तथा शिक्षा पर लगभग 2.8%-3% ही है, जो राष्ट्रीय नीतियों (स्वास्थ्य पर 2.5%, शिक्षा पर 6%) के लक्ष्य से काफी कम है।
अंतिम छोर तक पहुंच (Last-Mile Delivery) की विफलता: सामाजिक सुरक्षा पेंशन व मातृत्व लाभ जैसी योजनाओं में नाममात्र वित्तीय सहायता गरीबों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने में अपर्याप्त सिद्ध होती है।
राजकोषीय अकुशलता: आवंटित बजट का समय पर उपयोग न हो पाना और प्रशासनिक व्यय में अधिक बजट का खप जाना।

3. बाधाओं के बावजूद संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने के उपाय एवं सुधार

गरीबों को उनका अधिकार दिलाने हेतु संरचनात्मक सुधार अनिवार्य हैं:

योजनाओं का अभिसरण (Convergence Model): नीति आयोग के 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' तथा 'पोषण अभियान' की तर्ज पर विभिन्न विभागों की योजनाओं का स्थानीय स्तर पर एकीकरण।
तकनीकी एकीकरण एवं डीबीटी (JAM Trinity): जनधन-आधार-मोबाइल और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से बिचौलियों को हटाकर रिसाव (Leakages) को समाप्त करना।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की सिफारिशें: विभागों के मध्य तालमेल हेतु अंतर-मंत्रालयी समितियों को सशक्त करना तथा परिणाम-आधारित बजटिंग (Outcome Budgeting) लागू करना।
सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) व एकल-खिड़की व्यवस्था: मनरेगा और राशन वितरण में सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाकर पारदर्शिता बढ़ाना तथा नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण हेतु 'सिंगल विंडो' तंत्र स्थापित करना।

निष्कर्ष / आगे की राह

केयर इकोनॉमी और सामाजिक कल्याण पर बजटीय आवंटन को जीडीपी के कम-से-कम 6-7% तक बढ़ाना तथा प्रशासनिक 'साइलो संस्कृति' को समाप्त कर 'सहयोगात्मक शासन' (Collaborative Governance) अपनाना आवश्यक है। जब तक वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता के साथ संस्थागत तालमेल सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक गरीबों को मात्र नीतिगत घोषणाओं के स्थान पर उनके वास्तविक संवैधानिक अधिकार नहीं दिलाए जा सकते।

164. महिलाओं के आपसी मेलजोल, सामाजिक संपर्क और एकजुटता (सोशल कैपिटल) से महिला सशक्तिकरण और समाज में बराबरी लाने में कैसे मदद मिलती है? समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

सामाजिक पूंजी (सोशल कैपिटल) से आशय समाज में व्यक्तियों और समूहों के बीच विश्वास, साझा मूल्यों, सामाजिक नेटवर्क और पारस्परिक सहयोग के तंत्र से है। महिलाओं के संदर्भ में आपसी मेलजोल और एकजुटता न केवल व्यक्तिगत स्तर पर क्षमता निर्माण करती है, बल्कि संरचनात्मक विषमताओं को समाप्त कर समग्र सशक्तिकरण और सामाजिक समता का मार्ग प्रशस्त करती है।

1. महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों में सामाजिक पूंजी की भूमिका:

आर्थिक आयाम:

बचत एवं सूक्ष्म-ऋण: समूह आधारित एकजुटता (जैसे स्वयं सहायता समूह) से महिलाओं की अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता समाप्त हुई है और संस्थागत ऋण तक पहुंच सुलभ हुई है।
उद्यमिता व वित्तीय समावेशन: सामूहिक पूंजी के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना, आजीविका के नए साधनों का विकास और पारिवारिक वित्तीय निर्णयों में दखल बढ़ा है।

राजनीतिक एवं निर्णय-निर्माण आयाम:

स्थानीय नेतृत्व का उदय: सामूहिक मंच महिलाओं को जन-प्रतिनिधित्व और स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज संस्थाओं) में प्रभावी भागीदारी का आत्मविश्वास प्रदान करते हैं।

सामूहिक सौदेबाजी क्षमता: ग्राम सभाओं और सार्वजनिक बैठकों में महिलाएं संगठित होकर सामुदायिक प्राथमिकताओं (पेयजल, स्वच्छता आदि) पर अपनी आवाज मुखर करती हैं।

व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक आयाम:

आत्मसम्मान व गतिशीलता: सामाजिक संपर्क से चारदीवारी की बंदिशें टूटती हैं, सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं की निर्भीक गतिशीलता बढ़ती है और उनमें आत्म-विश्वास का संचार होता है।

सूचना व अधिकारों की समझ: सूचनाओं के साझा होने से कानूनी अधिकारों, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जागरूकता का विस्तार होता है।

2. सामाजिक समानता और सामुदायिक परिवर्तन में योगदान:

पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती: संगठित महिलाएं लैंगिक पूर्वाग्रहों और पारंपरिक रूढ़िवादिता को सामूहिक रूप से चुनौती देती हैं।

सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रतिरोध: घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, शराबखोरी और बाल विवाह के विरुद्ध महिला समूह एक प्रभावी सुरक्षा चक्र और सामाजिक दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं।

मानव पूंजी विकास: सशक्त माताएं बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर अधिक निवेश करती हैं, जिससे अंतर-पीढ़ीगत लैंगिक असमानता दूर होती है।

सामुदायिक संसाधनों पर समान अधिकार: जल, जंगल और चारागाह जैसे सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन व नीति-निर्धारण में महिलाओं की समान हिस्सेदारी सुनिश्चित होती है।

3. प्रमुख संस्थागत मॉडल एवं व्यावहारिक उदाहरण:

कुटुम्बश्री (केरल): गरीबी उन्मूलन और महिला नेतृत्व का एक सफल सामुदायिक नेटवर्क, जिसने स्थानीय प्रशासन में महिलाओं को केंद्रीय भूमिका दी।

सेवा (SEWA - स्व-नियोजित महिला संघ): असंगठित क्षेत्र की श्रमिक महिलाओं को संगठित कर आर्थिक सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी की मिसाल।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) एवं एस.एच.जी.-बैंक लिंकेज मॉडल: करोड़ों ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक पूंजी से जोड़कर वित्तीय स्वावलंबन प्रदान किया।

निष्कर्ष:

महिलाओं की सामाजिक पूंजी केवल सहायता का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है। नीति-निर्माण में 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' (Women-led Development) को केंद्र में रखकर ही सतत विकास लक्ष्य-5 (लैंगिक समानता) की वास्तविक प्राप्ति संभव है।

165. मोबाइल स्क्रीन और इंटरनेट के इस डिजिटल युग में बच्चों के सामने साइबर अपराध, ऑनलाइन शोषण और गेमिंग की लत जैसे नए खतरे खड़े हो गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) इनसे कैसे निपट सकता है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

डिजिटल क्रांति और स्मार्टफोन की सुलभता ने जहाँ बच्चों के लिए सीखने के नए द्वार खोले हैं, वहीं उन्हें कई गंभीर आभासी खतरों के प्रति सुभेद्य भी बना दिया है। **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)**, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय के रूप में, डिजिटल स्पेस में बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा हेतु केंद्रीय भूमिका निभाता है।

1. डिजिटल युग में बच्चों के समक्ष प्रमुख खतरे

ऑनलाइन शोषण एवं दुर्व्यवहार:

बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM): अश्लील व शोषणकारी सामग्री का ऑनलाइन प्रसार।

साइबर ग्रूमिंग एवं बुलिंग: अपरिचितों द्वारा भावनात्मक विश्वास जीतकर शोषण करना, ट्रोलिंग और चरित्र हनन।

डिजिटल लत एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव:

गेमिंग विकार (Gaming Disorder): विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मान्यता प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य समस्या, जिससे ध्यान में कमी, अनिद्रा और सामाजिक अलगाव होता है।

वित्तीय व सुरक्षात्मक जोखिम:

डार्क पैटर्न एवं इन-गेम पर्चेस: बच्चों को गेम में 'लूट बॉक्स' और वर्चुअल संपत्तियों की खरीद के लिए लुभाना, जिससे अनजाने में वित्तीय धोखाधड़ी होती है।

डेटा गोपनीयता व डीपफेक जोखिम:

बिना सहमति के बायोमेट्रिक/व्यक्तिगत डेटा का संग्रह, पहचान की चोरी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित डीपफेक द्वारा चरित्र हनन।

2. इनसे निपटने में NCPCR की भूमिका एवं रणनीतिक हस्तक्षेप

सांविधिक शक्तियों का उपयोग एवं निगरानी:

CPCR अधिनियम, 2005 तथा **पॉक्सो (POCSO) अधिनियम, 2012** की धारा 44 के अंतर्गत डिजिटल माध्यमों पर बाल अधिकारों के उल्लंघन की स्वतः संज्ञान (Suo-motu) लेकर जाँच करना और दीवानी न्यायालय (Civil Court) की शक्तियों का प्रयोग करना।

तकनीकी प्लेटफॉर्मों हेतु दिशानिर्देश व नियंत्रण:

सोशल मीडिया और गेमिंग कंपनियों के लिए सख्त **आयु-सत्यापन (Age-Gating)**, सामग्री मॉडरेशन तथा अनिवार्य अभिभावकीय नियंत्रण (Parental Controls) लागू करने हेतु सिफारिशें देना।

त्वरित शिकायत निवारण तंत्र:

ऑनलाइन दुर्व्यवहार और साइबर अपराधों की सीधी व त्वरित रिपोर्टिंग के लिए **'पॉक्सो ई-बॉक्स' (POCSO E-Box)** तथा **'ई-बाल निदान'** पोर्टल का सुदृढ़ीकरण।

अंतर-मंत्रालयी एवं कानूनी समन्वय:

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), गृह मंत्रालय के **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)**, राज्य साइबर सेल तथा NCERT के साथ मिलकर बाल-सुरक्षित इंटरनेट फ्रेमवर्क तैयार करना।

डिजिटल साक्षरता एवं राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान:

'सुरक्षित इंटरनेट' (Cyber Safety) पर स्कूलों में कार्यशालाएं आयोजित करना, शिक्षकों व अभिभावकों को डिजिटल खतरों के प्रति संवेदनशील बनाना।

3. संस्थागत सीमाएँ एवं चुनौतियाँ

सलाहकारी प्रकृति: NCPCR की सिफारिशें मुख्यतः परामर्शी हैं; इसके पास तकनीकी कंपनियों पर सीधे दंडात्मक कार्रवाई या प्रतिबंध लगाने का प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है।

तकनीकी विशेषज्ञता व बुनियादी ढांचे की कमी: साइबर फोरेंसिक्स, एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स और विदेशी सर्वरों से जुड़े मामलों की त्वरित तकनीकी जाँच में सीमाओं का सामना करना।

तीव्र तकनीकी नवाचार: मेटावर्स, डीपफेक और एआई के तीव्र प्रसार के सापेक्ष विनियामक प्रक्रियाओं का धीमा होना।

4. आगे की राह (बहु-हितधारक दृष्टिकोण)

वैधानिक अनुपालन: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act) की धारा 9 (बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण व व्यवहार ट्रैकिंग पर सख्त रोक) तथा सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 का कड़ाई से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

वैश्विक मॉडलों का अनुकूलन: यूनाइटेड किंगडम के **'एज-एप्रोप्रियेट डिज़ाइन कोड' (Age-Appropriate Design Code)** की तर्ज पर भारतीय ऐप्स और गेम्स में 'प्राइवेसी-बाय-डिजाइन' को अनिवार्य करना।

4-P फ्रेमवर्क (साझा दायित्व): माता-पिता (Parents), पुलिस/प्रशासन (Police), प्लेटफॉर्म्स (Platforms) और नीति-निर्माता (Policy Makers) का संयुक्त सहयोग—जहाँ तकनीक में 'स्क्रीन टाइम लिमिट' और 'कंटेंट फिल्टर' स्वतः सक्रिय हों।

निष्कर्ष

NCPCR को केवल एक निगरानी संस्था से आगे बढ़कर एक 'डिजिटल संरक्षक' (Digital Guardian) के रूप में अपनी क्षमता का विस्तार करना होगा। तकनीकी नियमन, सख्त डेटा संरक्षण और व्यापक डिजिटल साक्षरता के संतुलित समन्वय से ही एक सुरक्षित, सशक्त और बाल-हितैषी डिजिटल भारत का निर्माण संभव है।

166. अदालतों में मुकदमा लड़ने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता (Free Legal Aid) पाने का हकदार कौन है? भारत में गरीबों को मुफ्त वकील और न्याय दिलाने में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) की भूमिका का आकलन कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 39A** के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करे, ताकि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रहे। यह अधिकार **अनुच्छेद 14** (विधि के समक्ष समानता) और **अनुच्छेद 21** (जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार) का भी अभिन्न अंग है। इसे प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** पारित किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (**NALSA**) का गठन किया गया।

मुफ्त कानूनी सहायता पाने के पात्र लाभार्थी (विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत):

(क) **अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST)** के सदस्य।
(ख) **महिलाएं एवं बच्चे** (बिना किसी आय सीमा के)।
(ग) **दिव्यांगजन** (मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति)।
(घ) **हिरासत में बंद व्यक्ति** (जेलों या बाल सुधार गृहों में निरुद्ध व्यक्ति)।
(ङ) **मानव तस्करी या बेगार** (बंधुआ मजदूरी) के पीड़ित।
(च) **आपदा पीड़ित** (प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, जातीय हिंसा या औद्योगिक आपदा से प्रभावित व्यक्ति)।
(छ) **औद्योगिक श्रमिक**।
(ज) **निर्धारित आय सीमा वाले व्यक्ति** (उच्च न्यायालय या राज्य/केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वार्षिक आय सीमा से कम आय वाले व्यक्ति)।

गरीबों को न्याय दिलाने में NALSA की भूमिका एवं प्रमुख पहलें:

लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS): सरकारी अभियोजन प्रणाली की तर्ज पर आपराधिक मामलों में गरीबों के प्रभावी बचाव के लिए समर्पित पूर्णकालिक वकीलों की नियुक्ति।

राष्ट्रीय लोक अदालतें: विवादों के सौहार्दपूर्ण, त्वरित और निःशुल्क निपटारे हेतु नियमित रूप से लोक अदालतों का आयोजन करना।

विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियां (UTRC): जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की समय पर रिहाई और जमानत प्रक्रिया की समीक्षा कर जेलों में भीड़भाड़ कम करना।

जेल कानूनी सेवा क्लीनिक एवं पैरा-लीगल वालंटियर्स (PLV): जेलों और दूरदराज के क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर विधिक परामर्श व सहायता उपलब्ध कराना।

टेली-लॉ एवं विधिक साक्षरता अभियान: डिजिटल माध्यमों और अभियानों के जरिए ग्रामीण व सीमांत नागरिकों को उनके अधिकारों और कानूनी उपायों के प्रति जागरूक करना।

चुनौतियाँ एवं कमियाँ:

पैनल वकीलों की गुणवत्ता व जवाबदेही: कानूनी सहायता देने वाले वकीलों में प्रायः अनुभव, प्रेरणा और प्रतिबद्धता की कमी देखी जाती है।

अल्प मानदेय (पारिश्रमिक): वकीलों को मिलने वाला मानदेय अत्यधिक कम और विलंबित होने के कारण वरिष्ठ व सक्षम वकील इस सेवा से कतराते हैं।

जागरूकता का अभाव: समाज के सबसे निचले तबके को निःशुल्क विधिक सेवाओं की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होती।

निगरानी तंत्र की कमजोरी: मामलों की प्रगति और सहायता की गुणवत्ता का स्वतंत्र मूल्यांकन करने वाली प्रणाली का अभाव।

आगे की राह:

(क) **प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण:** कानूनी सहायता प्रदान करने वाले वकीलों के लिए नियमित विधिक प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए।
(ख) **मानदेय संरचना में सुधार:** वकीलों के मानदेय को समयोचित व सम्मानजनक बनाया जाए तथा LADCS मॉडल का देशव्यापी विस्तार हो।
(ग) **स्वतंत्र निगरानी व फीडबैक तंत्र:** लाभार्थियों से सीधे फीडबैक लेने और विधिक सेवाओं की गुणवत्ता जांचने हेतु डिजिटल डैशबोर्ड विकसित किया जाए।

निष्कर्ष:

NALSA ने देश में "न्याय सबके लिए" के आदर्श को साकार करने में आधारशिला का कार्य किया है। यदि संस्थागत कमियों को दूर कर वकीलों की गुणवत्ता और डिजिटल विधिक सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए, तो भारत का सबसे अंतिम व्यक्ति भी सशक्त और त्वरित न्याय प्राप्त कर सकेगा।

167. 'कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए चलाई जाने वाली विशेष कल्याणकारी योजनाएं अपनी प्रकृति में ही भेदभावपूर्ण होती हैं।' क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए। *15*

उत्तर:

उत्तर:

यह कथन कि 'कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं अपनी प्रकृति में भेदभावपूर्ण होती हैं', समानता की अत्यंत संकीर्ण व्याख्या पर आधारित है। मैं इस विचार से **सहमत नहीं हूँ**। ऐसी योजनाएं 'मनमाना या नकारात्मक भेदभाव' नहीं, बल्कि वास्तविक समानता स्थापित करने हेतु **'सकारात्मक विभेद' (Affirmative Action)** और **'संरक्षणात्मक विभेद'** का साधन हैं।

1. संवैधानिक एवं दार्शनिक आधार: औपचारिक बनाम सारभूत समानता

सारभूत समानता (Substantive Equality): मात्र विधि के समक्ष समान व्यवहार करना 'औपचारिक समानता' (Formal Equality) है। यदि असमान पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के साथ पूर्णतः समान व्यवहार किया जाए, तो यह अन्याय को और गहरा करता है। विशेष योजनाएं वास्तविक/सारभूत समानता लाने का प्रयास करती हैं।

अनुच्छेद 14 और युक्तिसंगत वर्गीकरण: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 'समानता के अधिकार' के तहत समान परिस्थिति वालों के साथ समान व्यवहार (कानूनों के समान संरक्षण) की अनुमति देता है। इसके तहत 'बोधगम्य अंतरक' (Intelligible Differentia) के आधार पर वर्गीकरण पूर्णतः वैध है।

संविधान प्रदत्त संरक्षणात्मक प्रावधान:

अनुच्छेद 15(3) एवं 15(4): महिलाओं, बच्चों, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC), SC तथा ST के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान।

अनुच्छेद 16(4): लोक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर आरक्षण की व्यवस्था।

अनुच्छेद 46: राज्य नीति का निदेशक तत्व, जो कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों के संवर्धन का निर्देश देता है।

जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत: रॉल्स का 'क्षतिपूर्ति/विभेद का सिद्धांत' (Difference Principle) प्रतिपादित करता है कि सामाजिक-आर्थिक असमानताएं केवल तभी न्यायसंगत हैं जब वे समाज के सबसे वंचित वर्ग के अधिकतम लाभ के लिए कार्य करें।

---

2. विशेष कल्याणकारी योजनाओं के पक्ष में प्रमुख तर्क

ऐतिहासिक वंचना का निवारण: सदियों से जाति, लिंग और भौगोलिक आधार पर वंचित रहे वर्गों (जैसे SC, ST, महिलाएँ) को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष संबल अनिवार्य है।

समान अवसर का निर्माण (Level Playing Field): जन्मजात विशेषाधिकारों और संसाधनों के अभाव के अंतर को पाटकर सभी को समान प्रारंभिक बिंदु उपलब्ध कराना।

मानव पूंजी व क्षमता संवर्धन: अमर्त्य सेन के 'क्षमता दृष्टिकोण' (Capability Approach) के अनुसार, शिक्षा, स्वास्थ्य व वित्तीय समावेशन के माध्यम से वंचितों की मूलभूत क्षमताओं का विकास करना।

---

3. 'रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन' (उल्टे भेदभाव) के तर्क का तार्किक खंडन

योग्यता (Merit) की व्यापक परिभाषा: योग्यता केवल जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह उपलब्ध सामाजिक-आर्थिक अवसरों का परिणाम भी है। अतः अवसरों की समानता के बिना योग्यता की प्रतिस्पर्धा अधूरी है।

भेदभाव बनाम सकारात्मक हस्तक्षेप: नकारात्मक भेदभाव किसी को अधिकार से 'वंचित' करता है, जबकि सकारात्मक विभेद वंचितों को 'सशक्त' करता है।

---

4. महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत एवं व्यावहारिक उदाहरण

न्यायिक दृष्टांत:

केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस (1975): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सकारात्मक विभेद अनुच्छेद 16(1) का अपवाद नहीं, बल्कि समानता के मौलिक अधिकार का ही एक आंतरिक पहलू है; समानता केवल समान परिस्थितियों में लागू होती है।

इंदिरा साहनी वाद (1992): न्यायालय ने सामाजिक पिछड़ेपन के उन्मूलन हेतु सकारात्मक कार्रवाई की वैधता को स्वीकार करते हुए संतुलन के लिए 'क्रीमी लेयर' का सिद्धांत प्रस्तुत किया।

लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के उदाहरण:

स्टैंड-अप इंडिया: SC, ST और महिला उद्यमियों को संस्थागत ऋण सहायता।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS): दूरदराज के क्षेत्रों में आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।

पीएम-जनमन (PM-JANMAN): विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास।

---

5. आगे की राह (संतुलित दृष्टिकोण)

लक्षित वितरण एवं बहिष्करण त्रुटियों का निवारण: आधार और डिजिटल तकनीक के उपयोग से योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे।

क्रीमी लेयर का वैज्ञानिक निर्धारण: लाभ केवल संपन्न तबके तक सीमित न रहे, बल्कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति (अंत्योदय) तक पहुंचे।

सशक्तिकरण बनाम निर्भरता: कल्याणकारी योजनाओं को केवल मुफ्त वितरण (रेवड़ी) तक सीमित न रखकर दीर्घकालिक कौशल विकास, उद्यमशीलता और आजीविका संवर्धन से जोड़ा जाए।

निष्कर्ष:

कमजोर वर्गों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं कोई भेदभाव नहीं हैं, बल्कि वे एक समतामूलक, न्यायपूर्ण और समावेशी राष्ट्र-निर्माण का अनिवार्य नैतिक व संवैधानिक उपकरण हैं। जैसा कि अरस्तू ने कहा था— *"समानों के साथ असमान व्यवहार करना जितना बड़ा अन्याय है, असमानों के साथ समान व्यवहार करना भी उतना ही बड़ा अन्याय है।"*

168. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल कागजी दस्तावेज बनकर रह जाएगा यदि सरकारी अधिकारियों और आम नागरिकों को दिव्यांगों की जरूरतों और सम्मान के प्रति गहराई से संवेदनशील न बनाया जाए। टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act), 2016 भारत में दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD) के सिद्धांतों पर आधारित एक युगांतरकारी कानून है। यह दिव्यांगता को **'कल्याण/दया मॉडल' (Charity Model)** से **'अधिकार-आधारित मॉडल' (Rights-based Model)** में परिवर्तित करता है।

किंतु किसी भी प्रगतिशील विधान की सफलता केवल वैधानिक प्रावधानों पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति और सामाजिक संवेदनशीलता पर निर्भर करती है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान एवं धरातलीय वास्तविकता:

दायरा व आरक्षण: दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर **21 श्रेणियां** किया गया तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% और उच्च शिक्षा में 5% किया गया।

सुगम्यता व समानता: सार्वजनिक इमारतों, परिवहन और डिजिटल तंत्र को सुगम्य बनाने तथा गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने का अधिदेश दिया गया।

क्रियान्वयन अंतराल (Implementation Gap): सुदृढ़ कानूनी ढांचे के बावजूद संवेदनशीलता के अभाव में यह कानून जमीनी स्तर पर पूर्णतः प्रभावी नहीं हो पा रहा है।

संवेदनशीलता की कमी: दोहरा संकट

1. प्रशासनिक संवेदनहीनता:

प्रमाणन में जटिलताएं: विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) और चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में दिव्यांगजनों को अत्यधिक लालफीताशाही और उदासीनता का सामना करना पड़ता है।

सुगम्यता की उपेक्षा: 'सुगम्य भारत अभियान' के तहत निर्धारित भौतिक और डिजिटल अवसंरचनात्मक मानकों का अनुपालन अक्सर केवल कागजों तक सीमित रहता है।

बजटीय व संस्थागत उपेक्षा: आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग न होना तथा दिव्यांगता आयुक्त (Disability Commissioner) कार्यालयों में पर्याप्त संसाधनों की कमी।

2. सामाजिक पूर्वाग्रह एवं संवेदनहीनता:

दया बनाम गरिमा: समाज आज भी दिव्यांगजनों को समान अधिकार और **मानवीय गरिमा (Dignity)** देने के बजाय 'दया या सहानुभूति' के दृष्टिकोण से देखता है, जो उनकी स्वायत्तता को बाधित करता है।

अवरोधक मानसिकता: सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और कार्यस्थलों पर सार्वभौमिक डिजाइन और दिव्यांगजनों की विशेष जरूरतों के प्रति नागरिकों में **समानुभूति (Empathy)** का घोर अभाव है।

आगे की राह (सुझाव):

प्रशासनिक प्रशिक्षण: सिविल सेवा और अग्रिम पंक्ति के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य 'दिव्यांगता संवेदीकरण प्रशिक्षण मॉड्यूल' लागू किए जाएं।

समावेशी शिक्षा: बचपन से ही पूर्वाग्रह समाप्त करने हेतु विद्यालयी पाठ्यक्रम में सांकेतिक भाषा का परिचय और समावेशी मूल्य शामिल किए जाएं।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit): सुगम्यता और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी में स्वयं दिव्यांगजनों और नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो।

जवाबदेही तंत्र: सुगम्यता मानकों का उल्लंघन करने पर दंड और दिव्यांग अदालतों (Special Courts) का प्रभावी संचालन हो।

निष्कर्ष:

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को जीवंत दस्तावेज बनाने के लिए वैधानिक आदेशों के साथ-साथ **'सहानुभूति से समानुभूति'** और **'अधिकार से सशक्तिकरण'** की ओर सामाजिक-प्रशासनिक मानसिकता का गहरा रूपांतरण अनिवार्य है।

169. सिर्फ मुफ्त योजनाओं की खैरात बांटने के अलावा भारत को गरीबों और वंचितों का भला करने के लिए महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य है, किंतु हाल के वर्षों में नीतिगत विमर्श 'उत्पादक कल्याण' (Productive Welfare) बनाम 'अल्पकालिक मुफ्त खैरात' (Freebies) के इर्द-गिर्द केंद्रित हुआ है। स्थायी गरीबी उन्मूलन के लिए तात्कालिक उपभोग सहायता के स्थान पर महंगाई नियंत्रण और उत्पादक रोजगार सृजन प्राथमिक आवश्यकताएं हैं।

1. उत्पादक कल्याण बनाम अनुत्पादक खैरात का अंतर

उत्पादक सामाजिक व्यय: शिक्षा (समग्र शिक्षा), स्वास्थ्य (आयुष्मान भारत) और बुनियादी खाद्य सुरक्षा (NFSA) जैसे हस्तक्षेप मानव पूंजी निर्माण और उत्पादकता में वृद्धि करते हैं।

अनुत्पादक खैरात की सीमाएं: बिना वित्तीय योजना के बांटी जाने वाली मुफ्त वस्तुएं/नकदी राजकोषीय घाटे को बढ़ाती हैं, पूंजीगत व्यय (Capex) को संकुचित करती हैं तथा 'निर्भरता संस्कृति' को बढ़ावा देती हैं। इससे गरीबी का स्थायी निवारण नहीं होता।

2. महंगाई और बेरोजगारी नियंत्रण की अनिवार्यता

महंगाई एक प्रतिगामी कर (Regressive Tax):

उच्च मुद्रास्फीति (विशेषकर खाद्य एवं ईंधन) गरीबों की सीमित आय और वास्तविक क्रय शक्ति को तेजी से समाप्त करती है। उपभोग का 50% से अधिक भोजन पर खर्च करने वाले वंचित वर्ग पोषण सुरक्षा से वंचित हो जाते हैं।

उत्पादक रोजगार: स्थायी सामाजिक गतिशीलता का साधन:

केवल नियमित, गुणवत्तापूर्ण और औपचारिक रोजगार ही परिवारों को स्थायी रूप से गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र और अल्प-रोजगार (Underemployment) की समस्या आय सुरक्षा को प्रभावित करती है, जिसका समाधान केवल आर्थिक अवसरों के विस्तार से संभव है।

3. नीतिगत ढांचा एवं संस्थागत प्रयास

मुद्रास्फीति प्रबंधन: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (4% ± 2%) और प्रभावी आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन से मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना।

कौशल व आजीविका निर्माण: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), मुद्रा (MUDRA) योजना और 'मनरेगा' को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्ति निर्माण और आजीविका संवर्धन से जोड़ना।

राजकोषीय अनुशासन (FRBM अधिनियम): राज्यों एवं केंद्र द्वारा राजकोषीय स्पेस का उपयोग चुनावी लाभ के स्थान पर अवसंरचना विकास (जैसे- गति शक्ति) में करना।

आगे की राह: निर्भरता से सक्षमीकरण की ओर

नीति निर्माण का दृष्टिकोण **'वितरण आधारित राजनीति'** से बदलकर **'सक्षमीकरण आधारित नीति'** की ओर स्थानांतरित होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा जाल (Social Safety Net) को लक्षित और उत्पादक बनाते हुए, मूल्य स्थिरता और औद्योगीकरण-प्रेरित रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना ही वंचितों के स्थायी उत्थान का वास्तविक मार्ग है।

170. आजादी के बाद भारतीय महिलाओं ने हर क्षेत्र में झंडे गाड़े हैं, लेकिन उनके प्रति समाज और परिवार की सोच आज भी पुरुष प्रधान ही बनी हुई है। शिक्षा और सरकारी योजनाओं के अलावा इस मानसिकता को बदलने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? *15*

उत्तर:

भूमिका:

स्वतंत्रता के बाद भारतीय महिलाओं ने राजनीति, अंतरिक्ष विज्ञान, न्यायपालिका, कॉर्पोरेट और खेल जैसे विविध क्षेत्रों में अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल की हैं। तथापि, यूएनडीपी के 'जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स' (GSNI) के अनुसार लगभग 90% आबादी आज भी महिलाओं के प्रति किसी न किसी रूप में पूर्वाग्रह रखती है। यह विरोधाभास दर्शाता है कि औपचारिक शिक्षा और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के बावजूद सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर पितृसत्तात्मक संरचनाएं गहरी जमी हुई हैं।

पितृसत्तात्मक मानसिकता में परिवर्तन हेतु गैर-पारंपरिक एवं व्यावहारिक उपाय:

1. पारिवारिक समाजीकरण एवं बाल-पालन (Parenting) में पुनर्रचना:

लड़कों का भावनात्मक संवेदीकरण: परिवारों में 'विषाक्त पौरुष' (Toxic Masculinity) को हतोत्साहित कर लड़कों को संवेदना, समानता और सहमति (Consent) का सम्मान सिखाना।

लैंगिक-तटस्थ पालन-पोषण: बचपन से ही खिलौनों (जैसे लड़कियों के लिए गुड़िया, लड़कों के लिए गाड़ियाँ) और कार्यों के लैंगिक विभाजन को समाप्त करना।

2. अवैतनिक घरेलू श्रम और देखभाल कार्यों का पुनर्वितरण:

'समय उपयोग सर्वेक्षण' (Time Use Survey) के आलोक में सुधार: भारत में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक अवैतनिक घरेलू कार्य करती हैं। 'शेयर द लोड' जैसी नागरिक समाज पहलों के माध्यम से पुरुषों द्वारा घरेलू कार्यों (सफाई, खाना बनाना, बुजुर्गों की देखभाल) में बराबर की हिस्सेदारी को सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बनाना।

समान पितृत्व (Active Fatherhood): पिता की सक्रिय भागीदारी को परिवार में सामान्य बनाना ताकि बच्चे घरेलू समानता को स्वाभाविक मानकर बड़े हों।

3. मीडिया, सिनेमा और विज्ञापनों में रूढ़िवादिता-उन्मूलन:

सकारात्मक एवं प्रगतिशील चित्रण: सिनेमा और धारावाहिकों में महिलाओं को केवल 'त्याग की प्रतिमूर्ति' या 'सताए हुए पात्र' के बजाय आत्मनिर्भर और निर्णयकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना।

'नज सिद्धांत' (Nudge Theory) का अनुप्रयोग: विज्ञापन उद्योग में महिलाओं को रसोई तक सीमित दिखाने की रूढ़िवादी छवियों पर रोक लगाना तथा पुरुषों को घरेलू ज़िम्मेदारियों में सहयोग करते हुए प्रदर्शित कर अवचेतन व्यवहार में बदलाव लाना।

4. सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पारंपरिक अनुष्ठानों में सुधार:

धार्मिक व सामुदायिक नेताओं की सहभागिता: 'कन्यादान', 'दहेज', 'घूंघट' जैसी प्रथाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु सामाजिक-धार्मिक मंचों से लैंगिक न्याय का संदेश प्रसारित करना।

पारिवारिक निर्णयन और संपत्ति में स्वीकार्यता: कानूनी अधिकारों से आगे बढ़कर परिवार के प्रमुख आर्थिक और सामाजिक निर्णयों में महिलाओं की वास्तविक स्वायत्तता (Agency) को सांस्कृतिक स्वीकृति दिलाना।

5. पुरुषों की सक्रिय भागीदारी (Male Allyship) एवं सामुदायिक संवाद:

'सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार' (SBCC): मोहल्लों और ग्राम-पंचायतों में चौपालों के माध्यम से पुरुषों के बीच लैंगिक समानता पर खुली चर्चा आयोजित करना।

पुरुष सहयोगियों का निर्माण: 'मर्द' (MARD - Men Against Rape and Discrimination) जैसे अभियानों के तहत युवाओं को महिला अधिकारों के रक्षक के बजाय समान साझेदार बनने के लिए प्रेरित करना।

निष्कर्ष:

महिलाओं के प्रति मानसिकता में बदलाव केवल बाह्य कानूनों या योजनाओं से संभव नहीं है; इसके लिए अंतर्मन और घरेलू संस्कृति का कायाकल्प आवश्यक है। जब तक परिवार के भीतर श्रम, शक्ति और सम्मान का समान वितरण नहीं होगा, तब तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 में निहित वास्तविक समता और संयुक्त राष्ट्र के 'सतत विकास लक्ष्य-5' (SDG-5: लैंगिक समानता) को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता।

171. कमजोर तबकों के लिए बनाई गई सरकारी योजनाएं जमीन पर इसलिए ज्यादा असरदार नहीं हो पातीं क्योंकि नीतियां बनाते समय उन गरीबों की राय और भागीदारी नहीं ली जाती। चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य में नीतियों का अंतिम उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का सशक्तीकरण करना है। हालांकि, भारत में अनेक कल्याणकारी योजनाओं के अपेक्षित परिणाम न मिलने का एक प्रमुख कारण 'शीर्ष-से-नीचे' (Top-down) नीति-निर्माण का दृष्टिकोण रहा है, जिसमें लक्षित लाभार्थियों की प्राथमिकताओं और भागीदारी का अभाव देखा जाता है।

1. नीति-निर्माण में गरीबों की भागीदारी के अभाव के प्रभाव:

'सबके लिए एक जैसा दृष्टिकोण' (One-size-fits-all approach): केंद्रीकृत नीति-निर्माण के कारण स्थानीय भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक विविधताओं की अनदेखी होती है, जिससे वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं और योजना के स्वरूप में असंगतता उत्पन्न होती है।

अपनत्व की भावना (Sense of Ownership) की कमी: जब योजनाएं ऊपर से थोपी जाती हैं, तो लाभार्थी स्वयं को नीति का 'सक्रिय साझेदार' न मानकर केवल 'निष्क्रिय प्राप्तकर्ता' मानते हैं, जिससे सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव बाधित होता है।

जमीनी वास्तविकताओं की अनदेखी: कमजोर वर्गों की वास्तविक समस्याओं जैसे मौसमी प्रवास (Seasonal Migration), लैंगिक व सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं और अनौपचारिक ऋणजाल को नीतियों के प्रारूप में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता।

सौदेबाजी क्षमता (Bargaining Power) का अभाव: नीति-प्रक्रिया से बाहर रखे जाने के कारण वंचित वर्ग अधिकारों की मांग और योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी आवाज उठाने में असमर्थ रहते हैं।

2. योजनाओं की अप्रभावशीलता के अन्य संरचनात्मक एवं कार्यान्वयन कारक:

पहचान एवं पात्रता की त्रुटियां (Inclusion/Exclusion Errors): दोषपूर्ण सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के कारण वास्तविक पात्र वंचित रह जाते हैं और अपात्र लाभ उठा लेते हैं।

प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं रिसाव (Leakages): बिचौलियों की उपस्थिति और निचले स्तर पर पारदर्शिता के अभाव से योजनाओं का लाभ लक्षित समूह तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता।

डिजिटल विभाजन एवं आधारभूत ढांचे की कमी: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में तकनीकी विफलता व डिजिटल निरक्षरता गरीबों के लिए नई बाधा बनती है।

जवाबदेही और शिकायत निवारण तंत्र की शिथिलता: समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली और स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण की अनुपस्थिति से कमियों का समय पर समाधान नहीं होता।

3. संस्थागत संदर्भ एवं सफल जमीनी उदाहरण:

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC): आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'नागरिक-केंद्रित प्रशासन' में रेखांकित किया है कि विकास तभी प्रभावी हो सकता है जब नीति-निर्माण 'नीचे-से-ऊपर' (Bottom-up) दृष्टिकोण पर आधारित हो।

पेसा (PESA) एवं वन अधिकार अधिनियम (FRA): जहां ग्राम सभाओं को वास्तविक अधिकार दिए गए, वहां योजनाओं की स्वीकार्यता और सफलता दर अत्यधिक रही है।

मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit): राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) द्वारा शुरू की गई जन-सुनवाई ने दिखाया कि नागरिक भागीदारी से भ्रष्टाचार कम होता है।

स्वयं सहायता समूह (SHGs): केरल के 'कुदुम्बश्री' मॉडल ने सिद्ध किया है कि सामुदायिक संगठनों को योजना निर्माण व कार्यान्वयन से जोड़ने से गरीबी उन्मूलन में तेजी आती है।

4. सहभागी शासन एवं सुधार हेतु व्यावहारिक उपाय:

विकेंद्रीकृत योजना निर्माण: संविधान के 73वें व 74वें संशोधन की मूल भावना के अनुरूप ग्राम सभाओं व पंचायती राज संस्थाओं को योजना निर्माण, बजट आवंटन और प्राथमिकताओं के निर्धारण का वास्तविक अधिकार दिया जाए।

पूर्व-विधायी एवं पूर्व-नीति परामर्श: नीतियों और योजनाओं के प्रारूप पर कमजोर वर्गों, नागरिक समाज संगठनों (CSOs) और जमीनी विशेषज्ञों के साथ व्यापक सार्वजनिक परामर्श अनिवार्य किया जाए।

संस्थागत सोशल ऑडिट: सभी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में अनिवार्य और स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था हो।

समुदाय-आधारित संगठनों (CBOs) की सहभागिता: स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय सामुदायिक संस्थाओं को योजना निगरानी तथा फीडबैक लूप से सीधे जोड़ा जाए।

निष्कर्ष:

अमर्त्य सेन के 'क्षमता दृष्टिकोण' (Capability Approach) के अनुसार, निर्धनता केवल आय का अभाव नहीं बल्कि विकल्पों और आवाज का अभाव है। अतः सरकारी योजनाओं को धरातल पर सफल बनाने के लिए शासन को 'हितग्राही दृष्टिकोण' से आगे बढ़कर 'सहभागी एवं अधिकार-आधारित दृष्टिकोण' अपनाना होगा।

172. कमजोर वर्गों के लिए अलग-अलग आयोग (जैसे SC आयोग, ST आयोग, महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग) होने से उनके अधिकारों में टकराव और काम दोहराने की समस्या आती है। क्या इन सबको मिलाकर एक बड़ा मानवाधिकार आयोग बना देना चाहिए? तर्क दीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के साथ-साथ विभिन्न कमजोर वर्गों हेतु समर्पित आयोग—जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)—कार्यरत हैं। वर्तमान में इन आयोगों के मध्य क्षेत्राधिकार टकराव और कार्य पुनरावृत्ति के कारण इनके एकीकरण पर बहस छिड़ी है।

क्षेत्राधिकार टकराव एवं कार्यों के दोहराव की समस्या

समानांतर जांच व प्रशासनिक भ्रम: एक ही घटना में कई पहचानें शामिल होने पर बहु-संस्थागत जांच शुरू हो जाती है। उदाहरणार्थ, किसी दलित या आदिवासी महिला पर अत्याचार के मामले में NCW, NCSC/NCST तथा NHRC तीनों एक साथ संज्ञान ले लेते हैं, जिससे जांच एजेंसियों और पीड़ितों में भ्रम की स्थिति बनती है।

संसाधनों और जनशक्ति का बिखराव: अलग-अलग कार्यालयों, अध्यक्षों, सदस्यों और कर्मचारियों के रखरखाव के कारण अत्यधिक वित्तीय एवं मानव संसाधनों का दोहराव होता है।

अधिकार क्षेत्र का अस्पष्ट विभाजन: नीतियों की समीक्षा, परामर्श और अनुवीक्षण में विभिन्न आयोगों की परस्पर विरोधी सिफारिशें सरकार के लिए नीतिगत निर्णय लेना जटिल बना देती हैं।

एकीकृत मानवाधिकार आयोग (विलय) के पक्ष में तर्क

एकल-खिड़की समाधान (Single Window System): पीड़ितों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग-अलग आयोगों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे; एक ही मंच पर त्वरित सुनवाई संभव होगी।

प्रशासनिक दक्षता व वित्तीय बचत: अलग-अलग अवसंरचना और प्रशासनिक तंत्र के विलय से सार्वजनिक धन की बचत होगी और एकीकृत डेटाबेस के माध्यम से सटीक आंकड़े उपलब्ध होंगे।

समग्र मानवाधिकार दृष्टिकोण: भेदभाव के विभिन्न रूपों (जैसे लिंग, जाति और वर्ग का अंतर्संबंध) को एकांगी दृष्टि के बजाय व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकेगा।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं: यूनाइटेड किंगडम का 'समानता एवं मानवाधिकार आयोग' (Equality and Human Rights Commission - EHRC) तथा ऑस्ट्रेलिया का मानवाधिकार आयोग सफल एकीकरण के वैश्विक उदाहरण हैं।

विशिष्ट आयोगों को बनाए रखने (विलय के विपक्ष) में तर्क एवं संवैधानिक आयाम

संवैधानिक स्थिति में भिन्नता: NCSC (अनुच्छेद 338), NCST (अनुच्छेद 338A) और NCBC (अनुच्छेद 338B - 102वां संविधान संशोधन) प्रत्यक्ष संवैधानिक निकाय हैं, जबकि NHRC और NCW संसद के कानूनों द्वारा निर्मित सांविधिक/वैधानिक निकाय हैं। इनके विलय हेतु जटिल संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी।

ऐतिहासिक उत्पीड़न की विशिष्ट प्रकृति: भारत में जातिगत अस्पृश्यता, जनजातीय विस्थापन और लैंगिक हिंसा की सामाजिक-ऐतिहासिक जड़ें भिन्न हैं। इनके लिए विशेष संवेदनशीलता और समर्पित विशेषज्ञता अपरिहार्य है।

मुद्दों के गौण होने का जोखिम (Dilution of Focus): एक बड़े एकीकृत 'सुपर-कमीशन' में व्यापक मानवाधिकार मुद्दों के बीच सुदूरवर्ती वंचित वर्गों (जैसे आदिवासियों या वंचित जातियों) की विशिष्ट आवाजें दबने और उपेक्षित होने की प्रबल आशंका रहेगी।

लक्षित जवाबदेही एवं सामुदायिक विश्वास: कमजोर वर्गों का अपने समर्पित आयोगों के प्रति एक विशेष सामाजिक व मनोवैज्ञानिक विश्वास होता है, जिसे खोना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा।

आगे की राह एवं सुधार के सुझाव

संस्थागत समन्वय तंत्र: 'द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग' (2nd ARC) की अनुशंसा के अनुरूप सभी आयोगों के मध्य एक 'अंतर-आयोग समन्वय समिति' (Inter-Commission Coordination Committee) गठित की जाए।

साझा डिजिटल शिकायत पोर्टल: एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाए, जिसमें शिकायत दर्ज होते ही प्राथमिक अधिकार क्षेत्र वाले आयोग को मामला स्वतः स्थानांतरित हो जाए, जिससे समानांतर जांच पर रोक लगे।

नोडल समन्वय के रूप में NHRC: NHRC को व्यापक नीतिगत मार्गदर्शन की भूमिका दी जाए, जबकि विशिष्ट समुदायों के मामलों की जांच का अधिकार संबंधित विशिष्ट आयोगों के पास ही रहे।

अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रभावी क्रियान्वयन: आयोगों की सिफारिशों को सरकार द्वारा बाध्यकारी बनाने या समयबद्ध कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने का कड़ा तंत्र बने।

निष्कर्ष

विभिन्न आयोगों का पूर्ण विलय भारतीय सामाजिक-संवैधानिक संदर्भ में वंचित वर्गों के अधिकारों को कमजोर कर सकता है। अतः समाधान आयोगों को समाप्त करने में नहीं, बल्कि मजबूत डिजिटल समन्वय, स्पष्ट क्षेत्राधिकार निर्धारण और संस्थागत सहयोग स्थापित करने में निहित है, ताकि वे बिना टकराव के सामाजिक न्याय को सशक्त बना सकें।

173. क्या दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में बराबरी का स्थान दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक मजबूत कानूनी जरिया साबित हो रहा है? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन (UNCRPD) के सिद्धांतों के अनुरूप लागू किया गया **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016)** दिव्यांगजनों के प्रति पारंपरिक 'दया या कल्याणकारी' दृष्टिकोण को बदलकर 'अधिकार-आधारित एवं गरिमापूर्ण' दृष्टिकोण स्थापित करता है। यह कानून दिव्यांगों को मुख्यधारा में शामिल कर आत्मनिर्भर बनाने का एक परिवर्तनकारी वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।

सशक्तिकरण एवं समावेशन हेतु अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

दिव्यांगता श्रेणियों का विस्तार: दिव्यांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर **21** किया गया, जिसमें मानसिक बीमारी, ऑटिज्म, सिकल सेल रोग और एसिड अटैक पीड़ितों को भी शामिल किया गया।

शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण: उच्च शिक्षण संस्थानों में **5%** तथा सरकारी नौकरियों में बेंचमार्क दिव्यांगजनों हेतु आरक्षण को बढ़ाकर **4%** किया गया।

विधिक क्षमता एवं गैर-भेदभाव: सभी दिव्यांगजनों को अन्य नागरिकों के समान विधिक क्षमता, संपत्ति का अधिकार और अनुबंध करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई।

सार्वभौमिक सुगम्यता: सार्वजनिक भवनों, परिवहन तंत्र तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) को बाधा-रहित बनाने का अनिवार्य प्रावधान।

सुरक्षा एवं विशेष न्यायालय: दिव्यांगों के उत्पीड़न व भेदभाव के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान तथा त्वरित न्याय हेतु विशेष न्यायालयों का गठन।

क्रियान्वयन की चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

UDID प्रमाणीकरण में बाधाएँ: विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) जारी करने की प्रक्रिया में जटिल चिकित्सा मूल्यांकन और अत्यधिक प्रशासनिक विलंब।

सुगम्य भारत अभियान के अधूरे लक्ष्य: रेलवे स्टेशनों, सरकारी कार्यालयों, वेबसाइटों और सार्वजनिक परिवहन में भौतिक व डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुगम्यता अब भी अधूरी है।

निजी क्षेत्र में समावेशन की कमी: निजी क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए समान रोजगार नीति और 'उचित समायोजन' का दायरा बहुत सीमित है।

नियामकीय तंत्र की कमजोरी: राज्य दिव्यांगता आयुक्तों के पास अपर्याप्त प्रशासनिक अधिकार, वित्तीय संसाधन और सख्त प्रवर्तन शक्तियों की कमी।

दंडात्मक प्रावधानों का शिथिल प्रवर्तन: अधिनियम के उल्लंघन पर दंड के प्रावधान तो हैं, किंतु दोषसिद्धि दर नगण्य है।

न्यायिक दृष्टिकोण एवं मूल्य संवर्धन

विकास कुमार बनाम UPSC (2021): सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि **'उचित समायोजन' (Reasonable Accommodation)** का सिद्धांत केवल सकारात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों की समानता और मानवीय गरिमा का अभिन्न हिस्सा है।

राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ वाद: न्यायालय ने सभी सार्वजनिक स्थलों को समयबद्ध सीमा में सुगम्य बनाने के कड़े निर्देश दिए।

आगे की राह

यूनिवर्सल डिजाइन का अनिवार्य अनुपालन: सभी नई शहरी व डिजिटल अवसंरचनाओं में निर्माण स्तर पर ही बाधा-मुक्त तकनीक को लागू किया जाए।

बजटीय आवंटन एवं डिजिटल साक्षरता: सहायक तकनीकों (Assistive Technologies) और कौशल विकास हेतु बजटीय समर्थन बढ़ाया जाए।

सुदृढ़ शिकायत निवारण: राज्य आयुक्त कार्यालयों को सशक्त बनाकर समयबद्ध समाधान प्रणाली स्थापित की जाए।

निष्कर्ष

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में बराबरी का स्थान दिलाने का एक अत्यंत सशक्त कानूनी आधार है। तथापि, इसकी वास्तविक सफलता केवल कानूनी अनुच्छेदों पर नहीं, बल्कि दृढ़ प्रशासनिक इच्छाशक्ति, बुनियादी ढांचे के विकास और समाज की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है।

174. राष्ट्रीय बाल नीति (National Child Policy) के मुख्य नियमों का परीक्षण कीजिए और बताइए कि बच्चों को कुपोषण, मजदूरी और शोषण से बचाने में यह कितनी कामयाब रही है? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा अपनाई गई **राष्ट्रीय बाल नीति, 2013** (National Policy for Children, 2013) बच्चों के समग्र विकास के लिए 'अधिकार-आधारित दृष्टिकोण' (Rights-based approach) पर आधारित एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह नीति भारतीय संविधान के मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों (यथा अनुच्छेद 21A, 24, 39(e), और 39(f)) तथा 'बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय' (UNCRC) के सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करती है।

राष्ट्रीय बाल नीति (2013) के मुख्य प्रावधान एवं प्राथमिकता क्षेत्र

यह नीति 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को 'बच्चा' मानती है तथा चार प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान करती है:

(क) **जीवन रक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण (Survival, Health and Nutrition):**

क. शिशु मृत्यु दर (IMR) और मातृ मृत्यु दर (MMR) में कमी लाना।

ख. बच्चों और गर्भवती/धात्री माताओं के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(ख) **शिक्षा एवं विकास (Education and Development):**

क. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) को बढ़ावा देना।

ख. शिक्षा का अधिकार (RTE Act, 2009) के तहत समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और सार्वभौमिक शिक्षा की सुलभता।

(ग) **बाल संरक्षण (Child Protection):**

क. बच्चों को सभी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, बाल विवाह और तस्करी से सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।

ख. संवेदनशील परिस्थितियों (आपदा, बेघर, दिव्यांग आदि) में रहने वाले बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र।

(घ) **बाल सहभागिता (Child Participation):**

क. बच्चों के विचारों और अभिव्यक्ति का सम्मान करते हुए उन्हें उनके जीवन से जुड़े निर्णयों में आयु-अनुरूप भागीदारी के अवसर देना।

कुपोषण, बाल मजदूरी और शोषण से सुरक्षा में नीति की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन

1. कुपोषण से निपटने में प्रभावशीलता:

सफलताएँ: नीति के अंतर्गत 'पोषण अभियान' (POSHAN Abhiyaan), 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी', तथा 'पीएम-पोषण' (मध्याह्न भोजन) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थागत पोषण वितरण में सुधार हुआ है।

सीमाएँ व चुनौतियाँ:

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार, भारत में 5 वर्ष से कम आयु के **35.5% बच्चे बौनेपन (Stunting)**, **19.3% दुर्बलता (Wasting)** और लगभग **67% बच्चे एनीमिया** से ग्रसित हैं।

पोषण वितरण में अंतर-राज्यीय विषमता और पोषण ट्रैकर के बावजूद जमीनी स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला व निगरानी में कमियाँ बनी हुई हैं।

2. बाल मजदूरी उन्मूलन में प्रभावशीलता:

सफलताएँ: बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 तथा 'पेंसिल पोर्टल' (PENCiL Portal) जैसी डिजिटल निगरानी प्रणाली के माध्यम से बाल श्रम के खिलाफ कड़े नियम लागू किए गए हैं।

सीमाएँ व चुनौतियाँ:

2016 के संशोधन में 'पारिवारिक उद्यमों' में स्कूल के बाद कार्य करने की छूट का अनौपचारिक अर्थव्यवस्था (कृषि, ढाबों, ईंट-भट्ठों) में दुरुपयोग देखा गया है।

अत्यधिक गरीबी, प्रवासी परिवारों की लाचारी और शिक्षा से ड्रॉप-आउट के कारण असंगठित क्षेत्रों में बाल मजदूरी का पूर्ण उन्मूलन नहीं हो पाया है।

3. बाल शोषण की रोकथाम में प्रभावशीलता:

सफलताएँ: 'पॉक्सो अधिनियम, 2012' (POCSO Act), 'किशोर न्याय अधिनियम, 2015' (JJ Act) और 'मिशन वात्सल्य' के माध्यम से बाल यौन शोषण, बाल तस्करी और परित्यक्त बच्चों के लिए सुरक्षा ढांचा सुदृढ़ हुआ है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) तथा राज्य आयोगों (SCPCR) ने निगरानी तंत्र को सक्रिय किया है।

सीमाएँ व चुनौतियाँ:

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार बच्चों के विरुद्ध अपराधों (विशेषकर साइबर शोषण, तस्करी व यौन अपराध) के मामलों में वृद्धि दर्ज हुई है।

न्याय मिलने में अत्यधिक विलंब, बाल कल्याण समितियों (CWCs) में बुनियादी ढांचे व कर्मियों की कमी और सामाजिक वर्जनाओं के कारण रिपोर्टिंग की कमी मुख्य बाधाएँ हैं।

आगे की राह (Way Forward)

अंतर-मंत्रालयी समन्वय: महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और श्रम मंत्रालयों के बीच योजनाओं के बेहतर अभिसरण (Convergence) की आवश्यकता है।

बजटीय आवंटन में वृद्धि: कुल बजट में बाल-केंद्रित बजट (Child Budgeting) का हिस्सा बढ़ाकर स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत किया जाए।

डिजिटल सुरक्षा और सामुदायिक निगरानी: ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियों (VCPCs) का पुनरोद्धार और बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षित रखने हेतु सख्त कानून प्रवर्तन।

सामाजिक सुरक्षा जाल: निर्धन परिवारों को सशक्त बनाकर आर्थिक दबाव के कारण होने वाले बाल श्रम व बाल विवाह पर अंकुश लगाना।

निष्कर्ष

यद्यपि राष्ट्रीय बाल नीति ने देश में बाल विकास और अधिकारों का एक प्रगतिशील ढांचा तैयार किया है, किंतु कुपोषण, बाल श्रम और शोषण की त्रिमूर्ति को समाप्त करने के लिए नीतिगत घोषणाओं को जमीनी स्तर पर दृढ़ प्रशासनिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त वित्तीय संसाधन और प्रभावी निगरानी के साथ क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

175. क्या पिछड़े और वंचित समुदायों के लिए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विशेष सुरक्षात्मक उपाय उन्हें शहरों की खुली अर्थव्यवस्था में अपना खुद का व्यापार-धंधा खड़ा करने से रोकते हैं? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) एवं 46 के तहत पिछड़े और वंचित वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए संचालित विशेष सुरक्षात्मक उपाय (सकारात्मक विभेद एवं कल्याणकारी नीतियां) ऐतिहासिक वंचना को समाप्त करने के लिए बनाए गए हैं। यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि सुरक्षात्मक नीतियां जोखिम लेने की क्षमता को सीमित कर शहरी उद्यमशीलता को प्रभावित करती हैं, किंतु वास्तविकता में उद्यमशीलता के मार्ग में मुख्य रुकावटें संरचनात्मक हैं, न कि सुरक्षात्मक नीतियां।

सुरक्षात्मक उपायों का द्विपक्षीय विश्लेषण

1. यह तर्क कि सुरक्षात्मक उपाय उद्यमशीलता को धीमा करते हैं:

सरकारी नौकरियों पर अत्यधिक निर्भरता: आरक्षण और स्थिर आजीविका के अवसरों के कारण शिक्षित वंचित युवा जोखिम-युक्त व्यापार की तुलना में सुरक्षित 'नौकरी-चाहने वाले' (Job Seekers) बनने को प्राथमिकता देते हैं।

पारंपरिक आजीविका केंद्रित योजनाएं: कुछ कल्याणकारी योजनाएं पारंपरिक कौशल और ग्रामीण शिल्पों तक सीमित रह जाती हैं, जिससे आधुनिक शहरी सेवा व विनिर्माण अर्थव्यवस्था में प्रवेश की गति धीमी होती है।

2. सुरक्षात्मक उपाय उद्यमशीलता के विरोधी नहीं, बल्कि संबल हैं:

आधारभूत सुरक्षा और क्षमता निर्माण: शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के उपाय वंचित वर्गों में जोखिम उठाने की बुनियादी क्षमता और आत्मविश्वास पैदा करते हैं।

पूंजी निर्माण में सहायक: संगठित रोजगार से प्राप्त आय आगे चलकर भावी पीढ़ियों के लिए उद्यमशीलता हेतु प्राथमिक पूंजी का स्रोत बनती है।

शहरी खुली अर्थव्यवस्था में वास्तविक संरचनात्मक बाधाएं

वंचित वर्गों द्वारा व्यापार न खड़ा कर पाने के वास्तविक कारण निम्नलिखित हैं:

औपचारिक ऋण एवं संपार्श्विक (Collateral) का अभाव: ऐतिहासिक रूप से भूमि एवं संपत्ति पर स्वामित्व की कमी के कारण बैंक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई।

सामाजिक पूंजी (Social Capital) और नेटवर्किंग की कमी: शहरी बाजार में स्थापित व्यापारिक सिंडिकेट, बिचौलियों के नेटवर्क और व्यावसायिक संबंधों तक वंचित वर्गों की सीमित पहुंच।

बाजार में सूचना और मेंटरशिप का अंतर: नई तकनीकों, आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) और आधुनिक व्यावसायिक कौशल का अभाव।

उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु सरकारी एवं संस्थागत प्रयास

स्टैंड-अप इंडिया एवं मुद्रा (MUDRA) योजना: संपार्श्विक-मुक्त (Collateral-free) संस्थागत ऋण की उपलब्धता।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति हब (NSSH): क्षमता निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण।

सार्वजनिक खरीद नीति: केंद्रीय मंत्रालयों एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 25% खरीद में 4% खरीद SC/ST उद्यमियों से अनिवार्य।

दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (DICCI): "दलित पूंजीवाद" और मेंटरशिप के माध्यम से वंचित युवाओं को 'नौकरी प्रदाता' (Job Creator) बनाने में सक्रिय भूमिका।

आगे की राह (Way Forward)

आपूर्तिकर्ता विविधता (Supplier Diversity): निजी क्षेत्र के निगमों में वंचित उद्यमियों के लिए खरीद और साझेदारी को प्रोत्साहित करना।

क्रेडिट गारंटी एवं वेंचर कैपिटल फंड: वंचित वर्ग के स्टार्टअप्स के लिए सुलभ बीज पूंजी (Seed Capital) और इक्विटी सहायता का विस्तार।

मेंटरशिप व इन्क्यूबेशन केंद्र: टियर-1 और टियर-2 शहरों में विशेष बिजनेस इन्क्यूबेटर स्थापित करना जो बाजार पहुंच और तकनीकी कौशल प्रदान करें।

निष्कर्ष

सुरक्षात्मक उपाय शहरी अर्थव्यवस्था में वंचित वर्गों के व्यापार-धंधा खड़ा करने में बाधा नहीं हैं, बल्कि वे बाजार की विकृतियों को संतुलित करने वाले साधन हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सुरक्षात्मक नीतियों को उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र (Entrepreneurial Ecosystem) के साथ एकीकृत कर वंचित वर्गों को 'नौकरी चाहने वाले' से 'सफल उद्यमी और रोजगार प्रदाता' के रूप में सशक्त किया जाए।

176. केंद्र सरकार अक्सर यह शिकायत करती है कि राज्यों की लापरवाही के कारण गरीबों के कल्याण की योजनाएं फेल हो रही हैं। क्या केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में राज्यों को ज्यादा आजादी और छूट देने से योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर हो सकता है? समीक्षा कीजिए। *10*

उत्तर:

केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) और राज्यों की स्वायत्तता

भारत के कल्याणकारी ढांचे में केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) सामाजिक-आर्थिक विकास का प्रमुख आधार हैं। यद्यपि केंद्र सरकार अक्सर राज्यों पर उपयोगिता प्रमाण पत्र (UCs) जमा करने में देरी, मैचिंग शेयर (राज्यांश) जारी न करने तथा क्रियान्वयन में शिथिलता का आरोप लगाती है, वहीं राज्यों का तर्क है कि केंद्र का 'एक ही आकार सभी के लिए उपयुक्त' (One-Size-Fits-All) दृष्टिकोण और अत्यधिक कठोर दिशा-निर्देश जमीनी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं।

राज्यों को अधिक छूट और स्वायत्तता देने के पक्ष में तर्क:

स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल अनुकूलन (Bottom-up Approach): राज्यों की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां भिन्न हैं (जैसे पहाड़ी बनाम तटीय राज्य); स्वायत्तता मिलने से स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार नीतियां बनाई जा सकती हैं।

त्वरित निर्णय व नवाचार: प्रशासनिक केंद्रीकरण समाप्त होने से प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और राज्य-विशिष्ट नवाचारों (जैसे ओडिशा का आपदा प्रबंधन मॉडल) को बढ़ावा मिलेगा।

स्वामित्व की भावना: जब राज्यों को योजना निर्माण में स्वतंत्रता मिलती है, तो उनका वित्तीय और प्रशासनिक उत्तरदायित्व (Accountability) बढ़ता है।

स्वायत्तता के साथ जुड़े जोखिम व विपक्ष में तर्क:

धन का विचलन (Fund Diversion): अत्यधिक ढील देने से कल्याणकारी राशि का उपयोग गैर-लक्षित या अल्पकालिक लोकलुभावन (Populist) योजनाओं में होने का जोखिम रहता है।

वित्तीय अनुशासनहीनता व विषमता: वित्तीय रूप से सक्षम राज्य योजनाओं का बेहतर लाभ उठाएंगे, जबकि कमजोर राज्यों में क्षमता की कमी के कारण अंतर-राज्यीय क्षेत्रीय विषमता बढ़ेगी।

राष्ट्रीय लक्ष्यों का विखंडन: पोषण, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों में एकरूपता और न्यूनतम मानक बनाए रखना कठिन हो जाएगा।

संबंधित सुधार एवं संस्थागत प्रयास:

नीति आयोग के मुख्यमंत्रियों का उप-समूह (CSS पर): योजनाओं की संख्या को सीमित (कोर और वैकल्पिक योजनाएं) करने और राज्यों को 25% तक 'फ्लेक्सी-फंड' (Flexi-fund) आवंटित करने की सिफारिश।

सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) और PFMS व्यवस्था: 'जस्ट-इन-टाइम' रिलीज और वास्तविक समय पर वित्तीय ट्रैकिंग सुनिश्चित करना।

15वां वित्त आयोग: योजनाओं के वित्तपोषण को प्रदर्शन और परिणाम (Outcomes) के साथ जोड़ने पर बल।

आगे की राह:

राज्यों को पूर्ण नियंत्रण या पूर्ण केंद्रीयकरण के स्थान पर **'परिणाम-आधारित स्वायत्तता' (Outcome-based Autonomy)** दी जानी चाहिए। केंद्र को कड़े दिशा-निर्देशों के बजाय व्यापक नीतिगत मानक तय करने चाहिए और राज्यों को वित्तीय लचीलापन प्रदान कर 'सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद' को सुदृढ़ करना चाहिए।

खण्ड 13 : स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास

177. क्या स्कूली शिक्षा को केवल सरकार की एक खैरात और कल्याणकारी जिम्मेदारी मानना चाहिए, या इसे दुनिया भर में ज्ञान आधारित ताकतवर भारत बनाने के लिए एक रणनीतिक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए? मूल्यांकन कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(क) और राज्य के नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 45) के तहत स्कूली शिक्षा को पारंपरिक रूप से राज्य का कल्याणकारी दायित्व माना गया है। किंतु समकालीन वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में स्कूली शिक्षा केवल सामाजिक खैरात या उपभोग व्यय नहीं है, बल्कि यह भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति (Global Knowledge Superpower) बनाने और जनसांख्यिकीय लाभांश के दोहन के लिए एक अनिवार्य **रणनीतिक निवेश** (Strategic Investment) है।

---

1. स्कूली शिक्षा का कल्याणकारी मॉडल: सीमाएं एवं चुनौतियां

शिक्षा को केवल कल्याणकारी दायित्व या खैरात मानने के दृष्टिकोण ने कई संरचनात्मक सीमाएं उत्पन्न की हैं:

इनपुट-केंद्रित दृष्टिकोण: कल्याणकारी मॉडल ने नामांकन दर (GER), मध्याह्न भोजन योजना, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और भवन निर्माण जैसे भौतिक इनपुट पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि सीखने के प्रतिफलों (Learning Outcomes) की उपेक्षा हुई।

उपभोग व्यय की मानसिकता: बजट आवंटन को राष्ट्र निर्माण में उत्पादक निवेश के बजाय वित्तीय बोझ या अनुत्पादक व्यय माना गया।

अधिगम संकट (Learning Crisis): असर (ASER) की रिपोर्टों के अनुसार, कक्षा 5 के लगभग 50% बच्चे कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ने या बुनियादी गणितीय गणना करने में असमर्थ हैं।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा से अलगाव: यह मॉडल विद्यार्थियों में केवल न्यूनतम साक्षरता तक सीमित रहा, जिससे आलोचनात्मक चिंतन (Critical Thinking) और नवाचार का विकास बाधित हुआ।

---

2. रणनीतिक निवेश मॉडल: ज्ञान आधारित भारत की आधारशिला

शिक्षा को रणनीतिक निवेश के रूप में देखने से बहुआयामी आर्थिक और भू-राजनीतिक लाभ प्राप्त होते हैं:

मानव पूंजी निर्माण (Human Capital Formation): प्रारंभिक शिक्षा पर किया गया प्रत्येक रुपया भविष्य में उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि को गुणक प्रभाव (Multiplier Effect) प्रदान करता है।

जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) का दोहन: भारत की औसत आयु लगभग 28 वर्ष है। गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा के बिना यह लाभांश 'जनसांख्यिकीय आपदा' में बदल सकता है।

21वीं सदी के कौशल और स्टेम (STEM): कोडिंग, डेटा विश्लेषण, तार्किक क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास प्राथमिक स्तर से ही संभव है, जो भविष्य के कार्यबल की रीढ़ हैं।

अनुसंधान एवं विकास (R&D) और नवाचार का आधार: वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में नेतृत्व के लिए मजबूत प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा नींव का काम करती है।

वैश्विक सॉफ्ट पावर: ज्ञान आधारित समाज के रूप में भारत का उभार अंतरराष्ट्रीय पटल पर रणनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करता है।

3. नीतिगत संदर्भ एवं साक्ष्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020): शिक्षा को 5+3+3+4 संरचना में पुनर्गठित कर रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर समग्र विकास और मूलभूत साक्षरता पर बल देती है।

कोठारी आयोग (1964-66) की सिफारिश: शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के कम से कम 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य आज भी रणनीतिक अनिवार्यता है (वर्तमान में लगभग 3-4%)।

सतत विकास लक्ष्य (SDG-4): समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की वैश्विक प्रतिबद्धता।

निपुण भारत मिशन: मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) को मिशन मोड में प्राप्त करने की रणनीतिक पहल।

4. परिणाम-आधारित (Outcome-oriented) शिक्षा हेतु सुधार: आगे की राह

मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (FLN) पर सर्वोच्च प्राथमिकता: प्राथमिक कक्षाओं में बुनियादी भाषा व गणितीय दक्षता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।

शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास: शिक्षकों की गुणवत्ता, जवाबदेही और सतत प्रशिक्षण (उदा. निष्ठा कार्यक्रम) पर विशेष ध्यान दिया जाए।

व्यावसायिक शिक्षा और डिजिटल अवसंरचना का एकीकरण: कक्षा 6 से ही व्यावसायिक कौशल और डिजिटल पहुंच (पीएम ई-विद्या, डिजिटल लैब्स) को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए।

परिणाम-आधारित बजटीय आवंटन: सार्वजनिक व्यय का मूल्यांकन केवल फंड खर्च करने से नहीं, बल्कि सीखने के स्तर में सुधार के आधार पर किया जाए।

निष्कर्ष

कल्याणकारी मॉडल जहां समतामूलक और समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार प्रदान करता है, वहीं रणनीतिक निवेश दृष्टिकोण उस पहुंच को गुणवत्ता और उत्कृष्टता में परिवर्तित करता है। भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' और ज्ञान आधारित वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए स्कूली शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सर्वोच्च रणनीतिक निवेश मानना ही होगा।

178. सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण होने से गरीब जनता के इलाज पर बुरा असर पड़ा है। इसे रोकने के लिए सरकार को जमीनी स्तर पर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच कैसे बढ़ानी चाहिए? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21** (जीवन का अधिकार, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'स्वास्थ्य का अधिकार' अंतर्निहित माना गया है) तथा **अनुच्छेद 47** (राज्य द्वारा जनस्वास्थ्य में सुधार का दायित्व) के तहत स्वास्थ्य एक अनिवार्य जन-कल्याणकारी अधिकार है। हाल के वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ते निजीकरण और सार्वजनिक निवेश की कमी ने गरीबों तथा वंचित वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण का गरीबों पर नकारात्मक प्रभाव

जेब से होने वाले अत्यधिक खर्च (Out-of-Pocket Expenditure - OOPE) में वृद्धि: निजी स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च लागत के कारण निम्न आय वर्ग के परिवारों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है। नीति आयोग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) के अनुसार, उपचार के भारी खर्च के कारण प्रतिवर्ष लाखों परिवार गरीबी रेखा (BPL) के नीचे धकेल दिए जाते हैं।

प्राथमिक एवं निवारक स्वास्थ्य देखभाल की उपेक्षा: निजी क्षेत्र मुख्यतः लाभ-उन्मुख तृतीयक (Tertiary) उपचार और सर्जिकल हस्तक्षेपों पर केंद्रित रहता है, जिससे संक्रामक रोगों की रोकथाम, टीकाकरण एवं बुनियादी मातृत्व स्वास्थ्य जैसी निवारक और प्राथमिक सेवाएं उपेक्षित हो जाती हैं।

क्षेत्रीय विषमता और ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी: निजी अस्पताल प्रायः शहरी एवं आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों में ही केंद्रित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण, जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का गंभीर अभाव बना रहता है।

अनावश्यक चिकित्सीय हस्तक्षेप एवं वंचितों का बहिष्करण: व्यावसायिक लाभ के चलते निजी केंद्रों में अनावश्यक एवं महंगी नैदानिक जांचें (Diagnostic Tests) और शल्य-क्रियाएं बढ़ जाती हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य प्रणाली से पूरी तरह बहिष्कृत कर देती हैं।

जमीनी स्तर पर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने हेतु ठोस कार्ययोजना

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को अंतिम छोर तक मजबूत करने के लिए निम्नलिखित व्यावहारिक कदम आवश्यक हैं:

प्राथमिक बुनियादी ढांचे का सशक्तिकरण व उन्नयन:

उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC/CHC) को आधुनिक सुविधाओं से युक्त **आयुष्मान आरोग्य मंदिर** के रूप में सुदृढ़ किया जाए।

24×7 आपातकालीन मातृत्व, बाल स्वास्थ्य तथा प्राथमिक नैदानिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

मानव संसाधन का सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीण प्रोत्साहन:

ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों और नर्सों की अनिवार्य तैनाती हेतु आकर्षक ग्रामीण भत्ता, आवास एवं स्नातकोत्तर (PG) प्रवेश में वरीयता दी जाए।

आशा (ASHA) और **एएनएम (ANM)** कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण के साथ-साथ उनके मानदेय और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि की जाए।

निःशुल्क दवाओं और बुनियादी जांचों की उपलब्धता:

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना तथा राज्यों की निःशुल्क औषधि योजनाओं के तहत आवश्यक दवाओं (EDL) एवं बुनियादी पैथोलॉजी जांचों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों का विस्तार:

ई-संजीवनी (e-Sanjeevani) जैसी टेली-परामर्श सेवाओं का ग्राम पंचायत स्तर तक विस्तार किया जाए, ताकि ग्रामीण मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श स्थानीय स्तर पर मिल सके।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स से सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित की जाए।

सामुदायिक निगरानी एवं विकेंद्रीकृत प्रशासन:

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs), **ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों (VHSNC)** और **रोगी कल्याण समितियों** को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार देकर सामुदायिक जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

नीतिगत संदर्भ एवं आगे की राह

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) 2017 के अनुरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर शीघ्र **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2.5%** तक किया जाना चाहिए।

सतत विकास लक्ष्य-3 (SDG-3: सबके लिए स्वस्थ जीवन व सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज) को प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र का सुदृढ़ीकरण ही एकमात्र टिकाऊ विकल्प है।

निष्कर्ष

स्वास्थ्य केवल एक व्यावसायिक वस्तु नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का मूल आधार है। निजीकरण के दुष्प्रभावों को संतुलित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र को सुदृढ़, निशुल्क एवं जवाबदेह बनाकर ही देश के अंतिम व्यक्ति तक गरिमापूर्ण उपचार की पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है।

179. भारत के विकास में सबसे बड़ी कमी यह रही है कि देश के मानव संसाधन विकास (लोगों की अच्छी शिक्षा, सेहत और हुनर) पर बहुत कम ध्यान दिया गया। इस भारी कमी को कैसे सुधारा जा सकता है? सुझाव दीजिए। *10*

उत्तर:

मानव संसाधन विकास: समस्या की पहचान एवं पृष्ठभूमि

भारत की आर्थिक संवृद्धि के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में ऐतिहासिक रूप से निम्न निवेश के कारण 'रोजगारविहीन संवृद्धि' (Jobless Growth), निम्न श्रम उत्पादकता तथा जनसांख्यिकीय लाभांश खोने का जोखिम बना हुआ है।

चुनौतियां: शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय जीडीपी का लगभग 3% तथा स्वास्थ्य पर मात्र ~1.5% रहा है।

संकेतक: असर (ASER) रिपोर्ट बुनियादी शिक्षा के संकट को दर्शाती है, एनएफएचएस-5 (NFHS-5) के अनुसार 35.5% बच्चे नाटेपन (स्टंटिंग) से ग्रसित हैं, और पीएलएफएस (PLFS) आंकड़ों के अनुसार केवल 4-5% कार्यबल ही औपचारिक रूप से कुशल है। साथ ही व्यापक क्षेत्रीय व सामाजिक असमानता भी विद्यमान है।

सुधारात्मक उपाय एवं नीतिगत सुझाव

1. शिक्षा क्षेत्र में सुधार:

बुनियादी साक्षरता: 'निपुण भारत' मिशन के तहत प्राथमिक स्तर पर भाषा एवं संख्यात्मक दक्षता सुनिश्चित करना।

नीतिगत क्रियान्वयन: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा का मुख्यधारा में समावेश करना।

अनुसंधान व व्यय: शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर जीडीपी के 6% तक ले जाना तथा अनुसंधान और डिजिटल अधोसंरचना को बढ़ावा देना।

2. स्वास्थ्य एवं पोषण सुरक्षा:

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल: 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' (वेलनेस सेंटर) का विस्तार कर नागरिकों के जेब से होने वाले खर्च (OOPE) को न्यूनतम करना।

पोषण अभियान: कुपोषण दूर करने हेतु 'पोषण 2.0' और मिड-डे मील (पीएम-पोषण) का प्रभावी अभिसरण।

वित्तीय लक्ष्य: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाना।

3. कौशल विकास एवं रोजगार समन्वय:

उद्योग-आधारित पाठ्यक्रम: राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) के माध्यम से उद्योग की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण व अप्रेंटिसशिप मॉडल का विस्तार।

भविष्य के कौशल (Future Skills): आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और हरित नौकरियों (Green Jobs) में युवाओं को प्रशिक्षित करना।

4. संस्थागत व प्रशासनिक अभिसरण:

नीति आयोग के 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' की भांति शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास मंत्रालयों का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म व निगरानी तंत्र स्थापित करना।

निष्कर्ष:

मानव पूंजी में संतुलित और तीव्र निवेश से ही भारत सतत विकास लक्ष्य (SDG 3, 4, 8) प्राप्त कर सकेगा और अपनी विशाल युवा आबादी को 'जनसांख्यिकीय आपदा' बनने से रोककर 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को साकार कर सकेगा।

180. स्किल इंडिया जैसे कौशल विकास कार्यक्रमों ने विभिन्न उद्योगों के लिए कारीगर तो तैयार किए हैं, लेकिन शिक्षा, हुनर और असली नौकरी के बीच का तालमेल अभी भी कमजोर क्यों है? विश्लेषण कीजिए। *15*

उत्तर:

वर्ष 2015 में प्रारंभ किए गए **'स्किल इंडिया मिशन'** ने देश में बड़े पैमाने पर युवाओं को प्रमाणित कौशल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि इसने कार्यबल का आधार विस्तृत किया है, फिर भी **इंडिया स्किल्स रिपोर्ट (ISR)** और **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** के आंकड़े दर्शाते हैं कि केवल लगभग 45-50% स्नातक ही वास्तविक रूप से रोजगार-योग्य (Employable) हैं। यह स्थिति शिक्षा, हुनर और वास्तविक रोजगार के मध्य गहरी त्रिकोणीय विसंगति को उजागर करती है।

---

1. शिक्षा, कौशल एवं रोजगार के मध्य त्रिकोणीय विसंगति के मूल कारण

पारंपरिक शिक्षा का सैद्धांतिक व रटंत स्वरूप: भारतीय मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक कौशल को दोयम दर्जे का माना जाता रहा है। व्यावहारिक अनुप्रयोग (Hands-on training) के अभाव के कारण डिग्रियों और उद्योगों की न्यूनतम व्यावहारिक अपेक्षाओं के बीच व्यापक अंतर बना हुआ है।

आपूर्ति-आधारित (Supply-driven) बनाम मांग-आधारित मॉडल: वर्तमान कौशल तंत्र प्रायः लक्ष्य-उन्मुख (Target-oriented) है, जो स्थानीय व क्षेत्रीय औद्योगिक मांग के अनुरूप होने के बजाय आपूर्ति-संचालित प्रशिक्षण प्रदान करता है।

उद्योग 4.0 एवं स्वचालन (Automation) का प्रभाव: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और डेटा एनालिटिक्स की तीव्र गति की तुलना में कौशल विकास का पाठ्यक्रम अद्यतन नहीं हो पा रहा है, जिससे 'कौशल अप्रचलन' (Skill Obsolescence) की समस्या उत्पन्न हुई है।

सम्मानजनक वेतन व औपचारिक रोजगार का अभाव: उद्योग जगत प्रमाणित प्रशिक्षुओं को स्थायी व सम्मानजनक वेतन देने के बजाय अल्पकालिक, कम वेतन वाली अनुबंधीय नौकरियों में नियुक्त करने को प्राथमिकता देता है, जिससे युवाओं में प्रेरणा की कमी होती है।

---

2. संस्थागत एवं संरचनात्मक कमियां

प्रशिक्षण अवसंरचना व योग्य प्रशिक्षकों का संकट: देश के अधिकांश आईटीआई (ITI) और कौशल केंद्रों में आधुनिक मशीनों, प्रयोगशालाओं तथा उद्योग-प्रमाणित प्रशिक्षकों (Certified Trainers) की गंभीर कमी है।

शिक्षुता (Apprenticeship) संस्कृति की दुर्बलता: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) में प्रशिक्षु अधिनियम (Apprenticeship Act) का क्रियान्वयन कमजोर है, जिससे छात्रों को ऑन-द-जॉब व्यावहारिक अनुभव नहीं मिल पाता।

प्रमाणन की गुणवत्ता बनाम वास्तविक प्लेसमेंट: कई केंद्रों द्वारा केवल प्रमाणन बांटने पर बल दिया जाता है, जबकि उद्योग उन प्रमाण-पत्रों को गुणवत्ता का विश्वसनीय पैमाना नहीं मानते।

श्रम बाजार का अनौपचारिकीकरण: भारत के लगभग 90% कार्यबल का अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न होना सामाजिक सुरक्षा, निश्चित वेतनमान और कौशल-आधारित पदोन्नति के अवसरों को बाधित करता है।

---

3. नीतिगत संदर्भ एवं सुधार के प्रमुख उपाय

शारदा प्रसाद समिति की सिफारिशें: क्षेत्रीय कौशल परिषदों (Sector Skill Councils - SSCs) की स्वायत्तता, जवाबदेही तथा मूल्यांकन प्रणाली में आमूलचूल सुधार किए जाएं ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता उद्योग-मानक के अनुरूप हो।

एनईपी 2020 एवं राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF): कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा का मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकरण और अकादमिक व कौशल के बीच 'सीमलेस क्रेडिट ट्रांसफर' सुनिश्चित किया जाए।

जर्मनी का दोहरी प्रशिक्षण मॉडल (Dual System of Training - DST): कक्षा-कक्ष अधिगम (Classroom learning) और कारखाने में व्यावहारिक कार्यशाला (Industry apprenticeship) के 50:50 मॉडल को भारतीय परिस्थितियों में लागू किया जाए।

संकल्प (SANKALP) एवं स्ट्राइव (STRIVE) का प्रभावी क्रियान्वयन: जिला कौशल समितियों (DSCs) को सशक्त बनाकर 'जिला-विशिष्ट कौशल विकास योजनाएं' तैयार की जाएं तथा आईटीआई का आधुनिकीकरण तीव्र किया जाए।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

भारत को अपनी जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) को जनसांख्यिकीय आपदा बनने से रोकने के लिए प्रमाणन-केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर **उद्योग-संबद्ध, मांग-संचालित एवं परिणाम-आधारित (Outcome-based)** कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना होगा। शिक्षा, हुनर और उद्योग का त्रिपक्षीय तालमेल ही भारत को 'विश्व की कौशल राजधानी' बना सकता है।

181. मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून (RTE 2009) तब तक अधूरा रहेगा जब तक गरीब माता-पिता को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जागरूक न किया जाए। विश्लेषण कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित **अनुच्छेद 21A** के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 'मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009' लागू किया गया। यद्यपि इसने शिक्षा को एक विधिक अधिकार बनाया, किंतु शिक्षा के 'आपूर्ति-पक्ष' (स्कूल, शिक्षक) के साथ-साथ 'मांग-पक्ष' (माता-पिता की जागरूकता और इच्छाशक्ति) को सुदृढ़ किए बिना इसका पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना असंभव है।

1. गरीब माता-पिता की जागरूकता की कमी: आरटीई की राह में प्रमुख बाधाएं

अवसर लागत (Opportunity Cost) का दबाव: अत्यंत निर्धन परिवारों में बच्चा एक 'अतिरिक्त आय स्रोत' या घरेलू देखभालकर्ता (विशेषकर छोटे भाई-बहनों की देखभाल) के रूप में देखा जाता है। तात्कालिक आजीविका संकट के सामने शिक्षा के दीर्घकालिक लाभ गौण हो जाते हैं।

विधिक प्रावधानों की अनभिज्ञता: आरटीई अधिनियम की **धारा 12(1)(c)** के अंतर्गत गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान है। जागरूकता के अभाव और जटिल दस्तावेजीकरण के कारण अधिकांश पात्र माता-पिता इस लाभ से वंचित रह जाते हैं।

लैंगिक पूर्वाग्रह: सीमित संसाधनों की स्थिति में बालकों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है तथा बालिकाओं को घरेलू कार्यों व शीघ्र विवाह की ओर धकेल दिया जाता है।

2. अन्य बहुआयामी एवं संरचनात्मक चुनौतियाँ

माता-पिता की अनिच्छा केवल जागरूकता की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि विद्यालयी व्यवस्था की कमियों से भी जुड़ी है:

सीखने का संकट (Learning Crisis): असर (ASER) की रिपोर्टें दर्शाती हैं कि कक्षा 5 के लगभग 50% बच्चे कक्षा 2 का पाठ पढ़ने में असमर्थ हैं। जब माता-पिता सीखने का ठोस प्रतिफल नहीं देखते, तो उनका सरकारी स्कूलों से भरोसा उठता है।

बुनियादी ढांचे की कमी: यू-डाइस (UDISE+) के आंकड़ों के अनुसार, उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए पृथक एवं क्रियाशील शौचालय, स्वच्छता तथा सुरक्षा का अभाव ड्रॉपआउट का बड़ा कारण है।

स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs) की निष्क्रियता: आरटीई के तहत अनिवार्य SMCs में 75% सदस्य अभिभावक होने चाहिए, किंतु अधिकांश विद्यालयों में ये केवल कागजों तक सीमित हैं।

3. आगे की राह एवं समाधान

व्यवहारगत परिवर्तन (Nudge Theory): स्थानीय भाषाओं, नुक्कड़ नाटकों और डिजिटल माध्यमों से माता-पिता को शिक्षा के आर्थिक व सामाजिक लाभों के प्रति संवेदनशील बनाना।

पंचायती राज एवं SMCs का सशक्तिकरण: ग्राम सभा स्तर पर नियमित अभिभावक-शिक्षक बैठकें (PTM) और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) अनिवार्य किया जाए।

लक्षित प्रोत्साहन: डीबीटी (DBT) आधारित छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन (PM-POSHAN) और निःशुल्क गणवेश/पुस्तकों का समयबद्ध वितरण ताकि माता-पिता पर वित्तीय भार न पड़े।

निष्कर्ष

आरटीई अधिनियम को केवल एक वैधानिक दस्तावेज से जीवंत सामाजिक आंदोलन में बदलने के लिए "कानून के प्रवर्तन" के साथ-साथ "अभिभावकों के सशक्तीकरण" का समन्वय आवश्यक है। जब तक समुदाय शिक्षा को अधिकार और आवश्यकता दोनों के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, तब तक सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्वप्न अधूरा रहेगा।

182. कल्याणकारी राज्य का फर्ज होने के साथ-साथ गाँव-गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और अच्छी चिकित्सा व्यवस्था होना देश के लंबे विकास के लिए सबसे पहली शर्त है। विश्लेषण कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का मूल आधार नागरिकों के सर्वांगीण कल्याण को सुनिश्चित करना है। भारत में लगभग 65% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, अतः सुदृढ़ ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य ढाँचा (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र - पीएचसी) केवल नैतिक और संवैधानिक दायित्व ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के सतत और दीर्घकालिक विकास की अनिवार्य पूर्वशर्त है।

1. संवैधानिक अधिदेश एवं कल्याणकारी राज्य का दायित्व:

अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार): सर्वोच्च न्यायालय (पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वाद) के अनुसार, त्वरित एवं सुलभ चिकित्सा सहायता पाना गरिमापूर्ण जीवन के मूल अधिकार का अभिन्न अंग है।

अनुच्छेद 47 (राज्य के नीति निदेशक तत्व): यह राज्य को नागरिकों के पोषण स्तर, जीवन स्तर में सुधार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल करने का निर्देश देता है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी): यह सुनिश्चित करना कि ग्रामीण और वंचित वर्गों को बिना किसी वित्तीय संकट के गुणवत्तापूर्ण निवारक, उपचारात्मक व पुनर्वास स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हों।

2. दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास की पूर्वशर्त के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य:

मानव पूँजी (ह्यूमन कैपिटल) का सुदृढ़ीकरण: बाल स्वास्थ्य, मातृ देखभाल और पोषण स्तर में सुधार से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है, जो भविष्य की कुशल मानव पूँजी तैयार करती है।

जेब से होने वाले व्यय (ओओपीई) में कमी: भारत में स्वास्थ्य पर होने वाला अत्यधिक व्यक्तिगत खर्च ग्रामीण परिवारों को ऋण और निर्धनता के दुष्चक्र में धकेलता है। प्रभावी प्राथमिक चिकित्सा इस 'विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय' को रोककर जीवन स्तर सुरक्षित करती है।

श्रम उत्पादकता एवं जनसांख्यिकीय लाभांश: स्वस्थ ग्रामीण कार्यबल कृषि व गैर-कृषि क्षेत्रों में गैर-हाजिरी घटाकर उत्पादकता बढ़ाता है, जिससे भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) का पूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है।

निवारक स्वास्थ्य एवं तृतीयक अस्पतालों पर दबाव में कमी: रोगों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान व टीकाकरण से गंभीर बीमारियों का बोझ घटता है, जिससे बड़े सरकारी अस्पतालों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक आर्थिक दबाव कम होता है।

3. विद्यमान चुनौतियाँ एवं नीतिगत समाधान:

जमीनी चुनौतियाँ: ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की अनुपस्थिति/कमी, उपकरणों तथा आवश्यक दवाओं का अभाव एवं कमजोर रेफरल प्रणाली।

नीतिगत पहलें व मूल्य संवर्धन:

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017:** सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य।
- **आयुष्मान आरोग्य मंदिर (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर):** व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ व गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग गाँव स्तर पर उपलब्ध कराना।
- **ई-संजीवनी (टेलीमेडिसिन):** डिजिटल माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से जोड़ना।

निष्कर्ष:

स्वस्थ नागरिक ही एक सक्षम और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़, जवाबदेह और तकनीक-युक्त बनाकर ही भारत 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार कर सकता है।

183. देश के सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए बुजुर्गों की देखभाल (Geriatric Care) और गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य को लेकर मजबूत और समर्पित नीतियां क्यों जरूरी हैं? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

परिचय

किसी भी राष्ट्र का वास्तविक सामाजिक विकास उसके सबसे संवेदनशील वर्गों के कल्याण और समावेशन से निर्धारित होता है। 'जीवन-चक्र दृष्टिकोण' (Life-Cycle Approach) के तहत जीवन के दो सबसे नाजुक पड़ाव—**गर्भावस्था/शैशवावस्था** और **वृद्धावस्था**—विशेष देखभाल की मांग करते हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व भी अनुच्छेद 41 (वृद्धावस्था में सार्वजनिक सहायता), अनुच्छेद 42 (मातृत्व राहत), और अनुच्छेद 47 (सार्वजनिक स्वास्थ्य व पोषण सुधार) के माध्यम से राज्य को इसके लिए निर्देशित करते हैं।

1. बुजुर्गों की देखभाल (Geriatric Care) नीतियों की आवश्यकता एवं सामाजिक विकास

बदलता जनांकिकीय परिदृश्य: भारत में 'लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया' (LASI) रिपोर्ट के अनुसार, 2050 तक बुजुर्गों की आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 20% होने का अनुमान है, जिससे जनसांख्यिकीय संक्रमण की नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं।

सामाजिक एकाकीपन और उपेक्षा: तीव्र शहरीकरण और एकल परिवारों (Nuclear Families) के बढ़ते चलन से वरिष्ठ नागरिकों में सामाजिक अलगाव, अवसाद और उपेक्षा की समस्या बढ़ी है।

विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताएं: बुजुर्गों में गैर-संचारी रोग (NCDs), गतिशीलता की कमी, डिमेंशिया/अल्जाइमर जैसी मानसिक समस्याएं आम हैं। इसके लिए विशिष्ट जराचिकित्सा (Geriatric Care), उपशामक देखभाल (Palliative Care) और दीर्घकालिक देखभाल प्रणाली अनिवार्य है।

सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा व गरिमा: असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले बुजुर्गों के लिए पेंशन, संपत्ति अधिकार तथा गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

सामाजिक विकास में योगदान (सिल्वर इकोनॉमी): बुजुर्ग केवल आश्रित नहीं हैं, बल्कि वे अंतर-पीढ़ीगत ज्ञान, सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक हैं। स्वस्थ बुजुर्ग 'सिल्वर इकोनॉमी' में उत्पादक योगदान देकर सक्रिय नागरिक बने रह सकते हैं।

प्रमुख सरकारी प्रयास: 'बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' (NPHCE), राष्ट्रीय वयोश्री योजना और मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट।

2. मातृ स्वास्थ्य (Maternal Health) नीतियों की अनिवार्यता एवं प्रभाव

मातृ मृत्यु दर (MMR) में कमी: सतत विकास लक्ष्य (SDG-3) की प्राप्ति हेतु संस्थागत प्रसव और उच्च गुणवत्ता वाली प्रसवपूर्व (ANC) व प्रसवोत्तर (PNC) देखभाल आवश्यक है।

पोषण सुरक्षा और एनीमिया का निवारण: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार 50% से अधिक गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। समर्पित पोषण नीतियां मां और भ्रूण दोनों को सुरक्षित करती हैं।

प्रारंभिक 1000 दिनों का महत्व: गर्भधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक के 'प्रारंभिक 1000 दिन' बच्चे के शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास की नींव रखते हैं, जिससे बाल कुपोषण, स्टंटिंग (नाटापन) और वेस्टिंग को रोका जा सकता है।

अंतर-पीढ़ीगत कुचक्र का भंजन: स्वस्थ माताएं स्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं, जिससे 'कुपोषण और गरीबी के अंतर-पीढ़ीगत दुष्चक्र' को तोड़ा जा सकता है।

महिला श्रम बल भागीदारी (FLFP) व लैंगिक सशक्तिकरण: मातृत्व लाभ और सुरक्षित प्रसव महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के साथ कार्यबल में उनकी निरंतरता और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हैं।

प्रमुख सरकारी प्रयास: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN) पहल और लक्ष्य (LaQshya) कार्यक्रम।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

बुजुर्गों की जराचिकित्सा और गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य केवल चिकित्सीय आवश्यकताएं नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और मानव पूंजी निर्माण के आधार स्तंभ हैं। भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर कम्युनिटी-बेस्ड केयर (समुदाय आधारित देखभाल), आयुष-एकीकृत स्वास्थ्य केंद्रों और व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि 'स्वस्थ समाज, सशक्त भारत' का विजन साकार हो सके।

184. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-4 (सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) के पूरी तरह अनुकूल है और भारत की पुरानी शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहती है। आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों पर आधारित **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020**, 1986 की शिक्षा नीति के 34 वर्षों बाद भारत की शैक्षणिक रूपरेखा में आया एक युगांतरकारी बदलाव है। यह नीति संयुक्त राष्ट्र के **सतत विकास लक्ष्य-4 (SDG-4: समावेशी, समतामूलक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर)** के विजन के साथ पूरी तरह संरेखित होकर भारत को एक 'वैश्विक ज्ञान महाशक्ति' बनाने का लक्ष्य रखती है।

1. संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य-4 (SDG-4) के साथ NEP 2020 का संरेखण

NEP 2020 के प्रमुख स्तंभ—पहुंच (Access), समता (Equity), गुणवत्ता (Quality), वहनीयता (Affordability) और जवाबदेही (Accountability)—SDG-4 के उप-लक्ष्यों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं:

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE - SDG 4.2): 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के दायरे में लाते हुए 'फाउंडेशनल स्टेज' में शामिल करना।

समान व गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा (SDG 4.1): वर्ष 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात (GER) प्राप्त करने का लक्ष्य।

मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (FLN - SDG 4.6): 'निपुण भारत मिशन' (NIPUN Bharat) के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर बुनियादी अधिगम संकट (Learning Crisis) को दूर करना।

व्यावसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण (SDG 4.4): कक्षा 6 से कोडिंग व व्यावसायिक कौशल की शुरुआत और वर्ष 2025 तक कम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान करना।

लैंगिक एवं सामाजिक समावेशन (SDG 4.5): सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) के लिए 'जेंडर इंक्लूजन फंड' (Gender Inclusion Fund) और 'विशेष शिक्षा क्षेत्र' (SEZs) का प्रावधान।

आजीवन अधिगम एवं उच्च शिक्षा विस्तार (SDG 4.3): उच्च शिक्षा में GER को 2035 तक 50% तक पहुंचाना तथा आजीवन सीखने के अवसर उपलब्ध कराना।

2. परंपरागत शिक्षा व्यवस्था बनाम NEP 2020: व्यवस्थागत रूपांतरण

पुरानी शिक्षा व्यवस्था (1986) की जड़ताओं को समाप्त कर NEP 2020 कई बुनियादी बदलाव प्रस्तुत करती है:

आयाम	पुरानी/परंपरागत शिक्षा व्यवस्था	NEP 2020 का नवीन दृष्टिकोण
शैक्षणिक ढांचा	कठोर **10+2** संरचना (जिसमें 3-6 वर्ष का आयु वर्ग शामिल नहीं था)।	बाल विकास के अनुरूप लचीला **5+3+3+4** ढांचा (ECCE सहित)।
अधिगम पद्धति	रटंत प्रणाली (Rote Learning) और परीक्षा-केंद्रित मूल्यांकन।	अनुभवात्मक अधिगम (Experiential Learning), आलोचनात्मक चिंतन एवं समग्र विकास कार्ड (PARAKH)।
संकाय विभाजन	कला, विज्ञान और वाणिज्य के बीच कठोर अलगाव (Rigid Silos)।	बहु-विषयक (Multidisciplinary) दृष्टिकोण; विषयों के चयन में पूर्ण लचीलापन।
उच्च शिक्षा संरचना	कठोर 3 वर्षीय डिग्री; बीच में पढ़ाई छोड़ने पर साल बर्बाद।	4-वर्षीय FYUP, बहु-प्रवेश एवं निकास (Multiple Entry/Exit) तथा **एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC)**।
माध्यम व भाषा	अंग्रेजी/मानक भाषा का दबाव; मातृभाषा की उपेक्षा।	कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षण को प्राथमिकता।

3. आलोचनात्मक समीक्षा: प्रमुख क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ

यद्यपि NEP 2020 की दृष्टि अत्यंत प्रगतिशील है, परंतु इसके धरातल पर क्रियान्वयन में कई गंभीर संरचनात्मक बाधाएं विद्यमान हैं:

वित्तीय संसाधनों की कमी: नीति में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को GDP का 6% करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है, परंतु वर्तमान में यह लगभग 2.8% - 3.1% के बीच स्थिर है।

गंभीर डिजिटल असमानता (Digital Divide): NITI Aayog और ASER (प्रथम) रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीण व वंचित क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल उपकरणों और बिजली की उपलब्धता का घोर अभाव है, जिससे ई-लर्निंग के लाभ असमान रूप से वितरित हो रहे हैं।

शिक्षकों का अभाव एवं प्रशिक्षण संकट: देश भर में लाखों शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक शिक्षण विधियों के आदी शिक्षकों को अनुभवात्मक और योग्यता-आधारित शिक्षा (Competency-Based Education) हेतु पुनः प्रशिक्षित करना एक विशाल कार्य है।

संघीय समन्वय एवं राज्यों का प्रतिरोध: शिक्षा संविधान की **समवर्ती सूची (Concurrent List)** का विषय है। कई राज्यों ने भाषा नीति (त्रि-भाषा सूत्र) और उच्च शिक्षा के केंद्रीयकृत ढांचे को लेकर स्वायत्तता के हनन की चिंताएं व्यक्त की हैं।

बुनियादी ढांचे की सीमाएं: देश के अधिकांश सरकारी स्कूलों व आंगनवाड़ियों में ECCE और व्यावसायिक प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक भौतिक व तकनीकी बुनियादी ढांचे की भारी कमी है।

4. आगे की राह (Way Forward)

वित्तीय विकेंद्रीकरण: केंद्र और राज्यों द्वारा शिक्षा बजट में चरणबद्ध वृद्धि कर GDP के 6% के लक्ष्य को समयबद्ध रूप से हासिल किया जाए।

डिजिटल अधोसंरचना का लोकतंत्रीकरण: 'भारतनेट' और 'पीएम ई-विद्या' के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी व सुलभ उपकरण सुनिश्चित किए जाएं।

सघन शिक्षक क्षमता निर्माण: 'निष्ठा' (NISHTHA) कार्यक्रम को सुदृढ़ कर शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास (CPD) पर बल दिया जाए।

सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism): केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राज्यों के बीच निरंतर संवाद के जरिए राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार लचीले क्रियान्वयन की अनुमति दी जाए।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निस्संदेह भारत की मैकाले-युगीन औपचारिक व्यवस्था से बाहर निकलकर 21वीं सदी के 'ज्ञान-आधारित समाज' और **SDG-4** के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करती है। इस नीति की सफलता केवल नीतिगत दस्तावेजों पर नहीं, बल्कि सुदृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त बजटीय आवंटन और प्रभावी अंतर-विभागीय व केंद्र-राज्य समन्वय पर निर्भर करेगी।

185. देश की जीडीपी में लगातार ऊंची ग्रोथ रेट दर्ज करने के बावजूद भारत दुनिया के मानव विकास सूचकांक (HDI) में इतना पीछे क्यों छूट जाता है? उन कारणों की जांच कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, किंतु यूएनडीपी (UNDP) के मानव विकास सूचकांक (HDI) में देश 130+ पायदान के आसपास संघर्षरत है। यह विरोधाभास दर्शाता है कि उच्च सकल घरेलू उत्पाद (GDP) स्वतः ही मानव कल्याण के तीनों अनिवार्य घटकों —**लंबा व स्वस्थ जीवन** (जीवन प्रत्याशा), **ज्ञान तक पहुंच** (स्कूली शिक्षा के औसत व अपेक्षित वर्ष), तथा **गरिमापूर्ण जीवन स्तर** (प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय)—में रूपांतरित नहीं हो पा रहा है।

मानव विकास में पिछड़ेपन के प्रमुख कारण:

सामाजिक क्षेत्र में अपर्याप्त सार्वजनिक निवेश: स्वास्थ्य क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय जीडीपी का मात्र 1.5–2% और शिक्षा पर लगभग 3–3.5% ही है, जो कि वैश्विक औसत तथा राष्ट्रीय नीतियों के लक्ष्यों से काफी कम है।

रोजगार-विहीन संवृद्धि एवं व्यापक अनौपचारिकता: आर्थिक वृद्धि का बड़ा हिस्सा पूंजी-गहन सेवा एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संचालित है। कार्यबल का लगभग 85–90% हिस्सा असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ सामाजिक सुरक्षा, उचित वेतन और कार्य-दशाओं का भारी अभाव है।

तीव्र आय एवं संपत्ति असमानता: 'विश्व असमानता रिपोर्ट' तथा 'ऑक्सफैम' के अनुसार, देश की शीर्ष 1% आबादी के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा केंद्रित है, जिससे संवृद्धि का लाभ निचले स्तर (Bottom 50%) तक समतामूलक रूप से नहीं पहुँचता।

कुपोषण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य संकट: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, 35.5% बच्चे नाटेपन (Stunting) और 19.3% बच्चे अल्पवजन/वेस्टिंग (Wasting) से ग्रसित हैं, जो प्रारंभिक मानव पूंजी निर्माण को अवरुद्ध करता है।

निम्न महिला श्रम बल भागीदारी (FLFPR) व लैंगिक विषमता: कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का कम होना और स्वास्थ्य-पोषण में लैंगिक भेदभाव मानव विकास के समग्र स्कोर को नीचे खींचता है।

क्षेत्रीय एवं प्रशासनिक विषमताएं: राज्यों के मध्य अवसंरचना और प्रशासनिक क्षमता में गहरा अंतर है; जहाँ दक्षिणी राज्य बेहतर स्थिति में हैं, वहीं कई उत्तरी एवं पूर्वी राज्य बुनियादी सेवाओं के क्रियान्वयन में पिछड़ रहे हैं।

आगे की राह:

बजटीय आवंटन में वृद्धि: 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017' के अनुसार स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5% और 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020' के अनुसार शिक्षा व्यय को 6% तक ले जाना।

श्रम-प्रधान विकास मॉडल: वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और एमएसएमई (MSME) जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देकर गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करना।

अमर्त्य सेन का 'क्षमता दृष्टिकोण' (Capability Approach): आर्थिक विकास को मात्र आय वृद्धि तक सीमित न रखकर नागरिकों की स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की बुनियादी क्षमताओं के संवर्धन पर केंद्रित करना।

निष्कर्ष:

सच्चा आर्थिक विकास केवल जीडीपी के आंकड़ों से नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता से मापा जाता है। समावेशी संवृद्धि, मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र और कौशल युक्त शिक्षा के समन्वय से ही भारत 'आर्थिक महाशक्ति' के साथ-साथ 'उच्च मानव विकास' वाला राष्ट्र बन सकता है।

186. भारत में 'सबके लिए स्वास्थ्य' का सपना तभी सच हो सकता है जब गाँव और मोहल्ला स्तर पर आशा वर्कर, एएनएम और डिस्पेंसरी जैसी स्वास्थ्य व्यवस्था को सबसे ज्यादा मजबूत किया जाए। समझाइए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

अल्मा-अटा घोषणापत्र (1978) और भोर समिति (1946) के अनुसार एक सशक्त प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचा ही 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज' (Universal Health Coverage - UHC) की आधारशिला है। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) 2017 के तहत 'सबके लिए स्वास्थ्य' का लक्ष्य हासिल करने में आशा (ASHA), एएनएम (ANM) और उप-केंद्र/मोहल्ला क्लीनिक सबसे महत्वपूर्ण प्रथम संपर्क बिंदु (First Point of Contact) हैं।

'सबके लिए स्वास्थ्य' में जमीनी स्वास्थ्य तंत्र की केंद्रीय भूमिका:

निवारक एवं संवर्द्धक स्वास्थ्य देखभाल: आशा और एएनएम पोषण, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और स्तनपान से जुड़े व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC) के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम करती हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य व पूर्ण टीकाकरण: संस्थागत प्रसव (जननी सुरक्षा योजना) को बढ़ावा देने और सघन मिशन इंद्रधनुष के जरिए सुदूर ग्रामीण इलाकों में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने में इनकी अग्रिम भूमिका है।

गैर-संचारी रोगों (NCDs) की प्राथमिक स्क्रीनिंग: आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा मुख/गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की प्रारंभिक स्तर पर पहचान कर तृतीयक अस्पतालों पर दबाव कम किया जा रहा है।

जेब से होने वाले खर्च (OOPE) में कमी: राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) के अनुसार भारत में स्वास्थ्य पर होने वाले व्यक्तिगत खर्च (OOPE) का मुख्य कारण दवाओं और नैदानिक परीक्षणों का खर्च है। ग्राम/मोहल्ला स्तर पर निःशुल्क दवा व जांच मिलने से निर्धन परिवारों का स्वास्थ्य व्यय काफी घटता है।

प्रमुख जमीनी चुनौतियाँ:

असंगठित स्थिति व अपर्याप्त मानदेय: आशा कार्यकर्ताओं को नियमित कर्मचारी का दर्जा, निश्चित वेतन व सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/बीमा) न मिलना।

अत्यधिक कार्यबोझ एवं बुनियादी सुविधाओं की कमी: कई योजनाओं का डेटा प्रविष्टि कार्य, आवश्यक दवाओं (Stock-outs) और बुनियादी नैदानिक किट्स का अभाव।

कमजोर रेफरल प्रणाली: प्राथमिक स्तर (डिस्पेंसरी/आरोग्य मंदिर) से द्वितीयक व तृतीयक स्तर (सीएचसी/मेडिकल कॉलेज) के बीच संस्थागत रेफरल लिंकेज का अभाव।

सुधार के ठोस उपाय (आगे की राह):

वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा: आशा व एएनएम के मानदेय को तर्कसंगत बनाना तथा ईएसआईसी/भविष्य निधि जैसी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

डिजिटल प्रौद्योगिकी व टेली-मेडिसिन का समावेशन: 'ई-संजीवनी' और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) से जोड़कर टेली-परामर्श और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुदृढ़ करना।

पंचायती राज के साथ अभिसरण (Convergence): ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों (VHSNC) के जरिए स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन को सशक्त करना।

बजटीय प्राथमिकता: NHP 2017 की अनुशंसा के अनुरूप प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को कुल स्वास्थ्य बजट का कम से कम दो-तिहाई (67%) हिस्सा आवंटित करना।

निष्कर्ष:

गाँव और मोहल्ला स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और डिस्पेंसरी को संसाधन-संपन्न बनाकर ही भारत 'उपचारात्मक' (Curative) से 'संवर्द्धक व समग्र' (Wellness) मॉडल की ओर बढ़ सकता है, जिससे सतत विकास लक्ष्य-3 (SDG-3: स्वस्थ जीवन और कल्याण) की प्राप्ति सुनिश्चित होगी।

187. नोबेल विजेता अमर्त्य सेन ने भारत के विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में भारी सरकारी निवेश की वकालत की है। इनकी स्थिति सुधारने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन के अनुसार, वास्तविक विकास का अर्थ केवल प्रति व्यक्ति आय या सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि नहीं, बल्कि व्यक्तियों की वास्तविक स्वतंत्रताओं और क्षमताओं का विस्तार है। उनके **'क्षमता दृष्टिकोण' (Capability Approach)** के तहत प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा बुनियादी सामाजिक अवसर प्रदान करते हैं, जो मानव पूंजी निर्माण और समावेशी आर्थिक विकास की अनिवार्य

पूर्व-शर्त हैं। सेन का तर्क है कि पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं (जैसे दक्षिण कोरिया, जापान) ने भौतिक पूंजी से पहले मानव क्षमता (शिक्षा एवं स्वास्थ्य) में भारी सार्वजनिक निवेश करके ही तीव्र आर्थिक प्रगति हासिल की।

प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार हेतु रणनीतिक सुझाव:

प्रथम एनजीओ की 'असर' (ASER) रिपोर्ट इंगित करती है कि विद्यालयों में नामांकन दर बढ़ने के बावजूद सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) चिंताजनक हैं। इसमें सुधार हेतु प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:

मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (FLN) पर बल: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और 'निपुण भारत' (NIPUN Bharat) मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में पढ़ने, लिखने और बुनियादी अंकगणित की क्षमता सुनिश्चित की जाए।

शिक्षक प्रशिक्षण, भर्ती और जवाबदेही: शिक्षकों के गैर-शैक्षणिक कार्यों में नियोजन पर रोक लगाई जाए। 'निष्ठा' (NISHTHA) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर व्यावसायिक प्रशिक्षण (CPD) दिया जाए और छात्र सीखने के परिणामों के आधार पर शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली स्थापित हो।

डिजिटल विभाजन को पाटना: 'दीक्षा' (DIKSHA) और 'पीएम ई-विद्या' जैसी डिजिटल पहलों को ग्रामीण व वंचित क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों तक निर्बाध बिजली व इंटरनेट के साथ पहुँचाया जाए।

समुदाय आधारित निगरानी एवं विद्यालय प्रबंधन समितियां (SMC): सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) और पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से विद्यालय प्रबंधन को अधिक जवाबदेह व पारदर्शी बनाया जाए।

पोषण और स्वास्थ्य का समन्वय: 'पीएम पोषण' (मध्याह्न भोजन योजना) के तहत सूक्ष्म पोषक तत्वों (फोर्टिफाइड चावल) और नियमित स्वास्थ्य जांच को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार हेतु व्यावहारिक एवं संस्थागत सुझाव:

भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय का एक बड़ा हिस्सा अब भी जनता की जेब से (Out-of-Pocket Expenditure) खर्च होता है, जो निर्धनता का प्रमुख कारण बनता है। प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं:

सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट को वर्तमान के लगभग 1.3% से बढ़ाकर **GDP का 2.5%** किया जाए, जिसमें कम से कम दो-तिहाई हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य पर केंद्रित हो।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (PHC/SC) का सुदृढ़ीकरण: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-केंद्रों को 'आरोग्य मंदिरों' के रूप में अपग्रेड कर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC), निवारक (Preventive) एवं संवर्द्धक (Promotive) स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए।

मुफ्त आवश्यक दवाएं एवं नैदानिक सेवाएं: 'प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना' और निःशुल्क आवश्यक दवा/जांच पहल के माध्यम से सभी प्राथमिक केंद्रों पर जेनेरिक दवाओं और बुनियादी परीक्षणों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में मानव संसाधन की सुनिश्चितता: डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की ग्रामीण पोस्टिंग के लिए प्रोत्साहन (Incentives), बेहतर सेवा शर्तें और 'कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स' (CHO) तथा आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण एवं मानदेय वृद्धि की जाए।

टेली-मेडिसिन एवं डिजिटल स्वास्थ्य: 'ई-संजीवनी' टेली-कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म को प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ा जाए, जिससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह दूरदराज के क्षेत्रों में उपलब्ध हो सके।

निष्कर्ष:

प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य में सार्वजनिक निवेश कोई 'कल्याणकारी व्यय' नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए 'उत्पादक निवेश' है। जैसा कि अमर्त्य सेन ने रेखांकित किया है, जब तक भारत अपने नागरिकों की बुनियादी क्षमताओं को सशक्त नहीं करेगा, तब तक जनांकिकीय लाभांश (Demographic Dividend) का पूर्ण लाभ प्राप्त कर 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं होगा।

188. भारत में करोड़ों युवाओं की भारी आबादी (डेमोग्राफिक डिविडेंड) का फायदा केवल कागजी बनकर रह जाएगा यदि हमारे युवाओं को बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक हुनर और रचनात्मक सोच न दी जाए। सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) से तात्पर्य उस आर्थिक लाभ से है, जो किसी देश की कुल जनसंख्या में कार्यशील आयु वर्ग (15 से 59/64 वर्ष) के अनुपात के आश्रित आबादी (बच्चों व वृद्धों) से अधिक होने पर प्राप्त होता है। भारत वर्तमान में लगभग 28 वर्ष की औसत आयु और 65% से अधिक कार्यशील आबादी के साथ एक विशिष्ट जनसांख्यिकीय अवसर की स्थिति में है।

किंतु, यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उद्योग-उन्मुख कौशल और रचनात्मक सोच नहीं दी गई, तो यह अवसर **'जनसांख्यिकीय आपदा' (Demographic Disaster)**, व्यापक बेरोजगारी, सामाजिक असंतोष और उत्पादकता में ठहराव का कारण बनकर केवल कागजी लाभ सिद्ध होगा।

सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम

सरकार ने इस विशाल युवा शक्ति को सक्षम मानव पूंजी में बदलने हेतु त्रि-आयामी रणनीति अपनाई है:

1. गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा हेतु पहलें:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020): 5+3+3+4 संरचना के माध्यम से रटंत प्रणाली के स्थान पर समझ आधारित शिक्षा और कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा पर बल।

पीएम-श्री योजना (PM-SHRI): आधुनिक तकनीक और स्मार्ट कक्षाओं से युक्त आदर्श विद्यालयों का विकास।

डिजिटल शिक्षा विस्तार: वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 'दीक्षा' (DIKSHA) और 'स्वयं' (SWAYAM) पोर्टल का संचालन।

2. आधुनिक हुनर एवं कौशल विकास (Skill Development):

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY 4.0): उद्योग 4.0 के अनुरूप एआई (AI), रोबोटिक्स, कोडिंग, ड्रोन तकनीक और ग्रीन जॉब्स जैसे आधुनिक कौशलों का प्रशिक्षण।

स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म: कौशल प्रमाणन और रोजगार के अवसरों को सीधे जोड़ने वाला एकीकृत मंच।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS): युवाओं को व्यावहारिक कार्य-अनुभव (On-job training) और उद्योग आधारित अनुभव प्रदान करना।

3. रचनात्मक सोच, नवाचार एवं उद्यमिता:

अटल इनोवेशन मिशन (AIM): स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समस्या-समाधान क्षमता विकसित करने हेतु 10,000+ 'अटल टिंकरिंग लैब्स' (ATL) की स्थापना।

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) अधिनियम: देश में अनुसंधान एवं विकास (R&D) और वैज्ञानिक नवाचार को वित्तीय व संस्थागत प्रोत्साहन।

स्टार्टअप इंडिया व स्मार्ट इंडिया हैकथॉन: युवाओं को 'रोजगार खोजने वाले' के स्थान पर 'रोजगार प्रदाता' बनाने के लिए सीड फंडिंग और नवाचार मंच उपलब्ध कराना।

विद्यमान चुनौतियाँ एवं कार्यान्वयन बाधाएं

कौशल-रोजगार बेमेल (Skill Mismatch): 'इंडिया स्किल्स रिपोर्ट' के अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त छात्रों में रोजगार-योग्यता (Employability) अभी भी लगभग 50% के आसपास सीमित है।

उद्योग-अकादमिक समन्वय का अभाव: उच्च शिक्षण संस्थानों का पाठ्यक्रम उद्योगों की वास्तविक मांग से पिछड़ा हुआ है।

शोध एवं विकास में कम निवेश: भारत का R&D व्यय जीडीपी के 0.7% से भी कम है, जो वैश्विक औसत से काफी पीछे है।

डिजिटल व क्षेत्रीय असमानता: ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे व इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव।

आगे की राह (Way Forward)

उद्योग-सहभागिता आधारित पाठ्यक्रम: उद्योगों के साथ साझेदारी कर 'अप-स्किलिंग' और 'री-स्किलिंग' को अनिवार्य बनाना।

व्यावसायिक शिक्षा का सामाजिक सम्मान: जर्मनी के 'दोहरी व्यावसायिक प्रशिक्षण मॉडल' की तर्ज पर व्यावसायिक शिक्षा को औपचारिक डिग्री के समकक्ष मान्यता।

आरएंडडी में निजी निवेश: निजी क्षेत्र को नवाचार और अनुसंधान में सीएसआर (CSR) व कर-छूट के माध्यम से निवेश हेतु प्रेरित करना।

निष्कर्ष

भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश का यह अवसर आगामी 2-3 दशकों तक ही उपलब्ध है। नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और 'शिक्षा-कौशल-नवाचार' के संगम से ही भारत 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार कर सकता है।

189. भारत में उच्च शिक्षा (कॉलेजों और यूनिवर्सिटी) का स्तर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लायक नहीं है। क्या विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की छूट देने से हमारे यहाँ उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी? चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भूमिका

भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली है, जिसने सकल नामांकन अनुपात (GER) में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसके बावजूद, वैश्विक परिदृश्य में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान गुणवत्ता, नवाचार और अनुसंधान के मानकों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में प्रायः पीछे रह जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विनियमों के तहत शीर्ष विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों (FHEIs) को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति देना इसी गुणवत्ता अंतर को पाटने की दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है।

भारतीय उच्च शिक्षा की स्थिति एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में चुनौतियाँ

भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के वैश्विक स्तर पर पिछड़ने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर न्यून व्यय: भारत में अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का मात्र लगभग 0.65% से 0.7% खर्च किया जाता है, जो विकसित देशों (जैसे अमेरिका 3.4%, दक्षिण कोरिया 4.8%) की तुलना में अत्यंत कम है।

वैश्विक रैंकिंग में सीमित उपस्थिति: 'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' या 'टाइम्स हायर एजुकेशन' की शीर्ष 100 सूची में भारतीय संस्थानों (आईआईटी, आईआईएससी आदि को छोड़कर) का प्रतिनिधित्व नगण्य है।

संकाय (फैकल्टी) की भारी कमी: केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों में 30% से 40% तक संकाय पद रिक्त हैं, जिससे छात्र-शिक्षक अनुपात बिगड़ता है और व्यक्तिगत मार्गदर्शन का अभाव होता है।

उद्योग-अकादमिक लिंकेज एवं रोजगारपरकता की कमी: पाठ्यचर्या आधुनिक बाजार की जरूरतों से कटी हुई है, जिसके कारण अधिकांश स्नातकों में कौशल एवं रोजगारपरकता का अभाव पाया जाता है।

प्रशासनिक स्वायत्तता का अभाव एवं लालफीताशाही: अत्यधिक केंद्रीकृत नियंत्रण और वित्तपोषण की सीमाओं के कारण संस्थान स्वतंत्र रूप से नवाचार करने में असमर्थ रहते हैं।

विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से गुणवत्ता सुधार के प्रमुख तर्क

भारत में विदेशी परिसरों की स्थापना से उच्च शिक्षा के स्तर में निम्नलिखित माध्यमों से गुणात्मक सुधार संभव है:

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं घरेलू संस्थानों का उन्नयन: विदेशी विश्वविद्यालयों की उपस्थिति से घरेलू संस्थानों में वैश्विक मानकों को अपनाने और अपनी शिक्षण पद्धतियों को आधुनिक बनाने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू होगी।

वैश्विक अनुसंधान एवं शैक्षणिक मानकों का समावेश: शीर्ष विदेशी संस्थान अपने साथ अत्याधुनिक शोध प्रयोगशालाएं, नवाचारी पाठ्यक्रम, अंत:विषय (इंटरडिसिप्लिनरी) शिक्षण और उन्नत मूल्यांकन प्रणालियां लाएंगे।

प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) में कमी: प्रतिवर्ष लाखों भारतीय छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की खोज में विदेश जाते हैं। देश में ही विश्वस्तरीय परिसर उपलब्ध होने से प्रतिभाओं को स्वदेश में रोका जा सकेगा और 'ब्रेन गेन' को बढ़ावा मिलेगा।

विदेशी मुद्रा की भारी बचत: भारतीय छात्रों द्वारा विदेशी शिक्षा पर व्यय की जाने वाली भारी विदेशी मुद्रा (अरबों डॉलर) की बचत होगी, जिसका उपयोग घरेलू अर्थव्यवस्था में हो सकेगा।

सहयोगात्मक अनुसंधान एवं ज्ञान का प्रसार: स्थानीय उद्योगों, भारतीय विश्वविद्यालयों और विदेशी परिसरों के मध्य संयुक्त अनुसंधान एवं बौद्धिक आदान-प्रदान को गति मिलेगी।

विदेशी परिसरों से जुड़ी चुनौतियाँ एवं आलोचनात्मक सीमाएँ

विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देना अकेले ही शिक्षा सुधार की पूर्ण गारंटी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे जुड़ी कई गंभीर चुनौतियाँ हैं:

शिक्षा का कुलीनकरण (Elitism) एवं महँगी फीस: विदेशी परिसरों की फीस अत्यधिक होने के कारण यह केवल उच्च-आय वर्ग तक सीमित रह सकती है, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ेगी और वंचित वर्ग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से दूर हो जाएगा।

फैकल्टी पोचिंग (प्रतिभाओं का पलायन): विदेशी संस्थान भारी वेतन पैकेज देकर भारत के प्रमुख सार्वजनिक संस्थानों (जैसे आईआईटी, जेएनयू आदि) से श्रेष्ठ प्राध्यापकों को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे घरेलू सार्वजनिक संस्थान और कमजोर हो सकते हैं।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक सीमित रुझान: विदेशी संस्थान मुख्यतः उच्च मांग वाले लाभप्रद विषयों (जैसे प्रबंधन, कंप्यूटर विज्ञान, डेटा एनालिटिक्स) पर केंद्रित हो सकते हैं, जिससे मौलिक विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान उपेक्षित हो सकते हैं।

शीर्ष स्तरीय विश्वविद्यालयों की अनिच्छा: यह चुनौती बनी हुई है कि क्या वास्तव में ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या एमआईटी जैसे शीर्ष संस्थान पूर्ण परिसर खोलेंगे या केवल द्वितीय/तृतीय श्रेणी के विदेशी संस्थान ही भारत आएंगे।

नियामक निगरानी एवं संप्रभुता के मुद्दे: विदेशी संस्थानों की गुणवत्ता, प्रत्ययन और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करना नियामक संस्थाओं के लिए जटिल कार्य होगा।

आगे की राह एवं नीतिगत समाधान

सार्वजनिक उच्च शिक्षा का सुदृढ़ीकरण: विदेशी परिसरों के साथ-साथ सरकार को घरेलू विश्वविद्यालयों के बजट, बुनियादी ढांचे और स्वायत्तता में भारी वृद्धि करनी चाहिए। 'अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' (ANRF) के माध्यम से घरेलू शोध को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए।

सुलभता एवं वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना: विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता तंत्र तय किए जाएं, ताकि मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी इनमें प्रवेश पा सकें।

सख्त एवं पारदर्शी नियामक तंत्र: यूजीसी (UGC) और गिफ्ट सिटी (GIFT City, गुजरात) के नियमों के तहत केवल वैश्विक रूप से शीर्ष रैंकिंग (शीर्ष 500) वाले उत्कृष्ट संस्थानों को ही अनुमति दी जाए और उनकी गुणवत्ता की नियमित समीक्षा हो।

ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और संकाय विनिमय को प्रोत्साहन: पूर्ण परिसर के अतिरिक्त भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों और शोध साझेदारियों को बढ़ावा दिया जाए।

निष्कर्ष

विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की छूट देना निश्चित रूप से उच्च शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, नवाचार और आधुनिक मानकों को लाने की दिशा में एक सकारात्मक उत्प्रेरक है। हालाँकि, यह उच्च शिक्षा की सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान (Panacea) नहीं हो सकता।

वास्तविक गुणवत्ता सुधार तभी संभव होगा जब विदेशी परिसरों के आगमन के साथ-साथ हमारे घरेलू सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का आधारभूत सुदृढ़ीकरण, संकाय भर्ती और अनुसंधान वित्तपोषण में व्यापक सुधार समानांतर रूप से किए जाएं।

190. सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था अकेले देश के हर नागरिक को सस्ता और अच्छा इलाज देने में असमर्थ रही है। क्या प्राइवेट अस्पतालों की मदद से यह कमी पूरी की जा सकती है? आपके पास इसके क्या अन्य विकल्प हैं? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21** के अंतर्गत जीवन के अधिकार में 'स्वास्थ्य का अधिकार' अंतर्निहित है। इसके बावजूद, भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली देश की विशाल आबादी को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में ढांचागत चुनौतियों का सामना कर रही है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की असमर्थता के प्रमुख कारण:

कम सार्वजनिक व्यय: भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का मात्र लगभग 1.5% से 2.1% है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) के 2.5% के लक्ष्य और वैश्विक औसत से काफी कम है।

उच्च जेब-खर्च (Out-of-Pocket Expenditure - OOPE): कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 40% से अधिक हिस्सा नागरिकों द्वारा स्वयं वहन किया जाता है, जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं।

मानव संसाधन की कमी: डॉक्टर-मरीज अनुपात (WHO मानक 1:1000) तथा प्रशिक्षित नर्सों व पैरामेडिकल स्टाफ का गंभीर अभाव है।

ग्रामीण-शहरी क्षेत्रीय असमानता: अधिकांश उन्नत चिकित्सा सुविधाएं एवं विशेषज्ञ डॉक्टर टियर-1 और टियर-2 शहरों में केंद्रित हैं, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) बुनियादी अवसंरचना एवं आवश्यक दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं।

क्या निजी अस्पतालों की मदद से यह कमी पूरी की जा सकती है? (समालोचनात्मक मूल्यांकन):

सकारात्मक पक्ष (संभावनाएं):

त्वरित अवसंरचना और उन्नत तकनीक: देश के लगभग 70% अस्पताल और आधुनिक तृतीयक (Tertiary) स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना निजी क्षेत्र के पास उपलब्ध है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): आयुष्मान भारत (PM-JAY) जैसी योजनाओं के तहत निजी अस्पतालों के एम्पैनलमेंट से गरीबों को जटिल बीमारियों के लिए मुफ्त द्वितीयक एवं तृतीयक उपचार की सुविधा मिली है।

गंभीर सीमाएं एवं चुनौतियां:

अत्यधिक व्यावसायीकरण एवं लाभ-प्रेरणा: अनावश्यक जांचों, सी-सेक्शन सर्जरी और 'अति-उपचार' (Over-treatment) की प्रवृत्ति।

वहनीयता का संकट एवं मूल्य नियमन का अभाव: निजी अस्पतालों में अत्यधिक उपचार शुल्क के कारण सामान्य नागरिक कर्ज के जाल में फंस जाते हैं।

शहरी संकेंद्रण: लाभ की कमी के कारण निजी क्षेत्र की ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नगण्य उपस्थिति है, जिससे प्राथमिक देखभाल की उपेक्षा होती है।

स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के अन्य वैकल्पिक मॉडल एवं समाधान:

(क) **प्राथमिक एवं निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर बल:**

क. 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' (पूर्व में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) का आधुनिकीकरण करके संचारी व गैर-संचारी रोगों की समय पूर्व पहचान।

(ख) **सार्वजनिक व्यय में वृद्धि:**

क. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) की अनुशंसा के अनुसार स्वास्थ्य बजट को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाना।

(ग) **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage - UHC) मॉडल:**

क. थाईलैंड या ब्रिटेन (NHS) की तर्ज पर 'कर-आधारित' या 'एकल-भुगतानकर्ता प्रणाली' (Single-Payer System) को अपनाना ताकि हर नागरिक को निःशुल्क बुनियादी इलाज मिले।

(घ) **डिजिटल स्वास्थ्य एवं सस्ती दवाएं:**

क. **ई-संजीवनी** जैसे टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ परामर्श और **पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना** के माध्यम से सस्ती जेनेरिक दवाओं की निर्बाध उपलब्धता।

(ङ) **कड़ा विनियामक ढांचा:**

क. **क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट (Clinical Establishments Act)** का सभी राज्यों में प्रभावी क्रियान्वयन और उपचार लागत व चिकित्सा प्रक्रियाओं का मानकीकरण।

निष्कर्ष (आगे की राह):
निजी क्षेत्र सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र का 'पूरक' हो सकता है, 'विकल्प' नहीं। एक सशक्त, समतामूलक और टिकाऊ स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए राज्य को प्राथमिक स्वास्थ्य में अग्रणी भूमिका निभानी होगी, जबकि निजी क्षेत्र को पारदर्शी नियमन और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़कर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

191. क्या आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) जैसे देश के शीर्ष संस्थानों को अपने कोर्स बनाने और छात्रों के चयन के नियम तय करने की पूरी अकादमिक आजादी दी जानी चाहिए? चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान देश के नवाचार और मानव संसाधन विकास की रीढ़ हैं। हाल के वर्षों में (जैसे आईआईएम अधिनियम, 2017 के माध्यम से) इन्हें अधिक स्वायत्तता देने के प्रयास किए गए हैं। हालांकि, पाठ्यक्रम निर्माण और छात्र चयन के नियमों में **पूर्ण अकादमिक स्वायत्तता** दिए जाने पर पक्ष और विपक्ष दोनों में गंभीर तर्क मौजूद हैं।

पूर्ण अकादमिक स्वायत्तता के पक्ष में तर्क

1. पाठ्यक्रम निर्माण के संदर्भ में:

वैश्विक मानकों के अनुरूप त्वरित एवं अद्यतन पाठ्यक्रम: स्वायत्तता मिलने से संस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, फिनटेक और डेटा साइंस जैसे उभरते क्षेत्रों के अनुरूप बिना किसी नौकरशाही देरी के पाठ्यक्रमों को तुरंत संशोधित कर सकते हैं।

उद्योग-अकादमिक साझेदारी और नवाचार: पाठ्यक्रम को बाजार और औद्योगिक मांग के अनुकूल लचीला बनाकर व्यावहारिक अनुसंधान, पेटेंट और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

2. छात्र चयन नियमों के संदर्भ में:

समग्र मूल्यांकन (Holistic Evaluation) व बहुआयामी प्रतिभा चयन: वर्तमान मानकीकृत परीक्षाओं (जो अक्सर कोचिंग संस्कृति पर केंद्रित होती हैं) से परे जाकर संस्थान साक्षात्कार, अनुसंधान अभिरुचि, कार्य अनुभव और विविधता के आधार पर विद्यार्थियों का चयन कर सकते हैं, जैसा कि वैश्विक शीर्ष विश्वविद्यालयों (हार्वर्ड, एमआईटी) में होता है।

प्रशासनिक व नौकरशाही हस्तक्षेप में कमी: संस्थागत नेतृत्व को निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलने से निर्णय प्रक्रिया में गति आती है और संस्थान वैश्विक रैंकिंग में प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं।

चिंताएं, सीमाएं और सामाजिक न्याय के आयाम

सामाजिक न्याय एवं आरक्षण नीतियों के कमजोर होने की आशंका: यदि चयन नियमों की पूरी छूट दी गई, तो संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण (SC/ST/OBC/EWS) और सामाजिक समावेशिता के कमजोर होने की गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं।

मानकीकृत व पारदर्शी प्रणालियों पर व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह का जोखिम: जेईई (JEE) और कैट (CAT) जैसी परीक्षाएं उच्च स्तर की निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करती हैं। संस्थान-विशिष्ट व्यक्तिपरक (Subjective) चयन विधियों से भाई-भतीजावाद, पक्षपात और विवेकाधीन अनियमितताओं का खतरा बढ़ सकता है।

शिक्षा का अत्यधिक बाजारीकरण: स्वायत्तता की आड़ में अत्यधिक स्व-वित्तपोषित या उच्च-शुल्क वाले विशेष पाठ्यक्रमों की शुरुआत से वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों की पहुंच सीमित हो सकती है।

सार्वजनिक जवाबदेही का अभाव: चूंकि ये संस्थान करदाताओं के पैसे (सार्वजनिक वित्तपोषण) से संचालित होते हैं, अतः समाज और संसद के प्रति इनकी जवाबदेही अनिवार्य है।

आगे की राह एवं नीतिगत दृष्टिकोण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार 'श्रेणीबद्ध स्वायत्तता' (Graded Autonomy): संस्थानों को उनके प्रदर्शन, शोध आउटपुट और पारदर्शिता के आधार पर चरणबद्ध स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

स्वायत्तता के साथ जवाबदेही (Autonomy with Accountability): पाठ्यक्रम निर्माण में 100% शैक्षणिक स्वतंत्रता दी जाए, किंतु छात्र चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शी मूल्यांकन मेट्रिक्स तथा संवैधानिक आरक्षण प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए।

स्वतंत्र नियामक व निगरानी तंत्र: समय-समय पर तीसरे पक्ष (Third-party) द्वारा सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) और शैक्षणिक ऑडिट किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:
आईआईटी और आईआईएम को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए **पाठ्यक्रम निर्माण में व्यापक अकादमिक स्वतंत्रता** दी जानी चाहिए, परंतु **छात्र चयन के नियमों में स्वायत्तता को संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और सार्वजनिक जवाबदेही के साथ संतुलित** करना ही राष्ट्रहित में सर्वोत्तम मार्ग है।

192. स्वास्थ्य से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDGs जैसे शिशु मृत्यु दर घटाना, मातृ स्वास्थ्य सुधारना) को हासिल करने में भारत सरकार को कितनी सफलता मिली है? *10*

उत्तर:

संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDGs: 2000-2015) के 8 वैश्विक लक्ष्यों में से तीन लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित थे—**MDG 4** (बाल मृत्यु दर घटाना), **MDG 5** (मातृ स्वास्थ्य सुधारना), और **MDG 6** (एचआईवी/एड्स, मलेरिया एवं टीबी नियंत्रण)। 2015 तक की समयसीमा में भारत ने इन संकेतकों में पर्याप्त प्रगति दर्ज की, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में लक्षित परिणाम आंशिक ही रहे।

1. स्वास्थ्य संबंधी MDGs में भारत की प्रमुख उपलब्धियां

MDG 4: बाल एवं शिशु मृत्यु दर में कमी

प्रगति: 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR) वर्ष 1990 के 126 प्रति 1,000 जीवित जन्म से घटकर 2015 में 43 पर आ गई (लक्षित स्तर 42 के बेहद करीब)। शिशु मृत्यु दर (IMR) 88 (1990) से घटकर 37 (2015) हो गई।

प्रमुख पहलें: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM - 2005) और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के प्रभावी क्रियान्वयन से महत्वपूर्ण सफलता मिली।

MDG 5: मातृ स्वास्थ्य में सुधार

प्रगति: भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 1990 के 556 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म से घटकर 2015 में 167 पर आ गया। संस्थागत प्रसव में भारी उछाल आया (NFHS आंकड़ों के अनुसार 38.7% से बढ़कर ~79%)।

प्रमुख पहलें: जननी सुरक्षा योजना (JSY) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) ने सुरक्षित मातृत्व एवं संस्थागत प्रसव को अत्यधिक बढ़ावा दिया।

MDG 6: संचारी रोगों (HIV/AIDS, मलेरिया, टीबी) पर नियंत्रण

प्रगति: राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) के तहत नए एचआईवी संक्रमणों में 50% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) के डॉट्स (DOTS) मॉडल तथा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा टीबी और मलेरिया की घटनाओं एवं मृत्यु दर पर प्रभावी अंकुश लगाया गया।

2. कमियां, क्षेत्रीय विषमताएं एवं चुनौतियां

लक्ष्यों से आंशिक दूरी: तीव्र प्रगति के बावजूद भारत MMR (लक्षित 109 के विरुद्ध 167) और IMR के तय राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने से थोड़ा चूक गया।

तीव्र अंतर-राज्यीय विषमताएं: केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे दक्षिणी/पश्चिमी राज्यों ने MDG लक्ष्यों को समय से पूर्व हासिल किया, जबकि सशक्त अधिकार प्राप्त समूह (EAG) राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, असम) में MMR व IMR का स्तर राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे रहा।

निम्न सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय एवं जेब-खर्च (OOP): स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय जीडीपी के मात्र 1.15–1.2% तक सीमित रहा, जिसके कारण मरीजों का जेब-खर्च (Out-of-Pocket Expenditure) 60% से अधिक बना रहा और यह गरीबी का प्रमुख कारण बना।

मानव संसाधन व बुनियादी ढांचे की कमी: प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs/CHCs) में विशेषज्ञों, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी तथा ग्रामीण-शहरी गुणवत्ता अंतराल प्रमुख बाधा रहे।

3. सतत विकास लक्ष्य (SDG 3) और आगे की राह

MDGs के अनुभवों और अधूरी प्राथमिकताओं को भारत ने **सतत विकास लक्ष्य (विशेषकर SDG 3: उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली)** के तहत समाहित किया है। इसके लिए:

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) हेतु 'आयुष्मान भारत' (PM-JAY एवं आरोग्य मंदिर) की शुरुआत की गई।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को गति देने के लिए 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' (PMSMA) और 'मिशन इंद्रधनुष' चलाए गए।

निष्कर्ष:

स्वास्थ्य संबंधी MDGs को पूरी तरह से प्राप्त न कर पाने के बावजूद, भारत ने बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे, संस्थागत प्रसव और रोग नियंत्रण में अभूतपूर्व संरचनात्मक प्रगति की। इसने 2030 तक SDG-3 और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक मजबूत आधारशिला रखी है।

खण्ड 14 : गरीबी एवं भुखमरी से संबंधित मुद्दे

193. भारत में बच्चों और महिलाओं में फैला कुपोषण केवल सेहत की बीमारी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक गैर-बराबरी, गरीबी और सरकारी योजनाओं की नाकामी का भी बड़ा सबूत है। चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

कुपोषण केवल भोजन या स्वास्थ्य की कमी का जैविक परिणाम नहीं है, बल्कि यह गहरी सामाजिक-आर्थिक विषमताओं और संस्थागत तंत्र की

संरचनात्मक कमियों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5)** के अनुसार, भारत में 5 वर्ष से कम आयु के **35.5% बच्चे बौनेपन (Stunting)**, **19.3% दुर्बलता (Wasting)** तथा **57% महिलाएं व 67% बच्चे एनीमिया** से ग्रस्त हैं, जो इस संकट की गंभीरता को दर्शाता है।

1. सामाजिक गैर-बराबरी और सांस्कृतिक बाधाएं:

लैंगिक भेदभाव व अंत:पारिवारिक विषमता: पितृसत्तात्मक संरचना के कारण परिवारों में महिलाओं और बालिकाओं को सबसे अंत में और कम पोषक भोजन मिलना।

बाल विवाह एवं किशोर गर्भधारण: कम उम्र में विवाह और पोषणहीनता के बीच मातृत्व चक्र से जन्म के समय शिशु का वजन कम होना तथा अंतर-पीढ़ीगत कुपोषण चक्र का बनना।

शिक्षा का अभाव व सामाजिक हाशियाकरण: मातृ साक्षरता की कमी, साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति और दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तथा संतुलित आहार की सीमित पहुंच।

2. गरीबी और आर्थिक वंचना:

क्रय शक्ति की कमी और छिपी हुई भूख (Hidden Hunger): आय की कमी के कारण प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्वों (आयरन, विटामिन-ए, जिंक), फल एवं सब्जियों तक पहुंच न होना; भोजन का केवल पेट भरने (अनाज-आधारित कैलोरी) तक सीमित रहना।

स्वच्छता एवं जल वंचना (WASH का अभाव): सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और बेहतर आवास के अभाव से बार-बार होने वाले डायरिया और आंत्र संक्रमण पोषक तत्वों के अवशोषण को बाधित करते हैं।

3. सरकारी नीतियों एवं योजनाओं की विफलताएं:

अनाज-केंद्रित दृष्टिकोण: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का मुख्य ध्यान चावल-गेहूं के वितरण पर रहा, जिससे दालों व मोटे अनाजों की उपेक्षा हुई।

योजनाओं में अभिसरण (Convergence) की कमी: सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) और स्वास्थ्य व स्वच्छता विभागों के बीच समन्वित प्रयास का अभाव।

आंगनवाड़ी स्तर पर अवसंरचनात्मक व तकनीकी कमियां: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) पर अत्यधिक कार्यभार, अपर्याप्त प्रशिक्षण, कम मानदेय, तथा 'पोषण ट्रैकर' के संचालन में डिजिटल बाधाएं।

आगे की राह (सुधारात्मक कदम):

आहार विविधीकरण: पीडीएस और मध्याह्न भोजन (PM-POSHAN) में पोषक तत्वों से भरपूर **श्रीअन्न (मोटे अनाज/मिलेट्स)**, फोर्टिफाइड चावल तथा स्थानीय स्तर पर **पोषण वाटिकाओं (Nutri-gardens)** को अनिवार्य करना।

बहुक्षेत्रीय अभिसरण: स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों के बीच ठोस तालमेल।

महिला सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से पोषण साक्षरता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और सुरक्षित मातृत्व का विस्तार।

निष्कर्ष:

कुपोषण से निपटना केवल खाद्य वितरण तक सीमित न रहकर सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और प्रभावी शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। सतत विकास लक्ष्य-2 (शून्य भुखमरी) की प्राप्ति हेतु एक समग्र, अधिकार-आधारित और विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण अनिवार्य है।

194. देश के प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का कब्जा होना ही गरीबी की सबसे बड़ी जड़ है। 'गरीबी के विरोधाभास' (अमीर देश के गरीब लोग) के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

'गरीबी का विरोधाभास' (Paradox of Poverty) अथवा 'संसाधन अभिशाप' (Resource Curse) उस सामाजिक-आर्थिक स्थिति को दर्शाता है जहाँ कोई राष्ट्र या क्षेत्र प्राकृतिक व भौतिक संपदा से परिपूर्ण होने के बावजूद वहाँ की अधिकांश आबादी भीषण निर्धनता, अभाव और पिछड़ेपन में जीवन यापन करने को विवश होती है। इसे प्रायः "समृद्ध धरती के निर्धन लोग" (Rich land, poor people) की संज्ञा दी जाती है।

संसाधनों का संकेंद्रण: निर्धनता की प्रमुख जड़

जब प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण बहुसंख्यक समाज के बजाय मुट्ठी भर कॉरपोरेट्स, अभिजात वर्ग और बिचौलियों के हाथों में केंद्रित हो जाता है, तो विकास समावेशी न रहकर विषमतामूलक बन जाता है:

(क) **प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बनाम स्थानीय वंचना:**

क. **संसाधन अभिशाप (खनिज समृद्ध क्षेत्र):** ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य देश के कुल खनिज उत्पादन का बड़ा हिस्सा धारित करते हैं, फिर भी नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) में ये राज्य उच्च निर्धनता दर्ज करते हैं।

ख. **जनजातीय विस्थापन:** खनन, बड़े बांधों एवं औद्योगिक परियोजनाओं के कारण मूलनिवासी/जनजातीय समुदाय अपनी जल-जंगल-ज़मीन से बेदखल होकर आजीविका विहीन भूमिहीन श्रमिक बन जाते हैं।

(ख) **आर्थिक संसाधनों और पूँजी का संकेंद्रण:**

क. **'विश्व असमानता रिपोर्ट' (WIR) एवं ऑक्सफैम (Oxfam) के साक्ष्य:** भारत में शीर्ष 1% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा केंद्रित है, जबकि निचली 50% आबादी के पास मात्र 3-6% संपत्ति है।

ख. **क्रोनी कैपिटलिज्म (गठजोड़ पूँजीवाद):** नीतिगत लाभ, स्पेक्ट्रम/खदानों के आवंटन और रियायती ऋणों का लाभ कुछ बड़े औद्योगिक घरानों तक सीमित रहने से धन का एकतरफा संचय बढ़ा है।

ग. **रोजगार विहीन संवृद्धि (Jobless Growth):** पूँजी-सघन उद्योगों को बढ़ावा मिलने से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) तो बढ़ा, किंतु श्रम-सघन क्षेत्रों की उपेक्षा से व्यापक रोजगार सृजित नहीं हो सके।

संवैधानिक दर्शन एवं नीतिगत उपाय:

भारतीय संविधान आर्थिक लोकतंत्र और संसाधनों के समतामूलक वितरण की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है:

अनुच्छेद 39(ख): समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो, जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सध सके।

अनुच्छेद 39(ग): आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो।

समाधान एवं आगे की राह:

कानूनी अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन: पेसा अधिनियम, 1996 (PESA) तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) को पूरी तरह लागू कर ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का वास्तविक अधिकार देना।

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) की पारदर्शिता: खनन प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा में डीएमएफ फंड का सीधा और पारदर्शी उपयोग।

प्रगतिशील कराधान नीति: प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार और संपदा कर (Wealth Tax) या अति-अमीरों पर अतिरिक्त उपकर के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का वित्तपोषण।

भूमि सुधार और साझा संसाधनों का संरक्षण: कृषि भूमि के पुनर्वितरण और ग्राम पंचायतों के साझा संसाधनों (चारागाह, तालाब) पर गरीबों के अधिकारों की रक्षा।

निष्कर्ष:

संसाधनों का न्यायसंगत वितरण केवल निर्धनता उन्मूलन की शर्त नहीं है, बल्कि यह संविधान की प्रस्तावना में निहित 'सामाजिक और आर्थिक न्याय' को साकार करने का आधारस्तंभ है। वास्तविक विकास तभी संभव है जब संसाधनों का दोहन दोहनकर्ताओं के मुनाफे के बजाय स्थानीय जनता के सशक्तिकरण और कल्याण का माध्यम बने।

195. गरीबी और कुपोषण मिलकर एक ऐसा दुष्चक्र बना देते हैं जो गरीब बच्चों के दिमाग और शरीर को कमजोर करके उन्हें जिंदगी भर मजदूर बनाए रखता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

गरीबी और कुपोषण का परस्पर संबंध एक ऐसा **अंतर-पीढ़ीगत दुष्चक्र (Intergenerational Trap)** तैयार करता है, जो मानव पूंजी के विकास को अवरुद्ध कर बच्चों को अकुशल श्रम और निम्न आय के चक्रव्यूह में बांध देता है। **NFHS-5** के अनुसार भारत में 35.5% बच्चे नाटेपन (Stunting) और 19.3% दुर्बलता (Wasting) से ग्रस्त हैं।

गरीबी और कुपोषण का दुष्चक्र (The Vicious Cycle):

प्रथम 1000 दिनों की संवेदनशीलता: गर्भाधान से लेकर बच्चे के 2 वर्ष की आयु तक अपर्याप्त पोषण से मस्तिष्क का 80% विकास गंभीर रूप से बाधित होता है।

संज्ञानात्मक एवं शारीरिक ह्रास: सूक्ष्म पोषक तत्वों (आयरन, जिंक, विटामिन-ए) की कमी से संज्ञानात्मक क्षमता (IQ), प्रतिरक्षा और शारीरिक शक्ति घटती है।

शिक्षा एवं कौशल में पिछड़ापन: बीमारी व कम अधिगम क्षमता के कारण स्कूल छोड़ने की दर (Drop-out) बढ़ती है और कौशल अर्जन नहीं हो पाता।

निम्न उत्पादकता एवं मजदूरी: वयस्क होने पर ये बच्चे केवल असंगठित क्षेत्र में कम आय वाले शारीरिक श्रम तक सीमित रह जाते हैं, जिससे अगली पीढ़ी भी गरीबी और कुपोषण में जन्म लेती है।

दुष्चक्र का प्रवाह:

गरीबी → अपर्याप्त पोषण (प्रथम 1000 दिन) → अल्प मस्तिष्क/शारीरिक विकास → कम शैक्षणिक उपलब्धि → अकुशल मजदूरी → गरीबी

दुष्चक्र को तोड़ने हेतु रणनीतिक व नीतिगत उपाय:

1. प्रत्यक्ष पोषण एवं स्वास्थ्य हस्तक्षेप (जीवन-चक्र दृष्टिकोण):

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0: प्रारंभिक बाल्यावस्था में 'टेक-होम राशन' और गर्म पके भोजन की गुणवत्ता व विविधता सुनिश्चित करना।

खाद्य सुदृढ़ीकरण (Food Fortification): PDS और PM-पोषण (मध्याह्न भोजन) में फोर्टिफाइड चावल व मोटे अनाजों (श्री अन्न) का अनिवार्य समावेश।

2. सामाजिक सुरक्षा एवं मातृत्व कल्याण:

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए मजदूरी क्षतिपूर्ति और पौष्टिक आहार सहायता देना।

3. WASH (स्वच्छता, जल एवं स्वास्थ्य) अभिसरण:

स्वच्छ भारत मिशन एवं जल जीवन मिशन: स्वच्छ पेयजल और खुले में शौच मुक्ति से आंत्र संक्रमण (Enteropathy) को रोकना, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर हो सके।

4. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE):

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनवाड़ियों को पोषण के साथ-साथ प्रारंभिक खेल-आधारित शिक्षा केंद्रों में बदलना।

5. अभिसरण एवं विकेंद्रीकृत प्रशासन:

नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम: स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा संकेतकों की वास्तविक समय पर (Real-time) निगरानी और पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) व महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की जन-भागीदारी।

निष्कर्ष:

गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ना केवल एक कल्याणकारी कदम नहीं, बल्कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) को सुरक्षित करने हेतु अनिवार्य शर्त है। यह **SDG 1 (गरीबी उन्मूलन)** और **SDG 2 (शून्य भूख)** को प्राप्त कर एक सशक्त, स्वस्थ और उत्पादक 'विकसित भारत' की नींव रखेगा।

196. 'किसी इंसान की गरीबी तय करने में केवल उसकी महीने की कमाई देखने से ज्यादा जरूरी यह देखना है कि वह किन-किन बुनियादी सुख-सुविधाओं (शिक्षा, छत, साफ पानी, बिजली) से महरूम है।' नीति आयोग और यूएन की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के आलोक में विश्लेषण कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

पारंपरिक अर्थशास्त्र में गरीबी को केवल मौद्रिक आय या उपभोग व्यय (प्रति व्यक्ति दैनिक आय/कैलोरी खपत) के पैमाने पर मापा जाता रहा है। किंतु नोबेल पुरस्कार विजेता **अमर्त्य सेन के 'क्षमता दृष्टिकोण' (Capability Approach)** के अनुसार, गरीबी केवल धन का अभाव नहीं, बल्कि व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने की बुनियादी क्षमताओं एवं अवसरों की वंचना (Deprivation) है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और नीति आयोग की **बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)** रिपोर्टें इसी दृष्टिकोण को नीतिगत धरातल प्रदान करती हैं।

1. आय आधारित गरीबी बनाम बहुआयामी गरीबी: अवधारणात्मक तुलना

पारंपरिक दृष्टिकोण की सीमाएं: तेंदुलकर व रंगराजन समितियों तथा विश्व बैंक के मानक ($2.15/दिन) क्रय-शक्ति पर आधारित हैं। यह दृष्टिकोण इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि बाजार में क्रय शक्ति होने के बावजूद यदि बुनियादी सार्वजनिक अवसंरचना (जैसे गुणवत्तापूर्ण स्कूल, अस्पताल या स्वच्छ जल) उपलब्ध न हो, तो व्यक्ति वंचित ही रहता है।

गैर-मौद्रिक वंचनाओं का सीधा मापन: एक व्यक्ति जिसकी आय गरीबी रेखा से थोड़ी ऊपर हो सकती है, यदि वह पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल, बिजली या पोषण से वंचित है, तो वह वस्तुतः गरीब है। अतः गैर-मौद्रिक वंचनाओं की प्रत्यक्ष गणना ही जीवन की वास्तविक गुणवत्ता को दर्शाती है।

2. यूएन बनाम नीति आयोग MPI: ढांचा और संकेतक

बहुआयामी गरीबी का मापन **ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव (OPHI)** और यूएन द्वारा विकसित **अल्कीरे-फॉस्टर (Alkire-Foster) पद्धति** पर आधारित है। इसमें किसी व्यक्ति को तब बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है जब वह भारित संकेतकों के 33.33% या उससे अधिक से वंचित हो।

MPI के 3 आयाम और संकेतकों का तुलनात्मक ढांचा:

आयाम (प्रत्येक का भार: 1/3)	वैश्विक यूएन MPI (10 संकेतक)	नीति आयोग का राष्ट्रीय MPI (12 संकेतक)
1. स्वास्थ्य (Health)	(1) पोषण, (2) बाल मृत्यु दर	(1) पोषण, (2) बाल एवं किशोर मृत्यु दर, **(3) प्रसवपूर्व/मातृत्व स्वास्थ्य (Antenatal Care)**
2. शिक्षा (Education)	(3) स्कूली शिक्षा के वर्ष, (4) स्कूल में उपस्थिति	(4) स्कूली शिक्षा के वर्ष, (5) स्कूल में उपस्थिति
3. जीवन स्तर (Standard of Living)	(5) खाना पकाने का ईंधन, (6) स्वच्छता, (7) पेयजल, (8) बिजली, (9) आवास, (10) संपत्ति	(6) खाना पकाने का ईंधन, (7) स्वच्छता, (8) पेयजल, (9) बिजली, (10) आवास, (11) संपत्ति, **(12) बैंक खाता (वित्तीय समावेशन)**

नीति आयोग ने भारतीय प्राथमिकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आधार पर 'मातृत्व स्वास्थ्य' और 'बैंक खाता' को जोड़कर इसे अधिक समग्र बनाया है।

3. नवीनतम रिपोर्टों के प्रमुख निष्कर्ष

तीव्र गरीबी न्यूनीकरण: नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 2013-14 से 2022-23 के दौरान लगभग **24.82 करोड़ लोग** बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं।

गरीबी अनुपात में गिरावट: राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी गरीबी 29.17% से घटकर 11.28% पर आ गई है।

राज्यीय व ग्रामीण-शहरी विषमता: उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में वंचना की तीव्रता अब भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक बनी हुई है।

4. सरकारी योजनाओं से प्रत्यक्ष संबंध एवं नीतिगत प्रभाव

भारत सरकार के 'लक्षित कल्याणकारी हस्तक्षेपों' (Targeted Interventions) ने इन बुनियादी वंचनाओं को दूर करने में निर्णायक भूमिका निभाई है:

छत/आवास: *प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)* द्वारा पक्के मकानों का निर्माण।

स्वच्छ पानी एवं स्वच्छता: *जल जीवन मिशन (हर घर जल)* और *स्वच्छ भारत मिशन* द्वारा खुले में शौच से मुक्ति।

बिजली एवं स्वच्छ ईंधन: *सौभाग्य योजना* से शत-प्रतिशत विद्युतीकरण और *पीएम उज्ज्वला योजना* से एलपीजी कनेक्शन।

शिक्षा एवं वित्तीय समावेशन: *समग्र शिक्षा अभियान* व *पीएम जन धन योजना* से बैंक खातों की सार्वभौमिक पहुंच।

5. आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं विद्यमान चुनौतियां

भौतिक उपलब्धता बनाम गुणवत्ता: यद्यपि नल कनेक्शन या बिजली के तार पहुंच गए हैं, किंतु नियमित जलापूर्ति, बिजली की गुणवत्ता तथा स्कूलों में सीखने के परिणाम (Learning Outcomes) अभी भी चिंता का विषय हैं।

आय की निरंतर प्रासंगिकता (Out-of-Pocket Expenditure): गैर-मौद्रिक सुविधाएं मिलने के बाद भी यदि अचानक स्वास्थ्य आपदा आती है, तो आय के अभाव में परिवार पुनः गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है।

डेटा की अद्यतनता: MPI का आकलन मुख्य रूप से NFHS चक्रों पर निर्भर करता है, जिसके कारण वास्तविक समय (Real-time) नीतिगत समायोजन में विलंब होता है।

निष्कर्ष

कमाई की जगह जीवन की बुनियादी वंचनाओं पर केंद्रित बहुआयामी दृष्टिकोण नीति-निर्माताओं को 'लक्षित और साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप' की दिशा देता है। भारत द्वारा बहुआयामी गरीबी में की गई यह तीव्र कमी संयुक्त राष्ट्र के **सतत विकास लक्ष्य-1 (SDG-1: गरीबी का पूर्ण उन्मूलन)** तथा 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

197. भारत में गरीबी और भूख के बीच का संबंध अब बहुत अजीब हो गया है; सरकार द्वारा शिक्षा-स्वास्थ्य का खर्च न उठाने से गरीबों को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गैर-खाद्य जरूरी चीजों पर खर्च करना पड़ता है, जिससे उनका भोजन का बजट घट जाता है। स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

पारंपरिक अर्थशास्त्र के अनुसार आय बढ़ने या गरीबी घटने से भूख में स्वतः कमी आनी चाहिए। परंतु समकालीन भारत में **गरीबी और भूख के बीच का यह संबंध 'अजीब' एवं गैर-रैखिक (Non-linear)** हो गया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) में सुधार के बावजूद राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) और वैश्विक भूख सूचकांक में कुपोषण व 'अदृश्य भूख' (Hidden Hunger) की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

गरीबी और भूख के विच्छेदन का तंत्र:

सार्वजनिक व्यय की कमी: भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय GDP का लगभग 1.4% तथा शिक्षा पर लगभग 3% ही है, जिससे गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं का अभाव बना हुआ है।

उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE): गरीबों को अपनी सीमित प्रयोज्य आय (Disposable Income) का एक बड़ा हिस्सा निजी स्वास्थ्य सेवाओं (दवाइयाँ, जांच) और निजी शिक्षा/ट्यूशन पर खर्च करना पड़ता है।

खाद्य बजट का संकुचन (Food Budget Squeeze): स्वास्थ्य एवं शिक्षा की गैर-खाद्य अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए परिवार अपने भोजन बजट में कटौती करने को विवश होते हैं।

प्रक्रिया प्रवाह (Flow of Squeeze):

सार्वजनिक सेवाओं की कमी → उच्च गैर-खाद्य व्यय (स्वास्थ्य/शिक्षा) → खाद्य बजट संकुचन → आहार से दाल, दूध, फल व हरी सब्जियों की कटौती → कैलोरी तृप्ति किंतु सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (अदृश्य भूख)।

खाद्य सुरक्षा और पोषण पर प्रभाव:

कैलोरी बनाम पोषण: 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' (NFSA) से सस्ता अनाज (चावल/गेहूँ) तो मिल जाता है, जिससे पेट भर जाता है, किंतु प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भारी कमी हो जाती है।

NSSO उपभोग व्यय सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि ग्रामीण व शहरी गरीबों के कुल व्यय में खाद्य पदार्थों का आनुपातिक हिस्सा लगातार घटा है, जबकि गैर-खाद्य अनिवार्य मदों पर व्यय बढ़ा है।

नीतिगत समाधान व आगे की राह:

सार्वजनिक निवेश में वृद्धि: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुरूप स्वास्थ्य व्यय GDP के **2.5%** और शिक्षा व्यय **6%** तक बढ़ाया जाए ताकि OOPE न्यूनतम हो।

पोषण विविधीकरण: PDS और मध्याह्न भोजन (PM-POSHAN) में मोटे अनाज (श्री अन्न), दालें, अंडे व फोर्टीफाइड खाद्य पदार्थों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

सामाजिक सुरक्षा का विस्तार: 'आयुष्मान भारत' के दायरे को बढ़ाकर बाह्य रोगी देखभाल (OPD) और आवश्यक दवाओं को निःशुल्क किया जाए ताकि गरीबों की आय का गैर-खाद्य विचलन रुके।

अतः भारत में भूख उन्मूलन के लिए केवल अनाज वितरण पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य व शिक्षा सुनिश्चित कर गरीबों के 'खाद्य बजट' को सुरक्षित करना अनिवार्य है।

198. क्या आपको लगता है कि भूख का मुख्य कारण केवल अनाज की कमी बता देने से भारत में खराब शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों की नाकामी से ध्यान भटक जाता है? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भूख को केवल 'खाद्यान्न की कमी' (अनाज की अनुपलब्धता) के रूप में देखना एक संकीर्ण और त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण है। भारत वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों में रिकॉर्ड बफर स्टॉक और खाद्यान्न अधिशेष की स्थिति में है, फिर भी 'वैश्विक भूख सूचकांक' (GHI) और 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (NFHS-5) के आंकड़े गंभीर कुपोषण को दर्शाते हैं। यह विरोधाभास स्पष्ट करता है कि भूख केवल अनाज की कमी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा नीतियों की प्रणालीगत विफलताओं का बहुआयामी परिणाम है।

---

1. अनाज की उपलब्धता बनाम बहुआयामी भूख: वैचारिक स्पष्टता

अमर्त्य सेन का पात्रता दृष्टिकोण (Entitlement Approach): नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के अनुसार भूख अकाल या अनाज की अनुपलब्धता से नहीं, बल्कि भोजन प्राप्त करने की विधिक एवं सामाजिक पात्रता (पहुंच, क्रय शक्ति और विनिमय क्षमता) के अभाव से उत्पन्न होती है।

कैलोरी सुरक्षा बनाम पोषण सुरक्षा: वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) मुख्य रूप से चावल और गेहूं तक सीमित रहकर केवल 'कैलोरी भूख' को संबोधित करती है, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्वों (आयरन, जिंक, विटामिन-ए) की कमी से उत्पन्न 'अदृश्य भूख' (Hidden Hunger) की अनदेखी हो जाती है।

---

2. स्वास्थ्य नीति की विफलताएं और भूख का अंतर्संबंध

आंतों के संक्रमण (Environmental Enteropathy): अशुद्ध पेयजल और खुले में शौच से बच्चों में आंतों का पुराना संक्रमण होता है, जिससे शरीर भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता। भोजन उपलब्ध होने पर भी शरीर कुपोषित रहता है।

मातृ स्वास्थ्य एवं एनीमिया: NFHS-5 के अनुसार 15 से 49 वर्ष की 57% महिलाएं और 67% छोटे बच्चे एनीमिक हैं। खराब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और संस्थागत देखभाल की कमी के कारण कुपोषित माताएं कम वजन (Low Birth Weight) वाले बच्चों को जन्म देती हैं, जिससे कुपोषण का अंतर-पीढ़ीगत चक्र चलता रहता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली की दुर्बलता: टीकाकरण, कृमि मुक्ति (Deworming) और बुनियादी बाल-उपचार की सीमित पहुंच पोषण स्तर को कमजोर करती है।

3. शिक्षा नीति की विफलताएं और पोषण की खाई

मातृ निरक्षरता व पोषण जागरूकता का अभाव: अशिक्षा के कारण माताओं में शिशु आहार पद्धतियों (जैसे जन्म के प्रथम घंटे में स्तनपान और छह माह तक केवल स्तनपान) की समझ सीमित रहती है।

आहार विविधता एवं पोषण संबंधी भ्रांतियां: शिक्षा प्रणाली में व्यावहारिक पोषण ज्ञान का अभाव परिवारों को स्थानीय, पौष्टिक और विविध खाद्य पदार्थों (दालें, हरी सब्जियां, फल) के चयन से दूर रखता है।

बाल विवाह और किशोर प्रजनन: बालिका शिक्षा में कमी के कारण कम उम्र में विवाह और गर्भधारण होता है, जो बाल एवं मातृ कुपोषण का प्राथमिक कारण बनता है।

4. अनुभवजन्य साक्ष्य (NFHS-5 डेटा)

स्टंटिंग (उम्र के अनुपात में कम लंबाई): 35.5% बच्चे नाटेपन से ग्रस्त हैं।

वेस्टिंग (लंबाई के अनुपात में कम वजन): 19.3% बच्चे क्षीणता से पीड़ित हैं।

अंडरवेट (उम्र के अनुपात में कम वजन): 32.1% बच्चे अल्पवजन के शिकार हैं।

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि पर्याप्त अनाज उत्पादन के बावजूद स्वास्थ्य और व्यवहारगत शिक्षा के अभाव में पोषण लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहे हैं।

आगे की राह (नीतिगत अभिसरण एवं समाधान)

पोषण-संवेदनशील कृषि व PDS विविधीकरण: PDS और मध्याह्न भोजन योजना में पोषक मोटे अनाज (श्री अन्न/मिलेट्स), दालें और फोर्टीफाइड चावल शामिल करना।

नीतिगत अभिसरण (Convergence): 'पोषण अभियान' (POSHAN 2.0), 'जल जीवन मिशन' और 'स्वच्छ भारत मिशन' के बीच तालमेल बैठाना, ताकि शुद्ध पेयजल और स्वच्छता से पोषक तत्वों का जैविक अवशोषण सुधरे।

जीवन-चक्र दृष्टिकोण (Life-Cycle Approach): किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं पर एकीकृत स्वास्थ्य एवं पोषण निगरानी तंत्र लागू करना।

सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन: आशा (ASHA), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पोषण साक्षरता अभियान चलाना।

निष्कर्ष

भूख को केवल 'अनाज उत्पादन' तक सीमित रखना नीति निर्माताओं के लिए स्वास्थ्य, जल-स्वच्छता और बालिका शिक्षा में सुधार की अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने जैसा है। सतत विकास लक्ष्य-2 (शून्य भूख) को प्राप्त करने के लिए भारत को 'खाद्य सुरक्षा' से आगे बढ़कर 'एकीकृत पोषण व स्वास्थ्य सुरक्षा' को अपनी नीति के केंद्र में स्थापित करना होगा।

199. भूख और कुपोषण आज भी भारत में सुशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। आजादी से अब तक की सरकारों ने इस भारी समस्या से निपटने में कितनी प्रगति की है और इसे कैसे सुधारा जाए? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 47** (पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का राज्य का कर्तव्य) तथा **अनुच्छेद 21** (जीवन का अधिकार) नागरिकों के पोषण और खाद्य सुरक्षा की गारंटी देते हैं। इसके अतिरिक्त, सतत विकास लक्ष्य **(SDG-2: शून्य भूख)** की प्राप्ति सुशासन (Good Governance) का एक अनिवार्य पैमाना है। हालाँकि, आजादी के अमृत काल में भी **NFHS-5** के आंकड़े (35.5% बच्चे बौनेपन/Stunting, 19.3% दुर्बलता/Wasting और 57% महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त) तथा 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' में भारत की निम्न रैंकिंग दर्शाते हैं कि कुपोषण सुशासन के समक्ष एक गंभीर संरचनात्मक चुनौती है।

1. आजादी से अब तक की प्रगति: उपलब्धियाँ बनाम निरंतर चुनौतियाँ

प्रमुख उपलब्धियाँ:

खाद्यान्न आत्मनिर्भरता: 1960 के दशक की 'शिप-टू-माउथ' स्थिति से उबरकर भारत ने हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न अधिशेष राष्ट्र का दर्जा प्राप्त किया।

संस्थागत ढाँचा: वर्ष 1975 में 'एकीकृत बाल विकास सेवा' (ICDS) तथा विद्यालयों में 'मध्याह्न भोजन योजना' (अब पीएम-पोषण) की शुरुआत ने बच्चों में प्राथमिक भुखमरी कम की।

विधिक अधिकार आधारित दृष्टिकोण: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के माध्यम से 67% आबादी (75% ग्रामीण व 50% शहरी) को रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया।

कमियाँ एवं सुशासन संबंधी चुनौतियाँ:

कैलोरी बनाम पोषण का अंतर (छिपी हुई भूख): नीतियां मुख्य रूप से गेहूं-चावल के वितरण (कैलोरी सुरक्षा) तक सीमित रहीं, जिससे सूक्ष्म पोषक तत्वों (प्रोटीन, आयरन, विटामिन) की कमी बनी रही।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) में रिसाव: समावेशन एवं अपवर्जन की त्रुटियाँ (Inclusion & Exclusion Errors) तथा बिचौलियों द्वारा राशन की कालाबाजारी।

विभागीय समन्वय का अभाव: स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों के बीच पृथक-पृथक (Siloed) कार्यप्रणाली।

आंगनवाड़ी केंद्रों की ढांचागत सीमाएं: बुनियादी सुविधाओं, प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा वास्तविक समय निगरानी की कमी।

---

2. भूख और कुपोषण निवारण हेतु व्यावहारिक एवं रणनीतिक उपाय

'कैलोरी सुरक्षा' से 'पोषण सुरक्षा' की ओर रूपांतरण:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन में **मोटे अनाजों (श्री अन्न)** जैसे रागी, बाजरा व ज्वार को अनिवार्य रूप से शामिल करना।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करने हेतु चावल व नमक का **बायो-फोर्टिफिकेशन** सुनिश्चित करना।

प्रौद्योगिकी आधारित पारदर्शिता एवं जवाबदेही:

'पोषण ट्रैकर' (POSHAN Tracker) ऐप के माध्यम से आंगनवाड़ियों में पोषण आपूर्ति और बच्चों की वृद्धि की रियल-टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग।

राशन वितरण में आधार सीडिंग, ई-पीओएस (e-POS) मशीनों और जीपीएस-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन।

अभिसरण एवं बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण (Convergence Approach):

'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0' के अंतर्गत स्वास्थ्य, स्वच्छ जल (**जल जीवन मिशन**) तथा स्वच्छता (**स्वच्छ भारत मिशन**) को एक साथ जोड़ना, क्योंकि जल-जनित रोग पोषण अवशोषण को बाधित करते हैं।

जीवन के **'प्रथम 1000 दिन'** (गर्भावस्था से बच्चे के 2 वर्ष की आयु तक) पर केंद्रित पोषण हस्तक्षेप।

विकेंद्रीकरण एवं सामुदायिक सहभागिता:

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और **महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** को टेक-होम राशन (THR) निर्माण और सामुदायिक रसोई के प्रबंधन का दायित्व सौंपना।

'पोषण वाटिका' (Nutri-Gardens) की स्थापना कर स्थानीय स्तर पर ताजी सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

कुपोषण केवल भोजन की अनुपलब्धता का परिणाम नहीं, बल्कि वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी एक बहुआयामी प्रशासनिक विफलता है। अतः 'अंतिम छोर तक सेवा वितरण' (Last-Mile Delivery), डेटा-संचालित नीतियों तथा जन-आंदोलन के समन्वय से ही भारत भूख मुक्त होकर 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार कर सकता है।

200. 'गरीबी हटाओ के सरकारी नारे और योजनाएं केवल दिखावा बनकर रह जाती हैं जब तक कि उन्हें लागू करने के लिए नेताओं और अफसरों में मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति न हो।' भारत की प्रमुख गरीबी निवारण योजनाओं के संदर्भ में चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्ष 1971 में दिए गए 'गरीबी हटाओ' के ऐतिहासिक नारे से लेकर समकालीन कल्याणकारी योजनाओं तक, भारत में गरीबी उन्मूलन सदैव नीतिगत विमर्श के केंद्र में रहा है। तथापि, बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) और विभिन्न नीतिगत अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि जब तक लोकलुभावन घोषणाओं को प्रशासनिक प्रतिबद्धता और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का संबल नहीं मिलता, तब तक योजनाएं केवल औपचारिकता (टोकनिज्म) या दिखावा बनकर रह जाती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का यह कथन कि "केंद्र से भेजे गए 1 रुपये में से केवल 15 पैसे ही लक्षित लाभार्थी तक पहुंचते हैं," इसी संरचनात्मक व क्रियान्वयन संबंधी विफलता को रेखांकित करता है।

लोकलुभावन नारे बनाम वास्तविक क्रियान्वयन: वैचारिक समझ

योजनाओं के 'दिखावा' बनने के पीछे प्रमुख अंतर्संबंध निम्नलिखित हैं:

लोकलुभावन राजनीति (पॉपुलिज्म) बनाम दीर्घकालिक दृष्टिकोण: राजनीतिक दल प्रायः चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए तात्कालिक राहत या प्रत्यक्ष वित्तीय अंतरण वाली योजनाओं की घोषणा करते हैं, किंतु परिसंपत्ति निर्माण और कौशल विकास जैसी दीर्घकालिक संरचनाओं पर पर्याप्त राजनीतिक पूंजी निवेश नहीं करते।

नौकरशाही का लालफीताशाही रवैया: जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं, कागजी औपचारिकताएं और प्रक्रिया-उन्मुख (Process-oriented) दृष्टिकोण के कारण परिणाम-उन्मुख (Outcome-oriented) लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं।

जवाबदेही का अभाव: प्रशासनिक स्तर पर प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन और दंड/पुरस्कार की ठोस प्रणाली न होने से क्रियान्वयन स्तर पर उदासीनता पनपती है।

भारत की प्रमुख गरीबी निवारण योजनाओं का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा - MGNREGA):

सकारात्मक पहलू: इसने ग्रामीण क्षेत्रों में संकटकालीन आजीविका सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की है।

क्रियान्वयन में कमियां: राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में बजटीय आवंटन में देरी, मजदूरी भुगतान में विलंब और फर्जी जॉब कार्ड्स की समस्या देखी जाती है।

साक्ष्य/सुधार: सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) और आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) के माध्यम से रिसाव रोकने का प्रयास किया गया है, किंतु कई राज्यों में सामाजिक अंकेक्षण इकाइयों को स्वायत्तता नहीं दी गई है।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS):

समावेशन व बहिष्करण त्रुटियां (Inclusion/Exclusion Errors): वास्तविक गरीबों का राशन सूची से बाहर रह जाना और अपात्रों का शामिल होना स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है।

तकनीकी सुधार: 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' (ONORC) तथा ई-पीओएस (e-PoS) मशीनों ने लीकेज कम किया है, फिर भी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफलताओं के कारण अंतिम छोर पर बहिष्करण की चुनौतियां बनी हुई हैं।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):

स्थिति: बेघर और कच्चे मकानों में रहने वालों को पक्के मकान उपलब्ध कराना।

चुनौती: स्थानीय स्तर पर लाभार्थियों के चयन में राजनीतिक पक्षपात और जियो-टैगिंग के बावजूद बिचौलियों द्वारा रिश्वतखोरी की घटनाएं प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाती हैं।

4. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM):

प्रभाव: स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और सूक्ष्म वित्तपोषण।

सीमाएं: कई राज्यों में नौकरशाही हस्तक्षेप और बाजार लिंकेज के अभाव के कारण यह केवल ऋण वितरण तक सीमित रह जाता है, सतत उद्यमशीलता में परिवर्तित नहीं हो पाता।

प्रमुख प्रशासनिक एवं राजनीतिक चुनौतियां

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) का दुर्बल सशक्तिकरण: संविधान के 73वें संशोधन के बावजूद राज्यों द्वारा 3Fs (Funds, Functions, Functionaries) का पूर्ण हस्तांतरण न करना राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

क्षमता निर्माण और मानव संसाधन की कमी: ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर अत्यधिक कार्यभार, तकनीकी कौशल का अभाव तथा रिक्त पदों के कारण योजनाओं की निगरानी कमजोर होती है।

भ्रष्टाचार एवं अपारदर्शिता: कल्याणकारी निधियों का विचलन और धरातल पर निगरानी तंत्र का निष्क्रिय होना।

विभागीय समन्वय (Silo Approach) का अभाव: विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के मध्य तालमेल न होने से संसाधनों का दोहराव होता है।

समाधानपरक दृष्टिकोण एवं अग्रगामी राह (Way Forward)

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की सिफारिशों का क्रियान्वयन:

नागरिक अधिकार पत्र (Citizens' Charter): सेवा वितरण में निश्चित समयसीमा और उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान लागू करना।

परिणामोन्मुखी बजटिंग (Outcome Budgeting): वित्तीय व्यय के स्थान पर भौतिक परिणामों और प्रभाव मूल्यांकन को प्राथमिकता देना।

प्रौद्योगिकी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT - JAM ट्रिनिटी): बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने और रिसाव रोकने के लिए जनधन-आधार-मोबाइल का सुदृढ़ीकरण।

नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) का उपयोग: केवल आय-आधारित गरीबी के स्थान पर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतकों पर लक्षित व साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण।

ग्राम सभाओं और सामाजिक अंकेक्षण का सशक्तिकरण: मेघालय की तर्ज पर 'सामाजिक अंकेक्षण कानून' को अनिवार्य बनाना ताकि प्रशासनिक जवाबदेही जनता के प्रति तय हो सके।

प्रशासनिक प्रदर्शन का मूल्यांकन: 'मिशन कर्मयोगी' के माध्यम से नौकरशाही की कार्यसंस्कृति को प्रक्रिया-आधारित से परिणाम-आधारित बनाना।

निष्कर्ष

नारे और कल्याणकारी योजनाएं नीतिगत दिशा तय कर सकते हैं, किंतु गरीबी उन्मूलन का वास्तविक ध्येय तभी प्राप्त हो सकता है जब राजनीतिक नेतृत्व चुनावी लाभ से ऊपर उठकर कार्य करे तथा प्रशासनिक तंत्र संवेदनशील व जन-जवाबदेह बने। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास'

की भावना के साथ जब मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, सक्षम नौकरशाही और जन-भागीदारी का समन्वय होगा, तभी भारत गरीबी-मुक्त एवं समावेशी राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

201. भारत में गरीबी नापने के लिए समय-समय पर अलग-अलग समितियों (तेंदुलकर, रंगराजन आदि) ने अलग-अलग आंकड़े दिए हैं, लेकिन सभी यह दिखाती हैं कि गरीबी घटी है। क्या आप इससे सहमत हैं? ग्रामीण और शहरी गरीबी के पैमानों पर समीक्षा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत में निर्धनता आकलन के लिए योजना आयोग/नीति आयोग द्वारा समय-समय पर कई विशेषज्ञ कार्यसमूह गठित किए गए। इनमें **सुरेश तेंदुलकर समिति (2009)** और **सी. रंगराजन समिति (2014)** प्रमुख हैं। यद्यपि दोनों पद्धतियों के अनुसार निर्धनता अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट (तेंदुलकर: 2004-05 में 37.2% से घटकर 2011-12 में 21.9%; रंगराजन: 2009-10 में 39.6% से घटकर 2011-12 में 29.5%) दर्ज की गई है, किंतु इस दावे की स्वीकार्यता उपभोग टोकरी की सीमाओं और वास्तविक जीवन-स्तर के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण की मांग करती है।

1. समितियों की पद्धति एवं घटती गरीबी के दावे का समालोचनात्मक विश्लेषण

पद्धतियों में अंतर:

तेंदुलकर समिति: इसने कैलोरी मानदंड को त्यागकर **मिश्रित संदर्भ अवधि (MRP)** पर आधारित निजी उपभोग व्यय को आधार बनाया तथा स्वास्थ्य व शिक्षा पर वास्तविक व्यय को गरीबी रेखा बास्केट (PLB) में शामिल किया (ग्रामीण: ₹27/दिन, शहरी: ₹33/दिन प्रति व्यक्ति, 2011-12)।

रंगराजन समिति: इसने पोषण मानकों (कैलोरी, प्रोटीन, वसा) के साथ-साथ आवश्यक गैर-खाद्य घटकों (किराया, परिवहन, शिक्षा) को शामिल करते हुए **संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (MMRP)** का उपयोग किया तथा एक 5-सदस्यीय परिवार को इकाई माना (ग्रामीण: ₹32/दिन, शहरी: ₹47/दिन प्रति व्यक्ति, 2011-12)।

क्या निर्धनता वास्तव में घटी है? (विश्लेषणात्मक अभिमत):

आंशिक सहमति: उपभोग व्यय और कल्याणकारी योजनाओं (जैसे- मनरेगा, PDS) के विस्तार से 'चरम आय निर्धनता' (Extreme Income Poverty) में सांख्यिकीय गिरावट आई है।

सीमाएं: यह रेखा मूलतः 'भुखमरी/अस्तित्व रेखा' (Destitution Line) है, न कि सम्मानजनक जीवन की रेखा। इसके ठीक ऊपर रहने वाली विशाल आबादी किसी भी झटके (उदा. बीमारी, मुद्रास्फीति) से पुनः निर्धनता में धकेल दी जाने के प्रति **अत्यधिक सुभेद्य (Vulnerable)** है।

2. ग्रामीण एवं शहरी गरीबी के पैमानों की समीक्षा

क्षेत्र	प्रमुख पैमाने एवं चुनौतियाँ
ग्रामीण निर्धनता	• **कैलोरी मानक व गैर-मुद्रीकृत उपभोग:** पारंपरिक रूप से 2400 कैलोरी का मानक तय था। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं उत्पादित खाद्यान्न, पशुपालन व ईंधन संग्रह का सही मौद्रिक मूल्यांकन न हो पाना। • **संरचनात्मक अनिश्चितता:** कृषि आय में मौसमी उतार-चढ़ाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा गैर-कृषि आजीविका के सीमित साधन।
शहरी निर्धनता	• **उच्च जीवन-यापन लागत:** शहरी पैमानों में मकान किराया, दैनिक परिवहन, जलापूर्ति व स्वच्छता पर होने वाले अनिवार्य व्यय का कम आकलन। • **अनौपचारिक क्षेत्र की सुभेद्यता:** मलिन बस्तियों (स्लम्स) में रहने वाली आबादी की 'अदृश्य निर्धनता' (Invisible Poverty) तथा निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (Out-of-Pocket Expenditure)।

3. विश्लेषणात्मक मूल्यवर्धन: बहुआयामी दृष्टिकोण

अमर्त्य सेन का 'क्षमता दृष्टिकोण' (Capabilities Approach): निर्धनता केवल आय या उपभोग का अभाव नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी स्वतंत्रता जैसी मूल क्षमताओं से वंचित होना है।

नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (National MPI): 12 संकेतकों (स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन-स्तर) पर आधारित यह रिपोर्ट दर्शाती है कि बहुआयामी निर्धनता 2015-16 के 24.85% से घटकर 2019-21 में 14.96% हुई है, जिससे लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।

नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES 2022-23): यह दर्शाता है कि भोजन पर होने वाले व्यय का अनुपात 50% से नीचे आ गया है, जो जीवन-स्तर में सुधार और उपभोग विविधीकरण का सूचक है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

अतः केवल एकल उपभोग आधारित मौद्रिक सीमा के आधार पर गरीबी उन्मूलन का दावा पूर्णतः यथार्थवादी नहीं है। भारत को अब **सार्वभौमिक बुनियादी सेवाओं (स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा)** तथा **बहुआयामी सूचकांकों** को नीति निर्माण के केंद्र में रखना चाहिए, ताकि निर्धनता से बाहर निकले लोग पुनः सुभेद्यता के दुष्चक्र में न फंसें।

खण्ड 15 : शासन व्यवस्था, पारदर्शिता एवं ई-गवर्नेंस

202. 'शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का मतलब केवल रिश्वतखोरी रोकना नहीं है, बल्कि कानून के राज और जनता की भागीदारी से सरकारी फैसलों में नागरिकों का पक्का भरोसा जीतना है।' टिप्पणी कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) सुशासन के दो आधारभूत स्तंभ हैं। पारंपरिक रूप से इन्हें केवल भ्रष्टाचार अथवा रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाने वाले 'नकारात्मक नियंत्रण' के रूप में देखा जाता रहा है। किंतु आधुनिक कल्याणकारी राज्य में इनका उद्देश्य अधिक व्यापक है—यह व्यवस्था को पूर्वानुमेय, गैर-मनमाना और नागरिक-केंद्रित बनाकर 'विधि के शासन' तथा 'सक्रिय जन-सहभागिता' के माध्यम से जनता और प्रशासन के मध्य विश्वास के सेतु का निर्माण करना है।

1. संकीर्ण बनाम व्यापक दृष्टिकोण: नकारात्मक अनुपालन से सकारात्मक सुशासन की ओर

संकीर्ण/पारंपरिक दृष्टिकोण (नकारात्मक अनुपालन): इसका लक्ष्य केवल वित्तीय गड़बड़ी, रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग को रोकना है। यह तंत्र मुख्य रूप से दंडात्मक और सतर्कता-आधारित (Vigilance-oriented) होता है।

व्यापक विकासात्मक दृष्टिकोण (सकारात्मक सुशासन): केवल भ्रष्टाचार-मुक्त होना सुशासन की आवश्यक शर्त तो है, परंतु पर्याप्त नहीं। एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था का वास्तविक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि:

- सरकारी निर्णय निष्पक्ष, तर्कसंगत और पूर्वानुमेय (Predictable) हों।
- प्रशासनिक प्रक्रियाएं नागरिक-हितैषी हों तथा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जन-कल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध लाभ पहुंचे।
- संसाधनों का आवंटन सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के सिद्धांतों पर आधारित हो।

2. कानून का शासन (Rule of Law) और प्रक्रियागत निष्पक्षता

कानून का शासन प्रशासनिक व्यवस्था से मनमानेपन को समाप्त कर नागरिक विश्वास स्थापित करता है:

प्रक्रियागत न्याय एवं समानता: कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित होती है, जिससे अधिकारियों के स्वविवेकाधिकार (Discretion) का दुरुपयोग रुकता है।

पूर्वानुमेयता और स्थिरता: नीतियों और निर्णयों के नियमबद्ध होने से नागरिकों एवं निवेशकों दोनों में व्यवस्था के प्रति निश्चितता और भरोसा उत्पन्न होता है।

अधिकारों का संरक्षण: जब नागरिकों को यह विश्वास होता है कि प्रशासनिक गलतियों को स्वतंत्र न्यायपालिका या संस्थागत मंचों के माध्यम से सुधारा जा सकता है, तब राज्य की वैधता सुदृढ़ होती है।

3. जन-सहभागिता: नीति-निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक

नागरिकों को केवल 'लाभार्थी' से बदलकर 'सक्रिय साझेदार' बनाना वास्तविक लोकतंत्र का मूल है:

नीति-निर्माण में जन-परामर्श: कानून और नीतियां बंद कमरों में बनने के बजाय पूर्व-विधायी परामर्श के माध्यम से जनता के सुझावों के आधार पर तैयार हों।

विकेंद्रीकरण एवं सशक्तिकरण: जमीनी स्तर पर ग्राम सभाओं और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार निर्णय लेना।

निगरानी और मूल्यांकन: विकास कार्यों की निगरानी में नागरिकों को अधिकार देकर 'विश्वास अंतराल' (Trust Deficit) को समाप्त किया जा सकता है।

4. संस्थागत तंत्र, व्यावहारिक उदाहरण एवं मूल्य संवर्धन

भारत में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन-विश्वास को मजबूत करने के लिए विभिन्न संस्थागत उपाय लागू किए गए हैं:

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की अनुशंसाएं: आयोग ने 'शासन में नैतिकता' और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के लिए सूचना की निर्बाध उपलब्धता तथा प्रभावी नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter) पर बल दिया।

सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 की धारा 4: इसके तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा 'स्वतः प्रकटीकरण' (Proactive Disclosure) अनिवार्य किया गया है, ताकि जनता को सूचना मांगने के बजाय पहले से ही निर्णय-प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध हो।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में सोशल ऑडिट और जन-सुनवाई ने योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय निगरानी और जवाबदेही को संस्थागत रूप दिया है।
डिजिटल सहभागिता एवं ई-गवर्नेंस: 'माईगॉव' (MyGov) जैसे सहभागी मंच, जन-शिकायत निवारण प्रणाली (CPGRAMS) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) ने बिचौलियों को हटाकर प्रणाली में पारदर्शिता और नागरिकों का भरोसा बढ़ाया है।
नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter) एवं सेवा का अधिकार कानून: सेवाओं की समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी की गारंटी से प्रशासन में व्यावसायिकता और विश्वसनीयता आती है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

पारदर्शिता और जवाबदेही केवल प्रशासनिक औपचारिकता या सतर्कता का साधन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक वैधता का प्राणतत्व हैं। जब सरकारी नीतियां खुली प्रक्रियाओं से बनती हैं, क्रियान्वयन में जन-भागीदारी होती है और प्रत्येक निर्णय विधि के अनुरूप होता है, तभी नागरिकों के मन में शासन के प्रति गहरा और स्थायी विश्वास स्थापित होता है। जैसा कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने रेखांकित किया है, एक उत्तरदायी, नैतिक और सहभागी शासन व्यवस्था ही सशक्त लोकतंत्र और जन-कल्याण की सच्ची गारंटी है।

203. ई-गवर्नेंस की सरकारी वेबसाइटों और ऐप में तकनीकी तामझाम और सॉफ्टवेयर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि आम ग्रामीण नागरिक की सहूलियत और आसान इस्तेमाल की अनदेखी कर दी जाती है। परीक्षण कीजिए। *10*

उत्तर:

ई-गवर्नेंस का मूल उद्देश्य 'अंतिम छोर पर खड़े नागरिक' तक न्यूनतम लागत और अधिकतम सुगमता से सार्वजनिक सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना है। **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC)** के अनुसार, ई-गवर्नेंस को मात्र 'प्रौद्योगिकी-केंद्रित' न होकर **'नागरिक-केंद्रित' (Citizen-Centric)** होना चाहिए।

तकनीकी जटिलताएँ एवं ग्रामीण नागरिकों की चुनौतियाँ:

यूआई/यूएक्स (UI/UX) की विफलताएँ एवं भारी ग्राफ़िक्स: सरकारी पोर्टलों पर भारी डिज़ाइन और जटिल नेविगेशन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कम बैंडविड्थ (लो-नेटवर्क) पर पेज लोड नहीं हो पाते।
अत्यधिक प्रमाणीकरण व ओटीपी निर्भरता: ग्रामीण कनेक्टिविटी की समस्याओं के कारण बायोमेट्रिक एवं ओटीपी (OTP) विफलता से वास्तविक लाभार्थी सेवाओं से वंचित होकर **'डिजिटल बहिष्करण' (Digital Exclusion)** का शिकार होते हैं।
भाषा व शब्दावली का अवरोध: अधिकांश इंटरफ़ेस अंग्रेज़ी या अत्यधिक जटिल प्रशासनिक भाषा में होते हैं, जो कम **डिजिटल साक्षरता** वाले ग्रामीणों के लिए दुर्गम हैं।

संतुलन एवं निवारक सरकारी पहलें:

मानकीकरण एवं एकीकरण: भारत सरकार की वेबसाइटों हेतु दिशानिर्देश (GIGW) के माध्यम से सुगम्यता मानक तय किए गए हैं तथा **'उमंग' (UMANG)** ऐप द्वारा एकल-खिड़की सुविधा दी जा रही है।
भाषाई समावेशन: स्थानीय भाषाओं व बोली में सेवाओं के लिए **'भाषिणी' (Bhashini)** एआई-पहल को एकीकृत किया जा रहा है।
सहायता प्राप्त मॉडल: डिजिटल खाई को पाटने के लिए **जन सेवा केंद्र (CSC)** ग्रामीण स्तर पर मध्यस्थ की प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं।

आगे की राह:

डिजिटल सेवाओं को सफल बनाने हेतु **मानव-केंद्रित डिज़ाइन (Human-Centered Design)**, ऑफ़लाइन/लो-डेटा मोड, आवाज़-आधारित (Voice-assisted) इंटरफ़ेस और नियमित 'उपयोगिता परीक्षण' (Usability Audit) को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

204. सरकारी दफ्तरों में नागरिकों को तय समय में सेवाएं देने के लिए लाया गया 'सिटिजन्स चार्टर' (नागरिक अधिकार पत्र) एक क्रांतिकारी पहल थी, लेकिन यह आज तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया है। इसकी रुकावटों को पहचानिए और उपाय सुझाइए। *15*

उत्तर:

नागरिक अधिकार पत्र (सिटिजन्स चार्टर): बाधाएं एवं समाधान

प्रस्तावना

सिटिजन्स चार्टर (नागरिक अधिकार पत्र) शासन व्यवस्था में **नागरिक-केंद्रित प्रशासन (Citizen-Centric Governance)**, पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। इसकी शुरुआत 1991 में ब्रिटेन में हुई थी तथा भारत में इसे 1997 में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा अपनाया गया। इसका मूल उद्देश्य नागरिक को मात्र 'याचक' या 'लाभार्थी' न मानकर प्रशासन का सक्रिय 'सक्रिय हितधारक' व 'ग्राहक' बनाना है। हालांकि, व्यावहारिक स्तर पर यह पहल अपनी पूर्ण क्षमता प्रदर्शित करने में सीमित रही है।

सिटिजन्स चार्टर के अप्रभावी होने की प्रमुख रुकावटें व विफलताएं

कानूनी बाध्यता का अभाव (गैर-न्यायसंगत स्वरूप): भारतीय संदर्भ में चार्टर केवल एक स्वैच्छिक प्रशासनिक घोषणापत्र है। इसका उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा कोई विधिक प्रवर्तनीयता (Legal Enforceability) नहीं है।

शीर्ष-से-तल (Top-down) प्रारूप व परामर्श का अभाव: चार्टर का निर्माण मुख्यालय स्तर पर नौकरशाहों द्वारा बंद कमरों में किया गया, जिसमें अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों (Frontline staff) और जमीनी नागरिकों/हितधारकों की कोई भागीदारी नहीं रही।

'वन साइज फिट्स ऑल' (One-Size-Fits-All) दृष्टिकोण: विभिन्न क्षेत्रीय, भौगोलिक और जनसांख्यिकीय आवश्यकताओं को अनदेखा कर सभी कार्यालयों के लिए एकसमान प्रारूप थोप दिया गया।

कर्मचारियों में संवेदनशीलता एवं क्षमता निर्माण की कमी: लोकसेवकों को नागरिक-उन्मुख व्यवहार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, प्रेरणा और संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे उनका दृष्टिकोण पारंपरिक 'माई-बाप' मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका।

नागरिकों में जागरूकता की भारी कमी: चार्टर का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं हुआ। अधिकांश नागरिक अपने अधिकारों, सेवा मानकों और शिकायतों के निवारण की समय-सीमा से अनभिज्ञ हैं।

प्रभावी शिकायत निवारण व क्षतिपूर्ति तंत्र की अनुपस्थिति: सेवा में देरी या गुणवत्ताहीनता की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई अथवा पीड़ित नागरिक को मुआवजा देने की कोई स्पष्ट प्रणाली नहीं है।

नियमित समीक्षा व अद्यतनीकरण का अभाव: सेवा मानकों, शुल्कों और अधिकारियों के संपर्कों का समय-समय पर नवीनीकरण न होने से अधिकांश चार्टर कागजी दस्तावेज बनकर रह गए।

चार्टर को प्रभावी बनाने हेतु व्यावहारिक एवं संस्थागत उपाय

कानूनी आधार व सेवा का अधिकार कानून: चार्टर के प्रावधानों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाए, जैसा कि **मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010** और बिहार, राजस्थान आदि राज्यों के कानूनों में किया गया है।

सहभागी व विकेंद्रीकृत निर्माण प्रक्रिया: चार्टर निर्माण में स्थानीय स्तर पर नागरिकों, नागरिक समाज संगठनों (CSOs) और जमीनी कर्मचारियों के साथ निरंतर संवाद व परामर्श किया जाए।

आईसीटी और डिजिटल ट्रैकिंग का समावेश: सेवाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग, एसएमएस/पोर्टल आधारित स्टेटस अपडेट और एआई-संचालित शिकायत निवारण तंत्र (जैसे CPGRAMS का एकीकरण) लागू किया जाए।

जवाबदेही व क्षतिपूर्ति तंत्र: निर्धारित समय-सीमा के उल्लंघन पर 'डिफ़ॉल्ट क्लॉज़' के तहत दोषी अधिकारी पर प्रतिदिन का जुर्माना तथा नागरिक को तत्काल वित्तीय क्षतिपूर्ति (Compensation) का प्रावधान हो।

नियमित सोशल ऑडिट एवं थर्ड-पार्टी मूल्यांकन: स्वतंत्र संस्थाओं और आम जनता द्वारा सेवा वितरण की गुणवत्ता की नियमित समीक्षा की जाए।

कर्मचारियों का निरंतर क्षमता निर्माण: लोकसेवकों को सेवा भावना, व्यावसायिकता और नागरिक सहभागिता के लिए सॉफ्ट-स्किल्स व तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए।

विशिष्ट संदर्भ एवं संस्थागत मॉडल

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC - 12वीं रिपोर्ट 'नागरिक-केंद्रित प्रशासन'): आयोग ने प्रत्येक विभाग में सिटिजन्स चार्टर के निर्माण से पूर्व आंतरिक प्रक्रियाओं के युक्तिकरण (Process Re-engineering) और चार्टर के उल्लंघन पर जवाबदेही तय करने की स्पष्ट सिफारिश की है।

सेवोत्तम मॉडल (Sevottam Framework / IS 15700:2005): भारत सरकार के इस त्रि-आयामी गुणवत्ता प्रबंधन मॉडल (सिटिजन्स चार्टर का कार्यान्वयन, शिकायत निवारण प्रणाली और सेवा वितरण सक्षमता) को सभी मंत्रालयों व विभागों में अनिवार्य किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष / आगे की राह (Way Forward)

सिटिजन्स चार्टर को केवल 'प्रतीकात्मक औपचारिकता' से बाहर निकालकर 'सशक्त नागरिक अधिकार' में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। तकनीक, विधिक सुरक्षा और प्रशासनिक इच्छाशक्ति के समन्वय से ही यह 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' तथा वास्तविक 'सुशासन (Good Governance)' का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

205. ई-गवर्नेंस केवल सरकारी सेवाएं ऑनलाइन बांटने का जरिया नहीं है, बल्कि यह जनता और सरकार के बीच सीधा संवाद स्थापित करके पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने का माध्यम है। समझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

ई-गवर्नेंस (इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के अनुप्रयोग द्वारा शासन व्यवस्था को अधिक कुशल, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाने की प्रक्रिया है। यह केवल पारंपरिक कागजी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण या ऑनलाइन सेवाएं (जैसे बिल भुगतान अथवा प्रमाण पत्र जारी करना) उपलब्ध कराने तक सीमित 'लेन-देन मॉडल' (Transactional Model) नहीं है, बल्कि यह 'संवादात्मक एवं सहभागी मॉडल'

(Participatory Model) की ओर एक क्रांतिकारी बदलाव है। यह सरकार को **SMART** (सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी) शासन में रूपांतरित करता है।

1. जनता और सरकार के बीच सीधा संवाद एवं सहभागिता आयाम (द्वि-मार्गी संचार)

ई-गवर्नेंस ने नागरिक-सरकार संवाद को एकतरफा सूचना प्रसारण से बदलकर सक्रिय साझेदारी में परिवर्तित किया है:

नीति निर्माण में जन-परामर्श (Crowdsourcing of Policies): माईगॉव (MyGov) जैसे मंचों के माध्यम से नागरिक राष्ट्रीय नीतियों, बजट प्राथमिकताओं और विधि प्रारूपों पर सीधे सुझाव व विचार साझा करते हैं।

ओपन डेटा प्लेटफॉर्म (OGD): सरकार द्वारा सरकारी आंकड़ों को सार्वजनिक करना नागरिकों को विश्लेषण और समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है।

सक्रिय नागरिकता (Active Citizenship): विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल, डिजिटल मंच और मोबाइल ऐप के जरिए नागरिक सीधे संबंधित मंत्रालयों और अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, जिससे प्रशासनिक दूरी समाप्त हुई है।

2. पारदर्शिता की स्थापना में ई-गवर्नेंस की भूमिका

ई-गवर्नेंस ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सार्वजनिक निगरानी के दायरे में लाकर भ्रष्टाचार और विवेकाधिकार पर अंकुश लगाया है:

बिचौलियों का विलोपन एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT/JAM): जनधन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रिमूर्ति के जरिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचती है, जिससे रिसाव (leakage) बंद हुआ है।

पारदर्शी खरीद प्रणाली: गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स ने निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार को समाप्त किया है।

ऑनलाइन आरटीआई एवं डिजिटल अभिलेख: ऑनलाइन सूचना का अधिकार (RTI) पोर्टल तथा भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण (जैसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम) ने सूचना तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की है।

रीयल-टाइम डैशबोर्ड: विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों (जैसे स्वच्छ भारत मिशन, कोविन पोर्टल) की प्रगति की सार्वजनिक निगरानी हेतु रीयल-टाइम डैशबोर्ड उपलब्ध कराए गए हैं।

3. संस्थागत जवाबदेही का सुदृढ़ीकरण

नागरिक केंद्रित ई-गवर्नेंस ने अधिकारियों की व्यक्तिगत एवं संस्थागत जवाबदेही तय की है:

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण तंत्र: सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) जैसे मंचों ने शिकायतों की समयबद्ध निगरानी, निवारण और नागरिक फीडबैक को अनिवार्य बनाया है।

सर्वोच्च स्तर पर समीक्षा तंत्र: प्रगति (PRAGATI) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वयं केंद्र व राज्यों की लंबित परियोजनाओं और जन-शिकायतों की सीधी डिजिटल समीक्षा करते हैं।

सेवा आपूर्ति की समयबद्ध डिजिटल ट्रैकिंग: लोक सेवा गारंटी अधिनियमों के तहत डिजिटल टोकन और समय-सीमा प्रबंधन के माध्यम से अधिकारी निर्दिष्ट समय में सेवा देने हेतु बाध्य हैं।

4. प्रमुख चुनौतियाँ एवं आवश्यक सुधार (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के आलोक में)

ई-गवर्नेंस के संपूर्ण लाभों को जन-जन तक पहुंचाने हेतु निम्नलिखित संरचनात्मक बाधाओं का समाधान आवश्यक है:

डिजिटल विभाजन (Digital Divide): ग्रामीण-शहरी अंतर, सीमित ब्रॉडबैंड पहुंच और डिजिटल निरक्षरता से वंचित वर्ग इसके लाभ से दूर रह जाते हैं।

डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता: साइबर खतरों और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता।

भाषाई अवरोध: अधिकांश प्रणालियों का केवल अंग्रेजी/सीमित भाषाओं में होना।

प्रक्रिया पुनर्रचना (Business Process Re-engineering - BPR): द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की 11वीं रिपोर्ट ('ई-गवर्नेंस को बढ़ावा') के अनुसार, पुरानी और जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं का केवल डिजिटलीकरण करने के बजाय पहले उनका सरलीकरण और पुनर्गठन (BPR) किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

ई-गवर्नेंस का अंतिम ध्येय 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' (Minimum Government, Maximum Governance) की अवधारणा को साकार करना है। जब ई-गवर्नेंस डिजिटल सशक्तिकरण, स्थानीय भाषाओं के समावेश और सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र से जुड़ता है, तब यह लोकतंत्र में जनता को एक मूक उपभोक्ता से सक्रिय हितधारक में बदलकर वास्तविक पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करता है।

206. ई-गवर्नेंस ने सरकारी कामकाज में तेजी और पारदर्शिता तो लाई है, लेकिन वेबसाइटों का बार-बार डाउन होना, सर्वर फेल होना और जटिल प्रक्रियाएं जैसी कौन-सी कमियां इसके रास्ते में रोड़ा बनी हुई हैं? *10*

उत्तर:

ई-गवर्नेंस ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाया है। हालांकि, तकनीकी विफलताओं और प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण यह अभी भी पूरी तरह से नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण सुनिश्चित करने में कुछ सीमाओं का सामना कर रहा है।

ई-गवर्नेंस के मार्ग में प्रमुख बाधाएं एवं कमियां:

(क) **तकनीकी एवं ढांचागत कमियां:**

क. सर्वर क्षमता (बैंडविड्थ) की कमी के कारण अंतिम तिथियों या पीक आवर्स में वेबसाइटों का क्रैश होना (उदा. आयकर पोर्टल व प्रवेश परीक्षाएं)।

ख. विभिन्न विभागों के डेटाबेस में अंतःसंचालनीयता (Interoperability) तथा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमित क्षमता।

(ख) **प्रक्रियात्मक एवं डिजाइन संबंधी जटिलताएं:**

क. जटिल यूजर इंटरफेस (UI/UX), बहुस्तरीय सत्यापन (ओटीपी/बायोमेट्रिक विफलता) और बार-बार दस्तावेज़ पुनः अपलोड करने की बाध्यता।

ख. क्षेत्रीय भाषाओं में पोर्टलों की अनुपलब्धता या दोषपूर्ण मशीनी अनुवाद, जिससे सामान्य नागरिकों के लिए इसका उपयोग कठिन हो जाता है।

(ग) **सामाजिक-डिजिटल विभाजन:**

क. ग्रामीण और हाशिए के वर्गों में डिजिटल साक्षरता का अभाव तथा विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी व बिजली की कमी (लास्ट-माइल कनेक्टिविटी गैप)।

(घ) **डेटा सुरक्षा एवं प्रशासनिक जड़ता:**

क. साइबर हमलों, रैनसमवेयर और डेटा ब्रीच का जोखिम। साथ ही, निचले स्तर के नौकरशाही तंत्र में डिजिटल अनुकूलनशीलता के प्रति अनिच्छा।

आगे की राह व नीतिगत सुधार:

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC - 11वीं रिपोर्ट): 'नागरिक-केंद्रित प्रशासन' के लिए प्रक्रियाओं का पुनरभियांत्रिकीकरण (Business Process Re-engineering) अनिवार्य किया जाए।

क्लाउड एवं ओपन आर्किटेक्चर: 'मेघराज' (जीआई क्लाउड) का विस्तार और 'एपीआई सेतु' के माध्यम से अंतर-विभागीय समन्वय सुदृढ़ हो।

समावेशी दृष्टिकोण: 'उमंग' (UMANG) जैसे एकीकृत मोबाइल प्लेटफॉर्म और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए हाइब्रिड मॉडल (ऑनलाइन + ऑफलाइन) का विस्तार।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम के तहत मजबूत सुरक्षा मानक और बहुभाषी 'सरल UI/UX' डिजाइन अपनाना।

निष्कर्ष:

ई-गवर्नेंस को केवल प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से आगे बढ़ाकर 'स्मार्ट' (SMART - Simple, Moral, Accountable, Responsive, Transparent) गवर्नेंस में बदलना होगा ताकि 'डिजिटल इंडिया' का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

207. भारत के ग्रामीण इलाकों में कंप्यूटर और इंटरनेट की समझ न होना (डिजिटल निरक्षरता) और नेटवर्क की भारी कमी क्या आज गरीबों के सामाजिक और आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा बन गई है? समीक्षा कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका:

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसओ) और ट्राई (TRAI) की रिपोर्टों के अनुसार, भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन (डिजिटल डिवाइड) अत्यंत व्यापक है। ग्रामीण भारत में केवल लगभग 30-35% आबादी ही सक्रिय इंटरनेट का उपयोग कर पाती है। वर्तमान 'डिजिटल-प्रथम' शासन व्यवस्था में डिजिटल निरक्षरता और कमजोर कनेक्टिविटी ने ग्रामीण गरीबों के समक्ष बहुआयामी चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं।

सामाजिक और आर्थिक विकास पर डिजिटल बाधाओं का प्रभाव:

1. सामाजिक आयाम:

शिक्षा में असमानता: कोविड-19 महामारी के बाद ई-लर्निंग और डिजिटल कक्षाओं के विस्तार के बावजूद ग्रामीण बच्चे कनेक्टिविटी और उपकरणों के अभाव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह गए, जिससे 'लर्निंग पॉवर्टी' बढ़ी।

स्वास्थ्य सेवाओं से दूरी: ई-संजीवनी और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएँ खराब नेटवर्क के कारण दूरदराज के क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाती हैं।

कल्याणकारी लाभों से सामाजिक बहिष्करण: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफलता और इंटरनेट डाउन रहने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के राशन से गरीबों के वंचित होने के मामले सामने आते हैं।

सूचना विषमता एवं शोषण: सरकारी योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन के लिए बिचौलियों (साइबर कैफे/अनौपचारिक एजेंट) पर निर्भरता बढ़ती है।

2. आर्थिक आयाम:

बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन में रुकावट: आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) और मोबाइल बैंकिंग कनेक्टिविटी की विफलता तथा फिंगरप्रिंट मिसमैच के कारण बार-बार बाधित होती है।

कृषि आय एवं बाजार संपर्क: ई-नाम (e-NAM) और मौसम पूर्वानुमान संबंधी डिजिटल प्लेटफॉर्मों का लाभ सूचना की कमी के कारण छोटे किसान नहीं उठा पाते हैं।

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) विफलता: मनरेगा भुगतान और पीएम-किसान जैसी योजनाओं में तकनीकी त्रुटियों के कारण समय पर मजदूरी और सहायता मिलने में देरी होती है।

आधुनिक आजीविका अवसरों का अभाव: गिग इकोनॉमी और डिजिटल कौशल आधारित रोजगार ग्रामीण युवाओं की पहुँच से बाहर बने हुए हैं।

आलोचनात्मक समीक्षा: क्या डिजिटल कमी ही 'सबसे बड़ी' बाधा है?

यद्यपि डिजिटल विभाजन एक गंभीर बाधा है, किंतु इसे विकास की 'एकमात्र या सबसे बड़ी' बाधा मानना पूर्णतः उचित नहीं होगा। यह वास्तव में पहले से मौजूद बुनियादी संरचनात्मक समस्याओं का **विस्तार और गुणक (Multiplier)** है:

पारंपरिक निरक्षरता व बुनियादी गरीबी: मूलभूत साक्षरता, क्रय शक्ति और पोषण सुरक्षा के अभाव में केवल डिजिटल उपकरण गरीबी दूर नहीं कर सकते।

भौतिक अवसंरचना का अभाव: बारहमासी सड़कों, 24x7 निर्बाध बिजली आपूर्ति, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों की कमी बुनियादी बाधाएँ हैं।

भूमिहीनता और संरचनात्मक असमानता: ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमि स्वामित्व और संस्थागत ऋण की कमी गहरी ऐतिहासिक समस्याएँ हैं।

अतः डिजिटल अंतर गरीबी का मूल कारण नहीं, बल्कि पारंपरिक अभावों को और अधिक तीव्र करने वाला माध्यम है।

सरकारी पहलें एवं चुनौतियाँ:

भारतनेट (BharatNet): ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुँचाने का लक्ष्य, यद्यपि अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी (Last-mile connectivity) और रख-रखाव में देरी एक चुनौती है।

पीएमजीदिशा (PMGDISHA): प्रत्येक ग्रामीण परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने का प्रयास।

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सेवाओं की डिलीवरी के लिए स्थापित केंद्र, जो सीमित बुनियादी ढाँचे से जूझ रहे हैं।

आगे की राह (समाधान):

(क) **सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण:** 'भारतनेट' को मिशन मोड में पूरा कर 'लास्ट-माइल' वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करना।

(ख) **स्थानीय भाषाओं में डिजिटल साक्षरता:** 'भाषिणी' (Bhashini) जैसे एआई-आधारित बहुभाषी टूल्स के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में डिजिटल इंटरफेस विकसित करना।

(ग) **ऑफलाइन/हाइब्रिड मॉडल की अनिवार्यता:** महत्वपूर्ण कल्याणकारी सेवाओं (जैसे पीडीएस राशन, आपातकालीन स्वास्थ्य) में बायोमेट्रिक या नेटवर्क विफलता की स्थिति में वैकल्पिक ऑफलाइन सत्यापन का अनिवार्य प्रावधान होना चाहिए।

निष्कर्ष:

डिजिटल सशक्तिकरण ग्रामीण विकास का एक अनिवार्य उत्प्रेरक है, किंतु यह भौतिक अवसंरचना, बुनियादी शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के पारंपरिक सुधारों का विकल्प नहीं हो सकता। समावेशी विकास के लिए भौतिक और डिजिटल दोनों अंतरालों को एक साथ पाटना आवश्यक है।

208. 'चौथी औद्योगिक क्रांति (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल क्रांति) के आने से ई-गवर्नेंस अब सरकारी कामकाज का एक अनिवार्य और अटूट हिस्सा बन गया है।' चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

चौथी औद्योगिक क्रांति (4IR)—विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बिग डेटा एवं मशीन लर्निंग—ने ई-गवर्नेंस को मात्र पारंपरिक डिजिटलीकरण से आगे बढ़ाकर **'स्मार्ट, सक्रिय एवं नागरिक-केंद्रित शासन'** का अनिवार्य आधार बना दिया है।

सरकारी कामकाज में 4IR का बहुआयामी एकीकरण:

स्वचालित एवं निर्बाध सेवा वितरण: संवादात्मक AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (उदा. **भाषिणी** व **उमंग**) के माध्यम से बहुभाषी, काग़ज़-रहित एवं त्वरित सार्वजनिक सेवाएँ सुनिश्चित हो रही हैं।

डेटा-संचालित साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण: बिग डेटा विश्लेषण एवं एनालिटिक्स की सहायता से स्वास्थ्य, कृषि एवं शिक्षा में साक्ष्य-आधारित निर्णय और सटीक संसाधन आवंटन संभव हुआ है।

पूर्वानुमानित शिकायत निवारण व वास्तविक समय निगरानी: AI-संचालित विश्लेषण (उदा. **सीपीजीआरएएमएस-AI**) से जन-शिकायतों का त्वरित निस्तारण तथा उपग्रह डेटा/IoT से विकास परियोजनाओं की सजीव निगरानी हो रही है।

लक्षित कल्याणकारी प्रदायगी एवं रिसाव रोध: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया स्टैक, डिजीलॉकर एवं आधार-डीबीटी) से फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर कल्याणकारी योजनाओं में वित्तीय रिसाव पर प्रभावी रोक लगी है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

डिजिटल विभाजन: ग्रामीण-शहरी कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता में भारी अंतर।

डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा: केंद्रीकृत डेटाबेस पर संभावित साइबर हमलों का जोखिम।

एल्गोरिथम पूर्वाग्रह: डेटा मॉडल में अंतर्निहित पक्षपात से सुभेद्य वर्गों के बहिष्करण (Exclusion Error) का खतरा।

आगे की राह:

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम के कड़े अनुपालन और **'इंडिया-एआई मिशन'** के तहत **नैतिक, जवाबदेह एवं समावेशी एआई (Responsible AI)** को अपनाकर ही सुशासन (Good Governance) को चरितार्थ किया जा सकता है।

209. सरकारी विभागों में कंप्यूटर और आईटी आधारित प्रोजेक्ट अक्सर अफसरों की बेरुखी और सही ट्रेनिंग न होने के कारण लटक जाते हैं। इन रुकावटों को पहचानिए और सफल क्रियान्वयन के उपाय बताइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

डिजिटल गवर्नेंस प्रशासनिक पारदर्शिता, दक्षता और समयबद्ध नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण की आधारशिला है। यद्यपि, पर्याप्त संस्थागत तैयारी और मानव संसाधन क्षमता के अभाव में कई आईटी परियोजनाएं अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहती हैं।

आईटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में प्रमुख रुकावटें:

1. व्यवहारपरक एवं नौकरशाही बाधाएं:

परिवर्तन का प्रतिरोध: पारंपरिक कार्यप्रणाली और 'यथास्थिति' (स्टेटस को) में बदलाव के प्रति अधिकारियों की अनिच्छा।

विवेकाधिकार खोने का भय: डिजिटल ट्रैकिंग और मानकीकृत प्रक्रियाओं से व्यक्तिगत विवेकाधिकार (डिस्क्रिशन) तथा अपारदर्शिता समाप्त होने की आशंका।

जवाबदेही का अभाव: ई-फाइलिंग या ऑनलाइन निगरानी से कार्यों में विलंब की सीधी जवाबदेही तय होने का डर।

2. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की कमियां:

सतही व सैद्धांतिक प्रशिक्षण: प्रायोगिक (हैंड्स-ऑन) अभ्यास की कमी तथा वास्तविक कार्यस्थल की समस्याओं के अनुरूप प्रशिक्षण का अभाव।

निरंतर अपस्किलिंग की अनुपस्थिति: सॉफ़्टवेयर अपग्रेड होने पर समयबद्ध और सतत पुनःप्रशिक्षण की व्यवस्था न होना।

3. व्यवस्थागत एवं तकनीकी विफलताएं:

प्रक्रिया सुधार (BPR) का अभाव: पुरानी और जटिल कागज़ी प्रक्रियाओं को बिना सुधारे (बिज़नेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग किए बिना) केवल डिजिटाइज़ कर देना।

जटिल यूआई/यूएक्स (UI/UX): गैर-उपयोगकर्ता अनुकूल सॉफ़्टवेयर डिज़ाइन, जिससे गैर-तकनीकी कर्मियों के लिए कार्य करना कठिन हो जाता है।

सफल क्रियान्वयन हेतु व्यावहारिक उपाय:

1. क्षमता निर्माण एवं कौशल संवर्धन:

मिशन कर्मयोगी का प्रभावी क्रियान्वयन: 'क्षमता निर्माण आयोग' (CBC) के तहत भूमिका-आधारित (रोल-बेस्ड) निरंतर डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करना।

हैंड-होल्डिंग और सपोर्ट: विभागों में शुरुआती दौर के लिए तकनीकी सहायता डेस्क और 'डिजिटल मेंटर्स' की नियुक्ति।

2. परिवर्तन प्रबंधन (Change Management) एवं प्रोत्साहन:

मूल्यांकन से जुड़ाव: आईटी दक्षता और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) और पदोन्नति से जोड़ना।

डिजिटल चैंपियंस की पहचान: नवाचार और तीव्र क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत व प्रोत्साहित करना।

3. संस्थागत व तकनीकी सुधार:

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की अनुशंसाएं: डिजिटलीकरण से पूर्व 'बिज़नेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग' (BPR) को अनिवार्य बनाना ताकि प्रक्रियाएं सरल हों।

सरल एवं मानकीकृत इंटरफ़ेस: सॉफ़्टवेयर का यूआई/यूएक्स सहज व स्थानीय भाषा में समर्थित बनाना तथा इन-हाउस आईटी सेल को सुदृढ़ करना।

निष्कर्ष / आगे की राह:
आईटी परियोजनाएं केवल 'सॉफ़्टवेयर' लागू करने का विषय नहीं हैं, बल्कि यह 'प्रशासनिक कार्यसंस्कृति' के कायाकल्प का माध्यम हैं। मिशन कर्मयोगी और सशक्त परिवर्तन प्रबंधन के माध्यम से अधिकारियों के दृष्टिकोण में बदलाव लाकर ही 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

210. ई-गवर्नेंस केवल नई कंप्यूटर तकनीकों का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि सरकारी डेटा और जानकारियों का सही इस्तेमाल करके जनता की जिंदगी को आसान बनाना है। व्याख्या कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना
ई-गवर्नेंस (e-Governance) का वास्तविक तात्पर्य केवल कार्यालयी फाइलों का कंप्यूटरीकरण या नई सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का अनुप्रयोग नहीं है, बल्कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) के अनुसार, यह शासन प्रणाली में 'बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग' (BPR) के माध्यम से व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित (SMART Governance) बनाना है।

1. प्रौद्योगिकी बनाम परिवर्तनकारी शासन (डिजिटलीकरण से परे ई-गवर्नेंस):

प्रक्रियागत सुधार (BPR): ई-गवर्नेंस पारंपरिक जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पुनर्गठित कर लालफीताशाही को समाप्त करता है।

डेटा साइलोज़ (Data Silos) का उन्मूलन: विभिन्न विभागों के पृथक डेटा को एकीकृत (Interoperable) कर समग्र नीति-निर्माण और 'सिंगल विंडो' सेवा वितरण संभव बनाया गया है।

नागरिक-सशक्तिकरण: यह शासन की भूमिका को 'नियंत्रक' से बदलकर 'सुविधा प्रदाता' बनाता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है।

2. डेटा का प्रभावी उपयोग और 'जीवन सुगमता' (Ease of Living):
सरकारी डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण और उपयोग जनता के दैनिक जीवन को प्रत्यक्ष रूप से सुगम बना रहा है:

लक्षित कल्याणकारी वितरण (Targeted Delivery): 'जैम' (JAM) ट्रिनिटी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से डेटा सत्यापन कर कल्याणकारी योजनाओं में लीकेज को रोककर वास्तविक लाभार्थियों तक त्वरित वित्तीय सहायता पहुंचाई जा रही है।

दस्तावेज़-मुक्त जीवन (Paperless Governance): 'डिजीलॉकर' (DigiLocker) के माध्यम से शैक्षणिक व पहचान संबंधी सरकारी डेटा का सुरक्षित, डिजिटल व त्वरित उपयोग सुनिश्चित हुआ है।

एकीकृत सेवा मंच: 'उमंग' (UMANG) ऐप और 'प्रगति' (PRAGATI) पोर्टल के माध्यम से सैकड़ों केंद्रीय व राज्य स्तरीय सेवाओं का डेटा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराकर लोक-शिकायत निवारण को त्वरित किया गया है।

सटीक नीति-निर्माण: रीयल-टाइम डेटा विश्लेषण (जैसे- स्वास्थ्य में कोविन/CoWIN, कृषि में ई-नाम/e-NAM) से साक्ष्य-आधारित नीतियां तैयार की जा रही हैं।

आगे की राह

डिजिटल विभाजन की समाप्ति: ग्रामीण व हाशिए के वर्गों तक पहुँच हेतु 'भारतनेट' और डिजिटल साक्षरता को सुदृढ़ करना।

डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के तहत नागरिकों के डेटा की निजता और साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।

निष्कर्ष
अतः ई-गवर्नेंस का अंतिम लक्ष्य तकनीक का प्रदर्शन नहीं, बल्कि डेटा-संचालित अभिशासन द्वारा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के जीवन को सशक्त, सुगम और गरिमापूर्ण बनाना है।

211. सिटिजन्स चार्टर सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का बेहतरीन औजार है, लेकिन बिना किसी कानूनी जुर्माने के यह केवल कागजी बनकर रह गया है। इसे असरदार बनाने के उपाय सुझाइए। *15*

उत्तर:

भूमिका:
नागरिक अधिकार पत्र (सिटिजन्स चार्टर) किसी लोक सेवा प्रदाता संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं के मानकों, समय-सीमा, पारदर्शिता, सूचना की उपलब्धता तथा शिकायत निवारण तंत्र के प्रति की गई एक सार्वजनिक प्रतिबद्धता है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के अनुसार, यह नागरिक-प्रशासन संबंधों में विश्वास स्थापित कर सुशासन (Good Governance) सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है।

नागरिक चार्टर के मूल सिद्धांत एवं सुशासन में भूमिका:

गुणवत्ता एवं मानक: सेवाओं की निश्चित गुणवत्ता और निष्पादन समय-सीमा का पूर्व-निर्धारण।

पारदर्शिता एवं सूचना: नियमों, प्रक्रियाओं तथा प्रभारों की स्पष्ट जानकारी देकर विवेकाधिकार व भ्रष्टाचार को कम करना।
विकल्प एवं नागरिक मूल्य: नागरिकों को सेवा के केंद्र में रखकर 'ग्राहक-केंद्रित' दृष्टिकोण अपनाना।
सुलभ शिकायत निवारण तंत्र: असंतोष की स्थिति में समयबद्ध समाधान व्यवस्था प्रदान करना।

सिटिजन्स चार्टर के 'कागजी दस्तावेज' (निष्प्रभावी) बने रहने के प्रमुख कारण:

(क) **कानूनी बाध्यता एवं दंडात्मक प्रावधानों का अभाव:** चार्टर न्यायालय में गैर-प्रवर्तनीय (Non-justiciable) हैं। निर्धारित समय-सीमा में सेवा न मिलने पर संबंधित लोक सेवक पर कोई वैधानिक जुर्माना या उत्तरदायित्व तय नहीं होता।
(ख) **आंतरिक जवाबदेही एवं प्रोत्साहन व्यवस्था की कमी:** कर्मचारियों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन (APAR) को चार्टर के अनुपालन से नहीं जोड़ा गया है।
(ग) **अवास्तविक मानक व नागरिक सहभागिता का अभाव:** अधिकांश चार्टर ऊपर से थोपे गए (Top-Down) दृष्टिकोण से तैयार किए जाते हैं, जिनमें जमीनी वास्तविकताओं और नागरिक परामर्श की उपेक्षा होती है।
(घ) **लचर शिकायत निवारण प्रणाली:** शिकायतों के समयबद्ध निपटान और निगरानी की ठोस व्यवस्था का अभाव।
(ङ) **जन-जागरूकता व प्रशिक्षण की कमी:** नागरिकों को अपने अधिकारों की तथा अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को चार्टर के प्रावधानों की पर्याप्त समझ नहीं होती।

जवाबदेही एवं सेवा वितरण का 'सेवोत्तम मॉडल' (Sevottam Framework):

घटक 1: सिटिजन्स चार्टर (यथार्थवादी मानकों का निर्धारण एवं प्रदर्शन का मापन)
घटक 2: लोक शिकायत निवारण (सुलभ, त्वरित और निष्पक्ष निवारण प्रणाली)
घटक 3: सेवा वितरण क्षमता (कर्मचारियों का क्षमता विकास एवं अवसंरचना सुधार)

सिटिजन्स चार्टर को असरदार बनाने हेतु व्यावहारिक एवं नीतिगत उपाय:

वैधानिक आधार एवं कानूनी जुर्माना:
राज्यों के **'लोक सेवा गारंटी अधिनियम'** (जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान) की तर्ज पर केंद्रीय स्तर पर सेवा अधिकार कानून लागू किया जाए, जिसमें समय-सीमा उल्लंघन पर दोषी अधिकारी पर दैनिक आर्थिक दंड और आवेदक को क्षतिपूर्ति का प्रावधान हो।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC - 12वीं रिपोर्ट 'नागरिक केंद्रित प्रशासन') की सिफारिशें:
चार्टर को संगठन-विशिष्ट और विकेंद्रीकृत बनाया जाए।
चार्टर के उल्लंघन पर आंतरिक जवाबदेही तय करने हेतु स्वतंत्र लोकपाल या पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएं।

सेवोत्तम मॉडल का पूर्ण अनुप्रयोग: सभी मंत्रालयों और विभागों में सेवा गुणवत्ता प्रबंधन के लिए सेवोत्तम मानकों का अनिवार्य प्रमाणन किया जाए।

डिजिटल गवर्नेंस एवं रीयल-टाइम मॉनिटरिंग:
सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS), उमंग और ई-ऑफिस जैसी प्रणालियों के माध्यम से शिकायतों की स्वचालित ट्रैकिंग तथा डैशबोर्ड-आधारित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) व नागरिक भागीदारी: नागरिक समाज संगठनों (CSOs) और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी से चार्टर का आवधिक सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाए।

निष्कर्ष:
सिटिजन्स चार्टर केवल घोषणापत्र न रहकर नागरिकों का वास्तविक अधिकार बने, इसके लिए इसे दंडात्मक वैधानिक शक्ति, डिजिटल निगरानी और लोक-केंद्रित प्रशासनिक संस्कृति से जोड़ना अनिवार्य है। तभी 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' का लक्ष्य साकार हो सकेगा।

212. 'सरकारी सिस्टम की कार्यकुशलता और उसमें आम जनता की सक्रिय भागीदारी दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं।' भारत के संदर्भ में इन दोनों के गहरे रिश्ते पर चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रशासनिक कार्यकुशलता (Administrative Efficiency) और जनभागीदारी (Citizen Participation) एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों घटक एक-दूसरे से स्वतंत्र न होकर एक **पारस्परिक रूप से सुदृढ़ करने वाले चक्र** (Virtuous Cycle) का निर्माण करते हैं, जहाँ एक की सफलता दूसरे की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है।

१. दोनों के मध्य पारस्परिक व दोतरफा निर्भरता का विश्लेषण

कुशल प्रशासन से जनसहभागिता को प्रोत्साहन:

नागरिक विश्वास का निर्माण: जब प्रशासनिक प्रक्रियाएँ पारदर्शी, त्वरित और भ्रष्टाचार-मुक्त होती हैं, तो व्यवस्था में जनता का भरोसा बढ़ता है, जिससे लोग शासन में सक्रिय रुचि लेते हैं।

सुलभ व समयबद्ध सेवा वितरण: प्रक्रियाओं के सरलीकरण और एकल-खिड़की प्रणालियों से नागरिक बिना किसी झिझक के सरकारी तंत्र से जुड़ते हैं।

सूचना की सुलभता: खुला और उत्तरदायी प्रशासन नीति-निर्माण में 'जन-परामर्श' (Public Consultation) को सुगम बनाता है।

सक्रिय जनभागीदारी से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि:

जवाबदेही और पारदर्शिता: नागरिकों की निगरानी से लालफीताशाही और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है, जिससे योजनाओं में होने वाले रिसाव (Leakages) रुकते हैं।

नीतियों का यथार्थवादी क्रियान्वयन: स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार 'नीचे से ऊपर' (Bottom-up) योजना निर्माण संभव होता है, जिससे संसाधनों की बर्बादी रुकती है।

[प्रशासनिक कार्यकुशलता] ──(पारदर्शिता व विश्वास)──> [सक्रिय जनसहभागिता]
▲ |
└──────────**(जवाबदेही, फीडबैक व सामाजिक निगरानी)**──────────┘

२. भारतीय संदर्भ: संस्थागत तंत्र एवं व्यावहारिक उदाहरण

स्थानीय स्वशासन (७३वाँ एवं ७४वाँ संविधान संशोधन): ग्राम सभा और वार्ड समितियों के माध्यम से योजना निर्माण और बजट आवंटन में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी।

सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI, 2005): इसने नागरिकों को प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा का अधिकार देकर व्यवस्था को अधिक सतर्क व दक्ष बनाया है।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit): मनरेगा (MGNREGA) जैसी योजनाओं में जन-निगरानी के माध्यम से वित्तीय अनियमितताओं की रोकथाम और लक्षित वितरण सुनिश्चित हुआ है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म व ई-गवर्नेंस:

MyGov पोर्टल: नीति-निर्माण और बजटीय सुझावों में व्यापक नागरिक विमर्श।

CPGRAMS: केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली, जो नागरिक प्रतिक्रिया के आधार पर प्रशासनिक सुधार को प्रेरित करती है।

उमंग (UMANG) व डीबीटी (DBT): बिचौलियों की समाप्ति और प्रत्यक्ष सेवा वितरण।

नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter): सेवा मानकों, समय-सीमा और गुणवत्ता के प्रति प्रशासनिक प्रतिबद्धता।

---

३. विद्यमान चुनौतियाँ

डिजिटल विभाजन (Digital Divide): ग्रामीण व हाशिए के वर्गों तक डिजिटल सेवाओं और सूचना की असमान पहुँच।

नागरिक उदासीनता व जागरूकता की कमी: अधिकारों और सहभागिता तंत्रों के प्रति जनसाधारण में अपर्याप्त समझ।

प्रशासनिक जड़ता: कुछ स्तरों पर नौकरशाही का पारदर्शी कार्यसंस्कृति और जन-निगरानी के प्रति संकोच।

सिटिजन चार्टर का अप्रभावी क्रियान्वयन: सेवा-गारंटी कानूनों में दंडात्मक प्रावधानों का अभाव।

---

४. आगे की राह एवं सुधार (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में)

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC - नागरिक-केंद्रित प्रशासन): आयोग के अनुसार प्रशासन को 'प्रक्रिया-उन्मुख' से 'परिणाम-उन्मुख' (Outcome-oriented) बनाना आवश्यक है।

सामाजिक अंकेक्षण का संस्थागतीकरण: सभी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सोशल ऑडिट अनिवार्य किया जाए।

सह-उत्पादन (Co-production of Public Services): नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक स्वयं सहायता समूहों (SHGs), गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज को औपचारिक भागीदार बनाना।

सेवा का अधिकार कानून: सभी राज्यों में समयबद्ध नागरिक सेवा वितरण अधिनियम को कड़े दंडात्मक प्रावधानों के साथ लागू करना।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, प्रशासनिक कार्यकुशलता जनभागीदारी के लिए मंच तैयार करती है, जबकि सक्रिय जनभागीदारी सरकारी तंत्र को उत्तरदायी और गतिशील बनाती है। भारत में 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' (Minimum Government, Maximum Governance) और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन दोनों का सामंजस्य अनिवार्य है।

213. दुनिया के भ्रष्टाचार सूचकांक (Transparency International) में भारत की रैंकिंग काफी नीचे आती है। भारत में सार्वजनिक जीवन और सरकारी दफ्तरों में ईमानदारी और नैतिकता के पतन के क्या मुख्य कारण हैं? चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के **भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (CPI)** में भारत की निम्न रैंकिंग (180 देशों में 93वाँ स्थान) सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासनिक तंत्र में घटती सत्यनिष्ठा व नैतिक मूल्यों के क्षरण को दर्शाती है। **संथानम समिति (1962)** तथा **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC - 'शासन में नैतिकता')** के अनुसार भ्रष्टाचार केवल वित्तीय कदाचार नहीं, बल्कि नैतिक पतन और संस्थागत कमजोरियों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

ईमानदारी और नैतिकता के पतन के मुख्य कारण

1. प्रशासनिक कारण:

अत्यधिक विवेकाधिकार एवं लालफीताशाही: जटिल नियमों, अस्पष्ट प्रक्रियाओं और अधिकारियों के अत्यधिक विवेकाधिकार (Discretionary Powers) के कारण 'रेंट-सीकिंग' (अनुचित लाभ) की प्रवृत्ति बढ़ती है।

जवाबदेही और सेवा वितरण में कमी: सिटीजन चार्टर (नागरिक अधिकार पत्र) का अप्रभावी क्रियान्वयन तथा समयबद्ध लोक सेवा गारंटी की कमी से नागरिकों को अनौपचारिक सुविधा शुल्क देने के लिए विवश होना पड़ता है।

कार्यपालिका का राजनीतिकरण: अधिकारियों की पदस्थापना और स्थानांतरण में राजनीतिक हस्तक्षेप से 'अपराध-राजनीति-प्रशासन' का त्रिकोण मजबूत होता है, जिससे निष्पक्षता का ह्रास होता है।

2. राजनीतिक कारण:

चुनावी वित्तपोषण में अपारदर्शिता: चुनावों में काले धन के अनियंत्रित उपयोग और अपारदर्शी चंदे के कारण 'क्रोनी कैपिटलिज्म' (सांठगांठ वाला पूंजीवाद) और नीतिगत भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

राजनीति का अपराधीकरण: राजनीति में दागी और आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के प्रवेश से सार्वजनिक जीवन में शुचिता का नैतिक आधार कमजोर हुआ है।

3. सामाजिक-सांस्कृतिक कारण:

भौतिकतावादी संस्कृति एवं सामाजिक स्वीकार्यता: समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा का पैमाना नैतिक मूल्यों के स्थान पर भौतिक संपदा बन गया है, जिससे अवैध साधनों से अर्जित धन को भी मौन सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है।

'चलता है' दृष्टिकोण: सार्वजनिक जीवन में अनैतिक आचरण के प्रति नागरिक उदासीनता और सहनशीलता ने भ्रष्टाचार को सामान्यकृत कर दिया है।

4. आर्थिक कारण:

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार: नकद-आधारित बड़े अनौपचारिक क्षेत्र के कारण कर चोरी और रिश्वतखोरी का दायरा बना रहता है।

नियामक जटिलताएं (Regulatory Burdens): विभिन्न अनुपालन नियमों और संविदा प्रवर्तन में अड़चनों के चलते व्यापार सुगमता के लिए अनैतिक लेन-देन का सहारा लिया जाता है।

5. कानूनी एवं संस्थागत कमियां:

न्यायिक देरी एवं निम्न दोषसिद्धि दर: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA) के अंतर्गत मुकदमों के निस्तारण में अत्यधिक विलंब और कानूनी दांवपेच न्याय की निवारक (Deterrent) शक्ति को निष्प्रभावी बना देते हैं।

जांच एजेंसियों की स्वायत्तता की सीमा: सीवीसी (CVC), सीबीआई (CBI) तथा लोकपाल जैसी संस्थाओं में जांच पूर्व पूर्वानुमति (धारा 17A, PCA) जैसी विधिक बाधाएं त्वरित कार्रवाई को बाधित करती हैं।

भावी सुधार एवं समाधान का रोडमैप

प्रशासनिक क्षमता एवं व्यवहार परिवर्तन: मिशन कर्मयोगी के माध्यम से सिविल सेवकों में 'नियम-आधारित' के स्थान पर 'मूल्य व भूमिका-आधारित' प्रशिक्षण और नैतिक संवेदनशीलता का विकास।

तकनीक-सक्षम पारदर्शी प्रशासन: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM), और फेसलेस टैक्स असेसमेंट के पूर्ण विस्तार से मानवीय हस्तक्षेप और विवेकाधिकार को न्यूनतम करना।

संस्थागत व विधिक सशक्तिकरण: व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम का कड़ाई से क्रियान्वयन, स्वतंत्र लोकपाल तंत्र को पूर्ण सक्रिय करना तथा चुनावी बॉन्ड के बाद पारदर्शी वैकल्पिक चुनावी फंडिंग व्यवस्था सुनिश्चित करना।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) व नागरिक सक्रियता: मेघालय की तर्ज पर कानूनी सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाना और प्राथमिक शिक्षा से ही सत्यनिष्ठा पाठ्यक्रम लागू करना।

निष्कर्ष:

सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा की पुनर्स्थापना के लिए दंडात्मक उपायों के साथ-साथ संस्थागत सुधारों और सामाजिक जागृति का सामंजस्य अनिवार्य है। **कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र'** और **द्वितीय ARC** के अनुसार जब तक 'शून्य सहिष्णुता' (Zero Tolerance) की नीति को नैतिक नेतृत्व के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक 'भ्रष्टाचार मुक्त एवं नैतिक सुशासन' का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता।

214. 1991 में शुरू हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) के बाद क्या भारत की सरकारी मशीनरी और नौकरशाही ने खुद को नए जमाने की मांगों के अनुरूप ढाला है? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण - एलपीजी) ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 'कमांड और कंट्रोल' मॉडल से बाजार-संचालित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप राज्य की भूमिका एक 'नियंत्रक' (Controller) से बदलकर 'सुविधाप्रदाता एवं नियामक' (Facilitator and Regulator) के रूप में पुनर्परिभाषित हुई। पिछले तीन दशकों में भारतीय प्रशासनिक तंत्र ने कई क्षेत्रों में सकारात्मक रूपांतरण दिखाया है, किंतु कुछ संरचनात्मक और सांस्कृतिक जड़ताएं अब भी विद्यमान हैं।

1. एलपीजी उपरांत नौकरशाही के अनुकूलन का आलोचनात्मक मूल्यांकन

सकारात्मक अनुकूलन एवं प्रगति:

नियामक शासन का उद्भव: बाजार अर्थव्यवस्था के प्रबंधन हेतु विशेषज्ञ नियामक निकायों जैसे सेबी (SEBI), ट्राई (TRAI), सीसीआई (CCI) और आईआरडीएआई (IRDAI) की स्थापना और उनका प्रभावी संचालन।

ई-प्रशासन और पारदर्शी वितरण: 'डिजिटल इंडिया' के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), जेम पोर्टल (GeM), यूपीआई (UPI) तथा उमंग (UMANG) जैसे डिजिटल तंत्रों के माध्यम से 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' का क्रियान्वयन।

नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण: सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005, सेवा का अधिकार कानून तथा नागरिक चार्टर के माध्यम से प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता का विस्तार।

व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business): एकल खिड़की निकासी (Single Window Clearance), श्रम संहिताओं का युक्तिकरण और उद्योग-अनुकूल नीतियों का निर्माण।

विद्यमान संरचनात्मक सीमाएं एवं चुनौतियां:

लालफीताशाही और प्रक्रियागत जटिलताएं: प्रक्रियाओं का स्थान परिणामों से ऊपर रहने की पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता अब भी हावी है, जिससे निर्णय-प्रक्रिया में विलंब होता है।

सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ विवाद: आधुनिक जटिल अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), फिनटेक और वैश्विक व्यापार के दौर में भी प्रशासन का झुकाव सामान्यज्ञ (Generalist) अधिकारियों की ओर अधिक है।

जोखिम लेने से बचना (Policy Paralysis): अत्यधिक लेखापरीक्षा और सतर्कता जांच के भय से अधिकारी नवाचारी और साहसिक आर्थिक निर्णय लेने से बचते हैं।

कमजोर प्रदर्शन-संबद्ध जवाबदेही: सेवा सुरक्षा (अनुच्छेद 311) और पारंपरिक वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली (APAR) के कारण कार्य-प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन तंत्र का अभाव।

2. प्रशासनिक सुधार हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक कदम

'रूल-बेस्ड' से 'रोल-बेस्ड' मानव संसाधन प्रबंधन: अधिकारियों की नियुक्ति उनकी योग्यता और दक्षता के आधार पर की जानी चाहिए। 'मिशन कर्मयोगी' तथा **i-जीओटी (iGOT) प्लेटफॉर्म** के माध्यम से निरंतर क्षमता निर्माण किया जाए।

पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) का संस्थागत विस्तार: आर्थिक, तकनीकी, ऊर्जा और वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर पर निजी व अकादमिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को अधिक अवसर दिए जाएं।

प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन एवं जवाबदेही: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की सिफारिशों के अनुरूप **'360-डिग्री मूल्यांकन प्रणाली'** को सुदृढ़ किया जाए तथा अक्षम/भ्रष्ट अधिकारियों को **एफआर 56(जे) [FR 56(j)]** के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए।

सेवा गुणवत्ता मानक एवं 'सेवोत्तम मॉडल': लोक सेवा वितरण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सभी मंत्रालयों में **'सेवोत्तम मॉडल' (Sevottam Model)** तथा **सीपीग्राम्स (CPGRAMS)** का प्रभावी क्रियान्वयन अनिवार्य किया जाए।

नियामक संस्थाओं की स्वायत्तता एवं व्यावसायिकता: विनियामक आयोगों में केवल सेवानिवृत्त नौकरशाहों के स्थान पर संबंधित क्षेत्र के विषय-विशेषज्ञों और डोमेन जानकारों की नियुक्ति हो।

निष्कर्ष

'विकसित भारत @ 2047' के राष्ट्रीय विजन को साकार करने के लिए नौकरशाही को अपनी औपनिवेशिक विरासत से मुक्त होकर 'उद्यमशील, नागरिक-केंद्रित, डेटा-संचालित और परिणामोन्मुखी' बनना होगा। जैसा कि **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC)** ने रेखांकित किया है, संरचनात्मक सुधारों के साथ-साथ नैतिक और सांस्कृतिक कायाकल्प ही 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है।

215. 2009 के कुख्यात सत्यम घोटाले के बाद भारत में कंपनियों के भीतर फर्जीवाड़े रोकने, पारदर्शिता लाने और निवेशकों के पैसे की सुरक्षा के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस में क्या बड़े कानूनी बदलाव किए गए? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:

वर्ष 2009 के सत्यम घोटाले (जिन्हें 'भारत का एनरॉन' भी कहा जाता है) ने ऑडिट प्रणाली की सांठगांठ, बोर्ड की अकर्मण्यता और प्रमोटरों द्वारा वित्तीय हेराफेरी की गंभीर कमजोरियों को उजागर किया। इसके प्रत्युत्तर में भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस को सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए **कंपनी अधिनियम, 2013** तथा **सेबी (SEBI)** के तहत युगांतरकारी विधिक व संस्थागत बदलाव किए गए।

प्रमुख कानूनी बदलाव एवं विनियामक सुधार:

1. लेखा परीक्षा (ऑडिट) प्रणाली एवं वित्तीय पारदर्शिता में सुधार:

नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) की स्थापना (धारा 132): ऑडिटिंग और अकाउंटिंग मानकों के प्रवर्तन तथा ऑडिटरों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र स्वायत्त विनियामक निकाय का गठन किया गया।

अनिवार्य ऑडिटर रोटेशन (धारा 139): कंपनियों और ऑडिटरों के बीच अनुचित सांठगांठ तोड़ने के लिए व्यक्तिगत ऑडिटर हेतु 5 वर्ष तथा ऑडिट फर्म हेतु अधिकतम 10 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया।

ऑडिटरों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर प्रतिबंध (धारा 144): ऑडिटर अब उसी कंपनी को बहीखाता, आंतरिक ऑडिट या वित्तीय परामर्श जैसी गैर-लेखापरीक्षा सेवाएं प्रदान नहीं कर सकते।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (IFC): बोर्ड और ऑडिटरों के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर रिपोर्ट देना अनिवार्य किया गया।

2. बोर्ड जवाबदेही एवं स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका:

स्वतंत्र निदेशकों (Independent Directors) का सशक्तिकरण (धारा 149 व अनुसूची IV): कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशक अनिवार्य किए गए। इनके लिए पात्रता के सख्त नियम और स्वतंत्र डेटाबैंक में पंजीकरण अनिवार्य किया गया।

ऑडिट समिति का पुनर्गठन (धारा 177): सूचीबद्ध कंपनियों में ऑडिट समिति में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई।

3. धोखाधड़ी निवारण एवं कठोर विधिक प्रवर्तन:

सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) को वैधानिक दर्जा (धारा 211): SFIO को कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच, जब्ती और गिरफ्तारी की व्यापक विधिक शक्तियां प्रदान की गईं।

धोखाधड़ी के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान (धारा 447): कॉरपोरेट धोखाधड़ी को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया तथा कारावास के साथ-साथ गबन की गई राशि का तीन गुना तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया।

सतर्कता तंत्र (व्हिसलब्लोअर प्रणाली - धारा 177(9)): कंपनियों में वित्तीय अनियमितताओं की गुप्त सूचना देने वाले कर्मचारियों व निदेशकों की सुरक्षा हेतु अनिवार्य विजिल मैकेनिज्म लागू किया गया।

4. अल्पसंख्यक निवेशकों का संरक्षण:

क्लास एक्शन सूट (सामूहिक वाद - धारा 245): शेयरधारकों और जमाकर्ताओं को कंपनी प्रबंधन या ऑडिटरों द्वारा किए गए धोखाधड़ीपूर्ण कृत्यों के विरुद्ध सामूहिक वाद दायर कर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रत्यक्ष अधिकार मिला।

संबंधित पक्ष लेनदेन (Related Party Transactions - धारा 188): प्रमोटरों द्वारा कंपनी के धन के विचलन (Fund Siphoning) को रोकने हेतु ऐसे सभी लेन-देन के लिए ऑडिट समिति और गैर-संबद्ध शेयरधारकों की पूर्व-मंजूरी अनिवार्य की गई।

मूल्य संवर्धन: संस्थागत एवं विनियामक ढांचा

कॉर्पोरेट गवर्नेंस का त्रिकोणीय सुरक्षा ढांचा:

नियामक स्तर: NFRA (धारा 132) + SEBI LODR विनियम, 2015 + SFIO (धारा 211)

कंपनी आंतरिक स्तर: स्वतंत्र निदेशक (धारा 149) + ऑडिट समिति (धारा 177) + व्हिसलब्लोअर तंत्र

निवेशक संरक्षण स्तर: क्लास एक्शन सूट (धारा 245) + RPT पर कड़े नियम (धारा 188)

उदय कोटक समिति (2017) की सिफारिशें: सेबी ने बोर्ड की स्वतंत्रता बढ़ाने, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (CMD) के पदों के पृथक्करण और बोर्ड मूल्यांकन को पारदर्शी बनाने के लिए कोटक समिति की सिफारिशों को लागू किया।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

सत्यम उपरांत किए गए इन विधायी सुधारों ने भारतीय कॉरपोरेट गवर्नेंस को 'केवल नियम-अनुपालन' से 'सिद्धांत-आधारित उत्तरदायित्व' की ओर स्थानांतरित किया है। भविष्य में डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिट का उपयोग और विनियामक एजेंसियों (MCA, SEBI, NFRA) के मध्य त्वरित समन्वय भारत को एक सुरक्षित, पारदर्शी और वैश्विक निवेश-अनुकूल अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा।

216. सरकारी योजनाओं की सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजने की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था भ्रष्टाचार खत्म करने और बिचौलियों को हटाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम है। टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सरकारी सब्सिडी और सहायता राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था भारतीय कल्याणकारी प्रशासन में एक युगांतकारी सुधार है। यह व्यवस्था **'जैम' (JAM - जनधन, आधार, मोबाइल) त्रिमूर्ति** पर आधारित है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना है।

भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं बिचौलियों को हटाने में भूमिका:

फर्जी लाभार्थियों (Ghost Beneficiaries) की समाप्ति: आधार सीडिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से दोहरे तथा अपात्र लाभार्थियों को बाहर कर लक्षित वितरण सुनिश्चित हुआ है।

भौतिक नकदी वितरण का अंत: सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के एकीकरण से धनराशि सीधे केंद्र/राज्य के राजकोष से लाभार्थी के खाते में जाती है, जिससे मध्यवर्ती स्तरों पर होने वाला रिसाव (Leakage) और कमीशनखोरी समाप्त हुई है।

समयबद्ध और पारदर्शी हस्तांतरण: प्रशासनिक विवेकाधिकार कम हुआ है तथा वास्तविक समय पर निधियों की ट्रैकिंग संभव हुई है।

जमीनी चुनौतियाँ एवं व्यावहारिक सीमाएँ:

बहिष्करण त्रुटियाँ (Exclusion Errors): आधार प्रमाणीकरण विफलता (उम्रदराज लोगों या श्रमिकों के फिंगरप्रिंट न मिलना) और तकनीकी गड़बड़ियों के कारण वास्तविक व पात्र गरीब कल्याणकारी लाभों से वंचित हो जाते हैं।

अंतिम छोर (Last-Mile) पर बुनियादी ढाँचे की कमी: ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, बैंक शाखाओं और एटीएम की कमी बड़ी बाधा है।

नए बिचौलियों का उभार: डिजिटल निरक्षरता के कारण ग्राहक सेवा केंद्रों (CSP) और 'बैंक मित्रों' द्वारा अनपढ़ लाभार्थियों से अवैध कमीशन लेने जैसे बिचौलिया तंत्र का नया स्वरूप सामने आया है।

प्रासंगिक उदाहरण एवं प्रभाव:

पहल (PAHAL - LPG): रसोई गैस सब्सिडी के सीधे हस्तांतरण से करोड़ों फर्जी कनेक्शन रद्द हुए।

पीएम-किसान (PM-KISAN) व मनरेगा (MGNREGA): करोड़ों किसानों और श्रमिकों को बिना किसी बिचौलिए के पारदर्शी मजदूरी व सहायता सीधे खातों में प्राप्त हो रही है, जिससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय बचत हुई है।

आगे की राह:

सुलभ शिकायत निवारण तंत्र: बहिष्करण त्रुटियों के त्वरित समाधान हेतु ब्लॉक स्तर पर हेल्पडेस्क और वैकल्पिक सत्यापन व्यवस्था (जैसे आइरिस/चेहरा पहचान) लागू की जाए।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit): इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के साथ-साथ ग्राम सभा स्तर पर नियमित सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

डिजिटल व वित्तीय साक्षरता: बैंक मित्रों के कार्यप्रणाली की सख्त निगरानी और नागरिकों में डिजिटल साक्षरता का प्रसार आवश्यक है।

निष्कर्ष:

डीबीटी व्यवस्था ने बिचौलियों और रिसाव को समाप्त करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है; तथापि, इसे अंतिम व्यक्ति तक शत-प्रतिशत त्रुटिहीन बनाने के लिए तकनीकी समावेशन और संस्थागत जवाबदेही का सुदृढ़ीकरण अनिवार्य है।

217. लगभग सभी सरकारी विभागों ने अपने सिटिजन्स चार्टर तो बना रखे हैं, लेकिन न तो नागरिकों को समय पर सेवा मिलती है और न ही उनकी संतुष्टि में कोई सुधार हुआ है। इसका गहराई से विश्लेषण कीजिए। *10*

उत्तर:

नागरिक चार्टर (Citizen's Charter) सार्वजनिक सेवाओं को नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने का एक नैतिक व प्रशासनिक घोषणा-पत्र है। भारत में 1997 से इसे व्यापक रूप से अपनाया गया, किंतु व्यावहारिक धरातल पर यह वांछित परिणाम और नागरिक संतुष्टि देने में प्रायः विफल रहा है।

चार्टर की विफलता के बहुआयामी कारण

1. संरचनात्मक एवं कानूनी सीमाएँ:

विधिक बाध्यता का अभाव: नागरिक चार्टर गैर-न्यायसंगत (Non-justiciable) हैं; मानकों का उल्लंघन होने पर अधिकारियों पर कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है।

अस्पष्ट व गैर-मापन योग्य मानक: सेवा-वितरण की समय-सीमा और गुणवत्ता के मापदंड अस्पष्ट व औपचारिक मात्र होते हैं।

2. प्रशासनिक एवं संस्थागत कमियाँ:

शीर्ष-से-नीचे (Top-Down) दृष्टिकोण: चार्टर निर्माण में वास्तविक सेवा-प्रदाताओं (फ्रंटलाइन कर्मियों) और नागरिकों/हितधारकों से परामर्श नहीं किया जाता।

संसाधनों एवं प्रशिक्षण की कमी: कर्मचारियों में नागरिक-संवेदीकरण (Sensitization) तथा बदलते कार्यभार के अनुरूप बुनियादी ढाँचे का अभाव।

शिकायत निवारण से पृथक्करण: चार्टर को आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के साथ प्रभावी रूप से एकीकृत नहीं किया गया है।

3. नागरिक स्तर पर बाधाएँ:

जागरूकता की न्यूनता: नागरिकों को अपने अधिकारों, समय-सीमा और चार्टर के प्रावधानों की जानकारी नहीं होती।

चार्टर विफलता चक्र:

[परामर्श-विहीन निर्माण] ➔ [विधिक शक्ति का अभाव] ➔ [अस्पष्ट मानक व अप्रशिक्षित स्टाफ] ➔ [नागरिक असंतोष]

सुधारात्मक उपाय एवं संस्थागत ढाँचा

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC - 12वीं रिपोर्ट): चार्टर को परिणामोन्मुखी बनाने, नागरिकों से नियमित परामर्श (Social Audit) और विफलता पर क्षतिपूर्ति/जुर्माने की सिफारिश।

'सेवोत्तम मॉडल' (Sevottam Framework):

(क) नागरिक चार्टर का प्रभावी क्रियान्वयन

(ख) लोक शिकायत निवारण तंत्र की सुदृढ़ता

(ग) सेवा-वितरण क्षमता में निरंतर सुधार

लोक सेवा गारंटी कानून (Right to Public Services): मध्य प्रदेश आदि राज्यों की तर्ज पर चार्टर को कानूनी शक्ति प्रदान कर समयबद्ध सेवा न मिलने पर अपीलीय व्यवस्था व अर्थदंड लागू करना।

तकनीकी एकीकरण: DARPG के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) और ई-गवर्नेंस के माध्यम से रियल-टाइम मॉनिटरिंग।

निष्कर्ष

सिटिजन्स चार्टर को केवल 'प्रतीकात्मक दस्तावेज' के स्थान पर 'सक्रिय सामाजिक अनुबंध' बनाना आवश्यक है। 2nd ARC और सेवोत्तम मॉडल के सिद्धांतों को लागू कर ही प्रशासन में **"न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन"** और वास्तविक नागरिक संतुष्टि सुनिश्चित की जा सकती है।

खण्ड 16 : लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका

218. आज के तकनीकी और जटिल प्रशासन में भारतीय सिविल सेवा के 'सामान्यज्ञ' (Generalist, जो किसी खास विषय के विशेषज्ञ नहीं होते) ढांचे के क्या फायदे और क्या गंभीर सीमाएं हैं? विश्लेषण कीजिए। *10*

उत्तर:

भारतीय सिविल सेवा का ढांचा पारंपरिक रूप से लॉर्ड मैकाले की 'सामान्यज्ञ' (Generalist) अवधारणा पर आधारित रहा है। समकालीन डिजिटल और जटिल प्रशासनिक परिवेश में इसके लाभ एवं सीमाएं निम्नलिखित हैं:

सामान्यज्ञ ढांचे के प्रमुख लाभ एवं प्रासंगिकता:

समग्र दृष्टिकोण एवं अंतर-विभागीय समन्वय (Holistic View): विभिन्न विभागों में कार्य अनुभव के कारण सामान्यज्ञ प्रशासक विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर समग्र नीतियां बनाते हैं।

जमीनी स्तर का व्यापक अनुभव: उप-संभाग और जिला स्तर पर कार्य करते हुए जन-समस्याओं, कानून-व्यवस्था तथा जमीनी प्रशासनिक तंत्र के प्रबंधन में उच्च दक्षता।

तटस्थ नीति-समन्वय: किसी विशिष्ट तकनीकी पूर्वाग्रह (Technical Bias) से मुक्त होकर व्यापक जनहित, राजनीतिक प्राथमिकताओं और वित्तीय सीमाओं में संतुलन साधना।

संकट प्रबंधन में अनुकूलनशीलता (Crisis Management): महामारी, प्राकृतिक आपदा या दंगों जैसी बहु-क्षेत्रीय आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय व अंतर-एजेंसी तालमेल बिठाने की क्षमता।

तकनीकी व जटिल शासन में गंभीर सीमाएं:

गहन डोमेन विशेषज्ञता का अभाव: साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), फिनटेक, जटिल आर्थिक नीतियों और जनस्वास्थ्य जैसे अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान की कमी।

सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ तनाव (Structural Tensions): नीति-निर्माण के शीर्ष पदों पर सामान्यज्ञों की प्राथमिकता से तकनीकी अधिकारियों/वैज्ञानिकों (Technocrats) में असंतोष और संरचनात्मक असंतुलन।

अल्पकालिक कार्यकाल व निरंतरता की कमी: बार-बार होने वाले स्थानांतरणों (Frequent Transfers) के कारण तकनीकी परियोजनाओं और दीर्घकालिक सुधारों की निरंतरता बाधित होती है।

प्रक्रियात्मक रूढ़िवादिता: डेटा-संचालित त्वरित नवाचारों के स्थान पर पारंपरिक 'प्रक्रिया-उन्मुख' (Process-oriented) कार्यशैली पर अत्यधिक निर्भरता।

सुधारवादी दृष्टिकोण एवं मूल्य संवर्धन:

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC): सेवा के 13-15 वर्षों के उपरांत अधिकारियों के लिए 'डोमेन विशेषज्ञता' (Domain Specialization) आधारित पदस्थापना की सिफारिश।

मिशन कर्मयोगी (iGOT प्लेटफॉर्म): सिविल सेवकों के लिए 'नियम-आधारित' से 'भूमिका-आधारित' (Rule to Role) दक्षताओं और सतत कौशल उन्नयन का विकास।

पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry): नीति-निर्माण स्तर (संयुक्त सचिव/निदेशक) पर संबंधित क्षेत्रों के अनुभवी डोमेन विशेषज्ञों का समावेशन।

हाइब्रिड मॉडल (Hybrid Model): सामान्यज्ञों की समन्वयक क्षमता तथा विशेषज्ञों के तकनीकी ज्ञान का संतुलित एकीकरण।

निष्कर्ष:

वर्तमान जटिल शासन व्यवस्था में आवश्यकता 'सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ' के द्वंद्व की नहीं, बल्कि दोनों के तालमेल से एक दक्ष, तकनीक-सक्षम और उत्तरदायी प्रशासनिक तंत्र निर्मित करने की है।

219. लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली शर्त यह है कि आम जनता की नजर में सरकारी अफसरों (सिविल सेवकों) की ईमानदारी, निष्पक्षता और कर्तव्यनिष्ठा की छवि पूरी तरह बेदाग और सकारात्मक हो। चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

लोकतंत्र में शासन की शक्ति जनता में निहित होती है और सिविल सेवा राज्य तथा नागरिकों के मध्य मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करती है। सरदार वल्लभभाई पटेल ने सिविल सेवा को 'स्टील फ्रेम' कहा था, जिसका अस्तित्व तभी सार्थक है जब जनता का इस पर अटूट विश्वास हो।

सिविल सेवकों की बेदाग छवि लोकतंत्र की 'पहली शर्त' क्यों है?

शासन की लोकतांत्रिक वैधता एवं जन-विश्वास: जब नागरिक सिविल सेवकों को सत्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ देखते हैं, तो राज्य की नीतियों और निर्णयों के प्रति जन-स्वीकार्यता एवं सहभागिता बढ़ती है।

विधि के शासन (Rule of Law) की स्थापना: निष्पक्ष एवं तटस्थ प्रशासन बिना किसी राजनीतिक या सामाजिक दबाव के कानून का समान क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है।

सामाजिक न्याय एवं समतामूलक सेवा वितरण: वंचित वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का पारदर्शी एवं भेदभाव-रहित लाभ तभी पहुँचता है जब प्रशासनिक मशीनरी में सत्यनिष्ठा और संवेदनशीलता हो।

लोकतांत्रिक संस्थाओं का संरक्षण: प्रशासनिक पक्षपात संस्थागत क्षरण का कारण बनता है, जबकि तटस्थता लोकतांत्रिक संतुलन को बनाए रखती है।

वर्तमान चुनौतियाँ एवं जनता की धारणा पर प्रभाव:

राजनीतिक हस्तक्षेप एवं नौकरशाही का राजनीतिकरण।

प्रक्रियागत जटिलता (लालफीताशाही) और भ्रष्टाचार।

नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण की कमी एवं जवाबदेही का अभाव।

छवि सुधार एवं सुशासन हेतु संस्थागत प्रयास व मूल्य संवर्धन:

नैतिक मानक: नोलन समिति के सात सिद्धांतों (सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, खुलापन, आदि) का अनुपालन।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC): 'शासन में नैतिकता' (Ethics in Governance) पर बल तथा कोड ऑफ एथिक्स व कोड ऑफ कंडक्ट का कड़ाई से क्रियान्वयन।

पारदर्शिता व जवाबदेही तंत्र: सूचना का अधिकार (RTI), नागरिक अधिकार पत्र (सिटीजन चार्टर), लोकपाल एवं लोकायुक्त तथा सोशल ऑडिट।

क्षमता निर्माण: 'मिशन कर्मयोगी' के माध्यम से 'नियम-आधारित' (Rule-based) से 'भूमिका-आधारित' (Role-based) लोक सेवक तैयार करना।

निष्कर्ष:

सिविल सेवा केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि जन-कल्याण का माध्यम है। बेदाग एवं सकारात्मक छवि से युक्त नौकरशाही ही लोकतंत्र को औपचारिक शासन प्रणाली से वास्तविक 'जन-कल्याणकारी सुशासन' में रूपांतरित कर सकती है।

220. 'सरकारी संस्थाओं और अफसरों की ईमानदारी व कार्यकुशलता ही देश के तेज आर्थिक विकास का सबसे बड़ा इंजन होती है।' इस संदर्भ में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सिविल सेवाओं में क्या सुधार किए जाने चाहिए? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:
मैक्स वेबर के अनुसार, एक सक्षम एवं निष्पक्ष नौकरशाही आर्थिक संवृद्धि और विधि के शासन की आधारशिला है। सरकारी संस्थानों व अधिकारियों की सत्यनिष्ठा और कार्यकुशलता लालफीताशाही तथा नीतिगत शिथिलता को घटाकर व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business), तीव्र पूंजी निर्माण और जन-विश्वास को बढ़ावा देती है। अतः आर्थिक विकास को गति देने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने हेतु सिविल सेवाओं में व्यापक सुधार अपरिहार्य हैं।

आर्थिक विकास एवं लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका:

नीति क्रियान्वयन में गति एवं निवेश संवर्धन: पारदर्शी और त्वरित निर्णय-प्रक्रिया से निजी व विदेशी निवेश आकर्षित होता है।

संस्थागत सत्यनिष्ठा एवं जन-विश्वास: भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन से संसाधनों का रिसाव रुकता है तथा शासन के प्रति नागरिकों का विश्वास बढ़ता है।

लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु सिविल सेवाओं में प्रमुख सुधार:

1. भर्ती, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण:

मिशन कर्मयोगी: अधिकारियों को 'नियम-आधारित' (Rule-based) व्यवस्था से 'भूमिका-आधारित' (Role-based) कार्यप्रणाली की ओर उन्मुख करना।

बासुवान समिति एवं होता समिति: प्रवेश आयु, सेवा-पूर्व प्रशिक्षण तथा निरंतर कौशल उन्नयन पर बल।

2. पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) एवं डोमेन विशेषज्ञता:

आधुनिक जटिल आर्थिक नीतियों और तकनीकी चुनौतियों के समाधान हेतु विशेषज्ञों का पार्श्व प्रवेश (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग - 2nd ARC की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार)।

3. कार्यकाल की स्थिरता एवं राजनीतिक तटस्थता:

स्थानांतरण और पदस्थापन में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए **सिविल सेवा बोर्ड (CSB)** की स्थापना तथा न्यूनतम कार्यकाल की गारंटी (टी.एस.आर. सुब्रमण्यम वाद, 2013)।

4. जवाबदेही, पारदर्शिता एवं डिजिटल अभिशासन:

2nd ARC की 4थी रिपोर्ट ('शासन में नैतिकता'): सख्त आचार संहिता, लोकपाल और व्हिसलब्लोअर संरक्षण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन।

CPGRAMS और ई-गवर्नेंस: शिकायत निवारण तंत्र को त्वरित, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाना।

5. नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण एवं सामाजिक अंकेक्षण:

सेवोत्तम मॉडल (Sevottam Model): सेवा मानकों का निर्धारण तथा सिटीजन चार्टर को कानूनी रूप से जवाबदेह बनाना।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit): विकास परियोजनाओं में नागरिकों की सीधी भागीदारी से 'पब्लिक ऑडिट' को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:
सिविल सेवाओं को औपनिवेशिक मानसिकता वाले केवल 'स्टील फ्रेम' (नियंत्रक) से आगे बढ़कर 'जन-सशक्तिकरण एवं लोक-कल्याण के उत्प्रेरक' के रूप में रूपांतरित होना होगा। जब तक लोकसेवक नैतिक, दक्ष और जन-उत्तरदायी नहीं होंगे, तब तक भारत के समावेशी आर्थिक विकास और सुदृढ़ लोकतंत्र का स्वप्न पूर्ण नहीं हो सकता।

221. आजादी के समय भारतीय सिविल सेवा को निष्पक्षता और कार्यकुशलता के उच्च आदर्शों के साथ बनाया गया था, जिसकी आज भारी कमी दिखती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नौकरशाही में बड़े और क्रांतिकारी सुधारों की सख्त जरूरत है? टिप्पणी कीजिए। *15*

उत्तर:
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारतीय सिविल सेवा को देश की एकता, अखंडता और विकास की धुरी मानते हुए **'स्टील फ्रेम' (इस्पाती ढांचा)** की संज्ञा दी थी। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी स्थायी कार्यपालिका की कल्पना की थी जो राजनीतिक तटस्थता, उच्च कार्यकुशलता, निष्पक्षता और लोक-कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित हो।
किंतु स्वतंत्रता के सात दशकों बाद समकालीन नौकरशाही में इन मूल आदर्शों का गंभीर क्षरण देखा जा रहा है, जिससे प्रशासनिक सुधारों पर राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है।

१. ऐतिहासिक आदर्श बनाम वर्तमान क्षरण: प्रमुख आयाम

राजनीतिक तटस्थता बनाम राजनीतिकरण: स्वतंत्रता के समय नौकरशाही से दलगत राजनीति से परे रहकर निष्पक्ष सलाह देने की अपेक्षा थी। वर्तमान में राजनेता-नौकरशाह सांठगांठ के कारण 'प्रतिबद्ध नौकरशाही' (कमिटेड ब्यूरोक्रेसी) की प्रवृत्ति बढ़ी है।

कार्यकाल की सुरक्षा बनाम 'स्थानांतरण उद्योग': अधिकारियों को स्वायत्तता देने के लिए संवैधानिक सुरक्षा दी गई थी, परंतु व्यावहारिक रूप से मनमाने और बारंबार तबादले (स्थानांतरण उद्योग) नौकरशाही की रीढ़ को कमजोर करते हैं।

सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञता का संकट: पारंपरिक सिविल सेवा सामान्यज्ञ (जनरलिस्ट) दृष्टिकोण पर आधारित है, जबकि 21वीं सदी की जटिल आर्थिक, डिजिटल, वित्तीय और तकनीकी नीतियों के लिए गहन डोमेन विशेषज्ञता की आवश्यकता है।

जवाबदेही का अभाव एवं लालफीताशाही: संविधान के **अनुच्छेद ३११** के तहत दी गई प्रक्रियात्मक सुरक्षा का उपयोग कई बार भ्रष्ट और अकुशल अधिकारियों द्वारा ढाल के रूप में किया जाता है, जिससे परिणाम-उन्मुख संस्कृति का ह्रास हुआ है।

---

२. क्या बड़े और क्रांतिकारी सुधारों की आवश्यकता है? एक संतुलित मूल्यांकन

क्रांतिकारी सुधारों के पक्ष में तर्क:

लेटरल एंट्री (पार्श्व प्रवेश): नीति-निर्माण में निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों और तकनीकी विशेषज्ञों को संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर पर शामिल करना समय की मांग है।

प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन: वरिष्ठता-आधारित पदोन्नति के स्थान पर परिणाम एवं योग्यता-आधारित पदोन्नति प्रणाली अपनाना तथा मौलिक नियम ५६(जे) के तहत अकुशल कर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति।

अनुबंध आधारित विशेषज्ञ सेवाएं: विशिष्ट परियोजनाओं के लिए निश्चित समयावधि हेतु अनुबंध आधारित नियुक्तियां करना।

संस्थागत निरंतरता एवं क्रमिक सुधारों का महत्व (सावधानियां):

संवैधानिक संतुलन एवं अखिल भारतीय चरित्र: पूर्णतः क्रांतिकारी बदलाव या अनियंत्रित लेटरल एंट्री से भारत की संघीय व्यवस्था, सामाजिक विविधता (आरक्षण व्यवस्था) और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है तथा 'लूट प्रणाली' (स्पॉइल्स सिस्टम) का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

संस्थागत स्मृति और निरंतरता: स्थायी सिविल सेवा नीतिगत निरंतरता और संकट प्रबंधन (जैसे चुनाव, आपदा प्रबंधन) में अनिवार्य भूमिका निभाती है।

अतः आवश्यकता 'क्रांतिकारी विनाश' की नहीं, बल्कि 'दृढ़ और संरचनात्मक रूपांतरण' की है।

---

३. प्रमुख समितियों के संदर्भ एवं सुधारात्मक रोडमैप

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC):

अपनी रिपोर्ट **'कार्मिक प्रशासन का पुनर्गठन'** तथा **'शासन में नैतिकता'** में सिविल सेवा आचार संहिता को वैधानिक दर्जा देने और सिविल सेवा बोर्ड को वास्तविक स्वायत्तता देने की सिफारिश की।

होता समिति (२००४) एवं योगिंदर के. अलघ समिति (२००१): भर्ती आयु को तर्कसंगत बनाने, सेवा-पूर्व प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने तथा न्यूनतम निश्चित कार्यकाल की गारंटी देने पर बल दिया।

समकालीन पहलें (सकारात्मक दिशा):

'मिशन कर्मयोगी' (राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम): नौकरशाही को 'नियम-आधारित' (रूल-बेस्ड) से 'भूमिका-आधारित' (रोल-बेस्ड) संस्कृति में बदलना।

३६०-डिग्री मूल्यांकन प्रणाली: पदोन्नति के लिए बहु-हितधारक फीडबैक सुनिश्चित करना।

डिजिटल गवर्नेंस (ई-ऑफिस, सीपीग्राम्स): पारदर्शिता और त्वरित जन-शिकायत निवारण को बढ़ावा देना।

टी.एस.आर. सुब्रमण्यम वाद (२०१३): सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सिविल सेवा बोर्ड (CSB) का गठन कर तबादलों में मनमानी रोकना।

आगे की राह एवं निष्कर्ष

भारतीय नौकरशाही को अप्रचलित करने के बजाय उसे समकालीन जरूरतों के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है। क्रांतिकारी पहलों (जैसे डोमेन विशेषज्ञता और तकनीकी एकीकरण) को पारंपरिक संस्थागत मूल्यों (सहानुभूति, निष्पक्षता और संवैधानिक सत्यनिष्ठा) के साथ जोड़ना होगा। जब सिविल सेवक 'नियंत्रक' के बजाय 'सुविधाप्रदाता' और 'जनसेवक' बनेंगे, तभी सरदार पटेल का 'स्टील फ्रेम' विकसित भारत के निर्माण में अपनी वास्तविक भूमिका निभा सकेगा।

222. 'अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही पुरानी लालफीताशाही और नौकरशाही की सामंती संस्कृति ने भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास की रफ्तार को धीमा किया है।' इस विचार पर टिप्पणी कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की नींव औपनिवेशिक काल में 'माई-बाप' संस्कृति, संप्रभु नियंत्रण और राजस्व संग्रह के उद्देश्य से रखी गई थी। स्वतंत्रता के बाद इसे लोक कल्याणकारी राज्य के संचालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया, परंतु औपनिवेशिक लालफीताशाही (Red Tapism) और सामंती मानसिकता की निरंतरता ने विकास की गति को कई स्तरों पर प्रभावित किया।

औपनिवेशिक नौकरशाही के मूल लक्षण एवं लोकतांत्रिक मूल्यों से असंगति:

अत्यधिक पदानुक्रम एवं प्रक्रिया-उन्मुख दृष्टिकोण: परिणामों (Outcomes) के स्थान पर कठोर नियमों व प्रक्रियाओं (Processes) को अत्यधिक प्राथमिकता देना।

गोपनीयता एवं अविश्वास की संस्कृति: जनता से दूरी बनाए रखना तथा सूचना साझा करने में हिचकिचाहट।
संभ्रांतवादी/सामंती मानसिकता: जनसेवक के बजाय स्वयं को 'शासक' समझने की प्रवृत्ति, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जन-सशक्तिकरण की भावना के विपरीत है।

सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव:

1. सामाजिक विकास पर प्रभाव:

कल्याणकारी वितरण में विफलता (Last-Mile Delivery Failure): जटिल कागजी औपचारिकताओं के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने में विलंब या वंचना।
नागरिक-केंद्रितता एवं जवाबदेही की कमी: शिकायतों के त्वरित निवारण और पारदर्शी व्यवस्था का अभाव, जिससे नागरिक और प्रशासन के बीच अविश्वास बढ़ा।

2. आर्थिक विकास पर प्रभाव:

अनुपालन बोझ एवं लालफीताशाही: लाइसेंस-परमिट मानसिकता के अवशेषों और जटिल विनियामक स्वीकृतियों के कारण 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) में बाधा।
परियोजनाओं में समय व लागत वृद्धि (Cost & Time Overruns): अंतर-मंत्रालयीय समन्वय की कमी और प्रक्रियात्मक देरी से प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की लागत में अत्यधिक वृद्धि।
नीतिगत शिथिलता (Policy Paralysis): जोखिम लेने और नवाचार से बचने की प्रवृत्ति के कारण निजी निवेश और उद्यमिता का हतोत्साहन।

संतुलित दृष्टिकोण: नौकरशाही का सकारात्मक योगदान:

नौकरशाही की कमियों के बावजूद इसे भारत का 'स्टील फ्रेम' माना गया है, जिसने:
स्वतंत्रता के पश्चात देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय अखंडता और विविधता का सफल प्रबंधन किया।
विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रियाओं का निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित किया।
कोविड-19 महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और हरित क्रांति जैसे राष्ट्रीय अभियानों में संकट प्रबंधन की प्रभावी क्षमता दिखाई।

सुधार की दिशा एवं मूल्य संवर्धन (Way Forward):

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC): नागरिक-केंद्रित प्रशासन, नैतिक शासन और जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ करना।
मिशन कर्मयोगी: 'नियम-आधारित' (Rule-based) व्यवस्था से 'भूमिका-आधारित' (Role-based) दक्षता व क्षमता निर्माण की ओर संक्रमण।
प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस: डीबीटी (DBT), जेम पोर्टल (GeM) और फेसलेस मूल्यांकन जैसी डिजिटल पहलों से लालफीताशाही में कमी।
संस्थागत सुधार: 'सेवोत्तम मॉडल' का प्रभावी क्रियान्वयन, 'सिटिजन चार्टर' को विधिक रूप से बाध्यकारी बनाना तथा विशेषज्ञता के लिए 'पार्श्व प्रवेश' (Lateral Entry) को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

प्रशासन को 'नियंत्रक' से 'सुगमकर्ता' (Facilitator) में बदलना समय की मांग है। सामंती संस्कृति का उन्मूलन कर नैतिक, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम लोक प्रशासन का निर्माण ही 'विकसित भारत @2047' के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति का आधार बनेगा।

223. क्या राज्यों में बंटे हुए कैडर आधारित सिविल सेवा ढांचे के कारण देश में जरूरी आर्थिक और सामाजिक बदलाव बहुत धीमी गति से हुए हैं? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 312** के तहत गठित अखिल भारतीय सेवाएँ (कैडर प्रणाली आधारित) सरदार वल्लभभाई पटेल की परिकल्पना के अनुसार भारत की एकता, अखंडता और प्रशासनिक दक्षता का "स्टील फ्रेम" रही हैं। हालांकि, राज्यों में विभाजित इस कैडर ढांचे पर सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों की गति को धीमा करने का आरोप भी लगता रहा है।

कैडर आधारित ढांचे से सामाजिक-आर्थिक बदलाव की धीमी गति के पक्ष में तर्क:

क्षेत्रीय संकीर्णता एवं विभागीय जड़ता (Silos): एक ही राज्य कैडर में दीर्घकालिक सेवा के कारण अधिकारी स्थानीय राजनीतिक दबाव, निहित स्वार्थों और क्षेत्रीय संकीर्णता के शिकार हो जाते हैं, जिससे नवोन्मेषी नीतियों का क्रियान्वयन बाधित होता है।
कार्यकाल की अनिश्चितता और बार-बार स्थानांतरण: राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अधिकारियों का औसत कार्यकाल अत्यंत कम रहता है, जिससे दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक सुधारों की निरंतरता टूट जाती है।
सामान्यज्ञ (Generalist) बनाम विशेषज्ञता का अभाव: आधुनिक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य, वित्त, पर्यावरण और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जबकि पारंपरिक कैडर व्यवस्था सामान्यज्ञ दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।

लालफीताशाही एवं यथास्थितिवादी दृष्टिकोण: प्रक्रिया-उन्मुख और जोखिम से बचने की कैडर संस्कृति ने परिणाम-उन्मुख (Outcome-oriented) विकास को पीछे धकेल दिया।

प्रति-तर्क: कैडर व्यवस्था की अपरिहार्यता और वास्तविक सीमाएँ:

राष्ट्रीय अखंडता और सहकारी संघवाद: अखिल भारतीय सेवाएँ केंद्र और राज्यों के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करती हैं, जो देश भर में नीतिगत एकरूपता और 'विविधता में एकता' सुनिश्चित करती हैं।

जमीनी अनुभव: कैडर व्यवस्था से अधिकारियों को दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनी वास्तविकताओं की गहरी समझ मिलती है, जो समग्र नीति निर्माण के लिए आवश्यक है।

धीमी गति के अन्य प्रमुख कारक: सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के लिए केवल कैडर व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है; इसके लिए अपर्याप्त बजटीय आवंटन, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, नीतिगत असंगतता और जन-जागरूकता का अभाव भी उत्तरदायी हैं।

प्रशासनिक सुधार एवं आगे की राह:

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की सिफारिशों के अनुरूप अधिकारियों के प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन और डोमेन-विशिष्ट विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया जाए।

टी.एस.आर. सुब्रमण्यम वाद (2013) में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 'सिविल सेवा बोर्ड' का गठन कर न्यूनतम कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

मिशन कर्मयोगी के तहत 'नियम-आधारित' से 'भूमिका-आधारित' (Rule to Role) क्षमता निर्माण और **2017 की संशोधित कैडर आवंटन नीति (जोनल व्यवस्था)** से क्षेत्रीयता की भावना को दूर किया जाए।

जटिल आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में **पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry)** को समावेशित कर कैडर ढांचे को अधिक लचीला और दक्ष बनाया जाए।

अतः समस्या कैडर प्रणाली के अस्तित्व में नहीं, बल्कि इसके क्रियान्वयन में है। कैडर व्यवस्था को समाप्त करने के बजाय उसमें विशेषज्ञता, पेशेवर जवाबदेही और स्वायत्तता का समावेश कर देश के त्वरित सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण का संवाहक बनाया जा सकता है।

खण्ड 17 : भारत एवं इसके पड़ोसी देश: द्विपक्षीय संबंध

224. चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) ने दक्षिण एशिया को एक शांत पड़ोस से बदलकर महाशक्तियों के आपसी अखाड़े में तब्दील कर दिया है। इस संदर्भ में भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव पर पड़ने वाले खतरों का विश्लेषण कीजिए। *15*

उत्तर:

चीन की महत्वाकांक्षी **'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI)** परियोजना ने दक्षिण एशिया की पारंपरिक भू-राजनीतिक गतिशीलता को बुनियादी रूप से बदल दिया है। ऐतिहासिक रूप से भारत के सांस्कृतिक व आर्थिक प्रभाव में रहा यह क्षेत्र अब वैश्विक महाशक्तियों (चीन, अमेरिका और भारत) के बीच सामरिक होड़ और रणनीतिक ध्रुवीकरण का प्रमुख अखाड़ा बन चुका है।

---

1. दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक रूपांतरण एवं महाशक्तियों की होड़

सामरिक संतुलन में विचलन: चीन ने अपने भारी आर्थिक अधिशेष और अवसंरचनात्मक पूंजी निवेश के माध्यम से दक्षिण एशियाई देशों में पैठ बनाकर भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप किया है।

रणनीतिक ध्रुवीकरण: चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रत्युत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने 'हिंद-प्रशांत रणनीति' (Indo-Pacific Strategy), 'क्वाड' (QUAD), तथा 'मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन' (MCC - जैसे नेपाल में) के जरिए अपनी सक्रियता बढ़ाई है, जिससे यह शांत पड़ोस एक नए 'ग्रेट गेम' के केंद्र में आ गया है।

संसाधनों व रणनीतिक ठिकानों की होड़: ऊर्जा आपूर्ति मार्गों और महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट्स (जैसे मलक्का जलडमरूमध्य और होर्मुज जलडमरूमध्य के मुहाने) पर नियंत्रण हेतु महाशक्तियां दक्षिण एशियाई देशों के बंदरगाहों और रणनीतिक अवसंरचनाओं में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।

---

2. भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता एवं सुरक्षा पर खतरे

चीन की बीआरआई परियोजनाओं से भारत की प्रत्यक्ष सुरक्षा और संप्रभुता को निम्नलिखित बहुआयामी खतरे उत्पन्न हुए हैं:

संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का प्रत्यक्ष उल्लंघन:

बीआरआई की प्रमुख परियोजना **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)** भारत के अविभाज्य अंग 'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर' (PoK - गिलगित-बाल्टिस्तान) से होकर गुजरती है। यह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की खुली अवहेलना है।

'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (मोतियों की माला) और दोहरे उपयोग वाले बंदरगाह:

चीन ने भारत के चारों ओर दोहरे उपयोग (Dual-use) वाले बंदरगाहों का एक जाल विकसित किया है:

ग्वादर बंदरगाह (पाकिस्तान - अरब सागर)

हंबनटोटा बंदरगाह (श्रीलंका - हिंद महासागर)

क्याउकप्यू बंदरगाह (म्यांमार - बंगाल की खाड़ी)

चटगांव व पायरा बंदरगाह (बांग्लादेश)

ये वाणिज्यिक बंदरगाह संकट के समय पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) द्वारा सैन्य व नौसैनिक ठिकानों के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं।

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में बढ़ती नौसैनिक व निगरानी उपस्थिति:

चीनी अनुसंधान एवं जासूसी पोतों (जैसे *युआन वांग* और *शियांग यांग होंग*) की हंबनटोटा व मालदीव के बंदरगाहों पर लगातार डॉकिंग भारत के उपग्रह प्रक्षेपणों, मिसाइल परीक्षणों (एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप) और नौसैनिक गतिविधियों की संवेदनशील जासूसी का जोखिम बढ़ाती है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में दोहरे उपयोग की अवसंरचना:

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के निकट तिब्बत और शिनजियांग में उच्च गति रेलवे, राजमार्ग, एयरबेस तथा 'शियाओकांग' (सीमावर्ती मॉडल गांव) का निर्माण भारतीय सीमाओं के निकट चीनी सैन्य लॉजिस्टिक्स को तीव्र और मजबूत बनाता है।

---

3. भारत के क्षेत्रीय प्रभाव और कूटनीतिक स्थान पर आघात

'ऋण-जाल कूटनीति' (Debt-Trap Diplomacy) और संप्रभुता पर प्रभाव:

चीन ने श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान जैसे देशों को अव्यवहार्य परियोजनाओं हेतु भारी वाणिज्यिक ऋण देकर आर्थिक रूप से फंसाया है। श्रीलंका द्वारा हंबनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के पट्टे पर चीन को सौंपना इसका स्पष्ट उदाहरण है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा को सीधा खतरा पहुंचा है।

भारत पर आर्थिक व रणनीतिक निर्भरता में कमी:

पड़ोसियों को विशाल वित्तीय सहायता देकर चीन ने उनके घरेलू राजनीति में चीन-समर्थक लॉबिंग को बढ़ावा दिया है, जिसके चलते कई बार पड़ोसी देशों (जैसे मालदीव की 'इंडिया आउट' मुहिम) की विदेश नीति में भारत विरोधी प्रवृत्तियां देखी गई हैं।

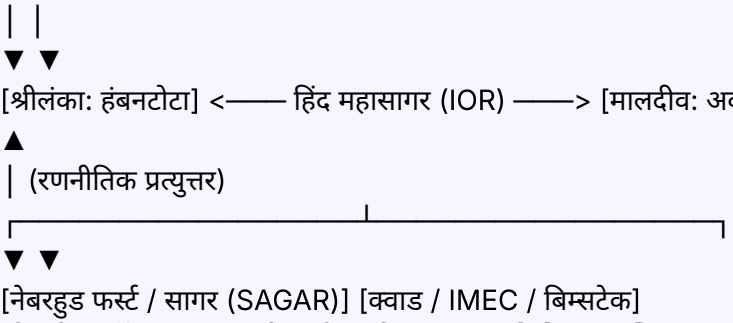
क्षेत्रीय संस्थाओं का निष्प्रभावी होना:

सार्क (SAARC) के निष्क्रिय होने के बीच, चीन ने 'चीन-दक्षिण एशिया गरीबी उन्मूलन एवं सहयोग विकास केंद्र' जैसे बीजिंग-केंद्रित समानांतर मंच बनाकर भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व को दरकिनार करने का प्रयास किया है।

'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' की भूमिका को चुनौती:

संकट के समय 'प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता' (First Responder) और प्राथमिक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की पारंपरिक स्थिति को चीनी सैन्य आपूर्ति (जैसे बांग्लादेश व म्यांमार को पनडुब्बी/हथियार आपूर्ति) और मानवीय सहायता पहलों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है।

दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक गतिशीलता: बीआरआई घेराबंदी बनाम भारतीय प्रत्युत्तर



4. भारत की रणनीति एवं आगे की राह (Way Forward)

'नेबरहुड फर्स्ट' नीति और 'सागर' (SAGAR) विजन का प्रभावी क्रियान्वयन:

'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' (Security and Growth for All in the Region - SAGAR) के तहत पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए पारदर्शी और गैर-शर्त आधारित विकास सहायता प्रदान करना।

कनेक्टिविटी और विकास सहायता में तेजी:

लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) के तहत परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, जैसे— **कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट**, **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग**, और **बीबीआईएन (BBIN)** मोटर वाहन समझौता।

सामरिक प्रत्युत्तर ('नेकलेस ऑफ डायमंड्स'):

चाबहार (ईरान), दुक्म (ओमान), सबांग (इंडोनेशिया) और अगालेगा द्वीप (मॉरीशस) में सैन्य व लॉजिस्टिक पहुंच स्थापित कर चीनी 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' को संतुलित करना।

बहुपक्षीय साझेदारी एवं वैकल्पिक वित्तीय तंत्र:

क्वाड (QUAD), **बिम्सटेक (BIMSTEC)** और **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)** जैसे मंचों के माध्यम से सतत, पारदर्शी एवं ऋण-मुक्त अवसंरचनात्मक विकल्प प्रस्तुत करना।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) और मुद्रा विनिमय (Currency Swap):

यूपीआई (UPI) और रुपये में व्यापार जैसी पहलों से पड़ोसियों को आर्थिक संकट से उबारकर भारत पर उनका विश्वास पुनः सुदृढ़ करना।

निष्कर्ष

चीन का बीआरआई केवल एक आर्थिक गलियारा न होकर दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बदलने का भू-रणनीतिक औजार है। भारत को संप्रभुता के मुद्दों पर दृढ़ रहते हुए अपनी आर्थिक गतिशीलता, सॉफ्ट पावर, भरोसेमंद अवसंरचना विकास और समान विचारधारा वाले देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के समन्वय से दक्षिण एशिया में अपने पारंपरिक प्रभाव को अक्षुण्ण बनाए रखना होगा।

225. दुनिया के समुद्री व्यापार और खाड़ी देशों से तेल आपूर्ति के रास्तों पर स्थित मालदीव का भारत के लिए क्या भू-राजनीतिक और रणनीतिक महत्व है? अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच यह रिश्ता भारत की समुद्री सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

हिंद महासागर के केंद्र में स्थित मालदीव भारत के रणनीतिक परिदृश्य का एक अत्यंत संवेदनशील और अपरिहार्य घटक है। यह देश वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों (SLOCs) और खाड़ी देशों से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति की मुख्य धमनियों पर एक प्राकृतिक 'टोल-गेट' की तरह अवस्थित है, जो भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' (पड़ोसी प्रथम) नीति तथा समुद्री सुरक्षा वास्तुकला की धुरी है।

---

1. मालदीव का भू-राजनीतिक एवं रणनीतिक महत्व

सामरिक समुद्री मार्गों (SLOCs) एवं 8-डिग्री चैनल पर अवस्थिति:

मालदीव 'आठ डिग्री चैनल' (8° Channel) और 'डेढ़ डिग्री चैनल' (One and a Half Degree Channel) के पास स्थित है। ये जलमार्ग खाड़ी देशों (हॉर्मुज जलडमरूमध्य) तथा लाल सागर (बाब-अल-मंदेब) से मलक्का जलडमरूमध्य और पूर्वी एशिया की ओर जाने वाले प्रमुख समुद्री संचार मार्गों को नियंत्रित करते हैं।

ऊर्जा सुरक्षा गलियारा:

भारत की 80% से अधिक तेल खपत और व्यापक विदेशी व्यापार इन्हीं समुद्री मार्गों से होकर गुजरता है। मालदीव की स्थिरता इस ऊर्जा प्रवाह की निर्बाध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है।

समुद्री निगरानी एवं सामरिक 'टोल-गेट':

मध्य हिंद महासागर में स्थित होने के कारण मालदीव भारत के लिए एक अग्रिम निगरानी चौकी (Forward Listening Post) के रूप में कार्य करता है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में जहाजों की आवाजाही पर प्रभावी दृष्टि रखी जा सकती है।

रणनीतिक बफर एवं भू-रणनीतिक अवस्थिति:

भारत के पश्चिमी तट (लक्षद्वीप से मात्र 70 समुद्री मील दूर) के निकट स्थित होने के कारण मालदीव भारत की समुद्री सीमाओं के लिए एक रणनीतिक बफर की भूमिका निभाता है।

---

2. अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और भारत की समुद्री सुरक्षा पर प्रभाव

चीन की बढ़ती उपस्थिति और 'मोतियों की माला' (String of Pearls):

चीन द्वारा बुनियादी ढांचा निवेश (जैसे- 'चीन-मालदीव मित्रता पुल') और ऋण-जाल कूटनीति के माध्यम से मालदीव में प्रभाव बढ़ाना भारत के लिए प्रत्यक्ष सामरिक घेराबंदी का संकट उत्पन्न करता है। चीन द्वारा दोहरे उपयोग (नागरिक व सैन्य) वाले बुनियादी ढांचे का विकास भारत की पारंपरिक सुरक्षा प्रभुता को चुनौती देता है।

घरेलू राजनीति और कूटनीतिक उतार-चढ़ाव:

मालदीव में सत्ता परिवर्तन के साथ 'इंडिया आउट' जैसे अभियानों और बाहरी शक्तियों की ओर झुकाव ने भारत की रणनीतिक स्थिरता तथा विश्वसनीय साझीदारी को समय-समय पर प्रभावित किया है।

'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' की भूमिका के समक्ष चुनौतियां:

महाशक्तियों (अमेरिका, चीन आदि) की हिंद महासागर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारत की क्षेत्र में प्राथमिक सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider) की साख और स्थिति पर दबाव पड़ता है।

गैर-पारंपरिक समुद्री खतरे:

मालदीव के विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की संवेदनशीलता के कारण समुद्री डकैती, नशीले पदार्थों एवं हथियारों की अवैध तस्करी, इस्लामी चरमपंथ/समुद्री आतंकवाद और अवैध मत्स्यन जैसे खतरे भारत की तटीय सुरक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं।

3. भारत द्वारा की गई रणनीतिक पहलें एवं मूल्य संवर्धन

'सागर' (SAGAR) विजन: 'क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास' के तहत मालदीव को प्राथमिकता।

कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव (CSC): समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध और साइबर सुरक्षा में बहुपक्षीय सहयोग।

तटीय रडार नेटवर्क (Coastal Radar Network): वास्तविक समय में समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA) हेतु 10 तटीय रडार स्टेशनों की स्थापना।

बुनियादी ढांचा व विकास सहयोग: 'ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट' (GMCP) तथा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं (HICDP)।

रक्षा एवं HADR सहयोग: मानवीय सहायता व आपदा राहत (HADR), संयुक्त नौसैनिक अभ्यास (जैसे 'एकथा' और 'दोस्ती'), तथा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

मालदीव की स्थिरता और भारत के साथ उसका सामंजस्य हिंद महासागर की शांति की पूर्व शर्त है। भारत को 'क्रेता-दाता' दृष्टिकोण से आगे बढ़कर मालदीव की संप्रभु चिंताओं का सम्मान करते हुए क्षमता निर्माण, संस्थागत रक्षा सहयोग और जन-केंद्रित विकास परियोजनाओं के माध्यम से अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाए रखना चाहिए, जिससे एक नियम-आधारित और सुरक्षित हिंद महासागर सुनिश्चित हो सके।

226. 'भारत श्रीलंका का सदियों पुराना सच्चा और भरोसेमंद दोस्त है।' श्रीलंका के हालिया गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट के समय भारत द्वारा निभाई गई मददगार भूमिका की चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत और श्रीलंका के संबंध ढाई सहस्राब्दियों से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक, आध्यात्मिक (बौद्ध धर्म), सांस्कृतिक और व्यापारिक सूत्रों से जुड़े हैं। वर्ष 2022 के अभूतपूर्व आर्थिक और राजनीतिक संकट (विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट, खाद्य-ईंधन संकट और जन-आंदोलन) के समय भारत ने 'पड़ोसी प्रथम' नीति का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए श्रीलंका के सबसे भरोसेमंद और सच्चे मित्र की भूमिका निभाई।

संकट के दौरान भारत की बहुआयामी सहायता:

अभूतपूर्व वित्तीय सहायता: भारत ने श्रीलंका को लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापक वित्तीय सहायता पैकेज दिया। इसमें 400 मिलियन डॉलर का मुद्रा विनिमय (करेंसी स्वैप) और एशियाई समाशोधन संघ (ACU) के तहत देनदारियों का स्थगन शामिल था।

आवश्यक वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति:

ईंधन खरीद के लिए 500 मिलियन डॉलर और खाद्यान्न, यूरिया (उर्वरक) तथा जीवनरक्षक दवाओं के आयात के लिए 1 बिलियन डॉलर की रियायती ऋण सुविधा (क्रेडिट लाइन) प्रदान की।

भारतीय नौसेना और वायुसेना के माध्यम से 'ऑपरेशनल सहायता' के तहत तत्काल राहत सामग्री पहुंचाई।

बहुपक्षीय मंचों पर श्रीलंका का पुरजोर समर्थन: भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को श्रीलंका के 3 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज हेतु आवश्यक 'वित्तीय आश्वासन' और ऋण पुनर्गठन की गारंटी देने वाला पहला द्विपक्षीय लेनदार देश बना।

राजनीतिक स्थिरता एवं लोकतांत्रिक मर्यादा का समर्थन: संकट के दौरान भारत ने श्रीलंका के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप रखते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं, संवैधानिक प्रक्रिया और कानून के शासन का समर्थन किया।

सामरिक एवं राजनयिक महत्व:

'पड़ोसी प्रथम' एवं 'सागर' (SAGAR) दृष्टिकोण: भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में बिना किसी रणनीतिक स्वार्थ के एक उत्तरदायी 'प्रथम प्रत्युत्तरदाता' (फर्स्ट रिस्पॉन्डर) की भूमिका निभाई।

चीनी ऋण-जाल कूटनीति का विकल्प: श्रीलंका को चीनी ऋण-जाल (जैसे हंबनटोटा बंदरगाह मॉडल) की तुलना में भारत ने पारदर्शी, मांग-आधारित और जन-केंद्रित सहायता का विकल्प प्रदान किया।

दीर्घकालिक कनेक्टिविटी: संकट के बाद त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकास, भारत-श्रीलंका विद्युत ग्रिड इंटरकनेक्शन, यूपीआई (UPI) प्रणाली और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग तेज हुआ।

आगे की राह:

भारत और श्रीलंका को समुद्री सुरक्षा, मछुआरा विवाद के मानवीय समाधान, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ETCA) के पुनरुद्धार और पर्यटन-ऊर्जा गलियारे के निर्माण के माध्यम से इस द्विपक्षीय विश्वास को दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी में बदलना चाहिए।

227. चीन एशिया में अपनी सैन्य दादागिरी स्थापित करने के लिए अपने भारी व्यापार मुनाफे और कर्ज के जाल (Debt Trap) का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहा है। पड़ोसी देश होने के नाते इसका भारत पर क्या गंभीर असर पड़ रहा है? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

चीन अपनी आर्थिक शक्ति, भारी व्यापार अधिशेष और **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** के माध्यम से 'चेकबुक कूटनीति' का उपयोग कर रहा है। इसके तहत छोटे व विकासशील देशों को भारी कर्ज के जाल में फंसाकर अंततः उनके सामरिक बुनियादी ढांचों को सैन्य उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित किया जाता है, जिसका भारत की सुरक्षा और भू-राजनीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

चीन का आर्थिक-सैन्य हथियारकरण तंत्र:

ऋण जाल कूटनीति (Debt-Trap Diplomacy): चीन अत्यधिक ब्याज दरों पर अव्यावहारिक परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है। ऋण अदायगी में चूक होने पर संप्रभु संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करता है।

दोहरे उपयोग वाली संपत्तियां (Dual-use Assets): व्यापारिक बंदरगाहों का सामरिक उपयोग हेतु अधिग्रहण; जैसे श्रीलंका का **हम्बनटोटा बंदरगाह** (99 वर्षों की लीज), पाकिस्तान का **ग्वादर** तथा जिबूती नौसैनिक अड्डा, जो भविष्य में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) के गुप्त सैन्य अड्डों के रूप में काम कर सकते हैं।

भारत पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव:

(क) **समुद्री घेराबंदी ('मोतियों की माला' - String of Pearls):** हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीनी उपस्थिति भारत के समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) और समुद्री सुरक्षा के लिए निरंतर खतरा उत्पन्न कर रही है।

(ख) **पड़ोस में पारंपरिक प्रभाव का क्षरण:** श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर चीनी निवेश से भारत के पारंपरिक कूटनीतिक और रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र में सेंध लग रही है।

(ग) **दोहरे मोर्चे की सुरक्षा चुनौती और सीमा पर दबाव: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)** (जो भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए पीओके से गुजरता है) तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर बुनियादी ढांचे के निर्माण से भारत पर दोहरे मोर्चे का सैन्य दबाव बढ़ रहा है।

(घ) **आर्थिक सुरक्षा व निर्भरता:** भारी व्यापार घाटे और सक्रिय दवा सामग्री (API), इलेक्ट्रॉनिक्स व सौर उपकरणों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीन पर अत्यधिक आयात निर्भरता भारत की आर्थिक संप्रभुता को संवेदनशील बनाती है।

भारत की जवाबी रणनीतियां एवं मूल्य संवर्धन:

पड़ोस प्रथम नीति (Neighborhood First): श्रीलंका के आर्थिक संकट के समय 4 अरब डॉलर से अधिक की त्वरित वित्तीय एवं मानवीय सहायता प्रदान कर भारत ने एक विश्वसनीय साझेदार की भूमिका निभाई।

'सागर' (SAGAR) विजन: क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना तथा मित्र देशों के साथ नौसैनिक सहयोग सुदृढ़ करना।

रणनीतिक गठबंधन: नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था बनाए रखने हेतु **क्वाड (QUAD)** का सुदृढ़ीकरण और कनेक्टिविटी विकल्प के रूप में **आईएमईसी (IMEC)** का प्रस्ताव।

आर्थिक आत्मनिर्भरता: संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी निर्भरता घटाने के लिए 'उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन' (PLI) योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।

निष्कर्ष:

चीन के आर्थिक-सैन्य विस्तारवाद का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने पड़ोसियों के लिए 'पारदर्शी, संप्रभुता-अनुकूल और सतत' विकास का विकल्प प्रस्तुत करना होगा तथा अपनी रक्षा क्षमताओं और घरेलू आर्थिक आत्मनिर्भरता को निरंतर तीव्र करना होगा।

228. शीत युद्ध खत्म होने के बाद बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में भारत की 'लुक ईस्ट' (पूर्व की ओर देखो) नीति के आर्थिक और रणनीतिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भूमिका एवं शीत युद्धोत्तर पृष्ठभूमि

वर्ष 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन ने वैश्विक द्विध्रुवीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही भारत में 1991 के गंभीर भुगतान संतुलन संकट के उपरांत अपनाए गए आर्थिक उदारीकरण (एलपीजी सुधारों) और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बदलती प्रासंगिकता ने भारतीय विदेश नीति के पुनर्गठन को अनिवार्य बना दिया। इस पृष्ठभूमि में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव द्वारा 1991-92 में पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व एशिया की तीव्र गति से उभरती अर्थव्यवस्थाओं ('एशियाई टाइगर्स') के साथ ऐतिहासिक व आर्थिक संबंध पुनर्स्थापित करने हेतु **'लुक ईस्ट नीति'** का शुभारंभ किया गया।

---

1. आर्थिक आयाम एवं उनका मूल्यांकन

व्यापार एवं निवेश में तीव्र विस्तार: भारत ने आसियान (ASEAN) के साथ संबंधों को संवाद भागीदार (1992), पूर्ण वार्ता भागीदार (1995) तथा शिखर स्तर (2002) तक उन्नत किया, जिससे द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए): वर्ष 2009 में 'भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौता' (AIFTA) तथा सिंगापुर, मलेशिया एवं दक्षिण कोरिया के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA/CEPA) निष्पादित किए गए।

क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण: बिम्सटेक (BIMSTEC) और मेकांग-गंगा सहयोग जैसे क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से आर्थिक अंतर-निर्भरता को सुदृढ़ किया गया।

आर्थिक सीमाएं व चुनौतियां:

आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा निरंतर बढ़ा है।

गैर-टैरिफ बाधाओं तथा मूल्य संवर्धन श्रृंखलाओं में सुस्त एकीकरण के कारण भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को अपेक्षित लाभ नहीं मिला (जिसके कारण भारत ने बाद में आरसीईपी से बाहर रहने का निर्णय लिया)।

2. रणनीतिक एवं सुरक्षात्मक आयाम

समुद्री सुरक्षा एवं संचार मार्ग (SLOCs): मलक्का जलडमरूमध्य एवं हिंद महासागरीय व्यापारिक जलमार्गों की सुरक्षा भारत की प्राथमिक सामरिक आवश्यकता बनी।

शक्ति संतुलन एवं चीन का प्रत्युत्तर: दक्षिण चीन सागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच भारत ने नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था और नौपरिवहन की स्वतंत्रता का समर्थन किया।

बहुपक्षीय सुरक्षा मंचों में सहभागिता: भारत आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF - 1996), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS - 2005) तथा 'आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस' (ADMM+) का सक्रिय सदस्य बना।

रक्षा कूटनीति एवं संयुक्त नौसैनिक अभ्यास: सिंगापुर के साथ 'सिम्बेक्स' (SIMBEX) और बहुपक्षीय 'मिलन' (MILAN) जैसे नौसैनिक अभ्यासों तथा वियतनाम व इंडोनेशिया के साथ रक्षा सहयोग को सुदृढ़ किया गया।

3. कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर का विकास एवं 'एक्ट ईस्ट' में रूपांतरण

भौगोलिक एवं भौतिक कनेक्टिविटी: पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार मानते हुए प्रमुख परियोजनाएं आरंभ की गईं, जैसे:

भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग (IMT Trilateral Highway)

कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना

'लुक ईस्ट' से 'एक्ट ईस्ट' में नीतिगत बदलाव (2014): वर्ष 2014 में इस नीति को **'एक्ट ईस्ट नीति'** में रूपांतरित किया गया, जिसका उद्देश्य कार्य-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाते हुए **3-सी (कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कल्चर)** के आधार पर संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलना है।

निष्कर्ष

'लुक ईस्ट' नीति ने शीत युद्ध के बाद भारत को आर्थिक अलगाव से निकालकर एशिया-प्रशांत की भू-राजनीतिक मुख्यधारा में स्थापित किया। वर्तमान में भारत के 'सागर' (SAGAR) दृष्टिकोण और स्वतंत्र, खुले व समावेशी हिंद-प्रशांत संकल्पना को साकार करने में यह नीति अत्यंत प्रभावी और प्रासंगिक आधार स्तंभ बनी हुई है।

229. भारत में सीमा पार से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले और सार्क देशों के अंदरूनी मामलों में उसकी लगातार दखलअंदाजी सार्क (SAARC) संगठन के भविष्य के लिए घातक साबित हो रही है। उदाहरण देकर समझाइए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (**SAARC** - सार्क) की स्थापना 1985 में दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। परंतु, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित **सीमा पार आतंकवाद** और अन्य सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप ने सार्क की मूलभूत भावना को आघात पहुँचाया है, जिससे यह संगठन वर्तमान में संस्थागत रूप से लगभग पंगु (निष्क्रिय) हो चुका है।

1. भारत में सीमा पार आतंकवाद एवं सार्क का संस्थागत गतिरोध

पाकिस्तान की राज्य-पोषित आतंकवाद की नीति ने भारत-पाक द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ संपूर्ण सार्क मंच को अवरुद्ध किया है:

19वें सार्क शिखर सम्मेलन (2016) का बहिष्कार:

सितंबर 2016 में जम्मू-कश्मीर के **उरी सैन्य शिविर** पर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा किए गए हमले के उपरांत, भारत ने इस्लामाबाद में प्रस्तावित 19वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया।

भारत के समर्थन में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान ने भी सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिससे यह सम्मेलन रद्द हो गया और तब से अब तक कोई नियमित शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका है।

"आतंक और वार्ता साथ-साथ नहीं चल सकते" (Terror and Talks cannot go together):

भारत का स्पष्ट और दृढ़ राजनयिक रुख है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह और वित्तपोषण देना बंद नहीं करता, तब तक उसके साथ सामान्य क्षेत्रीय वार्ता संभव नहीं है।

पुलवामा हमला (2019) और पठानकोट हमले जैसी घटनाओं ने विश्वास की कमी (Trust Deficit) को और गहरा किया है।

2. अन्य सार्क देशों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तानी हस्तक्षेप के ठोस उदाहरण

पाकिस्तान का विध्वंसकारी आचरण केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने अन्य पड़ोसी राष्ट्रों की संप्रभुता और स्थिरता को भी क्षति पहुँचाई है:

बांग्लादेश (राजनयिक हस्तक्षेप):

बांग्लादेश द्वारा 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान नरसंहार करने वाले अपराधियों के लिए गठित **'अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध न्यायाधिकरण' (International Crimes Tribunal)** के फैसलों पर पाकिस्तान की संसद ने निंदा प्रस्ताव पारित किए और आंतरिक न्यायिक प्रक्रिया में खुला हस्तक्षेप किया।

इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के मध्य गंभीर राजनयिक तनाव उत्पन्न हुआ और बांग्लादेश ने 2016 के इस्लामाबाद सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किया।

अफगानिस्तान (छद्म युद्ध और अस्थिरता):

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी (ISI) द्वारा समर्थित **तालिबान और हक्कानी नेटवर्क** के माध्यम से अफगानिस्तान में दशकों तक छद्म युद्ध (Proxy War) चलाया गया।

काबुल में भारतीय दूतावास पर हमला और तत्कालीन लोकतांत्रिक अफगान सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों के कारण अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर निरंतर क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया।

श्रीलंका एवं मालदीव (चरमपंथी नेटवर्क का प्रसार):

पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों (जैसे लश्कर-ए-तैयबा) द्वारा श्रीलंका और मालदीव में चरमपंथी विचारधारा के प्रसार और वित्तीय नेटवर्क स्थापित करने के प्रयास किए गए, जिससे हिंद महासागरीय क्षेत्र की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ।

3. सार्क के भविष्य पर घातक प्रभाव एवं वैकल्पिक मंचों का उदय

पाकिस्तान के नकारात्मक रवैये के कारण सार्क की प्रगति पूरी तरह ठप हो चुकी है:

आम सहमति (Consensus) नियम का दुरुपयोग: सार्क चार्टर के अनुच्छेद 10(2) के अनुसार सभी निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं। पाकिस्तान ने इस नियम का उपयोग क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहलों को रोकने के लिए 'वीटो' के रूप में किया है।

महत्वपूर्ण पहलों में गतिरोध:

सार्क मोटर वाहन समझौता (SAARC MVA): 2014 के काठमांडू शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के अड़ंगे के कारण यह ऐतिहासिक समझौता लागू नहीं हो सका।

सार्क उपग्रह (SAARC Satellite): पाकिस्तान द्वारा इस साझा अंतरिक्ष पहल से हटने के कारण भारत को इसे स्वतंत्र रूप से **'दक्षिण एशिया उपग्रह' (South Asia Satellite)** के रूप में प्रक्षेपित करना पड़ा।

क्षेत्रीय सहयोग का नए मंचों की ओर स्थानांतरण:

सार्क के पंगु होने के कारण भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों ने पाकिस्तान को अलग-थलग करते हुए वैकल्पिक उप-क्षेत्रीय मंचों को प्राथमिकता दी है:

बिम्सटेक (BIMSTEC): बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, जो 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीति का संगम है।

बीबीआईएन (BBIN): बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल मोटर वाहन उप-क्षेत्रीय ढाँचा।

सार्क गतिरोध का प्रवाह आरेख (Flowchart):

सीमा पार आतंकवाद और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप (उरी, पुलवामा, काबुल, ढाका)

↓

सदस्य राष्ट्रों के मध्य विश्वास का पूर्ण अभाव (Trust Deficit)

↓

19वें सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार (2016 से गतिरोध)

↓

सार्क की संस्थागत निष्क्रियता (MVA और कनेक्टिविटी अवरुद्ध)

↓

वैकल्पिक मंचों की ओर झुकाव (BIMSTEC एवं BBIN का सुदृढ़ीकरण)

आगे की राह एवं निष्कर्ष

सार्क दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण और साझा समृद्धि का एक बड़ा मंच बन सकता था, लेकिन पाकिस्तान की आतंकवाद-समर्थक नीतियों और अड़ियल रवैये ने इसकी प्रासंगिकता को लगभग समाप्त कर दिया है।

जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के बुनियादी ढाँचे को नष्ट नहीं करता और संप्रभुता के सम्मान के सिद्धांतों का पालन नहीं करता, तब तक सार्क का पुनरुद्धार असंभव प्रतीत होता है। वर्तमान परिदृश्य में, भारत द्वारा **बिम्सटेक** और **बीबीआईएन** जैसे प्रगतिशील मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाना ही सबसे व्यावहारिक और सामरिक विकल्प है।

230. हिंद महासागर के देशों के साथ प्राचीन सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों को फिर से जिंदा करने के लिए शुरू किया गया भारत सरकार का 'प्रोजेक्ट मौसम' क्या केवल संस्कृति तक सीमित है या इसका कोई बड़ा रणनीतिक मकसद भी है? चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 (38वें यूनेस्को विश्व धरोहर सत्र, दोहा) में शुरू किया गया **'प्रोजेक्ट मौसम'** (Project Mausam) हिंद महासागर क्षेत्र के 39 तटीय देशों को जोड़ने वाली एक बहुआयामी पहल है। इसका क्रियान्वयन **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** तथा शोध समन्वय **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA)** द्वारा किया जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से, यह परियोजना मानसूनी हवाओं के प्राकृतिक पैटर्न पर आधारित प्राचीन समुद्री व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों के पुनरुद्धार पर केंद्रित है।

यद्यपि सतही तौर पर यह एक सांस्कृतिक पहल प्रतीत होती है, किंतु गहराई से विश्लेषण करने पर यह भारत की सामरिक और भू-राजनीतिक कूटनीति का एक सुविचारित उपकरण सिद्ध होती है।

---

1. सांस्कृतिक आयाम: सॉफ्ट पावर और साझा विरासत

मानसूनी हवाओं का नेटवर्क: यह परियोजना उस ऐतिहासिक ज्ञान-प्रणाली को रेखांकित करती है जिसके सहारे नाविक दक्षिण-पश्चिम एवं उत्तर-पूर्वी मानसूनी पवनों के अनुकूल चक्र में भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, अरब प्रायद्वीप और पूर्वी अफ्रीका के मध्य नौवहन व व्यापार करते थे।

यूनेस्को अंतर-राष्ट्रीय नामांकन (Transnational Nominations): इसका मुख्य सांस्कृतिक उद्देश्य हिंद महासागर के 39 साझेदार देशों के साथ मिलकर साझा समुद्री मार्गों, बंदरगाहों और तटीय सांस्कृतिक परिदृश्यों (Cultural Landscapes) को 'यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल' के रूप में संयुक्त रूप से दर्ज कराना है।

सांस्कृतिक सूत्र: इसके तहत बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम और वस्त्र-मसाला व्यापार द्वारा निर्मित ऐतिहासिक 'स्पाइस रूट' (Spice Route) और 'कॉटन रूट' के साझा लोकाचार को पुनर्जीवित किया जा रहा है।

---

2. सामरिक एवं भू-राजनीतिक उद्देश्य: सांस्कृतिक आवरण में हार्ड पावर कूटनीति

चीन की 'मैरीटाइम सिल्क रोड' (MSR/BRI) का प्रत्युत्तर: चीन अपनी 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' और 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' के माध्यम से हिंद महासागर में बंदरगाहों (ग्वादर, हंबनटोटा, जिबूती) का निर्माण कर रणनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। 'प्रोजेक्ट मौसम' ऐतिहासिक वैधानिकता (Historical Legitimacy) के आधार पर चीन के आर्थिक-सामरिक विस्तार को एक सौम्य भू-सांस्कृतिक विकल्प प्रदान करता है।

'सागर' (SAGAR) दृष्टिकोण को सुदृढ़ता: प्रधानमंत्री के **SAGAR** (*Security and Growth for All in the Region*) दृष्टिकोण के अनुरूप, यह परियोजना भारत को हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में 'प्राथमिक सुरक्षा प्रदाता' (Net Security Provider) के रूप में स्थापित करने के लिए कूटनीतिक आधार तैयार करती है।

महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों (SLOCs) की सुरक्षा: सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से भारत मलक्का, बाब-अल-मंदेब और होर्मुज जैसे रणनीतिक चोकपॉइंट्स पर स्थित देशों (जैसे ओमान, मॉरीशस, सेशेल्स, इंडोनेशिया) के साथ विश्वास बहाली करता है, जिससे समुद्री डकैती-रोधी अभियानों और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) एवं रक्षा साझेदारी: यह पहल हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) के सहयोग से समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA), हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण तथा टिकाऊ समुद्री संसाधन प्रबंधन के लिए अनुकूल माहौल तैयार करती है।

हिंद महासागर में रणनीतिक एवं सांस्कृतिक संजाल (Conceptual Diagram):

[पूर्वी अफ्रीका / खाड़ी देश] ⟵ (मानसूनी समुद्री मार्ग) ⟶ [भारत (प्रायद्वीपीय केंद्र)]

^ ^

| |

v v

[बाब-अल-मंदेब / होर्मुज SLOCs] ⟸==== SAGAR & मौसम ====⟹ [मलक्का जलडमरूमध्य / ASEAN]

|

[चीन के MSR / BRI का संतुलन]

3. चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

धीमी कार्यान्वयन गति: घोषित होने के एक दशक बाद भी अंतर-राष्ट्रीय नामांकन और धरातलीय अनुसंधान की गति अत्यंत धीमी रही है।

संसाधनों एवं बजट की कमी: चीन के अरबों डॉलर के BRI निवेश की तुलना में 'प्रोजेक्ट मौसम' का बजट अत्यंत सीमित है।
अंतर-मंत्रालयी समन्वय का अभाव: संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय (MEA) और नौसेना/रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच संस्थागत तालमेल की कमी इसके रणनीतिक दोहन को सीमित करती है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

'प्रोजेक्ट मौसम' केवल पुरातत्व और इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह **"सांस्कृतिक आवरण में लिपटी सामरिक कूटनीति"** (Strategic Diplomacy cloaked in Culture) है। इसे केवल एक शैक्षणिक परियोजना न बनाकर 'एक्ट ईस्ट नीति', 'थिंक वेस्ट नीति' और 'प्रोजेक्ट सागरमाला' के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। पर्याप्त वित्तीय आवंटन और तेज संस्थागत क्रियान्वयन के माध्यम से ही भारत हिंद महासागर में अपनी स्वाभाविक केंद्रीय स्थिति को सुरक्षित और प्रभावी बनाए रख सकता है।

231. आतंकवाद और आपसी अविश्वास ने भारत-पाकिस्तान के रिश्तों को हमेशा कड़वाहट में रखा है। क्या क्रिकेट, संगीत और सांस्कृतिक मेलजोल (सॉफ्ट पावर) दोनों देशों के बीच नफरत की दीवार गिराने में मददगार हो सकते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। *12.5*

उत्तर:

भूमिका

1947 के विभाजन के बाद से ही भारत-पाकिस्तान संबंध भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, युद्धों तथा गहरे रणनीतिक अविश्वास से ग्रसित रहे हैं। जोसेफ नाई के अनुसार, 'सॉफ्ट पावर' (मृदु शक्ति) किसी देश की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह बल प्रयोग (हार्ड पावर) के बिना आकर्षण, संस्कृति तथा साझा मूल्यों द्वारा सकारात्मक परिणाम प्राप्त करता है। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में साझा इतिहास, भाषा और संगीत इस सॉफ्ट पावर के प्रमुख आधार हैं।

द्विपक्षीय कड़वाहट के मूल कारण: सुरक्षा एवं भू-राजनीतिक आयाम

राज्य-प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद: पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध 'छद्म युद्ध' (Proxy War) एवं आतंकवाद को राज्य नीति के साधन के रूप में प्रयोग करना (यथा—26/11 मुंबई हमला, उरी, पुलवामा)।
रणनीतिक अविश्वास व कश्मीर मुद्दा: ऐतिहासिक युद्ध (1947, 1965, 1971, 1999) और संयुक्त राष्ट्र मंचों पर कश्मीर का निरंतर अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास।
पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान (रावलपिंडी) के निहित स्वार्थ: पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी (ISI) का राजनीतिक आधिपत्य भारत-विरोधी विमर्श और कश्मीर संघर्ष पर टिका है, जो स्थायी शांति प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा है।

सॉफ्ट पावर की भूमिका एवं सकारात्मक प्रभाव (ठोस उदाहरण सहित)

सॉफ्ट पावर दोनों देशों के मध्य 'ट्रैक-II कूटनीति' और जन-जन के संपर्क (People-to-People Contact) को सुदृढ़ कर नफरत की दीवार को कमजोर करने में सहायक सिद्ध हुई है:

क्रिकेट कूटनीति (Cricket Diplomacy):
1987 में जनरल जिया-उल-हक की जयपुर यात्रा और 2004 का भारतीय टीम का ऐतिहासिक 'फ्रेंडशिप टूर'।
2011 विश्व कप सेमीफाइनल (मोहाली) के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की अनौपचारिक बैठक, जिसने संवाद के बंद रास्ते खोले।

संगीत, सिनेमा और कला का आदान-प्रदान:
नुसरत फतेह अली खान, गुलाम अली, राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम जैसे गायकों को भारत में व्यापक लोकप्रियता मिली।
भारतीय सिनेमा (बॉलीवुड) पाकिस्तान में अत्यधिक लोकप्रिय रहा है, जो साझा सांस्कृतिक संवेदनाओं को जोड़ता है।

धार्मिक एवं आस्था पर्यटन:
करतारपुर साहिब गलियारा (Kartarpur Sahib Corridor): भारी सैन्य तनाव के बावजूद खुला रहना धार्मिक कूटनीति की अद्वितीय सफलता को दर्शाता है।
अजमेर शरीफ (भारत) और कटास राज मंदिर (पाकिस्तान) के लिए तीर्थयात्रियों की आवाजाही।

चिकित्सा पर्यटन एवं मानवीय सहायता: पाकिस्तानी बच्चों एवं नागरिकों को भारत में जटिल हृदय शल्य चिकित्सा (Heart Surgeries) हेतु दिए गए वीजा से जमीनी स्तर पर सद्भावना का प्रसार हुआ।

सॉफ्ट पावर की सीमाएं: यथार्थवादी दृष्टिकोण

यद्यपि सॉफ्ट पावर संवाद का वातावरण बनाती है, किंतु इसकी स्पष्ट सीमाएं हैं:

हार्ड सुरक्षा प्राथमिकताओं की प्रधानता: सॉफ्ट पावर 'हार्ड पावर' (सैन्य सुरक्षा एवं आतंकवाद) का विकल्प नहीं बन सकती। भारत का स्पष्ट रुख है—*"आतंक और वार्ता साथ-साथ नहीं चल सकते"*।

अल्पकालिक प्रभाव: वर्षों के सांस्कृतिक और खेल आदान-प्रदान से बना विश्वास एक ही बड़े आतंकी हमले (जैसे 26/11 मुंबई या पुलवामा) से क्षण भर में समाप्त हो जाता है।

राजनीतिक एवं सैन्य प्रतिरोध: सैन्य प्रतिष्ठान और कट्टरपंथी तत्व सांस्कृतिक निकटता को अपने रणनीतिक हितों के विरुद्ध मानकर प्रायः इसे बाधित करते हैं (उदा. कलाकारों व क्रिकेट पर प्रतिबंध)।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

सॉफ्ट पावर नफरत की दीवार को पूरी तरह गिराने के लिए 'पर्याप्त' शर्त नहीं है, किंतु यह संवाद की खिड़की खुली रखने के लिए एक 'आवश्यक' माध्यम है।

दीर्घकालिक समाधान के लिए भारत को अपनी संप्रभुता व राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना, आतंकवाद पर 'शून्य सहिष्णुता' (Zero Tolerance) की नीति जारी रखते हुए नियंत्रित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं मानवीय संपर्कों को जीवित रखना चाहिए ताकि भविष्य में समग्र शांति वार्ता के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार रह सके।

232. दक्षिण चीन सागर में चीन के अवैध दावों और बढ़ते तनाव को देखते हुए पूरे क्षेत्र में जहाजों के बेरोकटोक आने-जाने और समुद्री सुरक्षा की जरूरत बढ़ गई है। इस संदर्भ में भारत और चीन के बीच के समुद्री विवादों पर चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

दक्षिण चीन सागर (SCS) वैश्विक भू-राजनीति और समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। चीन द्वारा ऐतिहासिक दावों के आधार पर खींची गई मनमानी **'नाइन/टेन-डैश लाइन'** और स्प्राटली व पैरासेल द्वीपों जैसे कृत्रिम संरचनाओं का सैन्यीकरण इस क्षेत्र में तनाव का मुख्य कारण है। यह स्थिति न केवल **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS-1982)** का उल्लंघन करती है, बल्कि वर्ष 2016 के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) के निर्णय की भी अवहेलना करती है। वैश्विक व्यापार के प्रमुख समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) की सुरक्षा और **नौवहन की स्वतंत्रता (FONOPS)** सुनिश्चित करने के संदर्भ में भारत और चीन के समुद्री हित सीधे तौर पर टकराते हैं।

भारत-चीन समुद्री विवाद एवं रणनीतिक टकराव के प्रमुख आयाम

1. दक्षिण चीन सागर में भारत के ऊर्जा व आर्थिक हित:

भारत का 55% से अधिक व्यापार दक्षिण चीन सागर के मार्गों से होकर गुजरता है।

वियतनाम के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में भारत की कंपनी **ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (OVL)** द्वारा **ब्लॉक 128** में तेल व प्राकृतिक गैस का अन्वेषण किया जा रहा है, जिसे चीन अपने कथित संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा बताकर निरंतर अवैध विरोध दर्ज कराता रहा है।

2. हिंद महासागर में चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' और सैन्य उपस्थिति:

चीन हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान (ग्वादर), श्रीलंका (हंबनटोटा), म्यांमार (क्यौकप्यू) और जिबूती में दोहरे उपयोग वाले बंदरगाह और सैन्य अड्डे विकसित कर रहा है।

हिंद महासागर में चीनी नौसेना की परमाणु पनडुब्बियों और अनुसंधान/जासूसी जहाजों (जैसे 'युआन वांग' श्रृंखला) की निरंतर गश्त भारत की तटीय और समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

3. समुद्री चोकपॉइंट्स और रणनीतिक भेद्यता (मलक्का डिलेमा):

चीन अपने ऊर्जा आयात के लिए मलक्का जलडमरूमध्य पर अत्यधिक निर्भर है (जिसे **'मलक्का डिलेमा'** कहा जाता है)।

भारत की **अंडमान और निकोबार कमान (ANC)** इस जलडमरूमध्य के मुहाने पर स्थित होने के कारण भारत को एक प्राकृतिक भू-सामरिक लाभ प्रदान करती है, जिससे दोनों देशों के बीच शक्ति संतुलन और रणनीतिक प्रतिरोध का तनाव बना रहता है।

भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया एवं उपाय

'नेकलेस ऑफ डायमंड्स' रणनीति: चीन के घेराव का मुकाबला करने के लिए भारत ने ओमान (दुकम), सेशेल्स (अजम्पशन द्वीप), ईरान (चाबहार) और सिंगापुर (चांगी) जैसे प्रमुख सामरिक स्थानों पर नौसैनिक पहुंच और रसद सहयोग स्थापित किया है।

क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय पहलें: भारत **'सागर' (SAGAR - Security and Growth for All in the Region)** दृष्टिकोण और **इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI)** के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है।

क्वाड (QUAD) और द्विपक्षीय रसद समझौते: अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड साझेदारी को सुदृढ़ करना तथा **LEMOA** जैसे सैन्य रसद विनिमय समझौतों के जरिए अंतर-संचालनीयता बढ़ाना।

समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA): गुरुग्राम स्थित **IFC-IOR (सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र)** के जरिए वास्तविक समय में समुद्री सूचनाओं को साझा करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

भारत-चीन समुद्री प्रतिद्वंद्विता केवल क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह **नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था (Rules-based**

International Order) बनाम विस्तारवादी नीतियों के बीच का संघर्ष है। शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है कि सभी देश UNCLOS-1982 के तहत नौवहन की स्वतंत्रता का सम्मान करें और एक **'स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत' (Free and Open Indo-Pacific)** के निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाएं।

233. 2014 में अफगानिस्तान से अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय सेना की वापसी के बाद उस इलाके में भारत के सामने अपने अरबों डॉलर के निवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने की क्या बड़ी चुनौतियाँ खड़ी हो गईं? परीक्षण कीजिए। *10*

उत्तर:

वर्ष 2014 में अफगानिस्तान से 'नाटो' (ISAF) और अमेरिकी सेनाओं की आंशिक वापसी से उत्पन्न **'सुरक्षा शून्यता' (Security Vacuum)** ने भारत के लगभग 3 अरब डॉलर के विकासात्मक निवेशों तथा क्षेत्रीय व आंतरिक सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर दीं।

1. विकासात्मक निवेश एवं परिसंपत्तियों की सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ:

प्रमुख बुनियादी ढांचे पर खतरा: भारत द्वारा निर्मित **सलमा बांध (भारत-अफगान मैत्री बांध)**, **अफगान संसद भवन**, और रणनीतिक कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले **जरंज-देलाराम राजमार्ग** पर आतंकी हमलों, तोड़फोड़ और प्रशासनिक अस्थिरता का खतरा उत्पन्न हुआ।

मानव संसाधन व क्षमता निर्माण संकट: भारत द्वारा संचालित 400 से अधिक लघु विकास परियोजनाओं, विद्युत ग्रिडों और अस्पतालों में कार्यरत भारतीय इंजीनियरों, राजनयिकों और श्रमिकों की जान-माल की सुरक्षा अत्यधिक संवेदनशील हो गई।

2. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं भू-सामरिक चुनौतियाँ:

आतंकी पनाहगाहों का पुनरुत्थान: तालिबान और **हक्कानी नेटवर्क** की मजबूत होती स्थिति ने **लश्कर-ए-तैयबा** और **जैश-ए-मोहम्मद** जैसे भारत विरोधी संगठनों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान की, जिससे **जम्मू-कश्मीर** में सीमा पार आतंकवाद व घुसपैठ का जोखिम बढ़ गया।

पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई (Strategic Depth): अफगान सत्ता संरचना में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (ISI) समर्थित तत्वों के उभार ने भारत के भू-राजनीतिक हितों को सीमित करने का प्रयास किया।

नार्को-टेररिज्म का प्रसार: अफगानिस्तान के **'गोल्डन क्रीसेंट' (स्वर्णिम अर्धचंद्राकार)** का हिस्सा होने के कारण मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में वृद्धि हुई, जिसका उपयोग भारत विरोधी आतंकी वित्तपोषण के लिए किया जाने लगा।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

जमीनी सैन्य उपस्थिति के अभाव और केवल 'सॉफ्ट पावर' पर अत्यधिक निर्भरता की सीमाओं को दूर करने के लिए भारत को **ईरान (चाबहार के माध्यम से)**, **रूस** और **मध्य एशियाई गणराज्यों** के साथ बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि क्षेत्रीय स्थिरता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

234. चीन की 'मोतियों की माला' (स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स - भारत को चारों तरफ से बंदरगाहों से घेरने की नीति) क्या है? यह भारत की समुद्री सुरक्षा को कैसे खतरे में डालती है और भारत ने इसका मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

'मोतियों की माला' (स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स) शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 2004 में अमेरिकी परामर्शदाता फर्म 'बूज एलन हैमिल्टन' द्वारा किया गया था। यह हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीन के बढ़ते वाणिज्यिक, राजनीतिक एवं नौसैनिक प्रभाव नेटवर्क को संदर्भित करता है। इसके तहत चीन मुख्य समुद्री व्यापारिक मार्गों (SLOCs) की सुरक्षा के नाम पर **दोहरे उपयोग (वाणिज्यिक संचालन तथा सैन्य निगरानी)** वाले बंदरगाहों और रणनीतिक केंद्रों की एक श्रृंखला स्थापित कर रहा है, जिसका प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य भारत की समुद्री घेराबंदी करना है।

'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' के प्रमुख नोड्स (सामरिक केंद्र):

ग्वादर बंदरगाह (पाकिस्तान): चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का केंद्र, जो अरब सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य के मुहाने पर स्थित है।

हंबनटोटा बंदरगाह (श्रीलंका): हिंद महासागर के व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन के समीप स्थित 99 वर्ष के पट्टे पर अधिग्रहित सामरिक बंदरगाह।

क्याउकप्यू बंदरगाह (म्यांमार): बंगाल की खाड़ी में स्थित, जो चीन को म्यांमार के रास्ते हिंद महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है।

जिबूती नौसैनिक अड्डा (हॉर्न ऑफ अफ्रीका): बाब-अल-मंदेब के पास स्थित चीन का पहला विदेशी सैन्य/लॉजिस्टिक्स बेस।

चटगांव बंदरगाह (बांग्लादेश) एवं मालदीव में अवसंरचना विकास: निगरानी और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का विस्तार।

भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए उत्पन्न प्रमुख खतरे:

(क) **सामरिक घेराबंदी एवं नौसैनिक निगरानी:** ग्वादर, हंबनटोटा और क्याउकप्यू जैसे केंद्रों से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) भारतीय नौसेना के ठिकानों (जैसे विशाखापत्तनम व कारवार) और युद्धपोतों की गतिविधियों पर चौबीसों घंटे निगरानी रख सकती है।

(ख) **समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) व ऊर्जा सुरक्षा पर संकट:** भारत का 95% से अधिक व्यापार (मात्रा के अनुसार) और 80% से अधिक कच्चा तेल आयात समुद्री मार्गों (मलक्का जलडमरूमध्य, होर्मुज व अरब सागर) से होता है। युद्ध की स्थिति में चीन इन चोक पॉइंट्स को अवरुद्ध कर सकता है।

(ग) **ऋण-जाल कूटनीति (Debt-Trap Diplomacy):** चीन भारत के पड़ोसी देशों (श्रीलंका, मालदीव आदि) को भारी कर्ज देकर उनके महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर रणनीतिक नियंत्रण हासिल कर रहा है।

(घ) **वाणिज्यिक केंद्रों का सैन्य अड्डों में रूपांतरण:** चीन की 'नागरिक-सैन्य संलयन' (Civil-Military Fusion) नीति के कारण ये वाणिज्यिक बंदरगाह संकटकाल में चीनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों के लॉजिस्टिक्स हब बन सकते हैं।

रणनीतिक आरेख: हिंद महासागर में घेराबंदी बनाम भारत का संतुलन

पश्चिमी क्षेत्र: ग्वादर / जिबूती (चीन) ⟷ चाबहार / दुकम (भारत)

मध्य/दक्षिणी क्षेत्र: हंबनटोटा (चीन) ⟷ अगालेगा / सागर (SAGAR) पहल (भारत)

पूर्वी क्षेत्र: क्याउकप्यू / मलक्का (चीन) ⟷ सबांग / सितवे / अंडमान-निकोबार कमान (भारत)

भारत द्वारा उठाए गए जवाबी कदम ('नेकलेस ऑफ डायमंड्स' व अन्य पहलें):

'नेकलेस ऑफ डायमंड्स' (हीरों का हार) रणनीति: चीन की घेराबंदी के प्रत्युत्तर में भारत ने रणनीतिक बंदरगाह समझौतों का नेटवर्क तैयार किया है:

चाबहार बंदरगाह (ईरान): ग्वादर के काट के रूप में तथा मध्य एशिया तक सीधी पहुंच हेतु।

दुकम बंदरगाह (ओमान): पश्चिमी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को लॉजिस्टिक्स और मरम्मत की सुविधा।

सबांग बंदरगाह (इंडोनेशिया): मलक्का जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर रणनीतिक पहुंच।

अगालेगा द्वीप (मॉरीशस): हवाई पट्टी व समुद्री निगरानी अवसंरचना का विकास।

सितवे बंदरगाह (म्यांमार): कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना के तहत विकास।

'सागर' (SAGAR - Security and Growth for All in the Region) विज़न: हिंद महासागर के द्वीपीय देशों को सुरक्षा प्रदाता के रूप में सहायता, मानवीय सहायता व आपदा राहत (HADR) प्रदान करना।

समुद्री डोमेन जागरूकता (Maritime Domain Awareness - MDA):

गुरुग्राम स्थित **सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR)** की स्थापना, जो मित्र देशों के साथ रीयल-टाइम डेटा साझा करता है।

तटीय रडार नेटवर्क (Coastal Radar Chain Network) की स्थापना (भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स में)।

बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग ও अभ्यास: क्वाड (QUAD - भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) के माध्यम से 'मुक्त और खुला हिंद-प्रशांत' (Free and Open Indo-Pacific) सुनिश्चित करना तथा **मालाबार, मिलन (MILAN) और सिम्बैक्स (SIMBEX)** जैसे नौसैनिक अभ्यासों द्वारा अंतर-संचालनीयता बढ़ाना।

घरेलू नौसैनिक आधुनिकीकरण: अंडमान एवं निकोबार कमान (त्रि-सेवा कमान) का सामरिक सुदृढ़ीकरण और 'प्रोजेक्ट 75I' के तहत स्वदेशी पनडुब्बियों एवं विमानवाहकों (जैसे INS विक्रांत) का निर्माण।

निष्कर्ष

चीन की 'मोतियों की माला' नीति क्षेत्रीय संतुलन को अस्थिर करने का प्रयास है। इसके प्रत्युत्तर में भारत की बहुआयामी दृष्टिकोण—जिसमें नौसैनिक आधुनिकीकरण, कूटनीतिक गठबंधन (क्वाड), सागर (SAGAR) पहल तथा रणनीतिक बुनियादी ढांचा विकास शामिल हैं—हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को 'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' (Net Security Provider) के रूप में स्थापित करते हुए समुद्री संप्रभुता को सुनिश्चित करता है।

235. बांग्लादेश की राजधानी ढाका के शाहबाग चौराहे पर हुए भारी जन-आंदोलन ने वहाँ के समाज में राष्ट्रवादियों और कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों के बीच की गहरी खाई को उजागर किया था। इसका भारत के लिए क्या महत्व था? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

फरवरी 2013 में ढाका के शाहबाग चौराहे पर उभरा जन-आंदोलन 1971 के मुक्ति संग्राम के युद्ध अपराधियों (विशेषकर जमात-ए-इस्लामी के नेताओं) को 'इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल' (ICT) द्वारा कठोरतम दंड देने की मांग को लेकर शुरू हुआ था। इस आंदोलन ने बांग्लादेश में **बंगाली धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद** तथा **कट्टरपंथी इस्लामी शक्तियों (जमात-ए-इस्लामी एवं हेफाजत-ए-इस्लाम)** के मध्य गहरे वैचारिक विभाजन को सतह पर ला दिया।

वैचारिक ध्रुवीकरण का स्वरूप

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी धड़ा: 1971 की मुक्ति संग्राम की धर्मनिरपेक्ष चेतना, भाषाई बंगाली पहचान और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का समर्थक।

कट्टरपंथी इस्लामी धड़ा: धर्म-आधारित पहचान, शरीयत और पाकिस्तान-परस्त रूढ़िवादी राजनीति का पैरोकार।

भारत के लिए रणनीतिक एवं भू-राजनीतिक महत्व

1. आंतरिक सुरक्षा एवं पूर्वोत्तर में शांति:

धर्मनिरपेक्ष ताकतों की मजबूती से बांग्लादेश की भूमि का उपयोग करने वाले भारत-विरोधी विद्रोही समूहों (जैसे उल्फा/ULFA, एनडीएफबी) के सुरक्षित ठिकानों को पूरी तरह समाप्त करने में मदद मिली।

सीमा पार से संचालित होने वाले लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (हूजी) जैसे आतंकी नेटवर्कों पर प्रभावी अंकुश लगा।

2. रणनीतिक स्थिरता एवं भू-राजनीतिक संतुलन:

भारत-समर्थक धर्मनिरपेक्ष सरकार (अवामी लीग) के राजनीतिक आधार को संबल मिला।

कट्टरपंथियों के कमजोर होने से बांग्लादेश में पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी (ISI) और चीन-समर्थक भारत-विरोधी धड़े के प्रभाव में भारी कमी आई।

3. द्विपक्षीय सहयोग एवं कनेक्टिविटी में प्रगति:

अनुकूल राजनीतिक वातावरण के कारण ऐतिहासिक **2015 का भूमि सीमा समझौता (LBA)** सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए चटगांव और मोंगला बंदरगाहों तक पारगमन (ट्रांजिट) सुविधाएं तथा अंतर्देशीय जलमार्ग कनेक्टिविटी सुगम हुई।

4. अल्पसंख्यक सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन:

कट्टरपंथी ताकतों पर नकेल कसने से बांग्लादेशी हिंदू अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा पर नियंत्रण स्थापित हुआ, जिससे सीमा पार अवैध प्रवासन और शरणार्थी संकट के दबाव में कमी आई।

निष्कर्ष

शाहबाग आंदोलन केवल एक घरेलू विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसने दक्षिण एशिया में धर्मनिरपेक्षता और अतिवाद के बीच की दिशा तय की। एक स्थिर, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील बांग्लादेश भारत की **'पड़ोसी प्रथम' (Neighbourhood First)** और **'एक्ट ईस्ट'** नीति की आधारशिला सिद्ध हुआ।

236. मालदीव की अंदरूनी राजनीति में चीन समर्थक और भारत समर्थक रुख में आए बदलावों पर चर्चा कीजिए। क्या मालदीव के राजनीतिक घटनाक्रम भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय होने चाहिए? *10*

उत्तर:

मालदीव हिंद महासागर में भारत के रणनीतिक समुद्री पड़ोस (8 डिग्री चैनल के निकट) में स्थित एक महत्वपूर्ण द्वीपीय देश है। मालदीव की घरेलू राजनीति में सत्ता परिवर्तन के साथ विदेश नीति में भारत और चीन के प्रति रणनीतिक दोलन देखा गया है।

मालदीव की अंदरूनी राजनीति में भारत-चीन समर्थक रुख के क्रमिक बदलाव:

अब्दुल्ला यामीन काल (2013–2018): इस दौर में मालदीव का झुकाव स्पष्ट रूप से चीन समर्थक रहा। मालदीव चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) में शामिल हुआ, चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किया तथा सिनामाले पुल जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी।

इब्राहिम मोहम्मद सोलिह काल (2018–2023): सोलिह सरकार ने पुन: 'इंडिया फर्स्ट' नीति अपनाई। इस दौरान रक्षा सहयोग, 'ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट' (GMCP) और 'कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन' (CSC) में मालदीव की सक्रिय भागीदारी से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली।

मोहम्मद मुइज़्ज़ू काल (2023–वर्तमान): मुइज़्ज़ू ने 'इंडिया आउट' अभियान के माध्यम से सत्ता संभाली, भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की मांग की तथा तुर्की व चीन की यात्राएं कीं। हालांकि, वर्तमान में आर्थिक संकट और विकासात्मक जरूरतों के कारण उनके रुख में भारत के प्रति 'व्यावहारिक पुनर्संतुलन' (Pragmatic Realism) देखा जा रहा है।

क्या ये राजनीतिक घटनाक्रम भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं?

1. वैध सुरक्षा चिंताएं:

समुद्री संचार रेखाएं (SLOCs) व चीनी उपस्थिति: 8 डिग्री और 1.5 डिग्री चैनल से होकर वैश्विक व्यापार गुजरता है। मालदीव में चीनी निगरानी पोतों (जैसे शियांग यांग होंग) का लंगर डालना भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की निगरानी के लिए जोखिम उत्पन्न करता है।

दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे: 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति के तहत चीनी सैन्य व दोहरे उपयोग वाले अड्डों का विस्तार भारत की सुरक्षा परिधि को प्रभावित करता है।

हाइड्रोग्राफिक समझौते की गैर-नवीनीकरण: संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को समाप्त करना समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए झटका है।
कट्टरपंथ का खतरा: घरेलू अस्थिरता से उपजा इस्लामिक कट्टरपंथ क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील बिंदु है।

2. संतुलनकारी कारक और अवसर:

ढांचागत निर्भरता: मालदीव खाद्य सुरक्षा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सा पर्यटन तथा बजटीय सहायता (मुद्रा विनिमय/क्रेडिट लाइन) के लिए भारत पर अत्यधिक निर्भर है।
प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता (First Responder): भारत ने 'ऑपरेशन कैक्टस', 'ऑपरेशन नीर' तथा कोविड सहायता के जरिए निरंतर विश्वसनीयता सिद्ध की है।

आगे की राह:

भारत को अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'सागर' (SAGAR) नीति के तहत मालदीव की संप्रभुता का सम्मान करते हुए क्षमता निर्माण, जन-जन के संपर्क और समयबद्ध ढांचागत परियोजनाओं (जैसे GMCP) के माध्यम से अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखना चाहिए।

237. भारत और श्रीलंका के रिश्तों के संदर्भ में समझाइए कि तमिलनाडु की राज्य राजनीति और वहाँ के स्थानीय मुद्दे (जैसे तमिलों का हक और मछुआरों का संकट) भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित करते हैं? *10*

उत्तर:

भारत-श्रीलंका संबंध और तमिलनाडु की आंतरिक राजनीति का प्रभाव

भारत की विदेश नीति में **उप-राष्ट्रीय कूटनीति (पैराडिप्लोमेसी)** का स्पष्ट प्रभाव भारत-श्रीलंका संबंधों में देखा जाता है। तमिलनाडु का ऐतिहासिक, भाषाई और सांस्कृतिक जुड़ाव केंद्र सरकार की श्रीलंका नीति को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।

1. राजनीतिक एवं जातीय आयाम (श्रीलंकाई तमिलों के अधिकार):

13वें संविधान संशोधन पर जोर: तमिलनाडु के राजनीतिक दलों के दबाव के कारण भारत लगातार श्रीलंका पर **13वें संशोधन** के पूर्ण क्रियान्वयन (विशेषकर उत्तरी व पूर्वी प्रांतों को भूमि एवं पुलिस शक्तियों का हस्तांतरण) के लिए कूटनीतिक दबाव बनाता है।
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रुख (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद - UNHRC): श्रीलंकाई गृहयुद्ध के बाद तमिल मानवाधिकार हनन के मुद्दों पर घरेलू राजनीतिक दबाव के कारण भारत को कई बार UNHRC में श्रीलंका विरोधी प्रस्तावों के पक्ष में मतदान या रणनीतिक अनुपस्थिति (Abstention) का मार्ग अपनाना पड़ा।
शरणार्थी पुनर्वास एवं कल्याण: तमिलनाडु में निवासरत श्रीलंकाई शरणार्थियों के सम्मानजनक पुनर्वास तथा श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में भारतीय आवास परियोजनाओं (50,000+ घर) का मुख्य आधार क्षेत्रीय संवेदनशीलता ही है।

2. मछुआरा संकट, कच्चातीवू और सामरिक संतुलन:

पाक खाड़ी में विवाद एवं बॉटम ट्रॉलिंग: तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) पार करने तथा बॉटम ट्रॉलिंग के उपयोग से श्रीलंकाई नौसेना द्वारा उनकी गिरफ्तारी व नौका जब्ती होती है, जिससे राज्य में तीव्र राजनीतिक आक्रोश उपजता है।
कच्चातीवू द्वीप का मुद्दा: वर्ष 1974 व 1976 के समझौतों के तहत श्रीलंका को सौंपे गए कच्चातीवू द्वीप को पुनः प्राप्त करने या वहां पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों की मांग तमिलनाडु की राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु है।
सामरिक दुविधा और चीनी प्रभाव: केंद्र सरकार को एक ओर तमिलनाडु के जनदबाव को साधना होता है, वहीं दूसरी ओर श्रीलंका पर अत्यधिक कठोर रुख अपनाने से वह चीन के सामरिक प्रभाव क्षेत्र (जैसे हंबनटोटा, कोलंबो पोर्ट सिटी) में जाने का जोखिम रहता है।

आगे की राह (समाधान):

सहकारी संघवाद को बढ़ावा: मत्स्य पालन पर **संयुक्त कार्य समूह (JWG)** और द्विपक्षीय वार्ताओं में तमिलनाडु सरकार को आधिकारिक हितधारक के रूप में शामिल करना।
मानवीय दृष्टिकोण एवं स्थायी विकल्प: मछुआरों के लिए **मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** का पालन सुनिश्चित करना तथा बॉटम ट्रॉलिंग के स्थान पर **गहरे समुद्र में मत्स्य पालन (डीप-सी फिशिंग)** को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष:

भारत को अपनी **'पड़ोसी प्रथम' (Neighbourhood First)** नीति और हिंद महासागर में सामरिक संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ घरेलू संघीय आकांक्षाओं के बीच एक संवेदनशील और व्यावहारिक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।

238. पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल द्वारा दी गई 'गुजराल डॉक्ट्रिन' (पड़ोसी देशों को बिना किसी बदले की उम्मीद के एकतरफा मदद देना) क्या है? क्या आज के दौर में भी इसकी कोई प्रासंगिकता बची है? चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

गुजराल सिद्धांत: परिचय एवं पृष्ठभूमि

'गुजराल सिद्धांत' (Gujral Doctrine) का प्रतिपादन 1996 में तत्कालीन विदेश मंत्री (तथा बाद में प्रधानमंत्री) इंद्र कुमार गुजराल द्वारा किया गया था। यह भारत की विदेश नीति में दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के प्रति एक सौहार्दपूर्ण, विश्वास-आधारित और 'गैर-पारस्परिकता' (Non-reciprocity) पर आधारित कूटनीतिक दृष्टिकोण है। इसका मूल दर्शन यह है कि भारत अपने आकार और आर्थिक सामर्थ्य के अनुरूप छोटे पड़ोसियों से किसी तात्कालिक बदले की अपेक्षा किए बिना सद्भावनापूर्वक एकतरफा सहयोग प्रदान करे।

गुजराल सिद्धांत के पाँच प्रमुख स्तंभ (पंचशील ढांचा)

(क) **गैर-पारस्परिकता (Non-reciprocity):** भारत अपने पड़ोसी देशों (नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव तथा श्रीलंका) से बदले की उम्मीद किए बिना, सद्भाव एवं विश्वास के साथ जो भी संभव हो एकतरफा मदद व रियायतें देगा।

(ख) **भू-क्षेत्र का दुरुपयोग न होने देना:** कोई भी दक्षिण एशियाई देश अपने भू-भाग का उपयोग किसी अन्य पड़ोसी देश के सुरक्षा हितों के विरुद्ध नहीं होने देगा।

(ग) **आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप:** सभी देश एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

(घ) **संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान:** सभी राष्ट्र एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पूर्ण सम्मान करेंगे।

(ङ) **द्विपक्षीय शांतिपूर्ण समाधान:** सभी विवादों और मतभेदों को केवल शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से सुलझाया जाएगा।

वर्तमान दौर में गुजराल सिद्धांत की प्रासंगिकता

'पड़ोसी प्रथम' (नेबरहुड फर्स्ट) नीति का आधार: भारत की वर्तमान 'पड़ोसी प्रथम' नीति गुजराल सिद्धांत की भावना पर ही आधारित है, जिसमें क्षेत्रीय समृद्धि और सामूहिक विकास को प्राथमिकता दी जाती है।

संकट मोचक एवं मानवीय सहायता (HADR पहलें):

वर्ष 2022 के आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका को लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एकतरफा आर्थिक एवं मानवीय सहायता। मालदीव को जल संकट व स्वास्थ्य सहायता, तथा महामारी के दौरान 'वैक्सीन मैत्री' पहल के तहत पड़ोसियों को निःशुल्क टीके उपलब्ध कराना।

सॉफ्ट पावर और विश्वास निर्माण (Trust Building): बिना किसी सामरिक दबाव के दी गई सहायता से भारत की छवि एक 'विश्वस्त विकास साझेदार' और 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' के रूप में सुदृढ़ होती है।

क्षेत्रीय संपर्क और सहयोग: बीबीआईएन (BBIN - बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) मोटर वाहन समझौता तथा बिम्सटेक (BIMSTEC) के माध्यम से उप-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना।

वर्तमान दौर में सिद्धांत की सीमाएं एवं सामरिक चुनौतियां

चीन की विस्तारवादी उपस्थिति व ऋण-जाल (Debt-Trap): चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) और भारी निवेश के कारण पड़ोसी देश भारत की रियायतों के बावजूद सामरिक रूप से चीन की ओर झुक जाते हैं (उदा. श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह)।

सीमा पार आतंकवाद और सुरक्षा खतरे: पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद और शत्रुतापूर्ण रवैये के कारण पूरी तरह से 'गैर-पारस्परिकता' का पालन करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम भरा साबित हुआ है।

सामरिक यथार्थवाद (Strategic Realism): वर्तमान बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में केवल आदर्शवादी एकतरफा रियायतें राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकतीं; कूटनीति में कड़े रणनीतिक निर्णयों की भी आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

गुजराल सिद्धांत आज भी भारत की कूटनीति का नैतिक और नीतिपरक आधार बना हुआ है। यद्यपि वर्तमान भू-राजनीतिक परिवेश में 'आदर्शवादी गैर-पारस्परिकता' के स्थान पर 'सशर्त पारस्परिकता' और 'रणनीतिक यथार्थवाद' का संतुलन आवश्यक है, तथापि पड़ोसियों में विश्वास बहाली, सामूहिक विकास और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए गुजराल सिद्धांत का मूल दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक और मार्गदर्शक है।

खण्ड 18 : द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह

239. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री जहाजों और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बना 'IPMDA' समझौता भारत के 'सागर' (SAGAR) विजन और क्वाड (Quad) की रणनीति को आपस में कैसे जोड़ता है? इसका आलोचनात्मक आकलन कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका

वर्ष 2022 के टोक्यो शिखर सम्मेलन में क्वाड (Quad) द्वारा घोषित **'इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस' (IPMDA)** एक ऐसी तकनीकी व रणनीतिक पहल है, जो वाणिज्यिक उपग्रह डेटा और रेडियो-फ्रीक्वेंसी मैपिंग के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। यह तंत्र भारत के **'सागर' (SAGAR - Security and Growth for All in the Region)** विजन और क्वाड के रणनीतिक उद्देश्यों के मध्य एक मजबूत सेतु का कार्य करता है।

1. 'सागर' विजन और क्वाड रणनीति का अभिसरण (Convergence)

IPMDA दोनों दृष्टिकोणों को निम्नलिखित प्रमुख आयामों में एकीकृत करता है:

गैर-पारंपरिक समुद्री सुरक्षा: यह 'डार्क शिपिंग' (ट्रांसपोंडर बंद करने वाले संदिग्ध जहाज) की पहचान कर अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मत्स्यन पर रोक लगाता है, जो क्षेत्रीय खाद्य व आर्थिक सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।

क्षमता निर्माण एवं 'सार्वजनिक वस्तु' (Public Goods): भारत के 'सागर' विजन के अनुरूप, यह हिंद महासागर व प्रशांत क्षेत्र के छोटे द्वीपीय राष्ट्रों को बिना किसी सैन्य दायित्व के उच्च-स्तरीय समुद्री निगरानी डेटा उपलब्ध कराता है।

मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR): प्राकृतिक आपदाओं, समुद्री दुर्घटनाओं तथा खोज एवं बचाव (SAR) अभियानों में रियल-टाइम डेटा साझा कर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।

नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद-प्रशांत के क्वाड विजन को बल देता है।

---

2. संस्थागत नेटवर्क एवं तकनीकी एकीकरण

IPMDA क्षेत्रीय संलयन केंद्रों (Fusion Centres) को आपस में जोड़कर काम करता है:

भारत स्थित **सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR, गुरुग्राम)**।

वानुअतु स्थित **प्रशांत संलयन केंद्र (Pacific Fusion Centre)** और सिंगापुर स्थित **IFC**।

Hawkeye 360 जैसी वाणिज्यिक उपग्रह प्रौद्योगिकियों और स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) का उपयोग कर अनटैप किए गए समुद्री क्षेत्रों की निगरानी।

IORA (हिंद महासागर रिम एसोसिएशन) और **IOC** (हिंद महासागर आयोग) जैसे मंचों के साथ रणनीतिक समन्वय।

---

3. आलोचनात्मक आकलन: प्रमुख चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

सूचना से कार्रवाई का अंतराल (Info-to-Action Gap): डेटा और इंटेलिजेंस मिलने के बाद भी छोटे द्वीपीय देशों (जैसे- प्रशांत व हिंद महासागर के द्वीप) के पास अवैध जहाजों को भौतिक रूप से रोकने व जब्त करने के लिए गश्ती नौकाओं और नौसैनिक संपत्तियों का भारी अभाव है।

डेटा संप्रभुता एवं गोपनीयता: रणनीतिक और संप्रभु संवेदनशीलता के कारण वास्तविक समय (Real-time) में रॉ-इंटेलिजेंस साझा करने पर सदस्य देशों के बीच पूर्ण विश्वास की कमी है।

चीन का रणनीतिक संशय: बीजिंग इसे क्वाड द्वारा अपनी नौसैनिक व वाणिज्यिक उपस्थिति को सीमित करने वाली 'घेराबंदी' के रूप में देखता है, जिससे दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है।

क्वाड सदस्यों के हितों में भिन्नता: अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की प्राथमिक चिंता जहाँ प्रशांत क्षेत्र और चीनी नौसेना की गतिविधियाँ हैं, वहीं भारत का मुख्य ध्यान पश्चिमी हिंद महासागर और समुद्री डकैती/तस्करी पर केंद्रित है।

आगे की राह

IPMDA की सफलता केवल डेटा संग्रह पर नहीं, बल्कि भागीदार देशों के तटरक्षक बलों के भौतिक क्षमता निर्माण पर निर्भर करती है। भारत को IFC-IOR के माध्यम से 'ग्लोबल साउथ' के देशों के साथ डेटा-साझाकरण को और सुदृढ़ करते हुए समुद्री संप्रभुता की रक्षा में एक 'विश्वसनीय सुरक्षा प्रदाता' (Preferred Security Partner) के रूप में अपनी भूमिका का विस्तार करना चाहिए।

240. भारत और अफ्रीकी देशों के बीच डिजिटल साझेदारी (जैसे UPI, टेली-मेडिसिन, डिजिटल गवर्नेंस) आपसी सम्मान और बराबरी के आधार पर कैसे नए रिश्ते गढ़ रही है? विस्तार से समझाइए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत और अफ्रीकी देशों के ऐतिहासिक संबंध साझा औपनिवेशिक संघर्ष और दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) के मूल्यों पर आधारित रहे हैं। इक्कीसवीं सदी में यह साझेदारी पारंपरिक सहायता मॉडल से आगे बढ़कर **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)** और सह-विकास पर आधारित एक समतामूलक, सम्मानजनक और संप्रभु साझेदारी के रूप में उभर रही है।

डिजिटल साझेदारी के प्रमुख स्तंभ एवं व्यावहारिक पहलें

भारत का डिजिटल मॉडल अफ्रीका में मुख्य रूप से तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:

वित्तीय समावेशन एवं फिनटेक (Fintech):

यूपीआई (UPI) और रुपे (RuPay): भारत ने मॉरीशस में यूपीआई और रुपे कनेक्टिविटी लागू की है तथा नामीबिया जैसे देशों के साथ त्वरित भुगतान प्रणाली साझा करने के समझौते किए हैं।

यह पहल अफ्रीकी देशों में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक वित्तीय तंत्र से जोड़कर वित्तीय समावेशन को गति देती है।

डिजिटल स्वास्थ्य एवं शिक्षा:

ई-विद्याभारती और ई-आरोग्यभारती नेटवर्क (e-VBAB): यह पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना का उन्नत रूप है, जो अफ्रीकी देशों के विद्यार्थियों को भारतीय विश्वविद्यालयों से निःशुल्क/किफायती उच्च शिक्षा तथा अफ्रीकी अस्पतालों को भारतीय सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों से टेली-मेडिसिन परामर्श प्रदान करता है।

डिजिटल गवर्नेंस एवं डिजिटल पब्लिक गुड्स (DPI):

इंडिया स्टैक (India Stack): ओपन-सोर्स, मॉड्यूलर और इंटरऑपरेबल आर्किटेक्चर के माध्यम से पहचान (डिजिटल आईडी), डेटा प्रवाह और पारदर्शी कल्याणकारी योजनाओं का हस्तांतरण।

आईटेक (ITEC): भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत अफ्रीकी पेशेवरों को साइबर सुरक्षा, एआई तथा डेटा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण।

पारंपरिक 'दाता-प्राप्तकर्ता' मॉडल से भिन्नता: समानता और आपसी सम्मान के आधार

भारत का डिजिटल सहयोग पश्चिमी देशों और चीन के पारंपरिक सहायता मॉडल से मौलिक रूप से भिन्न है:

पारंपरिक मॉडल (ऋण/शर्त-आधारित) VS भारत-अफ्रीका मॉडल (सह-विकास)

- डेटा दोहन / एकाधिकार • डेटा संप्रभुता व स्थानीय नियंत्रण
- ऋण-जाल (Debt-trap) • किफायती व ओपन-सोर्स तकनीक
- आपूर्ति-संचालित (Supply-driven) • मांग-संचालित (Demand-driven)

(क) **मांग-संचालित दृष्टिकोण एवं स्थानीय स्वामित्व:** भारत अपनी प्राथमिकताओं को थोपने के बजाय अफ्रीकी देशों की स्थानीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार तकनीक साझा करता है।

(ख) **डेटा संप्रभुता और डेटा-उपनिवेशवाद का विरोध:** मालिकाना (Proprietary) तकनीकी प्रणालियों के विपरीत, भारत ओपन-सोर्स आर्किटेक्चर प्रदान करता है, जिससे अफ्रीकी देशों का अपने नागरिकों के डेटा पर पूर्ण संप्रभु नियंत्रण बना रहता है।

(ग) **गैर-शर्त आधारित एवं गैर-ऋण आधारित मॉडल:** चीन की ऋण-जाल (Debt-trap) कूटनीति के विपरीत, भारत क्षमता निर्माण और किफायती समाधानों पर बल देता है, जिससे साझेदार देशों पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ता।

(घ) **समान स्तर पर क्षमता निर्माण:** तकनीक के केवल उपभोग के स्थान पर स्थानीय तकनीकी दक्षता और नवाचार पारितंत्र विकसित करने पर जोर दिया जाता है।

सामरिक प्रभाव एवं कूटनीतिक संदर्भ

ग्लोबल साउथ का सशक्तिकरण: भारत ने अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान **अफ्रीकी संघ (AU)** को जी-20 का स्थायी सदस्य बनाकर तथा 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' के माध्यम से अफ्रीका की प्राथमिकताओं को वैश्विक मंच पर रखा।

एजेंडा 2063 के साथ सामंजस्य: भारत का डिजिटल सहयोग अफ्रीकी संघ के **'एजेंडा 2063'** (विशेषकर डिजिटल परिवर्तन रणनीति 2020–2030) के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह (Way Forward)

भारत-अफ्रीका डिजिटल साझेदारी भू-राजनीतिक प्रभुत्व के स्थान पर जन-केंद्रित और साझा समृद्धि का आदर्श प्रस्तुत करती है। साइबर सुरक्षा संधियों, स्थानीय भाषाओं में एआई नवाचार और संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देकर यह साझेदारी 21वीं सदी में बहुध्रुवीय और समावेशी विश्व व्यवस्था के निर्माण का आधार स्तंभ बनेगी।

241. मध्य एशिया के पांच देशों (कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि) के साथ भारत के कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और बताइए कि दुनिया की राजनीति में ये देश भारत के लिए इतने अहम क्यों हैं? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

मध्य एशिया के पाँच देश—कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान—भारत के 'विस्तारित पड़ोस' (Extended Neighbourhood) का अभिन्न अंग हैं। ऐतिहासिक सिल्क रूट और सांस्कृतिक बंधनों से जुड़े ये देश 21वीं सदी में भारत के रणनीतिक, आर्थिक व भू-राजनीतिक हितों के केंद्र में आ चुके हैं।

---

1. भारत-मध्य एशिया संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण

(क) कूटनीतिक आयाम:

पहलें: 2012 की **'कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति'**, 2022 में आयोजित प्रथम **भारत-मध्य एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन** तथा **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय सहभागिता ने संवाद को प्रगाढ़ किया है।

आलोचनात्मक पक्ष: नियमित उच्चस्तरीय मुलाकातों के बावजूद संस्थागत तंत्रों (Institutional Mechanisms) के क्रियान्वयन की गति धीमी रही है।

(ख) आर्थिक आयाम:

सकारात्मक पक्ष: कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से यूरेनियम आपूर्ति भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम को ऊर्जा सुरक्षा देती है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, आईटी (IT), उच्च शिक्षा तथा चिकित्सा पर्यटन में भारत का पदचिह्न बढ़ा है।

आलोचनात्मक पक्ष (बाधाएं): विशाल संभावनाओं के बावजूद भारत-मध्य एशिया द्विपक्षीय व्यापार लगभग $2-3$ अरब के स्तर पर ही सीमित है, जो चीन — मध्य एशिया व्यापार (70+ अरब) की तुलना में नगण्य है। तापी (TAPI) पाइपलाइन परियोजना सुरक्षा व भू-राजनीतिक कारणों से अधर में लटकी हुई है।

(ग) रणनीतिक एवं सुरक्षा आयाम:

पहलें: ताजिकिस्तान में भारत का रणनीतिक सहयोग (फारखोर/ऐनी एयरबेस संदर्भ), संयुक्त सैन्य अभ्यास—जैसे कजाकिस्तान के साथ **'काजिंद' (KAZIND)** और उज्बेकिस्तान के साथ **'दस्तलिक' (DUSTLIK)**।

सुरक्षा तालमेल: अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद उपजी कट्टरपंथ, नशीले पदार्थों की तस्करी (गोल्डन क्रेसेंट) तथा सीमा-पार आतंकवाद की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) का नियमित संवाद।

प्रमुख चुनौतियाँ:

(क) **पारगमन (ट्रैंजिट) की कमी:** पाकिस्तान द्वारा प्रत्यक्ष भू-मार्ग (Direct Land Transit) न देने से व्यापार अत्यधिक महंगा और बाधित रहता है।

(ख) **चीन का प्रभुत्व:** चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) और भारी निवेश के कारण मध्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर चीनी ऋण और प्रभाव का दबाव।

---

2. कनेक्टिविटी रूपरेखा (प्रवाह-चित्र):

व्यापारिक गलियारा प्रारूप:

भारत (मुंबई/कांडला बंदरगाह) → ईरान (चाबहार बंदरगाह / बंदर अब्बास) → INSTC / अश्गाबात समझौता मार्ग → मध्य एशियाई गणराज्य → यूरेशिया एवं यूरोप

---

3. वैश्विक राजनीति में मध्य एशिया का भारत के लिए महत्व

ऊर्जा सुरक्षा एवं दुर्लभ खनिज (Rare Earth Minerals): तेल-गैस भंडारों के अलावा मध्य एशिया में लिथियम, कोबाल्ट, टाइटेनियम जैसे दुर्लभ पृथ्वी तत्व प्रचुर मात्रा में हैं, जो भारत के हरित ऊर्जा संक्रमण (Green Energy Transition) और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए अपरिहार्य हैं।

यूरेशियाई भू-राजनीतिक संतुलन व चीन का प्रतिकार: मध्य एशिया में रूस, चीन और पश्चिमी देशों के बीच 'नया ग्रेट गेम' (New Great Game) जारी है। भारत की उपस्थिति इस क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन स्थापित करती है और एकध्रुवीय चीनी प्रभुत्व को संतुलित करती है।

अफगानिस्तान की स्थिरता व आतंकवाद-निरोध: क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने और अफगानिस्तान से उत्पन्न होने वाले चरमपंथ व अलगाववाद को रोकने के लिए मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ सहयोग प्राथमिक आवश्यकता है।

यूरेशिया व यूरोप का प्रवेश द्वार (Gateway): चाबहार बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) तथा **अश्गाबात समझौता** भारत को रूस और व्यापक यूरोपीय बाजारों तक वैकल्पिक व सुगम पहुंच प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

मध्य एशिया के साथ संबंधों को परिणामोन्मुख बनाने के लिए भारत को चाबहार-जाहिदान रेल लिंक के त्वरित विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी (UPI, 4C नेटवर्क) के विस्तार और अपनी 'सॉफ्ट पावर' (बॉलीवुड, योग, उच्च शिक्षा व तकनीकी प्रशिक्षण/ITEC) का दोहन करना होगा। कनेक्टिविटी की बाधाओं को दूर करके ही भारत इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को स्थायी आर्थिक व भू-राजनीतिक लाभ में बदल सकता है।

242. 'सदस्य देशों के बीच आपसी मतभेदों और टकराव के वायरस ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के कामकाज को प्रभावित किया है।' इस कथन के आलोक में बताइए कि इन विवादों को सुलझाने में भारत क्या सकारात्मक भूमिका निभा सकता है? *10*

उत्तर:

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में मतभेद और भारत की सकारात्मक भूमिका

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) यूरेशियाई क्षेत्र का एक प्रमुख बहुपक्षीय मंच है, जो 'शंघाई स्पिरिट' (आपसी विश्वास, समानता, गैर-हस्तक्षेप और सर्वसम्मति) के सिद्धांतों पर आधारित है। हालांकि, हाल के वर्षों में सदस्य देशों के बीच उभरते द्विपक्षीय तनावों और रणनीतिक अविश्वास ने इसके मूल कामकाज एवं निर्णय-प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

सदस्य देशों के आपसी मतभेद और कार्यप्रणाली पर प्रभाव:

भारत-चीन संप्रभुता व सीमा गतिरोध: वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव तथा चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI/CPEC) परियोजना द्वारा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की अनदेखी ने सामूहिक आर्थिक व सुरक्षा पहलों में गतिरोध उत्पन्न किया है।

भारत-पाकिस्तान अंतर्विरोध और मंच का राजनीतिकरण: सीमा पार आतंकवाद का समर्थन और एससीओ चार्टर के मूल नियम (द्विपक्षीय विवादों को बहुपक्षीय मंच पर न उठाने) का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान द्वारा घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए मंच का उपयोग संगठन के साझा एजेंडे को भटकाता है।

मध्य एशियाई सदस्य देशों के सीमा विवाद: किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के मध्य आवर्ती सीमा संघर्ष संगठन की आंतरिक एकता तथा सामूहिक सुरक्षा वास्तुकला की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।

निर्णय-प्रक्रिया (सर्वसम्मति सिद्धांत) में बाधा: एससीओ की सर्वसम्मति आधारित कार्यप्रणाली के कारण आपसी अविश्वास संयुक्त घोषणापत्रों, आतंकवाद-रोधी सूचियों और कनेक्टिविटी परियोजनाओं की सर्वसम्मत स्वीकृति में गतिरोध उत्पन्न करता है।

विवाद समाधान एवं समन्वय में भारत की सकारात्मक भूमिका:

'SECURE' दृष्टिकोण का क्रियान्वयन: भारत अपने विज़न **SECURE**—*Security (सुरक्षा)*, *Economy (आर्थिक विकास)*, *Connectivity (संपर्क)*, *Unity (एकता)*, *Respect for Sovereignty (संप्रभुता का सम्मान)*, *Environment (पर्यावरण संरक्षण)*—के माध्यम से विकास-केंद्रित सहयोग को बढ़ावा दे सकता है।

क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (SCO-RATS) का सशक्तीकरण: भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद (थ्री इविल्स) के विरुद्ध बिना किसी दोहरे मापदंड के पारदर्शी और गैर-राजनीतिक खुफिया सहयोग को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

संप्रभुता-अनुकूल एवं समावेशी कनेक्टिविटी: भारत चाबहार बंदरगाह और 'अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे' (INSTC) के माध्यम से पारदर्शी, ऋण-संधारणीय और संप्रभुता का सम्मान करने वाले कनेक्टिविटी विकल्प प्रस्तुत करता है।

गुटनिरपेक्षता एवं रणनीतिक संतुलनकारी सेतु: अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के माध्यम से भारत एससीओ को किसी विशेष 'पश्चिमी-विरोधी गुट' में तब्दील होने से रोककर रचनात्मक वैश्विक संवाद का सेतु बन सकता है।

सॉफ्ट पावर और जन-केंद्रित कूटनीति: भारत नवाचार (स्टार्टअप्स), डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), पारंपरिक चिकित्सा (आयुष) और साझा बौद्ध विरासत के माध्यम से सदस्य देशों के बीच जन-जन के संपर्क व विश्वास निर्माण को सुदृढ़ कर सकता है।

निष्कर्ष:

एससीओ की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए सदस्य देशों को संकीर्ण द्विपक्षीय हितों से ऊपर उठकर 'शंघाई भावना' को पुनर्जीवित करना होगा। भारत अपनी संतुलित कूटनीति और नियम-आधारित दृष्टिकोण से इस मंच को टकराव के अखाड़े के बजाय यूरेशियाई शांति और समृद्धि का इंजन बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

243. क्या बिम्सटेक (BIMSTEC) संगठन सार्क (SAARC) के एक विकल्प के रूप में उभर रहा है? दोनों संगठनों के बीच क्या समानताएं और अंतर हैं और बिम्सटेक के जरिए भारत अपने विदेश नीति के लक्ष्यों को कैसे हासिल कर रहा है? *10*

उत्तर:

परिचय

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को गति देने के उद्देश्य से 1985 में 'सार्क' (SAARC) की स्थापना हुई थी, परंतु भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय तनाव एवं संरचनात्मक बाधाओं के कारण यह मंच लंबे समय से निष्क्रिय बना हुआ है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में 1997 में गठित 'बिम्सटेक' (BIMSTEC - बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल) क्षेत्रीय सहयोग के एक सशक्त और क्रियाशील मंच के रूप में तेजी से उभरा है।

क्या बिम्सटेक सार्क का विकल्प है या पूरक?

क्रियाशील विकल्प के रूप में उभार:

गतिरोध से मुक्ति: सार्क में आम सहमति आधारित निर्णय प्रक्रिया और पाकिस्तान के अड़ियल रवैये (जैसे- सार्क मोटर वाहन समझौते पर रोक) के कारण 2016 के बाद से कोई शिखर सम्मेलन नहीं हो सका है।

सकारात्मक सहयोग: बिम्सटेक में द्विपक्षीय मतभेदों से इतर व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा पर व्यावहारिक सहमति बनी है (जैसे- 2022 में बिम्सटेक चार्टर को अपनाना और मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी)।

पूर्ण विकल्प नहीं बल्कि एक पूरक मंच:

अधूरी क्षेत्रीयता: बिम्सटेक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव जैसे दक्षिण एशियाई देश शामिल नहीं हैं, अतः यह समग्र दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता।

संस्थागत सीमाएं: बिम्सटेक के पास भी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के क्रियान्वयन में अत्यधिक देरी और सीमित अंतर-क्षेत्रीय व्यापार (लगभग 5%) जैसी चुनौतियां हैं।

अतः बिम्सटेक सार्क का पूर्ण स्थानापन्न (Substitute) न होकर एक **पूरक (Complementary) एवं व्यावहारिक मंच** है।

सार्क और बिम्सटेक की तुलना: समानताएं एवं अंतर

प्रमुख समानताएं:

(क) **भौगोलिक निकटता व इतिहास:** दोनों संगठन बंगाल की खाड़ी और दक्षिण एशियाई भू-भाग से जुड़े देशों के साझा सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित हैं।

(ख) **साझा विकासात्मक चुनौतियां:** दोनों मंचों के सदस्य देश गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा सुरक्षा जैसी समान समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

(ग) **सामाजिक-आर्थिक सहयोग का लक्ष्य:** दोनों संगठनों का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार संवर्धन, जन-जन संपर्क (People-to-People Contact) और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना है।

प्रमुख अंतर:

आधार	सार्क (SAARC)	बिम्सटेक (BIMSTEC)
सदस्यता एवं विस्तार	केवल 8 दक्षिण एशियाई देश।	5 दक्षिण एशियाई + 2 दक्षिण-पूर्व एशियाई देश (म्यांमार, थाईलैंड)।
भौगोलिक दृष्टिकोण	पूर्णतः दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन।	दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया (आसियान) को जोड़ने वाला सेतु।
द्विपक्षीय विवादों का प्रभाव	भारत-पाक तनाव के कारण मंच पूरी तरह पंगु/निष्क्रिय।	द्विपक्षीय मुद्दों को दरकिनार कर विकास और कनेक्टिविटी पर केंद्रित।
रणनीतिक एवं सुरक्षा दृष्टिकोण	मुख्य रूप से आंतरिक क्षेत्रीय मुद्दों तक सीमित; सुरक्षा सहयोग नगण्य।	बंगाल की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध एवं ब्लू इकोनॉमी पर विशेष बल।

बिम्सटेक के माध्यम से भारत के विदेश नीति लक्ष्यों की पूर्ति

(क) **'पड़ोस प्रथम' (Neighbourhood First) नीति का सुदृढ़ीकरण:**
पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत अपने पड़ोसी देशों (बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका) के साथ व्यापार, पारगमन और ऊर्जा क्षेत्र में निर्बाध सहयोग सुनिश्चित कर रहा है।

(ख) **'एक्ट ईस्ट' (Act East) नीति का सेतु:**
म्यांमार और थाईलैंड के माध्यम से बिम्सटेक भारत को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों (आसियान) से जोड़ता है, जिससे भारत-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक गहराई प्राप्त होती है।

(ग) **पूर्वोत्तर भारत का समेकित विकास व कनेक्टिविटी:**
पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड स्थिति से उबारने के लिए 'कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना' और 'भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग' जैसी परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

(घ) **'सागर' (SAGAR) विजन एवं समुद्री सुरक्षा:**
बंगाल की खाड़ी में नौपरिवहन की स्वतंत्रता, तटीय सुरक्षा और 'ब्लू इकोनॉमी' को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह मंच हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव (स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स) को संतुलित करने में सहायक है।

निष्कर्ष

बिम्सटेक भारत के लिए दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक रणनीतिक और आर्थिक सेतु के रूप में कार्य कर रहा है। यद्यपि यह सार्क की भू-राजनीतिक अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त नहीं करता, फिर भी समकालीन दौर में क्षेत्रीय एकीकरण, विकास और सुरक्षा प्राथमिकताओं को साधने का यह भारत के लिए सबसे प्रभावी और गतिशील मंच बन चुका है।

244. भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का नया चार देशों का समूह 'I2U2' दुनिया की राजनीति और मध्य पूर्व में भारत की स्थिति को किस तरह मजबूत करेगा? *15*

उत्तर:

I2U2 समूह: वैश्विक राजनीति और मध्य पूर्व में भारत की स्थिति का सुदृढ़ीकरण

अक्टूबर 2021 में गठित तथा जुलाई 2022 के प्रथम शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप लेने वाले **I2U2 समूह** (भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका) को प्रायः 'पश्चिम एशियाई क्वाड' (West Asian Quad) कहा जाता है। यह समूह आर्थिक सहयोग, नवाचार और भू-राजनीतिक संरेखण का एक अनूठा बहुपक्षीय मंच (Minilateral Forum) है।

1. I2U2 के 6 प्राथमिक सहयोग क्षेत्र

समूह ने आर्थिक व तकनीकी साझेदारी के लिए छह प्राथमिक क्षेत्र चिन्हित किए हैं:

(क) **जल (Water)**

(ख) **ऊर्जा (Energy)**

(ग) **परिवहन (Transportation)**

(घ) **अंतरिक्ष (Space)**

(ङ) **स्वास्थ्य (Health)**

(च) **खाद्य सुरक्षा (Food Security)**

2. वैश्विक राजनीति में भारत के कद का सुदृढ़ीकरण

बहुपक्षीय कूटनीति (Minilateralism) में नेतृत्वकारी भूमिका: भारत अब केवल पारंपरिक गुटनिरपेक्षता तक सीमित न रहकर 'मुद्दों पर आधारित रणनीतिक संरेखण' (Issue-based Alignment) अपना रहा है, जिससे वैश्विक नियम-निर्धारण में भारत की केंद्रीय भूमिका स्थापित हुई है।

रणनीतिक स्वायत्तता का संतुलन: अमेरिका के साथ घनिष्ठ जुड़ाव के बावजूद भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति (जैसे रूस और ईरान के साथ संबंध) को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ रहा है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण: चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए विश्वसनीय विनिर्माण और तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain Resilience) का निर्माण।

ग्लोबल साउथ और विकसित देशों के मध्य सेतु: भारत विकासशील विश्व (ग्लोबल साउथ) की आवश्यकताओं (खाद्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य) को पश्चिमी पूंजी (अमेरिका) और तकनीकी दक्षता (इज़राइल/यूएई) के साथ जोड़ने वाले एक विश्वसनीय पुल के रूप में उभरा है।

3. मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) में भारत की स्थिति का सुदृढ़ीकरण

अब्राहम समझौते का रणनीतिक लाभ एवं 'डी-हाइफनेशन' (De-hyphenation): अब्राहम एकॉर्ड्स के बाद इज़राइल और अरब जगत (विशेषकर यूएई) के मध्य सामान्यीकरण का लाभ उठाकर भारत दोनों पक्षों के साथ समानांतर व स्वतंत्र संबंध प्रगाढ़ कर रहा है।

ऊर्जा सुरक्षा एवं समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा: फारस की खाड़ी, बाब-अल-मंदेब और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक चोकपॉइंट्स पर नौपरिवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना तथा भारत की दीर्घकालिक हाइड्रोकार्बन और स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना।

90 लाख भारतीय प्रवासियों के हितों का संरक्षण: खाड़ी देशों में कार्यरत विशाल भारतीय कार्यबल के कल्याण, रोजगार सुरक्षा और संकट के समय त्वरित समन्वय को संस्थागत मजबूती मिली है।

चीन के बढ़ते प्रभाव (BRI) का ठोस विकल्प: पश्चिम एशिया में चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) और ऋण-जाल कूटनीति के मुकाबले I2U2 पारदर्शी, टिकाऊ और नियम-आधारित ढांचागत विकल्प प्रस्तुत करता है।

4. व्यावहारिक परियोजनाएं एवं मूल्य संवर्धन

एकीकृत खाद्य पार्क परियोजना: यूएई द्वारा भारत (गुजरात व मध्य प्रदेश) में 2 बिलियन डॉलर का निवेश, जिसमें इज़राइली जल-बचत तकनीक व अमेरिकी निजी क्षेत्र का सहयोग शामिल है।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना: गुजरात (द्वारका) में 300 मेगावाट की पवन एवं सौर हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली युक्त)।

IMEC गलियारे के साथ रणनीतिक तालमेल: I2U2 के माध्यम से विकसित लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी नेटवर्क भविष्य के **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC)** के लिए मजबूत आधारशिला का कार्य करता है।

5. प्रमुख चुनौतियाँ

क्षेत्रीय भू-राजनीतिक अस्थिरता: इज़राइल-हमास संघर्ष तथा ईरान-इज़राइल तनाव के कारण क्षेत्रीय कूटनीतिक संतुलन साधना चुनौतीपूर्ण है।

सदस्य देशों की प्राथमिकताओं में अंतर: भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बजाय केवल आर्थिक परियोजनाओं पर सहमति बनाए रखना।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

I2U2 भारत की 'एक्ट वेस्ट' (Act West) नीति का स्वाभाविक विस्तार है, जो देश को 'संतुलनकारी शक्ति' (Balancing Power) से 'अग्रणी शक्ति' (Leading Power) के रूप में रूपांतरित कर रहा है। पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि सुनिश्चित करते हुए भारत को इस मंच का उपयोग सतत विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता को गति देने के लिए करना चाहिए।

245. 'स्वच्छ और हरित ऊर्जा आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है।' अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक राजनीति के बीच जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की बदलती नीतियों और पहलों (जैसे सोलर अलायंस) का संक्षेप में वर्णन कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन के गहराते संकट और भू-राजनीतिक तनावों के बीच स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा आज वैश्विक स्थिरता व संधारणीय विकास की अनिवार्य शर्त बन चुकी है। ऐतिहासिक रूप से अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में अपनी स्थिति का बचाव करने वाला भारत आज एक **प्रतिक्रियात्मक (Reactive) रुख से आगे बढ़कर वैश्विक समाधान प्रदाता और सक्रिय नेतृत्वकर्ता (Proactive Leader)** के रूप में उभरा है।

1. जलवायु नीति में रणनीतिक बदलाव एवं वैश्विक राजनीति

रक्षात्मक से नेतृत्वकारी दृष्टिकोण: भारत ने पहले केवल ऐतिहासिक उत्सर्जक देशों (विकसित राष्ट्रों) की जवाबदेही पर बल देने के पारंपरिक रुख से आगे बढ़कर अब स्वयं को हरित ऊर्जा संक्रमण के अग्रदूत के रूप में स्थापित किया है।

समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR-RC): भारत वैश्विक मंचों (जैसे UNFCCC/COP) पर 'समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताओं' के सिद्धांत पर अडिग रहते हुए विकासशील देशों के विकासात्मक अधिकारों की रक्षा करता है।

जलवायु न्याय (Climate Justice): भारत का स्पष्ट तर्क है कि प्रति व्यक्ति कम उत्सर्जन वाले विकासशील देशों पर कार्बन कटौती का अनुचित दबाव नहीं डाला जाना चाहिए।

2. भारत के नेतृत्व वाली प्रमुख बहुपक्षीय व अंतरराष्ट्रीय पहलें

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): वर्ष 2015 (पेरिस COP21) में भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया यह मंच सौर ऊर्जा के संवर्धन हेतु विकासशील व विकसित देशों को जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक वैश्विक संगठन बन चुका है।

वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG): सीमाओं के पार चौबीसों घंटे सौर ऊर्जा साझा करने हेतु एक अंतर-क्षेत्रीय ग्रिड की अवधारणा।

आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI): चरम मौसमी घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण।

मिशन LiFE (Lifestyle for Environment): जलवायु संकट से निपटने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित वैश्विक जन-आंदोलन।

पंचामृत प्रतिबद्धताएं (COP26): वर्ष 2070 तक 'शुद्ध शून्य' (Net-Zero) उत्सर्जन, 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तथा अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% की कमी का महत्वाकांक्षी लक्ष्य।

3. ग्लोबल साउथ का नेतृत्व और विश्लेषणात्मक आयाम

जलवायु वित्त (Climate Finance) एवं हरित प्रौद्योगिकी: भारत ने बार-बार विकसित देशों द्वारा 100 अरब डॉलर की वार्षिक वित्तीय प्रतिबद्धता और रियायती दरों पर हरित तकनीक हस्तांतरण (Technology Transfer) की अनिवार्यता को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया है।

ऊर्जा सुरक्षा बनाम डीकार्बोनाइजेशन का संतुलन: 1.4 अरब की आबादी वाले देश के रूप में भारत गरीबी उन्मूलन और किफायती ऊर्जा पहुंच (ऊर्जा सुरक्षा) को बाधित किए बिना न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण (Just Energy Transition) का व्यावहारिक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है।

ग्लोबल साउथ की आवाज: जी20 (G20) की अध्यक्षता के दौरान भारत ने 'ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस' की स्थापना कर विकासशील देशों के ऊर्जा हितों को केंद्रीय विमर्श बनाया।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

भारत की समकालीन जलवायु कूटनीति 'वसुधैव कुटुंबकम' के दर्शन पर आधारित है, जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक संप्रभुता के बीच समन्वय स्थापित करती है। भविष्य में हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वदेशी नवीकरणीय अवसंरचना और बहुपक्षीय साझेदारी के माध्यम से भारत न केवल अपनी ऊर्जा संप्रभुता सुनिश्चित करेगा, बल्कि विकासशील दुनिया के लिए हरित विकास का एक अनुकरणीय मार्गदर्शक भी बना रहेगा।

246. 'यदि पिछले कुछ दशक एशिया के विकास की गाथा थे, तो आने वाले दशक अफ्रीका के होने वाले हैं।' इस कथन के आलोक में हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के बढ़ते प्रभाव का परीक्षण कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

21वीं सदी में अफ्रीका वैश्विक आर्थिक व रणनीतिक पटल के केंद्र में उभर रहा है। अनुकूल जनसांख्यिकी, विपुल प्राकृतिक संसाधन और एकीकृत बाज़ार अफ्रीका को वैश्विक विकास का अगला प्रमुख इंजन बनाते हैं, जहाँ भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में अपनी उपस्थिति सुदृढ़ कर रहा है।

1. अफ्रीका का उभरता सामरिक-आर्थिक महत्व (21वीं सदी का चालक):

जनसांख्यिकीय लाभांश: विश्व की सबसे युवा आबादी (औसत आयु लगभग 19 वर्ष), जो विशाल श्रमशक्ति एवं उपभोक्ता बाजार का निर्माण करती है।

रणनीतिक एवं महत्वपूर्ण खनिज: हरित ऊर्जा संक्रमण हेतु आवश्यक कोबाल्ट, लिथियम, मैंगनीज और प्लैटिनम के विशाल भंडार।

आर्थिक एकीकरण (AfCFTA): 'अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र' विश्व के सबसे बड़े एकल बाज़ारों में से एक का निर्माण कर रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता: सौर व पवन ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएँ।

2. अफ्रीका में भारत का बहुआयामी प्रभाव:

कूटनीतिक पहुँच एवं वैश्विक प्रतिनिधित्व:

भारत की अध्यक्षता में **अफ्रीकी संघ (AU)** को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाना।

'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ' शिखर सम्मेलन के माध्यम से अफ्रीकी हितों को वैश्विक मंचों पर उठाना।

विकास साझेदारी एवं क्षमता निर्माण:

12 अरब डॉलर से अधिक की **रियायती ऋण रेखाएं (LoC)**।

ITEC कार्यक्रम के तहत मानव संसाधन विकास तथा **ई-विद्याभारती एवं ई-आरोग्यभारती** के जरिए टेली-शिक्षा व टेली-मेडिसिन।

आर्थिक, स्वास्थ्य एवं डिजिटल सहयोग:

द्विपक्षीय व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर के स्तर पर; अफ्रीका में सस्ती जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति ('विश्व की फार्मेसी')।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) तथा यूपीआई भुगतान प्रणाली का प्रसार।

समुद्री एवं सुरक्षा सहयोग:

'सागर' (SAGAR) विज़न के अंतर्गत पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और मानवीय सहायता व आपदा राहत (HADR)।

---

3. रणनीतिक मूल्यांकन एवं तुलना (भारतीय बनाम चीनी मॉडल):

मांग-आधारित बनाम ऋण-जाल: भारत का मॉडल स्थानीय प्राथमिकताओं, पारदर्शिता और क्षमता निर्माण पर आधारित है, जबकि चीनी मॉडल संसाधन-दोहन और अपारदर्शी ऋण-कूटनीति (Debt-trap) से ग्रस्त है।

---

4. प्रमुख चुनौतियाँ:

परियोजना निष्पादन में विलंब: लालफीताशाही के कारण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी गति।

सीमित वित्तीय संसाधन: चीन के विशाल 'बेल्ट एंड रोड' निवेश की तुलना में भारत की वित्तीय सीमाएं।

सुरक्षा अस्थिरता: साहेल क्षेत्र व हॉर्न ऑफ अफ्रीका में तख्तापलट, आतंकवाद व राजनीतिक अस्थिरता।

निष्कर्ष:

भारत-अफ्रीका संबंध ऐतिहासिक उपनिवेशवाद-विरोधी बंधनों से आगे बढ़कर आधुनिक आर्थिक-तकनीकी साझेदारी में परिवर्तित हो चुके हैं। निष्पादन गति में सुधार और बहुपक्षीय सहयोग (जैसे त्रिपक्षीय विकास साझेदारी) के माध्यम से भारत 'ग्लोबल साउथ' के इस संयुक्त विकास पथ को अधिक सशक्त और समावेशी बना सकता है।

247. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं? पाकिस्तान और चीन की मौजूदगी के बावजूद यह संगठन भारत के लिए सामरिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समीक्षा कीजिए। *15*

उत्तर:

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और भारत का सामरिक दृष्टिकोण

भूमिका:

वर्ष 2001 में स्थापित **शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)** एक अंतर-सरकारी यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा संगठन है। भारत वर्ष 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना। यूरेशिया के लगभग 60% भू-भाग और विश्व की 40% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला यह मंच 21वीं सदी के भू-राजनीतिक परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

---

1. एससीओ के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य:

'शंघाई स्पिरिट' (शंघाई भावना): आपसी विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, आपसी परामर्श, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान और साझा विकास को बढ़ावा देना।

'तीन बुराइयों' के विरुद्ध साझा संघर्ष: क्षेत्र में आतंकवाद (Terrorism), अलगाववाद (Separatism) और उग्रवाद (Extremism) का मुकाबला करना।

क्षेत्रीय शांति व स्थिरता: सदस्य राष्ट्रों के मध्य सीमा सुरक्षा, सैन्य विश्वास निर्माण और व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता को सुदृढ़ करना।

आर्थिक व ऊर्जा सहयोग: व्यापार, निवेश, बैंकिंग, परिवहन, ऊर्जा सुरक्षा और वैज्ञानिक-तकनीकी क्षेत्रों में प्रभावी बहुपक्षीय साझेदारी स्थापित करना।

यूरेशियाई कनेक्टिविटी: सदस्य देशों के मध्य निर्बाध परिवहन गलियारों और संचार नेटवर्कों का विकास करना।

---

2. चीन और पाकिस्तान की उपस्थिति के बावजूद भारत के लिए सामरिक महत्व:

चीन के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद के तनावों के बावजूद भारत के लिए एससीओ की सदस्यता रणनीतिक रूप से अपरिहार्य है:

'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति का विस्तार: मध्य एशियाई गणराज्य (कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान) भारत के रणनीतिक विस्तारित पड़ोस (Extended Neighbourhood) का हिस्सा हैं। एससीओ भारत को इन भू-आवेष्ठित (Landlocked) देशों के साथ प्रत्यक्ष राजनीतिक और संस्थागत जुड़ाव का अवसर देता है।

ऊर्जा सुरक्षा की पूर्ति: मध्य एशिया ऊर्जा संसाधनों का समृद्ध स्रोत है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से यूरेनियम आपूर्ति तथा तुर्कमेनिस्तान/ताजिकिस्तान से हाइड्रोकार्बन एवं जलविद्युत क्षमता भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य है।

आरएटीएस (RATS) के तहत आतंकवाद-रोधी सहयोग: ताशकंद स्थित *क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure - RATS)* के माध्यम से भारत को यूरेशियाई क्षेत्र में आतंकवादी नेटवर्क, ड्रग तस्करी और कट्टरपंथ पर वास्तविक समय (Real-time) की खुफिया जानकारी और डेटाबेस तक सीधी पहुंच प्राप्त होती है।

यूरेशियाई भू-राजनीति में चीन का संतुलन: यदि भारत इस मंच से अनुपस्थित रहता, तो यूरेशियाई क्षेत्र में चीन का निर्विवाद प्रभुत्व स्थापित हो जाता। भारत की उपस्थिति रूस-मध्य एशिया समीकरणों में रणनीतिक संतुलनकारी शक्ति (Balancing Power) का कार्य करती है।

रणनीतिक स्वायत्तता एवं बहु-संरेखण (Multi-alignment): एक ओर पश्चिमी देशों के साथ 'क्वाड' (QUAD) में भागीदारी और दूसरी ओर यूरेशियाई शक्तियों के साथ एससीओ में सक्रियता भारत की सामरिक स्वायत्तता और बहु-ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

---

3. आलोचनात्मक समीक्षा: प्रमुख चुनौतियां एवं सीमाएं:

संप्रभुता एवं बीआरआई (BRI) पर मतभेद: चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) और इसके तहत 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा' (CPEC) भारत की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है, जिस कारण भारत एससीओ के संयुक्त घोषणापत्रों में बीआरआई का समर्थन करने से इनकार करता रहा है।

मंच के दुरुपयोग का जोखिम: पाकिस्तान द्वारा अक्सर एससीओ की बहुपक्षीय बैठकों में द्विपक्षीय मुद्दों (जैसे कश्मीर) को उठाने और मंच का दुष्प्रचार हेतु उपयोग करने का प्रयास किया जाता है, जो संगठन के चार्टर की मूल भावना के विरुद्ध है।

'पश्चिमी-विरोधी धुरी' बनने की प्रवृत्ति: रूस और चीन के पश्चिमी देशों (अमेरिका/नाटो) के साथ बढ़ते तनाव के कारण एससीओ को पश्चिम-विरोधी मंच के रूप में चित्रित किया जाता है, जो भारत की गुटनिरपेक्ष व स्वतंत्र विदेश नीति के समक्ष कूटनीतिक संतुलन की चुनौती उत्पन्न करता है।

वैकल्पिक कनेक्टिविटी की आवश्यकता: पाकिस्तान द्वारा पारगमन (Transit) मार्ग न दिए जाने के कारण भारत **चाबहार बंदरगाह** और **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC)** के माध्यम से मध्य एशिया तक वैकल्पिक पहुंच सुदृढ़ कर रहा है।

निष्कर्ष:

शंघाई सहयोग संगठन भारत के लिए यूरेशियाई महाद्वीप में अपनी सामरिक उपस्थिति दर्ज कराने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और सुरक्षा चिंताओं के समाधान का एक अपरिहार्य बहुपक्षीय मंच है। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, क्षेत्रीय संप्रभुता और सामरिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना एससीओ का उपयोग मध्य एशिया के साथ 'सार्थक जुड़ाव' और 'रचनात्मक कूटनीति' के वाहक के रूप में करते रहना चाहिए।

248. अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का नया सैन्य गठबंधन 'ऑकस' (AUKUS) इंडो-पैसिफिक में चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए बनाया गया है। क्या यह इस इलाके के पुराने गठबंधनों से ज्यादा ताकतवर साबित होगा? वर्तमान परिदृश्य में इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

सितंबर 2021 में घोषित **'ऑकस' (AUKUS)** ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय उन्नत सुरक्षा व रक्षा साझेदारी है। इसका प्राथमिक भू-रणनीतिक उद्देश्य हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के विरुद्ध एक प्रभावी 'सामरिक प्रतिरोध' (Strategic Deterrence) का निर्माण करना और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

ऑकस की संरचना एवं पुराने गठबंधनों से तुलनात्मक शक्ति

ऑकस दो प्रमुख स्तंभों (Pillars) पर आधारित एक गहन तकनीकी-सैन्य साझेदारी है:

पिलर-1 (Pillar 1): ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा चालित किंतु पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बियों (SSN-AUKUS) की आपूर्ति एवं संयुक्त निर्माण।

पिलर-2 (Pillar 2): साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम प्रौद्योगिकियों, हाइपरसोनिक और अंडरसी क्षमताओं जैसी अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों का अंतरण व सह-विकास।

पुराने क्षेत्रीय गठबंधनों से तुलना:

क्वाड (Quad) बनाम ऑकस: क्वाड एक बहुआयामी कूटनीतिक व गैर-सैन्य मंच है जो आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु और मानवीय सहायता पर केंद्रित है; जबकि ऑकस स्पष्ट रूप से एक 'कठोर सैन्य व रक्षा-तकनीक गठबंधन' है।

एएनजेडयूएस (ANZUS) एवं फाइव आइज (Five Eyes): एएनजेडयूएस पारस्परिक रक्षा संधि है तथा फाइव आइज मुख्य रूप से खुफिया सूचना साझाकरण (Intelligence Sharing) तक सीमित है। ऑकस इन सबसे आगे बढ़कर संवेदनशील रक्षा तकनीकों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण और संयुक्त परिचालन क्षमता पर केंद्रित है।

आसियान (ASEAN): आसियान आम सहमति आधारित वार्ता मंच है, जिसमें प्रत्यक्ष सैन्य प्रतिरोध की क्षमता नहीं है।

निष्कर्षत:, तकनीकी गहराई, अंतर-संचालनीयता (Interoperability) और 'समुद्री निषेध क्षमता' (Sea Denial Capability) की दृष्टि से ऑकस हिंद-प्रशांत के पूर्ववर्ती मंचों की तुलना में अधिक मारक और तकनीकी रूप से शक्तिशाली है।

वर्तमान परिदृश्य में ऑकस के बहुआयामी प्रभाव

1. चीन की आक्रामकता पर नियंत्रण एवं क्षेत्रीय शक्ति संतुलन:

ऑस्ट्रेलिया की लंबी दूरी की परमाणु संचालित पनडुब्बियां दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरूमध्य में स्थायी उपस्थिति दर्ज कर चीन की 'एंटी-एक्सेस/एरिया डिनायल' (A2/AD) रणनीति का प्रभावी काट प्रस्तुत करती हैं।

हालांकि, इसके प्रत्युत्तर में क्षेत्र में हथियारों की दौड़ (Arms Race) और सैन्यीकरण में वृद्धि हुई है।

2. आसियान देशों की संप्रभुता एवं गुटनिरपेक्षता संबंधी चिंताएं:

इंडोनेशिया और मलेशिया ने क्षेत्रीय शांति भंग होने और महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता में फंसने की आशंका व्यक्त की है।

वियतनाम और फिलीपींस जैसे दक्षिण चीन सागर विवाद से प्रभावित देशों ने इसे संतुलनकारी कदम के रूप में देखा है।

3. परमाणु अप्रसार संधि (NPT) और IAEA सुरक्षा मानक:

एक गैर-परमाणु हथियार संपन्न देश (ऑस्ट्रेलिया) को अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम (HEU) युक्त नौसैनिक रिएक्टर का हस्तांतरण NPT संधि की खामियों (Article 14) के दुरुपयोग और वैश्विक परमाणु अप्रसार मानदंडों के क्षरण पर चिंताएं उत्पन्न करता है।

4. पश्चिमी व यूरोपीय सहयोगियों पर कूटनीतिक प्रभाव:

ऑकस घोषणा के समय ऑस्ट्रेलिया द्वारा फ्रांस के पारंपरिक पनडुब्बी सौदे को रद्द करने से नाटो व यूरोपीय संघ में प्रारंभिक कूटनीतिक तनाव उत्पन्न हुआ, जिसे बाद में ट्रांस-अटलांटिक संवाद द्वारा संतुलित किया गया।

भारत के सामरिक हित एवं वैश्विक दृष्टिकोण

क्वाड का पूरक स्वरूप: ऑकस भारत की प्रत्यक्ष सदस्यता के बिना भी चीन पर सैन्य दबाव बनाकर क्वाड के लक्ष्यों को सामरिक संबल प्रदान करता है।

समुद्री सुरक्षा व शक्ति संतुलन: हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया की उन्नत नौसैनिक क्षमता भारत के 'मुक्त, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत' दृष्टिकोण के अनुकूल है।

रणनीतिक स्वायत्तता: भारत गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ ऑकस और क्वाड दोनों के साथ रक्षा सहयोग का समन्वय बनाए रख सकता है।

निष्कर्ष

ऑकस केवल एक सैन्य गठबंधन न होकर हिंद-प्रशांत में तकनीकी श्रेष्ठता और सामरिक संतुलन का नया प्रतिमान है। यद्यपि यह परमाणु अप्रसार और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण की चुनौतियां प्रस्तुत करता है, किंतु चीन की एकतरफा विस्तारवादी नीतियों को रोकने तथा हिंद-प्रशांत में शांति व 'नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था' बनाए रखने में यह अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रहा है।

249. भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का 'क्वाड' (Quad) समूह केवल एक सैन्य गठबंधन न रहकर अब वैक्सीन, सप्लाई चेन, तकनीक और व्यापार के एक बड़े समूह में बदल रहा है। चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड - Quad), जिसकी शुरुआत वर्ष 2007 में चार लोकतांत्रिक देशों (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) के एक अनौपचारिक सुरक्षा संवाद के रूप में हुई थी, वर्ष 2017 में पुनर्जीवित होकर अब पारंपरिक सुरक्षा आयामों से आगे बढ़कर वैश्विक लोक-कल्याण (Global Public Goods) और आर्थिक लचीलेपन के एक रचनात्मक मंच में रूपांतरित हो चुका है।

क्वाड का विकासवादी संदर्भ: सुरक्षा मंच से बहुआयामी साझेदारी की ओर

'चीन-विरोधी' छवि से मुक्ति: केवल एक संकीर्ण सुरक्षा समूह या 'एशियाई नाटो' कहलाने से बचने के लिए क्वाड ने सकारात्मक और समावेशी एजेंडा अपनाया है।

वैश्विक लोक-कल्याण की आपूर्ति: कोविड-19 महामारी, जलवायु संकट और आर्थिक मंदी के दौर में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को विश्वसनीय समाधान प्रदान करने की आवश्यकता ने इसके दायरे का विस्तार किया।

आर्थिक संप्रभुता की रक्षा: सदस्य देशों ने रणनीतिक निर्भरता कम करने और आर्थिक दबाव (Economic Coercion) का मुकाबला करने के लिए गैर-सैन्य सहयोग को प्राथमिकता दी।

प्रमुख गैर-सैन्य स्तंभों का व्यापक विश्लेषण

1. वैक्सीन एवं स्वास्थ्य सुरक्षा:

क्वाड वैक्सीन साझेदारी: भारत की विनिर्माण क्षमता (बायोलॉजिकल ई), अमेरिकी वित्तपोषण (DFC), जापानी अनुदान (JICA) और ऑस्ट्रेलियाई लॉजिस्टिक्स सहायता के समन्वय से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित और किफायती टीकों का वितरण।
महामारी से निपटने की भविष्य की तैयारी और स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण।

2. लचीली आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain Resilience):

आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI): महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण हेतु 'चाइना+1' रणनीति को बढ़ावा।
महत्वपूर्ण सामग्रियों के सुरक्षित प्रवाह हेतु व्यापारिक जोखिमों को कम करना।

3. महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी (Critical & Emerging Tech):

5G और ओपन-RAN (Open RAN): दूरसंचार अवसंरचना में सुरक्षित, पारदर्शी और वैकल्पिक नेटवर्क का विकास।
साझा तकनीकी मानक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): नैतिक एवं उत्तरदायी तकनीकी मानकों का निर्धारण तथा साइबर सुरक्षा कार्यसमूह के माध्यम से साझा लचीलापन।
क्वाड फेलोशिप: विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में अगली पीढ़ी के विशेषज्ञों को तैयार करना।

4. व्यापार, कनेक्टिविटी एवं जलवायु अवसंरचना:

क्वाड अवसंरचना समन्वय समूह: ऋण-जाल (Debt-trap) मुक्त, पारदर्शी और उच्च-गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण।
स्वच्छ ऊर्जा और IPEF के साथ तालमेल: स्वच्छ हाइड्रोजन, हरित पोत परिवहन और 'इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क' (IPEF) के माध्यम से व्यापार एवं निवेश को गति।

रणनीतिक निहितार्थ एवं भारत का दृष्टिकोण

रणनीतिक स्वायत्तता की सुरक्षा: गैर-सैन्य बहुआयामी स्वरूप के कारण भारत बिना किसी औपचारिक सैन्य संधि में बंधे अपनी गुटनिरपेक्ष/बहु-संलग्नता नीति को अक्षुण्ण रख पाता है।
भू-राजनीतिक संतुलन: हालांकि समूह ने गैर-सैन्य एजेंडा अपनाया है, फिर भी 'इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस' (IPMDA) और 'स्वतंत्र, खुला एवं नियम-आधारित हिंद-प्रशांत' का मूल सामरिक उद्देश्य निरंतर क्रियाशील है।
चुनौतियाँ: चीन द्वारा इसे 'गुटबाजी' करार देना, सदस्य देशों के बीच व्यापार प्राथमिकताओं (जैसे भारत का RCEP/IPEF व्यापार स्तंभ से अलग रहना) में भिन्नता।

निष्कर्ष

क्वाड का यह बहुआयामी रूपांतरण इसे 21वीं सदी का अधिक प्रासंगिक और स्वीकार्य मंच बनाता है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और ठोस परिणामों पर आधारित यह साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, समृद्धि और भारत की वैश्विक विनिर्माण व तकनीकी शक्ति को स्थापित करने में उत्प्रेरक का कार्य कर रही है।

250. भारत द्वारा रूस के पुराने हथियारों के मुकाबले अमेरिका के साथ किए जा रहे नए रक्षा समझौतों का क्या बड़ा महत्व है? हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और शक्ति संतुलन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

भूमिका

ऐतिहासिक रूप से भारत का रक्षा ढांचा सोवियत संघ/रूस पर अत्यधिक निर्भर रहा है, जहाँ 2000 के दशक की शुरुआत तक भारतीय सशस्त्र बलों के लगभग 70-80% सैन्य उपकरण रूसी मूल के थे। वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य, रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण उत्पन्न आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच भारत ने अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक रक्षा साझेदारी को अभूतपूर्व विस्तार दिया है। यह बदलाव केवल उपकरणों की खरीद तक सीमित न होकर सामरिक पुनर्संतुलन का प्रतीक है।

भारत-अमेरिका रक्षा समझौतों का सामरिक व तकनीकी महत्व

(क) **रक्षा आपूर्ति का विविधीकरण:**

क. रूस पर एकल-स्रोत निर्भरता के रणनीतिक जोखिम को कम करते हुए भारत ने अपनी रक्षा खरीद का विविधीकरण किया है।
ख. रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी कलपुर्जों (spares) और गोला-बारूद की आपूर्ति में हो रही देरी की तुलना में आधुनिक पश्चिमी मानकों के हथियार अधिक विश्वसनीय साबित हो रहे हैं।

(ख) **महत्वपूर्ण आधारभूत रक्षा समझौते (Foundational Agreements):**

क. **लेमोआ (LEMOA):** दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों से रसद व मरम्मत सहायता प्राप्त करने की सुविधा देता है।
ख. **कॉमकासा (COMCASA):** सुरक्षित एवं कूटबद्ध संचार प्रणाली प्रदान करता है, जिससे वास्तविक समय में सामरिक सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव हुआ है।
ग. **बेका (BECA):** सटीक भू-स्थानिक और उपग्रह डेटा साझा करने की सुविधा देता है, जिससे मिसाइल और ड्रोन हमलों की सटीकता बढ़ती है।

(ग) **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व सह-उत्पादन:**
क. महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल (**आईसैट - iCET**) और **इंडस-एक्स (INDUS-X)** के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग और रक्षा नवाचार में सहयोग।
ख. **जीई-414 जेट इंजन (GE-414 Jet Engine)** का भारत में 80% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ सह-उत्पादन तथा **एमक्यू-9बी प्रीडेटर (MQ-9B Predator)** सशस्त्र ड्रोन का अधिग्रहण।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं शक्ति संतुलन का विश्लेषण

(क) **रणनीतिक निवारण (Strategic Deterrence) एवं शक्ति संतुलन:**
क. दक्षिण चीन सागर एवं हिंद महासागर में चीन की विस्तारवादी नीतियों और 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति के विरुद्ध एक प्रभावी निवारक तंत्र का निर्माण।
ख. अमेरिकी रक्षा सहयोग से भारत की पारंपरिक प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हुई है, जो शक्ति संतुलन (Balance of Power) बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

(ख) **समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness - MDA):**
क. पी-8आई पोसाइडन (P-8I Poseidon) समुद्री टोही विमानों और अमेरिकी उपग्रह तंत्र के समन्वय से हिंद महासागर और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों (SLOCs जैसे मलक्का जलडमरूमध्य) पर निगरानी सुदृढ़ हुई है।

(ग) **क्वाड (Quad) एवं सैन्य अंतर-संचालनीयता (Interoperability):**
क. 'क्वाड' प्रारूप और 'मालाबार अभ्यास' के माध्यम से चारों देशों (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) की नौसेनाओं के मध्य अंतर-संचालनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि।
ख. 'नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था' और नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) को सुनिश्चित करना।

(घ) **'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' (Net Security Provider) के रूप में भारत:**
क. उन्नत अमेरिकी हथियारों और निगरानी तंत्र के बल पर भारत हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में छोटे द्वीपीय देशों को सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) प्रदान करने की केंद्रीय धुरी बन रहा है।

रणनीतिक स्वायत्तता, चुनौतियाँ एवं कूटनीतिक संतुलन

(क) **रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण (Multi-alignment):**
क. अमेरिका के साथ बढ़ते सामरिक संबंधों के बावजूद भारत किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन (Military Alliance) का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को अक्षुण्ण बनाए हुए है।

(ख) **रूस के साथ संबंधों का संतुलन:**
क. भारत के पास अभी भी एस-400 मिसाइल प्रणाली, सुखोई-30 एमकेआई और परमाणु पनडुब्बी पट्टा जैसी महत्वपूर्ण रूसी प्रणालियाँ हैं। अतः 'काट्सा' (CAATSA) जैसे अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव के बीच रूस के साथ कूटनीतिक संतुलन साधना आवश्यक है।

(ग) **'आत्मनिर्भर भारत' के साथ तालमेल:**
क. विदेशी रक्षा समझौतों को केवल आयात तक सीमित न रखकर 'मेक इन इंडिया' और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण तंत्र के सशक्तिकरण के साथ जोड़ना।

निष्कर्ष

भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी रूस की पारंपरिक निर्भरता को प्रतिस्थापित करने के बजाय भारतीय सामरिक विकल्पों के विस्तार और तकनीकी आधुनिकीकरण का माध्यम है। यह साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति शून्यता को भरने, एक बहुध्रुवीय एशियाई व्यवस्था सुनिश्चित करने और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य रणनीतिक आवश्यकता है।

251. 'वह समय आ गया है जब भारत और जापान को अपने रिश्तों को और गहरा करके एक ऐसी मजबूत रणनीतिक साझेदारी बनानी चाहिए जो पूरे एशिया और दुनिया के लिए मिसाल बने।' टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत और जापान के संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक जुड़ाव तथा **'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी'** पर आधारित हैं। समकालीन भू-राजनीतिक अनिश्चितता, हिंद-प्रशांत में आक्रामक विस्तारवाद और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच यह साझेदारी क्षेत्रीय व वैश्विक स्थिरता का आदर्श मॉडल प्रस्तुत करती है।

रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख स्तंभ एवं वैश्विक प्रभाव

रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा: दोनों देशों के बीच **'2+2' मंत्रिस्तरीय संवाद** स्थापित है। 'मालाबार', 'धर्म गार्जियन' और 'वीर गार्जियन' जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास तथा लॉजिस्टिक्स साझाकरण समझौता (ACSA) हिंद-प्रशांत में समुद्री सुरक्षा व नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं।

हिंद-प्रशांत एवं नियम-आधारित व्यवस्था: क्वाड (Quad) तथा **'स्वतंत्र एवं खुला हिंद-प्रशांत' (FOIP)** विजन के माध्यम से दोनों देश नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के पैरोकार हैं।

आर्थिक व तकनीकी सहयोग: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR), जापान की आधिकारिक विकास सहायता (ODA), सेमीकंडक्टर साझेदारी तथा **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)** वैश्विक विनिर्माण को चीन-केंद्रित निर्भरता से मुक्त करने की दिशा में मील का पत्थर हैं।

तीसरे देशों में सहयोग: भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का विकास तथा ग्लोबल साउथ (जैसे अफ्रीका) में बुनियादी ढांचे का संयुक्त निर्माण।

प्रमुख चुनौतियाँ

व्यापारिक अंतराल: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार अभी भी उनकी आर्थिक क्षमता की तुलना में सीमित है।

सामरिक दृष्टिकोण में अंतर: रूस-यूक्रेन संघर्ष और सुरक्षा गठबंधनों को लेकर दृष्टिकोण में भिन्नता (भारत की 'सामरिक स्वायत्तता' बनाम जापान की 'संधि आधारित प्रतिबद्धताएं')।

आगे की राह

दोनों देशों को क्रिटिकल एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (AI, क्वांटम), स्वच्छ ऊर्जा तथा रक्षा विनिर्माण में सह-उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC) को गति देकर और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखकर भारत-जापान साझेदारी पूरे विश्व के लिए शांति, समृद्धि और संतुलन की मिसाल बन सकती है।

252. 'भारत और अमेरिका के रिश्तों में असली खटास और रुकावट तब आती है जब वॉशिंगटन अपनी वैश्विक रणनीति में भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान, स्वतंत्र विदेश नीति और बड़ी महत्वाकांक्षाओं को सही जगह नहीं दे पाता।' उदाहरण सहित समझाइए। *15*

उत्तर:

भूमिका

शीतयुद्ध के दौर के "संकोची लोकतंत्रों" (Hesitant Democracies) से लेकर इक्कीसवीं सदी की "वैश्विक रणनीतिक साझेदारी" तक भारत-अमेरिका संबंधों में व्यापक गुणात्मक परिवर्तन आया है। इसके बावजूद, द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का मुख्य कारण यह विरोधाभास रहा है कि जहाँ अमेरिका वैश्विक व्यवस्था को अपने 'गठबंधन मॉडल' (Alliance System) के चश्मे से देखता है, वहीं भारत अपनी विदेश नीति को 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के सिद्धांत पर संचालित करता है।

1. स्वतंत्र विदेश नीति एवं रणनीतिक स्वायत्तता पर मतभेद

रूस-यूक्रेन संघर्ष और ऊर्जा कूटनीति: यूक्रेन संकट के दौरान पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल का आयात जारी रखा तथा संयुक्त राष्ट्र में स्वतंत्र मतदान रुख अपनाया। अमेरिका द्वारा भारत पर पश्चिमी पाले में आने का दबाव दोनों के दृष्टिकोण के अंतर को दर्शाता है।

S-400 मिसाइल प्रणाली और CAATSA का दबाव: भारत द्वारा रूस से उन्नत S-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद पर वाशिंगटन ने 'काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट' (CAATSA) के तहत प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी, जिसे भारत ने अपनी रक्षा संप्रभुता में अनुचित हस्तक्षेप माना।

ईरान नीति और चाबहार बंदरगाह: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और अफगानिस्तान व मध्य एशिया तक पहुंच के लिए भारत की चाबहार परियोजना पर अमेरिकी प्रतिबंधों (विशेष रूप से जेसीपीओए से हटने के बाद) का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसने भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं को सीमित करने का प्रयास किया।

2. राष्ट्रीय स्वाभिमान, आंतरिक संप्रभुता एवं वैश्विक महत्वाकांक्षाओं की उपेक्षा

आंतरिक मामलों पर उपदेशात्मक दृष्टिकोण: अमेरिकी राज्य विभाग तथा अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), कश्मीर मुद्दे, प्रेस स्वतंत्रता तथा मानवाधिकारों पर जारी आलोचनात्मक रिपोर्टों को भारत अपने आंतरिक मामलों में अनुचित दखल और संप्रभुता पर आघात मानता है।

सुरक्षा से जुड़े दोहरे मापदंड (Double Standards): अमेरिका की भूमि से संचालित भारत-विरोधी अलगाववादी व उग्रवादी (खालिस्तानी) तत्वों पर अमेरिकी कानूनी व खुफिया एजेंसियों का ढुलमुल रवैया भारत के सुरक्षा स्वाभिमान को आहत करता है।

वैश्विक मंचों पर न्यायोचित स्थान के प्रति संशय: यद्यपि अमेरिका भारत को एक प्रमुख शक्ति मानता है, किंतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत के प्रवेश के लिए वाशिंगटन का समर्थन ठोस रणनीतिक प्रतिबद्धता से अधिक केवल औपचारिक बयानों तक सीमित दिखता है।

ऐतिहासिक अविश्वास की छाया: 1971 के भारत-पाक युद्ध में 'टास्क फोर्स 74' (सातवां नौसैनिक बेड़ा) भेजने का अमेरिकी कदम तथा 1998 के पोखरण-II परमाणु परीक्षणों के बाद लगाए गए कठोर तकनीकी प्रतिबंध ऐतिहासिक अविश्वास के प्रमुख उदाहरण रहे हैं।

3. द्विपक्षीय अभिसरण के सशक्त आधार

उक्त अंतर्विरोधों के बावजूद, दोनों देशों के साझा हित उन्हें एक अनिवार्य साझेदारी की ओर अग्रसर करते हैं:

हिंद-प्रशांत सुरक्षा एवं क्वाड (Quad): एक नियम-आधारित, स्वतंत्र और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने तथा चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीतियों को संतुलित करने में दोनों देशों की रणनीतिक प्राथमिकताएं समान हैं।

संस्थागत रक्षा तंत्र: बुनियादी विनिमय एवं सहयोग समझौता (BECA), COMCASA, LEMOA और 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद ने रक्षा अंतर-संचालनीयता (Interoperability) को नई ऊँचाई दी है।

तकनीकी साझेदारी (iCET): 'क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज' (iCET) पहल के तहत सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, रक्षा सह-उत्पादन (जैसे GE-F414 जेट इंजन निर्माण) और अंतरिक्ष (नासा-इसरो निसार उपग्रह) में ऐतिहासिक प्रगति हो रही है।

आगे की राह

समान संप्रभु साझीदारी का स्वीकार: अमेरिका को यह स्वीकार करना होगा कि भारत शीतयुद्ध-कालीन कोई पारंपरिक 'कनिष्ठ सहयोगी' (Junior Ally) नहीं बन सकता, बल्कि वह एक सभ्यतागत राज्य और स्वतंत्र महाशक्ति है।

'गठबंधन' के स्थान पर 'अभिसरण' (Convergence instead of Alliance): मतभेदों का प्रबंधन 'लेन-देन' (Transactionalism) के बजाय 'रणनीतिक परिपक्वता' के साथ किया जाना चाहिए, जहाँ असहमतियों के बावजूद साझा प्राथमिकताओं पर कार्य जारी रहे।

निष्कर्ष

भारत और अमेरिका का संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों तथा साझा वैश्विक हितों पर टिका है। यह साझेदारी तभी अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सकती है जब वाशिंगटन एक बहुध्रुवीय विश्व में भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान, सामरिक स्वायत्तता और वैश्विक आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए उसे एक 'समान साझेदार' के रूप में स्वीकार करे।

253. 'इजराइल के साथ भारत के रिश्ते हाल के वर्षों में इतने गहरे, विविध और मजबूत हो चुके हैं कि अब इनसे पीछे हटना संभव नहीं है।' चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

वर्ष 1992 में औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से भारत-इजराइल संबंध 2017 में 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक पहुँच चुके हैं। वर्तमान में यह साझेदारी रक्षा, कृषि, तकनीक और भू-राजनीतिक आयामों में इतनी सुदृढ़ हो चुकी है कि यह पारस्परिक रूप से अपरिहार्य बन गई है।

द्विपक्षीय संबंधों का बहुआयामी विस्तार:

रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा:

महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियाँ: बराक-8 मिसाइल प्रणाली, हेरॉन मानवरहित विमान (ड्रोन), स्पाइस-2000 बम तथा फाल्कन अवाक्स (AWACS) प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण साजो-सामान का संयुक्त विकास एवं आपूर्ति।

आतंकवाद-रोधी समन्वय: खुफिया सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान, सीमा प्रबंधन तकनीक और विशेष सैन्य बलों का संयुक्त युद्धाभ्यास।

कृषि एवं जल प्रबंधन:

कृषि उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence): 'भारत-इजराइल कृषि कार्य योजना' के तहत राज्यों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, जिससे बागवानी और फसल उत्पादकता में व्यापक सुधार हुआ है।

जल सुरक्षा व सूक्ष्म सिंचाई: इज़राइली ड्रिप सिंचाई तकनीक (उदा. नेटाफिम) और खारे पानी के विलवणीकरण (डीसैलिनेशन) व अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण में साझेदारी।

विज्ञान, नवाचार और उच्च तकनीक:

भारत-इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास व तकनीकी नवाचार कोष (I4F) के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम तकनीक, साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में संयुक्त नवाचार।

व्यापार एवं बहुपक्षीय कूटनीति:

गैर-रक्षा द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि तथा 'आई2यू2' (I2U2 - भारत, इजराइल, यूएई, यूएसए) और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) जैसे बहुपक्षीय मंचों में रणनीतिक भागीदारी।

'पीछे न हटने योग्य स्थिति' का विश्लेषणात्मक परीक्षण एवं रणनीतिक संतुलन:

तकनीकी व सुरक्षा निर्भरता: उन्नत सैन्य हार्डवेयर और कृषि/जल समाधानों के लिए इजराइल की तकनीक भारत की सुरक्षा व खाद्य प्राथमिकताओं से अभिन्न रूप से जुड़ चुकी है।

'डी-हाइफनेशन' (De-hyphenation) दृष्टिकोण: भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के संबंधों को एक-दूसरे से पृथक (डी-हाइफनेट) कर दिया है। भारत दोनों देशों के साथ स्वतंत्र व संप्रभु आधार पर संबंध संचालित करता है।

पश्चिम एशिया में रणनीतिक संतुलन: भारत इजराइल के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हुए भी खाड़ी देशों (ऊर्जा सुरक्षा और 90 लाख प्रवासी भारतीय) और ईरान (चाबहार बंदरगाह) के साथ अपने हितों में संतुलन बनाए रखता है।

फिलिस्तीन पर सैद्धांतिक रुख: भारत ने 'द्वि-राष्ट्र समाधान' (Two-State Solution) का समर्थन जारी रखते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखा है।

निष्कर्ष:

भारत-इजराइल संबंध साझा हितों, विश्वसनीय रक्षा आपूर्ति और तकनीकी तालमेल की ठोस जमीन पर टिके हैं। पश्चिम एशिया की जटिल भू-राजनीति के बीच भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए इस रिश्ते को राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सशक्त रूप से आगे बढ़ा रहा है।

254. मध्य एशिया के इलाके में जहाँ दुनिया की कई बड़ी महाशक्तियाँ अपने पैर जमा रही हैं, वहाँ 2018 में भारत का 'अश्गाबात समझौते' में शामिल होना भारत के व्यापार और सुरक्षा के लिए कितना फायदेमंद है? समझाइए। *10*

उत्तर:

भूमिका एवं भू-राजनीतिक संदर्भ

अश्गाबात समझौता (वर्ष 2011 में हस्ताक्षरित) मध्य एशिया और फ़ारस की खाड़ी के बीच वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाने वाला एक **मल्टीमॉडल परिवहन एवं पारगमन गलियारा** है। वर्ष **2018 में भारत का इसमें शामिल होना** एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम था। मध्य एशिया वर्तमान में वैश्विक महाशक्तियों—विशेष रूप से **चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI)** और **रूस के ऐतिहासिक-सामरिक प्रभाव**—की तीव्र प्रतिद्वंद्विता का केंद्र है। ऐसे परिदृश्य में यह समझौता भारत की **'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' (Connect Central Asia)** नीति को व्यावहारिक धरातल प्रदान करता है।

सांकेतिक संपर्क प्रारूप (Connectivity Flowchart):

भारत (कांडला/मुंबई) ➔ चाबहार बंदरगाह (ईरान) ➔ अश्गाबात गलियारा (ईरान-तुर्कमेनिस्तान-उज़्बेकिस्तान-कज़ाकिस्तान) ➔ INSTC के माध्यम से रूस एवं यूरोप

---

1. भारत के लिए व्यापारिक एवं आर्थिक लाभ

पाकिस्तान को दरकिनार कर सीधी पारगमन पहुँच: पाकिस्तान द्वारा भारत को दिए जाने वाले स्थलीय पारगमन (Transit) के अभाव में, यह गलियारा भारत को ईरान के रास्ते मध्य एशिया तक निर्बाध और स्थायी स्थलीय पहुँच सुनिश्चित करता है।

चाबहार एवं INSTC के साथ अभिसरण (Synergy): यह समझौता भारत द्वारा विकसित **चाबहार बंदरगाह** और **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC)** के साथ एकीकृत होता है। इससे माल ढुलाई के समय में लगभग 40% और लागत में 30% तक की कमी आती है।

ऊर्जा एवं खनिज सुरक्षा: मध्य एशिया प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। इस गलियारे से कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से **यूरेनियम** (परमाणु ऊर्जा हेतु) तथा तुर्कमेनिस्तान से **प्राकृतिक गैस व कच्चा तेल** प्राप्त करने में लॉजिस्टिक सुगमता प्राप्त होती है।

विशाल यूरेशियाई बाज़ार तक विस्तार: भारतीय विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पादों और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सेवाओं के लिए मध्य एशियाई गणराज्यों और यूरेशियाई आर्थिक संघ (EAEU) के बाज़ार खुलते हैं।

---

2. सामरिक एवं सुरक्षात्मक लाभ

चीन के BRI और CPEC का भू-रणनीतिक संतुलन: चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' और 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' (CPEC) द्वारा मध्य एशिया में निर्मित हो रहे एकतरफा भू-आर्थिक वर्चस्व के समक्ष भारत एक पारदर्शी, संप्रभु और नियम-आधारित विकल्प प्रस्तुत करता है।

'विस्तारित पड़ोस' (Extended Neighbourhood) और अफ़ग़ानिस्तान में स्थिरता: अफ़ग़ानिस्तान की अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन के बीच, यह मार्ग भारत को मानवीय सहायता पहुँचाने तथा अपने विस्तारित पड़ोस में कूटनीतिक प्रभाव बनाए रखने का स्वतंत्र चैनल प्रदान करता है।

आतंकवाद-रोधी व रक्षा सहयोग सुदृढ़ीकरण: मध्य एशियाई देशों के साथ सीमा प्रबंधन, खुफिया जानकारी साझाकरण तथा 'गोल्डन क्रेसेंट' से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी और सीमा-पार चरमपंथ से निपटने में रणनीतिक समन्वय बढ़ता है।

समुद्री और स्थलीय सुरक्षा रणनीतियों का एकीकरण: यह भारत की हिंद महासागर क्षेत्र (समुद्री सुरक्षा) की ताकत को मध्य एशियाई भू-भाग (यूरेशियाई स्थलीय सुरक्षा) से जोड़कर एक सुदृढ़ '360-डिग्री' सुरक्षा ढांचा निर्मित करता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

अश्गाबात समझौते में भारत की सदस्यता केवल एक व्यापारिक मार्ग नहीं, बल्कि महाशक्तियों की खींचतान के मध्य भारत की **सामरिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy)** को अक्षुण्ण रखने का भू-आर्थिक उपकरण है। चाबहार-जाहिदान रेलवे संपर्क के तीव्र क्रियान्वयन और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से भारत मध्य एशिया में शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि का प्रमुख धुरी बन सकता है।

255. ऊर्जा सुरक्षा (कच्चा तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति) भारत के आर्थिक विकास की सबसे बड़ी जीवनरेखा है। इस संदर्भ में खाड़ी और पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीतियों और साझेदारी का विश्लेषण कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

ऊर्जा सुरक्षा से तात्पर्य देश की विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऊर्जा संसाधनों (विशेषकर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस) की किफायती, निर्बाध और सतत उपलब्धता से है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, जो अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का लगभग **85% से अधिक** तथा प्राकृतिक गैस की आवश्यकताओं का लगभग **50%** आयात के माध्यम से पूरा करता है। इस ऊर्जा आयात का 60% से अधिक हिस्सा खाड़ी और पश्चिम एशियाई देशों (GCC व अन्य) से आता है, जो इस क्षेत्र को भारत की आर्थिक संप्रभुता और सुरक्षा की आधारशिला बनाता है।

1. ऊर्जा सुरक्षा: आर्थिक विकास की जीवनरेखा के रूप में

कच्चा तेल और गैस केवल ईंधन नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संपूर्ण तंत्र को गति देने वाले प्राथमिक उत्प्रेरक हैं:

आर्थिक संवृद्धि एवं विनिर्माण (GDP & Industrialization): इस्पात, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स और वस्त्र जैसे भारी उद्योगों के परिचालन के लिए निर्बाध हाइड्रोकार्बन आपूर्ति अपरिहार्य है। ऊर्जा की कमी सीधे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) को प्रभावित करती है।

परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स: देश का संपूर्ण परिवहन क्षेत्र (सड़क, रेल, विमानन व नौवहन) पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर है। तेल आपूर्ति में कोई भी बाधा राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को ठप कर सकती है।

कृषि एवं खाद्य सुरक्षा: प्राकृतिक गैस यूरिया और उर्वरक उत्पादन के लिए अनिवार्य फीडस्टॉक है। गैस की सुलभता भारत की कृषि उत्पादकता और पोषण सुरक्षा को सीधे तय करती है।

समष्टिगत आर्थिक स्थिरता (Macroeconomic Stability):

चालू खाता घाटा (CAD): कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में प्रत्येक 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि से भारत का आयात बिल और सीएडी लगभग 15-20 बिलियन डॉलर बढ़ जाता है।

मुद्रास्फीति नियंत्रण: पेट्रोलियम की कीमतों में उछाल से परिवहन लागत बढ़ती है, जिससे समग्र थोक (WPI) और खुदरा (CPI) मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो जाती है।

2. खाड़ी एवं पश्चिम एशियाई देशों के साथ ऊर्जा नीतियां एवं द्विपक्षीय साझेदारी

भारत ने पश्चिम एशिया के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को केवल 'क्रेता-विक्रेता' (Buyer-Seller) के पारंपरिक दृष्टिकोण से बदलकर 'रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी' के स्तर पर उन्नत किया है:

इराक (शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता):

इराक विगत कई वर्षों से भारत का शीर्ष या द्वितीय सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रहा है, जो भारत की तत्काल शोधन आवश्यकताओं को प्रतिस्पर्धी रियायती दरों पर पूरा करता है।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE):

अपस्ट्रीम निवेश: भारत की तेल कंपनियों के कंसोर्टियम ने अबू धाबी के अपतटीय 'लोअर जाकुम' (Lower Zakum) तेल क्षेत्र में 10% हिस्सेदारी हासिल की।

रणनीतिक भंडार साझेदारी: एडनॉक (ADNOC) भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) में कच्चे तेल का भंडारण करने वाली पहली विदेशी राष्ट्रीय तेल कंपनी है।

सऊदी अरब (Aramco):

दीर्घकालिक तेल आपूर्ति के साथ-साथ सऊदी अराम्को भारत के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र (जैसे महाराष्ट्र में प्रस्तावित एकीकृत मेगा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना) में बड़े निवेश के लिए प्रतिबद्ध है।

कतर (LNG का प्रमुख स्रोत):

भारत की 'पेट्रोनेट एलएनजी' ने कतरएनर्जी के साथ 2048 तक के लिए 7.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) का दीर्घकालिक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आपूर्ति समझौता नवीनीकृत किया है, जो भारत के गैस-आधारित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को शक्ति प्रदान करता है।

ओमान एवं ईरान:

ओमान-इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (OMIFCO) के माध्यम से दीर्घकालिक यूरिया आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। वहीं ईरान चाबहार बंदरगाह और ऊर्जा कनेक्टिविटी की दृष्टि से ऐतिहासिक एवं रणनीतिक भागीदार रहा है।

---

3. सामरिक मूल्य संवर्धन, नीतिगत बदलाव एवं भू-राजनीतिक चुनौतियाँ

भारत ने आपूर्ति की अनिश्चितताओं से निपटने और रणनीतिक लाभ बढ़ाने हेतु बहुआयामी नीतिगत बदलाव किए हैं:

सामरिक पेट्रोलियम भंडार (ISPRL): आपातकालीन आपूर्ति व्यवधानों से निपटने के लिए भारत ने विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में भूमिगत रॉक-कैवर्न आधारित सामरिक भंडार विकसित किए हैं, जिनमें यूएई (ADNOC) की वाणिज्यिक व रणनीतिक भागीदारी शामिल है।

स्थानीय मुद्रा में व्यापार निपटान: वि-डॉलरीकरण और विनिमय जोखिम को कम करने के लिए भारत और यूएई के मध्य रुपया-दिरहम स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS) तंत्र क्रियान्वित किया गया है, जिसके तहत कच्चे तेल का भुगतान भारतीय रुपये में भी शुरू हुआ है।

समुद्री चोकपॉइंट्स की संवेदनशीलता: पश्चिम एशिया से आने वाले भारतीय ऊर्जा आयात का 80% से अधिक मार्ग **होर्मुज जलडमरूमध्य** (Strait of Hormuz) और **बाब-अल-मंदेब** (लाल सागर संकट) जैसे संवेदनशील चोकपॉइंट्स से होकर गुजरता है। इन मार्गों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना 'ऑपरेशन संकल्प' जैसे मिशन-आधारित अभियानों का संचालन करती है।

हरित ऊर्जा और ऊर्जा संक्रमण साझेदारी: जीवाश्म ईंधन से परे जाकर भारत ने खाड़ी देशों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, सौर ऊर्जा ग्रिड कनेक्टिविटी (अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और OSOWOG पहल) के क्षेत्र में सहभागिता को बढ़ावा दिया है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

खाड़ी और पश्चिम एशिया के साथ मजबूत ऊर्जा संबंध भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 'विकसित भारत @2047' के स्वप्न को साकार करने के लिए अनिवार्य हैं। वर्तमान भू-राजनीतिक अस्थिरताओं को देखते हुए भारत को **तीन-आयामी रणनीति** अपनानी होगी:

(क) पश्चिम एशियाई साझेदारों के साथ संयुक्त उपक्रमों और इक्विटी निवेश को गहरा करना,

(ख) आयात स्रोतों का विविधीकरण (जैसे रूस, अफ्रीका और अमेरिका), तथा

(ग) घरेलू स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा, जैव-ईंधन (ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस) और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तीव्र गति देकर ऊर्जा संप्रभुता प्राप्त करना।

256. अफ्रीका के विशाल खनिजों, तेल और बाजारों में भारत की बढ़ती दिलचस्पी के क्या फायदे और क्या संभावित चुनौतियाँ हैं? आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

भूमिका

21वीं सदी में अफ्रीका महाद्वीप वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक विमर्श के केंद्र में उभरा है। विशाल प्राकृतिक संसाधनों, प्रचुर ऊर्जा भंडार और 1.4 अरब से अधिक की युवा आबादी के साथ अफ्रीका भारत के आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और हरित परिवर्तन (Green Transition) के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुका है। भारत की 'वैश्विक दक्षिण' (Global South) नीति में अफ्रीका एक प्रमुख साझेदार के रूप में स्थापित हुआ है।

---

1. भारत की बढ़ती दिलचस्पी के प्रमुख लाभ

महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा (Critical Minerals Security):

हरित ऊर्जा संक्रमण: भारत के नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) लक्ष्यों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज अफ्रीका में प्रचुर मात्रा में हैं; जैसे—कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में वैश्विक कोबाल्ट का 70% भंडार, जिम्बाब्वे और माली में लिथियम, तथा जाम्बिया में उच्च कोटि का तांबा।

औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला: दक्षिण अफ्रीका और गैबॉन से मैंगनीज, गिनी से बॉक्साइट और मेडागास्कर से ग्रेफाइट भारत के विनिर्माण क्षेत्र की रीढ़ हैं।

तेल व ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण:

पश्चिम एशिया पर निर्भरता में कमी: भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए नाइजीरिया, अंगोला, घाना और अल्जीरिया जैसे अफ्रीकी देशों से कच्चे तेल का आयात बढ़ा रहा है।

प्राकृतिक गैस (LNG): मोज़ाम्बिक और तंजानिया के अपतटीय गैस क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों (जैसे ONGC विदेश, ओआईएल) के निवेश से स्वच्छ ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है।

विशाल उपभोक्ता बाज़ार एवं व्यापार विस्तार:

AfCFTA का रणनीतिक लाभ: अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) के प्रभावी होने से भारत को एकल एकीकृत बाजार तक पहुँच प्राप्त हो रही है।

विविध क्षेत्रों में निर्यात के अवसर: भारतीय जेनेरिक दवाइयों (अफ्रीका की फार्मेसी के रूप में पहचान), दोपहिया व वाणिज्यिक वाहनों, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि मशीनरी और डिजिटल भुगतान प्रणाली (UPI) के लिए अफ्रीका सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है।

---

2. संभावित चुनौतियाँ एवं रणनीतिक जोखिम

गंभीर भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा (विशेषकर चीनी प्रभाव):

चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI), भारी वित्तीय रियायतें और महत्वपूर्ण खदानों पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण भारतीय कंपनियों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है।

राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा संकट:

साहेल क्षेत्र (माली, बुर्किना फासो, नाइजर) में हालिया सैन्य तख्तापलट, सूडान में गृहयुद्ध और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अस्थिरता निवेश की सुरक्षा को खतरे में डालती है।

गिनी की खाड़ी और अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती तथा बोको हराम व अल-शबाब जैसे आतंकवादी गुट व्यापार मार्गों के लिए स्थायी जोखिम हैं।

संसाधन राष्ट्रवाद (Resource Nationalism) एवं विनियामक अनिश्चितता:

कई अफ्रीकी देश (जैसे जिम्बाब्वे और नामीबिया) कच्चे खनिजों के सीधे निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर स्थानीय मूल्य संवर्धन की मांग कर रहे हैं। अचानक नीतियों में बदलाव और अनुबंधों का उल्लंघन भारतीय निवेश के लिए जोखिम पैदा करता है।

वित्तीय एवं संस्थागत सीमाएँ:

भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) सहायता का आकार चीन या पश्चिमी देशों की तुलना में सीमित है, तथा भारतीय निजी क्षेत्र उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निवेश करने से हिचकिचाता है।

---

3. आलोचनात्मक समीक्षा: भारत का विशिष्ट दृष्टिकोण एवं आगे की राह

जन-केंद्रित और गैर-दोहनकारी मॉडल:

पश्चिमी और चीनी 'संसाधन दोहन' या 'ऋण-जाल' (Debt-Trap) मॉडल के विपरीत, भारत का दृष्टिकोण स्थानीय क्षमता-निर्माण, ITEC के माध्यम से कौशल विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर आधारित है।

भारत ने अफ्रीकी संघ (AU) को G-20 की स्थायी सदस्यता दिलाकर महाद्वीप की संप्रभु आवाज को वैश्विक मंच दिया है।

रणनीतिक पहलें:

काबिल (KABIL): 'खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड' के जरिए अफ्रीका में महत्वपूर्ण खनिजों के अधिग्रहण और संयुक्त अन्वेषण को प्राथमिकता दी जा रही है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI): भारत के 'इंडिया स्टैक' और डिजिटल तंत्र को अफ्रीका की आवश्यकताओं के अनुकूल साझा करना।

आगे की राह:

त्रिपक्षीय साझेदारी: जापान (एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर) और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर अफ्रीका में संयुक्त अवसंरचना व खनिज प्रसंस्करण परियोजनाएं विकसित करना।

स्थानीय मूल्य संवर्धन: केवल कच्चे माल के आयात के बजाय अफ्रीका में ही प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित कर स्थानीय रोजगार सृजित करना।

भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (IAFS): उच्च-स्तरीय राजनयिक संवाद को नियमित और परिणामोन्मुखी बनाना।

निष्कर्ष

अफ्रीका के साथ भारत की सहभागिता केवल आर्थिक लाभ तक सीमित न होकर साझा ऐतिहासिक संघर्ष और 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' के सिद्धांतों पर आधारित है। भारत को अपने मानवीय दृष्टिकोण, डिजिटल दक्षता और पारदर्शी साझेदारी का लाभ उठाते हुए अफ्रीका की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप एक संतुलित, दीर्घकालिक और परस्पर लाभकारी रणनीति अपनानी चाहिए।

257. अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (ITA) का मकसद आईटी उत्पादों पर आयात शुल्क और टैक्स को शून्य करना है। इस तरह के समझौतों का भारत के घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और हितों पर क्या असर पड़ेगा? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तत्वावधान में 1996 के सिंगापुर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में संपन्न हुआ **सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (ITA-1)** एक बहुपक्षीय व्यापार समझौता है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और दूरसंचार उत्पादों पर आयात शुल्क (कस्टम ड्यूटी) एवं अन्य शुल्कों को पूर्णतः समाप्त (शून्य) करना है। भारत 1997 में इस समझौते में शामिल हुआ था। वर्ष 2015 में हुए इसके विस्तारित स्वरूप (ITA-2) से भारत ने अपने कड़वे अनुभवों के आधार पर स्वयं को अलग रखा। शून्य-शुल्क व्यवस्था का भारत के घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और राष्ट्रीय हितों पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा है।

---

1. घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर प्रभाव का विश्लेषण

नकारात्मक प्रभाव (चुनौतियाँ):

स्थानीय घटक विनिर्माण (Component Ecosystem) का क्षरण: शून्य आयात शुल्क के कारण घरेलू बाजार में अत्यधिक सस्ते आयातित घटकों की बाढ़ आ गई, जिससे स्थानीय स्तर पर सेमीकंडक्टर, सर्किट बोर्ड और प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे बनाने वाला विनिर्माण ढांचा प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सका।

उलटा शुल्क ढांचा (Inverted Duty Structure): अंतिम आईटी उत्पादों पर शून्य शुल्क था, जबकि उनके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल एवं अप्रत्यक्ष इनपुट पर आयात/स्थानीय कर लागू रहे। इससे देश के भीतर उत्पाद बनाना, तैयार माल आयात करने की तुलना में अधिक महंगा हो गया।

कम मूल्य संवर्धन एवं 'असेंबलिंग हब' की स्थिति: घरेलू उद्योग मुख्य रूप से अंतिम चरण की केवल 'स्क्रू-ड्राइवर असेंबलिंग' तक सीमित रह गया। उच्च-मूल्य वाले अनुसंधान, डिजाइनिंग और मुख्य घटकों के उत्पादन में देश का घरेलू मूल्य संवर्धन (Value Addition) बेहद निम्न स्तर पर रहा।

सकारात्मक प्रभाव:

सस्ता हार्डवेयर एवं आईटी सेवा क्षेत्र (IT/ITeS) का विकास: शून्य शुल्क से आधुनिक कंप्यूटर, सर्वर और दूरसंचार उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध हुए, जिसने भारत के सॉफ्टवेयर और सेवा निर्यात बूम को सशक्त आधारभूत ढांचा प्रदान किया।

उपभोक्ता कल्याण और त्वरित डिजिटलीकरण: आम उपभोक्ताओं, छात्रों और उद्यमों के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप व अन्य डिजिटल उपकरणों की सामर्थ्य (Affordability) बढ़ी, जिसने 'डिजिटल इंडिया' अभियान को गति दी।

---

2. रणनीतिक, व्यापारिक हित एवं नीतिगत टकराव

व्यापार घाटे में भारी वृद्धि एवं चीन पर निर्भरता: भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स आयात तेजी से बढ़ा और यह कच्चे तेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयात घटक बन गया। विशेषकर चीन जैसे देशों पर अत्यधिक निर्भरता ने भारत के व्यापार संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

राष्ट्रीय एवं साइबर सुरक्षा जोखिम: महत्वपूर्ण डिजिटल और दूरसंचार अवसंरचना (5G, डेटा सेंटर) में विदेशी हार्डवेयर पर निर्भरता से 'हार्डवेयर बैकडोर' और डेटा जासूसी जैसी गंभीर साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं।

डब्ल्यूटीओ (WTO) में नीतिगत विवाद: घरेलू विनिर्माण को संरक्षण देने के लिए भारत द्वारा मोबाइल फोन और आईसीटी उत्पादों (जैसे स्मार्टवॉच, राउटर) पर लगाए गए सीमा शुल्क को यूरोपीय संघ, जापान और चीनी ताइपे द्वारा डब्ल्यूटीओ में चुनौती दी गई, जहाँ भारत के नियमों को ITA-1 के उल्लंघन के रूप में देखा गया।

वर्तमान पहलों के साथ समन्वय की चुनौती: भारत की वर्तमान 'उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन' (PLI) योजना, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) और चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) का उद्देश्य देश में गहन विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जिसके लिए टैरिफ व गैर-टैरिफ रणनीतियों का चतुराई से उपयोग करना अनिवार्य हो गया है।

आगे की राह (Way Forward)

घटक विनिर्माण व स्थानीय मूल्य संवर्धन पर बल: केवल अंतिम असेंबलिंग के स्थान पर 'डिवाइस-टू-चिप' स्तर के स्थानीयकरण और डिजाइन-आधारित विनिर्माण को प्राथमिकता दी जाए।

अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश: इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और बौद्धिक संपदा (IP) निर्माण में सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद का अधिक हिस्सा आवंटित किया जाए।

व्यापारिक सुरक्षात्मक उपाय एवं गैर-टैरिफ मानक: गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs), तकनीकी मानकों (BIS प्रमाणन) और एंटी-डंपिंग उपायों का प्रभावी उपयोग कर घटिया विदेशी डंपिंग को रोका जाए।

ITA-2 जैसे भावी समझौतों में सतर्कता: बहुपक्षीय या द्विपक्षीय व्यापार संधियों (FTAs) में केवल उन्हीं उत्पादों पर शून्य शुल्क स्वीकार किया जाए, जहाँ भारत की निर्यात क्षमता मजबूत हो अथवा राष्ट्रीय उद्योग प्रतिस्पर्धी बन चुका हो।

निष्कर्ष

अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (ITA-1) भारत के सेवा क्षेत्र और उपभोक्ता डिजिटलीकरण के लिए एक उत्प्रेरक सिद्ध हुआ, किंतु इसने घरेलू हार्डवेयर विनिर्माण को गंभीर रूप से बाधित किया। वर्तमान में भारत को 'आत्मनिर्भर भारत' और वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) का प्रमुख केंद्र बनने के लिए टैरिफ सुधारों, लक्षित नीतिगत प्रोत्साहनों और सुदृढ़ गैर-टैरिफ विनियामक ढांचे का सामंजस्यपूर्ण उपयोग करना होगा।

258. ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और चीन की पहल वाले एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेन्ट बैंक (AIIB) का संस्थापक सदस्य बनने से भारत को क्या रणनीतिक फायदे हैं और दोनों बैंकों की भूमिका में क्या अंतर है? *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्ष 2014-2015 में स्थापित **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)** और **एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB)** वैश्विक वित्तीय वास्तुकला में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों दक्षिण-नेतृत्व वाले बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) में भारत की संस्थापक सदस्यता देश की आर्थिक कूटनीति और वैश्विक वित्तीय शासन में उसकी केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करती है।

भारत के लिए रणनीतिक लाभ

(क) **बिना राजनीतिक शर्तों के अवसंरचनात्मक वित्तपोषण:**

क. पारंपरिक ब्रेटन वुड्स संस्थाओं (विश्व बैंक/आईएमएफ) की कठोर संरचनात्मक समायोजन शर्तों के विपरीत, NDB और AIIB से भारत को अपनी संप्रभु प्राथमिकताओं के अनुसार बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक रियायती ऋण प्राप्त होता है।

ख. भारत AIIB का सबसे बड़ा ऋण प्राप्तकर्ता और NDB के प्रमुख लाभार्थियों में से एक है।

(ख) **ग्लोबल साउथ के वित्तीय एजेंडे को आकार देना:**

क. भारत 'ग्लोबल साउथ' की प्राथमिकताओं (जलवायु वित्तपोषण, सतत विकास, हरित ऊर्जा) को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मंचों के केंद्र में लाने में सक्षम हुआ है।

ख. यह पारंपरिक पश्चिमी एकाधिकार और वित्तीय प्रभुत्व का एक व्यावहारिक और समावेशी विकल्प प्रस्तुत करता है।

(ग) **बहुपक्षीय मंचों पर चीन के प्रभाव को अंदर से संतुलित करना (आंतरिक संतुलन):**

क. AIIB में 7.6% मतदान शक्ति के साथ दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बनकर और NDB में समान हिस्सेदारी (20%) के माध्यम से, भारत इन संस्थाओं को चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) का अनन्य भू-राजनीतिक हथियार बनने से रोकता है।

(घ) **स्थानीय मुद्राओं में ऋण और डॉलर जोखिम में कमी (डी-डॉलरीकरण):**

क. NDB स्थानीय मुद्राओं (जैसे भारतीय रुपया) में परियोजना वित्तपोषण को प्रोत्साहित करता है।

ख. इससे विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और अमेरिकी डॉलर की अस्थिरता से सुरक्षा मिलती है। इसके साथ ही ब्रिक्स की **आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA)** भारत को भुगतान संतुलन संकट से अल्पावधि तरलता सुरक्षा प्रदान करती है।

(ङ) **नियम-अनुयायी से नियम-निर्माता की स्थिति:**

क. भारत केवल नियमों का पालन करने वाले (Rule-taker) देश से बदलकर नए वित्तीय मानकों, पर्यावरण-सामाजिक सुरक्षा उपायों और ऋण नीतियों का सह-निर्माता (Rule-maker) बन गया है।

NDB और AIIB की भूमिका एवं संरचना में मुख्य अंतर

तुलना का आधार	न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)	एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB)
सदस्यता का स्वरूप	मूल रूप से 5 ब्रिक्स राष्ट्र (अब मिस्र, यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे जैसे उभरते देश भी शामिल)। मुख्य रूप से विकासशील देशों का मंच।	वैश्विक सदस्यता (100+ सदस्य राष्ट्र), जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख विकसित और पश्चिमी देश भी शामिल हैं।
मतदान प्रणाली एवं शासन	**समान मताधिकार:** सभी 5 संस्थापक सदस्यों के पास समान 20% वोटिंग अधिकार हैं। किसी भी देश के पास 'वीटो' शक्ति नहीं है।	**भारित मताधिकार:** आर्थिक आकार (जीडीपी) और शेयर पूंजी पर आधारित। चीन सबसे बड़ा शेयरधारक (~26.5% वोटिंग शेयर के साथ प्रभावी वीटो), भारत दूसरा सबसे बड़ा (~7.6%)।
प्राथमिक अधिदेश एवं भूमिका	सतत विकास लक्ष्य (SDGs), नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी जल आपूर्ति और सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना का समर्थन करना।	मुख्य रूप से वृहद ऊर्जा, दूरसंचार, बंदरगाह, परिवहन और सीमा-पार अवसंरचना कनेक्टिविटी का वित्तपोषण।
नेतृत्व एवं संचालन मॉडल	संस्थापक सदस्यों के बीच चक्रीय अध्यक्षता (प्रथम अध्यक्ष भारत के के.वी. कामथ थे)। मुख्यालय: शंघाई।	स्थायी प्रबंधन और बोर्ड संरचना; निरंतर चीनी नेतृत्व (अध्यक्ष पद)। मुख्यालय: बीजिंग।

भारत में वित्तपोषित प्रमुख परियोजनाओं के उदाहरण

AIIB द्वारा समर्थित परियोजनाएं: मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-चरण 3 (MUTP-3), दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS), गुजरात ग्रामीण सड़क परियोजना (MMGSY), तथा चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना।

NDB द्वारा समर्थित परियोजनाएं: मध्य प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति और सड़क नेटवर्क, मुंबई मेट्रो परियोजना, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर, और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हरित बांड समर्थन।

निष्कर्ष

NDB और AIIB की संस्थापक सदस्यता ने भारत को रणनीतिक स्वायत्तता, विशाल विकासात्मक पूंजी और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संस्थागत प्रभावशीलता प्रदान की है। भू-राजनीतिक तनावों के बीच, भारत को इन बहुपक्षीय वित्तीय मंचों का उपयोग पारदर्शी, नियम-आधारित और संप्रभुता-अनुकूल अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार करते रहना चाहिए।

259. भारत और जापान के बीच गहरे राजनीतिक रिश्तों के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध अपनी पूरी क्षमता से बहुत कम हैं। इस व्यापारिक सुस्ती के पीछे की नीतिगत अड़चनों को स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

भारत और जापान के बीच 'विशेष रणनीतिक व वैश्विक साझेदारी' तथा '2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता' जैसे प्रगाढ़ राजनीतिक संबंध हैं। इसके विपरीत, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार (लगभग 21-23 अरब डॉलर) अपनी वास्तविक क्षमता से काफी कम है तथा भारत निरंतर व्यापार घाटे की स्थिति में है। वर्ष 2011 का व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) भी व्यापार को अपेक्षित गति देने में सीमित रहा है।

व्यापारिक सुस्ती के पीछे प्रमुख नीतिगत एवं विनियामक अड़चनें:

(क) **CEPA की सीमाएं एवं उत्पत्ति के नियम (Rules of Origin):**

क. भारत-जापान CEPA के तहत 'उत्पत्ति के नियम' अत्यधिक जटिल और सख्त हैं, जिससे भारतीय निर्यातक टैरिफ रियायतों का समुचित लाभ नहीं उठा पाते।

(ख) **जापानी बाजार में कड़े गैर-टैरिफ अवरोध (Non-Tariff Barriers):**

क. जापान में अत्यधिक कठोर 'स्वच्छता एवं पादप-स्वच्छता' (SPS) तथा 'व्यापार में तकनीकी बाधाएं' (TBT) मानक लागू हैं, जो भारतीय कृषि, समुद्री उत्पादों तथा जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स के प्रवेश को सीमित करते हैं।

(ग) **भारत में विनियामक एवं संरचनात्मक बाधाएं:**

क. भारत में जटिल कराधान प्रणाली, नीतिगत अनिश्चितता, भूमि अधिग्रहण में देरी तथा श्रम व लॉजिस्टिक्स अनुपालन संबंधी प्रक्रियाएं जापानी कंपनियों के बड़े निवेश (FDI) के प्रवाह को धीमा करती हैं।

(घ) **सेवा क्षेत्र में सीमित नीतिगत उदारीकरण:**

क. जापान में सख्त वीज़ा नियमों, भाषा संबंधी बाधाओं तथा व्यावसायिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता (Mutual Recognition Agreements) के अभाव के कारण भारत के आईटी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की बाजार पहुंच सीमित है।

आगे की राह:

CEPA की व्यापक समीक्षा: व्यापार बाधाओं को दूर करने और फार्मा व कृषि उत्पादों को बाजार पहुंच दिलाने हेतु द्विपक्षीय CEPA का त्वरित पुनर्मूल्यांकन किया जाए।

जापानी औद्योगिक टाउनशिप (JITs) का सशक्तिकरण: 'प्लग-एंड-प्ले' अवसंरचना और एकल-खिड़की प्रणाली द्वारा विनिर्माण निवेश को आकर्षित करना।

रणनीतिक पहल: भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व वाली 'आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल' (SCRI) तथा सेमीकंडक्टर सहयोग को धरातल पर क्रियान्वित कर आर्थिक संप्रभुता व व्यापार को बढ़ावा देना।

खण्ड 19 : वैश्विक नीतियां एवं भारतीय प्रवासी (डायस्पोरा)

260. विदेशों में रहने वाले करोड़ों भारतीय प्रवासी (Indian Diaspora) एक जीवंत पुल की तरह काम करते हैं, जो भारत में अरबों डॉलर भेजने के साथ-साथ दुनिया भर में भारत के सांस्कृतिक प्रभाव और कूटनीतिक ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समीक्षा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, 3.2 करोड़ से अधिक की संख्या के साथ भारतीय प्रवासी (Indian Diaspora) विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। यह समुदाय केवल भौगोलिक सीमाओं के पार फैला एक जनसमूह नहीं है, बल्कि भारत और विश्व के मध्य एक **'सशक्त एवं जीवंत सेतु' (Living Bridge)** की भूमिका निभा रहा है, जो आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक मोर्चों पर भारत के राष्ट्रीय हितों को गति प्रदान करता है।

भारतीय प्रवासियों की बहुआयामी भूमिका: 'जीवंत पुल' के रूप में

1. आर्थिक आयाम:

वैश्विक प्रेषण (Remittances) और बाह्य स्थिरता: विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत $120 बिलियन से अधिक विदेशी प्रेषण प्राप्त करने वाला विश्व का शीर्ष देश बना हुआ है। यह विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करने तथा चालू खाता घाटे (CAD) को नियंत्रित रखने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: सिलिकॉन वैली से लेकर वैश्विक तकनीकी हबों तक भारतीय पेशेवर स्वदेश में स्टार्टअप्स, फिनटेक एवं डीप-टेक इकोसिस्टम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और 'एंजेल निवेश' को बढ़ावा दे रहे हैं।

परोपकार एवं बुनियादी ढांचा विकास: प्रवासियों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में बड़े पैमाने पर वित्तीय योगदान दिया जा रहा है।

2. सांस्कृतिक आयाम (सॉफ्ट पावर का संवर्धन):

सांस्कृतिक राजदूत: प्रवासी समुदाय विश्व भर में भारतीय त्योहारों (दीवाली, होली), शास्त्रीय कलाओं, सिनेमा (बॉलीवुड) और भारतीय खान-पान (कुजीन) को मुख्यधारा में स्थापित कर रहा है।

योग और आयुर्वेद का प्रसार: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और पारंपरिक भारतीय जीवन शैली को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता दिलाने में प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

3. कूटनीतिक आयाम और राजनीतिक प्रभाव:

रणनीतिक लॉबिंग: अमेरिका में 'भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता (2008)' हो या द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं, प्रवासी भारतीय संगठनों (जैसे- USINPAC) ने निर्णायक प्रभाव डाला है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व: वैश्विक मंचों पर शीर्ष नेतृत्व (जैसे ब्रिटेन, मॉरीशस, सिंगापुर, अमेरिका आदि) और संसदों में भारतीय मूल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भारत के प्रति अनुकूल विदेश नीति निर्माण में सहायक सिद्ध होती है।

समीक्षा एवं प्रमुख चुनौतियां (Critical Limitations & Challenges)

जहाँ प्रवासी भारतीय एक रणनीतिक संपत्ति हैं, वहीं इससे जुड़ी कई गंभीर चुनौतियां और सीमाएं भी विद्यमान हैं:

प्रतिभा पलायन (Brain Drain): शीर्ष IITs, IIMs और मेडिकल संस्थानों से प्रशिक्षित उच्च-कौशल प्रतिभाओं का स्थायी रूप से बाहर बस जाना देश के मानव पूंजी विकास को दीर्घकालिक क्षति पहुँचाता है।

खाड़ी देशों में ब्लू-कॉलर श्रमिकों का शोषण: पश्चिम एशिया (खाड़ी सहयोग परिषद देश) में कार्यरत लगभग 85 लाख भारतीय श्रमिकों को कफाला प्रणाली, पासपोर्ट जब्ती, कम मजदूरी, विषम कार्य-परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा के अभाव का सामना करना पड़ता है।

अलगाववादी प्रवृत्तियां और भारत-विरोधी गतिविधियां: पश्चिमी देशों (जैसे कनाडा, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया) में कुछ प्रवासी गुटों द्वारा अलगाववादी (यथा खालिस्तान समर्थक) और भारत-विरोधी अभियानों को वित्तीय व राजनीतिक समर्थन दिया जा रहा है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है।

भू-राजनीतिक संकट एवं निकासी दबाव: यमन, यूक्रेन, सूडान, इजराइल या लेबनान जैसे संघर्ष क्षेत्रों से प्रवासियों की सुरक्षित निकासी के लिए सरकार पर भारी वित्तीय, लॉजिस्टिक और कूटनीतिक दबाव पड़ता है (यथा ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय)।

सरकारी पहलें (Institutional Framework)

भारत सरकार ने प्रवासियों से जुड़ाव सुदृढ़ करने हेतु कई संस्थागत कदम उठाए हैं:

प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) और **OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया)** कार्ड व्यवस्था।

मदद (MADAD) पोर्टल तथा **ई-माइग्रेट (e-Migrate)** प्रणाली, जो विदेशों में संकटग्रस्त श्रमिकों की त्वरित सहायता करती है।

प्रवासी कौशल विकास योजना (PKVY) एवं **भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF)**।

आगे की राह (Way Forward)

श्रमिक सुरक्षा व द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते (SSAs): खाड़ी और यूरोपीय देशों के साथ व्यापक सामाजिक सुरक्षा और श्रम संरक्षण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएं ताकि ब्लू-कॉलर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

प्रवासी भारतीयों के लिए मताधिकार तंत्र: अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए 'इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ETPBS)' या दूतावासों में मतदान की सुविधा को शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिए।

'ब्रेन ड्रेन' को 'ब्रेन गेन' में बदलना: 'वज्र' (VAJRA) और 'प्रभास' (PRABHASS) जैसी योजनाओं के माध्यम से विदेशी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को भारतीय अनुसंधान संस्थानों से सक्रिय रूप से जोड़ा जाए।

द्वितीय और तृतीय पीढ़ी का जुड़ाव: 'भारत को जानिए' (Know India Programme) जैसी पहलों का विस्तार कर युवा पीढ़ी को भारतीय विरासत और अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए प्रेरित करना।

निष्कर्ष

प्रवासी भारतीय समुदाय 21वीं सदी में भारत के **'विश्वमित्र'** और वैश्विक शक्ति बनने के संकल्प का एक अनिवार्य स्तंभ है। यदि भारत सरकार श्रमिकों की सुरक्षा, भारत-विरोधी तत्वों पर कूटनीतिक नियंत्रण और 'ब्रेन-सर्कुलेशन' की संतुलित नीति अपनाती है, तो यह 'जीवंत पुल' भारत के *'विकसित भारत @2047'* के विजन को साकार करने में उत्प्रेरक का कार्य करेगा।

261. वैश्वीकरण के धीमा पड़ने और दुनिया भर में अपने-अपने देश को पहले रखने की संकीर्ण राष्ट्रवादी सोच के बढ़ने से शीत युद्ध के बाद की दुनिया कैसे बदल रही है? स्पष्ट कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद स्थापित 'शीत युद्धोत्तर व्यवस्था' (Post-Cold War Order) अमेरिकी एकध्रुवीयता, वाशिंगटन सर्वसम्मति, निर्बाध मुक्त व्यापार और 'अति-वैश्वीकरण' (Hyper-globalisation) पर आधारित थी। वर्तमान में, भू-आर्थिक असमानताओं, वैश्विक महामारियों और सामरिक प्रतिद्वंद्विता के कारण यह व्यवस्था 'धीमे वैश्वीकरण' (Slowbalisation/De-globalisation) और 'राष्ट्र-प्रथम' (Nation-First/My Country First) की संरक्षणवादी प्रवृत्तियों की ओर मुड़ रही है, जिससे 1991 के बाद की नियम-आधारित उदारवादी व्यवस्था का तीव्र क्षरण हो रहा है।

बदलती विश्व व्यवस्था के बहु-आयामी प्रभाव

1. भू-राजनीतिक एवं संस्थागत बदलाव:

बहुपक्षवाद का संकट: संयुक्त राष्ट्र (UN) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अपीलीय निकाय (Appellate Body) के निष्प्रभावी होने से वैश्विक संस्थागत संरचना कमजोर हुई है।

बहुध्रुवीयता एवं लघु-पक्षीयता (Mini-lateralism): वैश्विक शासन का स्थान विशिष्ट सामरिक समूहों और लघु-पक्षीय मंचों (जैसे- Quad, AUKUS, I2U2, BRICS+) ने ले लिया है।

2. भू-आर्थिक पुनर्संरचना एवं आर्थिक राष्ट्रवाद:

'डी-रिस्किंग' एवं संरक्षणवाद: अति-दक्षता पर आधारित 'जस्ट-इन-टाइम' आपूर्ति श्रृंखलाओं का स्थान 'जस्ट-इन-केस' मॉडल ने ले लिया है। टैरिफ युद्ध और गैर-टैरिफ बाधाओं में वृद्धि हुई है।

आपूर्ति श्रृंखलाओं का स्थानांतरण: आर्थिक निर्भरता को कम करने के लिए 'री-शोरिंग' (Re-shoring), 'नियर-शोरिंग' (Near-shoring) और 'फ्रेंड-शोरिंग' (Friend-shoring) तथा 'सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनीशिएटिव' (SCRI) जैसी रणनीतियां अपनाई जा रही हैं।

3. तकनीकी विखंडन एवं 'तकनीकी राष्ट्रवाद' (Tech-Nationalism):

तकनीकी ध्रुवीकरण (Splinternet): सेमीकंडक्टर, 5G/6G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों पर भू-सामरिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए 'चिप वॉर' और निर्यात प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।

डेटा संप्रभुता: वैश्विक खुले इंटरनेट के स्थान पर राष्ट्रीय डेटा संप्रभुता और स्थानीयकरण की नीतियों को प्राथमिकता दी जा रही है।

4. वैश्विक साझा संकटों पर आम सहमति का अभाव:

वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं (Global Public Goods): जलवायु परिवर्तन (COP वार्ताएं), वैश्विक महामारी प्रबंधन तथा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के वित्तपोषण पर संकीर्ण राष्ट्रीय हितों के कारण आम सहमति का अभाव दिख रहा है।

भारत एवं विकासशील देशों के लिए निहितार्थ

इस संक्रमण काल में भारत जैसे देश किसी गुट में शामिल होने के बजाय **'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy)** और **'बहु-संलग्नता' (Multi-alignment)** की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। 'आत्मनिर्भर भारत' का दृष्टिकोण संरक्षणवाद न होकर वैश्विक लचीली आपूर्ति श्रृंखला का विश्वसनीय भागीदार बनने का प्रयास है।

निष्कर्ष / आगे की राह

शीत युद्धोत्तर व्यवस्था का वर्तमान परिवर्तन किसी नए 'शीत युद्ध 2.0' का संकेत न बनकर एक समावेशी विश्व व्यवस्था का आधार बनना चाहिए। इसके लिए विश्व को संकीर्ण राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर **'सुधारित बहुपक्षवाद' (Reformed Multilateralism)** और विश्वास-आधारित आर्थिक अंतर्संबंधों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, ताकि संप्रभुता और वैश्विक सहयोग के मध्य संतुलन स्थापित हो सके।

262. कच्चे तेल और गैस की सुरक्षा भारत की विदेश नीति का सबसे अहम केंद्र बिंदु है, जो पश्चिम एशिया (खाड़ी देशों) में भारत के प्रभाव से जुड़ी है। आने वाले सालों में भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को विदेश नीति के साथ कैसे जोड़ना चाहिए? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना:

ऊर्जा सुरक्षा किसी भी संप्रभु राष्ट्र के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय संप्रभुता की आधारशिला होती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85% और प्राकृतिक गैस का 50% से अधिक आयात करता है। यह भारी निर्भरता भारत की विदेश नीति को ऊर्जा-केंद्रित बनाती है, जिसका पारंपरिक केंद्र पश्चिम एशिया (खाड़ी क्षेत्र) रहा है।

1. पश्चिम एशिया के साथ ऊर्जा कूटनीति और भारत का रणनीतिक प्रभाव:

'थिंक वेस्ट' नीति एवं रणनीतिक साझेदारी: भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों के साथ पारंपरिक 'क्रेता-विक्रेता' संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' में बदला है। सऊदी अरब (अराम्को) और संयुक्त अरब अमीरात (एडनॉक) जैसे प्रमुख उत्पादक भारत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे में प्रत्यक्ष निवेश कर रहे हैं।

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR): भारत ने आपातकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशाखापत्तनम, मंगलूरु और पादुर में भूमिगत तेल भंडारण स्थापित किए हैं। इनमें संयुक्त अरब अमीरात (ADNOC) की वाणिज्यिक और रणनीतिक भागीदारी भारत के गहरे कूटनीतिक भरोसे को दर्शाती है।

समुद्री चोकपॉइंट और पारगमन सुरक्षा: भारत का अधिकांश तेल और एलएनजी आयात 'होर्मुज जलडमरूमध्य' से होकर गुजरता है। इस पारगमन मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना 'ऑपरेशन संकल्प' जैसी पहलों के माध्यम से खाड़ी क्षेत्र में समुद्री स्थिरता बनाए रखती है।

प्रवासी भारतीय (Diaspora) एवं प्रेषण का अंतर्संबंध: खाड़ी क्षेत्र में लगभग 90 लाख भारतीय कार्यरत हैं, जो न केवल भारत को भारी मात्रा में विदेशी प्रेषण (Remittance) भेजते हैं, बल्कि मेजबान देशों में भारत की 'सॉफ्ट पावर' और द्विपक्षीय संबंधों के मजबूत सेतु के रूप में कार्य करते हैं।

स्थानीय मुद्रा व्यापार: डॉलर पर निर्भरता कम करने और वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत ने यूएई के साथ 'रुपया-दिरहम' स्थानीय मुद्रा निपटान तंत्र की शुरुआत की है।

2. भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं और विदेश नीति का रणनीतिक संरेखन:

भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा, भू-राजनीतिक अस्थिरता और जलवायु लक्ष्यों (वर्ष 2070 तक 'नेट-जीरो') के संतुलन हेतु भारत को अपनी विदेश नीति को निम्नलिखित आयामों से जोड़ना चाहिए:

आपूर्ति स्रोतों का भौगोलिक विविधीकरण:

पश्चिम एशिया पर निर्भरता का जोखिम कम करने के लिए रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका (ब्राजील, गुयाना) और अफ्रीका (नाइजीरिया, अंगोला) से कच्चे तेल और गैस के आयात का निरंतर विस्तार करना।

महत्वपूर्ण खनिज कूटनीति (Critical Minerals Diplomacy):

स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (ई-वाहन, बैटरी स्टोरेज) हेतु लिथियम, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ मृदा तत्वों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना।

इसके लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली 'खनिज सुरक्षा साझेदारी' (MSP), क्वाड (QUAD) ढांचे तथा 'लिथियम त्रिकोण' (अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया) और ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय खनिज समझौतों को गति देना।

हरित ऊर्जा और जलवायु नेतृत्व:

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और **'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (OSOWOG)** के माध्यम से वैश्विक सौर ऊर्जा ग्रिड के निर्माण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाना।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत को हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया का प्रमुख वैश्विक निर्यातक केंद्र (Hub) बनाना तथा यूरोपीय एवं एशियाई देशों के साथ आपूर्ति समझौते करना।

क्षेत्रीय ग्रिड कनेक्टिविटी और रणनीतिक गलियारे:

दक्षिण एशियाई ऊर्जा सुरक्षा: 'BBIN' (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) उप-क्षेत्रीय ढांचे के तहत सीमा-पार बिजली व्यापार और हाइड्रो-पावर ग्रिड को एकीकृत करना।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC): ऊर्जा पाइपलाइनों, स्वच्छ हाइड्रोजन केबल और डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से यूरेशियाई ऊर्जा सुरक्षा का केंद्र बनना।

उन्नत प्रौद्योगिकी एवं असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग:

फ्रांस, अमेरिका और रूस के साथ साझेदारी में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs), उन्नत जैव ईंधन और कार्बन कैप्चर तकनीकों का हस्तांतरण सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

आने वाले दशकों में भारत की विदेश नीति को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की सुरक्षा से आगे बढ़कर 'हरित ऊर्जा संक्रमण' और 'खनिज सुरक्षा' की ओर स्थानांतरित होना होगा। रणनीतिक स्वायत्तता, आपूर्ति विविधीकरण और वैश्विक हरित गठबंधनों का प्रभावी समन्वय ही भारत को एक 'ऊर्जा आयातक' से 'वैश्विक ऊर्जा समाधान प्रदाता' के रूप में स्थापित करेगा।

263. पश्चिमी देश (अमेरिका व यूरोप) चीन की फैक्ट्रियों और सप्लाई चेन पर अपनी निर्भरता घटाने के लिए भारत को एक मजबूत विकल्प और रणनीतिक साझेदार के रूप में क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? उदाहरण देकर समझाइए। *10*

उत्तर:

भूमिका:
वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों और आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों के कारण पश्चिमी देश (अमेरिका और यूरोपीय संघ) **'चीन+1 रणनीति' (China+1 Strategy)** और **'डी-रिस्किंग' (De-risking)** की नीति अपना रहे हैं। चीन पर अति-निर्भरता को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित व लचीला बनाने के लिए भारत एक स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार बनकर उभरा है।

1. चीन से दूरी ('डी-रिस्किंग') बनाने के प्रमुख कारण:

भू-राजनीतिक अविश्वास एवं संघर्ष: ताइवान जलडमरूमध्य में तनाव, दक्षिण चीन सागर में चीनी आक्रामकता तथा तकनीकी एकाधिकार के प्रयासों ने पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

आपूर्ति श्रृंखला का शस्त्रीकरण (Weaponization of Trade): चीन द्वारा रेयर अर्थ तत्वों (दुर्लभ खनिजों), सौर उपकरणों व महत्वपूर्ण कच्चे माल का भू-राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उपयोग करना।

महामारी जनित व्यवधान: कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान चीन की फैक्ट्रियों के बंद होने से वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, जिससे एकल-स्रोत निर्भरता के गंभीर जोखिम उजागर हुए।

तकनीकी संप्रभुता व डेटा सुरक्षा: बौद्धिक संपदा की चोरी और राज्य-प्रायोजित साइबर खतरों से आर्थिक व तकनीकी सुरक्षा को बचाना।

2. भारत एक मजबूत विकल्प एवं रणनीतिक साझेदार के रूप में क्यों?

साझा लोकतांत्रिक मूल्य एवं विधि का शासन: भारत की पारदर्शी विधिक व्यवस्था, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संरक्षण और 'फ्रेंड-शोरिंग' (Friend-shoring) के तहत पश्चिमी देशों के साथ सामरिक तालमेल (जैसे क्वाड, IPEF)।

विशाल बाजार एवं जनसांख्यिकीय लाभांश: भारत के पास युवा, कुशल एवं लागत-प्रभावी कार्यबल के साथ-साथ एक तेजी से बढ़ता विशाल घरेलू उपभोक्ता बाजार उपलब्ध है।

अनुकूल नीतिगत ढांचा: उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं, 'मेक इन इंडिया', राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और सुगम श्रम सुधार वैश्विक विनिर्माण को आकर्षित कर रहे हैं।

विश्वस्तरीय अवसंरचना विकास: पीएम गतिशक्ति योजना, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के विस्तार से विनिर्माण सुगम हुआ है।

3. प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के ठोस उदाहरण:

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण: एप्पल और उसके कांट्रैक्ट निर्माता (फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन) द्वारा भारत में आईफोन का बड़े पैमाने पर विनिर्माण व निर्यात विस्तार।

सेमीकंडक्टर साझेदारी: 'भारत सेमीकंडक्टर मिशन' (ISM) के तहत अमेरिकी कंपनी माइक्रोन (Micron) का गुजरात में निवेश तथा सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला समझौता।

महत्वपूर्ण तकनीक एवं रक्षा: अमेरिका-भारत **iCET (क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी)** पहल के तहत जीई (GE) एयरोस्पेस द्वारा भारत में जेट इंजन सह-उत्पादन।

फर्मास्यूटिकल एवं एपीआई: वैश्विक दवा आपूर्ति श्रृंखला में चीन पर निर्भरता घटाने हेतु सक्रिय दवा सामग्री (API) विनिर्माण में भारत को वैश्विक केंद्र बनाना।

आगे की राह व निष्कर्ष:
यद्यपि भारत के समक्ष उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, जटिल नियामक प्रक्रियाएं और मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) की चुनौतियां मौजूद हैं, फिर भी 'विश्वास आधारित आपूर्ति श्रृंखला' (Trusted Value Chains) के निर्माण में भारत पश्चिमी देशों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। बुनियादी ढांचे के निरंतर सुदृढ़ीकरण से भारत वैश्विक विनिर्माण का नया केंद्र बन सकता है।

264. अमेरिका और यूरोपीय देशों में भारतीय मूल के लोगों ने राजनीति (जैसे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री) और बड़ी कंपनियों (सीईओ) में नए मुकाम हासिल किए हैं। इससे भारत को क्या आर्थिक और राजनीतिक फायदे मिल रहे हैं? *10*

उत्तर:

प्रस्तावना
हाल के वर्षों में भारतीय मूल के प्रवासियों (डायस्पोरा) ने पश्चिमी देशों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री (ऋषि सुनक), अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति (कमला हैरिस) जैसे शीर्ष राजनीतिक पदों से लेकर माइक्रोसॉफ्ट (सत्य नडेला), अल्फाबेट/गूगल (सुंदर पिचाई) जैसी वैश्विक फॉर्च्यून 500 तकनीकी कंपनियों के नेतृत्व तक, भारतीय प्रतिभा का रणनीतिक उभार वैश्विक स्तर पर निर्विवाद रूप से स्थापित हुआ है। यह परिदृश्य भारत के लिए व्यापक आर्थिक और राजनीतिक अवसरों के द्वार खोल रहा है।

भारत को मिलने वाले बहुआयामी आर्थिक लाभ

विदेशी मुद्रा प्रवाह और अनिवासी जमा (NRI Deposits): भारतीय डायस्पोरा के कारण भारत विश्व में सबसे बड़ा प्रेषण (रेमिटेंस) प्राप्तकर्ता देश बना हुआ है (वार्षिक 100+ बिलियन डॉलर से अधिक)। यह चालू खाता घाटे (CAD) को संतुलित करने और विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) एवं वेंचर कैपिटल समर्थन: सिलिकॉन वैली में स्थित भारतीय मूल के निवेशक और उद्यमी भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम (फिनटेक, एडटेक, एआई) में भारी वेंचर कैपिटल निवेश कर रहे हैं, जिससे घरेलू स्तर पर रोजगार और नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है।

उच्च प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास (R&D) का हस्तांतरण: तकनीकी कंपनियों के शीर्ष पर भारतीय नेतृत्व होने से सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के विकास केंद्र (Global Capability Centres - GCCs) भारत (बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे) में स्थापित हो रहे हैं।

द्विपक्षीय व्यापार एवं आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण: भारतीय मूल के कॉर्पोरेट प्रमुख भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Value Chains) के प्रमुख विनिर्माण और सेवा केंद्र के रूप में एकीकृत करने में उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं।

सर्वोत्तम वैश्विक प्रबंधन पद्धतियों का समावेशन: वैश्विक कंपनियों का अनुभव और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाएँ भारतीय उद्योगों और नीतिगत थिंक टैंकों में प्रवाहित हो रही हैं।

राजनीतिक एवं रणनीतिक लाभ

नीतिगत निर्णयों पर अनुकूल प्रभाव और विधायी लॉबिंग: अमेरिका में 'इंडिया कॉकस' और पश्चिमी देशों की संसदों में भारतीय मूल के सांसदों का बढ़ता प्रभाव भारत के पक्ष में द्विपक्षीय नीतियों और व्यापार समझौतों के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है।

सॉफ्ट पावर और 'ब्रांड इंडिया' का उन्नयन: शीर्ष नेतृत्व में भारतीयों की उपस्थिति से भारत की छवि एक 'विश्वसनीय, लोकतांत्रिक, तकनीकी रूप से सक्षम और विधि-सम्मत राष्ट्र' के रूप में सुदृढ़ हुई है।

सामरिक एवं रक्षा साझेदारी में सुगमता: ऐतिहासिक भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते से लेकर वर्तमान 'क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर पहल' (iCET) जैसे समझौतों में भारतीय डायस्पोरा ने कूटनीतिक सेतु का कार्य किया है।

वैश्विक शासन एवं बहुपक्षीय मंचों पर अप्रत्यक्ष समर्थन: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के दृष्टिकोण को पश्चिमी सरकारों में बेहतर समझ और संवेदनशीलता मिलती है।

यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य: यद्यपि यह प्रभाव रणनीतिक रूप से अनुकूल है, किंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि विदेशी राजनीतिज्ञों और अधिकारियों की प्राथमिक निष्ठा एवं संवैधानिक दायित्व उनके अपने मेजबान देशों के राष्ट्रीय हितों के प्रति होते हैं।

निष्कर्ष

पश्चिमी देशों में भारतीय नेतृत्व का उभार भारत की 'प्रवासी कूटनीति' (डायस्पोरा डिप्लोमेसी) के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है। भारत सरकार को 'प्रवासी भारतीय दिवस', अनुसंधान व नवाचार नेटवर्क और 'मेक इन इंडिया' जैसे मंचों के माध्यम से इस प्रतिभा और प्रभाव का दोहन करते हुए 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय लक्ष्यों को गति प्रदान करनी चाहिए।

265. 'नाटो (NATO) का विस्तार होना और अमेरिका व यूरोप की रणनीतिक साझेदारी का और मजबूत होना भारत के हित में काम करता है।' इस कथन पर आपकी क्या राय है? कारण और उदाहरण देकर समझाइए। *15*

उत्तर:

नाटो का विस्तार एवं ट्रांस-अटलांटिक सुदृढ़ीकरण: भारत के रणनीतिक हितों पर प्रभाव

शीतयुद्धोत्तर काल और विशेष रूप से हालिया रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद, नाटो (उत्तर अटलांटिक संधि संगठन) का विस्तार (जैसे फिनलैंड और स्वीडन का प्रवेश) तथा अमेरिका-यूरोप की रणनीतिक साझेदारी का गहरा होना वैश्विक भू-राजनीति को पुनर्गठित कर रहा है। यह परिघटना भारत के लिए जहाँ महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है, वहीं गंभीर कूटनीतिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न करती है।

---

1. भारत के पक्ष में अनुकूल प्रभाव (रणनीतिक एवं सुरक्षा लाभ)

चीन की आक्रामकता का संतुलन: पश्चिमी देशों (अमेरिका एवं यूरोप) का सुदृढ़ीकरण वैश्विक स्तर पर एक मजबूत लोकतांत्रिक संतुलन स्थापित करता है। यह चीन के भू-राजनीतिक प्रभुत्व और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी विस्तारवादी नीतियों को रोकने में सहायक है।

यूरोपीय देशों का हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) की ओर झुकाव: अमेरिका-यूरोप समन्वय बढ़ने से फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देशों ने अपनी 'इंडो-पैसिफिक रणनीति' को सक्रिय किया है। इससे भारत के साथ समुद्री सुरक्षा, नौसैनिक अभ्यास (जैसे 'वरुण') और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था में सहयोग बढ़ा है।

उच्च रक्षा एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के अवसर: पश्चिमी खेमे की सुदृढ़ साझेदारी से भारत को उन्नत रक्षा उपकरण, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (Supply Chain Resilience) जैसे क्षेत्रों में सहयोग (जैसे भारत-अमेरिका iCET पहल) के नए द्वार खुले हैं।

बहुपक्षीय मंचों पर सामंजस्य: पश्चिमी देशों की सक्रियता से 'क्वाड' (Quad) जैसे मंचों को अप्रत्यक्ष रूप से रणनीतिक संबल मिलता है।

2. भारत के समक्ष उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव एवं चुनौतियाँ

रूस-चीन धुरी (Russia-China Axis) का गहराना: नाटो के पूर्वगामी विस्तार और पश्चिमी प्रतिबंधों के दबाव में रूस रणनीतिक रूप से चीन पर अत्यधिक निर्भर हो गया है। भारत के लिए यह सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि भारत अपनी 60% से अधिक सैन्य आपूर्ति के लिए पारंपरिक रूप से रूस पर निर्भर रहा है।

'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) पर दबाव: अमेरिका और यूरोपीय देश भारत पर रूस के विरुद्ध स्पष्ट रुख अपनाने और 'नाटो प्लस' (NATO+) जैसी पहलों से जुड़ने का कूटनीतिक दबाव बनाते हैं। भारत ने अपनी संप्रभु विदेश नीति की रक्षा करते हुए नाटो प्लस की सदस्यता के विचार को स्पष्ट रूप से खारिज किया है।

यूरेशियाई अस्थिरता एवं ऊर्जा/आर्थिक व्यवधान: यूरेशिया में बढ़ता तनाव अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) को बाधित करता है तथा ऊर्जा मूल्य अस्थिरता और व्यापारिक बाधाएं उत्पन्न करता है।

वैश्विक ध्रुवीकरण एवं शीतयुद्ध जैसी परिस्थितियाँ: विश्व का 'पश्चिम बनाम पूर्व' में विभाजन भारत की समावेशी कूटनीति और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व के प्रयासों को जटिल बनाता है।

3. निष्कर्ष एवं आगे की राह

अतः यह कहना कि नाटो का विस्तार केवल भारत के हित में कार्य करता है, आंशिक रूप से ही सत्य है। यह भारत को चीन के विरुद्ध रणनीतिक लाभ और पश्चिमी तकनीकी सहयोग तो प्रदान करता है, किंतु साथ ही रूस-चीन सामरिक निकटता को बढ़ाकर भारत की सुरक्षा दुविधाओं को भी बढ़ाता है।

भारत को किसी एक खेमे में शामिल होने के बजाय अपनी पारंपरिक **'बहु-संरेखण' (Multi-alignment)** और **'रणनीतिक स्वायत्तता'** की नीति को बनाए रखना चाहिए। भारत को पश्चिम के साथ रक्षा एवं आर्थिक साझेदारी मजबूत करते हुए रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों का संतुलन साधना होगा, जिससे 21वीं सदी में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

266. 'अमेरिका के सामने आज चीन के रूप में एक ऐसा महाशक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी खड़ा है, जो पुराने सोवियत संघ के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा आर्थिक और तकनीकी खतरा बन चुका है।' समझाइए। *10*

उत्तर:

शीत युद्ध काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिद्वंद्विता मुख्य रूप से सैन्य-वैचारिक (Ideological & Military) थी। इसके विपरीत, वर्तमान में अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा का केंद्र **भू-आर्थिक (Geo-economic)** और **भू-तकनीकी (Geo-technological)** वर्चस्व है, जिसने चीन को सोवियत संघ की तुलना में अधिक जटिल और व्यापक चुनौती बना दिया है।

1. आर्थिक खतरे का तुलनात्मक आयाम: चीन बनाम सोवियत संघ

अर्थव्यवस्था का आकार एवं वैश्विक एकीकरण: सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से बंद (Autarkic) और आत्मनिर्भर थी, जो अपने चरम पर भी अमेरिकी जीडीपी के केवल 40-50% तक पहुँच सकी थी। इसके विपरीत, चीन 'विश्व का कारखाना' (Factory of the World) है और क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर अमेरिका से आगे निकल चुका है।

गहरी अन्योन्याश्रयता (Chimerica): सोवियत संघ अमेरिकी व्यापार से अलग-थलग था, जबकि चीन 120 से अधिक देशों का शीर्ष व्यापारिक साझेदार है। चीन अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड का एक प्रमुख धारक है और दोनों अर्थव्यवस्थाएँ आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से गहराई से जुड़ी हुई हैं।

विकास वित्तपोषण एवं अवसंरचना: चीन 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) और ऋण-जाल कूटनीति (Debt-trap Diplomacy) के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में समानांतर आर्थिक प्रभाव तंत्र स्थापित कर रहा है, जो सोवियत संघ की आर्थिक पहुंच से कहीं अधिक व्यापक है।

2. तकनीकी आयाम एवं चौथी औद्योगिक क्रांति (4IR) में प्रभुत्व

वाणिज्यिक बनाम संकीर्ण तकनीकी क्षमता: सोवियत तकनीक केवल परमाणु, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र तक सीमित थी और वह उपभोक्ता/वाणिज्यिक तकनीक में पिछड़ा रहा। इसके उलट, चीन चौथी औद्योगिक क्रांति (4IR) के अग्रिम मोर्चों का नेतृत्व कर रहा है।

भविष्योन्मुखी तकनीकें एवं 'मेड इन चाइना 2025': चीन 5G दूरसंचार (जैसे हुआवेई), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और हरित ऊर्जा में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है।

महत्वपूर्ण खनिजों पर नियंत्रण: चीन दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare Earth Elements) और बैटरी आपूर्ति श्रृंखला के प्रसंस्करण पर एकाधिकार रखता है, जिससे वह वैश्विक हरित परिवर्तन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।

सैन्य-नागरिक संलयन (Military-Civil Fusion): चीन नागरिक तकनीकी नवाचारों का सैन्य आधुनिकीकरण में सीधा एकीकरण कर दोहरे उपयोग वाली तकनीकों (Dual-use technologies) में बढ़त बना रहा है।

3. रणनीतिक अवधारणाएँ एवं भू-आर्थिक प्रभाव

हथियारीकृत अन्योन्याश्रयता (Weaponized Interdependence): चीन अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रभुत्व का उपयोग राजनीतिक दबाव बनाने के लिए करता है।

तकनीकी विखंडन (Technological Decoupling): इसके प्रत्युत्तर में अमेरिका ने 'चिप्स एक्ट' (CHIPS Act) और निर्यात प्रतिबंधों के जरिए आपूर्ति श्रृंखला को अलग करने की नीति अपनाई है।

डिजिटल सिल्क रूट एवं वैश्विक मानक: चीन 'चाइना स्टैंडर्ड्स 2035' के माध्यम से अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के वैश्विक मानक पुनर्परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है।

निष्कर्ष

सोवियत संघ जहां एक सैन्य-प्रधान 'ध्रुव' था, वहीं चीन एक समग्र 'आर्थिक-तकनीकी महाशक्ति' है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था अब एक वैचारिक शीत युद्ध के बजाय जटिल भू-आर्थिक प्रतिस्पर्धा के दौर में है, जहाँ भविष्य का संतुलन 'तकनीकी राष्ट्रवाद' और 'नियम-आधारित बहुध्रुवीयता' के बीच संघर्ष से तय होगा।

267. अमेरिका और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों का प्रभाव अब निर्णायक भूमिका निभाने लगा है। उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए। *10*

उत्तर:

भारतीय प्रवासी (डायस्पोरा) आज अमेरिका और ब्रिटेन सहित पश्चिमी देशों में मात्र एक अप्रवासी समुदाय न रहकर 'नीति-निर्माता' और 'आर्थिक शक्ति-स्तंभ' की निर्णायक भूमिका में उभर चुके हैं।

1. राजनीतिक प्रभाव एवं नीति-निर्माण में भागीदारी:

अमेरिका: 'समोसा कॉकस' (जैसे रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल) के माध्यम से अमेरिकी कांग्रेस में सशक्त उपस्थिति, पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तथा निक्की हेली जैसे शीर्ष प्रशासनिक पदों पर भागीदारी। इसके अतिरिक्त, प्रवासी लॉबिंग समूह और राजनीतिक फंडिंग अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते व रणनीतिक साझेदारी (iCET आदि) को दिशा देने में प्रभावी रहे हैं।

ब्रिटेन एवं यूरोप: ब्रिटेन में ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री पद तक पहुँचना, संसद के दोनों सदनों में मजबूत प्रतिनिधित्व, और आयरलैंड में लियो वराडकर का नेतृत्व इस प्रभाव को रेखांकित करता है। यह समुदाय द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) की वार्ताओं में भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है।

2. आर्थिक योगदान, कॉर्पोरेट नेतृत्व एवं नवाचार:

तकनीक एवं कॉर्पोरेट नेतृत्व: सिलिकॉन वैली व वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शीर्ष पदों पर भारतीय प्रवासियों का दबदबा है (उदा. सुंदर पिचाई - अल्फाबेट, सत्य नडेला - माइक्रोसॉफ्ट)।

उच्च आय व कर योगदान: अमेरिका में भारतीय समुदाय उच्चतम औसत घरेलू आय वाले समूहों में शामिल होकर राजकोष में भारी कर योगदान देता है।

मानव संसाधन व सेवा क्षेत्र: ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) और पश्चिमी देशों के एसटीईएम (STEM) क्षेत्रों में भारतीय मूल के वैज्ञानिक, चिकित्सक और इंजीनियर आधारस्तंभ हैं।

3. कूटनीतिक निहितार्थ एवं चुनौतियाँ:

भारतीय प्रवासी भारत और पश्चिम के मध्य 'सॉफ्ट पावर' एवं 'जीवंत सेतु' (Living Bridge) का कार्य करते हैं। यद्यपि घरेलू राजनीति में ध्रुवीकरण तथा दोहरी निष्ठा संबंधी संवेदनशीलताएं चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं, फिर भी यह समुदाय 21वीं सदी के भारत-पश्चिम भू-राजनीतिक एवं आर्थिक समीकरणों को पुनर्परिभाषित करने वाला सबसे प्रभावी कारक बन चुका है।

268. 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय भारत की जो पहचान दुनिया के शोषित और गरीब देशों के मसीहा और नेता की थी, वह अब उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति की नई भूमिका में कहीं पीछे छूट गई है।' विस्तार से समझाइए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

शीतयुद्ध के दौर में भारत ने नव-स्वतंत्र, निर्धन और विकासशील देशों को महाशक्तियों के शक्ति-गुटों (Power Blocs) की प्रतिद्वंद्विता से दूर रखकर एक नैतिक विकल्प प्रदान किया था। आज इक्कीसवीं सदी में आर्थिक व रणनीतिक विस्तार के साथ भारत एक 'उभरती वैश्विक महाशक्ति' (Leading Power) के रूप में रूपांतरित हो रहा है, जिससे यह बहस छिड़ गई है कि क्या भारत की पारंपरिक पहचान पीछे छूट गई है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) और भारत का ऐतिहासिक नेतृत्व

शीतयुद्ध काल में भारत 'तीसरी दुनिया' के शोषित देशों का प्रमुख प्रवक्ता और नैतिक मार्गदर्शक था:

संस्थागत आधार: वर्ष 1955 के बांडुंग सम्मेलन और 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत (नेहरू के नेतृत्व में) ने गुटनिरपेक्षता को एक वैश्विक आंदोलन का रूप दिया।

उपनिवेशवाद एवं रंगभेद का प्रखर विरोध: भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) सहित वैश्विक मंचों पर एशियाई-अफ्रीकी देशों के वि-उपनिवेशीकरण (Decolonization) और दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के विरुद्ध मुखर आवाज उठाई।

आर्थिक समानता का समर्थन: भारत ने विकासशील देशों के हितों की रक्षा हेतु **'नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था' (NIEO)** तथा **दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation)** को दृढ़ समर्थन प्रदान किया।

उभरती महाशक्ति के रूप में रणनीतिक रूपांतरण

1991 के आर्थिक सुधारों और उत्तर-शीतयुद्ध काल के बाद भारत की विदेश नीति में **'आदर्शवाद से व्यावहारिक यथार्थवाद' (Pragmatism)** की ओर स्पष्ट बदलाव देखा गया:

बहु-संरेखण (Multi-alignment): भारत ने सख्त गुटनिरपेक्षता के स्थान पर 'रणनीतिक स्वायत्तता' को बनाए रखते हुए समकालीन बहुध्रुवीय विश्व में **क्वाड (Quad)**, **आई2यू2 (I2U2)**, **ब्रिक्स (BRICS)** तथा **एससीओ (SCO)** जैसे विभिन्न और प्रतिस्पर्धी मंचों में सक्रिय भागीदारी की नीति अपनाई।

वैश्विक व्यवस्था में निर्णायक भूमिका: भारत नियम-निर्माता (Rule-Maker) बनने की आकांक्षा के तहत **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** में स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है।

भू-आर्थिक एवं सुरक्षा अनिवार्यताएं: आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और सीमाई चुनौतियों (विशेषकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र) के कारण बड़ी शक्तियों (अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस आदि) के साथ घनिष्ठ रणनीतिक साझेदारी प्राथमिकता बनी है।

समालोचनात्मक मूल्यांकन: क्या पुरानी पहचान सचमुच पीछे छूट गई?

यह कहना पूर्णतः सही नहीं है कि भारत ने विकासशील देशों का साथ छोड़ दिया है, बल्कि भारत ने अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को एक **अधिक सक्षम और व्यावहारिक स्वरूप (Global South Leader)** में पुनर्गठित किया है:

आलोचनात्मक पक्ष: आलोचकों का तर्क है कि बड़ी शक्तियों के सुरक्षा गठबंधनों (जैसे क्वाड) में भागीदारी और घरेलू प्राथमिकताओं के चलते छोटे विकासशील देशों के कुछ वैचारिक मंचों पर भारत की पारंपरिक नैतिक प्रतिबद्धता पूर्व की तुलना में कम प्रत्यक्ष प्रतीत होती है।

नया और सशक्त नेतृत्व (मूल्यवर्धन साक्ष्य):

ग्लोबल साउथ की आवाज: भारत ने **'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट'** की मेजबानी कर 125 से अधिक विकासशील देशों की चिंताओं (ऋण संकट, खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा) को वैश्विक एजेंडे पर रखा।

जी-20 में ऐतिहासिक उपलब्धि: भारत ने अपनी अध्यक्षता (नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023) के दौरान **अफ्रीकी संघ (African Union)** को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाकर विकासशील दुनिया को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में निर्णायक स्थान दिलाया।

कल्याणकारी कूटनीति: 'वैक्सीन मैत्री' पहल के तहत निर्धन देशों को जीवनरक्षक टीके उपलब्ध कराना, **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** और **आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)** का नेतृत्व, तथा संकट के समय मानवीय सहायता व आपदा राहत (HADR) प्रदान करना भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

निष्कर्ष (आगे की राह)

भारत के लिए एक 'वैश्विक महाशक्ति' बनना और 'ग्लोबल साउथ' का सबसे विश्वसनीय प्रतिनिधि बने रहना परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। भारत आज केवल शोषित देशों की 'शिकायतों का प्रवक्ता' न रहकर, अपनी बढ़ती आर्थिक व तकनीकी क्षमता के बल पर 'समाधान प्रदाता' (Solutions Provider) और 'विश्व-मित्र' बनकर उभरा है, जो वैश्विक समानता और सुधारित बहुपक्षवाद (Reformed Multilateralism) की दिशा में अग्रसर है।

269. भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। उन बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों (जैसे संविधान, कानून का राज, नागरिक अधिकार) का परीक्षण कीजिए जिन पर दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं टिकी हैं। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

भारत (विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र) और संयुक्त राज्य अमेरिका (विश्व का सबसे पुराना आधुनिक लोकतंत्र) दोनों ही संवैधानिक लोकतंत्र के आदर्शों पर आधारित हैं। दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं साझा सार्वभौमिक लोकतांत्रिक मूल्यों पर टिकी हैं, किंतु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक विविधता और प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण इनके क्रियान्वयन के स्वरूप में महत्वपूर्ण भिन्नताएं पाई जाती हैं।

बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का तुलनात्मक परीक्षण

1. लिखित संविधान एवं संविधानवाद (Constitutionalism):

भारत: भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसमें नम्यता (लचीलेपन) और कठोरता का अनूठा संतुलन (अनुच्छेद 368) है। 'केशवानंद भारती वाद (1973)' के माध्यम से प्रतिपादित 'मूल संरचना का सिद्धांत' संविधान की सर्वोच्चता और संसद की संशोधन शक्ति की सीमा तय करता है।

अमेरिका: अमेरिकी संविधान अत्यंत संक्षिप्त एवं कठोर है (अब तक केवल 27 संशोधन)। वहां संविधान की सर्वोच्चता अचूक है और संघीय ढांचे में संशोधन के लिए राज्यों की तीन-चौथाई सहमति अनिवार्य है।

2. विधि का शासन एवं न्यायिक प्रक्रिया (Rule of Law & Due Process):

भारत: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में 'विधि के समक्ष समता' (ब्रिटिश प्रभाव) और 'विधियों का समान संरक्षण' (अमेरिकी प्रभाव) दोनों समाहित हैं। मूलतः भारत में अनुच्छेद 21 के तहत 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) अपनाई गई थी, परंतु 'मेनका गांधी वाद (1978)' के बाद न्यायपालिका ने इसे 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (Due Process of Law) के निकट ला दिया है।

अमेरिका: अमेरिकी संविधान के 5वें और 14वें संशोधन में 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (Due Process of Law) स्पष्ट रूप से दर्ज है, जो प्रक्रियात्मक (Procedural) और सारभूत (Substantive) दोनों स्तरों पर प्राकृतिक न्याय की गारंटी देती है।

3. नागरिक एवं मौलिक अधिकार (Civil and Fundamental Rights):

भारत: संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। ये अधिकार असीमित नहीं हैं, बल्कि अनुच्छेद 19(2) आदि के तहत इन पर 'युक्तियुक्त निर्बंधन' (Reasonable Restrictions) लगाए गए हैं। साथ ही, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों की गारंटी दी गई है।

अमेरिका: 'बिल ऑफ राइट्स' (प्रथम 10 संशोधन) नागरिकों को पूर्ण एवं व्यापक अधिकार प्रदान करता है। अमेरिकी अधिकार अपेक्षाकृत अधिक निरपेक्ष (Absolute) हैं, जिन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार केवल न्यायपालिका के निर्णयों द्वारा तय होता है।

4. शक्ति पृथक्करण एवं नियंत्रण-संतुलन (Separation of Powers):

भारत: संसदीय शासन प्रणाली के कारण कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ समन्वय और 'शक्तियों का संलयन' (Fusion of Powers) पाया जाता है, जहां मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।

अमेरिका: मॉन्टेस्क्यू के 'कठोर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत' पर आधारित अध्यक्षात्मक प्रणाली है, जहां कार्यपालिका, विधायिका (कांग्रेस) और न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा 'नियंत्रण और संतुलन' (Checks and Balances) के माध्यम से एक-दूसरे की शक्तियों को सीमित करती हैं।

5. संघवाद का स्वरूप (Federalism):

भारत: अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों का संघ' घोषित करता है। यह 'एकात्मक झुकाव वाला अर्ध-संघीय' (Quasi-Federal) ढांचा है, जिसे आपातकालीन प्रावधानों (अनुच्छेद 352, 356) और एकल नागरिकता से मजबूती मिलती है।

अमेरिका: यह 'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' (Coming-together federation) है, जिसमें दोहरी नागरिकता, राज्यों के अपने अलग संविधान और सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

प्रमुख लोकतांत्रिक सिद्धांतों की तुलनात्मक तालिका:

लोकतांत्रिक आयाम	भारत	संयुक्त राज्य अमेरिका
शासन प्रणाली	संसदीय लोकतंत्र (कार्यपालिका-विधायिका समन्वय)	अध्यक्षात्मक लोकतंत्र (कठोर शक्ति पृथक्करण)
न्यायिक समीक्षा	'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' एवं 'मूल संरचना' द्वारा संतुलित	'विधि की सम्यक प्रक्रिया' पर आधारित व्यापक क्षेत्राधिकार
नागरिकता	एकल नागरिकता (एकीकृत राष्ट्रीय पहचान)	दोहरी नागरिकता (संघीय एवं राज्यीय)
अधिकारों की प्रकृति	राज्य द्वारा प्रदत्त युक्तियुक्त सीमाओं सहित अधिकार	राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिए गए व्यापक निरपेक्ष अधिकार

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, यद्यपि भारत और अमेरिका ने अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप शासन की विभिन्न प्रणालियों (संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक तथा एकात्मक-झुकाव वाला संघवाद बनाम शुद्ध संघवाद) को अपनाया है, तथापि दोनों देशों की आत्मा 'संवैधानिक सर्वोच्चता', 'नागरिक स्वतंत्रता' और 'विधि के शासन' जैसे बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों में ही निहित है। समकालीन वैश्विक परिदृश्य में दोनों लोकतंत्रों का यह साझा वैचारिक आधार नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मार्गदर्शक सिद्ध हो रहा है।

270. अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर चल रहे विवाद का भारत के राष्ट्रीय हितों (ईरान से सस्ता तेल और चाबहार पोर्ट) पर क्या बुरा असर पड़ेगा और भारत को इससे कैसे निपटना चाहिए? *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्ष 2015 के 'संयुक्त व्यापक कार्य योजना' (JCPOA) यानी ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के एकतरफा अलग होने और कड़े आर्थिक प्रतिबंध (Secondary Sanctions) लागू करने से पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ा है। यह विवाद भारत के दो प्रमुख राष्ट्रीय हितों—**सस्ती ऊर्जा सुरक्षा** तथा **चाबहार बंदरगाह आधारित भू-सामरिक कनेक्टिविटी** को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

1. ऊर्जा सुरक्षा एवं सस्ते तेल पर प्रतिकूल प्रभाव

रियायती तेल और अनुकूल शर्तों की समाप्ति: भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग 85% आयात करता है। ईरान भारत को 60-दिन की ऋण अवधि, निःशुल्क शिपिंग बीमा और भारी छूट पर कच्चा तेल उपलब्ध कराता था, जो प्रतिबंधों के कारण शून्य के करीब पहुंच गया।

भुगतान प्रणाली में बाधा: अमेरिकी प्रतिबंधों और स्विफ्ट (SWIFT) प्रणाली से ईरानी बैंकों के निष्कासन के कारण डॉलर आधारित लेन-देन अवरुद्ध हो गया।

मैक्रोइकोनॉमिक दबाव: महंगे वैकल्पिक स्रोतों (जैसे सऊदी अरब, यूएई या अमेरिका) से आयात करने के कारण भारत के आयात बिल में वृद्धि हुई, जिससे **चालू खाता घाटा (CAD)** और घरेलू मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ा।

रिफाइनरियों का तकनीकी समायोजन: कई भारतीय रिफाइनरियां विशेष रूप से ईरानी भारी कच्चे तेल (Heavy Crude) के प्रसंस्करण के लिए अनुकूलित थीं, जिन्हें अन्य ग्रेड के तेल के अनुरूप ढालने में तकनीकी व वित्तीय लागत उठानी पड़ी।

2. चाबहार बंदरगाह एवं भू-सामरिक कनेक्टिविटी पर प्रभाव

परियोजना कार्यान्वयन में देरी: हालांकि अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह (विशेष रूप से शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल) के लिए तकनीकी छूट (Waiver) दी थी, फिर भी अमेरिकी प्रतिबंधों (जैसे CAATSA) के डर से विदेशी उपकरण आपूर्तिकर्ता और निजी निवेशक हिचकिचाते रहे हैं।

चाबहार-जाहेदान रेलवे परियोजना में सुस्ती: फंडिंग और कूटनीतिक जटिलताओं के कारण रेल कनेक्टिविटी की गति धीमी हुई, जिससे पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की निर्बाध पहुंच बाधित हुई।

INSTC की गति मंद होना: 'अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा' (INSTC), जो यूरोप और रूस तक भारत का त्वरित व्यापारिक मार्ग है, ईरान में लॉजिस्टिक्स निवेश धीमा होने से प्रभावित हुआ।

ईरान में चीनी प्रभाव का विस्तार: प्रतिबंधों से अलग-थलग ईरान का झुकाव चीन की ओर बढ़ा, जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच **25-वर्षीय रणनीतिक सहयोग समझौता** हुआ। यह चाबहार के निकट स्थित ग्वादर पोर्ट के समानांतर भारत के सामरिक हितों के लिए एक बड़ी चुनौती है।

3. भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया एवं आगे की राह (समाधान)

सक्रिय कूटनीति एवं प्रतिबंधों से छूट: भारत को वाशिंगटन के साथ निरंतर राजनयिक वार्ता बनाए रखकर चाबहार और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पष्ट और दीर्घकालिक 'सैंक्शंस वेवर' (Sanctions Waiver) सुरक्षित रखना चाहिए।

वैकल्पिक वित्तीय तंत्र: द्विपक्षीय व्यापार को सुचारू रखने के लिए **रुपया-रियाल तंत्र**, स्थानीय मुद्रा व्यापार तथा विशेष प्रयोजन माध्यम (SPV) को पुनर्जीवित व सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

ऊर्जा विविधीकरण: ऊर्जा टोकरी का विविधीकरण करते हुए रूस, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाकर किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम को कम करना चाहिए।

रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) का संतुलन: भारत को अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत रखते हुए ईरान के साथ ऐतिहासिक व सभ्यतागत संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहिए तथा JCPOA के कूटनीतिक समाधान का समर्थन करना चाहिए।

निष्कर्ष

अमेरिका-ईरान विवाद भारत की कूटनीति के लिए एक नाजुक परीक्षा है। भारत को अपने 'रणनीतिक संतुलन' और 'राष्ट्रीय हित प्रथम' के सिद्धांत पर अडिग रहकर ऊर्जा विविधीकरण तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लक्ष्यों को सुरक्षित रखना होगा।

271. दक्षिण-पूर्व एशिया (आसियान देशों जैसे सिंगापुर, मलेशिया) की अर्थव्यवस्था और समाज में भारतीय प्रवासियों की क्या अहम भूमिका रही है? इसका मूल्यांकन कीजिए। *15*

उत्तर:

परिचय

दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत के ऐतिहासिक संबंध सदियों पुराने हैं। औपनिवेशिक काल के श्रमिक प्रवास से लेकर 21वीं सदी के ज्ञान-आधारित प्रवास तक, भारतीय प्रवासियों (विशेषकर मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार आदि में) ने आसियान क्षेत्र के आर्थिक रूपांतरण, बहु-सांस्कृतिक ताने-बाने और सामाजिक संरचना में एक निर्णायक भूमिका निभाई है।

1. अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों की भूमिका

ऐतिहासिक अवसंरचनात्मक योगदान:

19वीं और 20वीं सदी में 'कांगानी' और 'गिरमिटिया' व्यवस्था के तहत पहुंचे भारतीय श्रमिकों ने मलेशिया और सिंगापुर में रबर एवं पाम ऑयल बागानों, बंदरगाहों तथा रेलवे नेटवर्क के निर्माण में रीढ़ की हड्डी का काम किया।

औपनिवेशिक काल में चेत्तियार समुदाय ने स्थानीय कृषि और व्यापार को संस्थागत ऋण व वित्तीय तरलता उपलब्ध कराई।

आधुनिक ज्ञान अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र:

सिंगापुर जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्र में भारतीय पेशेवर बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), फिनटेक, जैव-प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप परिवेश में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्षेत्रीय मुख्यालयों में भारतीय मूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) और प्रबंधकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

व्यापारिक नेटवर्क एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई):

कपड़ा, आभूषण, मसाले, लॉजिस्टिक्स और खुदरा व्यापार में भारतीय उद्यमियों ने स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ किया है।

द्विपक्षीय व्यापार, प्रेषण एवं निवेश सेतु:

भारतीय समुदाय भारत-आसियान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), प्रेषण (रेमिटेंस) और पूंजी प्रवाह को सुगम बनाने वाले आर्थिक सेतु का कार्य करता है।

---

2. सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव और 'सॉफ्ट पावर'

भाषाई एवं साहित्यिक पहचान:

सिंगापुर में तमिल को चार आधिकारिक भाषाओं में से एक का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, जो शिक्षा, संसद और प्रसारण माध्यमों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक समन्वय:

'थाईपुसम' (बाटू गुफाएं, मलेशिया) और 'दीपावली' जैसे त्योहार राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं, जो स्थानीय बहु-जातीय सह-अस्तित्व का प्रतीक हैं।

ऐतिहासिक रामायण और हिंदू-बौद्ध सांस्कृतिक परंपराओं ने थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया की लोक-संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है।

संस्थागत एवं सामुदायिक उपस्थिति:

रामकृष्ण मिशन, स्थानीय हिंदू धर्म बोर्ड और भारतीय कल्याण संगठनों ने सामाजिक सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

नागरिक जीवन और सांस्कृतिक केंद्र:

सिंगापुर और कुआलालंपुर के 'लिटिल इंडिया' परिक्षेत्र न केवल पर्यटन और व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं, बल्कि वे भारतीय खान-पान (मसाला डोसा, रोटी चनाई), वास्तुकला और भारत की 'सॉफ्ट पावर' के सशक्त प्रतिनिधि हैं।

---

3. आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं चुनौतियाँ

आंतरिक सामाजिक-आर्थिक विषमता:

एक ओर सिंगापुर में उच्च-आय वाले तकनीकी व वित्तीय पेशेवर हैं, वहीं दूसरी ओर मलेशिया में बागान पृष्ठभूमि से जुड़े कई तमिल श्रमिक आज भी निम्न सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता और गरीबी की मार झेल रहे हैं।

नीतिगत बाधाएं:

मलेशिया में 'भूमिपुत्र' (सकारात्मक भेदभाव) नीतियों के कारण गैर-मलय अल्पसंख्यकों को सार्वजनिक शिक्षा, नौकरियों और व्यावसायिक लाइसेंसों में संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

कुछ देशों में दस्तावेजीकरण और नागरिकता संबंधी जटिलताएं भी विद्यमान हैं।

रणनीतिक महत्व (एक्ट ईस्ट नीति):

भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' के 3-सी मॉडल (वाणिज्य - कॉमर्स, संस्कृति - कल्चर, संपर्क - कनेक्टिविटी) को धरातल पर उतारने में यह समुदाय 'जीवंत सेतु' (लिविंग ब्रिज) की भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष

दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासी बागान मजदूरों से लेकर आधुनिक तकनीकी-उद्यमियों तक की एक प्रेरक यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामाजिक विषमताओं और नीतिगत चुनौतियों के बावजूद, यह समुदाय न केवल आसियान की आर्थिक समृद्धि का अभिन्न अंग है, बल्कि भारत-आसियान रणनीतिक और सांस्कृतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने वाली एक अत्यंत सशक्त धुरी भी है।

272. विश्व बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जब विकासशील देशों को कर्ज देती हैं, तो वे यह शर्त लगा देती हैं कि मशीनों और उपकरणों की खरीद बड़े अमीर देशों से ही करनी होगी। क्या भारत को ऐसी अनुचित शर्तों को मानने से साफ इनकार कर देना चाहिए? चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ आदि) द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के साथ अक्सर बाध्यकारी खरीद शर्तें (Tied Aid या Conditional Procurement) जुड़ी होती हैं। इन शर्तों के तहत ऋण प्राप्तकर्ता देश को परियोजना हेतु आवश्यक मशीनरी, उपकरण और तकनीकी परामर्श केवल दाता या विकसित देशों की कंपनियों से ही खरीदना अनिवार्य होता है।

सशर्त ऋण का प्रभाव:

लागत में वृद्धि: प्रतिस्पर्धी वैश्विक बोली (Global Competitive Bidding) के अभाव में उपकरण 20-30% तक महंगे मिलते हैं।
घरेलू विनिर्माण पर प्रतिकूल असर: घरेलू उद्योगों और एमएसएमई (MSME) को बड़े अनुबंधों से बाहर कर दिया जाता है।
नीतिगत स्वायत्तता का हनन: विकासशील देशों की आर्थिक प्राथमिकताओं और 'आत्मनिर्भरता' की दिशा बाधित होती है।

क्या भारत को ऐसी शर्तों को साफ इनकार कर देना चाहिए?

1. इनकार के पक्ष में तर्क (सशर्त ऋण अस्वीकार करने का औचित्य):

आर्थिक संप्रभुता एवं 'आत्मनिर्भर भारत': बाध्यकारी शर्तें घरेलू क्षमता निर्माण और *मेक इन इंडिया* जैसी राष्ट्रीय पहलों के प्रतिकूल हैं।
स्थानीय उद्योगों व एमएसएमई का संरक्षण: घरेलू कंपनियों को सार्वजनिक खरीद में प्राथमिकता देकर रोजगार सृजन और औद्योगिक विस्तार संभव है।
ऋण का वास्तविक मूल्य ह्रास: उच्च लागत वाली विदेशी मशीनरी खरीदने से ऋण का एक बड़ा हिस्सा पुनः अमीर देशों में ही लौट जाता है, जिससे देश पर ऋण भार अनावश्यक रूप से बढ़ता है।
आयात निर्भरता में कमी: स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होने से भविष्य में कलपुर्जों (Spare parts) और रखरखाव के लिए विदेशी निर्भरता घटती है।

2. सीधे/पूर्ण इनकार न करने के पक्ष में तर्क (व्यावहारिक सीमाएं):

पूंजीगत अंतर (Capital Gap) और सस्ता वित्तपोषण: भारत की 1.4 ट्रिलियन डॉलर की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को पूरा करने के लिए घरेलू संसाधन अपर्याप्त हैं; विश्व बैंक से मिलने वाला रियायती और दीर्घकालिक ऋण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्नत और अत्याधुनिक तकनीक की अनुपलब्धता: परमाणु ऊर्जा, बुलेट ट्रेन, सेमीकंडक्टर और आधुनिक हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उच्च-स्तरीय तकनीक वर्तमान में केवल विकसित देशों के पास ही उपलब्ध है।
वैश्विक साख और क्रेडिट रेटिंग: बहुपक्षीय संस्थानों से सीधे टकराव या अचानक ऋण अस्वीकार करने से देश की अंतरराष्ट्रीय साख और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की धारणा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

संस्थागत विकल्प एवं आगे की राह (Way Forward):

वित्तपोषण स्रोतों का विविधीकरण: न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) जैसी संस्थाओं से ऋण लेना, जहां खरीद नियम अपेक्षाकृत अधिक लचीले और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर आधारित हैं।
वैकल्पिक वित्तीय साधनों का उपयोग: अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स (Sovereign Green Bonds), म्युनिसिपल बॉन्ड्स और मसाला बॉन्ड्स के माध्यम से घरेलू व विदेशी पूंजी जुटाना।
रणनीतिक सौदेबाजी (Strategic Bargaining): भारत अपनी बड़ी बाजार क्षमता का उपयोग कर बहुपक्षीय मंचों पर 'अनटाइड एड' (Untied Aid) तथा 'स्थानीय खरीद अधिमान्यता' (Domestic Procurement Preference) की शर्तों पर बातचीत करे।
वैश्विक वित्तीय सुधारों का नेतृत्व: *पेरिस डिक्लेरेशन ऑन एड इफेक्टिवनेस* के सिद्धांतों के अनुरूप सहायता को प्राप्तकर्ता देश की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और खुली निविदा प्रक्रिया से जोड़ने की वैश्विक मांग उठाना।

निष्कर्ष:

भारत को 'पूर्ण बहिष्कार' के बजाय **'रणनीतिक चयन और सशर्त स्वीकृति' (Selective Engagement)** का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जहाँ घरेलू क्षमता उपलब्ध है, वहाँ ऐसी अनुचित शर्तों को अस्वीकार कर घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाए; वहीं अत्यधिक तकनीकी और पूंजी-सघन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (Technology Transfer) की अनिवार्य शर्त के साथ ही ऋण स्वीकार किया जाना चाहिए।

खण्ड 20 : महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं मंच

273. 'ब्रिक्स (BRICS) संगठन दुनिया के शासन में पश्चिमी देशों के दबदबे का मुकाबला करने और विकासशील व गरीब देशों (ग्लोबल साउथ) की आवाज को बुलंद करने वाला एक शक्तिशाली मंच बन चुका है।' अन्य वैश्विक समूहों के सामने ब्रिक्स की इस वैकल्पिक भूमिका को समझाइए। *10*

उत्तर:

भूमिका:

ब्रिक्स (BRICS) विश्व की लगभग 46% जनसंख्या और क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर वैश्विक जीडीपी के 35% से अधिक का

प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रमुख भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक मंच है। यह पश्चिमी-केंद्रित एकध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था (G-7, ब्रेटन वुड्स संस्थाएं) के समानांतर एक अधिक न्यायसंगत और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण कर रहा है।

1. पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध वैकल्पिक भूमिका (G-7 एवं ब्रेटन वुड्स की तुलना में):

बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), आईएमएफ (IMF) और विश्व बैंक में ऐतिहासिक कोटा सुधारों की विफलता के विरुद्ध ब्रिक्स लोकतांत्रिक वैश्विक शासन की निरंतर वकालत करता है।

डी-डॉलरीकरण (De-dollarization) एवं प्रतिबंधों की काट: पश्चिमी प्रतिबंधों और डॉलर के भू-राजनीतिक शस्त्रीकरण (Weaponization) को कम करने हेतु ब्रिक्स स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार तथा वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों (जैसे BRICS Pay) को बढ़ावा दे रहा है।

2. ग्लोबल साउथ का सशक्तिकरण एवं संस्थागत पहलें:

वैकल्पिक वित्तीय तंत्र: न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) विकासशील देशों को बिना किसी कठोर पश्चिमी राजनीतिक शर्तों के बुनियादी ढांचे और सतत विकास के लिए संप्रभु वित्तपोषण प्रदान करता है।

वित्तीय सुरक्षा जाल: आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA) वैश्विक तरलता संकट के समय भुगतान संतुलन के दबाव से निपटने हेतु अल्पकालिक सहायता सुनिश्चित करती है।

जलवायु न्याय एवं संप्रभुता: ब्रिक्स विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के दायित्वों (CBDR-RC) की मांग उठाकर विकासशील देशों के हितों की रक्षा करता है।

ब्रिक्स विस्तार (BRICS+): हालिया विस्तार (मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई आदि का समावेश) इसे ग्लोबल साउथ का अधिक समावेशी और प्रतिनिधि मंच बनाता है।

3. आंतरिक चुनौतियाँ एवं सीमाएँ:

भू-राजनीतिक अंतर्विरोध: भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद एवं रणनीतिक अविश्वास समूह की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।

चीन-केंद्रित होने का जोखिम: कुछ सदस्यों द्वारा ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी (Anti-West) मंच बनाने का प्रयास, जबकि भारत इसे गैर-पश्चिमी (Non-West) संतुलनकारी मंच के रूप में देखता है।

विविध शासन प्रणालियाँ: सदस्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं (लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद) और आर्थिक प्राथमिकताओं में भिन्नता।

निष्कर्ष:

ब्रिक्स पश्चिम का पूर्ण विकल्प न होकर वैश्विक शासन व्यवस्था में एक 'सुधारात्मक संतुलन' (Corrective Counterbalance) प्रस्तुत करता है। भारत के लिए यह रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने और विकासशील दुनिया (ग्लोबल साउथ) के हितों को वैश्विक पटल पर प्रभावी रूप से उठाने का एक अपरिहार्य मंच है।

274. संयुक्त राष्ट्र (UN) की सुरक्षा परिषद में लंबे समय से अटके सुधार इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि एक तरफ अमेरिका व पश्चिमी देश हैं और दूसरी तरफ रूस-चीन की धुरी। इस संदर्भ में दोनों गुटों के आपसी टकराव की समीक्षा कीजिए। *15*

उत्तर:

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार और भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की वर्तमान संरचना 1945 के द्वितीय विश्व युद्धोत्तर शक्ति-संतुलन को दर्शाती है, जो 21वीं सदी की बहुध्रुवीय वैश्विक वास्तविकताओं से मेल नहीं खाती। आज सुरक्षा परिषद वैधता, न्यायसंगत प्रतिनिधित्व और निर्णयकारी प्रभावशीलता के गहरे संकट का सामना कर रही है। इसमें सुधारों के लंबे समय से लंबित होने का मूल कारण 'ग्लोबल साउथ' (एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका) की ऐतिहासिक उपेक्षा तथा पाँच स्थायी सदस्यों (P5) का दो प्रतिद्वंद्वी गुटों—**अमेरिका व पश्चिमी गुट** बनाम **रूस-चीन धुरी**—में तीखा विभाजन है।

दोनों गुटों के रुख और आपसी टकराव की समीक्षा:

1. अमेरिका व पश्चिमी गुट (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस) का दृष्टिकोण:

सशर्त समर्थन व वीटो-रहित विस्तार: अमेरिका भारत, जापान और जर्मनी जैसे देशों को स्थायी सीट देने का मौखिक समर्थन करता है, परंतु वह नए स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति (Veto Power) देने का पुरजोर विरोध करता है।

पश्चिमी प्रभाव का संरक्षण: ब्रिटेन और फ्रांस सुधारों के प्रति अपेक्षाकृत लचीला रुख दिखाते हैं, किंतु अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी विस्तार से सुरक्षा परिषद में पश्चिमी रणनीतिक हितों का संतुलन न बिगड़े।

2. रूस-चीन धुरी का दृष्टिकोण:

चीन की अवरोधक रणनीति: चीन 'पूर्ण आम सहमति' (Consensus) की आड़ में सुधार प्रक्रिया को जानबूझकर विलंबित करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों—विशेष रूप से भारत और जापान—को स्थायी सदस्यता से दूर रखना है।

रूस की यथास्थितिवादी नीति: यद्यपि रूस भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है, तथापि वह P5 के वर्तमान वीटो विशेषाधिकारों और शक्ति-संतुलन में किसी भी प्रकार के संरचनात्मक बदलाव के प्रति सतर्क और अनिच्छुक रहता है।

3. वीटो शक्ति और सुधार प्रणाली पर मतभेद:

दोनों में से कोई भी गुट अपने वीटो विशेषाधिकार को छोड़ने या उस पर सीमाएं लगाने को तैयार नहीं है। यूक्रेन संघर्ष और गाजा संकट के दौरान दोनों गुटों द्वारा किए गए वीटो के अंधाधुंध उपयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा परिषद वैश्विक शांति के स्थान पर महाशक्तियों की भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का अखाड़ा बन चुकी है।

प्रमुख संस्थागत गतिरोध एवं विशिष्ट संदर्भ:

अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) में गतिरोध: संयुक्त राष्ट्र महासभा में जारी अंतर-सरकारी वार्ता अब तक 'टेक्स्ट-आधारित वार्ता' (Text-based Negotiations) के रूप में आगे नहीं बढ़ सकी है, क्योंकि चीन और कुछ अन्य देश लिखित मसौदे पर वार्ता का विरोध करते हैं।

जी-4 (G4) बनाम 'कॉफी क्लब': जी-4 (भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील) जहां सुधारों के लिए दबाव बना रहा है, वहीं 'यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस' (Uniting for Consensus / कॉफी क्लब) समूह स्थायी सीटों के विस्तार का विरोध करता है।

ग्लोबल साउथ और अफ्रीका की मांग: अफ्रीकी संघ द्वारा 'एजुलविनी सहमति' (Ezulwini Consensus) और 'सीर्ते घोषणा' के तहत वीटो सहित दो स्थायी सीटों की वैध मांग को P5 के भू-राजनीतिक टकराव के कारण दरकिनार किया जा रहा है।

आगे की राह:

सुधारित बहुपक्षवाद (Reformed Multilateralism): सुरक्षा परिषद को समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप अधिक समावेशी, पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाना अनिवार्य है।

वीटो के उपयोग पर संयम: सामूहिक नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवीय संकटों के मामलों में वीटो के उपयोग को सीमित करने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

टेक्स्ट-आधारित वार्ता की शुरुआत: एक निश्चित समय-सीमा के भीतर लिखित मसौदे पर औपचारिक बातचीत शुरू कर ग्लोबल साउथ को परिषद के केंद्र में लाया जाना चाहिए, जिससे संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पुनः स्थापित हो सके।

275. 'आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा नासूर बन चुका है।' अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को रोकने और आतंकियों पर पाबंदी लगाने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति (CTC) कितनी प्रभावी रही है? मूल्यांकन कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

आतंकवाद 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय शांति, संप्रभुता और मानवाधिकारों के लिए सबसे गंभीर गैर-पारंपरिक सुरक्षा संकट बन चुका है। 11 सितंबर 2001 (9/11) के हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने **प्रस्ताव 1373 (2001)** पारित कर **आतंकवाद विरोधी समिति (CTC)** की स्थापना की। समिति को तकनीकी और विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करने हेतु 2004 में **आतंकवाद विरोधी समिति कार्यकारी निदेशालय (CTED)** का गठन किया गया। सीटीसी का मुख्य अधिदेश सदस्य देशों द्वारा आतंकवादी वित्तपोषण पर रोक, सीमा नियंत्रण, हथियारों की अवैध आपूर्ति की रोकथाम तथा खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान के विधिक व संस्थागत उपायों की निगरानी करना है।

आतंकवाद रोकथाम में सीटीसी की प्रभावशीलता एवं प्रमुख उपलब्धियां

(क) **राष्ट्रीय क्षमताओं एवं विधिक ढांचे का संवर्धन:**

क. सीटीसी ने सदस्य देशों के दौरों और समीक्षाओं के माध्यम से आतंकवाद-रोधी कानूनों (जैसे- यूएपीए, मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून) के निर्माण व क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग दिया है।

ख. इसने 100 से अधिक देशों में आतंकवाद विरोधी संस्थागत तंत्र को आधुनिक बनाने में सहायता की है।

(ख) **वैश्विक एजेंसियों के साथ समन्वय:**

क. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF), इंटरपोल तथा संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) के साथ मिलकर वित्तीय खुफिया तंत्र (FIUs) को मजबूत किया है।

(ग) **उभरते खतरों पर वैश्विक आम सहमति:**

क. भारत की अध्यक्षता में आयोजित विशेष बैठक के तहत **'दिल्ली घोषणापत्र 2022' (Delhi Declaration 2022)** अंगीकार किया गया, जिसने आतंकवादी गतिविधियों में मानवरहित विमान प्रणालियों (ड्रोन), सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग और आभासी संपत्तियों (क्रिप्टोकरेंसी) के दुरुपयोग पर रोक लगाने हेतु वैश्विक रूपरेखा तय की।

(घ) **आतंकवादी वित्तपोषण और आवाजाही पर नियंत्रण:**

क. अंतरराष्ट्रीय सीमा चौकियों पर बायोमेट्रिक डेटाबेस, उन्नत यात्री सूचना (API) प्रणाली तथा संदिग्ध आतंकियों की वित्तीय संपत्तियों को जब्त करने की व्यवस्था को सशक्त बनाया।

सीटीसी की सीमाएं एवं भू-राजनीतिक चुनौतियां

(क) **सार्वभौमिक परिभाषा का अभाव:**

क. संयुक्त राष्ट्र में अभी तक 'आतंकवाद' की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं है। भारत द्वारा 1996 में प्रस्तावित **अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT)** भू-राजनीतिक मतभेदों के कारण लंबित है।

(ख) **पी-5 देशों का भू-राजनीतिक स्वार्थ एवं 'तकनीकी रोक' (Technical Holds):**

क. सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा अपने कूटनीतिक हितों के लिए वीटो और प्रतिबंध समितियों में बार-बार 'तकनीकी रोक' का प्रयोग किया जाता है (जैसे- लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के सरगनाओं को सूचीबद्ध करने में चीन द्वारा बाधा डालना)।

(ग) **दंडात्मक एवं प्रत्यक्ष प्रवर्तन शक्तियों का अभाव:**

क. सीटीसी मुख्य रूप से एक निगरानी और क्षमता-निर्माण मंच है। इसके पास प्रस्तावों का उल्लंघन करने वाले या आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में उपयोग करने वाले देशों पर सीधी दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।

(घ) **राज्य-प्रायोजित आतंकवाद और 'दोहरे मापदंड':**

क. कुछ राष्ट्रों द्वारा आतंकवादियों को 'रणनीतिक साधन' के रूप में इस्तेमाल करने और 'अच्छा आतंकवादी बनाम बुरा आतंकवादी' (Good vs Bad Terrorist) का भेद करने की प्रवृत्ति पर सीटीसी प्रभावी अंकुश नहीं लगा पाई है।

आगे की राह एवं भारत का दृष्टिकोण

(क) **CCIT को शीघ्र अंगीकार करना:** अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद की स्पष्ट, बाध्यकारी और सार्वभौमिक परिभाषा स्थापित करने हेतु CCIT को तुरंत पारित करना चाहिए।

(ख) **प्रतिबंध व्यवस्था में पारदर्शिता:** 1267 और 1373 प्रतिबंध समितियों की कार्यप्रणाली को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त, साक्ष्य-आधारित और पारदर्शी बनाया जाए।

(ग) **शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance):** भारत के "आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता" के सिद्धांत के तहत वित्तीय और साइबर माध्यमों पर आतंकियों की पहुंच को पूर्णतः अवरुद्ध किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

सीटीसी ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद-रोधी विधिक और संस्थागत ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण और प्रवर्तन शक्तियों की कमी के कारण इसकी प्रभावशीलता आंशिक रही है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर निष्पक्ष, कठोर और सामूहिक रणनीति अपनाने की आवश्यकता है।

276. 'समुद्र पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है।' इस कथन के आलोक में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा समुद्री पर्यावरण बचाने, जहाजों की सुरक्षा करने और तेल रिसाव रोकने में निभाई जाने वाली भूमिका की चर्चा कीजिए। *15*

उत्तर:

प्रस्तावना

समुद्र पृथ्वी के लगभग 71% भाग को आच्छादित करता है और यह वैश्विक जलवायु नियमन, ऑक्सीजन उत्पादन (50% से अधिक) तथा वैश्विक व्यापार (लगभग 80-90%) की जीवनरेखा है। वैश्विक नौवहन क्षेत्र में सुरक्षा, दक्षता तथा पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1948 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी **अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization - IMO)** एक शीर्ष नियामक संस्था के रूप में कार्य करती है।

---

1. समुद्री पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण में IMO की भूमिका

IMO ने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को क्षरण से बचाने के लिए व्यापक कानूनी व तकनीकी ढांचे स्थापित किए हैं:

मार्पोल कन्वेंशन (MARPOL 73/78): जहाजों से होने वाले परिचालन या दुर्घटनावश प्रदूषण की रोकथाम के लिए यह प्रमुख वैश्विक संधि है। इसके छह तकनीकी अनुबंध (Annexes) निम्नलिखित नियंत्रण करते हैं:

तेल व हानिकारक तरल पदार्थ: टैंकरों से तेल एवं रसायनों के निर्वहन पर सख्त रोक।

सीवेज एवं अपशिष्ट (कचरा): समुद्र में जहाजों से प्लास्टिक और ठोस कचरे के डंपिंग पर पूर्ण प्रतिबंध (एनेक्स V)।

वायु प्रदूषण (एनेक्स VI): जहाजों के इंजनों से निकलने वाले हानिकारक गैस उत्सर्जन का नियमन।

IMO 2020 सल्फर कैप नियम: 1 जनवरी 2020 से जहाजों के ईंधन में सल्फर की अधिकतम सीमा को 3.5% m/m से घटाकर **0.50% m/m** कर दिया गया, जिससे तटीय क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा और वायु प्रदूषण में भारी कमी आई है।

बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट (BWM) कन्वेंशन, 2004: जहाजों के बैलास्ट वाटर के माध्यम से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आक्रामक जलीय प्रजातियों (Invasive Aquatic Species) के प्रसार को रोकने हेतु बैलास्ट जल उपचार अनिवार्य किया गया है।

ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कटौती रणनीति: IMO ने संशोधित रणनीति (2023) के तहत वर्ष 2050 तक अंतरराष्ट्रीय शिपिंग से शुद्ध-शून्य (Net-Zero) GHG उत्सर्जन प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्य निर्धारित किया है।

---

2. जहाजों की सुरक्षा एवं तेल रिसाव निवारण तंत्र

IMO का आदर्श वाक्य "सुरक्षित, संरक्षित और कुशल नौवहन पर स्वच्छ महासागर" है, जिसे निम्नलिखित तंत्रों से लागू किया जाता है:

जहाज एवं मानव जीवन की सुरक्षा:

सोलास कन्वेंशन (SOLAS - Safety of Life at Sea, 1974): जहाज निर्माण की मजबूती, अग्नि सुरक्षा, जीवन रक्षक उपकरण और नेविगेशन संचार के लिए न्यूनतम वैश्विक मानक तय करता है।

एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन (STCW): नाविकों के प्रशिक्षण, प्रमाणन और वॉचकीपिंग के वैश्विक मानक तय करता है ताकि मानवीय त्रुटियों को न्यूनतम किया जा सके।

अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन (ISM) कोड: प्रत्येक शिपिंग कंपनी और जहाज पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (SMS) अनिवार्य बनाता है।

तेल रिसाव की रोकथाम, प्रतिक्रिया एवं मुआवजा ढांचा:

ओपीआरसी कन्वेंशन (OPRC, 1990): बड़े तेल प्रदूषण की घटनाओं में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर त्वरित तैयारी, प्रतिक्रिया और अंतर-देशीय सहयोग की रूपरेखा प्रदान करता है।

नागरिक दायित्व कन्वेंशन (CLC, 1992): तेल प्रदूषण से होने वाले नुकसान के लिए जहाज मालिकों पर सख्त दायित्व (Strict Liability) आरोपित करता है और अनिवार्य बीमा लागू करता है।

आईओपीसी फंड (IOPC Funds): तेल रिसाव पीड़ितों को त्वरित एवं पर्याप्त वित्तीय मुआवजा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्षतिपूर्ति कोष स्थापित करता है।

डबल-हल (Double-Hull) अनिवार्यता: मार्पोल के तहत सभी तेल टैंकरों में दोहरे आवरण का निर्माण अनिवार्य किया गया, जिससे जहाजों के टकराने पर तेल रिसाव की घटनाएं नगण्य हो गई हैं।

प्रवाह-चित्र: IMO का त्रि-आयामी सुरक्षा व पर्यावरण ढांचा

[अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)]

|

| | |

[पर्यावरण संरक्षण] [जहाज व नाविक सुरक्षा] [तेल रिसाव निवारण व मुआवजा]

• MARPOL (I-VI) • SOLAS 1974 • OPRC 1990

• IMO 2020 सल्फर कैप • STCW कन्वेंशन • CLC कन्वेंशन

• BWM कन्वेंशन (2004) • ISM कोड • IOPC फंड्स

• GHG Net-Zero (2050) • डबल-हल टैंकर अनिवार्यता

3. IMO की सीमाएं एवं आलोचनात्मक विश्लेषण

यद्यपि IMO ने समुद्री मानकों में ऐतिहासिक सुधार किए हैं, फिर भी इसके प्रभावी कार्यान्वयन में कुछ प्रमुख बाधाएं हैं:

सुविधा के ध्वज (Flags of Convenience - FOC): कई जहाज मालिक पनामा, लाइबेरिया जैसे देशों में पंजीकरण कराते हैं जहां श्रम व पर्यावरणीय मानकों का प्रवर्तन लचर होता है।

प्रत्यक्ष प्रवर्तन बल का अभाव: IMO केवल मानक बनाता है; इसका प्रवर्तन तटीय और बंदरगाह राज्य नियंत्रण (Port State Control) पर निर्भर करता है।

विकसित बनाम विकासशील देशों का टकराव: हरित प्रौद्योगिकियों (जैसे अमोनिया/हाइड्रोजन ईंधन) को अपनाने की उच्च लागत को लेकर विकासशील देशों पर अनुचित वित्तीय दबाव पड़ता है।

उच्च समुद्रों (High Seas) की निगरानी: राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे विशाल समुद्री क्षेत्रों में अवैध अपशिष्ट निर्वहन की वास्तविक समय पर निगरानी कठिन है।

---

4. अग्रगामी राह (Way Forward)

सतत समुद्री शासन एवं SDG-14: संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 14 (जल के नीचे जीवन) के अनुरूप समुद्री पारिस्थितिकी को पुनर्स्थापित करना।

तकनीक एवं वित्त हस्तांतरण: हरित नौवहन प्रौद्योगिकियों और वैकल्पिक स्वच्छ ईंधनों के लिए विकासशील देशों को रियायती वित्त व क्षमता निर्माण सहायता देना।

उपग्रह आधारित वास्तविक निगरानी: उपग्रह निगरानी (AIS/SAR डेटा) तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तेल रिसाव व अवैध डंपिंग पर तत्काल दंडनीय कार्रवाई सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

समुद्र केवल व्यापार का माध्यम नहीं, बल्कि पृथ्वी की जैव-पारिस्थितिकी का मूल आधार है। IMO के संधियों और प्रोटोकॉलों का कठोर राष्ट्रीय अनुपालन तथा वैश्विक सहयोग ही भावी पीढ़ियों के लिए नीले महासागरों की सुरक्षा और सतत 'ब्लू इकॉनमी' (Blue Economy) को सुनिश्चित कर सकता है।

277. कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया को स्वास्थ्य सुरक्षा देने और टीकों के निष्पक्ष वितरण में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। *10*

उत्तर:

परिचय

कोविड-19 महामारी आधुनिक इतिहास का सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनकर उभरी। वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था के शीर्ष निकाय के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने महामारी नियंत्रण और प्रतिक्रिया के समन्वय में केंद्रीय भूमिका निभाई, यद्यपि इसकी कार्यप्रणाली कई सीमाओं और आलोचनाओं से भी घिरी रही।

1. वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में भूमिका: सकारात्मक पक्ष एवं कमियां

सकारात्मक प्रयास:

आपातकाल की घोषणा: 30 जनवरी 2020 को इसे 'अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' (PHEIC) घोषित किया।

अनुसंधान एवं दिशानिर्देश: 'सॉलिडेरिटी ट्रायल' (Solidarity Trial) के माध्यम से संभावित दवाओं का वैश्विक परीक्षण और जीनोम अनुक्रमण (जीनोम सिक्वेंसिंग) का त्वरित आदान-प्रदान सुगम बनाया।

मानक संचालन प्रक्रिया (SOP): परीक्षण, ट्रेसिंग, मास्क और नैदानिक प्रोटोकॉल पर निरंतर तकनीकी दिशानिर्देश जारी किए।

गंभीर कमियां:

आरंभिक चेतावनी में विलंब: वायरस के मानव-से-मानव संचरण की पुष्टि और चेतावनी जारी करने में समय गंवाया।

डेटा पारदर्शिता का अभाव: वुहान (चीन) से प्रारंभिक डेटा प्राप्ति और वायरस की उत्पत्ति की जांच में आवश्यक पारदर्शिता तथा प्रभावशीलता नहीं दिखा सका।

संस्थागत सीमाएं: 'अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम' (IHR, 2005) के तहत सदस्य देशों पर बाध्यकारी शक्तियों और स्वतंत्र निरीक्षण अधिकार का अभाव रहा।

2. टीकों के निष्पक्ष वितरण (COVAX) का आलोचनात्मक विश्लेषण

पहल एवं तंत्र:

एक्ट-एक्सेलेरेटर (ACT-A) एवं कोवैक्स (COVAX): निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों (LMICs) तक टीकों की समान पहुंच के लिए 'गावी' (GAVI) और 'सेपी' (CEPI) के साथ साझेदारी में COVAX तंत्र शुरू किया।

प्रौद्योगिकी साझाकरण: बौद्धिक संपदा छूट (TRIPS Waiver) और 'कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल' (C-TAP) का समर्थन किया।

विफलता के प्रमुख कारण:

वैक्सीन राष्ट्रवाद: विकसित देशों द्वारा अग्रिम द्विपक्षीय खरीद समझौते (Bilateral Deals) करके टीकों की जमाखोरी की गई।

आपूर्ति शृंखला बाधाएं एवं निर्यात प्रतिबंध: कच्चे माल की कमी और निर्यात प्रतिबंधों के कारण COVAX अपने निर्धारित वितरण लक्ष्यों से काफी पीछे रह गया।

वैक्सीन असमानता: धनी देशों में बूस्टर खुराकें दी जा रही थीं, जबकि कई अफ्रीकी देशों में प्रारंभिक आबादी का भी टीकाकरण नहीं हो पाया था।

3. सुधार एवं आगे की राह

महामारी संधि (Pandemic Treaty): भविष्य की महामारियों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी 'वैश्विक महामारी संधि' को अंतिम रूप देना।

आईएचआर (IHR 2005) में सुधार: 'स्वतंत्र महामारी तैयारी एवं प्रतिक्रिया पैनल' (IPPR) की सिफारिशों के अनुसार WHO को देशों के स्वतंत्र निरीक्षण और त्वरित जांच के कानूनी अधिकार दिए जाएं।

वित्तीय स्वायत्तता: स्वैच्छिक व सशर्त चंदे पर निर्भरता घटाकर सदस्य देशों के अनिवार्य अंशदान (Assessed Contributions) में वृद्धि की जाए।

निष्कर्ष

कोविड-19 संकट ने स्पष्ट किया कि WHO तकनीकी रूप से सक्षम होने के बावजूद राजनीतिक बाध्यताओं और कानूनी शक्तियों के अभाव से

सीमित है। भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए इसे अधिक वित्तीय स्वायत्तता, प्रवर्तन शक्ति और निष्पक्ष वितरण तंत्र के साथ सशक्त बनाना आवश्यक है।

278. 'पैसे की भारी तंगी और जरूरत से ज्यादा राजनीति ने यूनेस्को (UNESCO) को जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर दिया है।' अमेरिका द्वारा यूनेस्को से बाहर निकलने और उस पर इजराइल-विरोधी होने का आरोप लगाने के संदर्भ में चर्चा कीजिए। *10*

उत्तर:

प्रस्तावना

यूनेस्को (UNESCO) का गठन "मानव मन में शांति के निर्माण" के महान उद्देश्य के साथ शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। किंतु वर्तमान समय में यह संस्था अत्यधिक राजनीतिकरण और गंभीर वित्तीय संकट के दोहरे दबाव में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है।

अत्यधिक राजनीतिकरण एवं अमेरिकी बहिर्गमन का संदर्भ

फ़िलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता (2011): वर्ष 2011 में यूनेस्को द्वारा फ़िलिस्तीन को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिए जाने के बाद अमेरिका ने अपने घरेलू कानूनों के तहत अपना अनिवार्य वित्तीय अंशदान रोक दिया।

विवादित धरोहर स्थलों का नामांकन: हेब्रोन/अल-खलील ओल्ड टाउन तथा येरुशलम के प्राचीन स्थलों को फ़िलिस्तीनी विश्व धरोहर सूची और 'संकटग्रस्त सूची' में शामिल करने पर इज़राइल और अमेरिका ने संस्था पर निरंतर 'इज़राइल-विरोधी पूर्वाग्रह' का आरोप लगाया।

भू-राजनीतिक अखाड़ा: सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग का मंच राष्ट्रों के बीच शक्ति-प्रदर्शन और कूटनीतिक ध्रुवीकरण का केंद्र बन गया, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका और इज़राइल ने संगठन से औपचारिक रूप से बाहर निकलने का निर्णय लिया।

वित्तीय संकट और अस्तित्वगत प्रभाव

बजट में भारी कटौती: अमेरिका का अंशदान यूनेस्को के नियमित बजट का लगभग 20-22% था। इसके बंद होने से संस्था को भारी वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ा।

प्रमुख वैश्विक कार्यक्रमों पर आघात: वित्तीय संकट के कारण विकासशील देशों में वैश्विक साक्षरता मिशन, संकटग्रस्त सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, सुनामी चेतावनी प्रणाली तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाएँ प्रत्यक्ष रूप से बाधित हुईं।

शक्ति संतुलन में परिवर्तन: वित्तीय शून्यता को भरने के लिए चीन जैसी अन्य वैश्विक शक्तियों का प्रभाव और वित्तपोषण बढ़ा, जिससे संस्थागत प्राथमिकताओं को लेकर नई बहुपक्षीय चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं।

आगे की राह

गैर-राजनीतिक कार्यप्रणाली: धरोहर स्थलों की सूची और निर्णयों को द्विपक्षीय भू-राजनीतिक विवादों से अलग रखकर विशुद्ध तकनीकी एवं वैज्ञानिक मानदंडों पर आधारित किया जाना चाहिए।

वित्तीय स्रोतों का विविधीकरण: निजी क्षेत्र, परोपकारी संस्थाओं और बहुपक्षीय विकास बैंकों के सहयोग से एक सुदृढ़ 'स्थायी कोष' का निर्माण किया जाए।

भारत की भूमिका व बहुपक्षीय सुधार: भारत जैसे संतुलित और स्वतंत्र दृष्टिकोण वाले देश यूनेस्को के चार्टर को पुनर्जीवित करने और संवाद के माध्यम से पश्चिमी देशों तथा विकासशील विश्व के बीच सेतु का कार्य कर सकते हैं।

निष्कर्ष

यूनेस्को को अपनी प्रासंगिकता अक्षुण्ण रखने के लिए कूटनीतिक गुटबाजी से परे हटकर अपने मूल जनादेश—शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से वैश्विक शांति—पर पुनः केंद्रित होना होगा।

279. अमेरिका और चीन के बीच चल रहे 'ट्रेड वॉर' (व्यापार युद्ध) और संरक्षणवाद के इस दौर में यदि विश्व व्यापार संगठन (WTO) को जिंदा रहना है, तो उसमें किन प्रमुख सुधारों की जरूरत है, विशेष रूप से भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए? *15*

उत्तर:

भूमिका:

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था अमेरिका-चीन 'व्यापार युद्ध' (ट्रेड वॉर), एकतरफा टैरिफ (जैसे अमेरिकी धारा 301 का प्रयोग) और बढ़ते नव-संरक्षणवाद के कारण गंभीर विखंडन के दौर से गुजर रही है। बहुपक्षीय व्यवस्था के स्थान पर द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की ओर झुकाव तथा अपीलीय निकाय (Appellate Body) के पंगु होने से विश्व व्यापार संगठन (WTO) अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है।

WTO का वर्तमान संकट और उसके मूल कारण:

विवाद निपटान तंत्र की विफलता: अमेरिका द्वारा अपीलीय निकाय में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति पर वीटो लगाने से दो-स्तरीय विवाद निपटान तंत्र (DSM) 2019 से निष्क्रिय पड़ा है, जिससे नियम-आधारित व्यापार पंगु हो गया है।

एकतरफा संरक्षणवाद: प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एकतरफा आयात शुल्क लगाना और गैर-टैरिफ बाधाओं को बढ़ावा देना।

बहुपक्षवाद बनाम बहुपक्षीय पहलें: सर्वसम्मति आधारित बहुपक्षीय संधियों के स्थान पर चुनिंदा देशों द्वारा 'संयुक्त वक्तव्य पहल' (JSI / प्लुरिलैटरल समझौते) को थोपने का प्रयास।

WTO के अस्तित्व को बचाने हेतु प्रमुख संस्थागत एवं नीतिगत सुधार:

विवाद निपटान तंत्र (DSM) का पुनरुद्धार: अपीलीय निकाय के सदस्यों की पारदर्शी और समयबद्ध नियुक्ति प्रक्रिया बहाल कर दो-स्तरीय न्यायिक प्रणाली को तुरंत सक्रिय करना।

पारदर्शिता और अधिसूचना तंत्र में सुधार: विभिन्न देशों द्वारा दी जाने वाली औद्योगिक और कृषि सब्सिडियों की सटीक व समयबद्ध अधिसूचना (Notification) सुनिश्चित करना।

बहुपक्षीय संप्रभुता का संरक्षण: बहुपक्षीय वार्ताओं में आम सहमति (Consensus) के मूल सिद्धांत को बनाए रखना ताकि विकासशील देशों की आवाज़ अनसुनी न हो।

डिजिटल व्यापार और ई-कॉमर्स का समतामूलक ढांचा: डिजिटल डिवाइड को पाटने वाले निष्पक्ष नियम बनाना और सीमा शुल्क स्थगन (Moratorium) की समयावधि पर न्यायसंगत समीक्षा।

भारत के रणनीतिक एवं आर्थिक हितों के संदर्भ में सुधार:

खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH) का स्थायी समाधान:
विकासशील देशों के करोड़ों गरीबों की खाद्य सुरक्षा और किसानों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) की रक्षा हेतु 'शांति खंड' (Peace Clause) से आगे बढ़कर एक स्थायी कानूनी समाधान निकालना।

विशेष एवं विभेदक व्यवहार (S&DT) का संरक्षण:
विकासशील और अल्पविकसित देशों के लिए 'विशेष और विभेदक व्यवहार' (S&DT) के अधिकारों की रक्षा करना, जिसे विकसित देश समाप्त करने का दबाव बना रहे हैं।

लघु एवं पारंपरिक मछुआरों के हितों की रक्षा:
मत्स्य सब्सिडी वार्ताओं में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक दोहन करने वाले विकसित देशों पर कठोर प्रतिबंध लगाना तथा भारत के पारंपरिक व आजीविका आधारित मछुआरों को सब्सिडी छूट सुरक्षित रखना।

सेवा व्यापार (Mode-4) का उदारीकरण:
वस्तुओं के व्यापार के साथ-साथ कुशल पेशेवरों और कामगारों की निर्बाध आवाजाही (Mode-4) के लिए नियमों का सरलीकरण करना, जो भारत की शक्ति है।

गैर-व्यापारिक मुद्दों का गैर-संरक्षणवादी उपयोग:
श्रम मानकों, पर्यावरण मानकों और यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) जैसे कदमों को गैर-टैरिफ संरक्षणवादी हथियार बनने से रोकना।

निष्कर्ष:

12वें और 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC-12 और MC-13) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक समावेशी और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के बिना वैश्विक आर्थिक स्थिरता असंभव है। भारत 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) की मुखर आवाज़ बनकर WTO में न्यायसंगत सुधारों का नेतृत्व कर सकता है, जिससे संगठन शक्ति-आधारित वर्चस्व के बजाय नियम-आधारित न्याय का प्रतीक बना रहे।

280. संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के मुख्य कार्य क्या हैं और इससे जुड़े विभिन्न आयोग (जैसे मानवाधिकार, जनसंख्या, महिला आयोग) कैसे काम करते हैं? समझाइए। *10*

उत्तर:

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) संयुक्त राष्ट्र चार्टर के **अध्याय X (अनुच्छेद 61–72)** के तहत स्थापित 54 सदस्यीय एक प्रमुख अंग है, जो वैश्विक सतत विकास, आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के समन्वय का केंद्रीय मंच है।

ECOSOC के मुख्य कार्य:

वैश्विक नीति समन्वय एवं पर्यवेक्षण: यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों (जैसे ILO, WHO, FAO, UNESCO) के कार्यक्रमों और नीतियों में सामंजस्य स्थापित करता है।

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की मॉनिटरिंग: यह **उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF)** के संचालन के माध्यम से '2030 सतत विकास एजेंडा' की प्रगति की नियमित समीक्षा करता है।

नागरिक समाज से जुड़ाव: यह वैश्विक गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को **परामर्शदात्री दर्जा (Consultative Status)** प्रदान कर नीति-निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करता है।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन: सामाजिक, आर्थिक और मानवीय संकटों पर वैश्विक विमर्श व आम सहमति बनाना।

संबद्ध आयोगों (कार्यात्मक आयोग) की कार्यप्रणाली:

ECOSOC अपने विशिष्ट **कार्यात्मक आयोगों (Functional Commissions)** के माध्यम से तकनीकी व विषयवार कार्य निष्पादित करता है:

कार्य तंत्र: ये आयोग नियमित वार्षिक सत्र आयोजित करते हैं, सदस्य देशों से प्रगति रिपोर्ट और डेटा एकत्र करते हैं, **वैश्विक मानक-निर्धारण (Norm-setting)** करते हैं तथा ECOSOC को **'सहमत निष्कर्ष' (Agreed Conclusions)** व मसौदा प्रस्ताव अग्रेषित करते हैं।

प्रमुख उदाहरण:

(क) **महिला स्थिति आयोग (CSW):** यह लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण हेतु वैश्विक मानक तय करता है तथा बीजिंग घोषणा (Beijing Platform for Action) के अनुपालन की समीक्षा करता है।

(ख) **जनसंख्या और विकास आयोग (CPD):** यह वैश्विक जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों, प्रवास और विकास नीतियों का आकलन करता है।

(ग) **सांख्यिकी आयोग:** यह सतत विकास संकेतकों और वैश्विक डेटा मानकों का निर्धारण करता है।

निष्कर्ष:

2030 एजेंडा को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने हेतु ECOSOC में प्रशासनिक व वित्तीय सुधार आवश्यक हैं, जिससे इसके आयोगों की सिफारिशों का प्रभावी और जवाबदेह क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

281. विश्व व्यापार संगठन (WTO) का मुख्य मकसद खुले अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है, लेकिन अमीर और गरीब देशों के आपसी मतभेदों के कारण 'दोहा वार्ता' पूरी तरह अटक गई है। भारत के नजरिए से इस पर चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना

वर्ष 2001 में शुरू किए गए विश्व व्यापार संगठन (WTO) के **'दोहा विकास एजेंडे' (DDA)** का प्राथमिक लक्ष्य विकासशील और अल्प-विकसित देशों के हितों को वैश्विक व्यापार के केंद्र में रखकर असमानताओं को दूर करना था। तथापि, विकसित (ग्लोबल नॉर्थ) और विकासशील (ग्लोबल साउथ) देशों के बीच नीतिगत प्राथमिकताओं के गहरे मतभेदों के कारण दोहा वार्ताएं दीर्घकालिक गतिरोध का शिकार हो गई हैं।

दोहा वार्ता के गतिरोध और उत्तर-दक्षिण मतभेदों के प्रमुख कारण

कृषि सब्सिडी में विसंगतियां (AoA): विकसित देश 'ग्रीन बॉक्स' (व्यापार को गैर-विकृत करने वाली) सब्सिडी की आड़ में अपने कृषि क्षेत्र को भारी वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जबकि विकासशील देशों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम मूल्य सहायता ('एम्बर बॉक्स') पर 10% की निश्चित सीमा (डी-मिनिमिस) लागू कर दी गई है।

विशेष सुरक्षा तंत्र (SSM): विकासशील देश आयात में अप्रत्याशित उछाल या कीमतों में भारी गिरावट से अपने सीमांत किसानों की रक्षा के लिए टैरिफ वृद्धि का अधिकार (SSM) चाहते हैं, जिसका विकसित देश विरोध करते हैं।

गैर-कृषि बाजार पहुंच (NAMA): विकसित देश औद्योगिक उत्पादों पर प्रशुल्कों (टैरिफ) में व्यापक और बाध्यकारी कटौती की मांग करते हैं, जिससे विकासशील देशों के घरेलू उद्योग प्रभावित हो सकते हैं।

नए गैर-व्यापारिक मुद्दों का टकराव: विकसित देश दोहा के 'विकासात्मक अधिदेश' को दरकिनार कर ई-कॉमर्स, निवेश सुविधा, श्रम व पर्यावरण मानकों जैसे नए मुद्दों पर बहुपक्षीय के बजाय 'बहुपक्षीय पहल' (Plurilateral Initiatives) थोपना चाहते हैं।

भारत का विशिष्ट दृष्टिकोण और रणनीतिक हित

खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका की रक्षा: भारत में 80 करोड़ से अधिक आबादी की खाद्य सुरक्षा तथा 50% से अधिक कार्यबल की आजीविका कृषि पर निर्भर है। भारत के लिए **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA)** और **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** की व्यवस्था संप्रभु आवश्यकता है।

सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH) का स्थायी समाधान: भारत 1986-88 के पुराने बाह्य संदर्भ मूल्यों के आधार पर सब्सिडी गणना का विरोध करता है और बाली सम्मेलन (2013) के अंतरिम **'शांति खंड' (Peace Clause)** के स्थान पर स्थायी कानूनी समाधान की मांग करता है।

ट्रिप्स (TRIPS) और सार्वजनिक स्वास्थ्य: 'दोहा घोषणा' के अनुरूप, भारत सस्ती जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति और अनिवार्य लाइसेंसिंग जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य छूटों का प्रबल समर्थक है।

विकासशील देशों का नेतृत्व: भारत **जी-33 (G-33)**, जी-20 और अफ्रीका समूह के माध्यम से 'विशेष और विभेदक व्यवहार' (S&DT) के सिद्धांत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

विवाद निपटान तंत्र का पुनरुद्धार: भारत अपीलीय निकाय (Appellate Body) को पुनः सक्रिय करने और सर्वसम्मति-आधारित बहुपक्षीय प्रणाली (Multilateralism) की बहाली पर बल देता है।

आगे की राह

नैरोबी (2015) से जिनेवा (MC-12/MC-13) सम्मेलनों तक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में विश्वास का संकट गहराया है। भारत को वैश्विक दक्षिण की सशक्त आवाज बनकर दोहा वार्ता के विकासोन्मुख लक्ष्यों को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ डब्ल्यूटीओ के संस्थागत सुधारों में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

282. यूनेस्को के मैकब्राइड कमीशन (McBride Commission - जो दुनिया में पश्चिमी मीडिया के एकाधिकार को तोड़कर निष्पक्ष सूचना प्रवाह की बात करता है) के मुख्य उद्देश्य क्या थे और इस पर भारत का क्या रुख रहा है? *12.5*

उत्तर:

मैकब्राइड आयोग (MacBride Commission) और भारत का दृष्टिकोण

प्रस्तावना:

वर्ष 1977 में यूनेस्को (UNESCO) द्वारा शॉन मैकब्राइड की अध्यक्षता में गठित 'इंटरनेशनल कमीशन फॉर द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स' ने 1980 में **'मैनी वॉयसेस, वन वर्ल्ड' (Many Voices, One World)** शीर्षक से अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक सूचना असंतुलन को दूर कर **'नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था' (New World Information and Communication Order - NWICO)** की स्थापना करना था।

मैकब्राइड आयोग के मुख्य उद्देश्य:

पश्चिमी मीडिया के एकाधिकार की समाप्ति: वैश्विक उत्तर (Global North) की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों (जैसे- रॉयटर्स, एपी, एएफपी) के सूचना प्रवाह पर एकाधिकार और एकतरफा (One-way) सूचना प्रवाह को संतुलित करना।

सांस्कृतिक साम्राज्यवाद से सुरक्षा: पश्चिमी मीडिया द्वारा विकासशील देशों की नकारात्मक, रूढ़िवादी तथा संकट-प्रधान छवि प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति को रोकना और सांस्कृतिक स्वायत्तता की रक्षा करना।

संचार का लोकतंत्रीकरण: प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा तथा आम नागरिकों के लिए सूचना के बहुआयामी एवं निष्पक्ष प्रवाह को सुनिश्चित करना।

विकासशील देशों में क्षमता निर्माण: विकासशील देशों (Global South) में राष्ट्रीय मीडिया अवसंरचना, स्वदेशी तकनीकी क्षमता और 'विकासोन्मुखी पत्रकारिता' (Development Journalism) को प्रोत्साहित करना।

मैकब्राइड आयोग एवं NWICO पर भारत का रुख:

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के माध्यम से नेतृत्व: भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच से वैश्विक सूचना विषमता के विरुद्ध मुखर आवाज उठाई और NWICO की मांग का पुरजोर समर्थन किया।

गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल (NANAP) की स्थापना: भारत ने 1976 के नई दिल्ली सम्मेलन में 'गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल' (Non-Aligned News Agencies Pool) के गठन में केंद्रीय भूमिका निभाई, जिससे सदस्य देशों के बीच प्रत्यक्ष समाचारों का आदान-प्रदान संभव हुआ।

राष्ट्रीय मीडिया अवसंरचना का विस्तार: पश्चिमी निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों (PTI, UNI) को सुदृढ़ किया तथा दूरदर्शन व आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क का व्यापक विस्तार किया।

समकालीन प्रासंगिकता एवं डिजिटल युग में भारत का दृष्टिकोण (मूल्य संवर्धन):

डेटा उपनिवेशवाद (Data Colonialism) की चुनौती: वर्तमान डिजिटल युग में पारंपरिक मीडिया का स्थान पश्चिमी 'बिग-टेक' कंपनियों (गूगल, मेटा आदि) के डेटा व एल्गोरिदम एकाधिकार ने ले लिया है।

डेटा संप्रभुता (Data Sovereignty): भारत आज 'डेटा संप्रभुता' और 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' (DPI जैसे- इंडिया स्टैक, UPI) के माध्यम से डिजिटल एकाधिकार को चुनौती दे रहा है।

ग्लोबल साउथ की आवाज: भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों (जैसे- G20, ब्रिक्स) पर ग्लोबल साउथ की डिजिटल प्राथमिकताओं और निष्पक्ष डिजिटल शासन व्यवस्था की वकालत कर मैकब्राइड आयोग की मूल भावना को आगे बढ़ा रहा है।

निष्कर्ष:

मैकब्राइड आयोग ने जिस निष्पक्ष, लोकतांत्रिक और बहुध्रुवीय सूचना व्यवस्था की परिकल्पना 1980 में की थी, वह वर्तमान डेटा-संचालित युग में और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। भारत द्वारा डिजिटल समावेशन और डेटा संप्रभुता पर दिया जा रहा बल इसी विचार का आधुनिक विस्तार है।

283. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत को स्थायी सदस्यता (वीटो पावर वाली सीट) मिलने की राह में चीन के विरोध और पुरानी व्यवस्था जैसी कौन-सी बड़ी बाधाएं आ रही हैं? चर्चा कीजिए। *12.5*

उत्तर:

प्रस्तावना:
विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों (UN Peacekeeping) में अग्रणी योगदानकर्ता होने के बावजूद भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता से वंचित है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में भारत की इस दावेदारी के समक्ष चीन का रणनीतिक विरोध, पुरातन संस्थागत ढांचा एवं बहुपक्षीय कूटनीतिक जटिलताएं प्रमुख बाधाएं हैं।

1. चीन का रणनीतिक विरोध एवं भू-राजनीतिक बाधाएं:

एशिया में शक्ति संतुलन का भय: चीन सुरक्षा परिषद में एशिया का एकमात्र स्थायी सदस्य बना रहना चाहता है। वह भारत के स्थायी सदस्य बनने को अपने भू-राजनीतिक प्रभुत्व और क्षेत्रीय संतुलन के लिए प्रत्यक्ष चुनौती मानता है।

टेक्स्ट-आधारित वार्ता (Text-based Negotiations) में रुकावट: चीन अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) प्रक्रिया में किसी भी औपचारिक लिखित प्रारूप पर आधारित औपचारिक बातचीत शुरू करने का विरोध करता है, जिससे सुधार प्रक्रिया वर्षों से अनिर्णायक बनी हुई है।

वीटो शक्ति का संभावित उपयोग: यदि महासभा में भारत की सदस्यता का प्रस्ताव पारित भी हो जाए, तो चीन अंतिम पुष्टि (Ratification) के स्तर पर अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर इसे रोकने की क्षमता रखता है।

छद्म कूटनीति (Proxy Opposition): चीन पाकिस्तान के माध्यम से और 'व्यापक सर्वसम्मति' (Broad Consensus) का बहाना बनाकर भारत के दावे को हाशिये पर डालने की रणनीति अपनाता है।

2. पुरातन संरचना एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर संबंधी संस्थागत बाधाएं:

1945 का उत्तर-द्वितीय विश्व युद्ध कालीन ढांचा: सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना 1945 के शक्ति संतुलन पर आधारित है, जो 21वीं सदी की भू-राजनीतिक एवं आर्थिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती।

अनुच्छेद 108 के तहत संशोधन की जटिलता: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 के अनुसार, चार्टर में किसी भी संशोधन के लिए महासभा के दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन के साथ-साथ सभी पांच स्थायी सदस्यों (P-5) द्वारा घरेलू संसदों से अनुसमर्थन (Ratification) अनिवार्य है।

वीटो विशेषाधिकार का संकोच: P-5 देश अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति और वीटो शक्ति को नए सदस्यों के साथ साझा या क्षीण करने के अनिच्छुक हैं।

3. कूटनीतिक समूह एवं अन्य बहुपक्षीय बाधाएं:

'कॉफी क्लब' / यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस (UfC) का विरोध: इटली, पाकिस्तान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया और अर्जेंटीना जैसे देश नए स्थायी सदस्यों के विस्तार का विरोध करते हैं और केवल गैर-स्थायी सीटों के विस्तार की वकालत करते हैं।

अफ्रीकी संघ का 'ईज़ुलविनी सर्वसम्मति' (Ezulwini Consensus): अफ्रीकी संघ पूर्ण वीटो अधिकार के साथ दो स्थायी सीटों की मांग करता है, जिससे एक साझा वैश्विक सहमति का निर्माण और अधिक जटिल हो जाता है।

जी-4 (G-4) और वीटो पर समझौता गतिरोध: भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील (G-4) के संयुक्त प्रयासों के बावजूद, क्या शुरुआत में बिना वीटो अधिकार के स्थायी सदस्यता स्वीकार की जाए अथवा नहीं, इस पर सदस्यों के बीच मतभेद रहे हैं।

निष्कर्ष / आगे की राह:
सुरक्षा परिषद में भारत की अनुपस्थिति वैश्विक शासन की वैधता और प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाती है। भारत को ग्लोबल साउथ के नेतृत्व, बहुपक्षीय गठबंधनों के सुदृढ़ीकरण तथा 'सुधारित बहुपक्षवाद' (Reformed Multilateralism) के वैश्विक दबाव को निरंतर बढ़ाकर इस संस्थागत गतिरोध को दूर करने का प्रयास जारी रखना चाहिए।

284. विश्व व्यापार संगठन (WTO) के फैसले दुनिया भर के देशों को गहराई से प्रभावित करते हैं। WTO के मुख्य अधिकार क्या हैं और क्या इसके फैसले सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं? खाद्य सुरक्षा पर भारत के कड़े रुख का विश्लेषण कीजिए। *12.5*

उत्तर:

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ): शक्तियां, बाध्यता और खाद्य सुरक्षा पर भारत का दृष्टिकोण
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) 1 जनवरी 1995 को मारकेश समझौते के तहत स्थापित एक प्रमुख वैश्विक संस्था है, जो राष्ट्रों के मध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों को नियंत्रित, सुगम और प्रशासित करती है।

1. डब्ल्यूटीओ के मुख्य अधिकार एवं संस्थागत शक्तियां
डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार व्यवस्था को संचालित करने हेतु निम्नलिखित प्रमुख अधिकार एवं कार्य निष्पादित करता है:

बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के लिए मंच: यह सदस्य देशों के बीच टैरिफ घटाने और गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने हेतु नए व्यापार समझौतों पर वार्ताओं का प्राथमिक मंच उपलब्ध कराता है।

वैश्विक व्यापार नियमों का प्रशासन एवं कार्यान्वयन: यह वस्तुओं के व्यापार (गैट), सेवाओं के व्यापार (गैट्स) और बौद्धिक संपदा अधिकारों (ट्रिप्स) से जुड़े बहुपक्षीय समझौतों का प्रशासन करता है।

व्यापार नीति समीक्षा तंत्र (TPRM): इस तंत्र के माध्यम से सदस्य देशों की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की समय-समय पर पारदर्शी निगरानी व समीक्षा की जाती है, ताकि वैश्विक नियमों की अनुरूपता सुनिश्चित हो सके।

विवाद निपटान तंत्र (DSB) का संचालन: व्यापारिक विवादों के समाधान हेतु एक निष्पक्ष और संस्थागत विवाद निपटान निकाय (DSB) का संचालन करना, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'व्यापार न्यायालय' की तरह कार्य करता है।

तकनीकी सहायता एवं क्षमता निर्माण: विकासशील और अल्पविकसित देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली में प्रभावी भागीदारी हेतु विशेष तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास प्रदान करना।

---

2. डब्ल्यूटीओ निर्णयों की कानूनी बाध्यता और विवाद निपटान प्रणाली

विधिक रूप से बाध्यकारी स्वरूप: डब्ल्यूटीओ के समझौते और विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) द्वारा अपनाई गई रिपोर्टें अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत सभी सदस्य देशों पर **कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding)** होती हैं।

प्रवर्तन की प्रकृति (कोई प्रत्यक्ष पुलिस शक्ति नहीं): डब्ल्यूटीओ के पास निर्णयों को लागू कराने हेतु कोई संप्रभु सैन्य या प्रत्यक्ष पुलिस बल नहीं है।

प्रतिशोधी शुल्क (Retaliatory Tariffs) की व्यवस्था: यदि कोई दोषी देश निर्धारित समय-सीमा में डब्ल्यूटीओ के फैसले का पालन नहीं करता है, तो पीड़ित देश को डब्ल्यूटीओ की अनुमति से उस देश के आयातों पर **प्रतिशोधी प्रशुल्क (अनुशासनात्मक व्यापार प्रतिबंध)** लगाने का विधिक अधिकार प्राप्त होता है।

अपीलीय निकाय का वर्तमान संकट: वर्तमान में डब्ल्यूटीओ की द्वितलीय विवाद प्रणाली गंभीर संकट में है। अपीलीय निकाय (Appellate Body) में सदस्यों/न्यायाधीशों की नियुक्ति पर गतिरोध के कारण यह निकाय निष्क्रिय है, जिससे कई विवाद अनसुलझे रह जाते हैं।

---

3. खाद्य सुरक्षा और कृषि सब्सिडी (AoA/PSH) पर भारत का कड़ा रुख

खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर भारत का रुख अत्यंत दृढ़ और सैद्धांतिक रहा है, जिसके प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं:

सार्वजनिक खाद्य भंडारण (Public Stockholding - PSH) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा: भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA, 2013)** के तहत 80 करोड़ से अधिक निर्धन नागरिकों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न की खरीद अनिवार्य है।

कृषि समझौता (AoA) और एम्बर बॉक्स सब्सिडी की विसंगति:

- कृषि समझौते के तहत मूल्य-समर्थन खरीद को **एम्बर बॉक्स (व्यापार विकृत करने वाली सब्सिडी)** माना जाता है।
- विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन के कुल मूल्य का अधिकतम **10% (डी-मिनिमिस सीमा)** सब्सिडी निर्धारित है।

पुराने बाह्य संदर्भ मूल्य (ERP 1986–88) का आधार:

- सब्सिडी की गणना के लिए आधार वर्ष **1986–88** के वैश्विक मूल्यों को माना जाता है।
- पिछले चार दशकों की भारी मुद्रास्फीति की अनदेखी के कारण वर्तमान एमएसपी-खरीद कागजों पर 10% की सीमा का उल्लंघन करती दिखाई देती है, जो अत्यंत अतार्किक है।

बालि शांति खंड (Peace Clause, 2013) और स्थायी समाधान की मांग:

- बालि मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2013) में एक अस्थायी 'शांति खंड' दिया गया, जिसके तहत 10% सीमा पार होने पर भी भारत के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।
- हालांकि, यह शांति खंड अनेक कठोर पूर्व-शर्तों और पारदर्शिता आवश्यकताओं से बंधा है। अतः भारत **सार्वजनिक भंडारण के लिए स्थायी समाधान (Permanent Solution)** पर अडिग है।

छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका: भारत के 85% से अधिक किसान छोटे एवं सीमांत हैं। खाद्य सुरक्षा केवल व्यापार का मुद्दा नहीं, बल्कि जीवन के अधिकार और खाद्य संप्रभुता का मूल विषय है।

जी-33 (G-33) समूह का नेतृत्व: भारत विकासशील देशों के जी-33 समूह का नेतृत्व करते हुए विकसित देशों (अमेरिका, यूरोपीय संघ) की उस नीति का विरोध करता है, जिसके तहत वे ग्रीन बॉक्स के नाम पर अपने किसानों को भारी सब्सिडी देते हैं, किंतु विकासशील देशों की जीवन-रक्षक खरीद पर आपत्ति जताते हैं।

निष्कर्ष

हालिया मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों (**एमसी-12 जिनेवा** और **एमसी-13 अबू धाबी**) में भी भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक सार्वजनिक खाद्य भंडारण का एक न्यायसंगत और स्थायी समाधान नहीं मिलता, तब तक कृषि वार्ताओं पर कोई अन्य समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। भारत का यह कड़ा रुख देश की घरेलू खाद्य सुरक्षा, करोड़ों निर्धन नागरिकों के पोषण अधिकार और 140 करोड़ की आबादी वाले देश की कृषि संप्रभुता की रक्षा के लिए अपरिहार्य है।

285. विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानें कहा जाता है, दुनिया की अर्थव्यवस्था के दो सबसे बड़े खंभे हैं। ऊपर से एक जैसे दिखने के बावजूद दोनों संस्थाओं के काम, भूमिका और अधिकार एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? स्पष्ट *10*

कीजिए।

उत्तर:

प्रस्तावना:

वर्ष 1944 में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणामस्वरूप वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण हेतु दो प्रमुख बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं—**अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** और **विश्व बैंक (World Bank)** की स्थापना हुई। इन्हें सामूहिक रूप से **"ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानें" (Bretton Woods Twins)** कहा जाता है। यद्यपि दोनों का अंतिम उद्देश्य वैश्विक आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देना है, किंतु इनके अधिदेश, कार्यप्रणाली और परिचालन अधिकार एक-दूसरे से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं।

विश्व बैंक एवं आईएमएफ के मध्य प्रमुख तुलनात्मक अंतर:

तुलना का आधार	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	विश्व बैंक (World Bank Group)
मूल अधिदेश एवं प्राथमिक भूमिका	• समष्टि-आर्थिक (Macroeconomic) स्थिरता बनाए रखना। • भुगतान संतुलन (BoP) संकट का समाधान और विनिमय दर स्थायित्व सुनिश्चित करना।	• दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति देना। • निर्धनता उन्मूलन एवं बुनियादी सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना (शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन) का वित्तपोषण।
वित्तीय सहायता की प्रकृति एवं अवधि	• अल्पकालिक एवं मध्यमकालिक तरलता सहायता (सामान्यतः 1 से 5 वर्ष)। • बजट संकट एवं विदेशी मुद्रा भंडार की कमी को दूर करने हेतु गैर-परियोजना ऋण।	• दीर्घकालिक विकासात्मक ऋण एवं रियायती अनुदान (15 से 40 वर्ष तक)। • विशिष्ट विकासात्मक व ढांचागत परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण।
संस्थागत संरचना एवं घटक	• एकल संस्थागत स्वरूप।	• 5 संस्थानों का समूह: IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID।
परिचालन अधिकार एवं निगरानी तंत्र	• **निगरानी अधिकार:** अनुच्छेद IV परामर्श (Article IV Consultations) के तहत सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों की अनिवार्य निगरानी। • **विशेष आहरण अधिकार (SDR):** वैश्विक तरलता संपूरक के रूप में अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति।	• सदस्य देशों की विकास नीतियों, पर्यावरण-सामाजिक मानकों तथा परियोजना-आधारित ऋण वितरण की निगरानी। • निजी क्षेत्र में निवेश संवर्धन (IFC के माध्यम से)।
ऋण की शर्तें (Conditionalities)	• सख्त समष्टि-आर्थिक सुधार, राजकोषीय मितव्ययिता (Austerity), मुद्रा अवमूल्यन और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (SAP)।	• सुशासन, संस्थागत सुधार, भ्रष्टाचार-रोधी उपाय, पारदर्शी खरीद प्रणाली तथा पर्यावरण व सामाजिक प्रभाव मानक।
प्रमुख वार्षिक रिपोर्टें	• वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) • ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (GFSR)	• वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट (WDR) • ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स (GEP)

दोनों संस्थाओं के प्रमुख परिचालन तंत्र एवं विशिष्टताएं:

कोटा एवं मताधिकार प्रणाली: दोनों संस्थाओं में कोटा आवंटन सदस्य देशों के आर्थिक आकार (GDP), खुलापन और विदेशी मुद्रा भंडार पर आधारित है, जिससे विकसित देशों (विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय संघ) का निर्णय प्रक्रिया और वीटो शक्ति पर प्रभाव अधिक रहता है।

पारस्परिक पूरकता: आईएमएफ वित्तीय संकट में फंसे देश को आर्थिक स्थिरता (Macroeconomic Stabilization) प्रदान कर विश्व बैंक के दीर्घकालिक विकास निवेशों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह:

जहाँ आईएमएफ एक **'संकटमोचक एवं वित्तीय चिकित्सक'** की भांति कार्य करता है, वहीं विश्व बैंक एक **'विकासात्मक उत्प्रेरक'** है। वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीतिक विखंडन तथा ऋण संकट जैसी उभरती चुनौतियों के समाधान हेतु इन संस्थाओं में कोटा सुधार, विकासशील देशों (ग्लोबल साउथ) के प्रतिनिधित्व में वृद्धि तथा शर्तबद्धता के मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ताकि 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था को अधिक समावेशी और लचीला बनाया जा सके।